

발 간 등 록 번 호

11-1760000-000040-11

2024 Ministry of Personnel Management



인사혁신처

발간사

오늘날 행정환경은 나날이 빠른 속도로 변화하고 있습니다. '지속 가능한 유일한 경쟁력은 혁신'이라는 말이 있듯이, 정부가 국민의 수요에 능동적으로 대응하고 성과를 창출하기 위해서는 끊임없는 혁신이 필요합니다. 특히 인사의 경우, '적재·적소·적시 인사'가 무엇보다 중요한 만큼, 환경변화에 따른 지속적인 혁신이 필수적입니다.

다만, 이로 인해 국가공무원 인사제도는 관련 규정이 수시로 개정되고 있어, 각 기관 현장에서 이를 적시에 적용하고 운영하는 데에는 다소 어려움이 있을 수 있습니다. 특히, 공정하고 효율적인 정부 인사를 위해 인사제도는 신규 채용부터 퇴직까지 다양한 법령에 걸쳐 여러 절차와 기준을 규정하고 있기 때문에, 이를 정확하게 숙지하지 못한 경우에는 원활한 인사 운영에 지장이 있을 수도 있습니다.

이에 인사혁신처는 지난 1986년부터 『공무원 인사실무』를 지속적으로 개정 발간해오고 있습니다. 『2024년 공무원 인사실무』는 각 인사제도의 취지와 세부 사항을 상세히 설명하는 한편, 구체적인 사례와 질의·응답, 판례 등을 충분히 담아 실제 인사업무 수행에 많은 도움이 될 수 있도록 구성하였습니다. 또한, 2022년 발행본 이후의 법령 개정 및 해석 변경 내용도 빠짐없이 반영할 수 있도록 하였습니다.

다만, 한 권의 책에 방대한 국가공무원 인사제도의 모든 내용을 담는 것은 한계가 있을 수 밖에 없는 측면도 있어 이 책을 보시는 여러분들께서는 여전히 부족한 부분을 느끼실 수도 있으리라 생각합니다. 부족한 부분에 대한 의견이 있으시다면 적극적인 참여와 의견으로 채워주시기를 당부드립니다.

'인사가 만사'인 만큼, '일 잘하는 공직사회'를 구현하기 위해서는 각 기관에서 유능한 인재를 적시에 선발하여 적합한 자리에 배치하는 것이 매우 중요합니다. 『2024년 공무원 인사실무』가 '적재·적소·적시' 인사 실현을 위한 길잡이 역할이 될 수 있기를 기대합니다.

2024.01.

제1장 공무원의 종류

1. 경력직공무원	3
가. 일반직공무원	3
나. 특정직공무원	5
2. 특수경력직공무원	6
가. 정무직공무원	6
나. 별정직공무원	8

제2장 임용

1. 임용권자 및 임용권의 위임	19
2. 공무원 임용 결격사유	24
3. 신규채용	28
가. 시험 실시 원칙	30
나. 시험 실시 기관	33
다. 채용구분	33
라. 채용시험에 있어서의 가점 특전	58
마. 경력경쟁채용시험에서 서류전형 합격자 결정방법	59
바. 면접시험 평정방법 및 합격자 결정방법	60
사. 경력경쟁채용시험의 추가합격자 결정방법	62
아. 시험과목의 변경·축소·확대	63
자. 양성평등채용목표제	63
차. 장애인 구분모집	65
카. 지방인재채용목표제	66
타. 지역인재추천채용제	67
파. 중증장애인 경력경쟁채용시험	68
하. 저소득층 구분모집	70
거. 채용신체검사	70
너. 시보임용	72

4. 승진	75
가. 일반승진	77
나. 승진소요최저연수	81
다. 승진임용의 제한	86
라. 보통승진심사위원회	87
마. 근속승진	90
바. 특별승진	94
사. 연구관·지도관으로 승진	96
5. 외국인 및 복수국적자 임용	99

제3장 인사관리

1. 인력관리계획	103
가. 개념	103
나. 필요성	103
다. 근거규정	103
라. 수립기관	104
마. 구성체계	104
바. 인력관리계획의 수립	104
2. 전직	108
가. 전직의 요건	109
나. 전직의 제한	109
다. 전직임용 예정직급의 지정 및 승진소요최저연수 산입	111
라. 전직시험방법	112
마. 전직시험의 면제	113
3. 강임	117
가. 정의 및 요건	117
나. 우선승진	118
4. 겸임	121

5. 파견	122
가. 공무원의 파견근무	122
나. 민간전문가의 공직파견근무	126
6. 직무대리(職務代理)	129
가. ‘사고’의 개념	130
나. 기관장·부기관장의 직무대리	130
다. 기관장·부기관장 외의 직무대리	131
라. 직무대리 업무수행의 원칙	131
마. 전담 직무대리의 운영	132
바. 직무대리 명령서 교부	133
사. 직무대리의 범위	133
아. 자체 직무대리지침 운영	133
7. 보직관리	134
가. 원칙	134
나. 분야별 보직관리	135
다. 필수보직기간 준수	136
라. 직위유형별 보직관리	141
마. 전문직위	142
8. 전문경력관 인사관리	150
가. 임용권	150
나. 신규채용	151
다. 시보	152
라. 전보	152
마. 전직	153
바. 성과평가	154
사. 결원보충	154
아. 파견	154
자. 복무관리	154
9. 전문직공무원 인사관리	155
가. 전문직공무원의 계급 및 임용권	155
나. 전문 분야	156
다. 신규채용 및 전직	156

라. 승진임용 등	157
마. 전보의 제한 등 인사관리	158
바. 성과평가 등	158
사. 보수 및 수당	159
아. 파견 및 인사교류	159
자. 기타	160
10. 시간선택제공무원	161
가. 인사관리	162
나. 보수	165
다. 복무관리	166
라. 시간선택제 전환공무원 지정 등	168
마. 시간선택제 전환공무원 지정 해제	169
11. 인사교류	172
가. 의의	172
나. 교류의 종류	172
다. 교류자 선정기준	172
라. 인센티브	172
12. 결원보충 및 업무대행공무원	175
가. 결원보충	175
나. 업무대행공무원	179
13. 대우공무원	181
14. 필수실무관	185
15. 공직후보자 등의 인물정보 관리·활용	186
가. 국가인재데이터베이스 개요	187
나. 인물정보 수집	189
다. 공직후보자에 관한 정보의 제공	189
라. 국가인재데이터베이스 관리 및 수록정보 보호	191
마. 국민추천제	192
바. 정부 민간인재 영입지원 서비스	193

16. 인사감사	195
가. 법적 근거	196
나. 인사감사 추진체계	196
다. 감사의 종류와 시기	196
라. 감사범위	196
마. 감사절차 및 처분기준	197
17. 전담직위 인사관리	200
가. 전보	200
나. 성과평가	201
다. 정원관리	201
라. 전담직위 평가 및 해제	202
18. 임기제공무원 인사관리	204
가. 임용권자 및 임용권 위임	205
나. 신규채용	205
다. 근무기간	207
라. 근무시간	208
마. 근무상한 연령	208
바. 인사관리	209
사. 기타	209
19. 개방형 직위 운영	213
가. 의의	214
나. 개방형 직위의 지정·변경·해제	214
다. 직무수행요건의 설정·변경	217
라. 충원시기 및 선발	218
마. 중앙선발시험위원회 설치 및 운영	224
바. 임용	226
사. 개방형 직위에 임용된 자의 인사관리	227
20. 공모 직위 운영	230
가. 의의	230
나. 공모 직위의 지정·변경·해제	231
다. 직무수행요건의 설정·변경	233
라. 충원시기 및 선발	235

마. 임용	240
바. 공모직위에 임용된 자의 인사관리	241
21. 공무원 인사운영 특례제도	245
가. 개요	245
나. 인사특례 지정 및 운영절차	246

제4장 고위·과장급 인사제도

1. 고위공무원단제도	251
가. 의의	251
나. 정의 및 구성	251
2. 고위공무원 임용권	252
가. 임용권자	252
나. 예외	253
3. 고위공무원단 직위로의 승진임용	254
가. 승진임용 대상	254
나. 승진임용	254
4. 고위공무원의 신규채용	255
가. 시험실시	256
나. 일반직 고위공무원	257
다. 임기제 고위공무원 경력경쟁채용시험 등	262
라. 별정직 고위공무원의 신규채용	263
5. 연구직·지도직 공무원의 고위공무원단 직위로의 전보	265
가. 전보 대상	265
나. 전보	265
6. 고위공무원 인사심사	266
가. 심사대상	266
나. 심사요구권자	266
다. 심사 절차	266

차 례

라. 심사 기준	268
마. 직위유형별 추천기준과 절차	269
7. 임용제청 및 처리절차	275
가. 의의	275
나. 처리절차	275
8. 적격심사	276
가. 정의	276
나. 대상	276
다. 적격심사 절차	278
라. 제출서류	280
마. 심사대상 기간	281
바. 심사기준	281
사. 적격심사 의결	281
아. 부적격 의결 처분 및 구제절차	283
9. 고위공무원단후보자 교육과정	284
10. 고위공무원단후보자 역량평가	286
11. 과장급후보자 역량평가	290

제5장 성과관리

1. 평정제도	295
가. 근무성적평가	295
나. 경력평정	315
다. 가점평정	326
라. 승진후보자명부	328
2. 성과계약 등 평가	332
가. 성과계약 등 평가 개요	333
나. 성과계약 등 평가의 흐름	334
다. 성과계약 등 평가의 절차	335
라. 성과계약 등 평가 결과의 활용	342

3. 다면평가	344
가. 개요	344
4. 성과관리카드제	345
가. 개요	345
나. 성과관리카드의 기록정보	346
다. 기타사항	346
라. 성과관리카드의 활용방안	348

제6장 인재개발

1. 인재개발	353
가. 인재개발 관련 법령 및 예규	353
나. 인재개발의 내용별 구분	353
다. 교육훈련의 실시형태별 구분	356
라. 교육훈련시간	359

제7장 공무원의 보수, 맞춤형복지 및 연금제도

1. 보수제도	369
2. 맞춤형복지제도	371
가. 맞춤형 복지제도의 의의	371
나. 적용범위	371
다. 맞춤형복지제도의 설계	372
라. 복지점수 부여 및 관리	373
마. 후생복지운영협의회 운영	380
바. 맞춤형복지제도 운영현황 제출	380
3. 연금제도	381
가. 개요	381
나. 재직기간	382

차 례

다. 급여종류 및 청구절차	383
라. 기준소득월액 및 비용부담	385
마. 지급정지	386
바. 급여 제한 및 행정구제	387

제8장 공무원 재해보상제도

1. 공무원 재해보상제도 개요	395
2. 재해보상 급여별 상세내용	399
가. 요양급여	399
나. 재활급여	400
다. 장애급여	403
라. 간병급여	404
마. 순직유족급여 및 위험직무순직유족급여	406
바. 공무수행사망자 순직·위험직무순직 인정	407
사. 부조급여	409

제9장 신분 및 권익보장

1. 휴직	415
가. 휴직사유 및 기간	416
나. 휴직의 효력	418
다. 휴직자 복무관리	419
라. 직권휴직	420
마. 청원휴직	425
2. 직위해제	445
가. 요건	446
나. 보수	447
다. 인사발령 및 인사관리	447

3. 정년	455
가. 정년현황	456
나. 정년퇴직일	456
4. 면직	458
가. 의사에 반한 신분조치 금지	458
나. 퇴직구분	458
5. 소청	485
6. 고충처리	491
가. 고충심사	492
나. 고충상담	495
7. 성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리	496
가. 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리 규정」	497
나. 「국가공무원 성희롱·성폭력 신고센터」	500

제10장 二 복무, 징계 및 공직자의 윤리

1. 공무원의 의무와 책임	505
가. 공무원의 의무	505
나. 공무원의 책임	513
2. 복무	514
가. 근무시간	514
나. 휴가	516
다. 출장	530
3. 징계	531
가. 징계사유	533
나. 징계대상	533
다. 징계의 종류와 효력	534
라. 징계부가금	538
마. 징계위원회의 설치 및 운영	544

바. 징계위원회 운영	547
사. 징계의결요구 및 집행	551
아. 징계에 관한 기간계산	556
자. 징계사유의 시효와 특례	557
차. 징계업무처리흐름도	560
4. 공직자의 윤리	561
가. 재산의 등록·공개 및 심사	561
나. 퇴직공직자 취업제한	567
다. 퇴직공직자 행위제한	571
라. 주식의 매각 또는 신탁	576
마. 기관별 주식 신규취득 제한	580
바. 기관별 부동산 신규취득 제한	582
사. 선물 신고	584
아. 공직유관단체 지정	586

제11장 공무원노동조합

1. 공무원노동조합	591
가. 공무원노조에 관한 법적 체계	591
나. 단결권 보장	591
다. 단체교섭의 보장	592
라. 노동조합 활동의 보장과 한계	594
마. 공무원노사관계의 분쟁 해결	595



제1장

공무원의 종류

1. 경력직공무원
2. 특수경력직공무원

국가공무원법상의 공무원 구분

✓ 경력직공무원

- 실적과 자격에 따라 임용되고 그 신분이 보장되며 평생동안(임기제공무원의 경우에는 근무기간동안) 공무원으로 근무할 것이 예정되는 공무원

✓ 특수경력직공무원

- 경력직공무원 외의 공무원
- 국가공무원법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 법 제33조(결격사유), 제43조(휴직·파견 등의 결원보충 등) 제1항, 제44조(시험 또는 임용의 방해행위 금지), 제45조(인사에 관한 부정행위 금지), 제45조의2(채용시험 등 부정행위자에 대한 조치), 제45조의3(채용 비위 관련자의 합격 등 취소), 제5장 보수, 제6장 능률, 제7장 복무, 제69조(당연퇴직), 제11장 벌칙에 한정하여 국가공무원법을 적용함. 다만, 정무직공무원에게는 제33조, 제69조가 적용되지 않음.

1. 경력직공무원(법 제2조제2항)

가. 일반직공무원

【기술·연구 또는 행정일반에 대한 업무를 담당하는 공무원】

- 행정·기술·관리운영직(공무원임용령 별표 1)
 - 계급구조 : 1급 ~ 9급(행정부는 고위공무원, 3급 ~ 9급)
 - 직군직렬구조 : 3개 직군, 52개 직렬, 131개 직류
- 우정직(공무원임용령 별표 2)
 - 계급구조 : 우정1급 ~ 우정9급
 - 직군직렬구조 : 우정직군, 우정직렬, 우정직류
- 연구·지도직(연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 별표 1 ~ 별표 2의2)
 - 연구직
 - 계급구조 : 연구관, 연구사
 - 직군직렬구조 : 2개 직군, 15개 직렬, 49개 직류
 - 직위구분 : 연구관에 대하여는 기관의 장인 연구관, 부서의 장인 연구관, 그 밖의 연구관으로 나누고 이를 임용권자, 보직요건, 처우 등 인사관리 기준으로 적용
 - 연구관 직위지정 기준 : 공무원 임용규칙 별표 6

- 지도직
 - 계급구조 : 지도관, 지도사
 - 직군직렬구조 : 1개 직군, 2개 직렬, 10개 직류
 - 직위구분 : 지도관에 대하여도 연구관의 경우와 같이 직위를 구분하여 인사관리 기준으로 적용
 - 지도관 직위지정 기준 : 공무원 임용규칙 별표 6

○ 전문직(전문직공무원 인사규정 별표 1)

- 계급구조 : 수석전문관, 전문관
- 직군직렬구조 : 1개 직군, 33개 직렬, 94개 직류

【일반직공무원 중 특수업무 분야에 종사하는 공무원】

○ 전문경력관(전문경력관 규정)

- 계급구분 및 직군·직렬 분류가 적용되지 않으며, 직무 특성·난이도 및 직무에 요구되는 숙련도 등에 따라 직위군으로 구분(가군 ~ 다군)

■ 근거 : 국가공무원법

제4조(일반직공무원의 계급 구분 등) ② 다음 각 호의 공무원에 대하여는 대통령령등으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 계급 구분이나 직군 및 직렬의 분류를 적용하지 아니할 수 있다.

1. 특수 업무 분야에 종사하는 공무원

■ 근거 : 전문경력관 규정

제3조(전문경력관직위 지정) ① 임용령 제2조제3호에 따른 소속 장관(이하 “소속 장관”이라 한다)은 해당 기관의 일반직공무원 직위 중 순환보직이 곤란하거나 장기 재직 등이 필요한 특수 업무 분야의 직위를 전문경력관직위로 지정할 수 있다.

제4조(직위군 구분) ① 제3조에 따른 전문경력관직위(이하 “전문경력관직위”라 한다)의 군(이하 “직위군”이라 한다)은 직무의 특성·난이도 및 직무에 요구되는 숙련도 등에 따라 가군, 나군 및 다군으로 구분한다.

전문경력관에게 적용되지 않는 인사제도

- 승진·대우·겸임·강임·강등
- 전보·파견·전직은 전문경력관 규정에서 정하는 바에 따라 제한적으로 허용

나. 특정직공무원

【담당업무가 특수하여 자격·신분보장·복무 등에서 특별법이 우선 적용되는 공무원】

- 법관·검사·외무공무원·경찰공무원·소방공무원·교육공무원·군인·군무원·헌법재판소 헌법연구관·국가정보원 직원·경호공무원 등
- 계급, 임용 등에 관한 사항은 개별법(국가공무원법의 특례법)으로 규정
 - 법원조직법, 검찰청법, 외무공무원법, 경찰공무원법, 교육공무원법 등
- 특정직공무원의 분류

구분	분류	근거 법률
법관	• 대법원장 - 대법관 - 판사	법원조직법 제4조, 제5조
검사	• 검찰총장 - 검사	검찰청법 제6조
외무공무원	• 고위외무공무원(공사급 이상 직위) • 외무공무원 * 외교통상직렬, 외무영사직렬, 외교정보기술직렬로 구분하되 대통령령으로 정하는 참서관급 이상 직위는 직렬 미구분	외무공무원법 제2조, 제2조의2
경찰공무원	• 치안총감 - 치안정감 - 치안감 - 경무관 - 총경 - 경정 - 경감 - 경위 - 경사 - 경장 - 순경(11개 계급)	경찰공무원법 제3조
소방공무원	• 소방총감 - 소방정감 - 소방감 - 소방준감 - 소방정 - 소방령 - 소방경 - 소방위 - 소방장 - 소방교 - 소방사(11개 계급)	소방공무원법 제3조
교육공무원	• 교원 - 유치원, 초·중·고등학교 : 교장(원장), 교감(원감), 수석교사, 교사 - 대학 : 교수, 부교수, 조교수 • 조교 • 장학관, 장학사 • 교육연구관, 교육연구사	교육공무원법 제2조, 제6조, 제6조의2, 제7조, 제8조
군인	• 장교 : 장성(원수, 대장, 중장, 소장, 준장), 영관(대령, 중령, 소령), 위관(대위, 중위, 소위) • 준사관 : 준위 • 부사관 : 원사, 상사, 중사, 하사	군인사법 제3조
군무원	• 일반군무원 : 1 ~ 9급(9개 계급)	군무원인사법 제3조
국가정보원 직원	• 특정직 직원 : 1 ~ 9급(9개 계급)	국가정보원직원법 제2조
경호공무원	• 경호공무원 : 1 ~ 9급(9개 계급)	대통령 등의 경호에 관한 법률 제6조
헌법연구관	• 헌법연구관 - 헌법연구관보 * 헌법연구관보는 별정직국가공무원임	헌법재판소법 제19조, 제19조의2

2. 특수경력직공무원(법 제2조제3항)

가. 정무직공무원

【선거, 국회동의를 의하여 임용되는 공무원, 고도의 정책결정업무를 담당하거나 이를 보조하는 공무원으로서 법령에서 정무직으로 지정하는 공무원】

○ 정무직공무원의 종류

구분	예시
선거로 취임	• 대통령, 국회의원(지자체장, 지방의회의원, 교육감 등)
임명시 국회동의 필요	• 국무총리(헌법 제86조), 감사원장(헌법 제98조), 대법원장·대법관(헌법 제104조), 헌법재판소장(헌법 제111조)
고도의 정책결정업무를 담당하거나 이를 보조하는 공무원으로서 법령에서 정무직으로 지정	• 감사원 감사위원 및 사무총장, 국회사무총장·차장·도서관장·예산정책처장·입법조사처장, 헌법재판소 재판관·사무처장 및 사무차장, 중앙선거관리위원회 상임위원·사무총장 및 차장 • 국무위원, 대통령비서실장, 국가안보실장, 대통령경호처장, 국무조정실장, 처의 처장, 각부 차관, 청장, 차관급상당 이상의 보수를 받는 비서관(대통령비서실 수석비서관, 국무총리비서실장, 대법원장 비서실장, 국회의장 비서실장) • 국가정보원장·차장 및 기획조정실장, 방송통신위원회 위원장, 국가인권위원회 위원장, 공정거래위원회 위원장·부위원장 등

○ 국가공무원법상 인사제도 적용범위(법 제3조 등)

- 제43조제1항(휴직에 따른 결원보충), 제44조(시험 또는 임용의 방해행위 금지), 제45조(인사에 관한 부정행위 금지), 제45조의2(채용시험 등 부정행위자에 대한 조치), 제45조의3(채용 비위 관련자의 합격 등 취소), 제5장 보수, 제6장 능률, 제7장 복무, 제11장 벌칙

- ※ 정무직공무원도 일부 휴직제도가 적용됨(다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 해당 규정을 따름)
 - 병역휴직, 육아휴직(법 제73조의2 제1항)
- ※ 대통령령으로 정하는 특수경력직공무원은 제7장 복무 중 제65조(정치운동 금지), 제66조(집단행위 금지) 규정이 적용되지 않음

- ▶ 국가공무원법제3조제3항의공무원의범위에관한규정 제2조(범위)
 1. 대통령
 2. 국무총리
 3. 국무위원
 4. 국회의원
 5. 처의 장
 6. 각 원·부·처의 차관
 7. 삭제 <1991.12.26.>
 8. 정무차관
 9. 제1호 내지 제3호·제5호 및 제6호에 규정된 공무원의 비서실장 및 비서관과 전직대통령의 비서관
 10. 국회의장·국회부의장 및 국회의원의 비서실장·보좌관·비서관 및 비서와 교섭 단체의 정책연구위원

국회인사청문회

제1장

국회인사청문회

근거	• 헌법 제86조, 제98조, 제104조, 제111조, 제114조 • 청문대상 직위를 규정한 개별법률 감사원법 제4조, 검찰청법 제34조, 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제14조, 국가공무원법 제31조의2 및 제32조, 국가인권위원회법 제5조, 국가정보원법 제9조, 국방개혁에 관한 법률 제12조, 군인사법 제18조, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제4조, 대통령직 인수에 관한 법률 제5조, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제57조, 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 제5조, 법원조직법 제41조, 선거관리위원회법 제4조, 한국은행법 제33조, 헌법재판소법 제6조, 특별감찰관법 제7조, 방송법 제50조 • 국회법 제46조의3 및 제65조의2, 인사청문회법
청문대상	• 국무총리, 감사원장, 대법원장 및 대법관(13인), 헌법재판소장 → 국회 인사청문특별위원회 소관 → 국회동의 필요 • 헌법재판소 재판관 중 3인 및 중앙선거관리위원회 위원 중 3인 → 국회 인사청문특별위원회 소관 → 국회에서 선출 • 헌법재판소 재판관 5인, 중앙선거관리위원회 위원 6인, 국무위원, 방송통신위원회 위원장, 국가정보원장, 공정거래위원회 위원장, 금융위원회 위원장, 국가인권위원회 위원장, 고위공직자범죄수사처장, 국세청장, 검찰총장, 경찰청장, 합동참모의장, 한국은행총재, 특별감찰관, 한국방송공사 사장 → 국회 소관 상임위원회 소관
청문절차	<pre> graph TD A[인사청문(임명동의) 요청(대통령)] --> B[국회 (국회의장)] B --> C[인사청문회 (인사청문특별위원회 또는 소관 상임위원회)] C --> D[본회의 보고 또는 의결 (임명동의의 경우)후 인사청문 보고서 또는 동의문서 송부 (국회의장)] D --> E[인사발령 (대통령)] E --> F[임명장 수여 (대통령)] </pre> ※ 제출된 날부터 20일 이내 완료 ※ 회부된 날부터 15일 이내 완료 (인사청문회는 기간중 3일 이내 실시) ※ 임명동의의 경우 본회의 의결(표결) 필요
참고사항	〈인사청문(임명동의) 요청서 제출〉 • 임명대상자 통보(대통령실 → 인사혁신처 → 공직후보자 근무예정기관) • 인사청문(임명동의) 요청 관련 서류 준비 및 제출(공직후보자 근무예정기관 → 인사혁신처) ※ 제출서류: 요청사유서, 이력서, 직업·학력·경력에 관한 사항, 병역사항신고서, 재산신고서, 최근 5년간 소득세·재산세·종합토지세 납부 및 체납실적, 범죄경력에 관한 사항, 재산관련 증빙서류 • 인사청문(임명동의) 요청서 결재(인사혁신처장 → 국무총리 → 대통령재가) ※ 시행문서에 국무총리와 관계 국무위원 副署(헌법 제82조) • 인사청문(임명동의) 요청안 제출(대통령 → 국회의장) ※ 인사혁신처(심사임용과) → 국회(의안과)

참고사항	<인사청문회 실시> • 처리기한 : 국회에 제출된 날부터 20일 이내 - 위원회에 회부된 날부터 15일 이내 - 처리기간 중 인사청문회는 3일 이내로 함 ※ 동 기간내에 청문회를 마치지 못한 경우 대통령은 10일의 범위 내에서 청문결과보고서를 송부해 줄 것을 요구 • 소관위원회 : 인사청문특별위원회(국회 동의·선출직위) 또는 소관 상임위원회(대통령 요청 직위) • 결과 송부 : 인사청문결과가 본회의에 보고되거나 임명동의안이 본회의에서 의결되면 인사청문결과보고서 또는 임명동의문서를 인사혁신처로 송부 <대상자 임명> • 인사 재가안 결재 : 인사혁신처장 → 국무총리 → 대통령 • 임명장 수여
-------------	--

나. 별정직공무원(별정직공무원 인사규정, 이하 별정직규정)

【비서관·비서 등 보좌업무 등을 수행하거나 특정한 업무 수행을 위하여 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원】

- 별정직공무원의 종류
 - 비서관·비서, 정책보좌관
 - 국회 수석전문위원, 기타 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원
- 국가공무원법상 인사제도 적용범위(법 제3조 등)
 - 제33조(결격사유), 제43조제1항(휴직에 따른 결원보충), 제44조(시험 또는 임용의 방해행위 금지), 제45조(인사에 관한 부정행위 금지), 제45조의2(채용시험 등 부정행위자에 대한 조치), 제45조의3(채용 비위 관련자의 합격 등 취소), 제5장 보수, 제6장 능률, 제7장 복무, 제69조(당연퇴직), 제45조의3(채용 비위 관련자의 합격 등 취소)

- ※ 별정직공무원도 국가공무원법 제73조의2 제2항에 따라 질병휴직, 병역휴직, 행방불명휴직, 육아휴직, 가사휴직을 활용할 수 있음(다만 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 해당 규정을 따름).
- ※ 별정직공무원도 대통령령 등으로 정하는 바에 따라 예외적으로 고충처리(법 제76조의3) 및 징계제도(법 제83조의3) 준용 가능

별정직공무원에 적용되지 않는 인사제도

- 직위해제, 소청제도
 - 소청은 제기할 수 없으나 행정심판 청구는 가능
- 승진·전보·전직·강임·파견·대우, 시보임용제도 등
- 정년제도, 명예퇴직 및 조기퇴직제도
 - 일정요건에 해당하는 경우 자진퇴직 수당 지급(비서·비서관 제외)

- 임용권자(별정직규정 제2조, 고위공무원단 인사규정 제5조제2·3항)
 - 별정직 고위공무원 : 대통령(소속장관 제청 → 인사혁신처장 협의 → 국무총리 경유 → 대통령 임용)
 - 가급에 보직된 별정직 고위공무원의 휴직·정직 및 복직
 - 신규채용·면직·해임·파면
 - ※ 기타 임용권은 소속장관에게 위임, 소속장관이 임용권을 위임받은 고위공무원을 휴직·정직 및 복직시킨 경우 지체없이 인사혁신처장에게 통보
 - 3~5급상당 : 소속장관
 - 6급상당 이하 : 각 기관의 장
- 임용자격기준(별정직규정 제3조, 별정직공무원 인사규칙 제2조)
 - 임용(제청)권자는 직무분야별·상당 직위별·상당 계급별로 인사혁신처장이 정하는 기준에 따라 임용(제청)하되, 가급 별정직 고위공무원 채용시에는 적용하지 아니하며, 비서·비서관 또는 정책보좌관 임용시 적용 않을 수 있음
 - 다만, 다음의 경우 소속장관이 미리 인사혁신처장과 협의 후 별도의 임용자격기준을 정하여 시행할 수 있음
 - 업무의 특성상 임용자격기준을 달리 정할 필요가 있는 경우
 - 공고를 통한 경쟁의 방법으로도 당해 직위에 적합한 요건을 갖춘 자가 없는 경우
- 외국인의 별정직 채용(별정직규정 제3조의2)
 - 법 제26조3의 규정에 의하여 국가의 보안 및 기밀에 관계되는 분야를 제외하고 다른 분야에 외국인을 별정직으로 채용 가능
- 임용절차(별정직규정 제4조)
 - 임용제청서·임명장의 서식 그 밖의 임용절차는 일반직의 임용절차와 동일

※ “그 밖의 임용절차”의 의미는 서식이나 임용 등의 절차 외에 임용방법에 있어서도 일반직과 같은 방법으로 처리한다는 의미는 아님

○ 채용절차(별정직규정 제3조의4, 별정직공무원 인사규칙 제3조)

- 별정직공무원의 채용은 채용예정직위의 업무수행에 필요한 구체적인 직무수행요건을 설정하여 공고에 의해 경쟁의 방법으로 채용
 - ※ 다만, 채용시험 전 인사혁신처와 사전협의 및 채용시험 후 부처별 채용점검위원회를 통해 시험의 공정성과 객관성을 자체 검증하여야 함

[개요]

① 채용계획 수립 → ② 인사혁신처(경력채용과) 사전협의 → ③ 채용공고(부처 홈페이지와 인사혁신처 나라일터) → ④ 서류전형 → ⑤ 면접시험 → ⑥ 채용점검위원회 구성·운영 → ⑦ 합격자 발표 → ⑧ 임용

- 한편, 다음의 경우에는 공고절차를 생략하고 채용할 수 있음
 - 비서관, 비서, 정책보좌관 및 기타 이에 준하는 직위
 - 기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경 등으로 별정직공무원의 정원이 다른 기관 등으로 이체되어 해당 별정직공무원을 상당 계급 및 직무분야의 변경 없이 계속 임용하는 경우
 - 소속 장관 또는 각 기관의 장이 그 기관 내에서 별정직공무원을 직무분야가 같거나 유사한 다른 별정직공무원의 직위에 계속 임용하는 경우
 - 채용시험에 따른 비용이 지나치게 많이 드는 경우
 - 외국인이나 북한이탈주민을 채용하는 경우로서 불가피한 사유가 있는 경우
- 별정직 3급 이하에 상당하는 보수를 받는 별정직공무원 채용시 임용자격기준을 서면으로 심사하고, 당해 직무수행에 필요한 지식, 능력 및 적격성 등을 필기시험, 실기시험 또는 면접시험을 통하여 검정(다만, 선발심사(면접)위원회 구성시, 위원의 1/2 이상은 외부전문가를 참여토록 하여야 함)
 - ※ 채용점검위원회는 외부위원이 1/2 참여한 가운데 채용시험 전반에 대한 공정성과 객관성을 검증하여야 함
- 시험실시기관장은 선발심사 자료로 활용하기 위하여 응시자의 동의를 얻어 응시자의 경력, 실적, 주변인 평판 등을 조회·확인할 수 있음
- 시험의 절차 등은 「공무원임용시험령」 및 「공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침」(인사혁신처 예규) 준용

- 근무상한연령(별정직규정 제6조)
 - 경력직의 정년제도가 아닌, 일정한 연령까지 근무하게 할 수 있는 근무상한연령(60세)이 적용됨
 - 다만, 별정직공무원 중 비서, 비서관, 정책보좌관 및 그 밖에 이에 준하는 직위 또는 근무기간이 정해져 있는 등의 사유로 임용권자나 임용제청권자가 근무상한연령을 두지 않는 것으로 정한 경우에는 근무상한연령이 없음
 - 근무상한연령에 이른 날이 1~6월인 경우 6. 30., 7~12월인 경우 12. 31.에 각각 당연퇴직
- 근무성적평정(별정직규정 제7조의2)
 - 일반직에 준하여 근무성적평정을 실시하며, 그 결과를 보수·임용 등에 반영
 - 고위공무원 및 4급상당 이상은 일반직 고위공무원 및 4급 이상 공무원의 성과계약 등 평가를 준용하고
 - 5급상당 이하는 일반직 5급 이하 공무원 근무성적평가를 준용함
- 휴직(국가공무원법 제73조의2 제2항, 별정직규정 제7조의3)
 - 별정직공무원은 병역·육아 및 질병·행방불명·가족돌봄휴직만 인정되며, 육아휴직은 횟수 구분 없이 분할하여 실시할 수 있음
 - 6월 이상 휴직자(출산휴가와 연계한 육아휴직은 3개월 이상)의 결원보충을 위해 임용하는 별정직공무원의 임용기간은 당해 휴직자의 휴직기간(출산휴가와 연계된 경우 출산휴가기간 포함)으로 함
- 시간선택제근무(별정직규정 제7조의4)
 - 1주당 15시간 이상 35시간 이하의 범위 내에서 지정 가능
 - 시간선택제근무공무원의 남은 근무시간 범위에서 시간선택제임기제공무원 임용 가능
 - ※ 시간선택제공무원의 지정 : 공무원 임용규칙 제94조 참조
- 일반직으로의 경력경쟁채용 등(별정직규정 제8조)
 - 별정직을 일반직으로 임용함에 있어서 어떠한 우선권도 인정되지 아니함

※ 별정직은 대부분 일반직의 상당계급의 보수를 받는 직위명칭을 부여하고, 일반직 임용절차에 따르거나 이에 준하여 처리되는 경우가 많음을 이유로 일반직으로 임용하기 위한 전 단계로 활용되어서는 아니됨

※ 전직은 직렬을 달리하는 임용을 의미하므로 별정직이 공무원의 종류를 달리하는 일반직에 임용되는 것은 '전직'이 아닌 '별정직에서 면직되고 일반직으로 경력경쟁채용 등'이 되는 형식을 거쳐야 함

- 자진퇴직(법 제74조의3, 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정 제11·12조)
 - 1년 이상 근속한 별정직(비서관·비서 제외)이 직제와 정원개폐 또는 예산감소 등에 의해 폐직 또는 과원이 되었을 때 그날로부터 3개월 이내에 자진하여 퇴직하는 경우 자진퇴직수당을 지급함
 - 퇴직당시 월봉급액의 6월분을 지급하되, 정년 또는 근무상한연령까지의 잔여기간이 6월 미만인 경우 그 잔여기간에 상당하는 금액을 지급함
- 징계 등(법 제83조의3, 별정직규정 제9조의2)
 - 법 제78조제1항(법령위반, 직무상 의무위반, 직무태만, 체면·위신손상 행위) 및 제78조의2의 징계 또는 징계부가금사유에 해당하는 경우 직권으로 면직하거나 징계처분(강등 제외) 또는 징계부가금 부과처분을 할 수 있음
 - ※ 징계위원회의 관할과 징계의 집행 등 세부사항은 공무원 징계령을 따름
- 직권면직
 - 별정직은 일반직과 달리 구체적인 직권면직 사유가 정해져 있지 않고, 법 제8장 ‘신분 보장’이 적용되지 않으므로 임용권자가 계속하여 재직하게 하는 것이 심히 부적절하다고 판단하는 경우 객관적이고 합리적인 사유를 명백하게 적시하여 면직 처리할 수 있음
 - 직권으로 면직하려는 경우 미리 임용심사위원회의 의결을 거쳐야 함
 - 회의 개최 10일 전까지 면직 대상자에게 면직 사유 및 의견 진술에 관한 사항을 통지해야 하고, 면직 대상자는 임용심사위원회에 출석하거나 서면으로 의견을 진술할 수 있음
 - 처분 시에는 그 처분사유를 적은 설명서를 교부해야 함
 - ※ 임용심사위원회 구성·운영(공무원임용령 제10조의4, 별정직규정 제9조, 별정직공무원 인사규칙 제5조·제6조): 임용권자 또는 임용제청권자 단위별로 설치, 위원장 포함 3명 이상 8명 이내의 위원으로 구성하고, 필요한 경우 외부전문가 위촉 가능
- 고용보험
 - 별정직공무원은 「고용보험법」제10조에 따라 고용보험(실업급여에 한함) 가입할 수 있으며 행정기관은 별정직공무원이 고용보험 가입을 희망할 경우 임용된 날부터 3개월 이내에 고용노동부장관에게 고용보험 가입을 신청

참고 공무원 직종구분 변경(2013.12.12 시행)

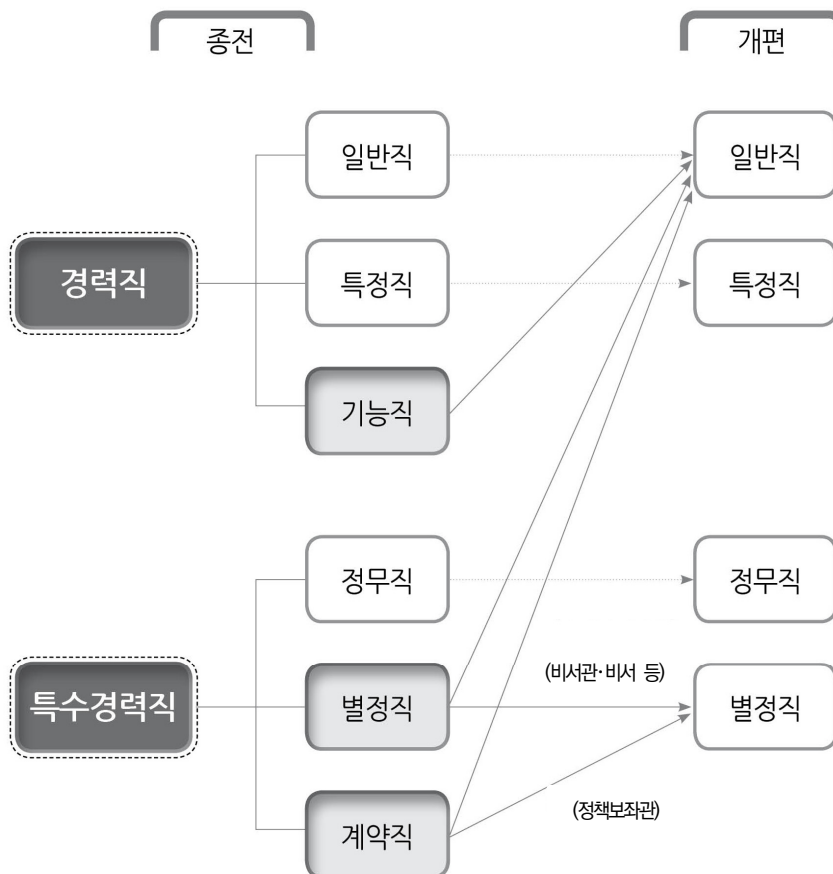
제1장

공무원의 종류

□ 직종구분 변경 개요

“실적주의”를 기준으로 경력직/특수경력직으로 구분하고, “업무성격”을 기준으로 일반직·특정직/정무직·별정직으로 분류

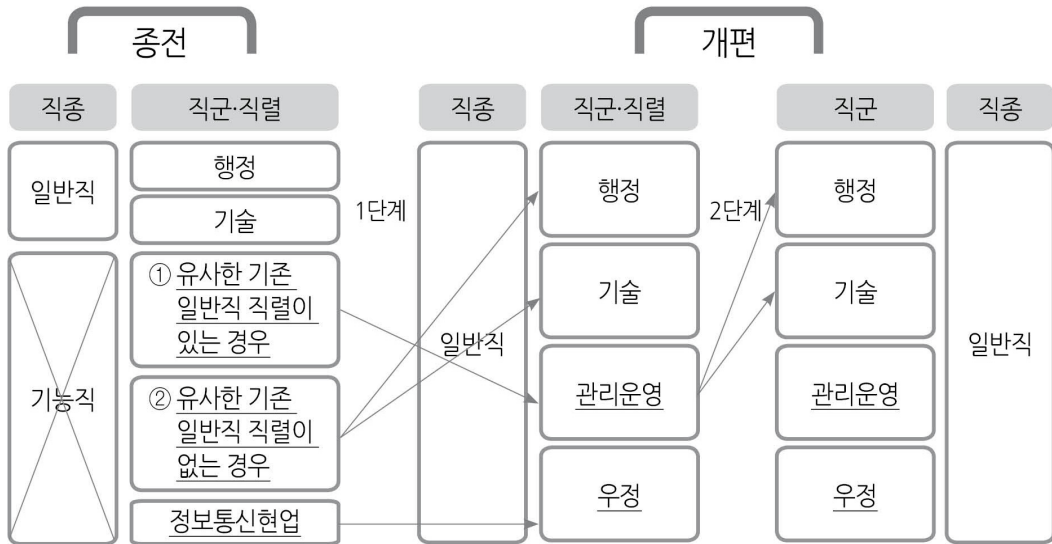
- 일반직과 기능직을 통합하여 일반직으로 재편
 - 별정직과 계약직 중 실적주의가 적용되는 직위는 일반직으로, 그렇지 않은 직위는 별정직으로 재분류
- ※ 직종구분에서 기능직과 계약직을 폐지



□ 직종별 전환내용

① 기능직 전환내용

○ 업무특성에 따라 2가지 방법으로 전환



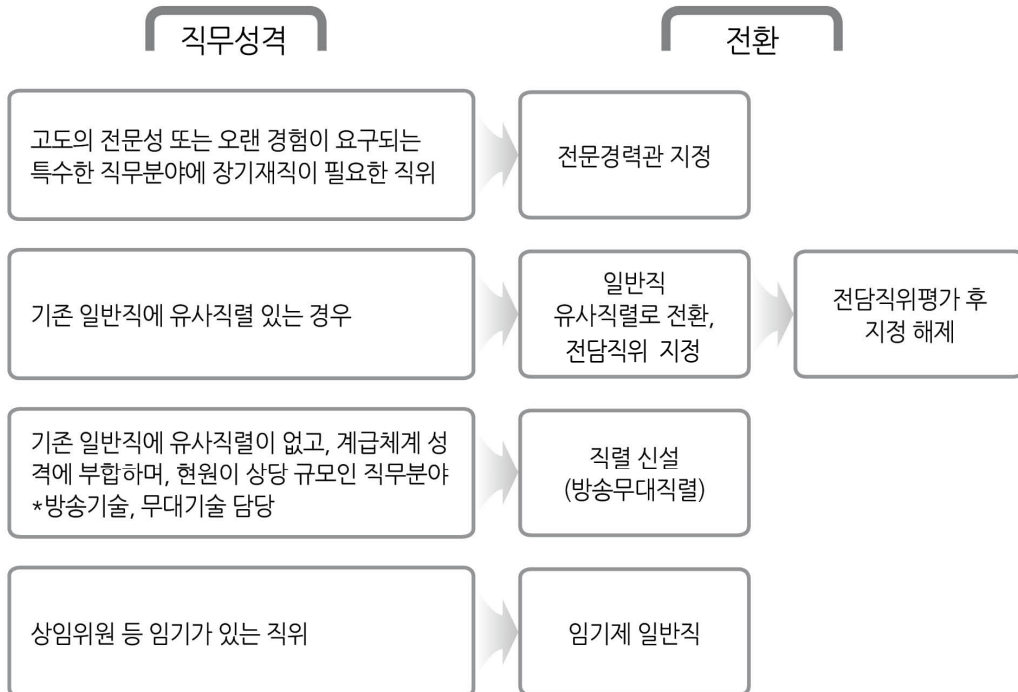
업무성격	1단계 : 기능직 → 일반직 전환	2단계 : 유사직렬로 전직
기존 일반직에 유사직렬이 있는 경우 (토목, 기계 등)	- 직종개편 시행일(2013.12.12)에 일반직 관리운영직군으로 전환 * 예) 기능직 토목직렬 → 관리운영직군 토목운영직렬	- 직종개편 시행이후 전직시험을 거쳐 기존 행정·기술직군내 유사직렬로 전직임용 * 필기시험 원칙(단, 관련 자격증 또는 학위 소지자는 서류 또는 면접의 방법으로 전직) * 전직 미희망 또는 시험 불합격시 신분 변동 없으며, 관리운영직군에서 퇴직시까지 근무
업무성격	직종개편 시행일에 신설직군(렬)로 전환	
기존 일반직에 유사직렬이 없는 경우 (방호, 운전 등)	- 정보통신현업직렬은 일반직 우정직군으로 전환 - 그 외 직렬은 행정·기술직군 내에 신설되는 직렬로 전환 * 예) 기능직 방호직렬 → 행정직군 방호직렬(신설)	

* 전환계급 : 기능6급 이하 → 일반직 상당계급 / 기능5급 이상 → 일반직 6급

② 별정직 전환내용

○ 비서·비서관 등 정치적 임명직위를 제외하고 일반직 전환 원칙

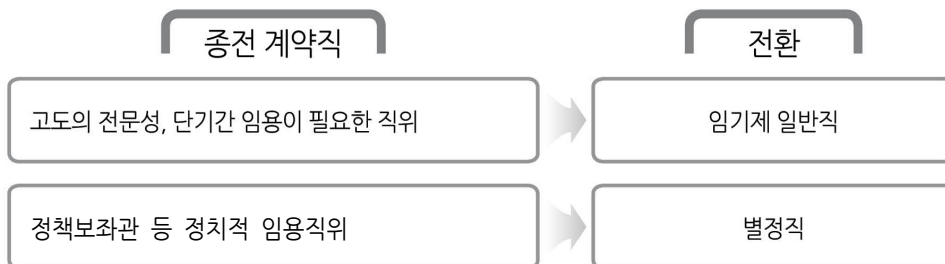
- 업무성격에 따라 ① 전문경력관 ② 일반직 유사직렬(전담직위 지정) ③ 직렬신설 등의 방법으로 전환 ④ 상임위원 등 임기가 있는 경우는 임기제 일반직으로 전환



③ 계약직 전환내용

○ 종전 계약직은 임기제 일반직으로 전환, 채용 당시 계약기간 잔여기간동안 근무

- * 일반·전문·시간선택제·한시임기제 등 종전 계약직 제도상 구분 유지
- 정책보좌관 등 정치적 임용직위는 별정직으로 전환





이런 경우 어떻게 할까?

Q1

○○부의 비서 6급상당으로 근무하고 있는 별정직공무원이 세종시로 이전하는 △△부처의 비서 담당(6급상당)으로 재임용 될 수 있는지?

- 별정직공무원은 원칙적으로 파견, 전보 등이 불가능하므로, 최초 임용직위 및 직급을 달리하는 경우에는 면직처리하여야 하며, 위와 같은 경우 임용을 원하는 부처의 채용시험에 선발되어 신규임용되어야 함

Q2

수사기관에 기소된 별정직공무원이 퇴직을 희망하는 경우 면직시키거나 업무 배제를 위한 조치(직위해제 등)가 가능한지?

- 국가공무원법상 직위해제 규정(제73조의3)은 특수경력직공무원인 별정직공무원에게는 적용되지 않고, 징계절차가 진행 중이거나 수사기관에 기소된 경우 국가공무원법 제78조의4에 따라 비위당사자의 징계 등 절차가 완료될 때까지 면직을 허용해서는 안 됨
- 다만, 별정직공무원 인사규정 제9조의2에 따라 별정직공무원에게 국가공무원법 제78조제1항 각호 또는 제78조의2제1항에 따른 징계 또는 징계부가금 사유가 있으면 직권으로 면직할 수는 있음



판례

CASE 1

별정직공무원의 면직기준

- 임용권자가 별정직공무원을 직권면직함에 있어서도 자의는 허용되지 않고 객관적이고도 합리적인 근거를 갖추어야 할 것이지만, 별정직공무원은 특정한 업무를 담당하기 위하여 경력직공무원과는 별도의 자격 기준에 의하여 임용되는 공무원으로 임용권자에게 광범한 재량권이 부여되고 있는 점에 비추어 보면, 별정직공무원을 직권면직함에 있어 객관적이고도 합리적인 근거를 갖추었는지의 여부는 당해 직무를 별정직공무원에게 담당하게 한 제도의 취지, 직무의 내용과 성격, 당해 별정직공무원을 임용하게 된 임용조건과 임용과정, 직권면직에 이르게 된 사정 등을 종합적으로 고려해서 판단하여야 함(대판 2007. 8. 24 2005두16598)



제2장

임용

1. 임용권자 및 임용권의 위임
2. 공무원 임용 결격사유
3. 신규채용
4. 승진
5. 외국인 및 복수국적자 임용

1. 임용권자 및 임용권의 위임

근거	• 국가공무원법 제32조 • 공무원임용령 제5조, 연구·지도직규정 제4조, 고공단 규정 제5조, 전문경력관 규정 제5조, 별정직규정 제2조 등
임용권	〈대통령의 임용〉 • 고위공무원 : 고위공무원단 인사규정 제5조 참조 • 연구·지도직공무원 : 연구·지도직규정 제4조 참조 〈소속장관의 임용〉 • 대통령이 임용하는 공무원외의 소속 공무원에 대한 일체의 임용권 〈예외〉 • 책임운영기관 소속공무원에 대한 일체의 임용권은 소관 중앙행정기관의 장이 행사, 단 중앙책임운영기관의 경우 고위공무원 임용권은 제외(책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률 제18조, 제47조) - 소속책임운영기관의 장에게 위임된 임용권 : 위 법률 시행령 제18조 • 우정사업본부 소속공무원에 대한 임용권은 과학기술정보통신부장관이 행사하나, 다음 임용권은 본부장에게 위임(우정사업운영에관한특별법시행령 제10조의3) - 고위공무원단에 속하는 일반직공무원의 전보, 직위해제(직위해제된 자의 복직 포함) 및 별도정원이 인정되지 않는 파견, 휴직(휴직자의 복직 포함) ※ 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 직위해제하는 경우 과학기술정보통신부장관의 승인 필요 - 3급(3급상당) 이하 공무원의 임용
소속장관의 임용권 위임 가능 범위	• 고위공무원단 이상 소속기관장 : 4급 및 5급 전보, 6급 이하 임용 • 4급 이상 또는 고위공무원단 소속기관장 : 6급 이하 임용 • 5급 소속기관장 : 6급 및 7급 전보, 8급 이하 임용 • 고위공무원으로 보하는 보조기관(현업기관을 갖는 소속장관의 경우) : 현업기관의 5급 이하 전보 • 고위공무원으로 보하는 보조기관 : 4급, 5급 이하 전보 • 각 기관의 장 : 임기제 고위공무원을 제외한 임기제공무원 임용권
참고사항	〈소속장관〉 : 공무원임용령 제2조제3호 • 중앙행정기관인 부, 처, 청의 장 • 대통령비서실장(국가안보실 및 국가안전보장회의사무처를 포함한다), 대통령경호처장, 감사원장, 국가인권위원회위원장, 고위공직자범죄수사처장, 방송통신위원회위원장, 원자력안전위원회위원장, 국무조정실장(국무총리비서실 포함), 공정거래위원회위원장, 금융위원회위원장, 국민권익위원회위원장, 개인정보 보호위원회 위원장, 민주평화통일자문회의사무처장 • 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”) 및 지방자치단체인 시·군·구에 근무하는 국가공무원 : 행정안전부장관 • 시·도의 교육청과 그 소속 기관에 근무하는 국가공무원 : 교육부장관 • 시·도에 근무하는 소방공무원 : 소방청장 • 시·도 및 자치구·시·군에서 농촌진흥사업에 종사하는 연구·지도직공무원 : 농촌진흥청장 • 위에 소속되지 아니하는 기관의 소속 장관은 해당 기관의 업무와 관련된다고 인정하여 인사혁신처장이 지정한 기관의 장(지정하지 않은 경우 인사혁신처장)

(1) 임용의 의의(임용령 제2조)

- 공무원의 신분을 부여(설정)하여 근무하게 하는 모든 인사활동을 의미하는 것으로
신규채용, 승진임용, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직,
면직, 해임, 파면을 말함

(2) 임용권자 및 임용권의 위임(법 제32조, 임용령 제5조 등)

구분	임용권 위임	
고위공무원	대통령	• 신규채용(「고위공무원단 인사규정」 제16조의3제1항에 따른 채용은 제외), 승진임용, 고위공무원이 아닌 연구관·지도관의 고위공무원 직위로의 전보 • 가등급 직위로의 전보 및 가등급의 전보·직위해제·휴직·정직·복직·겸임 • 소속장관을 달리하는 전보 및 소속 장관을 달리하는 기관 간 겸임 • 전직, 강임, 강등, 면직(「고위공무원단 인사규정」 제16조의3제2항에 따른 면직은 제외), 해임, 파면
	소속 장관	그 밖의 임용권 * 소속장관은 해당 기관에 소속되지 아니한 일반직 고위공무원에 대해서도 임용제청 가능
3~5급 / 전문경력관 가군 등	• 소속 장관	
	수임자	위임가능 범위
	① 고위공무원단 소속기관장	4급 및 5급 전보권, 6급 이하 임용권
	② 4급 이상 소속기관장	6급 이하 임용권
	③ 5급 소속기관장	6급 및 7급 전보권, 8급 이하 임용권
	④ 고위공무원으로 보하는 보조기관 (현업기관을 갖는 소속장관의 경우)	당해 보조기관의 업무상 지휘·감독을 받는 현업 기관의 5급 이하 공무원 전보권
	⑤ 고위공무원으로 보하는 보조기관	당해 보조기관에 소속된 4급, 5급 이하 전보권
	* ①②③에도 불구하고 소속장관은 각 기관의 장에 임기제(고위 제외) 임용권 위임 가능 * 연구·지도관이 소속기관장인 경우 위의 경우에 준하여 임용권 위임 가능 * 전문경력관은 '가'군의 임용권은 소속장관에게 있으며, '나'군 및 '다'군의 임용권은 각 기관의 장에게 위임 가능	

부적정한 인사운영사례

- ○○부에서는 임용령 제5조 및 ○○부 위임전결규정(○○부 훈령) 제4조에 의하면 소속 기관장인 ○○소장(고공단 나급)에게는 6·7급 기술직 및 8급 이하 임용권을, ○○원장(고공단 가급)에게는 6급 이하 임용권을 각각 위임하고 있고 직급별 승진후보자명부 작성 및 임용권의 행사는 임용권 위임의 범위에 맞게 해야 함에도 불구하고
 - ○○소 소속 행정직 6·7급 승진을 위한 승진후보자명부는 임용권을 가진 본부에서 작성해야 함에도 이를 직접 작성치 않고 본부에서는 단지 승진 임용권만 행사하고 있으며, 또한 소속 기관장이 승진임용권을 가지고 있는 경우인 ○○소 전산7급 1명과 ○○원의 건축7급 1명을 본부에서 직접 승진시키는 등 임용권 위임의 내용과 맞지 않게 승진인사를 운영함

※ 유의사항

- 임용권을 위임받은 기관장이 소속기관의 장에게 임용권의 일부를 재 위임함에 있어서는 위임자의 승인을 얻어야 함
- 정원의 조정 또는 소속장관 상호간·보조기관 상호간·보조기관과 소속기관 상호간의 인사교류를 실시하거나 해당 기관의 직제상 소수직렬로서 소속 장관이 정하는 직렬에 해당하는 공무원의 승진임용을 하는 경우에는 임용권 위임에도 불구하고 대통령, 소속장관 또는 소속상급기관의 장이 임용권을 행사할 수 있음(임용령 제5조제9항)

(3) 임용의 원칙(법 제26조, 임용령 제5조의2 ~ 제10조의3)

- 공무원의 임용은 시험성적·근무성적, 기타 능력의 실증에 의하여 행함
- 인사원칙의 사전공개
 - 임용권자 또는 임용제청권자는 인사운영의 원칙 및 기준을 미리 정하여 공지
 - 정기인사 및 이에 준하는 대규모인사를 실시하는 때에는 1개월 이전에 당해 인사의 세부기준 등을 미리 소속공무원에게 공지하여야 함
- 임용(효력발생) 시기
 - 공무원은 임용장 또는 임용통지서에 기재된 일자에 임용된 것으로 봄(임용일자를 소급해서는 안됨)
 - 사망으로 인한 면직은 사망한 다음 날에 면직된 것으로 봄

※ 임용일까지 임용장 또는 임용통지서가 임용될 자에게 도달할 수 있도록 발령하여야 함

임용시기의 특례(공무원임용령 제7조)

- 재직 중 공적이 현저한 자가 공무로 사망하여 특별승진임용하는 경우: 재직 중 사망한 경우는 사망일의 전날에, 퇴직 후 사망하는 경우는 퇴직일의 전날에 임용된 것으로 봄
- 휴직기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸된 공무원이 직무를 감당할 수 없거나 30일 이내에 복직을 신청하지 아니하는 등 직무에 복귀하지 않는 경우: 당해 공무원을 휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일에 면직된 것으로 봄
- 시보임용이 될 사람이 공무원의 직무수행과 관련된 실무수습 중 사망한 경우: 사망일의 전날 시보임용된 것으로 봄

- 인사운영의 진단 및 지원
 - 인사혁신처장은 공무원 인력의 효율적 활용 등을 위해 각 기관의 인사운영에 관해 점검·진단하고, 그 결과에 대해 개선권고를 하거나 또는 컨설팅 등 필요한 지원을 할 수 있음
- 균형인사기본계획의 수립
 - 인사혁신처장은 5년마다 균형인사기본계획을 수립하고, 중앙행정기관 및 각급 정부기관은 기본계획에 따라 연도별 시행계획을 수립·시행하여야 함
- 결원의 적기보충
 - 임용권자 또는 임용제청권자는 당해 기관에 결원이 있는 경우에는 지체없이 결원보충에 필요한 조치를 취하여야 함
- 공개경쟁시험 합격자의 우선 임용
 - 공개경쟁채용(공개경쟁승진시험 포함) 합격자를 임용할 때에는 인사혁신처장 또는 그 합격자를 추천받은 각 기관의 장은 다른 결원보충방법에 우선하여 임용해야 함
- 교육훈련 성적의 인사관리 반영
 - 공무원의 교육훈련 성적은 「공무원 인재개발법 시행령」이 정하는 바에 따라 승진임용·전보 등 인사관리에 반영해야 함
- 역량평가의 실시 및 활용
 - 소속 장관은 소속 공무원이 직무를 성공적으로 수행하기 위하여 필요한 능력과 자질을 설정하고 이를 기준으로 소속 공무원을 평가하여 승진임용·보직관리 등 인사관리에 활용할 수 있으며, 필요한 경우 역량평가의 실시를 인사혁신처장에게 위탁할 수 있음

- 인사혁신처장은 역량의 설정, 역량평가 기법의 개발, 역량평가자에 대한 교육훈련 등 필요한 사항을 지원할 수 있으며, 범정부적 역량평가의 효율적 운영을 위하여 소속 장관이 신청하는 경우에는 해당 기관의 역량평가체계에 대한 인증을 실시할 수 있음
- 과장급 역량평가: 과장급 직위는 역량평가를 통과한 사람으로 임용해야 함

과장급 역량평가 예외

- 비서관, 정책보좌관, 비상대비업무관련 직위, 대통령경호처의 경호업무 관련 직위 및 이에 상응하는 직위에 임기제공무원 또는 별정직공무원으로 임용하는 경우(이에 따라 역량평가를 받지 않고 과장급 직위에 임용된 사람을 다른 과장급 직위로 임용시 역량평가 실시)
- 과장급 직위 또는 그에 상응하는 직위(비서관 등 직위 제외)에 국가공무원으로 재직하였던 사람을 임용하는 경우
- 법 제2조제2항제2호에 따른 특정직공무원으로 임용하는 경우
- 그 밖에 과장급 직위의 공무원으로서의 역량을 이미 갖추고 있다고 볼 만한 사유가 있는 등 인사혁신처장이 특별히 정하는 경우



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

임기제공무원 임용일의 소급변경이 가능한지?

- 「공무원임용령」 제6조에서는 공무원 임용일자의 소급을 원칙적으로 금지하고 있음
 - 이는 공무원 관계의 법적 안정성을 확보하고 예측가능성을 부여하기 위한 것이며
 - 현실적으로도 공무원 임용일자의 소급을 인정하는 경우 소급 임용일자를 언제로 지정할지 여부, 근무여부를 증빙하는 방법, 수익적 임용행위의 소급남용 등의 문제가 발생할 수 있음
- 따라서 임기제공무원의 경우도 임용일자를 소급하여 변경할 수는 없음

Q2

시보공무원의 정규공무원 임용시기 소급여부

- 시보기간 단축사항이 공무원임용령 제25조제1항에서 정한요건에 부합될 경우 시보공무원의 임용기간을 단축하여 정규공무원으로 임용할 수 있으나
 - 정규공무원 발령후 시보임용 단축기간을 뒤늦게 발견하였더라도 단축기간을 반영하여 정규임용시기를 변경할 수 없음

 판례

CASE
1

면직시기

- 임용령 제6조제1항 본문의 규정에 의하면 공무원의 임용시기에 관하여 공무원은 임용장 또는 임용통지서에 기재된 일자에 임용된 것으로 본다고 되어 있고 이는 임용장 또는 임용통지서에 기재된 일자에 임용효과가 발생함을 말하는 것이므로 임용중 면직의 경우에는 면직발령장 또는 면직통지서에 기재된 일자에 면직의 효과가 발생하여 그 날 영시(00:00)부터 공무원의 신분을 상실함(대판 '85. 12. 24, 85누531)

2. 공무원 임용 결격사유(법 제33조)

제도목적	• 공무원은 국민전체에 대한 봉사자로서 그 자질에 흠결이 있거나 행위능력·책임능력이 없는 사람까지 공무원 신분을 취득하게 할 수는 없으므로, 공무담임의 기본권 행사가 제한되는 일정한 사유를 규정
근거	• 국가공무원법 제33조
결격사유의 내용	• 피성년후견인 - 피성년후견인이 능력을 회복하여 후견개시의 원인이 소멸되는 경우 가정법원은 본인, 배우자 등의 청구에 따라 후견종료 심판을 하며, 후견 종료 시 공무원 임용 결격사유는 소멸함 • 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 - 파산선고를 받고 아직 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」상 복권되지 않은 자를 의미 • 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자 • 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자 • 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자 - 선고유예를 받은 날로부터 2년을 경과한 때에는 면소된 것으로 간주되며(형법 제60조) 공무원 임용자격을 회복함 • 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자 ※ 법원의 판결에 따른 공무원 임용자격 제한 - 법원에서 일정한 형의 판결을 받은 자는 그 형 선고의 효력으로 공무원이 되는 자격이 상실 또는 정지될 수 있음(형법 제43조, 제44조)

결격사유
내용

※ 다른 법률에 따른 공무원 임용자격 제한 사례

- 공직선거법 제266조(선거범죄로 인한 공무담임 등의 제한)에 따른 선거범죄자
- 정치자금법 제57조(정치자금범죄로 인한 공무담임 등의 제한)에 따른 정치자금범죄자
- 병역법 제76조(병역의무 불이행자에 대한 제재)에 따른 병역의무 불이행자
- 치료감호 등에 관한 법률 제47조(치료감호의 선고와 자격정지)에 따른 피치료감호자

- 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄, 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄 중 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람 포함)

【헌법불합치, 2020헌마1181, 2022.11.24.】 국가공무원법(2018. 10. 16. 법률 제15857호로 개정된 것) 제33조 제6호의4 나목 중 아동복지법(2017. 10. 24. 법률 제14925호로 개정된 것) 제17조 제2호 가운데 ‘아동에게 성적 수치심을 주는 성희롱 등의 성적 학대행위로 형을 선고받아 그 형이 확정된 사람은 국가공무원법 제2조 제2항 제1호의 일반직공무원으로 임용될 수 없도록 한 것’에 관한 부분은 헌법에 합치되지 아니한다. 위 법률조항들은 2024. 5. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다.

- 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
- 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

소년법의 임용 결격사유 해당여부

- 소년이었을 때 범한 죄에 의하여 형의 선고등을 받은 자가 그 집행이 종료되거나 면제를 받은 때 또는 형의 선고유예나 집행유예를 선고받은 경우(다만, 형의 선고유예가 실효되거나 집행유예가 실효·취소된 때에는 그 때에 형을 선고받은 것으로 봄)에는 소년법 제67조의 규정에 의하여 자격에 관한 법령의 적용에 있어서 장래에 향하여 형의 선고를 받지 아니한 것으로 보기 때문에 법 제33조의 임용 결격사유에 해당하지 아니하며,
- 이때 소년은 범죄행위시의 연령이 19세 미만을 말함

Q2 공무원채용시험 응시 결격사유에 해당하는 사람이 일반사면된 경우 임용이 가능한지?

- 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하는 사람이 일반사면을 받거나 특별사면과 동시에 복권이 된 경우에는 공무원으로 임용이 가능하므로 공무원 채용시험에 응시가 가능함

Q3 “자격정지 선고유예” 판결을 받아 확정된 경우 국가공무원법 제33조제6호의 “법원의 판결에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자”에 해당되어 공무원 임용결격에 해당되는지?

- “법원의 판결에 의하여 자격이 정지된 자”란 법원에서 자격정지형의 선고를 받고 그 판결이 확정된 자를 말하는 것이므로 자격정지형의 선고가 유예된 경우라면 설사 그 선고유예 판결이 확정되었다고 하더라도 법원의 판결에 의하여 자격이 정지된 자로 볼 수 없음

Q4 공무원이 형의 선고유예를 받은 경우는 구체적으로 어느 시점을 말하는지?

- 공무원이 임용 결격사유에 해당하여 당연퇴직하게 되는 법 제33조 각호의 사유중 제5호 규정의 “금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자”에서 “받은 경우”란 재판의 효력이 발생한 날을 말하고 재판의 효력은 그 판결의 내용이 확정된 날부터 발생하게 되는 것인 바, 판결의 확정시기는 상소제기 등의 불복신청이 허용되는 하급심의 판결은 상소기간 등이 도과된 날에, 불복신청이 허용되지 않는 대법원 판결은 판결선고와 동시에 각각 확정되는 것임
- 예를 들어, 1심에서 징역6월의 선고유예판결을 받고 항소를 제기하여 항소기각의 판결을 받은 경우 상고기간(항소심 판결이 선고 또는 고지된 날로부터 7일)내에 상고를 제기하지 않으면 상고기간 도과일이, 상고를 제기하여 대법원에서 상고기각 판결을 받으면 그 선고일이 각각 그 선고유예기간의 기산점이 됨

사립학교법에 의해 파면된 자의 임용 결격사유 해당 여부

Q5

- 사립학교 교원으로 재직중 품위손상을 이유로 사립학교법에 의해 파면처분된 경우 임용 결격사유에 해당하는지?
- 법 제33조제7호에 해당되어 파면처분을 받은 때로부터 5년이 경과하지 않으면 공무원에 임용될 수 없는지?
- 위 사람이 다른 재단의 사립학교 교원으로 임용가능한지?

- 국가공무원법 제33조제7호에서는 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자는 공무원에 임용될 수 없다고 규정하고 있는바, 동 규정에서 말하는 징계라 함은 법률에 의한 징계 즉 징계사유 및 징계절차가 법률에 규정되어 있어 동 규정에 따라 행한 징계를 말하는 것이라 사료되므로 사립학교 교원으로서 파면처분된 자의 경우에는 사립학교법 제61조 내지 제69조 규정에 따라 징계된 것으로서 법률에 의한 징계에 해당한다고 할 것이므로 법 제33조제7호의 규정에 의한 징계파면의 처분을 받은 자의 범위에 포함된다고 할 것임
- 사립학교법 제52조에서 사립학교의 교원의 자격에 관하여는 국·공립학교의 교원의 자격에 관한 규정에 의하도록 하고 있는 바, 사립학교 교원으로서 징계에 의하여 파면의 처분을 받고 5년이 경과되지 아니하였으므로 당해 사립학교 또는 타 사립학교의 교원으로 임용될 수 없음



판례

CASE

1

임용 당시 임용 결격사유가 있는 것을 알지 못하고 임용한 경우

- 법에 규정되어 있는 공무원 임용 결격사유는 공무원으로 임용되기 위한 절대적인 소극적 요건으로서 공무원 관계는 법 제38조, 임용령 제11조의 규정에 의한 채용후보자명부에 등록한 때가 아니라 국가의 임용이 있는 때에 설정되는 것이므로 공무원 임용 결격사유가 있는지의 여부는 채용후보자명부에 등록한 때가 아닌 임용당시에 시행되던 법률을 기준으로 하여 판단하여야 함
- 임용당시 공무원 임용 결격사유가 있었다면 비록 국가의 과실에 의하여 임용 결격자임을 밝혀내지 못하였다 하더라도 그 임용행위는 당연무효로 보아야 함
- 국가가 공무원 임용 결격사유가 있는 자에 대하여 결격사유가 있는 것을 알지 못하고 공무원으로 임용하였다가 사후에 결격사유가 있는 자임을 발견하고 공무원 임용행위를 취소하는 것은 당사자에게 원래의 임용행위가 당초부터 당연무효이었음을 통지하여 확인시켜 주는 행위에 지나지 아니하는 것이므로, 그러한 의미에서 당초의 임용처분을 취소함에 있어서는 신의칙 내지 신뢰의 원칙을 적용할 수 없고 또 그러한 의미의 취소권은 시효로 소멸하는 것도 아님
- 공무원연금법이나 근로기준법에 의한 퇴직금은 적법한 공무원으로서의 신분 취득 또는 근로고용관계가 성립되어 근무하다가 퇴직하는 경우에 지급되는 것이고, 당연무효인 임용결격자에 대한 임용행위에 의하여서는 공무원의 신분을 취득하거나 근로고용관계가 성립될 수 없는 것이므로 임용결격자가 공무원으로 임용되어 사실상 근무하여 왔다고 하더라도 그러한 피임용자는 위 법률소정의 퇴직금 청구를 할 수 없음(대판 '87. 4. 14, 86누459)

3. 신규채용(법 제28조, 임용령 제2장, 연구·지도직규정 제2장, 시험령)

■ 공개경쟁채용

제도 목적	- 공무원 결원보충의 일환으로서 불특정 다수인을 대상으로 경쟁시험을 실시하여 공무원으로 채용하는 제도로서 - 헌법상의 공무원임권을 보장하고, 능력과 자질이 뛰어난 우수 인재를 공직에 유치함
근거	- 국가공무원법 제28조 제1항 - 공무원임용령 제2장제1절, 공무원임용시험령 제21조~제25조
시험 종류	5급 공채, 7급 공채, 9급 공채 - 외교관후보자 선발시험 : 일반외교
시험 실시 기관	〈인사혁신처장〉 5급 이상 공개경쟁채용시험 - 교정, 보호, 검찰, 마약수사, 출입국관리, 행정, 세무, 관세, 사회복지, 감사, 공업(일반기계·전기·화공 직류), 농업(일반농업 직류), 시설(도시계획·일반토목·건축·교통시설·도시교통설계 직류), 전산직렬의 6급 이하 공개경쟁채용시험 - 외무공무원의 공개경쟁채용시험 및 외교관후보자 선발시험 〈소속장관〉 6급 이하 공개경쟁채용시험 중 인사혁신처장이 실시하는 시험이 아닌 시험
시험방법	〈5급 공채〉 - 제1차시험 : PSAT(언어논리영역, 자료해석영역, 상황판단영역), 선택형 원칙, 기입형 포함 가능 - 제2차시험 : 논문형 원칙, 주관식 단답형 포함 가능 - 제3차시험 : 면접시험 또는 실기시험(양 시험 병과 가능) 〈7·9급 공채〉 - 제1차시험 : 선택형, 기입형 포함 가능 - 제2차시험 : 논문형, 단답형 포함 가능 ※ 제1차와 제2차시험을 병합하여 실시할 수 있고, 이 경우 선택형이 원칙 ※ 시험실시기관의 장이 필요하다고 인정할 경우 선택형과 기입형만으로 실시 - 제3차시험 : 면접시험 또는 실기시험(양 시험 병과 가능)
합격자 결정	- 제1차시험 : 매 과목 40퍼센트 이상 전 과목 총점의 60퍼센트 이상 득점자중(6급 이하는 매 과목 40퍼센트 이상 득점자중) 선발예정인원 10배수(6급 이하는 5배수) 범위 내에서 고득점자순 - 제2차시험 : 매 과목 40퍼센트 이상 득점자중 선발예정인원의 150퍼센트 범위(선발예정인원이 3명 이하인 경우에는 선발예정인원에 2명을 합한 인원) 내에서 고득점자순 ※ 7·9급 공채시 1·2차시험을 병합하여 실시하는 경우 제2차시험 합격자 결정방법을 따름 - 제3차시험 : 면접시험 응시자 평정결과를 ‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’ 등급으로 구분 – ‘우수’ 등급은 합격, ‘미흡’ 등급은 불합격, ‘보통’ 등급은 선발예정인원에 달할 때까지 2차시험 성적순으로 최종합격자를 결정
채용절차	시험공고 (시험실시 기관의장) ➡ 응시원서 접 수 ➡ 시험실시 ➡ 합격자 발 표 ➡ 채 용 후보자 등 록 ➡ 교육 및 수습 ➡ 임용추천 ·배치 ➡ 임 용 ※ 7·9급의 경우, ‘임용추천·배치’ 후 ‘교육 및 실무수습’ 실시

■ 경력경쟁채용등

제도목적	• 공개경쟁채용으로 충원이 곤란한 경우에 일정한 요건을 갖춘 자를 공무원으로 채용하는 제도로서 • 임용예정직위와 관련된 자격증, 경력, 학위 등이 있는 우수한 전문인력을 채용		
근거	• 국가공무원법 제28조 제2항 • 공무원임용령 제16조~제22조의2, 공무원임용시험령 제26조~제30조		
경력경쟁 채용시험등 요건 및 시험방법	경력경쟁채용등시험 요건(법 제28조제2항)		시 험 방 법
	㉔ 직제의 개폐 또는 예산의 감소 또는 장기요양 후 휴직기간만료로 퇴직한 자를 3년이내 원직급 재임용 ※ 공무원 상 질병 또는 부상으로 인한 휴직인 경우에는 5년 이내	1호	㉔서류 + (면접 또는 실기)
	㉕ 다른 종류의 공무원이 되기 위해 퇴직한 경력직공무원의 원직급 재임용(퇴직한지 30일이 지나지 아니한 경우)		㉕시험면제
	• 임용예정직급에 관련된 자격증 소지자	2호	• 서류 + (면접 또는 실기)
	㉔ 동일 직급 경력 2년 이상인 자 ㉕ 근무실적 또는 연구경력이 3년 이상인 자	3호	• 서류 + 면접 • 필기+(면접·실기 또는 서류)
	• 특수학교 졸업자	4호	• 서류 + (면접 또는 실기)
	• 1급 공무원(이에 상당하는 고위공무원)의 임용	5호	• 서류전형
	• 특수직무·환경, 도서·벽지근무 근무예정자	6호	• 필기+(면접·실기 또는 서류) • 면접 + (실기 또는 서류)
	• 지방직 → 국가직	7호	• 시험면제 가능
	• 외국어능통자	8호	• 필기 + (면접·실기 또는 서류)
	• 전문계·예능계·사학계 학교 졸업자	9호	• "
	• 과학기술 분야 등 학위소지자	10호	• 서류 + (면접 또는 실기)
	• 지역인재추천채용에 따라 수습근무를 마친 자	11호	• 시험면제 [선발시, 서류+필기+면접]
	• 연고지 및 일정지역 거주자의 한지(限地)채용	12호	• 필기 + (면접·실기 또는 서류)
	㉔ 귀화자 또는 북한이탈주민 채용 ㉕ 귀화자 또는 북한이탈주민 중 2호·3호·10호 요건자 채용	13호	㉔필기 + (면접·실기 또는 서류) ㉕서류 + (면접 또는 실기)
※ 2호·6호·8호·9호·10호 내지 12호 및 13호의 경우 경력경쟁채용시험(다수인 경쟁) 실시			
채용절차	사전 협의 시험실시기관 → 인사혁신처장 → 시험 실시 → 임용 공고 → 채용점검위원회 → 합격자 발표		
참고사항	• 시험실시기관 : 소속장관 ※ 제11호·5급 경력경쟁채용시험등(임기제 제외), 인사혁신처장이 필요하다고 인정하는 7급 경력경쟁채용시험등(임기제 제외)은 인사혁신처장이 직접 실시 • 채용예정직위 이외에 임용 불가		

가. 시험실시 원칙(시험령 제2조)

- 직급별 실시 원칙, 일부직렬은 직류별 실시(시험과목 동일한 경우 직렬·직류 통합 실시 가능)
- 근무예정지역·근무예정기관 또는 거주지별/장애인 및 저소득층 분리실시 가능

(1) 응시연령(시험령 제16조) : 최종시험 시행예정일이 속한 연도에 다음에 해당

- 일반직 7급 이상 : 20세 이상, 일반직 8급 이하 : 18세(교정·보호 직렬은 20세) 이상
 - ※ 최종시험 시행예정일이 2023년에 속한 경우 : 20세 이상은 2003.12.31. 이전 출생자 의미
 - ※ ('24년~) 7급 이상 응시연령 18세 이상으로 조정(교정·보호 직렬은 20세 이상)
- 예외 : 결원의 신속한 보충, 기타 특별한 사정 있는 경우 6급 이하 공무원의 채용시험에만 인사혁신처장의 승인을 받아 응시연령을 따로 정할 수 있음

(2) 응시자격 등의 예외(시험령 제19조)

- 자격증 : 제18조*(응시에 필요한 자격증) 적용 시 결원보충이 불가능하다고 인정되는 경우(인사혁신처장 승인)
 - * 별표5에 규정된 직급의 채용시험과 전직시험에 응시하는 경우 별표5에 규정된 자격증을 소지해야 함
- 공채시험 거주요건 제한(연고지 임용 등), 경채시험 요건 제한(직무 수행상 특히 필요하다고 인정시(→ 엄격한 해석 필요) 연령·학력 및 거주요건 등 제한)

(3) 응시결격사유(시험령 제15조)

(가) 응시결격사유 해당자

국가공무원법 제33조 또는 다른 법률에 따라 공무원으로 임용할 수 없는 사람

* 채용공고 시 아래 임용 결격사유 모두 명시(제2장 2. 공무원임용결격 사유 참조)

(나) 결격사유 적용 기준일(시험령 제15조제2항)

- 공개경쟁채용시험 및 경력경쟁채용시험 : 최종시험예정일
- 비다수인대상채용시험(시험요구기관의 장과 시험실시기관의 장이 다른 경우) : 시험요구일
 - ※ 응시제한기간 중에 일반사면되거나 특별사면과 동시에 복권이 된 경우에는 응시 가능
 - ※ 예) '22.1.2. 징역 3년과 자격정지 3년을 선고받은 경우, 공채시험의 경우 '30.1.2.(최종시험예정일) 이전 각종 시험에 응시가 제한됨(징역 3년 + 경과기간 5년(자격정지 3년은 이에 포함) = 8년)

부적절한 인사운영사례

- ○○청에서는 '93년도 9급 공무원 공개채용시험에 있어 응시자격을 국공법 제33조·제36조 및 공무원임용시험시행규칙 제2조 내지 제6조의 규정에 의한 응시결격사유에 해당하지 않는 현역군인의 경우 면접시험일 기준 6개월 이내에 전역될 자로 제한하여 현역군인에 대한 채용시험 응시기회를 제한함
- ○○부는 전산직렬의 경력채용시험에서 공무원임용시험령 별표 5의 필수자격증 설정이 필요한 직렬임에도 인사혁신처장과 사전협의 없이 전산 관련 자격증을 필수 자격증으로 지정하지 않아 전산 자격증이 없는 사람이 최종합격함

제2장

공공

(4) 부정행위자에 대한 조치(시험령 제51조)

구분	해당 행위
해당 시험을 정지 또는 무효로 하거나 합격 취소 + 그 처분이 있는 날부터 5년간 국가공무원임용시험 응시자격 정지 (시험령 제51조제1항)	• 다른 수험생의 답안지를 보거나 본인의 답안지를 보여주는 행위 • 대리 시험을 의뢰하거나 대리로 시험에 응시하는 행위 • 통신기기, 그 밖의 신호 등을 이용하여 해당 시험 내용에 관하여 다른 사람과 의사소통하는 행위 • 부정한 자료를 가지고 있거나 이용하는 행위 • 병역, 가점, 영어능력검정시험 및 한국사능력검정시험 성적에 관한 사항 등 시험에 관한 증명서류에 거짓 사실을 적거나 그 서류를 위조·변조하여 시험결과에 부당한 영향을 주는 행위 • 체력을 실기의 방법으로 검정하는 실기시험에 영향을 미칠 목적으로 인사혁신처장이 정하여 고시하는 금지약물을 복용하거나 금지방법을 사용하는 행위 • 그 밖에 부정한 수단으로 본인 또는 다른 사람의 시험결과에 영향을 미치는 행위
해당 시험 정지 또는 무효 (시험령 제51조제2항)	• 시험 시작 전에 시험문제를 열람하는 행위 • 시험 시작 전 또는 종료 후에 답안을 작성하는 행위 • 허용되지 아니한 통신기기 또는 전자계산기기를 가지고 있는 행위 • 그 밖에 시험의 공정한 관리에 영향을 미치는 행위로서 시험실시기관의 장이 시험의 정지 또는 무효 처리기준으로 정하여 공고한 행위

○ 5년간 공무원 시험 자격정지 부정행위자 통합관리(시험령 제51조)

- (각 기관) 소관시험에서 5년 자격정지 부정행위자가 발생할 경우, 그 처분결과를 인사혁신처에 통보
- (인사처) 각 기관에서 통보된 부정행위자 명단을 채용정보시스템 D/B로 관리, 각 기관이 해당 D/B를 공동이용 가능하도록 지원





판례

CASE 1

공무원채용시 요구되는 자격증을 허위로 변조 제출한 자의 인사처리

- 공무원시험의 응시요건인 자격증 등을 위조하여 응시자격을 갖춘 후 시험에 합격하여 공무원으로 임용되었다면 그 임용행위는 원인무효인 행정행위로서 임용을 취소하여야 하며, 자격증 위조행위는 임용취소와는 별도로 공소시효기간이 경과되지 않는 한 형사처벌의 대상이 됨

CASE 2

허위로 경력을 제출하여 시험에 응시한 경우

- 응시자가 경력이 5년이 되지 아니하였거나 실제의 경력이 5년 이상 되더라도 근무장소와 근무기간을 허위로 기재한 확인원을 그 내용을 알지 못하는 보건소장이나 관할권조차 없는 보건소장에게 제출하여 허위의 확인서를 발급받은 후 이를 응시원서에 첨부하여 필기시험을 면제받고 실기시험에 응시하여 안경사시험에 합격하였다면 그와 같은 행위는 필기시험 면제의 요건을 갖추지 못한 자가 불법적인 방법으로 필기시험을 면제받고 국가시험에 합격한 것으로서 부정한 방법으로 국가시험에 응시하였거나 시험에 관하여 부정행위를 한 경우에 해당함(대판 '92. 12. 24, 92누6112)
- 행정처분의 하자가 당사자의 사실은폐나 기타 사위의 방법에 의한 신청행위에 기인한 것이라면 당사자는 그 처분에 의한 이익이 위법하게 취득되었음을 알아 그 취소 가능성도 예상하고 있었다고 할 것이므로 그 자신이 위 처분에 관한 신뢰이익을 원용할 수 없음은 물론 행정청이 이를 고려하지 아니하였다고 하여도 재량권의 남용이 되지 않음
- 허위의 고등학교 졸업증명서를 제출하는 사위의 방법에 의한 하사관 지원의 하자를 이유로 하사관 임용일로부터 33년이 경과한 후에 행정청이 행한 하사관 및 준사관 임용취소처분이 적법하다고 한 사례(대판 '02. 2. 5, 2001두5286)

나. 시험실시기관(법 제34조 및 시험령 제3조, 제26조제3항)

(1) 인사혁신처장이 실시하는 시험

- 5급 이상 공개경쟁채용시험, 5급 경력경쟁채용시험(임기제 제외)
- 교정·보호·검찰·마약수사·출입국관리·행정·세무·관세·사회복지·감사·공업(일반기계·전기·화공직류)·농업(일반농업직류)·시설(도시계획·일반토목·건축·교통시설·도시교통설계 직류)·전산 직렬의 6급이하 공개경쟁채용시험
- 외무공무원의 공개경쟁채용시험 및 외교관후보자 선발시험
- 인사혁신처장이 필요하다고 인정하는 7급(임기제공무원 제외) 경력경쟁채용시험 등
- 국가공무원법 제28조 제2항 11호 경력경쟁채용시험등과 그 밖에 인사혁신처장이 필요하다고 인정하는 경우의 경력경쟁채용시험등

(2) 소속장관이 실시하는 시험

- 인사혁신처장이 실시하는 시험을 제외한 기타의 임용시험

- ※ 「공무원임용령」 제8조의 규정에 의하여 수립한 인력관리계획에 따라 실시
- ※ 소속장관은 시험실시권을 공무원임용령 제5조의 규정에 의하여 임용권이 위임된 소속기관의 장 또는 그 소속기관의 상급기관의 장에게 위임할 수 있음(시험령 제3조제2항)
- ※ 시험실시기관의 장은 필요한 경우 채용시험의 일부 또는 전부를 다른 시험실시기관의 장 또는 민간기관과 공동 또는 위탁실시 가능(시험령 제3조제3항)
- ※ 소속 장관은 긴급하게 결원을 보충할 필요가 있거나 특수한 분야 또는 특정 직위의 인력을 선발할 필요가 있는 경우 등에는 인사혁신처장과 협의를 거쳐 5급 공무원의 경력경쟁채용시험 등을 직접 실시 가능(시험령 제3조제4항)

다. 채용구분

(1) 공개경쟁채용(법 제28조제1항 및 시험령 제22조, 제24조)

(가) 5급 공채(시험령 제22조, 제23조)

- 제1차 시험 : 선택형(기입형 포함 가능)
 - 시험과목 : PSAT(공직적격성평가: 언어논리·자료해석·상황판단), 영어, 한국사, 헌법

- 아래의 요건을 모두 충족하는 사람 중 선발예정인원의 10배수 범위 내에서 고득점자 순으로 합격자 결정
 - 가. 영어능력검정시험 및 한국사능력검정시험에서 각각 기준점수 및 기준등급 이상을 취득할 것
 - 나. 헌법과목 만점의 60퍼센트 이상 득점할 것
 - 다. 영어과목, 한국사과목 및 헌법과목을 제외한 나머지 과목에서 각 과목 만점의 40퍼센트 이상, 전 과목 총점의 60퍼센트 이상을 득점할 것

○ 제2차 시험 : 논문형(주관식 단답형 포함 가능)

- 각 과목 40퍼센트 이상 득점자 중 선발예정인원의 150퍼센트의 범위(선발예정인원이 3명 이하인 경우 선발예정인원에 2명을 합한 범위)내 고득점자 순으로 합격자 결정
- 제2차 시험 합격자가 제3차 시험 응시를 포기하는 등의 사정으로 제3차 시험 응시자 수가 선발예정인원에 미달된다고 예상되는 경우 당초 제2차 면과락자 중 고득점자 순으로 당초의 제2차 시험 합격인원 범위 안에서 추가합격자 결정가능

※ 제3차 시험에서 실기시험과 면접시험을 병과 실시하는 경우에는 제2차 시험에서 선발예정인원의 2배수 범위 안에서 합격자 결정 가능

○ 제3차 시험

- 면접시험 또는 실기시험(양 시험 병과 가능)

※ 면접시험과 실기시험을 병과 할 경우, 실기시험 합격자를 대상으로 면접시험 실시

- 면접시험 응시자 평정결과를 ‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’ 등급으로 구분하며, ‘우수’ 등급은 합격, ‘미흡’ 등급은 불합격, ‘보통’ 등급은 ‘우수’ 등급자 수를 포함하여 선발예정인원에 달할 때까지 제2차시험 성적순으로 최종합격자를 결정

※ ‘우수’ 등급자가 선발예정인원 초과시 제2차시험 고득점자부터 차례로 선발예정인원에 달할 때까지 합격으로 함

※ 제3차시험 불합격자는 다음 회의 시험에 한정하여 제1차시험 면제(응시원서 제출 필요)

※ 최종합격자 임용 포기 등의 사정으로 결원 보충의 필요가 있을 때 합격자 발표일부터 6개월 이내에 불합격 기준에 해당하지 아니하는 사람 중 2차시험 성적순으로 추가합격자 결정 가능

(나) 7·9급 일반직 공무원 및 4등급 이하 외무공무원(시험령 제24조, 제25조)

○ 제1차 시험 : 선택형(기입형 포함 가능)

- 매 과목 40퍼센트 이상 득점자 중 선발예정인원의 5배수 범위 내 고득점자 순

※ 7급 공개경쟁채용시험 및 이에 상당하는 외무공무원 공개경쟁채용시험의 경우

- 시험과목: PSAT(공직적격성평가: 언어논리·자료해석·상황판단), 영어, 한국사
- 영어능력검정시험과 한국사능력검정시험에서 각각 기준점수 및 기준등급 이상 취득한 사람으로서 영어과목과 한국사과목을 제외한 나머지 과목에서 각 과목 만점의 40퍼센트 이상 득점한 사람 중 선발예정인원의 10배수 범위 내에서 고득점자 순으로 합격자 결정

○ 제2차 시험: 논문형(주관식 단답형 포함 가능)

- 필요 시 1·2차 병합 가능(선택형 원칙), 병합한 경우 2차 시험 합격자 결정방법에 따름
- 시험실시기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 선택형과 기입형만으로 실시 가능
- 매 과목 40퍼센트 이상 득점자 중 전 과목 총득점이 높은 사람부터 선발예정인원의 1.5배수 범위(실기시험과 면접시험을 모두 실시하는 경우 2배수 범위) 내 합격 결정
- 제2차 시험 합격자가 제3차 시험 응시를 포기하는 등의 사정으로 제3차 시험 응시자 수가 선발예정인원에 미달된다고 예상되는 경우 당초 제2차 면과락자 중 고득점자 순으로 당초의 제2차 시험 합격인원 범위 안에서 추가합격자 결정가능
- 제3차 시험 응시자 수가 선발예정인원에 미달하는 경우 제2차 시험 매 과목 40퍼센트 이상 득점자 중 고득점자 순으로 미달인원의 1.5배수 범위에서 추가 합격자를 결정하여 별도의 제3차 시험 실시 가능

※ 7급에 상당하는 외무공무원(외무영사직렬) 공개경쟁채용시험의 합격자 결정('24~)

- 외국어능력검정시험에서 기준점수 이상을 취득한 사람으로서 외국어 선택과목을 제외한 나머지 과목에서 각 과목 만점의 40퍼센트 이상 득점한 사람 중에서 나머지 과목의 총득점이 높은 사람 순

※ 7급 공채 및 이에 상당하는 외무공무원 공채시험의 1·2차 시험을 병합하는 경우의 합격자 결정

- 영어, 한국사, 외국어(외무영사직렬에 한함) 과목을 대체하는 능력검정시험에서 기준점수 이상을 취득한 사람으로서 영어, 한국사, 외국어과목을 제외한 나머지 과목에서 각 과목 만점의 40퍼센트 이상 득점한 사람 중 1.5배수 이내(외무영사직렬 외국어과목 관련사항은 '24년부터 적용)

※ 제3차 시험에서 실기시험과 면접시험을 병과 실시하는 경우에는 제2차 시험에서 선발예정인원의 2배수 범위 안에서 합격자 결정 가능

○ 제3차 시험: 면접시험 또는 실기시험(양 시험 병과 가능)

※ 면접시험과 실기시험을 병과 할 경우, 실기시험 합격자를 대상으로 면접시험 실시

- 면접시험 응시자 평정결과를 ‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’ 등급으로 구분하며, ‘우수’ 등급은 합격, ‘미흡’ 등급은 불합격, ‘보통’ 등급은 ‘우수’ 등급자 수를 포함하여 선발예정인원에 달할 때까지 제2차시험 성적순으로 최종합격자를 결정

- ※ ‘우수’ 등급자가 선발예정인원 초과시 제2차시험 고득점자부터 차례로 선발예정인원에 달할 때까지 합격으로 함
- ※ 최종합격자 임용 포기 등의 사정으로 결원 보충의 필요가 있을 때 합격자 발표일부터 6개월 이내에 불합격 기준에 해당하지 아니하는 사람 중 2차시험 성적순으로 추가합격자 결정 가능
- ※ (7급 공채 및 이에 상당하는 외무공무원 공채시험의 경우) 제3차시험 불합격자는 다음 회의 시험에 한정하여 제1차시험 면제(응시원서 제출 필요)

※ 참고 : 7급 공개경쟁채용시험 개편(2021년부터 시행)

	~2020년		2021년~
1차	국어		PSAT
	한국사	⇒	한국사능력검정시험 대체
	영어능력검정시험(토픽스, 토익 등) 대체(17년~)		영어능력검정시험(토픽스, 토익 등) 대체
2차	전문과목 4과목 (예: 일반행정직) 헌법, 행정법, 행정학, 경제학	⇒	동 일

(다) 채용후보자명부 작성(임용령 제11조, 제12조)

- 채용후보자 등록 : 등록을 하지 아니하면 임용될 의사가 없는 것으로 간주
- 직급별로 시험성적순에 의하여 작성 : 훈련성적, 전공분야 기타 필요한 사항 기재
- 채용후보자명부 유효기간(법 제38조, 임용령 제12조의2, 연구지도직규정 제5조)
 - 5급 이하, 연구·지도직 : 2년
 - * 시험실시기관의 장은 필요시 명부 유효기간을 1년 연장 가능(연장시에는 공고하여야 함)

※ 공채 합격자가 채용후보자 명부 등재 후 그 유효기간 내에 「병역법」에 따른 병역 복무를 위하여 군에 입대한 경우(대학생 군사훈련과정 이수자 포함)의 의무복무 기간은 명부 유효기간에 산입하지 않음

(라) 임용추천 및 유예(임용령 제13조, 제13조의2)

- 시험실시기관의 장은 각 기관의 결원 및 예상결원인원을 감안하여 시험성적, 훈련성적, 전공분야, 경력, 적성 등을 고려하여 추천
 - 인사혁신처장은 공채시험 합격자의 우선임용을 위하여(법 제39조제1항 단서) 소속장관의 의견을 들어 결원의 범위 내에서 시험성적 등을 고려하여 근무기관을 지정하여 바로 임용 또는 임용제청 가능
 - 7·9급 공무원 채용후보자중 최종합격일로부터 1년이 지난 사람은 임용유예, 교육훈련 등 불가피한 사유를 제외하고는 지체 없이 임용(이 경우 별도정원 인정)
- 특별추천(임용권자 또는 임용제청권자의 요구에 의함)
 - 임용예정기관 근무자 또는 6월 이상 근무경력자, 관련 자격증 소지자, 임용예정지역이 특수지역인 경우, 학력, 경력, 특수자격요건 보유자
- 임용추천의 유예(임용령 제13조의2)
 - 유예 기간 : 채용후보자명부 유효기간 범위 내
 - 유예 사유 : 병역복무, 학업의 계속, 6월 이상의 장기요양을 요하는 질병, 임신·출산, 기타 부득이한 경우
 - ☞ 임용추천의 유예를 원하는 자는 당해사유를 증빙할 수 있는 자료를 첨부하여 시험실시기관의 장이 정하는 기간 내에 신청(유예를 원하는 기간을 명시)

(마) 채용후보자 인사관리

- 채용후보자 자격상실(법 제39조제3항, 임용령 제14조)
 - 추천받은 기관의 임용에 불응, 교육훈련 불응, 교육훈련 수료 점수 미달, 교육훈련 중 불가피한 사유 이외로 퇴학처분, 채용후보자 품위 크게 손상
 - ☞ 채용후보자 품위 손상으로 직무 수행이 곤란하다고 인정되는 경우 임용권자 또는 임용제청권자 별로 구성된 임용심사위원회(임용령 제10조의4) 의결 필요
- 채용후보자의 전직(임용령 제15조, 제30조)
 - 시험실시기관의 장이 본인의 동의를 얻어 전직시험을 거쳐 다른 직렬(당해기관에서 채용시험실시권을 가지는 직렬에 한함)에 추천 가능
 - 전직시험 면제 가능범위
 - 전에 재직한 직렬로 전직시(단, 6급 이하 공무원이 5급 이상의 공무원·연구관 또는 지도관으로 임용된 후 전직하는 경우 제외)

- 공개경쟁채용시험에서 응시한 과목은 면제
 - 인사혁신처장이 정하는 자격증소지자를 그 자격증에 상응한 직급으로 전직시
 - 행정직렬과 감사직렬 상호간
 - 인사혁신처장이 정한 연구직렬 공무원이 기술직렬로 전직할 경우
- 공개경쟁채용시험 합격자 우선임용(법 제31조 및 임용령 제10조)
- 공개경쟁채용시험 합격자를 다른 결원보충방법에 우선하여 임용
- 근무예정지역 또는 기관을 미리 정하여 실시한 공개경쟁채용시험 합격자의 전보 제한(법 제37조제2항 및 임용령 제45조제8항)
- 당해지역 또는 당해기관 임용일로부터 5년 이내 타 지역 또는 기관 전보 금지
 - 단, 기구개편, 직제 또는 정원의 변경으로 인한 전보는 가능



시보 임용 당시에는 지방공무원법 제31조 제4호의 임용결격자에 해당하였으나, 정규 지방공무원 임용 당시에는 임용결격자에 해당하지 아니한 경우 정규 지방공무원 임용한 행위가 당연무효인지 여부

- 정규공무원 임용행위는 시보임용행위와는 별도의 임용행위로서 그 요건과 효력은 개별적으로 판단해야 함. 따라서 지방공무원시보 임용행위가 당연무효임은 의문이 없으나, 시보 임용기간을 거침이 없이 곧바로 정규 지방공무원으로 임용하였음을 이유로 정규 지방공무원 임용행위를 취소할 수 있음은 별론으로 하고, 정규 지방공무원 임용행위를 당연무효라고 볼 수 없음(법제처, '07. 4. 27)

(2) 경력경쟁채용 등(법 제28조제2항, 임용령 제16조제1항, 연구·지도직규정 제7조)

공무원 임용자격 운영시 준수사항

- 다양한 자격요건의 적극적인 활용 도모
 - 업무수행에 있어 특정 자격요건이 필수적으로 요구되는 경우를 제외하고는 학위 또는 자격증 또는 민간근무경력 등 어느 하나의 요건만 충족하면 응시할 수 있도록 복수의 자격요건 설정
- 최저 임용자격기준의 임의적 강화 제한
 - 직무수행상 특히 필요한 경우를 제외하고는 법령상 규정된 최저 임용자격기준 준수
- 배경블라인드 채용 실시 등 공정한 채용을 통한 적합한 인재 선발
 - 복수의 임용자격과 최저 임용자격을 준수하여 응시기회는 확대하되, 외부 전문가를 시험위원으로 위촉하거나, 배경 블라인드 채용, 구조화된 면접실시 등 직무능력을 평가하여 선발직위에 적합한 인재 선발 도모

(가) 경력경쟁채용시험 등 사유별 요건 등

1. 퇴직자 재임용(법 제28조제2항제1호)

○ 요건(임용령 제16조제1항제1호)

- 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 된 경우(법 제70조제1항제3호)와 신체·정신상의 장애로 인한 휴직기간의 만료(법 제71조제1항제1호)로 인하여 퇴직한 경력직공무원을 퇴직한 날로부터 3년(공무원연금법에 따른 공무원 질병 또는 부상으로 인한 휴직의 경우에는 5년) 이내에 퇴직 시에 재직하던 직급의 경력직 공무원으로 재임용하는 경우
- 경력직공무원인 자가 특수경력직공무원이나 다른 종류의 경력직공무원이 되기 위하여 퇴직한 자를 각각 퇴직한 날로부터 30일 이내에 퇴직 시에 재직하던 직급의 경력직공무원으로 재임용하는 경우

○ 시험 방법(시험령 제29조제1항)

- 원칙 : 서류전형을 실시하되, 면접시험 또는 실기시험 중 1개 이상을 추가로 실시
- 특수경력직 또는 다른 종류 경력직 공무원이 되기 위하여 퇴직한 경력직공무원을 퇴직시에 재직하던 직급의 경력직공무원으로 재임용하는 경우 : 시험 면제

○ 전보 제한 : 3년(임용령 제45조제1항)



경력직에서 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직으로 임용되고, 다시 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직으로 재임용된 자를 퇴직 전 경력직공무원의 직급으로 채용할 수 있는지 여부

- 국가공무원법 제28조제2항제1호의 규정에 의한 경력경쟁채용 등은 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직 공무원이 되기 위해 퇴직한 경력직공무원을 종전 경력직공무원의 퇴직 시 직급으로 채용이 가능토록하여 인사운영의 효율성을 높이고자 한 것으로서
- 경력직에서 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직으로 임용되고, 다시 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직으로 재임용된 자를 종전 경력직의 퇴직 시 직급으로 재임용하는 것에 있어서도 동일하게 적용함이 타당
- 다만, 동 규정에 의한 채용은 공무원 신분의 단절없이 공무원 종류(경력직, 특수경력직) 및 경력직 직종 상호간의 임용을 전제로 하고 있으므로 공무원 신분이 유지된 경우에 한하며, 공무원임용령 제16조제1항제1호의 규정에 의하여 퇴직사유가 확인된 경우에 한함

2. 자격증소지자 임용(법 제28조제2항제2호)

- 요건(임용령 제16조제1항제2호)
 - 동종직무에 관한 자격증소지자
 - 임용예정직급별 자격증의 구분·경력기준은 시험령 별표 7·8에서 정함
 - ※ 별표 7 : 일반직공무원 경력경쟁채용 등을 위한 국가기술자격법상의 기술·기능분야 자격증 지정기준
 - ※ 별표 8 : 경력경쟁채용 등을 위한 자격증 구분표(연구·지도직 : 연구·지도직규정 별표 2의5)
- 임용예정직급별 자격증 구분 및 경력기준(시험령 별표 7·8, 연구·지도직규정 별표 2의5)
 - 국가기술자격법상 기술·기능 분야 자격증(1호) 서비스 분야 및 개별법령상 자격증(2호)

✓ 일반직 공무원 - 국가기술자격법 기술·기능분야 자격증 지정기준

- 5급 이하
 - 5급 : 기술사
 - 6급 : 기능장, 기사(6년), 산업기사(9년), 대한민국명장
 - 7급 : 기사(3년), 산업기사(6년)
 - 8급 : 기사, 산업기사(3년), 기능사(4년), 국제기능올림픽대회 입상자(2년)
 - 9급 : 산업기사, 기능사(2년), 국제기능올림픽대회 입상자, 전국기능경기대회 입상자(2년)
- 4급 이상
 - 기술사 자격증 소지 후 관련분야 근무·연구 경력(3급 : 8년 이상, 4급 : 4년 이상) 필요

- 민간자격증(제27조제1항제2호) 및 외국자격증(제27조제1항제3호)
 - 민간자격증 : 자격기본법 제19조에 따른 자격증(국가공인)으로 별표 7·8의 자격증과 동등하다고 소속 장관이 인정하는 자격증

※ 국가공인을 받지 아니한 민간자격증은 인사혁신처장과 협의

- 외국자격증 : 법령에 따라 국내 자격증으로 인정되는 자격증으로 별표 7·8의 자격증과 동등하다고 소속 장관이 인정하는 자격증

※ 법령에 의하여 국가자격증으로 인정되지 아니한 외국자격증은 인사혁신처장과 협의

- 임용예정직무의 특수성 등 그밖에 특별한 사정이 있는 경우 인사혁신처장의 협의를 거쳐 시험령 별표 7 및 별표 8에 규정된 임용예정직급별 자격증을 달리 정하거나 경력기준을 단축할 수 있음

경력경쟁채용 등 시행 시 유의사항

- 관련법령이 개정되어 종전법령에 의거 취득한 자격증이 경과조치에 의하여 개정법령에 의한 자격증으로 인정되는 경우에는 이를 경력경쟁채용 등을 위한 자격증으로 인정함

○ 시험 방법(시험령 제29조제1항)

- 서류전형을 실시하되, 면접시험 또는 실기시험 중 1개 이상을 추가로 실시
- 자격증·경력·학위 요건의 임기제 공무원 채용은 서류전형과 면접시험

○ 인사관리 등

- 전보 제한(임용령 제45조제6항, 임용령 제45조의2제3항)
 - 최초 임용직위에서 기관 내 전보 시 4년, 소속 장관을 달리하는 기관으로 전보 시 5년
- 전직 제한(임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조)
 - 최초임용일로부터 당해 직렬외의 직렬로는 4년, 4급 이하 행정직렬로는 6년
 - 연구·지도직렬 외 타 직렬로는 7년, 연구직렬 상호 간 지도직렬 상호 간 또는 연구·지도직렬 상호 간은 5년

부적정한 인사운영사례

- ○○직 8급 공무원을 경력경쟁채용하면서 당초 인사혁신처와 채용협의된 결원 2명과는 달리 '○명'으로 공고하고, 공고 이후 추가적인 협의나 변경공고 없이 퇴직예정인원 2명과 예상결원 8명을 자체 포함시켜 12명을 최종합격자로 결정한 사례



법 제28조제2항제2호 및 임용령 제16조제1항제2호의 규정에 의하여 동종직무에 관한 기사 1급 자격증소지자로서 소요경력 6년 이상자를 6급으로 하는 경우 소요경력은 어떤 근무경력을 말하는지?

- 임용령 제16조제1항제2호에 의한 채용에 있어서의 소요경력은 자격증 소지 후 국가·지방·공공기관 및 기타 사기업체 등 어느 기관에서 근무한 것인지에 상관없이 임용예정 담당업무와 관련 있는 분야에서 근무한 경력을 말함

Q4

임상병리사 자격증소지자가 의료기술직렬 7급에 응시할 수 있는 요건은 임상병리사자격증 취득 후 관련분야에서 5년간 근무·연구한 경력을 필요로 하고 있는데 이 경우 채용요건 충족(5년이 경과한 시점)의 판단일은?

- 자격증소지자 채용시 응시자격의 해당여부 판단은 임용일을 기준으로 하는 것이 아니라 공무원임용시험령 제15조의 규정에 의하여 최종시험시행예정일 현재를 기준으로 함. 따라서 임상병리사 자격을 10.5.22에 취득하였고 최종시험(면접시험)은 '15. 5. 9 실시하였으므로 경력이 5년에 미달되어 7급 경쟁시험 응시자격을 충족하지 못함

Q5

공익법무관 근무경력이 시험령 별표 8에서 규정한 변호사 자격증 소지 후 관련분야에서 연구 또는 근무한 경력에 해당되는 여부?

- 병역법 등 관계 법령에서 공익법무관은 변호사 자격을 가진 사람으로서 공익법무관에 관한 법률이 정하는 바에 따라 법률구조업무 또는 국가, 지방자치단체의 공공목적의 업무수행에 필요한 법률사무에 종사하는 사람으로 정의하고 있는 바, 공익법무관 근무경력은 시험령 별표 8에서 규정한 변호사 자격증 소지 후 관련분야 연구 또는 근무한 경력에 해당함

3. 연구·근무경력자 임용(법 제28조제2항제3호)

○ 요건(임용령 제16조제1항제3호 및 시험령 제27조제3항)

- 임용예정직급과 동일직급 경력 2년 이상자
- 임용예정직급과 관련되는 직무분야에서 당해 직급에 해당하는 근무·연구경력이 3년 이상인 자로서 시험령 별표 9의 임용예정계급별 경력기준에 해당하는 자
 - 경력직 공무원이었던 자가 임용예정직급의 바로 하위직급 또는 이에 상당하는 직급에서 승진소요 최저연수를 초과하여 근무한 경우, 그 초과근무기간의 1/2을 1년의 범위 내에서 임용예정직에 해당하는 근무실적으로 합산하며, 시간선택제공무원 또는 시간선택제임기제공무원의 경력은 근무시간에 비례하여 산정(임용령 제16조제4항)
- 시험공고일 현재 퇴직 후 3년이 경과한 자는 경력경쟁채용 등 불가(임용령 제16조제2항)

※ 시험령 별표 9에 규정되지 아니한 직무분야 근무경력자의 임용예정직급은 당해 직무의 내용·곤란도 및 책임도 등을 고려하여 소속장관이 정함(시험령 제27조제3항)

- 별정직의 임용예정계급은 봉급기준임

- 연구직·지도직 공무원(연구·지도직규정 제7조의2제3항 및 시험령 제27조제3항)
 - 임용예정 직렬 또는 직위와 관련되는 직무분야에서 시험령 별표 9의 임용예정 계급 상당 경력이 3년 이상인 사람

※ 시험령 별표 9 임용예정계급의 “3급·4급·5급”은 “연구관·지도관”으로, “6급·7급”은 “연구사·지도사”

- 시험 방법(시험령 제29조)
 - 원칙 : 필기시험을 실시하되, 면접시험·실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시
 - 경력경쟁채용시험으로 임용하는 경우, 퇴직한 공무원을 3년 이내에 퇴직 전에 재직한 직급으로 재임용하는 경우와 사법시험에 합격한 자가 행정직군 공무원으로 임용되는 경우 : 서류전형과 면접시험
 - 개방형직위에 임용 중인 사람을 경력경쟁채용 등을 하는 경우, 인사교류계획에 따라 경력경쟁채용등을 하는 경우 : 필기시험 면제 가능
 - 직제 및 정원의 변경으로 특정직위에 보하는 공무원의 종류가 변경되거나 복수직으로 된 경우 해당 공무원을 변경·추가된 공무원으로 채용하는 경우 : 제1차시험 면제가능 (담당직무의 변경이 없는 경우에 한함)
- 인사관리 등
 - 전보 제한(임용령 제45조제6항, 임용령 제45조의2제3항)
 - 최초 임용직위에서 기관 내 전보 시 4년, 소속 장관을 달리하는 기관으로 전보 시 5년
 - 전직 제한(임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조)
 - 최초임용일로부터 당해 직렬외의 직렬로는 4년, 4급 이하 행정직렬로는 6년
 - 연구·지도직렬 외 타 직렬로는 7년, 연구직렬 상호 간 지도직렬 상호 간 또는 연구·지도직렬 상호 간은 5년
- 근무 또는 연구실적 계산시 유의사항
 - 법 제28조제2항제6호, 제8호, 제12호에 따라 임용된 자가 5년 이내에 퇴직하면 그 근무경력은 제3호의 경력경쟁채용시험 등에 필요한 근무 또는 연구 실적에 넣어 계산하지 않음(법 제28조제5항)



Q6 청원경찰 경력이 철도경찰직 제3호 채용 요건에 해당되는지 여부?

- 청원경찰로서 3년 이상 근무한 경력은 그 업무의 성격이公安분야와 동일 또는 유사한 것으로 볼 수 있으므로 철도경찰직 9급공무원의 채용요건에 해당됨



Q7 임용예정직급에 해당하는 민간 근무경력 3년을 요건으로 채용할 경우에도, 퇴직 후 3년이 경과하지 않아야 한다는 규정이 적용되는지 여부?

- 임용령 제16조제2항의 규정은 채용예정자의 당해 업무를 수행하면서 축적된 경험과 지식 등을 퇴직 후 3년간은 지속될 것으로 간주하여 3년이 경과하면 채용을 제한하는 것으로서, 동 규정은 동일직급 근무경력자나 관련 직무분야 근무·연구경력자를 채용하는 경우 모두 적용됨

4. 특수학교 졸업자 임용(법 제28조제2항제4호)

- 요건(임용령 제16조제1항제4호 연구·지도직규정 제7조)
 - 공무원의 양성을 목적으로 하거나 전문적인 특수분야의 인재양성을 목적으로 설립된 학교졸업자로서 각급 기관에서 실무수습을 마친 자
 - 교육기관의 종류와 임용예정직급은 인사혁신처장이 정함
- 인사혁신처장이 종전 교육기관 지정을 폐지
 - 공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침 개정(2010.11.26.)
 - * 세무대학 폐교('01년), 철도청 공사화('05년)에 따라 선발중단

※ 종전 교육기관 지정 현황 및 임용예정계급

- 서울대학교 행정대학원·환경대학원·보건대학원 : 일반직 6급
- 세무대학 : 일반직 8급
- 한국철도대학 : 일반직 8급 및 기능직 기능8급

- 시험 방법(시험령 제29조)
 - 서류전형을 실시하되, 면접시험 또는 실기시험 중 1개 이상을 추가로 실시

○ 인사관리 등

- 전보 제한 : 3년(임용령 제45조제1항)
- 전직 제한(임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조)
 - 최초임용일로부터 당해 직렬외의 직렬로는 4년, 4급 이하 행정직렬로는 6년
 - 연구·지도직렬 외 타 직렬로는 7년, 연구직렬 상호 간 지도직렬 상호 간 또는 연구·지도직렬 상호 간은 5년

5. 1급공무원 임용 등(법 제28조제2항제5호)

- 시험 방법(시험령 제29조)
 - 서류전형
- 전보 제한 : 2년(임용령 제45조제1항)
- 연구·지도직공무원으로 채용불가(연구·지도직규정 제7조제1항)

6. 특수직무·환경, 도서·벽지 근무예정자 임용(법 제28조제2항제6호)

- 요건(임용령 제16조제1항제5호 연구·지도직규정 제7조 및 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)
 - 임용령 별표 1의 직급표 중 위생·방호직렬의 각 직류
 - 「국가기술자격법」에 의한 자격증이 지정되어 있지 않거나 공채시험에 의한 충원이 곤란하여 인사혁신처장과 개별적으로 협의하여 정하는 직무분야

※ 직종개편('13.12.12)으로 신설된 우정직군, 방호·간호조무·방송무대·운전·등대관리·위생·조리직렬, 산림환경 직류

- 정신병원·한센병원 등 특수환경 근무예정자
- 도서·벽지 등 특수지 근무예정자

※ 공무원수당 등에 관한 규정 제12조제1항에 의한 특수지근무수당 지급대상인 지역의 근무예정자

○ 시험 방법(시험령 제29조제3항)

- (①, ② 방법 중 선택) ① 필기시험을 실시하되, 면접시험·실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시 ② 면접시험을 실시하되, 실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시

○ 시험 과목

- 일반직 공무원(시험령 제7조제3항 및 연구·지도직규정 제24조)
 - 제1차시험 : 한국사
 - 제2차시험 : 시험령 별표 1(지도사의 경우는 연구·지도직규정 별표 4)의 시험과목 중 시험요구기관의 장이 시험실시기관의 장과 협의하여 지정한 1개 과목

별표 1에 규정되지 아니한 직군·직렬 및 직류의 시험과목은 소속 장관이 담당 직무와 관련된 시험과목을 포함하여 2과목 이상으로 정함

○ 채용예정직급(임용령 제16조제1항제5호 및 연구·지도직규정 제7조제2항)

- 일반직 8급 이하, 지도사

○ 인사관리 등

- 전보 제한 : 5년(임용령 제45조제6항)
- 전직 제한 : 5년(법 제28조제5항, 임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조)
 - 단, 지도사의 경우 연구·지도직렬 외의 다른 직렬로는 7년간, 지도직렬 상호간 또는 연구직렬로의 전직은 5년간 제한
- 5년 이내 퇴직시 제3호 경력경쟁채용등을 위한 근무 또는 연구실적에 산입 불가

7. 지방직 → 국가직 임용(법 제28조제2항제7호)

○ 요건(임용령 제16조제1항제7호, 연구·지도직규정 제7조)

- 지방공무원을 당해직급의 국가공무원으로 임용(연구·지도직도 동일)

○ 시험 방법(시험령 제29조)

- 원칙: 필기시험을 실시하되, 면접시험·실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시
- 시험면제가 가능한 경우(시험령 제29조제10항)
 - 지방공무원을 국가공무원으로 경력경쟁채용등을 하는 경우
 - 단, 인사혁신처장이 실시하는 국가공무원과 지방공무원 상호간의 인사교류계획에 따라 지방공무원을 경력경쟁채용등을 하는 경우에는 시험면제

- 시험이 면제되는 경우(임용령 22조 등)
 - 지방공무원으로 임용시 또는 재직시 인사혁신처장이 실시한 임용예정직렬에 해당하는 시험에 합격하여 임용된 자 : 연구·지도직 동일
 - 최초에 국가공무원에 임용되어 지방공무원으로 교류임용된 자가 국가공무원 재직시의 원직렬로 재임용될 경우 : 연구·지도직 동일
 - 일반직 지방공무원을 지방자치단체의 해당 직급에 해당하는 국가공무원으로 임용 또는 시·도 또는 자치구·시·군에 근무하는 일반직 지방공무원을 행정안전부 및 그 소속기관에 해당 직급에 해당하는 국가공무원으로 임용하는 경우
 - ※ 연구·지도직은 행정안전부·농촌진흥청 및 그 소속기관에의 해당 직급에 임용하는 경우 시험 면제
 - 시·도의 교육청과 그 소속기관에 근무하는 일반직 지방공무원을 교육부 및 그 소속 기관 등의 해당직급에 해당하는 국가공무원으로 임용하는 경우 : 연구·지도직 동일
- 전보 제한(임용령 제45조의2제3항)
 - 소속 장관을 달리하는 기관으로 전보 시 3년



Q8 행정사무관으로 근무하다가 지방공무원으로 교류임용된 후 지방농업사무관으로 전직 임용된 자를 행정사무관으로 채용할 경우에도 시험은 면제되는지?

- 임용령 제22조제2항의 규정은 법 제28조제2항제7호 “그 직급·직위에 해당하는 국가공무원”으로 임용하는 경우를 전제로 한 시험의 면제를 뜻하는 것인 바 국가공무원에서 지방공무원으로 교류임용된 자가 당해직렬을 달리하는 타직렬(지방농업사무관)로 전직임용 되었을 경우에는 국가공무원 재직시의 해당직급(계급 및 직렬)으로 볼 수 없으므로 임용령 제22조 제2항의 규정에 의한 면제는 불가함

8. 외국어능통자 및 국제적 전문지식 지닌 자 임용(법 제28조제2항제8호)

- 요건(임용령 제16조제1항제8호)
 - 외국어에 능통하고 국제적 소양과 전문지식을 지닌 자를 임용
 - 모든 직렬 및 외국어를 대상으로 하며 채용대상 계급은 일반직 4급 이하임
- 연구·지도직 공무원으로 채용 불가(연구·지도직규정 제7조제1항)
- 시험 방법(시험령 제29조) : 필기시험을 실시하되, 면접시험·실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시

- 시험 과목(시험령 제7조제3항)
 - 제1차 : 한국사
 - 제2차 : 외국어 및 시험령 별표 1의 임용예정직급에 대한 경력경쟁채용등의 제2차 시험과목 중 1개 과목을 시험요구기관의 장이 시험실시기관의 장과 협의하여 지정
- 인사관리 등
 - 전보 제한(임용령 제45조제6항, 임용령 제45조의2제3항) : 5년
 - 전직 제한(법 제28조제5항, 임용령 제29조제3항) : 5년
 - 5년 이내 퇴직시 제3호 경력경쟁채용을 위한 근무 또는 연구실적에 산입 불가 (법 제28조제5항)

9. 전문계학교 등 졸업자 임용(법 제28조제2항제9호)

- 요건(임용령 제16조제1항제9호, 연구·지도직규정 제7조, 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)
 - 교육법에 의하여 설치된 고등학교, 전문대학 및 대학(원)졸업자
 - 전공학과
 - 전문계 : 농업·공업·광업·수산·해양·보건위생·가사실업·도시계획계통의학과 또는 이와 밀접한 관련성이 있는 물리·화학·생물계통의 학과
 - 예능계 : 음악·미술계통의 학과
 - 사학계 : 역사·고고인류학계통의 학과 또는 이와 밀접한 관련성이 있는 민속학 계통의 학과
 - 임용예정직렬 : 기술직렬 또는 연구직렬
- 임용예정계급별 응시자격기준
 - 기술직
 - 기술직 7급 : 대학교이상 졸업자(전문대학 학사학위 전공심화과정 이수자 포함)
 - 기술직 8급 : 전문대학이상 졸업자
 - 기술직 9급 : 고등학교이상 졸업자
 - 연구·지도직
 - 연구사 : 대학교이상 졸업자(전문대학 학사학위 전공심화과정 이수자 포함)
 - 지도사 : 전문대학이상 졸업자
- 시험 방법(시험령 제29조) : 필기시험을 실시하되, 면접시험·실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시

○ 인사관리 등

- 전보 제한(임용령 제45조제6항, 임용령 제45조의2제3항)
 - 최초 임용직위에서 기관 내 전보 시 4년, 소속 장관을 달리하는 기관으로 전보 시 5년
- 전직 제한(임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조)
 - 최초임용일로부터 당해 직렬외의 직렬로는 4년, 4급 이하 행정직렬로는 6년
 - 연구·지도직렬 외 타 직렬로는 7년, 연구직렬 상호 간 지도직렬 상호 간 또는 연구·지도직렬 상호 간은 5년

10. 과학기술분야 등 학위소지자 임용(법 제28조제2항제10호)

○ 요건(임용령 제16조제1항제10호)

- 과학기술분야 또는 통계·전자계산·대외통상·환경·교통·도시공학 분야 기타 소속장관이 공개경쟁채용시험에 의한 결원보충이 곤란하다고 인정하여 정하는 특수전문분야의 근무 또는 연구 경력자로서 박사 또는 석사학위소지자

경력경쟁채용 등의 경우 임용예정계급별 소요경력연수(임용령 별표 4)

구분	계급	3급	4급	5급	6급 이하
근무경력 및 연구경력	박사	8년	4년	-	-
	석사	12년	8년	4년	-

※ 비고 : 근무경력 또는 연구경력은 박사학위 또는 석사학위 소지후 근무경력 또는 연구경력임

○ 시험 방법(시험령 제29조)

- 경력경쟁채용시험에 의하여 실시
- 서류전형을 실시하되, 면접시험 또는 실기시험 중 1개 이상을 추가로 실시
- 필기시험 추가 가능

○ 인사관리 등

- 전보 제한(임용령 제45조제6항, 임용령 제45조의2제3항)
 - 최초 임용직위에서 기관 내 전보 시 4년, 소속 장관을 달리하는 기관으로 전보 시 5년
- 전직 제한(임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조)
 - 최초임용일로부터 당해 직렬외의 직렬로는 4년, 4급 이하 행정직렬로는 6년
 - 연구·지도직렬 외 타 직렬로는 7년, 연구직렬 상호 간 지도직렬 상호 간 또는 연구·지도직렬 상호 간은 5년

11. 수습직원 임용(법 제28조제2항제11호)

- 요건(법 제26조의4, 임용령 제16조제1항제11호)
 - 수습직원 선발시험에 합격하여 일정기간(6개월~1년) 수습근무를 마친 자
- 시험 방법(임용령 제22조의3) : 시험 면제
- 시험실시기관(시험령 제26조제3항) : 인사혁신처장이 직접 실시 가능
- 연구직, 지도직으로 경력경쟁채용 등 가능(연구·지도직규정 제7조)
- 인사관리 등
 - 전보 제한 : 3년(임용령 제45조제1항)
 - 전직 제한(임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조)
 - 최초임용일로부터 당해 직렬외의 직렬로는 4년, 4급 이하 행정직렬로는 6년
 - 연구·지도직렬 외 타 직렬로는 7년, 연구직렬 상호 간 지도직렬 상호 간 또는 연구·지도직렬 상호 간은 5년

12. 한지채용(법 제28조제2항제12호)

- 요건(임용령 제16조제1항제12호)
 - 임용예정기관이 관할 또는 소재하는 시·군 지역에서 채용시험일을 기준으로 그 이전에 본인이 5년 이상 거주하고 있거나 거주한 자
 - ※ 공무원임용령 개정('16.6.25)으로 '17.6.25 이후 시행되는 한지채용의 요건은 5년 이상 거주하고 있거나 거주한 '본인'으로 한정
 - 임용예정기관은 4급 이하 일반직공무원을 장으로 하는 각급기관 중에서 소속장관이 정함
- 임용예정계급(임용령 제16조제1항제12호 및 연구·지도직규정 제7조제2항)
 - 일반직 8급 이하, 지도사
- 시험방법(시험령 제29조) : 필기시험을 실시하되, 면접시험·실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시

○ 시험과목

- 일반직 공무원(시험령 제7조제3항, 연구·지도직규정 제24조)
 - 제1차 시험 : 한국사
 - 제2차 시험 : 시험령 별표 1(지도사의 경우는 연구·지도직규정 별표 4)의 임용예정직급의
경채 제2차 시험과목 중 시험요구기관의 장이 시험실시기관의 장과 협의하여 지정한
1개 과목

○ 인사관리 등

- 전보 제한 : 5년(임용령 제45조제6항, 임용령 제45조의2제3항)
- 전직 제한(법 제28조제5항, 임용령 제29조제3항, 연구·지도직규정 제11조) : 5년
 - 단, 지도사의 경우 연구·지도직렬 외의 다른 직렬로는 7년, 지도직렬 상호간 또는
연구직렬로의 전직은 5년
- 5년 이내 퇴직시 제3호 경력경쟁채용을 위한 근무 또는 연구실적에 산입 불가
(법 제28조제5항)

13. 국적취득자, 북한이탈주민 채용(법 제28조제2항제13호)

○ 요건(임용령 제16조제1항제13호)

- 「국적법」 제4조 및 제8조에 따른 귀화허가를 받아 대한민국 국적을 취득한지 3년
이상 경과한 사람
- 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 북한이탈주민
중 가족관계 등록 창설 후 3년 이상 경과한 사람

○ 채용범위(임용령 제16조제13호)

- 위의 요건에 해당하는 사람 중 자격증(2호)·근무경력(3호)·학위(10호) 요건을 갖춘
사람으로 채용을 제한할 수 있고, 인사혁신처장이 정하는 특수한 직무분야나 환경
또는 특수한 지역에 근무하는 것으로 채용 범위를 제한할 수 있음

○ 연구·지도직 공무원으로 채용 불가(연구·지도직규정 제7조제1항)

○ 시험방법(시험령 제29조)

- 경력경쟁채용시험에 의하여 실시
- 필기시험을 실시하되, 면접시험·실기시험·서류전형 중 1개 이상을 추가로 실시

※ 자격증·근무경력·학위요건으로 채용 시에는 서류전형을 실시하되, 면접시험·실기시험 중 1개 이상을 추가로 실시

○ 인사관리 등

- 전보 제한(임용령 제45조제6항, 임용령 제45조의2제3항)
 - (자격증·근무경력·학위 요건 채용자) 최초 임용직위에서 기관 내 전보 시 4년, 소속 장관을 달리하는 기관으로 전보 시 5년
 - (특수 근무를 예정하여 채용된 자) 최초 임용직위에서 기관 내 전보 시 5년, 소속 장관을 달리하는 기관으로 전보 시 5년
- 전직 제한(임용령 제29조제3항)
 - 자격증·근무경력·학위 요건 채용자는 최초임용일로부터 당해 직렬외의 직렬로는 4년, 4급 이하 행정직렬로는 6년
 - 특수 근무를 예정하여 채용된 공무원은 5년

(나) 경력경쟁채용시험 등 합격효력(임용령 제21조)

○ 경력경쟁채용시험 합격의 효력 : 1년

- 다수인을 대상으로 하지 아니한 시험 합격의 효력 : 6월
- 단, 법 제28조제2항제11호 규정에 의한 경력경쟁채용시험 등의 경우와 인사혁신처장이 실시하는 시험은 2년

※ 효력이 2년인 경우 합격자등록, 채용후보자명부 작성, 추천, 자격상실은 공채와 동일

(다) 경력경쟁채용시험 등 합격자의 임용제한(임용령 제18조)

○ 시험실시 시의 임용예정직위 이외에는 임용 불가하나, 아래의 경우는 예외로 함

- ① 직무가 동일한 임용 예정 직위의 군(群)을 정하여 실시하는 시험으로 선발된 5급 이하의 공무원(이에 상당하는 공무원 포함)을 그 시험 실시 당시에 정한 임용예정 직위의 군에 속하는 어느 하나의 직위에 임용하는 경우
- ② 시험령 제3조제1항제4호 및 제5호에 따라 인사혁신처장이 실시하는 5급 및 7급 공무원 경력경쟁채용시험등 중 다음에 해당하는 경우
 - 직무분야(직무의 종류가 상당히 유사한 직위의 군)를 정하여 실시하는 시험의 경우, 시험실시 당시에 정한 직무분야에 속하는 직위에 임용하는 경우
 - 직렬·직류를 정하여 실시하는 시험의 경우, 시험실시 당시에 정한 직렬·직류에 속하는 직위에 임용하는 경우

○ 소속 장관이 실시하는 경력경쟁채용시험등 중 아래의 경우 시험 실시 당시 정한 임용예정 직위의 군에 속하는 어느 하나의 직위에 임용 가능

- 「공무원 인사 운영에 관한 특례규정」 제10조에 따라 인사운영특례기관의 장으로 지정된 소속 장관이 직위의 군을 정하여 시험을 실시한 경우

(라) 고위공무원단에 속하는 공무원의 채용절차

- 고위공무원단에 속하는 공무원을 채용하는 경우에는 인사혁신처장이 정한 기준 및 절차에 따라 대상자를 선정하여 고위공무원 임용심사위원회의 심사를 거쳐야 함
- 심사요청시기 : 경력경쟁채용시험 등 실시 후 임용제청 전

(3) 공무원 경력경쟁채용시험 등의 사전협의를(시험령 제3조제1항 및 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)

(가) 사전협의를 대상

- 사전협의를 필요한 경우
 - 법 제28조제2항에 따라 소속장관이 실시하는 일반직공무원의 경력경쟁채용시험 등으로서, 원칙적으로 고위공무원 경력경쟁채용시험등 및 시험령 제3조제1항제4호에 따라 인사혁신처가 주관하는 5급 공무원의 경력경쟁채용시험 등을 제외한 모든 직급의 공무원 경력경쟁채용시험 등
- 사전협의를 제외되는 경우
 - 법 제28조제2항제1호에 따른 경력경쟁채용 등
 - 법 제28조제2항제3호에 따른 경력경쟁채용 등 중 인사교류에 따라 외무공무원을 채용하는 경우
 - 법 제28조제2항제7호에 따른 경력경쟁채용 등
 - 법 제28조제2항제11호에 따른 경력경쟁채용 등
 - 법 제28조의4의 규정에 의해 개방형직위에 임용되는 경력직공무원을 채용하는 경우
 - 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」 제7조제1항의 규정에 의해 책임운영기관장의 직위에 임용되는 임기제공무원을 채용하는 경우
 - 공무원임용령 제3조의2에 따라 임용되는 시간제임기제공무원 및 한시임기제공무원을 채용하는 경우
 - 최종 합격자를 선발하지 못하는 사유가 확정되는 7일 이내에 선발예정인원, 임용예정직위, 응시자격요건, 시험방법 등 기존과 실제적으로 동일한 내용으로 공고하는 경우
 - 그 밖에 타 법령에 따라 인사혁신처장과 별도로 협의를 거친 경우

(나) 사전협의 내용

○ 채용의 필요성 및 인력충원 여건

- 채용직위의 특수성, 인력충원의 시급성, 공채시험을 통한 인력충원 가능성, 상시공고 필요성 등
- 예상결원 및 정·현원 현황 등

○ 시험의 방법

- 시험 세부절차 및 방식, 일정 등
 - 서류 및 면접위원 구성계획, 서류전형 심사기준·배점 비율, 면접방식 등
- 응시자격, 우대요건 설정방식 등
- 채용점검위원회 구성·운영 계획
- 기타 공고문 내용 등

(다) 사전협의 시기

- 시험실시기관장은 경력경쟁채용시험 등 공고 예정일 7일 전까지 사전협의에 필요한 사항을 명시하고 공고문 등을 첨부하여 인사혁신처장에게 사전협의를 요청하여야 함
 - 이 경우 시험실시기관장이 소속기관의 장인 경우에는 동일한 사항을 소속장관 또는 상급기관의 장에게 보고하여야 함

(라) 사전협의 결과 반영

- 시험실시기관장은 인사혁신처장과의 사전협의 내용 등을 공고문 또는 시험실시계획에 반영하여야 함



Q9 법령상의 채용방법에 정해진 자격요건 외에, 해당 직무에 필요한 다른 요건을 추가하여 공고하고 싶은데?

- 법령상의 필수적인 자격요건 외에 해당직무에서 필요한 요건을 동시에 충족하도록 요건을 설계할 경우 과도한 제한이 될 수 있으므로 바람직하지 않음
- 따라서 법령의 자격요건대로 공고하여 자격을 가진 사람은 누구나 시험에 응시할 수 있도록 하되, 직무상 꼭 필요한 별도의 사항은 서류전형 등에서의 가점 또는 우대요건으로 하는 것이 바람직함. 이 경우 시험공고문 또는 필요서류 공고시 우대요건을 사전에 공개하여야 함

(4) 부처별 채용점검위원회 구성·운영(시험령 제49조의2, 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)

(가) 채용점검위원회의 설치 및 구성

- 채용점검위원회는 시험실시기관의 장 소속하에 설치
- 위원은 위원장 포함 2인 이상으로 구성하되, 외부위원은 1/2 이상 포함

※ 시험시행기관 관련자 등(당해기관 퇴직자, 3년 이내 타부처 전출자 및 파견자, 산하기관 근무자, 채용직위·직무관련 기관 용역·사업 수행자)은 현직위와 관계없이 내부위원으로 봄

- 위원은 채용점검위원회가 설치되는 기관의 장이 위촉
 - 내부위원은 인사, 감사 또는 시험 업무 경험이 있는 공무원 중에서 위촉하며, 이 경우, 시험실시기관이 1차 소속기관인 경우에는 본부 소속 공무원으로 위촉하고, 시험실시기관이 2차 이하 소속기관인 경우에는 상급 기관 소속 공무원으로 위촉하여야 함
 - 외부위원은 민간전문가나 타 중앙행정기관 또는 지방자치단체 소속 공무원 중 위촉
- 위원장은 외부위원 중에서 호선

(나) 채용점검 대상

- 일반직공무원의 경력경쟁채용시험 등 전 과정을 대상으로 점검
- 다만, 아래의 경우는 채용점검대상에서 제외할 수 있음
 - 별도 법령과 절차에 따라 경채시험을 실시하는 고위공무원의 경채시험이나 경채시험이 면제되는 경채
 - 법 제28조의4의 규정에 의한 개방형직위에 임용되는 임기제공무원의 채용
 - 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」 제7조제1항의 규정에 의한 책임운영기관장의 직위에 임용되는 임기제공무원의 채용
 - 공무원임용령 제3조의2에 따라 임용되는 시간제임기제공무원 및 한시임기제공무원의 채용
 - 그 밖에 타 법령에 근거하여 채용이 이루어지는 등 인사혁신처장과 별도로 협의를 거친 경우

(다) 채용점검위원회의 점검

- 시험실시기관은 면접시험 등 경채시험의 최종단계를 거친 후 최종 합격자 발표 전에 채용점검위원회를 개최하여 점검 실시(최종 합격자가 없는 경우에는 생략 가능)
- 위원은 채용의 전 과정이 공정하고 투명하게 이루어졌는지 점검하여야 하며,
 - 시험실시기관은 충실한 점검이 될 수 있도록 경력경쟁채용시험 등 실시와 관련된 각종 자료를 위원에게 제공하여야 함
- 시험실시기관의 장은 공정한 선발을 위해 필요하다고 인정하는 경우 채용점검위원회와 외부 참관인을 병행할 수 있음
 - 서류전형, 면접시험 등 모든 시험단계에서 외부 참관인을 활용한 경우 채용점검위원회 운영 생략 가능. 이 경우 사전협의 요청 시 채용점검위원회의 생략 필요성(긴급한 충원이 필요한 사유 등), 외부 참관인 운영 계획 등을 제출해야 함

(라) 점검결과 조치 사항

- 채용점검위원회 점검 결과 이상이 없을 경우 시험실시기관장은 합격자를 발표
- 시험실시기관장은 채용점검위원회 점검 결과 부적절하거나 부적절할 가능성이 있다고 판단되는 경우
 - 합격자 결정에 영향을 주지 않는 경미한 오류에 대해서는 시정하거나 별도 조치한 후에 시험결과를 발표할 수 있고,
 - 합격자 결정에 영향을 줄 수 있는 위법·부당한 사항에 대해서는 내·외부 감사부서 등에 조사를 의뢰하여 채용점검위원회 점검결과의 사실관계 및 타당성 여부를 확인하고 필요한 조치를 하여야 함
- 시험실시기관은 합격자 발표 후 7일 이내에 채용 자체점검 결과서를 인사혁신처에 통보하며, 이 경우 시험실시기관이 소속기관인 경우에는 자체점검 결과서를 본부에도 동시에 통보

(5) 외부 참관인 구성·운영(시험령 제49조의2, 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)

(가) 외부 참관인 제도 적용 대상

- 시험실시기관의 장은 경력경쟁채용시험등을 실시하는 경우 서류전형 또는 면접시험에 외부 참관인을 참여시켜 각 단계별 채용 과정이 공정하게 이루어졌는지 점검하게 할 수 있음

※ 외부 참관인 제도 적용 대상(예시)

- 요건 적/부 판단만이 아닌 적극적 서류전형을 실시하는 경우
- 내부자(해당기관 근무자 또는 근무경력자)가 응시하는 경우
- 각 단계(서류/면접)별 응시자가 각 선발예정인원의 5배수 이상인 경우
- 기타 시험실시기관의 장이 공정한 선발을 위해 필요하다고 인정하는 경우

(나) 외부 참관인 구성

- 재직 중이거나 파견·휴직 등으로 인사관리 되고 있는 ‘공무원이 아닌’ 자로서, 시험실시기관의 외부인 1인 이상으로 구성
 - 단, 소속기관의 경우 1차 소속기관은 본부 소속 공무원을, 2차 이하 소속기관은 상급기관 소속 공무원을 참관인으로 위촉 가능
- 외부 참관인은 전문적이고 중립적인 입장에서 채용과정을 점검할 수 있는 사람으로서, 채용분야 또는 시험실시기관 업무에 전문성을 가진 사람으로 위촉
 - 시험실시기관의 자문위원단, 시민(국민)감사관, 청렴옴부즈만 등 기관에서 이미 구성·운영 중인 외부 전문가 풀 활용 가능
- 채용시험별로 응시자 및 시험위원과의 관계(친인척, 근무경험 관계, 사제지간, 사적 관계 등)가 없는 자를 외부 참관인으로 위촉해야 함
 - 당일 기피 또는 회피사유 발생 가능성을 대비하여 가능한 예비 참관인을 포함하여 복수인 섭외
- 시험실시기관의 장은 외부 참관인에게 수행 역할, 평정방법, 합격자 결정방법, 시험 진행절차, 자료 작성방법 등 필요한 사항을 미리 교육하여야 함

(다) 외부 참관인의 역할 및 점검 결과 활용·제출

- 서류전형 점검 시, 서류심사 종료 후 합격자 발표 전, 심사과정의 적법·공정성을 확인하고 그 내용을 토대로 점검 리스트 작성(임용시험 지침 별첨10 참조)
 - 시험실시기관은 외부 참관인에게 점검을 위한 자료를 충분히 제공해야 함
- 면접시험 참관 시, 실제 면접시험 과정에 투입되어 시험이 공정하게 운영되는지 참관하고, 점검 리스트 작성(임용시험 지침 별첨11 참조)
 - 외부 참관인은 응시자에게 질문할 수 없으며, 응시자의 심리적 영향을 최소화하기 위해 가능한 응시자의 시야 밖에 위치해야 함
- 서류전형 또는 면접시험을 점검한 외부 참관인은 채용점검위원회에 직접 참여하거나 서면 제출 등의 방식으로 점검리스트와 종합의견을 채용점검위원회에 제시할 수 있음
 - 단, 채용점검위원회 운영을 생략하는 경우 외부 참관인은 서류전형, 면접시험 등 모든 시험에 대한 점검리스트와 종합의견을 시험실시기관의 장에 제출하여야 함
- 채용점검위원회 운영을 생략하는 경우 시험실시기관의 장은 외부 참관인으로부터 점검 리스트 및 종합의견을 제출 받아, 인사·감사 또는 시험 업무 경험이 있는 2인 이상의 내부자가 자체점검 결과서를 직접 작성하여야 함
- 채용점검위원회는 외부 참관인이 제출한 점검리스트와 의견에 구속되지는 않으나 채용점검 시 참고해야 하며, 점검결과의 타당성 및 수용 여부에 대한 검토의견을 채용점검 결과보고서에 기재해야 함
- 외부 참관인 제도를 활용한 시험실시기관은 자체점검 결과서 서식에 외부 참관인 의견 활용 실적, 조치 결과(또는 계획) 등을 작성하여 인사혁신처에 통보하여야 함

라. 채용시험에 있어서의 가점 특전

(1) 가점 특전대상자 및 가점 비율

구분		가점 비율	비고
취업지원대상자		과목별 만점의 5% 또는 10%	• 취업지원 대상자 가점과 자격증가점은 각각 적용 • 자격증가점은 최대 2개까지 인정
자격증 소지자	직렬별 가점	과목별 만점의 3 ~ 5% (1개의 자격증만 인정)	

(2) 자격증 소지자 가점 특전(시험령 제31조)

- 공통적용 가점 : 통신·정보처리 및 사무분야 자격증 가산점은 '17.1.1자로 폐지
- 직렬별로 적용되는 가점
 - 가점대상 : 국가기술자격법 및 그밖에 법령에 의한 자격증 중 시험령 별표 12 및 연구·지도직규정 별표 7에 규정된 자격증 소지자
 - 대상시험 : 6급 이하, 연구·지도사 채용시험(경력경쟁채용시험 등의 경우에는 필기 시험을 실시하는 경우에 한하며, 시험령 제18조 및 별표 5에서 응시에 필요한 자격증을 정하고 있는 직렬(류)은 제외)
 - 가점방법 : 필기시험의 각 과목별 득점에 각 과목별 만점의 일정비율에 해당하는 점수(매 과목 40퍼센트 이상 득점자에 한하며, 2개 이상의 자격증이 중복되는 경우 유리한 것 1개만 가점 부여)

※ 시험령 별표 12(연구·지도직규정 별표 7)의 직렬별 응시자가 직렬별 해당자격증을 소지하고 있을 경우 별표 11(연구·지도직규정 별표 6)에서 정한 점수를 가산

마. 경력경쟁채용시험에서 서류전형 합격자 결정방법(시험령 제5조제5항 및 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)

- 서류전형은 당해 직무수행에 관련되는 응시자의 자격·경력 등이 소정의 기준에 적합한지 여부를 서면으로 심사하며, 적격 또는 부적격 여부를 판단함
- 합격자결정 : 공고된 응시자격 등의 기준에 적합하면 모두 합격결정
- 합격자결정의 예외(시험령 제29조제4항)
 - 경력경쟁채용시험의 경우 서류전형의 응시인원이 선발예정인원의 3배수 이상인 경우에는 임용예정직무에 적합한 기준에 따라 선발예정인원의 3배수 이상으로 서류전형 합격자를 결정 가능
 - 합격자결정방법의 예외는 공고내용에 포함시켜야 함

※ 임용예정직무에 적합한 기준(예시)

- 공고시 우대조건을 붙인 경우에는 해당 조건의 충족
- 서면심사시 일정기준을 정하여 점수화하는 경우 기준점수 이상
- 직무와 관련 있는 자격증·학위취득이나 일정기간 근무경력
- 일정점수 이상의 영어능력검정시험 성적, 학교성적의 취득
- 서류전형을 단계별로 실시할 수 있음
예시) 1단계 : 직무관련성 심사 ⇒ 2단계 : 어학, 경력 등 심사
- 기타 시험실시기관의 장이 시험요건, 응시자격 등 임용예정직무 및 시험별 특성을 고려하여 객관적이고 수긍 가능한 기준을 정함

※ 임용예정직무에 불합리한 기준(예시)

- 성별, 연령 등 차별적 요소에 의한 기준
- 임용예정직무와 관련 없는 자격증, 학력 등의 기준



특수한 직무분야(방호원 등) 근무자 경채(제6호)의 경우 국가보훈처로부터 국가유공자를 추천받았을 경우 서류전형을 반드시 실시하여야 하나?

- 국가보훈처로부터 취업지원대상자를 추천받는 의미는 공무원 채용의 경쟁원칙에 있어 공고절차만을 생략하여 일반국민에 비하여 취업지원대상자를 우선 채용하기 위한 것으로 공고 이외의 인사관계법령에 의한 채용절차는 반드시 준수하여야함
- 「공무원임용시험령」 제29조제1항제6호에 따라 특수분야에 근무할 공무원의 채용은 경력경쟁채용시험으로 하되, 면접시험과 실기시험 또는 서류전형을 실시하여야 하므로, 국가보훈처로부터 취업지원대상자를 추천받았다 하더라도 추천된 자의 자격이 응시요건(연령 등)에 적합한 지의 여부에 대하여 서류전형을 통하여 확인한 후 면접시험을 거쳐 최종합격자를 결정하여야 함
- 또한, 서류전형과 면접시험은 각각 별개의 시험으로 통합하여 실시할 수 없음

바. 면접시험 평정방법 및 합격자 결정방법

○ 평정방법(시험령 제5조제3항)

- 당해 직무수행에 필요한 능력 및 적격성을 검정하며, 각 평정요소마다 각각 상(우수), 중(보통), 하(미흡)로 평정

○ 합격자 결정방법(시험령 제23조제3항, 제25조제3항 및 제30조제2항)

- 공개경쟁채용시험 등의 경우, 위원의 과반수가 평정요소 모두를 '상'으로 평정한 경우 "우수" 등급으로, 2개 항목 이상을 "하"로 평정하였거나, 위원의 과반수가 어느

하나의 동일한 평정요소에 대하여 “하”로 평정한 경우 “미흡”, 그 외의 경우는 “보통” 등급으로 구분함

- “우수” 등급을 받은 응시자는 합격으로 한다. 다만, “우수” 등급을 받은 응시자의 수가 선발예정인원을 초과하는 경우에는 제2차시험 성적이 높은 사람부터 차례로 선발예정 인원에 달할 때까지 합격
- “보통” 등급을 받은 응시자는 제2차시험 성적이 높은 사람부터 차례로 “우수” 등급을 받은 응시자 수를 포함하여 선발예정인원에 달할 때까지 합격
- “미흡” 등급을 받은 응시자는 불합격
- 경력경쟁채용시험 등의 경우, 위원의 과반수가 평정요소 중 2개 항목 이상을 “하”로 평정하였거나, 위원의 과반수가 어느 하나의 동일한 평정요소에 대하여 “하(미흡)”로 평정한 때에는 불합격

※ 시험실시기관의 장이 필요하다고 인정할 때에는 공채시험 등의 면접시험 합격결정 방법을 준용하여 합격자 결정 가능(시험령 제30조제3항)

○ 경력경쟁채용시험의 합격자 결정방법 예외(시험령 제30조제2항 단서)

- (1) 또는 (2)의 방식으로 합격자 결정 가능
- (1) 불합격기준에 해당하지 아니하는 자 중에서 평정성적이 우수한 자순으로 합격자 결정(공무원임용시험 및 실무수습 업무처리지침)
 - ‘상·중·하’로 평정하여 합격자를 결정한 경우에는 면접위원의 전체 평정성적(‘상’, ‘중’, ‘하’의 개수)을 집계하여, ‘중’, ‘하’의 개수와 관계없이 ‘상’의 개수가 많은 경우 1순위이고,
 - ‘상’의 개수가 동일한 경우 ‘중’의 개수가 많은 경우 1순위임
- (2) 평정요소마다 점수를 부여하여 합격자를 결정한 경우에는 고득점자순으로 합격자를 결정(취업지원대상자는 가점부여)

※ 선발예정인원을 초과하여 동순위자 발생시 동순위자를 대상으로 재시험 실시(시험령 제32조제3항)

부적정한 인사운영사례

- ○○기관에서는 경력경쟁채용 등을 할 때 면접시험위원을 내부위원으로만 구성하여 운영
- ○○기관에서는 경력경쟁채용 등을 할 때 응시자와 제척사유가 있는 시험위원을 면접위원으로 위촉하여 시험 진행
- ○○기관에서는 경력경쟁채용 등을 할 때 당해기관 근무자 또는 근무경력자(퇴직한 경우 공고일로부터 3년 이내)가 응시했음에도 내부위원을 위촉하여 서류·면접시험 진행

사. 경력경쟁채용시험의 추가합격자 결정방법(시험령 제30조 제4항 및 국가공무원

임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)

- 최종합격자가 임용되는 것을 포기하는 등의 사정으로 결원을 보충할 필요가 있는 때에는 인사혁신처장이 정하는 바에 따라 합격자 발표일로부터 6월내에 추가합격자 결정 가능
 - 사유 : 임용포기, 합격취소, 임용 결격사유, 임용 당일 퇴직 등으로 최종 합격자가 임용되지 못하거나, 최종합격자가 임용된 날부터 3개월 이내에 퇴직하여 결원이 발생한 경우
- 인사혁신처장이 정하는 추가합격자 결정방법(국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리지침)
 - 시험령 제30조제2항 본문에서 규정한 방법으로 합격자 결정한 경우(선발예정인원만을 합격기준에 해당하는 것으로 시행함)에는 합격인원을 제외한 차순위자들이 모두 불합격기준이므로 당초 면접시험 응시대상자를 대상으로 면접시험을 다시 실시하여 추가합격자를 결정하여야 함
 - 시험령 제30조제2항 단서의 방법으로 합격자 결정한 경우에는 불합격기준에 해당하지 아니하는 자 중에서 차순위로 평정성적이 우수한 자를 추가합격자로 결정함. 단, 추가합격 예정인원을 초과하여 동순위자가 있는 경우에는 시험령 제32조제3항에 따라 추가합격 예정인원에 달할 때까지 동순위자를 대상으로 다시 면접을 실시하여 합격자를 결정함.
 - 시험령 제23조제3항부터 제5항까지의 규정을 준용하여 합격자를 결정한 경우, 불합격 기준에 해당하지 아니하는 사람 중에서 필기시험 성적이 높은 순서로 추가합격자를 결정함. 단, 추가합격 예정인원을 초과하여 동순위자가 있는 경우에는 시험령 제30조 제2항 본문 또는 동령 동조 동항 단서의 방법으로 추가합격 예정인원에 달할 때까지 동순위자를 대상으로 다시 면접을 실시하여 합격자를 결정함.

아. 시험과목의 변경·축소·확대(시험령 제8조제1항)

- 직무의 특수성, 직무와 시험과목과의 관련성을 고려하여 시험령 제7조제1항 및 제3항의 시험과목에 의한 시험실시가 부적당하다고 인정할 경우 시험과목을 변경·축소·확대 조정할 수 있음

※ 단, 전직시험과목은 변경·축소 또는 확대 조정할 수 없으며, 비다수인대상채용시험의 경우 필수과목을 변경·축소·확대할 수 없음

- 변경·축소 또는 확대된 시험과목은 공고하거나 응시자에게 알려야 함

자. 양성평등채용목표제

의의	• 공직 내 양성평등 실현
근거	• 국가공무원법 제26조 • 공무원임용시험령 제20조 • 통합인사지침
적용 대상시험	• 다음의 시험 중 선발예정인원이 5명 이상인 시험단위를 그 대상으로 함. 다만, 교정직렬·보호직렬 및 성별구분모집직렬은 제외함 - 5급 공무원 공개경쟁채용시험, 외교관후보자 선발시험 - 7급 공무원 공개경쟁채용시험 - 9급 공무원 공개경쟁채용시험 * 인사혁신처가 실시하는 경력경쟁채용 시험에 대해서는 필요시 시험공고에 명시하고 적용
채용 목표인원	• 시험실시단위별 채용목표인원(이하 “목표인원”이라 함)은 시험실시단계별 합격예정인원에 30%를 곱한 인원수로 함. * 선발예정인원이 10명 이상인 경우 소수점 이하 반올림하며, 5명 이상 10명 미만인 경우 소수점 이하 버림
시행방법	〈제1차 시험〉 • 제1차시험 합격자 결정방식에 따라, 그 합격자 중 양성의 합격자가 모두 목표인원 이상인 경우에는 양성평등채용목표제를 적용하지 아니함 • 상기 합격자중 어느 한 성의 합격자가 목표인원에 미달하는 경우에는 시험령 제23조, 제23조의3, 제23조의4, 제25조, 제30조에 따른 제1차시험 합격요건을 갖추고, 전 과목 평균 득점이 5급 이상·연구관·지도관·외교관후보자의 경우에는 합격선 -2점(총득점을 기준으로 하는 경우에는 과목수에 -2점을 곱한 점수), 6급 이하·연구사·지도사의 경우에는 합격선 -3점(총득점을 기준으로 하는 경우에는 과목수에 -3점을 곱한 점수) 이상인 해당 성의 응시자 중에서 점수가 높은 사람부터 차례로 목표미달인원(목표인원 - 합격선 이상의 해당 성 합격자)만큼 당초 합격예정인원을 초과하여 추가합격 처리함 * 목표인원에 미달하는 인원만큼 당초 합격예정인원을 초과하여 어느 한 성을 추가 선발하는 것이므로 합격선에 든 다른 성의 합격자를 탈락시켜서는 안 됨(제1·2차시험 공통)

〈제2차 시험(제1차시험 및 제2차시험을 병합 실시하는 경우를 포함)〉

- 제2차시험 합격자 결정방식에 따라, 그 합격자 중 양성의 합격자가 모두 목표인원 이상인 경우에는 양성평등채용목표제를 적용하지 아니함
- 상기 합격자 중 어느 한 성의 합격자가 목표인원에 미달하는 경우에는 시험령 제23조, 제23조의3, 제23조의4, 제25조, 제30조에 따른 제2차시험 합격요건을 갖추고, 전 과목 평균득점이 5급 이상·연구관·지도관·외교관후보자의 경우에는 합격선 -2점(총득점을 기준으로 하는 경우에는 과목수에 -2점을 곱한 점수), 6급 이하·연구사·지도사의 경우에는 합격선 -3점(총득점을 기준으로 하는 경우에는 과목수에 -3점을 곱한 점수) 이상인 해당 성의 응시자 중에서 점수가 높은 사람부터 차례로 목표미달인원만큼 당초 합격예정인원을 초과하여 추가합격 처리함

〈동점자 처리방법〉

- 각 시험실시단계별 합격자 중 어느 한 성의 합격자가 목표인원에 미달하여 당초 합격예정인원을 초과하여 해당 성을 추가 합격시키는 경우 추가 합격선에 해당하는 자가 2인 이상일 때에는 추가합격인원수에 불구하고 모두 합격자로 함
- * 동점자의 계산은 소수점 이하 둘째자리까지 함

〈제2차시험 추가합격자 결정〉

- 시험령 제23조제6항, 제23조의3제6항, 제25조제6항, 제25조제7항 및 제30조제1항의 규정에 의하여 추가로 합격자를 결정할 경우
- 그 추가합격자를 포함한 제2차시험 합격자 중 어느 한 성의 합격자가 목표인원에 미달하는 경우 시험령 제23조제6항, 제23조의3제6항, 제25조제6항, 제25조제7항 및 제30조제1항에 따른 제2차시험 추가합격요건을 갖추고, 전 과목 평균득점이 5급 이상·연구관·지도관, 외교관후보자의 경우에는 합격선 -2점(총득점을 기준으로 하는 경우에는 과목수에 -2점을 곱한 점수), 6급 이하·연구사·지도사의 경우에는 합격선 -3점(총득점을 기준으로 하는 경우에는 과목수에 -3점을 곱한 점수) 이상인 해당 성의 응시자 중에서 점수가 높은 사람부터 차례로 목표미달인원만큼 추가합격 처리함
- * 다만, 양성평등채용목표제를 적용함에 있어 해당 성의 동점자 발생 등으로 제2차시험 합격인원 범위를 초과하게 되는 경우에는 양성평등채용목표제를 적용하지 아니함

〈제3차시험 및 최종합격자 결정〉

- 제3차시험에서 각 성의 합격자가 목표인원에 미달하지 않도록 시험위원에게 양성평등채용의 의의와 내용을 사전에 설명함
- * 필요시 제3차시험을 남녀별로 구분하여 실시할 수 있음
- 공개경쟁채용시험의 제3차시험에서 결정된 합격자 중 어느 한 성의 합격자가 목표인원에 미달하는 경우에
 - “우수” 등급을 받은 해당 성의 사람 중에서 제2차시험 성적이 높은 사람부터 차례로 목표 미달 인원만큼 선발예정인원을 초과하여 최종합격 처리하고, 그 경우에도 어느 한 성의 합격자가 여전히 목표인원에 미달하는 경우에는 “보통” 등급을 받은 해당 성의 사람 중에서 제2차시험 성적이 높은 사람부터 차례로 목표미달 인원만큼 선발예정인원을 초과하여 최종합격 처리함
 - 다만, 제2차시험에서 추가합격한 성의 응시자가 제3차시험에서 “우수” 등급을 받아 합격자로 결정된 경우에는 위와 같은 방법으로 다른 성의 사람을 차례로 ‘제2차시험에서 추가합격한 성의 응시자 중 면접시험에서 “우수” 등급을 받은 인원수’ 만큼 선발예정인원을 초과하여 최종합격자를 결정함

	* 제3차시험 및 최종합격자 결정시 양성평등목표제는 제2차시험(제1·2차 병합시험의 경우 그 병합시험)에서 어느 한 성을 추가합격시킨 경우에만 적용함 • 양성평등채용목표제가 적용되는 것으로 공고된 경력경쟁채용시험에서 서류전형과 면접 시험(또는 실기시험)에 의하는 경우에는 각 성의 합격자가 목표인원에 미달하지 않도록 시험위원에게 양성평등채용의 의의와 내용을 사전에 설명함
시행기간	• 2027년 12월 31일까지 시행함(통합인사지침에 근거)

차. 장애인 구분모집

의의	• 공직 내 장애인 채용 확대
근거	• 국가공무원법 제26조 • 장애인고용촉진 및 직업재활법 제27조 • 공무원임용시험령 제2조 • 통합인사지침
적용 대상시험	• 7급 공무원 공개경쟁채용시험 • 9급 공무원 공개경쟁채용시험
의무고용 인원	• 장애인 의무고용(장애인고용촉진 및 직업재활법 제27조) – 법정의무고용비율 : 소속 공무원 정원의 3.6% 이상('22년~'23년, '24년 이후 3.8%) – 법정신규채용비율 : 법정의무고용비율 이상 채용하되, 장애인공무원의 수가 법정의무고용비율 미만인 경우에는 그 비율의 2배 이상 채용함
시행방법 및 응시자격	〈시행방법〉 • 장애인 공직 임용 확대를 위해 선발예정인원의 일부분을 장애인만이 응시할 수 있도록 분리하여 실시 〈응시자격〉 • 「장애인복지법 시행령」 제2조에 따른 장애인 및 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제14조제3항(「보훈보상대상자 지원에 관한 법률 시행령」제8조에 따라 준용되는 경우 포함)에 따른 상이등급 기준에 해당하는 자는 장애인 구분모집에 응시할 수 있음 ※ 「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제27조제4항에 따라公安직군공무원, 검사, 경찰·소방·경호공무원 및 군인은 제외. 다만, 국가와 지방자치단체의 장은公安직군 공무원 등에 대하여도 장애인이 고용될 수 있도록 노력하여야 함.
채용비율	〈연도별 구분모집 비율(공개채용)〉 • 5%('00) → 6.5%('09) → 6.6%('10) → 6.7%('11) → 6.3%('12) → 6.5%('13) → 6.5%('14) → 6.5%('15) → 6.4%('16) → 6.4%('17) → 6.4%('18) → 6.9%('19) → 7.2%('20) → 6.9%('21) → 7.5%('22) → 7.3%('23)



Q11 공채에서만 장애인 구분모집을 하면 되고, 부처별 채용시에는 구분모집을 할 필요가 없는지?

- 장애인 고용을 촉진하기 위해 「장애인 고용촉진 및 직업재활법」에서 '22년부터 정부의 의무고용비율을 3.6%로 정하고, 이에 미달하는 경우 신규채용인원의 7.2% 이상을 장애인으로 채용하도록 하고 있음. 인사혁신처는 정부가 모범 고용주로서 솔선수범하여 장애인 고용을 촉진하기 위해 인사혁신처 주관의 공채시험에서 의무고용비율의 2배 이상을 구분모집으로 채용하고 있음
- 부처 자체 신규 채용 시에도 동 법이 적용되며, 특히 의무고용률 미달기관(의무고용 적용 대상기준)은 의무고용비율 조기 달성계획을 수립하여 시행하여야 하며, 신규채용시험을 실시할 때 법정 의무고용비율의 2배 이상을 장애인으로 채용하여야 함(다만, 신규채용인원이 15인 미만인 공개경쟁채용, 경력경쟁채용 등의 경우 의무고용률을 달성할 때까지 해당 연도 누적채용인원의 10%를 장애인으로 채용하여야 함) (통합인사지침 III. 2. 가. 참고)

카. 지방인재채용목표제

주요 내용	• 지방학교 출신 합격자가 목표치에 미달할 경우 일정 합격선 내에서 선발예정인원 외에 제한적인 비율로 추가 선발
근거	• 공무원임용시험령 제20조의 2 • 통합인사지침
채용 대상	• 서울특별시를 제외한 지역에 소재한 소정의 학교(이하 '지방학교'라 함)를 최종적으로 졸업(예정)·중퇴하거나 재학·휴학 중인 자 * 지방학교 : 본교 소재지를 기준으로 지방에 위치한 대학 이하의 학교. 「고등교육법」 제24조상의 분교인 경우는 본교의 소재지를 기준으로 함
적용 대상시험	• 5급 공무원 공개경쟁채용시험, 외교관후보자 선발시험 및 7급 공무원 공개경쟁채용시험에서 선발예정인원이 10명 이상인 시험단위 * 지역별 구분모집은 적용제외
채용목표 인원 및 추가합격 상한	〈채용목표인원〉 • 시험실시단위별 채용목표인원은 시험실시 단계별로 당초 합격예정인원의 일정비율(5급 공채 및 외교관후보자 : 20% / 7급 공채시험 : 30%)를 곱한 인원수로 함 〈추가합격상한〉 • 채용 목표인원에 미달하더라도 지방인재의 추가합격은 당초 합격예정인원의 일정비율(5급 공채 및 외교관후보자 : 10% / 7급 공채시험 : 5%)를 곱한 인원수로 제한함 * 제1차 시험에서는 추가합격상한의 제한을 두지 않음

타. 지역인재추천채용제

주요 내용	• 학업성적이 뛰어난 고등학교 이상 졸업(예정)자를 학교로부터 추천받아 수습직원으로 선발, 일정기간 수습근무를 거쳐 일반직 공무원으로 임용
근거	• 국가공무원법 제26조의 4 • 공무원임용령 제22조의 3 • 통합인사지침
수습 직원의 법적 지위 등	• 수습직원의 소속은 수습기관으로 하며, 수습직원의 복무관리·보수지급을 포함한 기타 업무·근무성적평가·임용 등은 수습을 실시하는 소속 장관이 담당하고, 기본교육·수습기관 배정·임용 관련 협의 업무 등은 인사혁신처장이 담당함 • 수습직원이 직무상 행위를 함에 있어서는 공무원으로 봄. 형법 기타 법률에 의한 벌칙의 적용에 있어서는 또한 같음 • 수습직원의 근무시간, 휴가, 출장 등 복무관리는 일반직 공무원에 준함. 다만, 유급휴가는 수습기간 1개월 개근 시 1일을 부여함 • 수습직원에 대하여는 임용령 제22조의3제9항에 따라 일반직공무원 7급(9급) 1호봉에 해당하는 보수를 지급하고, 수습직원의 수습근무를 위하여 소요되는 여비 등 직무수행경비는 일반직 7급(9급) 공무원에 준하여 지급함 • 소속장관은 수습직원을 산업재해보상보험, 국민건강보험, 고용보험, 국민연금에 가입시켜야 하며, 7급의 경우 수습직원의 수습근무가 종료된 경우 「근로기준법」이 정하는 바에 따라 퇴직금을 지급하여야 함
수습근무	• 수습직원은 하나의 중앙행정기관 등에서 수습근무를 하고 해당 기관에 임용되는 것을 원칙으로 함. 다만, 인사혁신처장은 기구 개편, 직제 및 정원의 변경 등으로 인력 재배치의 필요성이 있는 경우 소속 장관과 협의하여 수습기관을 변경할 수 있음 • 소속 장관은 수습직원의 근무부서를 기관의 업무수요에 따라 자율적으로 정하되, 기획업무부터 집행업무까지 체계적이고 종합적으로 수습을 실시하여야 함 • 소속 장관은 통합인사지침 별지 제4호 서식의 수습직원 인사관리카드를 작성하여 관리하고, 수습업무와 교육훈련 등 수습근무상 변동요인이 있는 경우 이를 지체 없이 기록하여야 함
수습직원의 평가와 공무원 임용	〈근무성적평가〉 • 수습직원의 근무성적평가는 7급의 경우 2회로 나누어 실시하되, 1회는 수습기관에 임명된 날로부터 5개월이 되는 날이 속하는 달의 말일, 2회는 10개월이 되는 날이 속하는 달의 말일을 기준으로 평가하여야 함(9급의 경우 수습 종료 40일 전 1회 실시). 다만, 소속장관이 수습직원의 수습기간을 연장하여 근무하게 한 경우의 근무성적평가 기준일은 인사혁신처장과 협의하여 정함 • 근무성적평가는 공무원 성과평가 등에 관한 규정의 5급이하 공무원에 준하여 실시하되, 그 평가결과는 종합평가점수를 기준으로 우수(90점 이상), 보통(75점 이상~ 90점 미만), 미흡(60점 이상~75점 미만) 또는 불량(60점 미만) 중 하나의 등급으로 절대평가 하여야 함 • 근무성적평가자는 통합인사지침 별지 제5호 서식 중 종합평가의견란에 수습직원의 국가관, 공직관, 책임감·성실성 등 평소 근무태도, 동료와의 관계, 조직에의 적응, 발전가능성 등에 대한 평가의견을 반드시 기재하여야 하며 평가결과는 임용 여부를 결정하는 데 반영하여야 함

수습직원의 평가와 공무원 임용	<임용여부 결정> • 소속 장관은 임용령 제22조의3제6항에 따라 수습직원의 임용여부를 임용심사위원회(임용령 제10조의4)에서 결정하고 그 결과를 통합인사지침 별지 제6호 서식에 의하여 수습직원의 수습기간이 끝나기 1개월 전까지 인사혁신처장에게 협의를 요청하여야 함 • 위원회가 수습직원의 임용여부를 심사하는 경우 다음 사항을 고려하여야 함 - 근무성적 및 교육훈련 평가 결과 - 국가관과 공무원 윤리의식, 소속공무원 등의 평가의견 및 신망도, 직무 수행에 있어서 책임감 및 성실성 - 담당업무를 추진하기 위한 기획·연구·집행 능력 및 업무추진 능력 - 기타 자격·면허, 건강, 생활태도 등 • 임용권이 위임된 소속기관에서 수습한 수습직원에 대해서는 소속기관 자체적으로 임용심사위원회를 설치 및 운영할 수 있음 <수습직원의 공무원 임용> • 소속 장관은 수습직원의 임용 여부를 심사한 결과 적격자로 결정된 자를 일반직 7급(9급) 공무원으로 임용하여야 함 • 소속 장관이 수습직원을 공무원으로 임용하는 경우 임용령 제22조의3제7항의 규정에 의하여 경력경쟁채용시험등을 면제하고, 임용령 제25조제2항제3호의 규정에 의하여 시보임용을 면제하며, 시험령 제14조제1항의 규정에 의하여 신체검사를 면제함
--	---

파. 중증장애인 경력경쟁채용시험

의의	• 중증장애인의 공직 진출 확대
근거	• 국가공무원법 제26조 • 공무원임용시험령 제20조의3 • 통합인사지침
적용 대상시험	• 국가공무원법 제28조제2항에 따른 경력경쟁채용시험
채용대상	• 「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령」 제4조에 따른 중증장애인 ※ 한국장애인고용공단을 통해 중증장애인 해당 여부를 조회
채용방법	<채용권자> • 경력경쟁채용시험 등을 실시하는 시험실시기관의 장 <시험방법> • 국가공무원법 제28조제2항의 경력경쟁채용시험 등의 방법(제1호~제13호)에 의하되, 중증장애인만을 대상으로 경력경쟁채용시험 실시 • 경력경쟁채용시험 등의 실시 대상 직무의 종류, 각 직무별 자격요건, 그 밖에 시험 실시에 필요한 사항을 시험실시기관의 장이 정함 <채용수요조사 및 직무조사 실시> • 채용예정직위에 대한 직무조사를 실시하여 핵심적인 직무 내용과 필요 역량 등을 공고시 첨부

채용방법

〈공고시 주의사항〉

- 중증장애인만을 대상으로 하는 경력경쟁채용시험 등으로 공고하되, 직무의 내용을 상세히 기술하여 응시자가 업무의 핵심적인 사항이 수행 가능한지 스스로 판단할 수 있도록 함
- 특정 장애를 배제하거나 특정 장애만이 응시 가능하도록 공고를 하여 장애 유형에 따른 차별을 하지 않도록 함
 - ※ 장애의 유형별로 개인의 능력이 고정된 것이 아니므로, 장애의 유형에 따라 응시자격을 제한하여 장애인차별금지법 위반이 되지 않도록 유의

〈서류전형 및 면접시험 절차〉는 시험령 및 「공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리지침」 준용

Q12

채용예정직위에 자격증이 필요하여 법 제28조제2항제2호에 따른 경력경쟁채용시험을 실시하려고 하는데, 채용 대상이 중증장애인인 점을 고려하여 자격증 취득 후 관련분야 연구·근무 경력을 단축할 수 있는지?

- 임용령 제16조제1항 단서에 의하여 시험령 제20조의3에 따라 중증장애인만 응시하게 하는 경력경쟁채용시험 등의 응시요건을 달리 정할 수 있음. 통합인사지침에 따라 8급 이하 공무원을 채용할 때에는 지침 [별표3]의 응시요건을 갖춘 사람을 응시하게 할 수 있으며, 이 경우에도 소속 장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 관련 분야 연구 또는 근무 경력 기간을 단축할 수 있음

Q13

채용공고를 홈페이지와 나라일터 등에 올렸는데, 장애인들에게 홍보를 더 하려면 어떤 매체가 있는지?

- 일반 미디어에 접근이 어려운 장애인에 대한 홍보를 최대화하기 위해 장애인 전문 매체(에이블뉴스 등) 및 한국장애인고용공단 등을 통한 워크투게더(장애인 고용 포털) 등 활용

Q14

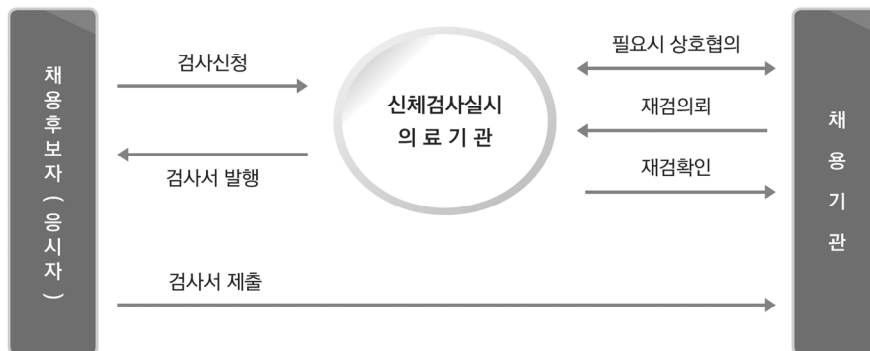
면접시험시 장애인에게 유형별 편의를 제공해야 하는데 어떠한 편의조치가 필요하며, 편의제공 절차는 어떻게 하는 것이 채용시험 준비에 용이한지?

- 인사혁신처 공채시험에서 제공하는 편의지원 방안을 참고하되, 시험실시기관에서 가능한 경우 장애 유형에 맞게 최대한의 편의를 제공하는 것이 바람직함
- 기본적으로 시각, 청각, 뇌병변 등 면접시험에서 편의지원이 필요한 장애 유형의 경우, 음성지원 컴퓨터, 자료작성용 컴퓨터, 수화통역사 등을 제공·지원하고 보조기구(독서확대기, 보청기 등) 지참 및 필답 등을 허용함. 또한 거동이 불편한 장애인을 위해 접근성이용이한 시험장 배치 및 시험장 도우미 등이 필수적임
- 인사혁신처에서 주관하는 ‘중증장애인 경력경쟁채용시험’은 응시원서 접수 시 면접시험 편의지원 신청을 받고 있으며, 응시자의 장애유형에 따라 편의제공 여부를 결정하여 면접시험 시행 시 지원하고 있음

하. 저소득층 구분모집

주요내용	저소득층의 공무원 임용을 촉진하기 위해 선발예정인원의 일부분을 저소득층만이 응시할 수 있도록 시험을 분리하여 실시
근거	- 국가공무원법 제26조 - 공무원임용시험령 제2조, 제20조의4 - 통합인사지침
적용대상 시험 및 채용 비율	9급 공개경쟁채용시험 : 선발예정인원의 2% 이상 9급 경력경쟁채용시험 : 부처별 연간 신규채용인원의 1% 이상 - 연간 신규채용인원이 100명 미만인 부처의 경우에는 2014년 이후의 누적채용인원의 1% 이상을 저소득층으로 채용하여야 함
응시자격	「국민기초생활보장법」에 따른 수급자(생계, 주거, 교육, 의료급여 중 한가지 이상의 급여를 받는 자) 또는 「한부모가족지원법」에 따른 지원대상자에 해당하는 기간(이 기간의 시작은 급여 또는 지원을 신청한 날로 봄)이 응시원서 접수일 또는 접수마감일까지 계속하여 2년 이상인 사람은 저소득층 구분모집에 응시할 수 있음 * 가령, 응시원서 접수마감이 2014년 5월 20일인 경우, 2012년 5월 20일 이전에 기초생활보장 또는 한부모 가족지원이 신청되어 2년 이상 수급자 또는 지원대상자에 해당하는 사람은 저소득층으로 응시할 수 있음 - 응시자가 i) 군복무(현역, 대체복무) 또는 ii) 교환학생으로 해외에 체류하는 경우 이로 인하여 그 기간에 급여(지원) 대상에서 제외된 경우에도 가구주가 그 기간에 계속하여 수급자(지원대상자)로 있었다면 응시자도 수급자(지원대상자)에 해당하고 있었다고 봄. 다만, 군복무 또는 교환학생으로 인한 해외체류 종료 후 다시 수급자(지원대상자)로 결정되어야 기간의 계속성을 인정함. 이 경우 급여(지원)의 신청을 기간 종료 후 2개월 내에 하거나, 급여(지원)의 결정이 기간 종료 후 2개월 내여야 함 * 군복무 또는 교환학생으로 해외에 체류한 그 전·후 기간에 1인 가구 수급자(지원대상자)였다면 군 복무 또는 교환학생으로 해외에 체류한 기간 동안 수급자 또는 지원대상자 자격을 계속 유지하고 있었다고 봄(이 경우에도 군복무 또는 교환학생으로 인한 해외체류 종료 후 다시 수급자(지원대상자)로 결정되어야 기간의 계속성을 인정함. 이 경우 급여(지원)의 신청을 기간 종료 후 2개월 내에 하거나, 급여(지원)의 결정이 기간 종료 후 2개월 내여야 함. * 단, 교환학생의 경우는 소속 학교에서 교환학생으로서 해외에 체류한 기간(교환학생 시작시점 및 종료시점)에 대한 증빙서류를 제출해야 함.

거. 채용신체검사



(1) 불합격 판정자 채용불가

- 퇴직한 공무원을 퇴직일로부터 6월 이내에 신체검사 합격기준이 동일한 공무원으로 채용할 때와 법 제26조의4 제1항에 따라 수습으로 근무하는 사람을 공무원으로 임용할 때에는 신체검사 면제가능(시험령 제14조제1항)

(2) 신체검사 실시시기

- 임용 전 실시, 임용예정기관에 신체검사서 제출

※ 채용 신체검사서의 유효기간은 판정일로부터 1년

(3) 신체검사 실시 의료기관

- 건강검진기본법 제14조에 따라 지정된 검진기관
 - 1차 검사에서 판정보류된 경우, 판정보류의 원인이 된 분야의 전문의를 둔 의료법 제3조제2항제1호가목 및 같은 항 제3호가목·바목에 따른 의원·병원·종합병원에서 재신체검사 실시

(4) 불합격 판정기준

- 공무원 채용 신체검사 규정 별표(신체검사 불합격 판정기준)에 의함

※ 직무의 특수성이 있는 공무원에 대한 불합격 판정기준은 소속장관이 인사혁신처장과 협의하여 따로 정할 수 있음(공무원 채용 신체검사 규정 제4조)

- 장애인복지법에 의한 장애인, 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의한 전상 군경·공상군경·4·19혁명부상자·공상공무원 및 국가사회발전특별공로상이자 등은 당해 직무수행에 지장이 없다고 인정되는 경우 채용가능(공무원 채용 신체검사 규정 제5조)

너. 시보임용

(1) 시보임용 대상 및 기간(법 제29조, 연구·지도직규정 제9조, 전문경력관 규정 제14조)

- 5급 : 1년
- 연구·지도직규정 별표 2 제1호 라목·제2호 다목·제3호 나목, 별표 2의2 제1호 다목·제2호 다목·제3호 나목에 해당하는 연구관·지도관 : 1년
- 전문경력관 가군 : 1년
- 6급 이하(연구사·지도사, 전문경력관 나군 및 다군) : 6월
 - 휴직·직위해제·징계에 의한 정직 또는 감봉 처분기간은 시보임용기간에서 제외

※ 시보기간은 승진소요최저연수, 경력평정대상기간에 산입

(2) 시보임용기간중의 신분(법 제29조 제3항)

- 근무성적 불량, 또는 교육훈련성적이 불량한 경우 법 제68조(의사에 반한 신분조치 금지) 및 제70조(직권면직)의 규정에 불구하고 면직 가능
 - 면직시에는 임용권자 또는 임용제청권자별로 임용심사위원회를 구성하여 의결을 거쳐야 함
- 신분보장규정 일부 적용(휴직·직위해제·징계에 관한 규정은 적용)
- 징계위원회의 의결을 거쳐 징계 가능
- 승진임용제한 : 시보임용 기간 중에 있는 경우 승진 제한

(3) 정규임용심사 등(임용령 제23조, 공무원 임용규칙 제129조)

- 시보공무원을 정규공무원으로 임용하기 위해서는 임용령 제10조의4제1항에 따른 임용심사위원회를 구성하여 의결을 거쳐야 함
 - 임용권자가 정한 공무원 5~8명으로 구성, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결
 - 시보기간 중 근무성적, 교육훈련성적, 근무태도, 공직관 등에 대한 평가실시

- 시보임용 기간 중에 있는 공무원이 다음 중 어느 하나에 해당하여 정규공무원으로 임용하기 부적당하다고 인정되는 경우에는 법 제29조제3항에 따라 면직(제청) 가능
 - 교육훈련 성적이 수료기준에 미달한 경우
 - 교육훈련 중 질병, 병역 복무 또는 그 밖에 교육훈련을 계속할 수 없는 불가피한 사정 외의 사유로 퇴학처분을 받은 경우
 - 근무성적 또는 교육훈련 성적이 매우 불량하여 성실한 근무수행을 기대하기 어렵다고 인정되는 경우
 - 공무원으로서 품위를 크게 손상하는 행위를 함으로써 공무원으로서의 자질이 부족하다고 판단되는 경우
 - 법(국가공무원법) 또는 법에 따른 명령을 위반하여 중징계 사유에 해당하는 비위를 저지른 경우
 - 법 또는 법에 따른 명령을 위반하여 경징계 사유에 해당하는 비위를 2회 이상 저지른 경우

(4) 시보임용의 면제 및 기간 단축(임용령 제25조 및 연구·지도직규정 제10조)

- 단축 : 임용령 제24조에 따라 시보공무원이 될 자가 받은 교육훈련기간 및 실무수습기간
- 면제
 - 시보임용기간(연구·지도직공무원에 한함) 및 승진소요최저연수를 초과하여 재직하고 승진임용제한사유에 해당하지 아니하는 자로서 승진예정계급의 채용시험에 합격하여 임용된 경우
 - 정규의 일반직 국가·지방공무원이었던 자(임기제공무원으로만 근무했던 사람은 법 제29조제1항에 따른 계급별 시보임용 기간 이상 근무한 경우로 한정한다)가 퇴직당시의 계급이나 그 이하의 계급으로 임용된 경우
 - 수습직원이 법 제26조의4 제1항의 규정에 의하여 6급 이하(우정직공무원은 우정3급)의 공무원으로 임용된 경우
 - 임기제공무원으로 임용된 경우

Q15

5급상당 별정직으로 근무하다 일반직 5급공무원으로 경력경쟁채용 등이 되어 시보임용 중인 공무원의 시보임용 전 비위사실에 대한 인사처리?

- 특수경력직공무원이 경력직공무원으로 임용된 경우에는 법 제78조제3항 및 제83조의3의 규정에 의해 징계사유가 승계되므로 ○○사무관시보 임용전에 별정직으로 근무 중의 비위사실을 근거로 징계처분은 가능
- 시보제도는 필기·면접시험에서 검증이 곤란한 공무원으로서의 자질과 임용예정직급에서의 직무수행능력 등을 일정기간 동안 사전 검증하여 정규공무원으로의 임용에 대한 적격성 여부를 결정하는 제도로써 법 제29조제3항에 의거 시보공무원의 신분조치를 위한 근무성적범위는 시보임용기간 동안에 당해 시보공무원의 실제 근무성적을 평가한 결과에 의해서만 면직여부를 결정하여야 할 것으로 판단되는 바,
- ○○사무관시보 임용 전에 별정직으로 근무 중 발생한 비위사실은 현 시보임용기간 중의 근무성적 불량과는 직접적인 관련성이 있다고 볼 수 없으므로 별정직 근무 중 비위 사실을 이유로 동법 제29조제3항에 의해 면직을 제정할 수는 없다고 봄

Q16

「시보임용기간 중인 공무원」도 「국가공무원법상의 공무원」으로 볼 수 있는지 여부

- 시보제도는 채용후보자에게 임용예정직의 업무를 실제로 수행할 기회를 주고 그 적격성 여부를 결정하기 위한 제도로
- 국가공무원법 제29조제3항에서 근무성적 불량 또는 교육훈련성적이 불량한 경우 면직이 가능하도록 하고 있으나 이는 시보 제도의 취지를 고려하여 인정되는 특칙이며, 시보공무원이라 하여 국가공무원법상 공무원에서 제외되는 것은 아님

Q17

공무원임용령 제13조의2(임용추천의 유예) 규정이 경력경쟁채용시험 등에도 준용되는지 여부

- 공개경쟁채용시험 합격자에게 적용되는 공무원임용령 제13조의2의 임용추천의 유예는 경력경쟁채용시험 합격자에게는 준용되지 않음

4. 승진

개념	결원보충의 한 방법으로서 하위계급에 재직하고 있는 공무원을 상위계급에 임용하는 것
근거	- 국가공무원법 제40조, 제40조의2, 제40조의3, 제40조의4, 제41조 - 공무원임용령 제4장, 공무원임용시험령 제4장 - 고위공무원단 인사규정
승진임용 대상기준	- 고위공무원에의 승진 : 3급 공무원, 4급 공무원 중 해당 계급에서 5년 이상 재직한 사람으로 역량평가를 통과한 자 중에서 임용 3급 공무원에의 승진 : 바로 하급공무원중에서 임용 4급 이하 공무원에의 승진 : 동일직군 또는 직렬의 바로 하급공무원중에서 임용
승진임용의 종류	일반승진, 공개경쟁승진, 특별승진, 근속승진으로 구분
승진임용 방법	〈일반승진〉 - 고위공무원단 직위로의 승진 - 고위공무원단후보자 중에서 근무성적, 능력, 경력, 전공분야, 인사교류기간등, 인품 및 적성 등을 고려하여 보통승진심사위원회의 심사를 거쳐 임용예정직위의 2~3배수에 해당하는 인원을 우선순위를 정하여 선정한 후 고위공무원임용심사위원회의 승진심사를 거쳐 임용제청 3급 공무원으로의 승진 - 근무성적, 능력, 경력, 전공분야, 인품 및 적성 등을 고려하여 보통승진심사위원회의 심사를 거쳐 결원 범위 안에 해당하는 인원을 선정하여 소속장관이 임용 4급 및 6급 이하로의 승진 - 승진후보자 명부 높은 순위에 있는 사람부터 차례로 임용령 별표 5의 배수범위 내의 해당자를 보통승진심사위원회 심사를 거쳐 임용 - 승진대상자는 「공무원인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 교육훈련시간을 충족하는 자이어야 함 5급으로의 승진(아래의 방법중에서 임용권자 단위별·승진임용예정직급별로 선택) - 심사승진 : 승진후보자 명부 고순위자 순으로 임용령 별표 5의 배수범위 내의 해당자, 승진심사위원회의 심사 - 승진시험 : 승진후보자 명부 순위상 총결원의 2~5배수 해당자(제1, 2차 구분 실시) * 일부는 승진시험, 일부는 보통승진심사위 심사에 의하여 승진임용도 가능 - 승진대상자는 「공무원인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 교육훈련시간을 충족하는 자이어야 함 〈공개경쟁승진〉 - 필요시 승진소요최저연수(2년)를 초과한 6급 공무원을 대상으로 5급승진시험을 실시 - 직렬구분 없이 실시 [제1차 : 선택형, 제2차 : 논문형, 제3차 : 면접 또는 실기] 〈특별승진〉 - 직무수행능력 탁월자·인사혁신처장이 정하는 포상(대한민국공무원상) 수상자(4급 이하) - 제안채택으로 예산절감 등 실적있는 자(5급 이하) - 명예퇴직자 중 증징계나 주요비위로 경징계를 받지 않은 특별공적자(3급 이하) - 공무로 사망한 자 중 특별공적자

승진임용 방법	<근속승진> - 승진적체 등을 감안하여 공무원의 사기진작을 위해 도입된 것으로, 상위직급에 결원이 없어도 근속승진기간을 경과한 공무원을 승진(승진심사위원회 등 일반원칙은 적용됨) * 근속승진기간 : 9급 → 8급 : 5년 6월, 8급 → 7급 : 7년, 7급 → 6급 : 11년(성과우수자 40% 내)														
승진임용 절차	<고위공무원> 승진심사 대상자 결정 → 보통승진 심사위원회 심사 → 승진대상자 결정 → 고위공무원 승진심사 → 승진임용 제청 승진임용 (인사발령)														
	<4급·6급 이하 공무원의 승진> 승진심사 대상자 결정 → 보통승진 심사위원회 심사 → 승진대상자 결정 → 승진임용 (인사발령)														
	<6급 공무원의 5급 공무원으로의 승진> (심사승진) 승진심사대상자 결정 → 승진심사 위원회 → 승진대상자 결정 → 승진후보자 교육 및 승진임용순위명부 작성 ↓ 승진임용 (인사발령)														
참고사항	<승진소요최저연수> - 일반직공무원 <table> <tr> <th>계급</th><th>9 급</th><th>8 급</th><th>7 급</th><th>6 급</th><th>5 급</th><th>4 급</th></tr> <tr> <td>소요 연수</td><td>1년</td><td>1년</td><td>1년</td><td>2년</td><td>3년</td><td>3년</td></tr> </table> ※ 우정9급~우정7급(1년), 우정6급 ~ 우정3급(1년 6개월), 우정2급(3년) ※ 연구사·지도사는 3년 <승진임용제한> - 징계처분요구 또는 징계의결요구·징계처분·직위해제·휴직 또는 시보임용기간 중에 있는 경우 - 징계처분 종료후 일정기간 미경과자(다만, 법 제78조의2 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 해당하는 경우에는 각각 6개월 가산) - 정직·강등 : 18월, 감봉 : 12월, 견책 : 6월	계급	9 급	8 급	7 급	6 급	5 급	4 급	소요 연수	1년	1년	1년	2년	3년	3년
계급	9 급	8 급	7 급	6 급	5 급	4 급									
소요 연수	1년	1년	1년	2년	3년	3년									

계급별 일반승진 요약

구분	승진대상	승진방법
고위공무원단 직위로의 승진	자격과 경력 등을 갖춘 자 : 3급 공무원, 4급 5년 이상으로서 일정한 경우에 해당하는 자로서 역량평가를 통과한 자	보통승진심사위 대상자 선정 → 고위공무원임용심사위원회 승진심사 → 임용제청
3급	바로 하급공무원	보통승진심사위원회 심사
4급	동일직군(4급의 경우) 또는 동일직렬의 바로 하급공무원 중 승진후보자명부상 임용령 별표 5의 배수범위 내	
5급		승진시험 또는 보통승진심사위원회 심사 (병행 가능)
6급		보통승진심사위원회심사(필기시험 또는 실기시험 병과 가능)
7급		
8급		

제2장

인용

가. 일반승진

- ※ 승진심사 또는 승진시험 응시 대상자는 「공무원인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 교육훈련시간을 충족하는 자이어야 함
- ※ 고위공무원단 직위로의 승진임용은 제4장(고위·과장급 인사제도) 참조

(1) 3급 공무원으로의 승진

- 승진대상(법 제40조의2) : 바로 하급공무원
- 승진임용절차(임용령 제35조)
 - 해당기관의 승진후보자중에서 근무성적, 능력, 경력, 전공분야, 인품 및 적성 등을 고려하여 보통승진심사위원회의 심사를 거쳐 결원 범위 안에 해당하는 인원을 선정하여 소속장관이 임용

(2) 4급 공무원 및 6급(우정3급) 이하 공무원으로의 승진

(가) 승진대상(법 제40조의2)

- 동일직렬의 바로 하급공무원 중 승진후보자명부의 일정 범위내의 자

(나) 승진임용절차(임용령 제33조)

- 승진후보자명부 고 순위자 순으로 임용령 별표 5의 배수범위에 포함되는 자를 보통승진 심사위원회에서 심사

임용하고자 하는 결원수에 대한 승진임용범위(임용령 별표 5)

임용하고자 하는 결원수	승진후보자명부에 의한 순위가 다음에 포함되는 자
1명	결원 1명당 10배수
2명	결원 1명당 8배수
3명~5명	결원 1명당 6배수
6명~10명	결원 5명을 초과하는 1명당 3배수+30명
11명 이상	결원 10명을 초과하는 1명당 2배수+45명

※ 7급 이하 공무원을 승진임용하고자 하는 경우 필기시험 또는 실기시험 부과 가능(임용령 제33조제2항)

※ 6급 이하의 교정직렬 공무원의 승진임용에 관하여는 따로 대통령령(교정직공무원 승진임용규정)으로 정함(임용령 제36조)

(3) 5급 공무원(우정2급)으로의 승진

(가) 승진대상(법 제40조의2)

- 동일직렬의 6급 공무원(우정직의 경우 우정3급)

(나) 승진임용 방법(임용령 제34조)

- 소속 장관은 승진시험 또는 심사, 둘을 병행하는 방법 중에서 하나를 선택하여 지정하거나 변경가능. 변경된 승진임용 방법은 그 변경일 1년 이후부터 적용(임용령 제34조제2항)

※ 승진시험 및 승진심사를 병행하는 경우에는 그 실시비율이 적절한 균형을 유지하도록 함

(다) 보통승진심사위원회의 승진심사에 의한 승진임용방법

- 심사대상(임용령 제34조제3항)
 - 보통승진심사위원회 개최일 전 3일 현재 5급 공무원에의 승진후보자 명부의 고순위자 순으로 총결원(결원+예상결원)에 대하여 임용령 별표 5의 범위에 해당하는 자

※ 총결원(제35조의2제1항제1호 내지 제3호의 규정에 의한 특별승진임용인원을 포함한다)은 제8조의 규정에 의한 인력관리계획에 따라 정하되, 해당 기관의 5급 이상 일반직공무원의 공개경쟁채용예정인원 및 경력경쟁채용 등 예정인원 등과 적절한 균형을 유지하도록 하여야 함(임용령 제34조제4항)

- 심사방법(임용령 제34조제5항) : 기관별 또는 직급별로 실시
- 승진임용 순위 명부 작성(임용령 제34조제6항) ※ 보통승진심사위원회 심사별 작성
 - 보통승진심사위원회의 심사결과 승진대상자로 결정된 자
 - 승진심사시의 승진후보자 명부상의 성적 7할 및 승진임용예정직급에 상응하는 기본 교육훈련과정의 훈련성적 3할의 비율로 합산한 점수의 고득점자순으로 작성
 - 승진임용 순위 명부의 평정점이 동일한 경우에는 승진후보자 명부의 순위에 의하여 선순위자를 결정

(라) 5급 일반승진시험에 따른 승진임용 방법(공무원임용시험령 제42조~제45조)

구분	내용
시험의 요구	• 임용제청권자는 시험요구일 현재 예상결원을 포함한 총결원의 2배수 이상 5배수 이하에 해당되는 인원*에 대해 시험실시를 요구하여야 함 • 일반승진시험은 기관별 또는 직렬별 연1회 실시하며, 합격자 수가 미달되거나 특별한 사유가 인정될 경우 추가시험을 실시할 수 있음 * 승진임용이 제한되거나 응시자격이 정지중인 자를 제외하고, 순위가 높은 사람부터 차례로 산정
승진시험 방법	• 1차와 2차 시험을 구분하여 실시하되, 선택형(기입형 포함 가능) 또는 논문형(주관식 단답형 포함 가능)으로 실시할 수 있음 • 소속장관은 인사혁신처장에게 제2차 시험을 논문형으로 실시하도록 요구할 수 있으며, 이 경우 시험요구일 1년 전에 요구하여야 함
합격 결정	• 1차 시험은 각 과목 만점의 40퍼센트 이상, 전 과목 총점의 60퍼센트 이상 • 모두 합격자로 결정 • 2차 시험은 시험성적 70퍼센트와 승진후보자 명부상의 평정점수 30퍼센트의 비율로 합산한 성적순으로 합격자 결정

(마) 5급 공개경쟁승진시험에 의한 승진임용 방법

- 공무원임용시험령 제39조(시험의 방법), 제40조(합격 결정), 제41조(대상)의 내용을 따름

(바) 승진임용 순위 명부에 따른 임용(임용령 제34조제7항)

- 해당 승진후보자명부 작성 단위기관에 결원이 생겼을 때에는 다음의 경우를 제외하고는 횟수별 또는 심사별로 작성된 승진임용 순위 명부의 순위에 따라 임용
 - 승진임용 순위 명부에 따른 승진임용 대상자가 파견 중인 경우
 - 승진임용 순위 명부의 순위에 따라 임용할 경우 해당 직위의 직무수행에 현저한 지장이 있다고 인정되는 경우



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

일반승진시험에 우선 응시한 특별승진대상자가 승진시험에 합격한 후에는 승진후보자 명부 순위에 의거 승진임용하여야 하는지?

- 사례의 경우 일반승진시험에 우선 응시는 가능하나, 일단 일반승진시험에 합격한 경우 특별승진임용된 것이 아니므로 승진임용 순위 명부에 따라 승진임용 하여야 함

Q2

승진임용 순위 명부에 등재된 자의 국외훈련파견시 우선임용 가능 여부

- 5급 일반승진시험 합격자는 임용령 제34조제6항의 규정에 의거 작성된 승진임용 순위 명부(승진후보자 명부상 성적 5할·시험성적 2할·승진임용예정 직급에 상응하는 기본교육 훈련성적 3할의 비율로 합산하여 고득점자순으로 작성)순위에 의하여 임용제청토록 하고 있으므로, 비록 별도정원으로 인정되는 국외훈련 파견의 경우라도 동 명부상의 승진임용 순위를 지켜서 임용하여야 함

Q3

승진시험 합격 및 승진심사위원회의 승진 대상자 결정의 효력은?

- 임용령 제34조의2에 의거 승진시험의 합격 및 제34조의3에 따른 보통승진심사위원회의 승진 대상자 결정의 효력은 승진임용 시까지로 함



판례

CASE
1

신규임용이 당연무효일 경우 승진임용의 유효여부

- 공무원에 대한 승진임용 행위란 그 공무원이 적법하게 신규임용되어 공무원의 신분을 취득하고 있음을 전제로 하는 것이고, 그 공무원을 새로이 채용하는 신규임용 행위가 아니므로, 어느 사람에 대한 공무원 신규임용 행위가 당연무효이어서 그 사람이 적법한 공무원의 신분을 가지고 있지 못하였다면, 그러한 사람에 대한 승진임용 행위 또한 당연무효라고 할 것임('96.7.12. 96누3333)

CASE
2

공무원법 위반자의 승진임용에 대한 적정성 여부

- 기초자치단체장의 산하 내무과장에 대한 승진임용 당시 위 내무과장은 지방공무원법 위반 등으로 구속기소된 바 있는데, 그 사안의 내용에 비추어 보면, 이는 지방공무원법 제69조제1항 소정의 징계사유에 해당된다고 볼 수 있고, 따라서 위 자치단체장으로서 위 내무과장에 대하여 징계의결요구나 직위해제처분을 하지 않았을 뿐만 아니라 오히려 지방서기관으로 그를 승진임용시켰는 바, 이는 법률이 임용권자에게 부여한 승진임용에 관한 재량권의 범위를 일탈한 것으로서 현저히 부당하여 공익을 해하는 위법한 처분이다. 위의 경우 광역자치단체장이 지방자치법 제157조제1항 소정의 기간을 정하여 기초자치단체장의 위와 같은 위법한 승진임용의 시정을 명하고 기초자치단체장이 그 기간내에 이를 이행하지 아니하자 그 승진임용을 취소한 것이 적법함(대판 '98. 7. 10, 97추67)

제2장

임용

나. 승진소요최저연수

(1) 승진소요최저연수(임용령 제31조제1항)

- 4급 및 5급 : 3년 이상
- 6급 : 2년 이상
- 7급, 8급 및 9급 : 1년 이상

※ 우정직공무원

- 우정2급 : 3년 이상
- 우정3급, 우정4급, 우정5급 및 우정6급 : 1년 6개월 이상
- 우정7급, 우정8급 및 우정9급 : 1년 이상

- 승진소요최저연수가 경과해야 일반승진, 근속승진, 특별승진(1호, 3호) 가능
 - 2호 특별승진(직무수행능력탁월)의 경우, 승진소요최저연수가 경과하지 않아도 승진 임용 가능
- 시간선택제공무원의 근무기간은 근무시간에 비례하여 포함
 - 다만, 임용령 제57조의3에 따른 시간선택제전환공무원이 해당계급에서 근무한 기간 중 1년 이하인 근무기간은 전부 포함

※ 승진소요최저연수 산정 방식은 근속승진 및 대우공무원 선발 시의 기간계산 시에도 동일하게 적용됨(근속승진 : 공무원 임용규칙 제8조제2항 / 대우공무원 선발 : 임용규칙 제19조제2항)

(2) 승진소요최저연수 계산에서 제외되는 기간

- 휴직·직위해제·징계처분기간 및 임용령 제32조에 따른 승진임용 제한기간은 제외
- 다만, 다음의 기간은 승진소요최저연수에 산입함(임용령 제31조제2항)

- ※ 공무상질병·병역·법정의무수행·노조전임·고용휴직은 그 휴직기간 전체
- ※ 유학휴직의 경우 그 휴직기간의 5할에 해당하는 기간
 - '14.2.7 이후 휴직자는 최대 1년까지 승진소요최저연수에 산입됨
- ※ 첫째 자녀 육아휴직의 경우 최초 1년, 둘째 자녀부터는 육아휴직기간 전체
 - 첫째 자녀에 대해 부모 모두 6개월 이상 휴직 시, 부모 모두의 휴직기간 전체 인정
- ※ 직위해제의 사유가 된 징계처분 및 형사사건이 소청·법원에 의하여 무효·취소(관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우를 포함) 또는 무죄로 확정된 경우 그 직위해제기간
- ※ 금품비위, 성범죄 등 비위행위에 대한 수사기관의 조사나 수사로 인하여 직위해제처분을 받은 사람이 징계처분을 받지 아니하거나 받은 징계처분이 무효·취소된 경우로서 조사·수사 결과가 형사사건에 해당하지 아니하거나 해당 형사사건에 대하여 검사가 불기소처분(기소유예 등 제외)하거나 법원의 판결에 따라 무죄로 확정된 경우 그 직위해제기간
- ※ 시보임용기간

- 퇴직하였던 공무원이 이 영에 따른 공무원으로 재임용된 경우(임용령 제31조제3항)

- ※ 퇴직 전 신분에서의 휴직기간, 직위해제기간, 징계처분 기간 및 승진임용 제한기간은 재직기간 산정에서 명확히 제외
- ※ 병역·육아휴직 또는 소청결정이나 법원판결에 따라 징계가 취소된 경우 등 재직기간 포함해야 하는 휴직·직위해제기간 등은 령 제31조제3항 단서 및 공무원 임용규칙('22.12.27. 개정) 제3조제2에 규정에 따라 재직기간에 포함
- ※ 제31조제3항 개정사항은 영 시행('22.12.27.)이후 공무원임용령에 따른 공무원으로 임용된 경우부터 적용

(3) 기타 승진소요최저연수에 산입할 수 있는 기간(임용령 제31조제4항~제12항)

- 국가공무원으로서 강등 또는 강임이 있었던 경우
 - 강임 또는 강등된 자가 원직급으로 다시 승진된 경우의 강임 전 또는 강등 전 기간(제4항)
 - 강등 또는 강임된 사람이 강등 또는 강임된 계급 이상의 계급으로 재직한 기간은 강등 또는 강임된 계급의 재직연수로 합산(제12항)
- 지방공무원이 7호 경채 전입을 위해 강임하여 국가공무원으로 채용된 경우
 - 강임된 자가 원직급으로 다시 승진된 경우의 강임 전 기간(제15항)
 - 강임된 사람이 강임된 계급 이상의 계급으로 재직한 기간은 강임된 계급의 재직연수로 합산(제14항)

※ 국가공무원이 부처간 전출입 시 강임이 수반되는 경우 등 국가공무원으로서의 강임 시 제4항 및 제12항이 적용되며, 지방공무원이 면직 후 7호 경력채용되는 경우에는 14항 및 15항이 적용됨

- 퇴직한 국가 또는 지방공무원이 퇴직당시 계급 이하의 계급으로 임용 시 퇴직 전 재임용 당시의 계급 이상의 재직기간은 재임용 당시 계급의 재직연수로 통산(제5항)

※ 재임용일로부터 10년 이내의 재직 기간에 한함
 ※ 고위공무원이었던 자가 퇴직한 후 4급 이하 공무원으로 임용된 경우에는 고위공무원으로 재직기간은 재임용 당시 계급의 재직연수에 합산

- 법 제28조제2항제1호에 의거 일반직공무원이 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직 공무원으로 임용되었다가 퇴직 시 재직한 직급의 일반직공무원으로 재임용시 인사혁신처장이 정하는 특수한 업무에 종사한 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직공무원으로 근무한 재임용 전 경력(제6항, 공무원 임용규칙 제3조의3)

※ 상위계급상당 경력은 재임용된 계급의 재직기간에 한하여 산입 가능
 ※ 동질적 업무를 담당하는 특정직 또는 별정직 공무원 경력, 임용령 제48조에 따른 행정기관 상호간의 인사교류를 위하여 근무한 경력에 한해 산입

- 전문경력관, 임기제공무원, 특정직공무원 및 별정직공무원이 퇴직 후 일반직공무원으로 임용된 경우에는 일반직으로 최초 임용(공채·경력경쟁채용 등) 할 당시 임용계급에 상당하는 계급 이상의 경력을 통산하여 5할 인정하되, 당해계급 승진소요최저연수 1/2 범위 내에서 인정(제9항, 공무원 임용규칙 제5조)

※ 일반직공무원 재임용일로부터 과거 10년 이내의 재직기간 중 임용당시 상당계급 이상의 경력만 인정(재임용 이후 승진한 경우에는 추가적으로 인정되지 않음)
 ※ 상당계급은 「공무원 임용규칙」 별표 1 “공무원경력직의 상당계급기준표” 참조
 ※ 군복무기간의 경우, 당초에는 3년을 제외하였으나 공무원 임용규칙 개정(‘21.12.7.)으로 전 기간을 산입대상으로 함(당초 임용되어 당해 계급으로 재직 중인 공무원에 대해서도 적용)
 ※ 공중보건 의사, 병역판정검사전담의사, 공익법무관 및 공중방역수의사로 근무한 경력은 각각 「농어촌 등 보건 의료의료에 관한 특별조치법 시행령」, 「병역법 시행령」, 「공익법무관에 관한 법률 시행령」 및 「공중방역수의사에 관한 법률 시행령」에서 정한 보수기준에 해당하는 군인의 경력으로 봄
 ※ 특수경력직공무원 또는 다른 종류의 경력직공무원 경력 중 임용령 제31조제2항 또는 연구직 및 지도직규정 제14조제4항의 규정에 의하여 승진소요최저연수에 산입되지 아니하는 경력이 있을 경우에는 동 경력은 산입대상에서 제외함

- 사법연수생의 수습기간 : 4급 이하 일반직으로의 승진소요최저연수에 산입(제10항)
 - 연구·지도직공무원으로서 근무한 기간(제7항, 공무원 임용규칙 제4조)
 - 연구관·지도관 경력
 - 4급 이상 공무원으로 임용되는 경우 : 임용예정직급의 바로 하위직급의 최근 3년간 평균승진소요연수가 경과한 날로부터 임용예정직급 임용전일까지의 기간
 - 5급 공무원으로 임용되는 경우 : 연구관·지도관으로 근무한 기간
 - 연구사·지도사 경력
 - 6급 공무원으로 임용되는 경우 : 임용예정직급의 바로 하위직급의 최근 3년간 평균승진소요연수가 경과한 날로부터 임용예정직급 임용전일까지의 기간
 - 7급 이하 공무원으로 임용되는 경우 연구사·지도사로 근무한 기간
 - 외무공무원이 일반직공무원으로 경력경쟁채용된 경우 외무공무원임용령 제46조에 따른 상응계급의 외무공무원으로 재직한 기간(제8항)
 - 고위공무원으로 재직한 외무공무원의 근무기간은 경력경쟁채용된 계급의 재직연수로 통산
- ※ 외무공무원임용령 제46조(외무공무원임용령시행규칙 별표 12)의 상응계급 참조

강임 시 승진소요최저연수 산정

- 강임자의 승진경력 계산 시, ①국가직 내 부처간 전출입의 경우와, ②지방공무원 → 국가공무원으로의 전입(법 제28조제2항제7호에 따른 경력채용)된 경우
- ① 국가직 부처간 전출입 시, 국가8→국가9 강임
 - (강임된 계급에서) 임용령 제31조제12항 적용, 강임 전 9, 8급 경력을 강임된 계급의 승진소요 최저연수에 산입
 - (원계급 승진 시) 임용령 제31조제4항 적용, 다시 승진한 8급 경력에는 강임 전의 8급 경력을 산입

	강임		부처간전출입	재승진
근무기간	① 국가8	② 국가9	③ 국가9	④ 국가8
경력인정	①	①+②	①+②+③	①+④

- ② 지방공무원→국가공무원으로의 전입(7호 경채)의 경우
 - (강임된 계급에서) 임용령 제31조제14항 적용, 강임 전 9, 8급 경력을 강임된 계급의 승진소요 최저연수에 산입
 - (원계급 승진 시) 임용령 제31조제15항 적용, 다시 승진한 8급 경력에는 강임 전의 8급 경력을 산입

	강임		부처간전출입	재승진
근무기간	① 지방8	② 지방9	③ 국가9	④ 국가8
경력인정	①	①+②	①+②+③	①+④

Q4

국가8급 공무원이, 연고지 이동 등의 목적을 위하여 면직 후 동일자로 국가9급으로 신규임용된 경우, 사실상 8→9급으로의 계급변경이 있었으므로 강임의 효과를 인정할 수 있는지?

- 면직 후 하위 계급으로 재임용된 것은 신규채용이며 강임이 아니므로, 공무원임용령 제31조제5항에 따라 종전 경력은 국가9급에만 반영되며, 8급으로 승진한 이후에는 처음부터 승진소요최저연수를 쌓아야 함
※ 유사논점 : 5급 공채자가 면직 후 9급 공채로 임용된 경우에도, 종전의 모든 경력은 9급 승진소요최저연수에서만 인정됨

Q5

지방공무원이 본인 동의로 강임 후 면직하여 국가공무원으로 7호경채된 경우, 국가공무원법 제73조의4제2항에 따라우선승진이 가능한지?

- 법 제73조의4제2항에 따른 강임자 우선승진 조항은, 국가공무원으로서의 강임에 대해 적용되는 것인 바, 지방공무원으로서 강임한 자에 대해 적용되지 않음
- 참고로 같은 항 단서에 따라, 국가공무원의 경우에도 본인 동의하여 강임된 경우에는 경력 등을 고려하여 우선임용될 수 있을 뿐이지, 우선승진되는 것은 아님

Q6

시보기간 중 법 제71조제1항제3호(병역휴직)의 규정에 의하여 휴직하였다가 복직하였을 경우 임용령 제31조제2항의 규정과 관련하여 동 휴직기간이 승진소요최저연수에 포함되는지 여부?

- 시보공무원이 시보임용기간 만료 전에 법 제71조제1항제3호의 규정에 의해 휴직하였다가 복직 후 시보기간이 만료되었을 경우에는 임용령 제31조제2항 단서의 규정에 의하여 동 휴직기간을 승진소요최저연수에 산입할 수 있음

Q7

임용 전 실무수습기간의 승진소요최저연수 산입여부

- 실무수습기간은 시보임용 후 실무수습한 것이 아니라 단순히 공무원시험 합격자에게 관련 업무를 가능한 한 빨리 익히게 하기 위하여 실시한 근무기간에 불과한 것이므로 실무수습기간은 승진소요최저연수에 산입할 수 없음, 단, 국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침에 의거 채용후보자 등의 교육훈련 및 실무수습 기간은 임용 후 호봉확정 및 경력평정에 반영하고, 시보기간에도 반영할 수 있음

Q8

승진소요최저연수 미달자에 대하여 승진임용한 경우의 처리는?

- (징계처분 등으로 인하여) 승진소요최저연수에 도달되지 아니한 자를 승진임용한 행위는 중대하고 명백한 하자에 의한 행정처분이므로 동 승진임용행위는 취소하여야 함



'10.1월~'19.12월까지 10년간 하사(2년)·중사(5년)·상사(3년)로 근무하였던 자가, '20.1월에 국가공무원 8급으로 임용되어 '22.1월 현시점까지 8급으로 재직중인 경우, 종전 경력의 승진소요최저연수 산입범위는?

- 당초 군경력에 대해 3년을 제외하고 산입범위를 산정하던 공무원 임용규칙 제5조가 개정되어('21.12.7.), 10년 범위 내의 종전 군경력 전체를 산입범위로 함
 - 다만 일반직 8급의 상당계급 이하인 하사(9급상당)로 근무한 기간은 산입되지 않으므로, 중사·상사로 근무한 8년에 대해 5할(4년)을, 재임용계급(8급)의 승진소요최저연수(1년)의 1/2범위(6개월)까지 산입하게 됨 ⇒ 최종 6개월 산입
 - 대상자는 '20.1월 임용 이후 현재까지 8급으로 재직 중이므로, 개정된 공무원 임용규칙의 적용대상이 됨
- ※ 동일 사례의 대우공무원 선발기간에 관하여서는, 제3장 제13절의 Q4를 확인

다. 승진임용의 제한

(1) 승진임용 제한 대상(임용령 제32조 제1항·제2항)

- 징계처분 요구 또는 징계의결 요구, 징계처분, 직위해제, 휴직 또는 시보임용 기간 중에 있는 경우
 - 동일 일자에 승진임용 및 승진임용의 제한 사유가 되는 임용행위 명령이 있을 경우 승진임용 제한 사유에 해당함에도 승진임용된 것으로 볼 소지가 있으므로 상호 일자 조정 필요
 - ※ 다만, 공무상질병휴직 중인 자가 명예퇴직하거나 공무로 사망한 경우 특별승진 가능
- 징계처분의 집행 종료일부터 다음 기간 미경과자
 - 강등·정직 18개월 / 감봉 12개월 / 전책 6개월

※ 다만, 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유(징계부가금 부과대상)로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전(측정불응 포함), 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우 각각 6개월 가산

- 징계에 관하여 다른 법률의 적용을 받는 공무원이 임용령에 의한 공무원이 된 경우 종전의 신분에서 징계처분을 받고 다음 기간이 미경과된 자
 - 강등 : 종료일부터 18개월 / 근신·군기교육 등 : 종료일부터 6개월

(2) 징계처분 중복 시 승진임용제한기간의 계산(임용령 제32조 제3항·제4항)

- 승진임용제한기간 중 다시 징계처분 받은 경우, 전 처분에 대한 제한기간이 끝난 날부터 뒤 처분의 제한기간을 계산

- 징계처분을 받고 승진임용 제한기간 중에 있는 사람이 휴직하거나 직위해제 처분을 받은 경우, 징계처분의 집행을 정지시키고, 휴직 종료 후부터 승진임용 제한기간 집행, 다만 강등에 따른 직급하양의 경우에는 종전과 같이 처분일로부터 집행

Q10 견책처분으로 인한 승진제한기간 계산

- '20.12.31.자로 견책처분 된 자의 승진임용제한기간은 임용령 제32조제1항제2호의 규정에 의하여 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 기산되므로 만 6월이 되는 '21.6.30.까지이고, 승진임용제한사유가 해제되는 일자는 '21.7.1.부터임
- 승진임용제한사유가 해제된 경우에는 승진후보자명부를 지체 없이 조정하여야 하므로 '21.7.1.에 승진후보자명부를 조정하여야 함

Q11 징계처분자의 승진소요최저연수 계산 방법

- '20.8.28.자로 행정주사보로 승진한 후 '21.10.28.자로 감봉 1월의 징계 처분을 받은 경우, 승진소요최저연수(2년) 산정 시 징계처분 기간(1개월) 및 승진임용제한기간(12개월)을 제외하여야 하므로 '23.9.28.이후 승진후보자 명부 등재 및 승진심사가 가능함

Q12 징계처분이 말소된 경우 승진소요최저연수 산입여부

- 징계 등 처분의 말소제도는 징계받은 사실 자체를 무효화하는 것이 아니고, 향후 그 사실이 불필요하게 나타나지 않도록 기록만을 말소하는 것임(국가공무원 복무징계관련 예규). 따라서 당초에 승진소요최저연수에 산입되지 않은 기간(견책 6개월 등)이 기록말소로 인하여 이후에 다시 산입되는 것은 아님

라. 보통승진심사위원회(임용령 제34조의3, 임용규칙 제2장제3절)

(1) 구 성

- 설치 : 임용권자 또는 임용제청권자 단위별
- 구성 : 위원장 포함 3인 이상(부득이한 경우 2인 이상으로 구성 가능)
 - 위원장 : 해당 보통승진심사위원회가 설치된 기관의 장 또는 해당 기관의 장이 지명한 공무원(정무직·별정직 포함)

- 위원 : 승진임용예정직급에 해당하는 계급의 상위계급자중에서 해당 기관의 장이 지명하고, 고위공무원단 직위로 승진임용하는 경우에는 고위공무원 중에서 해당 기관의 장이 지명한 자가 됨
- ※ 상위 계급자가 부족한 경우 승진임용예정직급의 동일 계급자 중에서 지명 가능

(2) 보통승진심사위원회 운영 시 유의사항

- 위원은 승진임용예정직급의 업무 등을 고려하여 승진심사를 공정하고 객관적으로 처리할 수 있는 자로 구성해야 함
- 위원은 특정한 부서에 소속된 자나 특정 성별이 편중되지 아니하도록 하여야 하고, 운영상 불가피한 경우를 제외하고는 계속하여 위원이 될 수 없음
- 회의는 비공개, 표결은 무기명 투표 원칙(출석위원 과반수의 찬성으로 의결)
- 위원회의 위원, 간사 기타 위원회의 회의에 참여한 자는 위원회의 심의사항·진술내용·기타 승진심사와 관련하여 지득한 사항을 누설하여서는 아니됨

※ 간사(위원회가 설치된 기관의 장이 6급이상 중에서 지명하되 6급이 없으면 7급 중 지명 가능)는 승진심사에 필요한 서류의 작성과 보관에 관한 사무를 처리하고 위원회의 논의 내용을 회의록으로 작성·유지하여야 함

(3) 위원회의 심사기준

- 위원회는 다음의 심사기준에 따라 승진심사대상자의 임용예정직급에서의 직무수행능력 등 그 적격성을 평가하여야 함

- 실적·성과 및 평가
 - 각종 근무 실적
 - 업무개선 실적 및 성과
 - 다면평가·역량평가 등 평가 결과
 - 승진후보자 명부상의 순위
- 근무 경력
 - 필수보직기간 이상 재직경력 보유 여부
 - 기관별 보직경로 또는 보직관리기준에 따른 현장근무, 인사교류 등 경력
 - 당해계급에서의 근무연수

- 업무 역량: 전문성, 기획·연구·집행 능력, 지휘·통솔 능력 등 원활한 업무수행을 위해 필요한 역량
- 공무원 인재상 부합 여부
 - 소통·공감: 국민 등과 소통하고 공감하는 능력
 - 헌신·열정: 국가에 대한 헌신과 직무에 대한 열정적인 태도
 - 창의·혁신: 창의성과 혁신을 이끄는 능력
 - 윤리·책임: 공무원으로서의 윤리의식과 책임성
- 금품 및 향응 수수, 공금 횡령·유용, 음주운전 등 각종 범죄경력
- 기타 경력, 인품(국가관, 충성심, 신망도 등), 다자녀 양육, 포상 등 국가에 기여 여부
 - ※ 각 부처의 소속장관이 보통승진심사위원회의 심사기준을 추가로 정할 수 있음, 다만, 확일적으로 승진을 제한하여 「국가공무원법」 제40조(승진)제3항 및 「공무원임용령」 제32조(승진임용의 제한)와 충돌할 우려가 있는 경우 반드시 정비 필요

(4) 위원회의 심사방법

- 위원회는 승진심사대상자 전원에 대하여 심사기준에 따라 승진심사대상자의 적격성과 서열을 심사하고, 각 위원이 평가한 결과를 종합하여 그 순위를 정함
- 승진임용제한기간이 경과된 승진심사대상자의 과거 징계처분이 적극적으로 직무를 수행하다가 고의가 아닌 과실로 인한 경우에는 승진심사에 불이익을 받지 않도록 하며, 자체지침 수립 시 이를 반영하여야 함

부적정한 인사운영사례

- (사례 ①) 고용휴직 중인 자에 대하여 동료들과의 승진균형 유지를 위해 휴직사유가 소멸되지 않았음에도 서류상으로만 복직과 익일자의 승진임용, 재휴직발령을 명하여 승진임용이 제한되는 휴직기간 중에 승진임용되는 결과가 발생하였음
- (사례 ②) 공무원 임용규칙 제13조의 규정에 의하면 보통승진심사위원회에서는 승진심사대상자 전원(승진임용 배수범위에 포함된 자)을 대상으로 근무성적평정결과, 당해계급 근무연수, 승진서열, 직무수행능력 등을 심사하여 승진대상자를 결정해야 함에도 불구하고
 - ○○청에서는 5급승진대상자를 결정함에 있어서 추천위원회(과장급 및 계장급)에서 승진배수범위에 포함된 공무원 중 일부만을 추천(예: 승진예정인원의 2~4배수)토록 하고 보통승진심사위원회에서는 추천위원회에서 추천된 자(예: 승진예정인원의 2~4배수)에 대하여만 제한적으로 심사토록하여 보통승진심사위원회의 심사범위를 제한함
- (사례 ③) 공무원을 승진임용함에 있어, 사전에 소속장관으로부터 결심을 받아 승진대상자를 선정한 후에 보통승진심사위원회에 심사의뢰함으로써 승진심사위원회의 본질적 기능을 저해하고 형식적으로 운영함
- (사례 ④) 4급 이하 공무원의 승진심사시 인사관계법령에 의거하여 해당기관의 승진심사기준에 맞추어 보통승진심사위원회에서 해당 공무원들의 직무수행능력 등을 엄격히 심사

하여 승진대상자를 결정하여야 하나

- ○○기관에서는 승진심사를 실시함에 있어 보통승진심사위원회를 개최한 후 승진 대상자를 심사하여 결정하지 않고, 임용권자인 기관장의 결정에 맡기기로 심사결과 보고서를 작성한 후 기관장이 실제 승진대상자를 결정함
- (사례 ⑤) 5급 승진심사 시, 인사부서에서는 전전달 말일을 기준으로 '필요 교육훈련시간 및 교육실적 산정표'를 작성하였는데, 승진대상자로 결정된 A의 집합교육실적 35시간이 중복 기재된 것을 발견하지 못하고 상시학습시간 기준을 충족하였다고 판단하였으며,
- 중복 기재시간을 제외할 경우 A는 법령 상 교육훈련시간을 충족하지 못하여 승진심사 대상이 될 수 없었음에도 5급 승진 대상자로 결정되어 임용됨

마. 근속승진(행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙 제26조 제2항, 임용령 제35조의4, 임용규칙 제2장제2절)

(1) 대상계급 및 근속승진 기간(임용령 제35조의4 제1항~제3항)

○ 7급 : 11년 이상 / 8급 : 7년 이상 / 9급 : 5년 6개월 이상

근속승진기간 산정기준

- 임용령 제31조 각 항에 규정된 승진소요최저연수 계산방법에 의함
- 퇴직하였던 국가 또는 지방공무원이 퇴직당시의 계급 이하의 계급으로 임용된 경우 승진 후보자명부 작성일로부터 10년전의 재직기간도 포함
- 특정직·별정직·전문경력관·임기제공무원이 퇴직 후 일반직공무원으로 재임용된 경우, 공무원 임용규칙 제8조제3항 각 호의 상한*범위에서 재임용 전 경력기간을 산입
 - * 7급 : 12개월 / 8급 : 12개월 / 9급 : 9개월
- 계획인사교류 경력이 있는 공무원은 인사교류 기간의 1/2에 해당하는 기간을 근속승진기간에서 단축 가능
- 국정과제 등 주요업무의 추진실적이 우수한 공무원 또는 적극행정 수행태도가 돋보인 공무원은 근속승진 기간 1년 단축 가능
 - ※ 국정과제 추진실적 등 실적 증빙자료를 보통승진심사위에 사전 제출
- 시간선택제채용공무원은 승진소요최저연수에 2년을 더한 기간까지는 근무시간에 비례하여 근무기간을 산정하고, 그 후에는 근무시간 상관없이 근무기간 전부를 근속승진기간에 포함

(2) 기본운영원칙

- 근속승진은 승진후보자 명부 작성 단위기관별로 운영
- 정원표에 상위계급의 정원이 없는 경우에도 근속승진기간을 초과하는 인원수만큼 상위계급에 결원이 발생한 것으로 간주
- 6급으로의 근속승진은 연도별로 합산하여 해당 기관의 근속승진 후보자의 40%까지 가능하며, 승진심사는 연 1회 또는 연 2회 실시 가능

(3) 방법 및 절차(임용규칙 제8조)

- 인사관계법령에서 정한 일반적인 승진방법과 절차에 따라 임용하여야 함
- 근속승진임용 대상자
 - 임용령 제31조의 승진소요최저연수를 경과하고, 제32조의 승진임용제한사유가 없는 자
 - 근속승진인원에 해당하는 수에 대한 승진후보자명부 배수범위안에 포함된 자
 - 보통승진심사위원회의 심사를 거친 자
- 근속승진대상자가 있는 경우 불가피한 경우를 제외하고 적기에 심사 실시
 - 단, 6급으로의 근속승진임용 심사는 승진후보자명부 작성일을 고려하여 소속 장관별로 심사기준일과 심사기한을 정하여 연 1회 또는 연 2회 실시

[예시1] 6급 근속승진 예정인원 산정(A부의 7급 현원표)

구분	11년 미만	11년 이상 재직한 자					
		실근무		휴직	파견		정직
		특이점 없음	감봉처분 기간중		별도	비별도	
행정	120	15	2	1	3	2	1
사서	30	4	-	1	2	-	1
시설	50	7	-	3	-	1	1

※ 승진후보자명부 작성단위는 행정·사서(통합), 시설

〈산정예시〉

- 승진 예정인원은 명부작성 단위별로 산정, 명부에 등재된 11년 이상의 40%를 산정
 - 예1. 행정·사서 : $[(15 + 3 + 2) + (4 + 2)] \times 0.4 = 10.4 \Rightarrow 1$ 명 가산하여 11명으로 계산
 - ※ 직렬별 인원은 11년 이상 재직자 비율을 고려하여, 행정 8~9명, 사서 2~3명 수준으로 하되, 기관의 향후 인력운영계획 등을 고려하여 조정 가능

- 예2. 시설 : $(7 + 1) \times 0.4 = 3.2 \rightarrow 1$ 명 가산하여 4명으로 계산
 ※ A부는 15명을 6급으로 근속승진임용 가능

[예시2] 6급 근속승진대상자 선정

순위	성명	재직기간	순위	성명	재직기간
1	A	9년	11	K	7년
2	B	13년	12	L	7년
3	C	9년	13	M	7년
4	D	7년	14	N	7년
5	E	7년	15	O	7년
6	F	15년	16	P	5년
7	G	5년	17	Q	5년
8	H	13년	18	R	13년
9	I	7년	19	S	9년
10	J	7년	20	T	5년

※ 명부 외 : U(15년, 정직 중), V(9년, 휴직 중), W(13년, 휴직 중)

B부의 행정6급 승진후보자명부

- ① 승진가능인원 산정
 - 7급 11년 이상이 6명이나, 명부 내 인원은 4명
 - $4명 \times 0.4 = 1.6명$, 2명으로 올림
 $\Rightarrow$ 승진가능인원 : 2명
- ② 심사 대상범위
 - 2명의 배수범위 : $2 \times 8 = 16$
 - ※ 임용령 별표 5에 따라, 2명은 8배수 심사
 $\Rightarrow$ 명부상 16위 까지 심사대상이 됨
- ③ 명부범위 중 근속기간 충족자 : B, F, H
 - 보통승진심사위원회를 통해 위 3명 중 6급 승진대상자 2명 선발

(4) 근속승진에 따른 총원방법

- 임용권자는 「직제상의 정원에 해당하는 현원」과 「근속승진으로 인한 현원」을 엄격하게 구분 관리하여야 함
 - 근속승진자가 아닌 직제상의 정원에 해당하는 현원 중에서 통상적인 결원(퇴직·상위직급 승진 등)이 발생한 경우에는 동 결원의 범위안에서 당해직급으로의 신규채용이나 일반승진 등으로 충원이 가능
 - 따라서 임용권자는 승진임용시 근속승진과 일반승진을 구분하여 심사절차를 거치도록 하여야 하며, 근속승진자에 대하여는 「공무원 인사기록·통계 및 인사사무처리규정」에 따른 “인사 및 성과기록” 근무경력 중 “임용구분”란에 근속승진된 자임을 표기(예시 : 행정주사보 근속승진)하여 근속승진자와 일반승진자를 구분하여 운영하여야 함

(5) 정원관리

- 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제26조제3항에 의하여 상위직급으로 근속승진하는 경우, 근속승진된 자가 당해직급에 재직하는 기간 동안은 근속승진된 인원만큼 근속승진된 직급의 정원은 증가하고 종전 직급의 정원은 감축된 것으로 관리

※ 근속승진된 자가 타기관 전출, 전직, 승진 등으로 당해직급에 재직하지 않는 경우 당초의 직급별 정원대로 환원됨

- 또한 바로 상위직급으로 근속승진한 자가 다시 다음 상위직급으로 근속승진하는 경우에는 당초 근속승진된 계급의 정원은 감축되고 다음 상위직급의 정원이 증원된 것으로 관리해야 함

(6) 근속승진자의 인사교류

- 근속승진의 경우 근속승진된 자가 타기관 전출, 전직, 승진 등으로 당해직급에 재직하지 않는 경우 당초의 직급별 정원대로 환원되는 바,
 - 근속승진자와 일반승진자의 인사교류 시에는 정원(결원)에 맞는 결원보충을 실시해야 하므로 강임이 필요할 수 있음
 - 다만 전입을 받는 기관의 정원(결원) 여유가 있을 시, 강임없이 교류가 가능할 수도 있음
- 임용규칙 제9조제4항에 따라 근속승진자 상호간 부처간 전보 등의 방법으로 인사교류를 실시하는 경우 별도 강임절차 없이 현직급을 유지하며 인사교류 실시 가능

(7) 기타 유의사항

- 근속승진과 일반승진은 별도로 운영하여야 함
- 통상적인 결원이 발생한 경우 근속승진기간에 근접한 장기근속자가 승진적격자임에도 단기간내에 근속승진이 가능함을 이유로 일반승진대상에서 제외하여서는 아니됨



'02.1월~'11.12월까지 10년간 국가9급으로 근무하고 면직한 자가 '21.7월 국가9급으로 재임용된 경우, 근속승진이 가능한지 여부

- 대상자의 승진소요최저연수에 관하여서는 공무원임용령 제31조제5항에 따라 재임용일 부터 10년 범위 내로 한정되므로, 사례의 경우 승진소요최저연수가 6개월만 인정됨
- 근속승진을 위한 기간계산 방식도 기본적으로는 위의 승진소요최저연수 산입방식을 따르나, 임용령 제35조의4제2항에 따라, 퇴직한 국가·지방공무원이 임용된 경우에는 10년 전의 재직기간에 대해서도 산입할 수 있음(종전경력 10년 전부 인정)
- 대상자의 승진소요최저연수는 6개월이, 근속승진기간은 10년이 인정되므로 근속승진을 위하여서는 승진소요최저연수의 충족이 필요한 상황인 바, 9급의 승진소요최저연수(1년)에 도달하는 6개월 후의 시점에서 비로소 근속승진 대상자가 됨

부적정한 인사운영사례

- 8급 승진후보자명부에서 근속승진기간을 도과한 자는 1명밖에 없으므로, 8급 근속승진 예정인원을 1명으로 산정할 수 있는 상황에서
 - 승진예정인원 1명에 대한 승진심사는 승진후보자명부순위 10위까지를 대상으로 하였어야 하나, 명부순위 21위로 심사범위에 포함되지 않은 자를 근속승진임용 하였음

바. 특별승진(임용령 제35조의2, 임용규칙 제2장제4절)

(1) 개 요

- 승진임용의 제한사유(임용령 제32조)가 없는 자 중, 아래 내용에 해당되는 자는 특별 승진임용 될 수 있음

사유	대상	내용
직무수행능력 우수자	4급 이하	• 정부 중점추진과제, 국정과제의 발굴·추진, 대규모 예산절감 및 기타 소속장관이 부처특성을 고려하여 정한 기준에 부합하는 자 • 적극행정 운영규정 제14조제3항에 따라 국무총리표창 이상을 수상한 자(계급별·직급별 정원을 초과하여 임용할 수 있음) 또는 규정 제15조에 따라 적극행정 우수공무원으로 선발된 자
인사혁신처장이 정하는 포상 수상자	4급 이하	• 적극적 업무수행으로 '대한민국공무원상'을 수상한 자 (국무총리표창 이상) • 계급별·직급별 정원을 초과하여 임용할 수 있음
제안재택·시행으로 예산절감 등 실적있는 자	5급 이하	• 창안등급 동상 이상의 상을 받은 경우, 승진소요최저연수에 도달하여야 함
명예퇴직자 중 특별공적자	3급 이하	• 명예퇴직일 전날까지 해당계급에서 1년 이상 재직하고, 재직기간 중 중징계나 주요비위로 경징계를 받지 않은 자 • 특별한 공적 유무에 대한 심사를 거쳐야 하며, 특정사유로 명예퇴직수당 환수 시 특별승진임용을 취소함
공무로 사망한 자 중 특별공적자	제한 없음	• 배수범위 충족 등 승진임용 요건이 일부 적용되지 않음

- 직무수행능력 우수자와 인사혁신처장이 정하는 포상수상자에 대한 특별승진은 보통승진 절차와 별도로 운영하여야 하며, 특별승진인원은 연간 계급별 승진예정인원의 30% 내외*에서 기관별 실정에 따라 자율적으로 결정
 - ※ 점차 확대 / (당초) 10% 내외 → ('09.4월) 20% 내외 → ('12.5월) 30% 내외
- 소속장관은 특별승진 세부 평가항목, 기준, 심사방법 등 세부사항을 정할 수 있고, 이를 사전에 예고하여야 함
- 심사대상 공무원에 대해 보고서 작성, 직무수행계획서 작성, 역량면접 등 역량을 검증하기 위한 별도 평가절차를 운영할 수 있으며, 필요 시 공적설명절차도 운영할 수 있음
- 명예퇴직 특별승진자가 국가공무원법 제74조의2제3항제1호, 제1호의2, 제1호의3의 사유로 명예퇴직수당을 환수하는 경우, 특별승진임용이 취소되며 임명장을 반납함
 - 대상자가 명예퇴직 후 공무원으로 재임용되어 근무중인 경우에는 해당 기관에 취소사실을 통보하여야 하며, 인사기록에도 취소사실을 반영함

✓ 국가공무원법 제74조의2제3항의 환수사유

- 1. 재직 중의 사유로 금고 이상의 형을 받은 경우
- 1의2. 재직 중에 「형법」 제129조부터 제132조까지에 규정된 죄를 범하여 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우
- 1의3. 재직 중에 직무와 관련하여 「형법」 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정되거나 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우



특별승진계획은 소속공무원에게 사전예고하여야 함에도, 지대한 공헌실적이 있으나 사전예고되지 않은 비유형적인 공적이라면 특별승진임용이 불가한지

- 공무원 임용규칙 제17조에 따른 사전예고 등의 조치는, 각 부처에서 정기적이고 적극적으로 특별승진심사·임용을 진행하는 경우에 소속 공무원에게 충분한 예측가능성을 주어 업무에동기를 부여하는것을 그 목적으로 함
- 부처의 자체적인 연간계획 등에는 포함되어있지 않으나, 임용권자가 지대한 공헌실적이 있다고 판단될 시에는 절차에 따른 특별승진 임용이 가능할 수 있음

사. 연구관·지도관으로 승진

(1) 승진방법

- 일반승진(심사승진, 시험승진), 특별승진
 - 일반승진은 5급공무원의 승진임용방법에 의함(연구·지도직규정 제13조)
- 연구실적심사에서 부결된 연구사는 2년간 승진심사대상 또는 일반승진시험요구 불가(연구·지도직규정 제13조제4항)
- 연구사의 연구실적심사(연구·지도직규정 제15조)
 - 대상 : 연구직으로 근무한 경력이 2년이상인 연구사(석사·박사학위 소지자 제외)
 - 제출 : 매년 12월 31일까지 연구실적 결과를 논문으로 제출. 단, 연구실적 심사평가를 3회 이상 계속하여 통과한 연구사는 제외
 - 연구실적평가위원회 운영
 - 임용권자 또는 소속기관(3급상당이상 또는 연구관이 장인 소속기관) 단위로 직렬별, 직류별 또는 직류 내 같은 업무분야별 설치
 - 위원장 포함 위원 5명 : 위원장과 위원2명은 연구관, 위원 2명은 대학의 교원이나 연구기관·단체 또는 관련 단체의 직원(대학 교원은 1명이상 포함)
 - 매년 1월 소집, 그 밖에 필요한 경우 수시 소집 → 절대평가로 가부결정(무기명, 재적위원 과반수 찬성)

(2) 승진임용방법 ※ 5급공무원으로의 승진임용방법 준용

(3) 승진소요최저연수(연구·지도직규정 제14조) : 재직연수 3년 이상

- 재직연수 계산시 다음 환산율표에 따라 일반직 경력 및 유사경력 산입

연구직 및 지도직공무원 경력의 재직연수 환산율표(연구·지도직규정 별표 3)

구분	경력	재직연수 환산율
일반직공무원 경력 (전문경력관 및 임기제 공무원 경력은 제외)	1. 6급 상당 이상의 계급에서 재직한 경력 2. 6급 상당 이상의 지방공무원으로 재직한 경력	100%
유사경력 (연구직공무원에 한함)	1. 「고등교육법」에 따른 대학 및 대학원에서 해당 계급에 상응하는 직위 이상의 직위에서 같은 연구 분야에 근무한 경력	80%
	2. 인사혁신처장이 인정하는 연구기관에서 해당 계급에 상응하는 직위이상의 직위에서 같은 연구분야에 근무한 경력	50%

- 전문경력관·임기제·특정직·별정직 경력은 임용령 제31조제6항 및 제9항에 따라 산입

※ 재직연수에 산입하는 경력은 재임용일(유사경력인 경우 임용일)부터 10년 이내 경력으로 한정 / 같은 기간의 경력은 이중으로 산입할 수 없음

- 휴직·직위해제·징계처분기간 및 승진임용제한기간은 제외(공무상질병휴직, 병역휴직 등은 산입(연구·지도직규정 제14조 제4항))

※ 승진후보자명부 관련 내용은 “제5장 성과관리”편 참조

(4) 특별승진(법 제40조의4, 연구·지도직규정 제22조)

※ 5급공무원 특별승진에 관한 사항을 준용

참고 임용 당연무효 및 임용 취소에 따른 법적효력

① 공무원의 임용요건

구분	관련법령
소극 요건	법 제33조(결격사유)
적극 요건	법 제26조(임용의 원칙)

② 당연무효 vs 임용취소

구분	임용요건	하자요건의 법적효과
능력요건	• (임용적격) 국공법 제33조 및 다른 법령에 의한 결격사유에 해당하지 않을 것	당연무효
성적요건	• 시험·근무성적 등의 능력이 실증 될 것	임용취소
자격요건	• (응시연령) 20세 - 7급 이상, 18세 - 8급 이하 • 개별 채용시험에서 정하는 자격증, 학위 및 경력요건을 갖출 것	

당연무효

- 공무원 임용에 절대적으로 필요한 능력요건을 갖추지 못한(국공법상 결격사유) 경우였다면,
 - 위반의 정도가 법령의 실질적인 부분을 위반한 것으로서 중대하고, 또한 객관적으로도 명백하므로 해당 임용행위는 당연무효가 됨

■ 관련판례

“임용전에 당시 국가공무원법상의 임용 결격사유가 있었으면 국가가 과실에 의해 이를 밝혀내지 못하였다고 하더라도 그 임용행위는 당연무효이고, 그 하자가 치유되는 것은 아님.”
(대판 1996. 4.12 95누 18857)

“공무원 임용 결격사유는 공무원임용에 절대적으로 필요한 능력요건을 규정한 것으로서 국가공무원법 제69조에 의하면 그에 해당하는 경우에는 당연 퇴직하는 것으로 되어 있는 점에 비추어 보더라도 이에 저촉되는 임용처분은 당연무효임” (대구고등법원 1986. 85구339)

임용취소

- 성적·자격·학위·경력 등 법령에서 요구하는 조건과 임용시험합격 등에 대한 하자에 대해서는 임용취소 대상으로 판단함
 - 다만, 하자의 정도가 취소할 만큼 중대하지 않고, 당사자에 대한 신뢰이익을 고려할 필요가 있으면 임용취소의 처분이 제한됨

■ 관련판례

“중퇴자인 자의 허위의 고등학교 졸업증명서를 제출하는 사위의 방법에 의한 하사관 지원의 하자를 이유로 하사관 임용일로부터 33년이 경과한 후에 행정청이 행한 하사관 및 준사관 임용 취소처분이 적법하다.” (대판 2002. 2.5, 2001두 5286)

“간호사 자격이 있는 자를 간호 8급으로 임용하도록 되어 있는 공무원임용령의 규정을 위반하여 간호 9급으로 임용한 처분을 취소한 데 대하여….

해당공무원이 8급 간호 공무원으로 채용되었다 하더라도 아무런 결격사유가 없었고, 임용처분이 있는 후에도 별다른 문제없이 2년 가까이 근무하여 온 점 등에 비추어 이 사건 처분에 존재하는 하자가 그 처분을 무효로 할 만큼 중대하다고 할 수는 없고, 임용취소처분이 해당 공무원의 이익을 현저히 해하는 것으로 신뢰보호의 원칙에 위반되므로 임용취소 처분은 취소되어야 한다.”
(부산지방법원 2008.5.22, 2007 구합3146)

5. 외국인 및 복수국적자 임용(법 제26조의3)

제도목적	우수인력 확보를 통한 정부경쟁력 제고를 위해 특정 분야의 직위에 대하여 외국인을 임용할 수 있도록 하고, 복수국적자의 공무담임권이 보장됨에 따라 국가 간 이해관계 충돌이 우려되는 직종 또는 직위에 대하여 임용 제한
근거	국가공무원법 제26조의3, 공무원임용령 제4조, 공무원 임용규칙 제109조
적용범위	- 외국인 : 일반직공무원(전문경력관, 임기제), 특수경력직공무원으로 임용 가능 ※ 특정직공무원은 개별 법령에서 정한 바에 따름(예 : 외국인 교원) - 복수국적자 : 임용 가능 직종에 제한 없음 ※ 일부 특정직공무원은 외국인·복수국적자의 임용을 결격사유로 규정(경찰, 군인 등)
채용분야	- 외국인 : 국가안보 및 보안·기밀에 관계되는 직무를 제외한 모든 분야 - 복수국적자 : 법령으로 정한 각 기관의 소관 업무 중 다음의 업무 분야에는 복수국적자의 임용을 제한할 수 있음 - 국가안보와 관련된 정보·보안·기밀 및 범죄수사에 관한 분야 - 대통령 및 국무총리 등 국가 중요 인사의 국정수행 보좌 및 경호에 관한 분야 - 외교관계·통상교섭 및 국제협정에 관한 분야 - 남북간 대화·교류·협력 및 통일에 관한 분야 - 검찰·교정 및 출입국관리에 관한 분야 - 군정 및 군령, 무기체계 획득, 방위력 개선 및 그 밖의 군사에 관한 분야 - 국민의 생명·신체·재산 보호, 기업의 영업비밀 및 신기술 보호, 주요 경제·재정정책 및 예산 운영에 관한 분야 - 그 밖에 보안 시설·지역 출입, 비밀문서·자재 취급 등 업무의 성질상 국가의 안보 및 이익에 중대한 영향을 미칠 수 있는 분야로서 복수국적자가 수행하기에 부적합하다고 인정하여 소속 장관이 정하는 분야 ▶ 임용권자는 복수국적자 임용이 제한되는 업무분야에 공무원을 임용하려는 경우 임용대상자가 복수국적자인지 여부를 확인하여야 함 ※ 공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정 제20조의3(복수국적 여부의 확인)
채용절차	- 외국인을 채용함에 있어 자격기준, 채용방법, 시험, 합격자 결정 및 임용 등은 「공무원임용령」 등 인사관계법령을 적용 - 다만, 다음의 경우 내국인의 채용 등 임용에 있어 차이가 있음 (가) 채용공고 ※ 생략가능(공무원임용시험령 제47조 제4항) - 원서접수시 건강확인서를 제출받아 서류전형에서 건강상 문제가 없는지 사전검토 - 최종합격 후 국내 입국하여 신체검사를 제출토록 해야 함을 안내하며, 불합격시 체류허가 및 임용이 취소됨을 명시. 또한 건강진단비 등 모든 경비는 본인이 부담토록 안내 - 외국인이 쉽게 응모할 수 있도록 각 기관 해외(영문) 홈페이지에도 공고 (나) 신원조사의뢰 - 임용 30일전까지 국가정보원에 신원조사 의뢰 ※ 신원특이자는 보안심사위원회의 심의를 거쳐 임용여부 결정 - 구비서류 : 자기소개서, 여권 사본, 자국 공안기관발행 범죄기록증명원, 외국인등록 사실증명원(국내 등록시), 사진 1매 (다) 비자발급 - 종류 : 특정 활동(E-7) 중 정부행정 전문가(국가 및 지방공무) - 유효기간 : 비자발급의 1회부여 체류기간의 상한은 3년



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

재직중인 공무원이 외국의 영주권을 취득할 수 있는지?

- 현행 공무원 임용관계법령에서 명시적으로 우리나라의 국민이 아닌 자에 대하여 공무원으로 임용될 수 없도록 제한하는 규정은 두고 있지 않으나 헌법 제7조에서 공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며 국민에 대하여 책임을 지도록 규정하고 또한, 제25조에서도 공무담임권의 주체를 “국민”으로 규정하고 있으므로 “국민”이 아닌 자는 원칙적으로 공무원으로 임용될 수 없음
- 외국의 영주권(장기체류사증 포함)을 보유한 공무원의 경우 대한민국 국민으로서 공무원 담임권의 주체가 되고 그 신분이 보장되므로, 영주권을 보유한 사실만으로는 명확한 법적 근거 없이 본인의 의사에 반하여 신분상 불이익 조치를 하는 것은 곤란하다고 판단됨
- 다만, 외국인 및 복수국적자의 공무원 임용 제한 규정 등을 고려하였을 때, 임용권자는 직무분야에 따라 영주권자인 소속 공무원에 대해 국가안보·공권력 행사, 기타 국가 이익과 직결되는 분야가 아닌 직위에 보직하는 등 별도의 인사관리를 할 수 있으며, 아울러 원활한 인사관리를 위해 주민등록 회복 등의 권유는 할 수 있다고 봄



제3장

인사관리

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. 인력관리계획 | 11. 인사교류 |
| 2. 전 직 | 12. 결원보충 및 업무대행공무원 |
| 3. 강 임 | 13. 대우공무원 |
| 4. 겸 임 | 14. 필수실무관 |
| 5. 파 견 | 15. 공직후보자 등의 인물정보 관리·활용 |
| 6. 직무대리 | 16. 인사감사 |
| 7. 보직관리 | 17. 전담직위 인사관리 |
| 8. 전문경력관 인사관리 | 18. 임기제공무원 인사관리 |
| 9. 전문직공무원 인사관리 | 19. 개방형 직위 운영 |
| 10. 시간선택제공무원 | 20. 공모 직위 운영 |
| | 21. 공무원 인사운영 특례제도 |

1. 인력관리계획

가. 개념

- 조직의 목표 달성에 필요한 인력을 적시에 확보하여 활용하기 위한 중장기 계획
- 현재 보유인력의 분석, 및 향후 필요인력 예측을 바탕으로 양자의 차이를 해소하기 위한 중장기 목표와 단기 실행 계획을 주요 내용으로 함

나. 필요성

- 조직목표 달성을 위한 우수인력 확보의 중요성 제고
 - 급변하는 환경속에서 조직이 비전과 목표를 달성하기 위해서는 우수인재를 적시에 안정적으로 확보하여 활용할 수 있어야 함
 - 우수인재를 충원하거나 육성하는 데에는 상당한 시간이 소요되므로 목표를 세워 중장기 계획에 따라 추진하는 것이 바람직함
- 인사자율성 확대로 기관 특성에 맞는 인력관리체계 구축 필요
 - 각 기관은 인력에 대한 체계적인 분석·예측에 기초하여 공채·경채·승진 등 균형잡힌 충원계획을 자율적으로 수립하고, 인사혁신처는 각 기관의 계획에 근거하여 공채 선발·배정인원 등을 결정할 예정(필요시 인원조정 가능)

다. 근거규정

- 근거법령 : 공무원임용령(제8조·제34조), 공무원임용시험령(제3조·제42조), 공무원 임용규칙(제2조)
- 주요내용
 - 각 기관은 조직목표 달성을 위하여 소속공무원의 채용·승진·배치 및 경력개발 등이 포함된 인력관리계획을 수립하여야 하고, 인사혁신처는 각 기관 인력관리계획을 제출받아 지원·조정·평가할 수 있음(임용령)
 - * 각 기관에서는 인력관리계획을 인사혁신처에 제출하여야 하며, 인사혁신처는 이를 토대로 정부 전체적인 연간 충원계획을 수립함(임용규칙)
 - 각 기관은 자체 인력관리계획에 따라 채용시험 및 5급 공무원으로의 승진임용을 실시함(임용령·시험령)

라. 수립기관

- 인력관리계획을 수립해야 하는 기관
 - 공무원임용령 제2조의 “소속장관”에 해당하는 기관으로서 동조 제3호에 명시된 기관 중 대통령비서실·대통령경호처를 제외한 기관

마. 구성체계

- 각 기관의 인력관리계획에는 조직의 중장기 비전·목표, 인력 현황, 인력관리의 목표와 실천계획 등을 반드시 포함하도록 하되, 목차단위는 달리할 수 있음

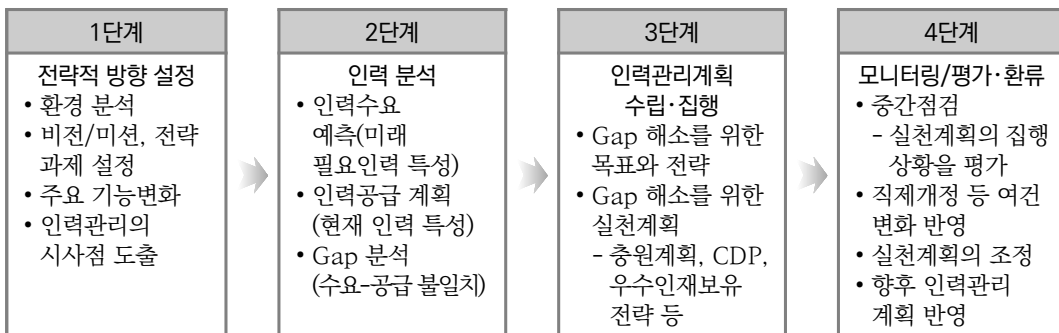
바. 인력관리계획의 수립

(1) 작성방법

- 인력관리계획은 5년 내의 중장기 계획으로 하는 것이 바람직함
 - 5년 정도의 시계(時界)로 기관의 미션과 주요사업(추진과제)를 확인하되, 직제나 주요사업 등에 큰 변화가 예상되는 기관의 경우에는 시계를 5년과 다르게 할 수 있음
- 조직의 중장기 비전·목표, 인력분석/전략개발 등 필요인력 예측, 인력관리계획의 목표 등은 계획수립 후 그 기간동안 유지하는 것을 전제로 작성하고, ‘실천계획’은 예측가능성 등을 고려하여 1개년 계획으로 작성

(2) 작성단계

- 인력관리계획의 수립모델은 대체로 다음과 같은 4단계를 거친다고 볼 수 있으나 기관 특성에 따라 다양한 수립과정을 거칠 수 있음



① 전략적 방향의 설정

- 조직 내·외적인 환경분석을 통해 시사점을 도출하고, 그 결과에 근거하여 조직의 비전과 목표 설정 및 주요 전략과제/기능변화를 도출

〈환경분석〉

- ▶ 각종 연구보고서, 통계자료 등 정보자료를 활용
- ▶ 필요시 핵심그룹 인터뷰(Focused Group Interview : FGI), 조직구성원, 이해관계자 등을 대상으로 설문조사를 실시하거나 각종 분석기법(SWOT분석, 이해관계자분석, 니즈분석) 활용

〈조직의 비전과 미션 설정〉

- ▶ 조직의 비전과 미션은 국정과제, 중장기 업무계획, 연두 업무계획, 성과관리계획 및 당면 현안 등을 고려하여 설정

〈주요기능변화 및 인력관리의 시사점 도출〉

- ▶ 환경분석, 조직의 비전/미션, 전략과제에 따라 업무비중의 변화나 조직 역량 등을 도출하고 이러한 변화 등이 인력관리에 미치는 영향을 간략히 서술함

② 인력 분석 및 전략개발

- 인력에 대한 분석은 그 자체가 목적이 아니라 앞에서 도출한 조직의 전략과제 및 주요 기능의 신설/강화/축소에 따라 미래에 필요한 인력의 특성을 파악하여 현재 보유한 또는 미래에 공급될 인력과의 격차를 파악하기 위한 것임
- 향후 조직의 비전과 미션, 추진전략 등을 고려하여 인력규모 및 인력구조, 역량의 목표수준 등 5년 이후 바람직한 수준 등을 기술함
 - 부처별로 의미 있는 분석단위(실·국·본부 등)를 포함하여 측정이 가능한 구체적 수치로 나타내면 바람직하나 어려운 경우에는 다른 측정단위로 제시 가능
- 인력규모와 구조(직종, 연령, 성별, 장애인, 이공계 비율 등)에 관한 분석단위 이외에도 자격증/학위 소지자, 지역인재, 전문경력자, 핵심인재 등 전문인력 분석단위를 도출하고 적합한 확보비율 등 검토
- 또한 각 기관별 인건비 관련 예산규모 추이와 정·현원 추이와의 연관관계를 파악하여 재정여건에 따른 향후 인력규모의 변화추이를 분석할 수 있음

〈향후 필요인력 예측〉

- ▶ 환경분석, 조직의 비전/미션, 전략과제에 따라 각 기관의 미래 주요 기능 변화를 예측하고 이러한 변화에 따른 향후 필요 역량을 분석하여 필요한 인력의 역량·규모·구성 등을 예측
- ▶ 기관 차원의 총괄적 분석뿐만 아니라, 기능별(실·국·본부 단위 등) 세부 분석단위를 설정하여 분석하되, 불가피한 경우 총괄적 분석만 실시 가능

〈현재 보유인력과 인력운영 상황 분석〉

- ▶ 전자인사관리시스템(e-사람)으로부터 추출한 데이터, 최근 수년간 인사실무자료, 직제, 설문조사 결과 등을 활용하여 다음과 같이 인력관리에 필요한 정보를 도출(기관 특성에 따라 다를 수 있음)
 - 계급별·직류별 인력규모, 배치, 구조·구성(직위, 직종, 연령, 성별 등)
 - 계급별·직류별 보유역량 분석
 - 최근 수년간의 조직·정원 변동, 채용·승진·전보·파견·휴직·퇴직 등 인사관리 현황

〈Gap 분석: 현재 수준과 미래 수준간 차이 확인〉

- ▶ 향후 필요인력 예측과 현재 보유인력 분석 결과를 기초로, 현재 수준과 미래수준간의 차이를 확인
- ▶ 유의미한 차이들을 중심으로 현재 어떤 차이가 있고, 그 차이로 인해 발생할 수 있는 문제점, 가장 시급하게 충원 및 인재육성이 필요한 분야 등을 도출

③ 인력관리계획의 수립 및 집행

- 인력분석 결과를 바탕으로, 필요인력과 보유인력 간 차이를 해소하기 위한 향후 5개년의 목표를 설정하고 기능별·분야별 추진전략 설정(5개년 계획)

※ 5년 뒤에 조직구성원들이 갖추어야 할 역량과 이를 뒷받침하기 위한 인력관리의 방향이 나타나야 함(계량화된 수치로 표현할 수 있으면 바람직)

- 기관장의 의지, 간부들의 전략적 판단, 인사담당자의 경험·전문성, 설문조사나 인터뷰 등에서 나타난 의견 등을 반영

〈Gap 해소를 위한 중점 목표와 전략 수립(5개년 계획)〉

- ▶ 조직의 비전과 미션, 추진전략 등을 고려하여 인력규모 및 구조, 역량의 목표수준 등 5년 이후 도달해 있을 인적자원의 목표수준 설정

- ▶ 기능별·분야별로 필요인력을 확보하기 위한 충원방법, 인적자원의 역량강화 및 인재육성 방향 등 추진전략 제시

〈차년도 실천계획 수립〉

- ▶ 인력분석 결과와 5개년 계획에 따른 1년간의 구체적인 충원·육성·활용계획으로서, 다음 항목별 세부계획 수립(기관 특성에 따라 변경 가능)
 - 충원계획 : 계급별/분야별/직렬·직류별 신규채용(공채, 경채, 개방형 등), 내부승진, 타부처로부터의 전입 등
 - ※ 별도의 서식에 따라 작성하는 2022년 일반직 국가공무원 충원(신규채용) 세부계획과 연계하여 작성
 - ※ 신규채용 대 내부승진 비율, 입직경로별 균형있는 인원구성 등 고려
 - 배치계획 : 필수보직기간 준수율 관리 및 내부직위공모 등 전보·재배치, CDP 등
 - 그밖에 인사운영 및 조직개편 계획 등(필요시 인재개발과에 제출한 인재개발계획 등 각종 인사운영관련 계획 포함 가능)
- ▶ 현 실태(As-is)와 미래 지향점(To-be)를 대비시켜 작성
 - ※ 예시 : 공채 중심의 인력구조 개선을 위한 외부전문가 경채 확대, 순환보직의 문제점 해결을 위한 전문직위 지정 및 필수보직기간 준수 등
- ▶ 필요시 과거에 수립한 인력관리 5개년 계획과 2021년 추진계획 대비 그간의 추진실적을 기술하고, 향후 개선방향 등을 도출

④ 모니터링/평가·환류

- 인력관리계획은 많은 변수가 내재된 복잡하고 역동적인 과정으로 주기적인 평가가 필요하며 환경변화 등 여건을 고려하여 실천계획 등을 수정하여야 함
- 평가결과에 대한 시사점을 도출하여 차기 인력관리계획에 반영

(3)기타 행정사항

- 각 기관은 11월초까지 인력관리계획을 수립하여 인사혁신처에 제출
- 인사혁신처의 충원분야 조정사항 등을 추가 반영하여 각 기관별 인력관리계획을 12월말까지 최종적으로 확정

2. 전직(법 제28조의3, 임용령 제3장, 연구·지도직 규정 제3장)

제도목적	공무원이 당초 채용과는 다른 분야에 소질과 능력이 있는 경우 직렬을 변경 임용함으로써 직무의 능률성 및 전문화를 도모하고 조직의 기능변화에 따른 신속적인 인사운영을 기하는데 있음
근거	• 국가공무원법 제28조의3 • 공무원임용령 제29조 및 제30조, 연구·지도직규정 제11조 및 제12조
전직요건	• 전직 예정직에 관련된 직무에 6월이상 근무 또는 교육훈련 경력자 • 담당직무와 관련된 전문적인 학교교육을 받은 자 • 담당직무와 관련된 자격증소지자 • 직제 또는 정원의 개폐로 인원조정이 필요한 경우 • 해당 직렬의 최상위직급에 재직하거나 그 기관에 동일직렬의 상위직급의 직위가 없는 직위에 근무하고 있는 자의 승진임용 • 전에 재직한 직렬로 전직하는 경우 * 사서, 수의, 해양수산(일반선박, 선박항해, 선박기관, 선박관계), 의무, 약무, 간호, 항공, 시설(지적), 전산, 운전, 간호조무, 조리직렬로의 전직은 당해직급에 해당하는 자격증을 소지하여야 함 * 공무원임용령 제29조제3항에서 정한 경력경쟁채용 등이 된 공무원의 경우 일정기간 전직이 제한됨 * 연구·지도직은 연구직렬·지도직렬 외 다른 직렬로는 7년간, 연구직렬 상호간·지도직렬 상호간·연구직렬과 지도직렬 상호간은 5년간 전직 불가함(직제 변경 등의 경우 제외)
전직방법	• 전직시험에 의한 전직이 원칙 • 전직시험의 면제 - 전에 재직한 직렬로 전직(공무원 신분인 중단되지 않은 자여야 하며, 6급이하공무원이 5급이상·연구관 또는 지도관으로 임용된 후 전직하는 경우 등은 제외) - 자격증 소지자를 그에 상응하는 직급으로 전직 - 직제개편 등으로 인한 전직 중 동일직급내에서 직무내용 변경없이 직급명칭만 변경 - 행정직렬과 감사직렬 상호간 - 직무내용이 유사한 연구직렬 공무원을 기술직으로 전직 - 연구지도직규정 별표 2 제1호 가목의 연구관을 다른 직렬로 전직 등
전직절차	<전직시험 대상자> 시험요구 (전직예정기관) ➡ 시험실시기관 (소속장관) ➡ 시험실시 ➡ 전직임용 또는 임용제청 <시험면제 대상자> 전직예정기관 ➡ 전직임용 또는 임용제청

가. 전직의 요건(임용령 제29조 제1항, 연구·지도직 규정 제11조)

1. 전직 예정직 관련 직무에 6개월 이상 근무한 경력 또는 교육훈련 경력이 있는 사람, 담당 직무와 관련된 전문적인 학교교육을 받은 사람 및 국가에서 인정하는 자격증을 가진 사람을 현재의 계급과 같거나 상당하는 계급의 직위에 전직시키려는 경우
2. 직제나 정원의 개폐로 인하여 해당 직의 인원을 조정할 필요가 있는 경우
3. 해당 직렬의 최상위 직급에 재직하고 있거나 그 기관에 같은 직렬의 상위 직급의 직위가 없는 직위에 근무하고 있는 사람을 승진임용하는 경우
4. 전에 재직한 직렬(채용후보자가 전직된 경우 채용예정직렬 포함)로 전직하는 경우

※ 비교: 사서, 수의, 해양수산(일반선박, 선박항해, 선박기관, 선박관제), 의무, 약무, 간호, 항공, 시설(지적), 전산, 운전, 간호조무, 조리직렬로의 전직은 당해직급에 해당하는 자격증을 소지하여야 함(공무원임용시험령 제18조, 별표5)

나. 전직의 제한

(1) 경력경쟁채용자의 전직제한(임용령 제29조 제3항)

경력경쟁채용 등의 요건	최초로 임용된 날부터의 전직제한기간
2호(자격증소지자), 3호(근무실적 또는 연구경력 3년 이상자 / 동일직급 경력 2년이상자), 4호(특수학교 졸업자), 9호(전문계·예능계·사학계 학교 졸업자), 10호(과학기술 분야 등 학위소지자), 11호(국비장학생/수습직원)	• 4년(단, 4급 이하 행정 직렬로 전직시 6년)
6호(특수직무·환경 또는 도서·벽지 근무예정자), 8호(외국어 능통자), 12호(한지채용)	• 5년
13호(귀화자·북한이탈주민 채용)	• 2호·3호·10호 요건 채용자: 4년 (단, 4급 이하 행정 직렬로 전직시 6년) • 특수한 직무분야·환경·특수한 지역 근무 요건 채용자: 5년

※ 휴직·직위해제·정직기간은 전직제한기간 계산 시 제외

※ 직제 또는 정원의 변경이 있는 경우 전직 가능

※ 8호·13호: 연구·지도직 채용 불가 / 6호·12호: 지도사만 채용 가능

(2) 연구·지도직공무원의 전직제한(연구·지도직 규정 제11조)

구분	최초로 연구·지도직으로 임용된 날부터의 전직제한기간
연구·지도직 → 연구직렬·지도직렬 외 다른 직렬	7년
연구직렬 ↔ 연구직렬 지도직렬 ↔ 지도직렬 연구직렬 ↔ 지도직렬	5년

※ 예외 : ① 직제나 정원의 변경 ② 전에 재직한 직렬로 다시 전직 ③ 인사혁신처장이 정하는 직무내용이 유사한 연구직과 지도직 상호간의 전직임용

※ 직무내용 기준은 「국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침」 별표 3 참고

※ 시보임용기간·지방연구직·지방지도직으로 재직한 기간은 전직제한기간 계산시 산입

※ 휴직·직위해제·정직기간은 전직제한기간 계산시 제외

※ 연구·지도직규정 별표 3 연구·지도직공무원 경력의 재직연수 환산율표에 의하여 산출된 재직기간은 전직제한기간에 산입할 수 없음

연구·지도직 전직시 유의사항

- 법 제28조제2항제2호·제3호·제4호·제9호·제10호·제11호에 의한 연구·지도직 경력 경쟁채용자는 직무내용이 동일한 연구직과 지도직이라도 4년간 전직제한됨
- 전직의 요건 및 경력경쟁채용된 자의 전직 제한기간은 임용령 제29조를 적용함

○ 다른 직렬의 공무원을 연구·지도직공무원으로 전직시 학력·경력제한

- 다른 직렬의 일반직공무원(다른 연구·지도직렬의 공무원, 임용령 제15조와 연구·지도직 규정 제6조에 의한 채용후보자로서 전직추천된 자 등 포함)을 연구·지도직공무원으로 전직임용하고자 하는 경우
 - 연구·지도직규정 별표 2의3 및 별표 2의4에서 정하는 학력소지자 또는 별표 2의5의 자격증 소지자
 - 이 경우 연구관·지도관으로의 전직은 임용예정직에 관련된 분야에서 3년 이상의 근무 또는 연구경력이 있는 자

부적절한 인사운영사례

- 경력경쟁채용된 공무원은 최초 임용직위에서 3년 이내에는 전보 및 전직을 제한하고 있음에도 불구하고, ○○부에서는 A과에 보직된 자를 전보제한 기간중에 업무지원 형식으로 B과에 근무케 하여 경력경쟁채용된 직위에는 전혀 근무하지 않아 전직제한기간을 경과하였다고 볼 수 없고, 전직예정직위에는 업무지원으로 근무하여 전직사유에 해당한다고 보기 어려운데도 업무지원 관련 직렬로 전직시킨 사례

다. 전직임용 예정직급의 지정 및 승진소요최저연수 산입

○ 연구·지도직공무원을 다른 직렬로 전직임용하는 경우

- 전직예정직급 지정방법(연구·지도직규정 제11조 제3항, 공무원 임용규칙 제118조)
 - 고위공무원단에 속하는 연구관·지도관 : 일반직 고위공무원
 - 고위공무원단에 속하지 않는 연구관·지도관 : 연구관·지도관으로 근무한 기간이 최근 3년간 임용예정직급별(5급 이상) 평균승진소요연수를 합산한 기간을 초과하는 경우 초과된 직급 중 가장 상위 직급 → 3급 내지 5급
 - 연구사·지도사 : 연구사·지도사로 근무한 기간이 최근 3년간 임용예정직급별(7급 이상) 평균승진소요연수를 합산한 기간을 초과하는 경우 초과된 직급 중 가장 상위 직급 → 6급 내지 7급

※ 소속기관은 부처 또는 직렬의 특수성(실국의 수가 2개이하인 기관, 신규 조직 또는 신규 직렬, 최근 3년간 해당직급 승진인원이 없는 경우 등)으로 해당기관의 임용예정직급별 평균승진소요연수를 산정하기 어려운 경우 본부의 임용예정직급별 평균승진소요연수를 사용할 수 있음

- 승진소요최저연수 산입기간(임용령 제31조제7항, 공무원 임용규칙 제4조)
 - 연구·지도관의 4급 이상으로의 전직 : 인사혁신처장이 인정하는 기간
 - 연구·지도관의 5급으로의 전직 : 연구·지도관으로 근무한 기간
 - 연구·지도사의 6급으로의 전직 : 인사혁신처장이 인정하는 기간
 - 연구·지도사의 7급 이하로의 전직 : 연구·지도사로 근무한 기간

※ 인사혁신처장이 인정하는 승진소요최저연수 산입기간 : 임용예정직급의 바로 하위직급의 3년간 평균 승진소요연수가 경과한 날로부터 임용예정직급 임용전일까지로 함

○ 다른 직렬의 공무원을 연구·지도직 공무원으로 전직임용하는 경우

- 전직예정직급·직위 지정방법(연구·지도직규정 제11조제3항, 공무원 임용규칙 제118조)
 - 일반직 고위공무원 : 고위공무원단에 속하는 연구관·지도관
 - 5급 이상 3급 이하 공무원 : 연구관 또는 지도관
 - 6급 및 7급 공무원 : 연구사 또는 지도사

예시

- 소속 기관의 ○○주사보에서 ○○주사로의 3년간 평균승진소요연수가 6년 8개월이고, 홍길동 연구사 근무경력이 8년일 경우,
→ ○○주사로 전직하되, 승진소요최저연수 산입기간은 연구사 임용일로부터 6년 8개월이 경과한 시점부터 인정

※ 일반직공무원이 연구·지도직공무원으로 전직 후 다시 일반직공무원으로 전직하는 경우, 종전의 일반직 및 연구·지도직공무원으로 근무한 경력을 고려하여 전직예정직급을 정하거나, 동 경력을 전직된 직급에서의 승진소요연수에 반영할 수 있음

예시

- 농업주사(6급)에서 연구사로 전직한 후 다시 농업직렬로 전직할 경우
→ 농업주사로 전직하되, 승진소요최저연수 산입기간은 연구직으로 전직 전 농업주사 경력과 연구사 경력을 합산하여 인정
- 농업주사보(7급) 2년 근무 후 연구사로 전직하여 5년 근무 후 다시 농업직렬로 전직하는 경우(소속 기관의 농업주사보에서 농업주사로의 3년간 평균승진소요연수는 6년 8개월)
→ 농업주사보 2년과 연구사 경력 5년을 합산하면 7년이 되어 당해 기관의 농업주사로의 평균승진소요연수 6년 8개월을 경과하므로 농업주사로 전직하되, 농업주사보 2년과 연구사 경력 5년을 합산한 7년 중 당해기관의 농업주사로의 평균승진소요연수 6년 8개월을 공제한 4개월만 인정

라. 전직시험방법(시험령 제37조 및 제38조)

- 5급 이상 공무원 및 5등급 이상 외무공무원의 전직시험
 - 제1차시험과 제2차시험으로 구분하여 선택형(기입형 포함 가능)으로 실시하되, 시험실시기관의 장이 필요시 면접시험 또는 실기시험 부과 가능
 - 다만, 교정·보호·검찰·마약수사·출입국관리·철도경찰·행정·세무·관세·사회복지·통계·감사·사서 직렬 5급 이상 공무원과 외무통상 및 외무영사직렬 5등급 이상 외무공무원의 제2차시험은 논문형으로 실시(주관식 단답형 포함 가능)
 - 시험실시기관의 장이 필요시 제1차시험 면제가능
- 6급 이하 공무원 및 4등급 이하 외무공무원의 전직시험
 - 제1차시험과 제2차시험 병합(선택형), 필요시 실기시험 실시 가능
- 연구관 또는 지도관 전직시험(연구·지도직규정 제25조제6항)
 - 제1차시험과 제2차시험을 구분하여 선택형(기입형 포함 가능)으로 실시하되 제3차 시험(면접시험 또는 실기시험)을 부과할 수 있음
 - 시험령을 적용함에 있어서는 5급공무원에 관한 규정을 적용

- 연구사 또는 지도사 전직시험
 - 제1차시험과 제2차시험을 병합하여 실시하되 선택형으로 함
 - 시험령을 적용함에 있어서는 6급 이하 공무원에 관한 규정을 적용
- 전직시험과목 면제
 - 일반직공무원 상호간, 외무공무원 상호간 전직시험에 서로 중복되는 시험과목은 면제(시험방법을 달리하는 경우와 선택을 요하는 과목간에는 면제불가)

전직시험 시 중복되는 시험과목의 면제범위 (국가공무원임용시험 및 실무수습 업무처리 지침)

- 시험령 제37조제6항의 '서로 중복되는 시험과목'은 현직렬(직류)의 전직시험과목과 전직예정직렬(직류)의 전직시험과목중 중복되는 과목을 말함. 이 경우 시험과목의 면제는 시험방법이 동일한 경우에 한하며 그 범위는 아래와 같음
 - 현직렬과 전직예정직렬의 전직시험과목이 필수과목간 및 선택과목간에 각각 동일한 경우에는 필수과목과 선택과목을 모두 면제함. 다만, 필수과목이 일부만 동일한 경우에는 동일한 필수과목만 면제하고 선택과목은 모두 동일하더라도 면제하지 아니함
 - 현직렬에서는 필수과목이나 전직예정직렬에서는 선택과목인 경우의 해당과목은 면제함
 - 현직렬에서는 선택과목이나 전직예정직렬에서는 필수과목인 경우의 해당과목은 면제하지 아니함
 - 현직렬에서 선택과목이고 전직예정직렬에서도 선택과목인 경우의 해당과목은 면제하지 아니함

- 전직시험의 합격결정(시험령 제38조)
 - 1차·2차시험은 각각 매과목 4할 이상, 전과목 총점의 6할 이상 득점한 자
 - 1차·2차시험을 병합하여 선택형으로 실시하는 경우(6급 이하 공무원 및 4등급 이하 외무공무원의 전직시험) 매과목 4할 이상, 전과목 총점의 6할 이상 득점한 자
 - 면접시험을 실시하는 경우 시험령 제30조제2항 본문 및 같은 조 제3항 준용

마. 전직시험의 면제(임용령 제30조, 연구·지도직규정 제12조)

- 전에 재직한 직렬로의 전직시(공무원 신분이 중단되지 아니하여야 함)

※ 채용후보자로서 전직되었던 공무원의 경우는 채용예정직렬로 전직가능함

[예외]

- 6급 이하 공무원이 5급 이상 공무원 또는 연구관·지도관으로 임용된 후 전직하는 경우
- 연구사·지도사가 다른 직렬의 연구관·지도관, 5급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용된 후 전직하는 경우

- 자격증소지자를 그 자격증에 상응한 직급으로 전직 시
 - ☞ 공무원임용시험 및 실무수습 업무처리 지침 별표 2 및 연구·지도직 규정 별표 2의5 참조
- 행정직렬과 감사직렬 공무원 상호간 전직 시
- 직제·정원 변경으로 동일직군 내에서 직무내용의 변경없이 직급명칭만 변경되어 전직 시
- 기구개편으로 인사혁신처장이 초과현원을 재배치하기 위하여 전직 시(임용령 제49조의2)
- 인사혁신처장이 정한 직무내용이 유사한 연구직렬 공무원이 기술직렬 공무원으로 전직 시(임용령 제30조 제5호, 공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침 별표 3)
 - 다만 동 지침에 따라, 연구직렬의 직무내용이 해당 기술직렬의 직무내용과 유사함을 확인하는 서류(예 : 직무기술서 등)를 첨부하여 전직 또는 전직제청하여야 함
- 같은 직군에서 3급 공무원이나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 연구관 또는 지도관으로 전직 임용하는 경우(연구·지도직규정 제12조)
- 고위공무원단에 속하는 연구·지도직 공무원의 전직시(연구·지도직규정 제12조)
 - 연구·지도직규정 별표 2 제1호 가목의 연구관을 다른 연구직렬로 전직시
 - ☞ 공무원 임용규칙 별표 6에 따라 고위공무원 가등급 상당직위 재직자
 - 동 별표 2 제1호 나목·제2호 가목의 연구관, 별표 2의2 제1호 가목·제2호 가목의 지도관을 동일직군내에서 각각 다른 연구·기술직렬로 전직시
 - ☞ 공무원 임용규칙 별표 6에 따라 고위공무원 나 등급 상당직위 재직자

■ 직종개편에 따른 전직임용 관리(특례규정 및 지침)

[관리운영직군]

- 특례지침에서 정한 유사직렬로 전직하는 것을 원칙으로 하며, 인사관리 특수성 등을 고려하여 필요시 소속장관은 인사혁신처장과 협의하여 전직예정직렬을 달리 정할 수 있음
- 특례규정이 적용되는 3년('16.12.31까지) 이후의 전직은 특례규정이 아닌 임용령등 기존 인사법령에 따라 실시함
- 관리운영직군내 전직은 불가(예 : 관리운영직군 기계운영직렬 ↔ 관리운영직군 사무운영직렬)
- 관리운영직군 공무원 중 담당 직무의 내용·성격이 전문경력관에 적합하다고 판단하고 본인이 희망하는 경우, 전문경력관으로 전직임용할 수 있음
 - 이 경우 「전문경력관 규정」 제7조 및 제17조에 따라 전문경력관 경력경쟁채용시험등의 자격요건을 갖추어야 하며,
 - 신규 전문경력관 직위를 지정하여 전직하려는 경우에는 「전문경력관 규정」제3조에 따라 인사혁신처장과 전문경력관 직위 지정에 대해 협의하여야 함

- 전직시험 운영(일반 전직시험 방법에 따름)
 - 시험실시 기관 : 소속장관이 직접 실시
 - 응시요건 : 전직예정직급에 해당하는 관리운영직군 공무원으로 6개월 이상 근무한 경우
 - 전직임용 직렬 및 직류 : 특례지침에서 정한 유사직렬 전환기준을 따르되, 필요한 경우 소속장관은 인사혁신처장과 협의하여 달리 정할 수 있음

관리운영직군 공무원의 유사직렬 전환기준

관리운영직군	종전 일반직 내 유사직렬	관리운영직군	종전 일반직 내 유사직렬
토목운영	시설	화공운영	공업
건축운영	시설	선박항해운영	해양수산
통신운영	방송통신	선박기관운영	해양수산
전화상담운영	행정 및 관련 직렬*	농림운영	농업 또는 임업
전기운영	공업	산림보호운영	임업(산림환경직류)
기계운영	공업	보건운영	보건
열관리운영	공업 또는 시설	사무운영	행정 및 관련 직렬*

* 관련직렬은 부처별 업무특성 감안하여 행정직렬, 관세직렬, 세무직렬 등으로 전환

- 시험 방법 : 「공무원임용시험령」 별표 1에 임용시험 과목표에 따라, 제1차시험과 제2차시험을 병합하여 선택형으로 실시하되, 시험실시기관의 장이 필요하다고 인정하면 실기시험을 실시할 수 있음
- 시험 면제 : 「공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침」(이하 “임용시험지침”이라 한다) 별표2의 전직시험이 면제되는 자격증 구분표에 따라, 전직예정 직렬·직류·계급에 해당되는 자격증을 소지한 사람에 대해서는 시험면제 가능

[직종개편시 신설직군(렬)]

- 직종개편에 따라 폐지되는 종전 기능직 직렬 가운데 기존 일반직 행정직군 및 기술직군내에 유사업무가 없는 직군(렬)은 신설*한 바, 이 직군(렬) 공무원은 직종개편에 따른 유사직렬 전직임용 대상이 아님
- * (기술직군) 운전, 간호조무, 위생, 조리 /(행정직군) 방호 / (우정직군) 우정

부적절한 인사운영사례

- 국가공무원법 및 공무원임용령, 연구직 및 지도직공무원의 임용등에 관한 규정 등에 따른 전직제도의 목적은 공무원이 당초 채용직렬과 다른 분야에 소질과 능력이 있는 경우 직렬을 변경 임용함으로써 직무의 능률성 및 전문화를 도모하고 조직의 기능변화에 따른 신축적인 인사운영을 기하기 위한 것으로 소속공무원을 전직임용할 경우에는 전직요건 충족여부 외에 전직의 필요성 및 목적 부합여부등을 종합적으로 검토하여 실시하여야 함에도, ○○청에서는 개개인의 보직과 승진시기에 맞추어 수시로 전직임용 하는 등 전직제도를 개개인의 인사운영을 위한 방편으로 활용.



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

직제·정원의 개폐에 따른 전직의 경우 전직시험 면제의 범위

- 임용령 제30조제3호의 규정에 의한 전직시험 면제란 직제·정원의 개폐로 당해직위가 직무내용의 변경없이 직급명칭만 변경된 경우를 뜻함
- 따라서 직제개정으로 인하여 당해직의 직급명칭이 변경된 것이 아니고 폐지된 경우에는 전직시험이 면제되지 않음. 다만 임용령 제49조의2제4항의 규정에 의거 기구개편 및 정원의 조정에 따라 초과현원을 재배치하는 경우에는 전직시험 및 경력경쟁채용시험 등을 면제할 수 있음

Q2

전직임용을 실시하는 기관 및 시기

- 현재 전직은 각 부처별로 실시할 수 있으며 각 부처별 임용권자가 해당기관의 인력운영 등을 위해 전직이 필요할 때 인사운영 상황을 고려하여 실시하는 것으로서 전직임용 대상직렬내 해당직급에 맞는 정원확보가 선행되어야 함

부적정한 인사운영사례

- 「공무원임용령」 제29조제3항, 제45조제6항에 따라 경력경쟁채용 등이 된 공무원은 최초 임용직위에서 4년 이내에는 전보 및 전직을 제한하여야 함에도
 - ○○기관에서는 경력경쟁채용 등이 된 자를 당초 예정직위에 근무시키지 않아 전직제한기간을 경과한 자격요건을 충족하였다고 볼 수 없을 뿐 아니라, 전직 예정직급 관련 업무에 단순 업무 지원으로 근무하여 전직사유를 갖추었다고 판단할 수 없음에도 불구하고 해당 직렬로 전직시킴

3. 강임

제도목적	직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐지되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 때 해당공무원을 면직시키지 아니하고 하위직급에 임용한 후 결원이 발생하는 경우 우선 승진임용하게 함으로써 공무원의 신분 보장
근거	- 국가공무원법 제73조의4 - 공무원임용령 제58조, 제59조
강임요건 · 범위 등	〈강임요건〉 - 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 인하여 직위가 폐지되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 - 본인이 동의한 경우 〈강임범위〉 - 바로 하위직급의 직위에 임용 〈강임자의 우선 승진임용 등〉 - 상위직급의 결원발생시 승진의 일반원칙에 불구하고 우선승진 임용 단, 본인의 동의에 의하여 강임된 경우에는 본인의 경력, 해당기관의 인력사정을 고려하여 다른 승진예정 공무원과 적절한 균형을 유지하여 승진임용 - 강임된 경우라도 강임 전 봉급액보다 많아질 때까지는 강임 전의 봉급지급
강임된 공무원의 승진 후보자 명부 관리 등	- 근무성적평정(공무원 성과평가 등에 관한 규정 제17조 제2항 단서) - 근무성적평정은 실시하되, 평정점을 명부에 반영하지 아니함 - 승진임용된 경우에는 강임되기 전의 직급에 있어서의 평정을 기준으로 즉시 평정 - 경력평정 - 별도로 평정할 필요는 없으며 원직급으로 승진임용된 때에는 강임시의 직급은 병경력으로 평정함 - 승진후보자 명부 작성 - 승진의 일반원칙에 불구하고 승진임용하여야 하므로 승진후보자명부에 등재하지 아니하고 강임후 상위직급 결원발생시 우선 승진하여야 하므로 별도 관리함 ※ 단, 징계에 의해 강등된 공무원은 우선 승진이 적용되지 않으므로 승진제한기간 종료시 승진 후보자명부 등재 필요

제3장

인사관리

가. 정의 및 요건

- 정의(법 제5조 제4호) : 같은 직렬 내에서 하위 직급에 임명하거나 하위 직급이 없어 다른 직렬의 하위직급으로 임명하거나 일반직 고위공무원(법 제4조제2항에 따라 같은 조 제1항의 계급 구분을 적용하지 아니하는 공무원은 제외)을 고위공무원단 직위가 아닌 하위 직위에 임명하는 것
- 요건(법 제73조의4 제1항) : 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 인하여 직위가 폐지되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 / 본인 동의

※ 지방공무원이 7호 경채 전입을 위해 '강임'하여 국가직공무원으로 채용될 때 국가공무원과 동일하게 강임에 따른 이전 재직기간이 모두 인정됨

나. 우선승진(법 제73조의4 제2항, 임용령 제59조)

- 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 폐직되어 강임된 경우
 - 법 제40조(승진), 제40조의2(승진임용의 방법), 제40조의4(우수공무원 특별승진), 제41조(승진시험의 방법) 등 승진의 일반원칙에 불구하고 우선승진

※ 승진소요최저연수, 승진임용의 제한 등 적용배제(동의에 의한 강임도 동일)

- 동일직급에 강임된 자가 2인 이상인 경우는 강임일자 순으로, 강임일자가 같은 경우는 강임되기 전 직급의 임용일자 순으로 승진임용
- 본인의 동의에 의하여 강임된 경우
 - 승진임용시 본인의 경력과 당해기관의 인력사정 등을 고려, 다른 승진예정 공무원과 적절한 균형을 유지
 - 동의에 의한 강임자가 2인 이상인 때에 우선승진의 경우 위항과 같은 방법으로 승진임용

부적정한 인사운영사례

- 법 제5조의 규정에 의하면 강임이란 동일한 직렬에서의 하위의 직급에 임명하거나 하위직급이 없어 다른 직렬의 하위직급으로 임명하는 것을 말하는 것으로서 임용권자는 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 인하여 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 때 또는 본인이 동의한 경우 등 필요한 최소한의 범위내에서 강임제도를 운영하는 것이 타당할 것임에도 공무원에 대한 연고지 전보, 적절한 인력배치 등의 사유로 강임을 남용한 사례
- 강임자의 경우 승진후보자명부에 별도 등재하지 아니하고 관리를 하여야 하나
 - ○○기관의 경우 강임된 소속 공무원에 대하여 별도 관리하지 않고 승진후보자명부에 등재하여 인사관리를 하였으며, 승진후보자명부에 등재하는 과정에서 근무성적평가점도 없어 만점의 6할을 반영한 결과 하순위로 등재되어 승진이 경력이 비슷한 다른 공무원에 비하여 늦어지게 됨



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

강임된 공무원이 징계처분 받은 경우의 우선승진

- 강임된 공무원은 법 제73조의4제2항의 규정에 의하여 동법 제40조제3항 및 임용령 제32조의 규정에 불구하고 우선 승진되므로 강임된 직급에서 징계처분을 받았다 할지라도 직무에 종사하지 못하는 정직기간을 제외하고는 원직급에의 우선승진에 영향이 없다고 보아야 할 것임
- 다만, 징계처분으로 인한 승진임용제한기간은 원직급에의 승진 후에도 징계처분을 받은 때로부터 기산하여 계속 진행됨

Q2

강임된 공무원이 전직한 경우의 우선승진

- 하위직급의 정원이 없어 다른 직렬의 하위직급으로 임명한 경우와는 달리 당해직급의 바로 하위직급으로 강임되어 재직 중 다른 직렬로 전직임용된 경우에는 강임자 우선 승진의 규정을 적용할 수는 없음

Q3

본인동의에 의하여 강임된 공무원이 타기관으로 전입한 경우의 우선승진

- 강임된 공무원은 법 제73조의4의 규정에 의해 상위직급에 결원이 발생하면 승진의 일반원칙에 구애받지 않고 우선 승진임용되나, 본인의 동의에 의하여 강임된 경우에는 무조건 승진임용되지 않고 본인의 경력과 당해기관의 인력사정 등을 고려하여 우선 임용하도록 되어 있는 바, 기존 재직자와 비교하여 승진될 수 있음

Q4

강임절차를 통해 동시에 두 단계 하위계급으로 임용 가능 여부

- 공무원임용령 제58조에 따라 공무원을 강임하는 경우에는 바로 하위계급의 직위에 임용하여야 함. 따라서 두 차례의 강임절차를 통해 두 단계 하위 계급으로 임용하는 경우에는 바로 하위 계급의 직위에 임용하여야 하는 강임 운영 관련 규정에 어긋남. 다만, 강임일을 다르게 하여 다음 하위 계급으로의 강임은 가능함

Q5

본인의 동의에 의해 강임된 경우 승진후보자명부 작성 대상여부

- 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 폐직되어 강임된 경우나 본인 동의에 의하여 강임된 경우 두 가지 모두 승진후보자명부에 등재하지 아니하고 별도 대상으로 관리해야 함

Q6

강임자의 근속승진

- 근속승진의 경우에도 인사관계법령에서 정한 일반적 승진방법과 절차에 따라 임용하여야 하고 근속승진기간, 승진소요최저연수, 승진임용 제한사유, 명부순위(배수범위) 등의 요건을 충족해야 하나, 강임된 공무원은 승진후보자명부에 등재하지 아니하고, 별도 관리하므로 임용령 별표5의 배수범위에 상관없이 나머지 요건을 충족한다면 위원회 의결을 통해 근속승진 임용절차를 진행할 수 있음

4. 겸임

제도목적	• 본직기관의 직위외에 다른 기관의 직위를 부여하여 2개이상 직위의 직무를 수행하게 하고 책임을 지게 하는 것으로서 • 특정직위의 전문인력 확보, 교수요원 임용, 관련 기관간 긴밀한 협조가 필요한 특수업무 수행 등에 그 목적이 있음
근거	• 국가공무원법 제32조의3 • 공무원임용령 제40조
요건	• 직위 및 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정하는 경우로서 ① 임용예정직위에 관련되는 전문인력의 확보가 필요한 경우 ② 각급 교육훈련기관의 교수요원을 임용하는 경우 ③ 관련 기관 간 긴밀한 협조가 필요한 특수업무를 공동으로 수행하기 위하여 필요한 경우 ④ 기타 다른 법령에서 겸임하도록 하는 경우
겸임범위·기간 등	〈겸임범위〉 * 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위에서 가능 고등학교이상 각급학교의 교육공무원 → ← 직무내용이 유사한 경력직공무원 연구직렬 공무원 → ← 직무내용이 유사한 다른 경력직공무원
	경력직공무원 (임기제 임용) → ← • 고등교육법상 교원(제1호 교육공무원 제외) • 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항 각 호에 규정된 기관의 임·직원 경력직공무원 → ← 직무 내용에 관련성이 있는 다른 경력직공무원 (긴밀한 협조 필요한 특수업무 공동수행시로 한정)
	〈겸임기간〉 • 2년 이내, 필요 시 2년 범위내에서 연장 가능
	절차 • 겸임기관의 장이 본직기관의 장의 동의를 얻어 임용 또는 임용제청 ※ 총장·학장·교수·부교수·조교수·강사(고등교육법 제14조), 공공기관(공공기관운영법 제4조제1항각호) 임직원을 고위공무원으로 겸임시킬 경우에는 「고위공무원단 인사규정」 제5조제1항제5호에 따른 소속장관을 달리하는 기관간의 겸임으로 보아 인사혁신처장 협의를 거쳐 국무총리를 경유하여 대통령이 임용
	복무 등 • 복무 : 본직기관장의 지휘·감독을 받음(겸임업무관련 징계사유 발생시 겸임기관의 장이 본직기관의 장에게 통보) • 보수 : 본직기관에서 지급(겸임기관에서 겸임수당 지급 가능)

겸임과 겸직

구분	겸임	겸직
근거	국공법 제32조의3, 임용령 제40조 등	국가공무원복무규정 제26조
목적	임용권자의 필요	개인의 필요
효과	공무수행	사적필요



이럴 경우 어떻게 할까?



Q1 일반직공무원이 단순 업무관련성을 가지고 사립전문대학의 겸임교수를 겸하고자 할 경우 현행 법령상 겸직 또는 겸임이 가능한지?

- 법 제64조 및 복무규정 제26조의 규정에 의하면 공무원이 공무이외의 다른 직무를 겸하고자 할 경우에는 담당직무의 수행에 지장이 없는 경우에 한하여 소속기관장의 사전허가를 받아 겸직할 수 있도록 하고 있으므로 이에 의거 적법한 허가를 받을 때에는 겸직가능함
- 법 제32조의3 및 임용령 제40조의 규정에 의한 겸임은 공무원 임용행위의 일종으로서 전문인력의 확보나 각급 교육훈련기관의 교수요원을 임용하기 위하여 필요한 경우에 가능하므로 단순히 업무관련성만을 이유로 사립전문대학의 겸임교수를 겸하고자 할 때에는 겸임에 해당되지 아니함

5. 파견

가. 공무원의 파견근무

(1) 개요

- 목적: 한시적 국가적 사업의 효율적 수행 또는 그 업무와 관련된 행정지원, 국내외 교육·연구기관, 국제기구 등에서 능력개발을 위하여 파견

✓ 근거법령

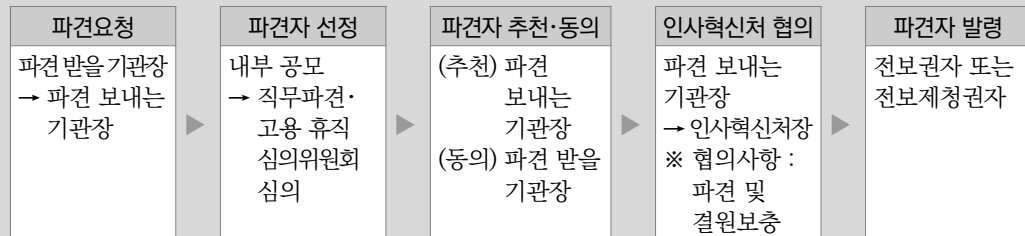
- ※ 「국가공무원법」 제32조의4, 제43조, 제49조
- ※ 「공무원임용령」 제41조, 제41조의3, 제42조, 제42조의2
- ※ 「공무원 임용규칙」 제30조 ~ 제41조, 제43조, 제43조의2, 제43조의3

○ 사유 및 대상기관

구분	사유	기간	파견대상기관
1호	국가기관외의 기관·단체에서의 국가적 사업 시행	2년 이내 (총 파견기간 5년 이내 연장 가능)	지방자치단체 올림픽조직위
2호	타기관의 업무폭주로 인한 행정지원	2년 이내 (총 파견기간 5년 이내 연장 가능)	국가기관
3호	소관불명 또는 관련기관 간 협조가 필요한 특수 업무의 공동수행	2년 이내 (총 파견기간 5년 이내 연장 가능)	국가기관
4호	교육훈련	필요한 기간	교육훈련기관
5호	교수요원	1년 이내 (필요시 1년 연장 가능)	교육훈련기관
6호	국제기구, 외국의 정부·연구기관에서 업무수행 및 능력개발	필요한 기간	국제기구, 외국정부·연구 기관
7호	국내의 연구기관, 민간기관·단체에서 관련 업무수행·능력개발이나 국가정책수립 관련 자료 수집	2년 이내 (총 파견기간 5년 이내 연장 가능)	국내 연구기관, 민간기관·단체 정부투자기관

(2) 파견업무절차

⇒ ‘파견직위 신설’, ‘파견기간 연장’에 대하여 인사혁신처장과 사전 협의 후 파견업무절차 진행



(가) 파견공무원의 선정

○ 내부 공모 등을 거쳐 파견 공무원 선정

✓ 파견공무원 요건

- ※ 파견 받은 기관에서 요구하는 자격요건을 갖춘 공무원
- ※ 파견업무 수행에 필요한 자격·경력 등을 갖춘 공무원
- ※ 특별한 사정이 없는 한 파견기간 동안 계속하여 근무가 가능한 공무원
- ※ 파견예정기관의 근무에 필요한 어학능력을 갖춘 공무원(국외파견의 경우)

- 국외파견의 경우, 직무파견·고용휴직심의위원회를 통한 파견공무원 선발이 필수
※ 국내파견은 심의 생략 가능
- 현재 직위에서의 필수보직기간 준수 여부 고려하여 결정

(나) 파견공무원의 추천 및 동의

- 파견공무원이 결정되면 파견 보낼 기관의 장이 파견 받을 기관의 장에게 해당 공무원에 대한 동의 여부 협의

(다) 파견 및 결원보충 협의 (파견 보낼 기관의 장 ⇄ 인사혁신처장)

- 파견협의 요청 : 파견 보낼 기관의 장이 인사혁신처장에게 파견 받을 기관의 동의 공문, 파견계획서, 파견자 약력카드(징계 이력 등 인사사항 포함) 등을 첨부하여 협의 요청

구분	별도정원 파견	비별도 파견
1년 이상	행안부와 별도정원 협의를 거친 후, 인사처와 파견대상자 적합성 협의	인사처와 파견 필요성, 기간 및 대상자 적합성 등 파견 협의
	파견자 교체 및 파견기간 연장 시(별도정원 승인기간내) 인사처와 협의	
1년 미만	(해당 없음)	부처 자율 실시

※ 직제상 파견(파견공무원의 정원이 파견받는 기관의 조직과 정원을 규정하는 법령에 규정)은 인사혁신처장 협의 없이 파견 가능하며, 2년 초과 파견 및 5년 초과 기간 연장 가능

- 파견협의 통보 : 인사혁신처장은 파견목적·필요성, 파견 적격자 검증 등 파견 협의 및 결원보충 여부를 파견 보낼 기관장에게 통보

(라) 파견자 발령

- 파견협의 후 해당 공무원의 전보권 또는 전보제청권이 있는 기관의 장이 파견자 발령
※ 별도정원이 인정되는 파견을 제외한 파견은 소속 기관의 장이 발령

(3) 파견의 제한

- 공무원임용령 제32조에 따른 승진임용 제한사유에 해당하는 자를 파견하는 경우 또는 파견공무원을 재파견 하는 경우에는 불가피한 사유가 없는 한 파견 제한
※ 파견공무원이 파견 중에 파견업무 수행과 관련된 징계처분을 받는 경우에는 파견 기간 연장 불가

(4) 파견자의 복무

- 원칙적으로 국가공무원 복무규정을 따르되, 파견 받은 기관의 복무 관련 규정(지침)을 준수하여야 하고, 파견 받은 기관장의 지휘감독을 받음
 - 파견기간 중에 징계사유에 해당하게 된 때에는 파견 받은 기관의 장은 원 소속기관의 장에 그 사실을 통보 → 원 소속기관의 장이 징계처분
 - 파견기간 중 근무를 태만히 하거나 공무원으로서 품위를 손상하는 경우 파견 공무원 복귀 또는 교체
 - 파견 받은 기관장은 파견공무원이 수행하여야 할 업무를 부여·지정하고, 파견공무원에 대한 근무상황관리에 철저를 기하여야 함

(5) 파견자의 성과평가 및 승진임용

- 파견성과평가 : 직무파견·고용휴직심의위원회에서 파견 받은 기관장의 의견을 반영하여 연 1회 이상 정기평가와 필요시 수시평가 → 근무성적평정 전에 실시하여 반영
- 승진임용 : 원 소속기관 직제상 초과현원이 없는 경우 별도정원의 범위 내에서 파견된 공무원 승진임용 가능
- 채용 : 지방공무원을 중앙과 지방과의 상호 인사교류에 따라 파견 직위에 국가공무원으로 신규채용, 일반직공무원으로 퇴직한 사람을 3년 이내 파견 직위에 보하기 위하여 채용

※ 원 소속기관 직제상 초과현원이 없어야 하고, 인사혁신처장과 협의 필요

(6) 파견자의 보수지급

- 법령의 규정에 따라 파견된 공무원에게는 원 소속기관에서 파견기간 중의 보수 지급
 - 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있거나, 원 소속기관과 파견 받을 기관이 협의하여 따로 정한 경우 그에 따름

(7) 파견에 따른 소요경비 지급

- 국내파견에 따른 주택보조비, 주거지원비 등 경비가 소요되는 경우에는 파견 공무원에게 예산의 범위 내에서 소요경비 지급
- 국외파견 공무원에게는 재외공관에 근무하는 공무원에게 지급하는 수당 등에 관한 규정을 준용하여 수당 지급

나. 민간전문가의 공직파견근무

(1) 개요

- 목적 : 국가적 사업의 공동 수행 또는 전문성이 특히 요구되는 특수 업무의 효율적 수행을 위하여 국가기관 외의 기관·단체 임직원을 파견 받아 활용

✓ 근거법령

- ※ 「국가공무원법」 제32조의4, 제49조
- ※ 「공무원임용령」 제41조의2
- ※ 「공무원 임용규칙」 제42조 ~ 제42조의3

- 복무 : 민간전문가를 파견 받은 국가기관의 장이 지휘·감독
 - 민간전문가는 직무상 행위를 하거나 형법 기타 법률에 따른 벌칙을 적용할 때 공무원으로 봄

(2) 파견업무절차

일정	주요내용	규정·서식
파견신청 사업부서에서 → 인사부서 제출	• 사업부서장 : 민간전문가 파견 필요시 인사부서장에게 민간전문가 파견 신청 - 민간전문가 파견 필요성, 파견기간, 파견자 자격 요건 등 작성	
파견검토 소속장관 검토	• 소속장관 : 파견 필요성·적절성, 파견자의 자격·역량요건, 이해충돌 가능성 등 검토·판단	❖임용규칙§42 • 민간전문가 파견 필요성 등 검토 결과표 (별지 제12호의2)
파견협의 소속장관 ↔ 민간기관장	• 소속장관 : 민간기관장과 파견 협의 - 파견 요청, 파견자 동의 등 • 민간기관장 : 소속장관의 요청에 따라 파견여부 결정, 파견자 선발, 동의요청	❖임용령§41의2①
파견사실 통보 소속장관 → 인사혁신처장	• 소속장관 : 민간전문가를 파견받은 경우 파견 받은 날로부터 10일 이내 인사혁신 처장에게 통보	❖임용규칙§42의3 ❖임용규칙§42 • 민간전문가 파견 필요성 등 검토 결과표 (별지 제12호의2)

(가) 민간전문가 파견 신청 (사업담당과장 → 인사담당과장)

- 민간전문가 파견 수요 발생 시 민간기관 임직원의 근무예정 부서장이 인사담당과장에게 파견 신청
 - 신청내용 : 민간전문가 파견의 목적·필요성, 파견 기간, 파견대상자의 자격요건 등이 담긴 파견계획서 작성 제출

(나) 소속장관 검토 (인사담당부서)

- 소속장관이 파견 필요성·적정성 등 전반적인 사항을 검토·판단한 후 공무원 임용규칙 별지 제12호의2 ‘민간전문가 파견 필요성 등 검토 결과표’ 작성

소속장관 검토사항

- 민간기관 임직원 활용의 필요성
- 파견기간의 적정성
- 민간기관 임직원이 수행할 업무가 원 소속기관과 직접적인 관계가 있는지 여부
- 파견자의 적정성
- 동일한 업무에 대한 장기간 파견에 해당하는지 여부
- 파견기간의 연장, 파견인력의 교체, 파견 종료에 관한 사항
- 그 밖에 부처 내 민간기관 임직원 파견 규모의 적정성 등

(다) 민간전문가 파견 협의 (소속장관 ⇄ 민간기관의 장)

- 소속장관 검토 후 민간기관의 장과 민간기관 임직원 파견 협의

※ 파견대상자는 민간전문가 파견제도의 취지 및 목적에 맞게 당해 민간기관에서 3년 이상 근무하여 전문성을 갖추어야 함

- 소속장관은 민간기관의 장에게 문서로 파견발령 통보 요청

(라) 파견사실 통보 (소속장관 → 인사혁신처장)

- 소속장관은 민간전문가를 파견 받은 경우 파견 받은 날로부터 10일 이내 인사혁신처장에게 통보

※ 제출서류 : 민간전문가 파견 필요성 등 검토 결과표

(3) 민간전문가 파견제도 운영실태 점검 등 관리

- 매 분기별로 민간전문가 파견인력 운영현황 제출 (소속장관→ 인사혁신처장)
 - 주요내용 : 민간전문가 파견 운영 현황, 파견 및 복귀 현황 등
- 민간전문가를 파견 받은 기관에 대하여 활용실태 수시 점검

민간전문가 파견 적절성 판단 기준

- 민간전문가의 파견목적/필요성 부합 여부
 - 국가적 사업의 공동수행 또는 전문성이 특히 요구되는 특수 업무에 해당하는지 여부
 - 전문성이 없는 단순 업무 또는 행정보조 업무 등에 해당되는지 여부 → 이 경우에 해당하면 파견 금지
- 파견기간의 적정성 여부
 - 파견목적 달성을 위해 적절한 기간인지 여부
 - 파견기간은 2년 범위 내, 필요시 1년 연장하여 총 3년간 근무가 가능
- 업무수행에 필요한 자격 및 역량요건
 - 파견자가 원 소속기관에서 최소 3년 이상 근무(타 기관에서의 유사경력 등을 포함할 수 있음), 필요시 자격증 등 파견된 직위에서 전문성을 발휘할 수 있는 자격 및 역량요건
- 원소속기관과 직접 이해관계가 있는 업무를 수행하는지 여부
 - 민간전문가 담당업무가 아래 사항에 해당하면 파견 금지
 - 1) 인가·허가·면허·특허 또는 승인 등을 하거나, 인가·허가·면허·특허 또는 승인 등을 취소하는 업무
 - 2) 보조금·장려금·조성금 등 재정보조를 결정하거나, 과징금·과태료 부과 등 재정적으로 불이익한 처분을 하는 업무
 - 3) 소속 민간기관을 수사·감사·검사 또는 단속하는 업무
 - 4) 소속 민간기관에 대한 민원(특정한 사실·법률관계를 확인하거나, 제도 및 운영의 개선 건의 사항 등 단순 민원은 제외) 또는 이의신청을 처리하는 업무
 - 5) 소속 민간기관이 관련된 재결·조정·중재 등을 하는 업무
 - 6) 경영 또는 재산상 권리에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 인정되는 업무
 - 7) 민간직원 본인이 소속 민간기관과 이해관계가 있는 업무를 직접 맡지 않더라도, 동일 부서(課)에 근무하는 다른 민간기관 소속의 직원이 이를 담당한다면 직접 이해관계 있는 업무에 준하여 금지
 - * 예시: △△△과에서, 버스조합 직원은 택시조합 관련 민원을, 택시조합 직원은 버스조합 관련 민원을 담당하는 것을 금지
- 동일한 업무에 대한 장기간 파견(6년)에 해당하는지 여부
 - 민간전문가를 동일 업무에 장기간(6년) 파견받는 것은 원칙적으로 금지하되, 국가적 현안 또는 사회적 문제 해결 등을 위해 불가피한 경우에 한하여 예외적으로 허용

6. 직무대리(職務代理)

의의	공무원이 사고가 있을 때 사고가 생긴 직위의 업무를 대신하여 수행토록 하여 직무상 공백을 방지하고 행정책임을 명확히 하기 위함
근거	직무대리규정
운영	- 기관장·부기관장의 직무대리(→ 중앙행정기관과 이에 준하는 기관의 장과 그 바로 아래 보조기관) - 기관장이 사고 : 부기관장이 대리 - 부기관장이 사고 : 직제 등에서 정한 순위에 따라 실장·국장이 대리 * 대리하게 할 업무가 특수하거나 그밖의 부득이한 사유가 있을 경우 부기관장 직무대리의 순위를 미리 정하여 운영 가능 - 기관장과 부기관장이 모두 사고가 있을 때 : 직제 등에 따른 실·국장의 순위에 따른 직위에 재직 중인 자가 순차적으로 기관장, 부기관장을 각각 직무대리 - 기관장·부기관장 외의 직무대리 - 사고가 발생한 공무원의 바로 위 공무원이 해당 공무원의 바로 아래 공무원 중에서 직무의 비중, 능력, 경력, 책임도 등을 고려하여 직무대리자 지정 - 과 소속 공무원에게 사고가 있는 경우에는 과장이 과 소속 공무원(계장, 주무관 등) 중에서 직무의 성격 및 능력 등을 고려하여 직무대리자 지정 - 대리하게 할 업무가 특수하거나 부득이한 사유가 있을 경우에는 사고가 발생한 공무원과 동일한 직급의 공무원을 직무대리자로 지정 할 수 있음 - 직무대리의 원칙 - 본래 담당한 직위의 업무를 수행하면서 직무대리 업무를 수행 - 예외 : 전담 직무대리의 운영 - 협이나 통보 없이 가능한 전담 직무대리 : 승진심사를 통과하여 사고 발생 직위의 직급에 승진이 예정된 공무원이 직무대리하는 경우 - 협이나 통보가 필요한 전담 직무대리 : 승진예정자의 전담 직무대리 외에 기관장이 특별히 필요하다고 인정한 직무대리로서, 고위공무원임용심사위원회 심사가 예정된 자를 심사 예정직위 전담 직무대리자로 지정하는 경우에는 인사혁신처장과 협의해야 하며, 그 외의 경우는 전담직무대리의 사실을 인사혁신처장에 통보해야 함 - 직무대리 범위 : 직무대리자는 사고가 발생한 공무원의 모든 권한과 그에 상응하는 책임을 가짐
지정절차	- 직무대리 지정시에는 직무대리 명령서 교부 - 기관장과 부기관장의 직무대리명령서는 불필요하며 인사담당자가 관리 - 단, 사고기간이 15일 이하인 경우에는 직무대리 명령서 발급을 생략하고, 전자인사관리시스템이나 내부통신망 등을 통하여 직무대리 지정 사실을 통보할 수 있음

[의의]

- 공무원이 사고가 있을 때 사고가 생긴 직위의 업무를 대신 수행하는 것
→ 원칙적으로 직무대리업무 외에 본인의 업무도 동시에 수행하여야 함
- 직무대리는 일시적으로 직무의 공백을 방지하고 행정의 계속성과 안정성을 위해 운영하는 제도이므로 인사상 임용행위와는 다름(전보 또는 승진임용이 아님)
- 따라서, 직무대리 명령은 각 행정기관의 임용권자가 하는 것이 아니라 사고 직위의 바로 상위자가 바로 하위자 중에서 지정하도록 하고 있음
※ 직무대리규정 혹은 자체 지침에 의하여 사전에 직무대리 순위가 결정되어 있는 중앙행정기관장 및 부기관장 외의 직무대리는 별도의 직무대리자 지정행위 필요

가. ‘사고’의 개념(직무대리규정 제2조)

- 전보, 승진, 강임, 당연퇴직, 임기만료, 사망, 파면, 해임, 면직, 휴직, 파견, 직위해제 등으로 해당 직위에 보직자가 없어 공석인 상태
- 휴가, 국내외 출장, 교육훈련 등으로 일시적으로 근무를 하기 어려운 상태
- 구급, 장기간 입원, 실종 등으로 상당 기간 직무를 수행할 수 없는 상태

나. 기관장·부기관장의 직무대리(직무대리규정 제4조)

- ※ 기관장 : 중앙행정기관의 장인 장관, 처장, 청장, 위원장 등(소속기관의 장은 미해당)
예) 기획재정부장관, 법제처장, 국세청장, 국민권익위원장, 국무조정실장 등
- ※ 부기관장 : 기관장을 보조하는 차관, 차장, 부위원장 등
예) 법무부차관, 식품의약품안전처 차장, 농촌진흥청 차장 등

- 기관장에 사고 발생 : 부기관장이 기관장을 직무대리
- 부기관장에 사고 발생 : 법령 또는 직제상 순위에 따라 실장·국장 등이 직무대리
 - 실장·국장 직위보다 상위직위가 설치되어 있는 경우, 상위직위에 있는 자가 부기관장을 직무대리
 - 부기관장이 2명 이상인 경우, 각 부기관장의 하위에 있는 실장·국장이 해당 부기관장을 직무대리

- ※ 부기관장으로 국무1차장과 국무2차장을 두고 있는 국무조정실의 경우
 - 국무1차장이 공석인 경우 : 국무1차장 밑에 두는 직제에 따라 선임실장이 직무대리
 - 국무2차장이 공석인 경우 : 국무2차장 밑에 두는 직제에 따라 선임실장이 직무대리

- 대리하게 할 업무가 특수하거나 그 밖에 부득이한 사유가 있을 경우 부기관장의 직무대리 순위를 미리 정하여 운영할 수 있음
- 기관장과 부기관장 모두에게 사고 발생 : 법령 또는 직제에 따른 실·국장의 순위(부처에서 따로 순위를 정한 경우 그 순위)에 따른 직위를 가진 자가 순차적으로 기관장, 부기관장을 각각 직무대리

다. 기관장·부기관장 외의 직무대리(직무대리규정 제5조)

- (원칙) 사고직위의 직근상위자가 사고직위의 직근하위자 중에서 직무의 비중, 능력, 경력, 책임도 등을 고려하여 직무대리자 지정
 - 과 소속 공무원에게 사고가 발생한 경우 : 과장이 소속 공무원(계장, 주무관 등) 중에서 직무의 성격 및 능력 등을 고려하여 직무 대리자를 지정

※ 소속기관장에게 사고가 발생한 경우 : 소속기관장의 직근상급기관(중앙행정기관장 또는 부기관장 등)이 소속기관장의 직근하위직위자(국장, 부장 또는 과장) 중에서 지정

- 다만, 소속기관의 특성(특별행정기관의 종류 및 수, 거리상 제약 등)에 따라 직무대리 지정에 어려움이 있는 경우도 예상되는 바, 소속기관장과 부기관장의 직무대리에 대하여는 본 직무대리규정 제8조에 의거 자체 직무대리지침을 정하여 미리 그 순위를 정하여 둘 수 있을 것임

- (예외) 대리하게 할 업무가 특수하거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 사고가 발생한 공무원과 동일 직급의 공무원을 지정 가능

라. 직무대리 업무수행의 원칙(직무대리규정 제6조)

- 한사람은 하나의 직위에 대해서만 직무대리, 사고 기간동안 직무대리

※ 공석 등으로 인한 직무대리의 경우 임용권자는 직무대리자의 업무 부담이 장기화되지 않도록 빠른 시일 내에 결원을 보충하여야 함

- 직무대리자는 본인의 업무를 수행하면서 직무대리의 업무를 수행함
 - 원칙적으로 자리를 옮겨 직무대리만의 업무를 수행하여서는 안됨
- 직무대리자는 직무대리 업무의 일부 또는 전부를 다른 공무원에게 위임할 수 없음
 - 직무대리자는 자신의 직무대리업무에 대해서는 지정권자가 아니므로 스스로 이를 포기할 수 없음
 - 직무대리를 수행하기 어려운 불가피한 사유가 있는 경우에는 직무대리 지정권자를 통하여 새로운 직무대리자가 지정될 수 있도록 해야 함

마. 전담 직무대리의 운영(제6조제5항)

○ 협의나 통보 없이 가능한 전담 직무대리

- 직무대리자가 승진심사를 통과하여 사고발생 직위의 직급에 승진이 예정된 경우에는 직무대리 업무만을 수행하게 할 수 있음

※ 6급 공무원이 5급으로 승진이 예정된 경우는 승진심사 또는 승진시험을 통과하고 5급 승진자 기본교육을 이수하여 승진의 요건을 모두 갖춘 경우를 말함
 ※ 고위공무원단으로의 승진이 예정된 경우는 인사혁신처 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 승진 요건을 모두 갖춘 경우를 말함

○ 통보가 필요한 전담 직무대리

- 소속장관이 직무상 공백을 방지하기 위하여 인사운영상 특별히 필요하다고 인정하는 경우
- 소속 장관은 전담 직무대리를 명령한 경우, 전담 직무대리하게 한 사실을 인사혁신처장에 통보하여야 함

○ 협의가 필요한 전담 직무대리

- 고위공무원임용심사위원회 심사가 예정된 자를 심사 예정 직위 전담 직무대리자로 지정하는 경우 인사혁신처장과 협의 필요
- 위원회 추천대상자를 심사 예정직위 전담 직무대리자로 지정하는 것은 원칙적으로 불가, 불가피한 특수사정이 있는 경우 예외적으로 가능

※ 고위공무원단 및 과장급 직위의 직무를 대리할 자는 역량평가에 통과한 사람이어야 함

전담 직무대리 운영 기준

✓ 사고 발생 사유의 적법성

- 임용권자가 임의적 판단에 따라 무보직 대기발령을 내는 경우, 전출·명예퇴직 등이 예정되어 있다는 이유로 무보직 대기발령을 내는 경우 등은 적법한 사고가 아님

✓ 전담 직무대리의 필요성

- 사고발생 업무의 성격과 여건상 다른 업무와 함께 수행하기에 어려움이 있어서 전담 직무대리가 꼭 필요해야 함

✓ 전담 직무대리 적절성

- 유관분야 근무경력(보직경로), 근무성과, 능력, 전공분야 등을 고려하여, 전담 직무대리자가 사고발생 업무를 대리하기에 적절해야 함

✓ 전담 직무대리자에 대한 사후 보직관리

- 전담 직무대리자에 대한 적절한 사후 보직관리 계획을 수립해야 함

바. 직무대리 명령서 교부(직무대리규정 제6조제2항 및 제3항)

- 직무대리지정권자가 직무대리 명령서(규정 별지 서식)를 교부

※ 지정권자가 인사부서 및 예산부서(직위가 있는 경우) 통보
 ※ 기관장과 부기관장의 법정대리의 경우는 직무대리명령서가 필요하지 않으므로 인사담당자가 관리(인사기록카드에 기재, 예산부서에 통보)

- 단, 직무대리기간이 15일 이하인 경우에는 직무대리 명령서 발급을 생략하고 전자인사관리시스템이나 내부통신망(이메일 또는 전화) 등을 통하여 직무대리 지정 사실을 통보할 수 있음

※ 다만, 공석의 경우 직무대리 기간은 후임자가 임명될 때까지로 기간이 정해지지 않으므로 인사담당자와 협의하여 결정

사. 직무대리의 범위(제7조)

- 직무대리자는 직무대리하고 있는 직위의 업무에 대하여 모든 책임과 권한을 가지고 그에 상응하는 책임을 짐
 - 직무대리자는 자신의 이름으로 업무를 수행하며, 직무대리하고 있는 직위의 업무를 수행하는데 따른 업무추진비 등 예산을 사용할 수 있고, 직무대리하는 직위에 상응하는 월정직책급을 받음

※ 국무위원의 부서권한 등 다른 법령에 의해 대리가 제한되는 경우도 있음
 ※ 지리적으로 떨어져 있어 수평적 직무대리가 곤란한 경우(본인의 업무와 직무대리 업무를 동시에 수행하기 어려운 물리적 거리가 있는 경우)는 직무대리 불가

아. 자체 직무대리지침 운영(제8조)

- 각 행정기관은 조직과 인사운영의 특성을 고려하여 직무대리에 관한 규칙을 정하여 운영할 수 있음

부적절한 인사운영사례

- 직원의 사고발생시 직무대리요건에 해당되지 않는 승진예정자를 본직을 떠나 피대리직위를 담당하도록 직무대리 발령하는 등 직무대리제도를 승진·전보를 위한 사전수단으로 활용한 사례

7. 보직관리

가. 원칙

원칙	• 임용(제청)권자는 소속공무원의 직급과 직류를 고려하여 그 직급에 상응하는 일정한 직위를 부여하여야 함(국공법 제32조의5) - 일반직고위공무원, 전문경력관 등에 대하여는 자격·경력 등을 고려하여 그에 상응하는 직위를 부여하여야 함 • 직무의 곤란성과 책임도에 따른 직위의 등급화와 소속 공무원의 능력발전에 맞도록 보직함(임용령 제43조제3항) • 임용권자 또는 임용제청권자는 보직관리 시 성별, 장애 유무 등을 이유로 소속 공무원을 차별해서는 안됨(임용령 제43조제6항) • 인사운영상 특별한 사정이 없으면 배우자 또는 직계존속 거주지역을 고려하여 보직(임용령 제43조제7항) • 보직관리기준 제정(임용령 제43조제8항, 연구·지도직규정 제28조의2) - 소속장관은 보직관리기준을 정하여 시행하여야 함 • 개인의 성과평가결과와 보직관리의 연계(공무원 임용규칙 제45조)						
보직없이 근무하게 할 수 있는 경우	• 결원보충이 인정되는 휴직자의 복직, 파견자의 복귀 및 파면·해임·면직자의 복귀시(해당 직급·직위의 결원이 없는 경우 최초 결원 발생시까지 인정) • 결원보충이 승인된 파견자중 공무원 인재개발법 제13조의 규정에 의한 6개월 이상의 위탁교육훈련 또는 국제과학기술협력 규정에 의한 1년 이상의 장기국외훈련을 위한 2주 이내의 준비기간 • 1년 이상의 해외 파견근무 또는 국제기구·외국기관에의 임시채용으로 인한 휴직 및 재외주재관 임용령에 따라 주재관으로 임용됨에 따른 업무인수인계를 위한 2주 이내의 준비기간 • 직제의 신설·개폐에 따른 기관의 신설 준비를 위한 2월 이내의 기간						
적재적소 배치	• 공무원을 보직함에 있어서 직위의 직무요건과 인적자원을 고려, 적재적소 임용 직위의 직무요건 대응 ↔ 인적요건 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">직무요건의 설정</th><th style="width: 50%;">인적요건의 설정</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 직무평가서의 작성활용 - 직위의 주요 업무활동 - 직위의 성과책임 - 직무수행의 난이도 - 직무수행요건 </td><td style="vertical-align: top;"> 인사기록 및 근무성적 활용 - 직렬 및 직류 - 윤리의식 및 청렴도 - 보유 역량의 수준 - 경력, 전공분야 및 훈련실적 - 그 밖의 특기사항 </td></tr> </tbody> </table>	직무요건의 설정	인적요건의 설정	직무평가서의 작성활용 - 직위의 주요 업무활동 - 직위의 성과책임 - 직무수행의 난이도 - 직무수행요건	인사기록 및 근무성적 활용 - 직렬 및 직류 - 윤리의식 및 청렴도 - 보유 역량의 수준 - 경력, 전공분야 및 훈련실적 - 그 밖의 특기사항		
직무요건의 설정	인적요건의 설정						
직무평가서의 작성활용 - 직위의 주요 업무활동 - 직위의 성과책임 - 직무수행의 난이도 - 직무수행요건	인사기록 및 근무성적 활용 - 직렬 및 직류 - 윤리의식 및 청렴도 - 보유 역량의 수준 - 경력, 전공분야 및 훈련실적 - 그 밖의 특기사항						
특별요건 소지자	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">대상</th><th style="width: 50%;">보직</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> - 교육훈련 이수자 • 해외훈련·국내위탁교육 이수자 • 6월 이상의 교육훈련 이수자 </td><td style="vertical-align: top;"> - 관련직위에 우선보직 ※ 훈련분야와 관련된 분야에서의 의무복무 확보 (공무원인재개발법시행령 제35조 및 제42조) </td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> - 특수한 자격증 소지자 </td><td style="vertical-align: top;"> - 자격증 관련 직위에 보직 </td></tr> </tbody> </table>	대상	보직	- 교육훈련 이수자 • 해외훈련·국내위탁교육 이수자 • 6월 이상의 교육훈련 이수자	- 관련직위에 우선보직 ※ 훈련분야와 관련된 분야에서의 의무복무 확보 (공무원인재개발법시행령 제35조 및 제42조)	- 특수한 자격증 소지자	- 자격증 관련 직위에 보직
대상	보직						
- 교육훈련 이수자 • 해외훈련·국내위탁교육 이수자 • 6월 이상의 교육훈련 이수자	- 관련직위에 우선보직 ※ 훈련분야와 관련된 분야에서의 의무복무 확보 (공무원인재개발법시행령 제35조 및 제42조)						
- 특수한 자격증 소지자	- 자격증 관련 직위에 보직						

나. 분야별 보직관리

개념	3급 이하 공무원을 전문분야별로 양성·관리하기 위하여 각 부처의 조직을 업무분야별로 구분하고 지정된 전문분야 내에서 전보 등 인사관리 실시
도입목적	짚은 보직변경으로 인한 공무원의 전문성 부족과 행정서비스 질 저하를 방지하고 각종 전문행정수요에 대응, 정부의 경쟁력을 높이기 위한
근거규정	임용령 제43조의2(분야별 보직관리), 공무원 임용규칙 제50조 ~ 제53조
업무분야 구분기준	- 소속기관을 포함하여 기관 전체조직의 기능 중 전문분야를 구분 * 전문분야: 각 부처의 고유 기능을 수 개로 대분류한 업무영역으로 분야별 보직관리를 통해 관련 업무의 계속성과 전문성 축적의 필요성이 높은 업무분야
개인별 분야지정	- 지정권자: 원칙적으로 소속장관이 지정하되, 대상인원의 과다 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 지정권한을 소속기관의 장에게 위임 - 지정대상 및 시기 - 공채시험 합격하여 시보임용 중인 자, 경채자, 전입자, 전직자의 경우 최소 3년의 실근무 기간 경과 후 자체 보직관리기준(훈령)에 의거 소속 장관이 정한 기한 내에 전문분야 지정 - 현 재직자는 소속장관이 별도로 정하는 기한까지 전문분야를 지정하도록 하되 전문분야 지정당시 재직기간이 3년 이상(파견 또는 휴직기간 제외)인 자 - 전문분야 지정방법 - 소속장관이 공무원 개인별 경력·학력·자격증·전공분야·훈련실적 및 본인 희망 등을 참고로 직무수행능력과 적격성, 발전가능성 등을 종합적으로 판단하여 개인별 1개의 전문분야를 지정하되, 필요한 경우 2개까지 허용 - 소속장관은 다수의 공무원이 특정 분야에 편중되지 않고 균형있게 분포되도록 구분 - 개별면담 실시 또는 별도의 위원회 구성·운영 등 지정의 타당성과 적정성 확보
전문분야 변경사유	- 장기 국내·외 훈련 및 파견근무를 통해 해당분야 전문성을 갖춘 경우 - 해당분야의 석·박사 학위 또는 관련 자격증을 취득한 경우 - 현재의 전문분야에서 근무실적이 극히 저조한 경우 - 직위공모에 의하여 타 분야의 직위에 임용된 경우 - 기구개편, 직제 또는 정원의 변경 등 인력관리상 불가피한 경우
인사관리	- 우선적으로 같은 전문분야에 속하는 자 중에서 적격자를 선정하여 전보 등 인사관리하되, 인사운영상 필요시 전문분야가 아닌 직위로 전보 가능 - 전문분야가 지정된 공무원은 다른 전문분야에 속하는 직위에 보직시킬 수 없음. 다만, 특정분야에 속하는 직위에 결원이 다수 발생하는 등 인사관리상 특히 필요한 경우 타 전문분야의 공무원으로 충원 가능
인사상 우대조치	- 근무성적평정요소 중 직무수행능력을 평정함에 있어서 다른 평정요소에 대한 평정점수가 동일한 경우에는 당해 전문분야에서의 근무기간이 긴 공무원을 우대하거나 당해 전문분야 근무기간에 따라 직무수행능력 점수에 대한 가산점 부여 가능 - 승진·전보 등 인사 시 다른 자격요건이 동일한 경우에는 당해 전문분야에 장기간 재직하여 전문성이 높은 공무원 우대 가능 - 국내·외 훈련 및 파견대상자 선발시 당해 훈련분야와 관련된 업무를 장기간 담당해 온 공무원을 우선 선발함으로써 전문성 함양기회 적극 부여

다. 필수보직기간 준수(임용령 제45조 및 제45조의2, 연구·지도직 규정 제29조)

(1) 필수보직기간 의의(임용령 제2조제7호)

- 공무원이 다른 직위로 전보되기 전까지 현 직위에서 근무해야 하는 최소기간을 뜻하며, 한직위에서 일정기간 이상의 장기근속을 유도하여 공직 전문성을 강화하기 위함임

(2) 부처 내 전보 시의 필수보직기간(임용령 제45조)

- 해당 직위에 임용된 날부터 아래의 기간이 지나야 다른 직위로 전보 가능, 휴직·직위 해제·강등 및 정직으로 직무에 종사하지 않은 기간은 불포함

구분	적용 대상	원칙	예외 (유사직무 수행 직위로 전보)		임용령
일반 기준	일반(4·5급 이하)	3년	2년	실 또는 이에 상당하는 소속기관 등 내에서 유사직위 전보*	§45 ①, §45 ②
			1년	국 또는 이에 상당하는 소속기관 등 내에서 유사직위 전보*	
			2년	기획·지원 등 공통부서 근무자의 전보**	
			1년	부처내 타기관·타지역 유사직위 전보***	
	지역·기관구분 공채자 최초전보		타기관·타지역 5년		§45 ⑨
	과장급(3급, 4급)		2년		§45 ①
	고위공무원		2년		
* 각 실·국·소속기관 내 전체 직위를 지정하거나, 실·국·소속기관 내 특정직위들을 묶어서 지정 가능 ** 운영지원, 기획재정, 규제법무, 정보화, 홍보 등 기관별 공통부서에 한함(통칙 제31조제2항제2호) *** 지방청, 지역사무소 등 상호간 업무가 매우 유사한 직위(부서)를 지정					
경채자 최초 전보	(6호)특수직무·환경, 도서·벽지근무 (8호)외국어능통자 (12호)한지채용		5년		§45 ⑥ 1호
	(2호)자격증소지자 (3호)근무·연구경력자 (9호)전문계·사학계 등 졸업자 (10호)학위소지자		4년*		§45 ⑥ 2호
	(13호)귀화자· 북한이탈주민	2호·3호·10호 요건자	4년		§45 ⑥ 3호
		특수근무 채용	5년		§45 ⑥ 4호
	* 중증장애인 경력채용자(시험령 제20조의3)의 경우, 사유에 따라 2년의 필수보직기간 적용 가능				

※ 인사처주관 직류별 민간경력채용을 거친 자도 제2항제1호 및 1호의2(실국내 유사직위) 전보가 가능함

※ 필수보직기간 계산 시, 종료 월의 15일 이상은 1개월로 계산함

(3) 부처 내 전보 시 필수보직기간의 예외사유(임용령 제45조제3항)

- 공직 전문성 제고를 위해 장기재직은 지속적으로 유도하되, 아래의 기준 내에서 인사운영에 유연성과 탄력성을 확보하고자 함

사유(임용령 제45조제3항 각호)	세부내용(임용규칙 제46조의3)
기구 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 해당 공무원을 전보하는 경우(제1호)	-
승진임용, 강임, 개방형 직위 등에의 임용 등 사유로 해당 공무원을 전보하는 경우(제2호)	1. 승진·강임된 해당 공무원을 전보하는 경우 2. 4·5급의 복수직급 직위에 보직된 4급 공무원을 상위 직위로 전보하는 경우 3. 공채시험에 합격하고 시보임용 중인 공무원을 전보하는 경우 4. 전문직위, 개방형 직위, 공모 직위에 임용하는 경우 5. 시간선택제공무원으로 전환하여 임용권자 또는 임용제청권자가 정하는 적합직위로 전보하는 경우
교정·보호직렬 등 공무원의 공공안전 관련 업무 수행, 임업직렬 공무원의 산림보호업무 수행을 위해 필요하다고 인정되는 경우(제3호)	-
징계처분, 형사사건 수사 등으로 인해 직무수행이 부적절한 경우(제4호)	1. 징계처분을 받은 공무원의 경우 2. 형사사건 관련으로 수사기관에서 조사를 받고 있는 경우 3. 자체감사담당 공무원 중 승진예정자 또는 부적격자로 인정되는 경우
가족과의 거주, 육아, 모성보호 등을 위해 전보가 필요한 경우(제5호)	1. 배우자·직계존속이 거주하는 자치구·시·군 지역의 기관으로 전보하는 경우(5급 이하). ※ 해당 지역에 소속 기관이 없을 시 가장 가까운 기관으로 전보가능 ※ 경채 후 최초임용자 전보 시에는, 다른 기관 또는 다른 지역의 직무가 유사한 직위로 전보하는 경우로 한정 2. 육아휴직 복직 공무원의 역량 발전을 위해 「통합인사지침」((구)균형인사지침)상 주요 직위로 전보하는 경우 3. 만 12개월 미만 자녀의 육아 또는 임신 중인 공무원의 모성보호 등을 위해 필요한 경우 4. 공무원 상요양 중 또는 종료 후 1년 내의 공무원의 건강상태를 고려하여 전보하는 경우 5. 2명 이상의 미성년 자녀 양육 공무원이 자녀를 돌보기 위해 필요한 경우
주요 국정과제나 긴급한 현안업무 수행, 전문역량 확보 등을 위해 기관장이 필요하다고 인정하는 경우(제6호)	-

※ 초임 경채자의 경우에도 제1호~제5호 사유로 인한 전보 가능(제2호는 승진 또는 강임된 공무원을 그 직급에 맞는 직위로 전보하는 경우로 한정)

※ 임용권자는 필수보직기간이 지나기 전, 제45조제3항제6호(긴급현안업무 수행 등)로 전보하는 경우에는 소속장관의 사전 승인을 득하여야 하며, 소속 장관은 고위공무원 이상을 장으로 하는 소속 기관의 장 등에게 사전 승인 권한 위임 가능

(4) 타부처 전출의 제한(임용령 제45조의 2)

- 소속 장관이 다른 기관으로의 전보(전출) 시 필수보직기간이 적용되지 않으며, 해당 기관장의 동의가 있으면 전출 가능
- 아래의 경우 전출제한기간이 지나야 전출 가능(시보, 휴직, 직위해제, 강등 및 정직으로 직무에 종사하지 않은 기간은 불포함)

적용대상	전출제한기간	예외사유	임용령
5급 공채자	3년	1. 기구 개편, 직제·정원의 변경으로 해당 공무원을 전출하는 경우 2. 신설·통합되는 중앙행정기관의 인력 관리상 필요에 따라 전출하는 경우	§45의2 ②
경력채용자	2호, 3호, 6~10호, 12호, 13호 사유의 경력채용자	기구 개편, 직제·정원의 변경으로 해당 공무원을 전출하는 경우	§45의2 ③
	7호 경력채용자		
지역·기관구분 공채자	5년		§45의2 ④



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

필수보직기간의 준수 여부를 판단하는 전보의 기준은?

- 필수보직기간 준수 여부의 기준이 되는 전보라 함은 부서 단위 이동을 의미함. 따라서 동일부서 내 담당 사무의 변경은 전보에 해당하지 않음. 다만, 전문직위의 경우에는 동일부서라 하더라도 전문직위에서 타 직위(보직)으로의 이동은 전보에 해당함

Q2

기구 개편, 직제 및 정원의 변경 시, 필수보직기간에도 불구하고 해당공무원을 전보할 수 있는데, 구체적인 사례는?

- 대상 공무원의 현재 직위와 관련이 없는 기구개편, 직제·정원의 변경은 해당되지 않음
- 기구개편이나 직제·정원의 변경으로 인해 해당 정원과 현원이 함께 조정·전보되어 담당직무는 유지되는 경우를 의미함

Q3

임용령 제45조제3항에 따른 필수보직기간의 예외사유에 해당될 시, 임용권자는 반드시 전보하여야 하는지?

- 임용령 제45조제3항 각호에서 정하고 있는 필수보직기간의 예외사유는 기관의 인력운영상의 지나친 경직성을 경계하고 유연성과 탄력성을 제고하기 위함이며, 각 사유에 해당될 시 필수보직기간에도 불구하고 전보할 수 있음
- 다만 이는 예외사유에 기속되어 반드시 전보하여야 한다는 의미는 아니며, 임용권자는 기관 정현원 현황, 직렬별 현원의 불균형 등 제반 인력운영사정과 대상 공무원의 의사 등을 종합적으로 고려하여 전보여부를 판단할 수 있음

Q4

승진경력 등에 반영되는 육아휴직 기간은 필수보직기간의 기간계산 시 반영되지 않는지?

- 공무원임용령 제45조제1항본문에 따라 필수보직기간 계산 시에는 휴직기간이 제외되며, 이 때에는 휴직의 종류와 관계없이 모든 휴직기간이 산입되지 않음
- 따라서 육아휴직자의 경우에도 기본적으로는 잔여 필수보직기간을 준수하여야 하나, 공무원 임용령 제45조제3항제5호 등의 적용으로 사전전보가 가능할 여지는 있음(육아휴직 복직자의 주요직위 전보 등)

Q5

소속 공무원이 9급→8급으로 승진한 경우, 필수보직기간에도 불구하고 전보가 가능한지?

- 공무원임용령 제45조제3항제2호, 공무원 임용규칙 제46조의3제1항에서는 “승진임용되거나 강임된 해당 공무원을 전보하는 경우” 필수보직기간에도 불구하고 전보가 가능함을 규정하고 있음
- 다만 위 예외사유는 모든 승진 시 적용되는 것은 아니며, 승진으로 인하여 기관 내에서 직급에 맞는 직위를 부여하는 경우에 한하는 것임(예. 6급 승진자를 소속기관의 계장급 직위로 전보하는 경우 등)
- 아울러 필수보직기간의 기산일과 관련하여, 공무원임용령 제45조제5항제2호에 따라 대상자의 필수보직기간 기산일은 승진임용일자가 아닌, 승진임용 전 해당직위로 전보된 일자가 되므로, 사례의 경우 당초 9급으로서 부여된 직위에서 잔여 필수보직기간을 준수하여야 할 것임

Q6 법 제37조제2항에 따른 근무예정지역·기관 구분 공채자의 경우, 필수보직기간의 예외사유가 적용되지 않는지?

- 근무예정 지역·기관 구분 공채자의 경우에는 임용령 제45조제9항단서에 따라 “기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 인하여 전보할 때”에는 필수보직기간에도 불구하고 전보될 수 있으나 이외의 사유로는 필수보직기간 중 전보가 불가함
- 필수보직기간 예외사유(임용령 제45조제3항)는 제1항·제2항(일반적 전보)와 제6항(경채자 전보) 시 적용되며, 제9항의 근무예정 지역·기관 구분 공채자에게는 적용되지 않음

Q7 국가-지방 간 수시인사교류 시, 필수보직기간이 적용되는지?

- 수시인사교류는 소속 장관이 다른 기관으로의 전보로 「공무원임용령」 제45조의 필수보직기간이 아닌 「공무원임용령」 제45조의2의 전출제한기간이 적용됨
- 그러나 국가-지방 간 수시인사교류는 전보가 아니라 면직 후 경력채용 절차를 따르는 바, 전출제한기간이 적용되지 않음
- 「공무원임용령」제16조제4항, 「지방공무원법」제27조제6항에 따라 양 기관 임용권자의 동의를 받아 수시인사교류가 가능함

Q8 직위해제 공무원의 전출가능 여부 : 형사사건으로 기소되어 직위해제 처분중에 있는 공무원에 대하여 직위해제중인 사실을 인지한 다른 행정기관의 장으로부터 전·출입 동의 요청이 있는 경우 임용권자가 동 공무원을 전출시킬 수 있는지?

- 현행 공무원 임용관계법령에서 형사사건으로 기소되어 직위해제중인 공무원의 기관간 전·출입에 대하여 특별한 제한을 두고 있지 않으므로 필요한 경우에는 관계법령에서 정하는 절차에 따라 전·출입이 가능할 것으로 판단됨

Q9 별정직공무원의 경우에도 전보가 가능한지 여부?

- 별정직공무원은 비서관·비서 등 보좌업무를 수행하거나 특정한 업무 수행을 위하여 법령에서 별정직으로 지정한 공무원이므로 다른 직위로의 전보발령은 할 수 없으며, 보직변경을 하여야 할 부득이한 경우에는 신규채용의 절차(공고 등 필요)를 거쳐야 함

라. 직위유형별 보직관리(임용령 제43조의3)

제도목적	• 각 기관의 직위를 일정한 기준에 따라 유형별로 구분하고, 그 유형에 따라 보직관리를 차별화함으로써 유능한 공무원을 양성하여 공직 전문성을 제고		
근거	• 국가공무원법 제32조의5 • 공무원임용령 제43조의3 • 공무원 임용규칙 제9장 제3절 * 종전의 「직위유형별 보직관리 지침」을 통합		
적용범위	• (적용직종)경력직공무원 중 일반직공무원 • (적용기관)공무원임용령 제2조제3호가목에 따른 기관(감사원은 제외)		
직위유형 구분기준	• 장기 근무형 - (유형①) 동일한 직위 또는 업무분야에 장기간 근무할 필요성이 있고, 업무 수행을 위해 요구되는 전문지식·정보의 수준이 높음 - (유형②) 동일한 직위 또는 업무분야에 장기간 근무할 필요성이 있으나, 업무 수행을 위해 요구되는 전문지식·정보의 수준은 상대적으로 낮음 • 순환 근무형 - (유형③) 동일한 직위 또는 업무분야에 장기간 근무할 필요성이 낮으며, 민간의 우수한 기술 도입 등을 위해 민·관간 인사교류가 필요함 - (유형④) 동일한 직위 또는 업무분야에 장기간 근무할 필요성이 낮고, 업무 수행을 위해 요구되는 전문지식·정보의 수준도 상대적으로 낮음		
	장기 근무형	유형 ①	▶ 국제관계에서의 조정 능력, 경험을 통한 노하우(역사적 맥락의 이해 등) 축적 및 국제네트워킹 등이 필요한 분야 ▶ 국민의 생명·안전과 직결되거나, 생활에 미치는 경제적 파급효과가 큰 분야 ▶ 장기적인 관점에서 국가의 미래 전략을 수립하고, 성장 동력의 발굴이 필요한 분야 ▶ 기타 소속 장관이 전략적으로 전문인력을 육성해 나갈 필요가 있다고 판단하는 분야(인사·홍보·예산·감사·법제·전산 업무 등)
		유형 ②	▶ 감정·조사 등 특수 분야에 대한 전문성이 필요한 분야 ▶ 정비·제작 등 특정 기능에 대한 숙련성이 필요한 분야
	순환 근무형	유형 ③	▶ 기술 진보가 빨라 전문성의 상시 업그레이드가 필요한 분야 ▶ 기타 민간 전문가들이 보다 더 잘할 수 있는 분야
		유형 ④	▶ 다양한 업무경험을 통한 종합적 시각 정립이 필요한 분야 ▶ 기관 내 업무 동질성이 높거나 전국적 통일성이 요구되어 순환근무가 바람직한 고유 업무분야 ▶ 부처 간 갈등 해소 및 행정현장 이해 등을 위해 인사교류를 통한 협업기반 조성이 필요한 분야 ▶ 장기 근무시 유착 가능성이 있는 분야

마. 전문직위

개념	• 임용령 제43조의3 및 임용규칙 제54조에 따른 직위유형 중 장기근무 유형①에 해당하는 직위는 전문직위로 지정하고, 직무수행요건이나 업무분야가 동일한 전문직위를 묶어 전문직위군(群)으로 지정하여 관리					
근거	• 공무원임용령 제43조의3 • 공무원 임용규칙 제54조 ~ 제57조의3					
인사관리 개요	• 소속장관은 전문직위에 대해서는 직무수행요건을 설정하고, 직무수행요건을 갖춘 사람을 전문직위 전문관으로 선발하여 임용					
	• 필수보직기간 : 전문직위 신설 후 해당 직위에 최초로 보직되는 전문관부터 적용					
	구분		국장급이상		과장급	
	전문직위		2년		3년	
	전문직위군		4년		6년	
					담당급	
					4년	
					8년	
	※ 동일 전문직위군 내 전보시 예외적으로 1년 적용					
	• 수당 : 아래금액을 지급상한액으로 소속장관이 정함(인사처·기재부 협의후 가산 가능)					
근무기간		1년 미만	1년~2년	2년~3년	3년~4년	4년 이상
4급 이상		100,000원	120,000원	180,000원	300,000원	450,000원
5급 이하		70,000원	90,000원	150,000원	250,000원	400,000원
• 가점 : 가점부여 가능(동일 직위에서 4년간 근무한 경우 반드시 부여)						
※ 수당 및 가점은 전문관으로 선발된 날부터 가산						

(1) 전문직위 및 전문직위군 지정(임용규칙 제54조의2)

- 임용규칙 별표 10의 직위유형의 구분 기준 유형 1에 해당하는 직위는 전문직위로 지정하고, 전문직위 중 직무수행요건 또는 업무분야가 동일한 직위를 묶어 전문직위군(群)으로 지정 가능

* 각 부서의 서무적 기능을 수행하는 등 총괄업무를 주로 하는 직위, 파견·교류 직위 등은 제외

(2) 전문직위 전문관의 선발 및 관리(임용규칙 제55조)

- 전문직위별로 경력·교육훈련·자격증·어학능력 등 해당 직무수행에 필요한 직무수행요건(임용규칙 별지 14호서식)을 설정

* 전문직위군에 속하는 전문직위에 직무수행요건을 설정하는 경우 실·국장급은 6년, 과장급은 4년간 해당분야 근무경력 요건을 반드시 포함. 단, 근무경력 요건을 일괄적으로 적용할 경우 적격자 선발이 어려운 때에는 다른 직무수행요건을 갖춘 자를 전문관으로 선발·보직할 수 있음

- 전문직위에는 직무수행요건을 갖춘 전문직위 전문관을 선발·보직해야 하며, 전문관이 해당 전문직위에 근무하지 않게 된 경우에는 전문관 지위를 상실

* 전문직위의 수가 많아 모든 직위에 직무수행요건을 갖춘 자를 보직하기 어려운 경우에는 예외적으로 전문직위 전문관이 아닌 자로 보직 가능

** 다만, 실·국장 및 과장급 직위에 직무수행요건을 갖추지 않은 자(전문직위 전문관이 아닌 자를 말함)를 보직할 경우에는 인사혁신처장에 통보 필요

*** 전문관이 전문직위에 근무하지 않게 된 경우는 휴직, 1개월 이상의 교육훈련파견 등을 말함

- 전문관 인센티브 부여

- 소속 장관은 전문직위 전문관으로 근무한 경력에 대하여 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」제27조에 따라 소속장관이 정하는 바에 따라 가점 부여 가능

* 동일 전문직위(직위군)에서 4년이상(8년이상) 근무한 경우에는 반드시 가점 부여

- 소속 장관은 전문직위 전문관으로 근무 중인 공무원에 대하여 「공무원수당 등에 관한 규정」제14조 및 동 규정 별표11의 제3호 라목4)에 따라 아래금액을 지급상한액으로 하여 예산의 범위에서 전문직위 수당을 정하여 지급 가능

근무기간	1년 미만	1년~2년	2년~3년	3년~4년	4년 이상
4급 이상	100,000원	120,000원	180,000원	300,000원	450,000원
5급 이하	70,000원	90,000원	150,000원	250,000원	400,000원

* 단, 직무수행요건이 동일하거나 동일 전문직위군 내 전문직위간 전보시 근무기간 통산 불가

- 교육훈련 파견 및 고용휴직 대상자 선발 시 전문직위 분야의 전문성이 제고될 수 있도록 해당 전문직위 분야의 장기 근무자를 가급적 우선 선발
- 전문직위의 선호도 및 업무 난이도 등을 고려하여 수당·가점을 차등화하는 등 부처 실정에 맞게 인센티브 설계 가능

- 전문직위 전문관으로 선발되거나 해제된 경우에는 이를 당사자에게 통보하고 인사기록 카드에 그 내용을 기재

(3) 전문직위 필수보직기간 등(임용규칙 제56조)

- 필수보직기간 : 전문직위 신설 후 해당 직위에 최초로 보직되는 전문관부터 적용하며, 해당 전문직위에 최초로 보직된 날로부터 기산하여 계산

구분	국장급이상	과장급	담당급
전문직위	2년	3년	4년
전문직위군	4년	6년	8년

* 전문직위 신설 전 해당 직위에 보직된 사람이 전문관으로 선발되면 일반직위와 동일한 필수보직기간(담당급 3년, 과장급이상 2년)을 적용하되, 해당 기간 내 전보 시 임용규칙 제56조 제3항 각호 사유에 해당되지 않는다면 인사혁신처장과 협의 필요

- 필수보직기간내 전보 : 아래 사유 이외에 필수보직기간 내에 전보하려는 경우에는 인사혁신처장과 협의 필요

- 기구 개편 또는 직제·정원의 변경
- 소속 장관이 다른 기관으로 전직·전보되거나, 공채 합격 후 신규 임용되어 2년이 경과하지 않은 경우
- 해당 직위에서 승진 및 강임, 징계처분을 받은 경우
 - ※ 단, 승진의 경우 정·현원 관리상 불가피한 경우 등을 제외하고 해당 직위 또는 해당 전문직위군 내에서 계속 근무할 수 있도록 관리
- 형사사건에 관련되어 수사기관에서 조사를 받고 있는 경우
- 전문직위 또는 전문직위군에서 근무 중 1회 이상 근무성적평정 최하위 평정을 받는 등 근무실적이 극히 저조한 경우
- 전문직위에서 1년 이상 근무한 후 동일한 전문직위군 내의 직위로 전보하는 경우
- 전문직위군에 속하는 동일 직급의 전문직위 수가 3개 이하인 경우
 - ※ 전문직위군에서의 필수보직기간을 적용하지 아니함
- 해당 전문직위 또는 전문직위군 업무와 밀접한 관련이 있어 전문성을 향상시킬 수 있는 개방형·공모직위에 임용하는 경우
 - ※ 소속장관이 같은 기관 직위인 경우에는 제외
- 4급 또는 5급의 복수직급 직위에 보직된 4급 공무원을 과장급 직위로의 전보
 - ※ 과장급 직위 : 기관의 과장 및 이에 상당하는 보조·보좌기관으로 3~4급 직위(이하 동일)
- 직무등급이 나등급인 고위공무원단 직위에서 가등급 직위로의 전보
- 과장급 직위에 보직되지 않은 연구관·지도관의 과장급 직위로의 전보
- 고위공무원이 아닌 연구관·지도관의 고위공무원단 직위로의 전보
- 임신 중인 공무원 또는 출산 후 1년이 지나지 아니한 공무원의 모성보호, 육아 등을 위해 필요한 경우
- 법 제71조 제2항 제4호에 따른 휴직 후 복직한 공무원의 역량 발전을 위하여 인사혁신처장이 정하는 주요 직위(통합인사지침)로 전보하는 경우
- 소속 장관 취임 후 2개월 이내에 실·국장급 공무원을 긴급한 현안업무 수행을 위해 전보하는 경우
- 전문직공무원으로 전직하여 전문분야로 전보하는 경우
- 임용령 제43조제1항제2호 및 제3호에 해당하여 2주 이내의 기간 동안 보직 없이 근무하는 경우
- 소속 장관이 감염병예방법에 따른 긴급한 감염병 위기 대응을 위해 특히 필요하다고 인정하여 전보하는 경우(단, 재난안전법 제38조제2항에 따른 심각 단계 이상의 위기경보가 발령된 경우에 한함)
- 성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정 제5조 및 제6조에 따라 피해자 또는 신고자 보호 및 가해자 인사조치를 위해 다른 직위로 전보하는 경우

(4) 전문직위 신설·해제 협의(임용규칙 제57조)

- 전문직위 및 전문직위군을 신설하거나, 지정 해제하려는 경우에는 인사혁신처장과 협의를 거쳐 조정
- 전문직위 변경이 필요한 경우 전문직위 및 직무수행요건 등을 재지정해야 하며, 전문직위 승계, 수당 지급 및 가점 부여 등과 관련한 경과조치 수립 필요
 - * 정부조직법 개정에 따른 조직 신설, 통폐합 등의 경우, 조직개편 후 3개월 이내에 인사혁신처장과 협의를 거쳐 직위유형을 새로이 분류하여 시행할 수 있으며, 시행될 때까지 종전에 지정된 전문직위 및 전문직위군은 업무의 연속성이 인정되는 경우에는 유효

(5) 전문직위 운영 등에 대한 특례(임용규칙 제57조의2)

- 전문관은 원칙적으로 파견근무, 임용령 제48조 제1항 제1호에 따른 인사교류 대상에서 제외되고, 「개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정」제3조 및 제13조에 따른 개방형 직위 및 공모직위 임용 대상에서 제외
 - * 다만 업무 수행을 위해 밀접한 관련이 있는 직위에 한해 전문성의 확장과 심화를 위해 필요한 경우 예외적으로 허용 가능
- 전문관이 파견근무 또는 인사교류하거나 개방형·공모직위에 임용된 경우 해당 직위에서의 근무기간은 전문직위 근무기간에 산입하며, 복귀 시 필수보직기간을 경과하지 않은 경우에는 해당 전문직위 또는 전문직위군의 다른 직위에 보직하도록 노력
 - * 파견, 인사교류 또는 개방형·공모 직위에서의 근무기간은 수당 및 가점 산정시에는 미산입

(6) 직위유형별 보직관리 미대상직위의 전문직위 지정 등(임용규칙 제57조의3)

- 임용규칙 제54조 제1항에 따른 직위유형별 보직관리의 대상이 아닌 직위 중 전문성이 특히 요구되는 직위에 대해서는 임용규칙 제57조의3에서 정하는 바에 따라 전문직위로 지정·관리 가능

(7) 기 타

- 고위공무원 역량평가 응시요건 특례
 - 동일한 전문직위군에서 근무한 경력이 4년 이상인 경우 「고위공무원단 인사규정」제9조의2 제2항 제2호에 따라 역량평가 응시요건을 갖추지 못할 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의한 것으로 인정



이런 경우 어떻게 할까?

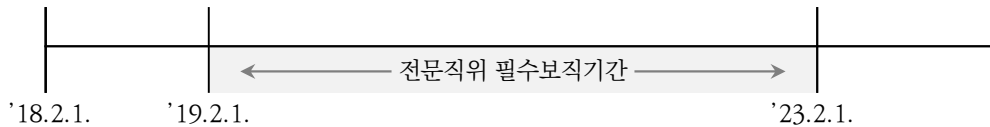
Q1

전문직위 필수보직기간은 언제 적용이 되는지?

예시 1

- 전문직위에 보직되어 전문관으로 선발된 경우 : 전문직위 필수보직기간 적용

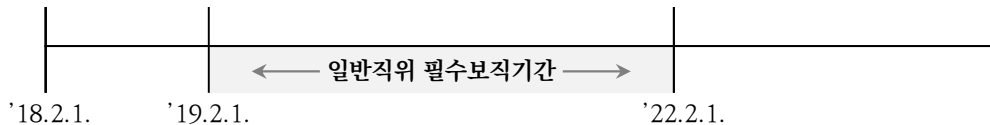
전문직위 신설 전문직위 보직(전문관 선발) : '19.2.1.을 시점으로 전문직위 필수보직기간 기산



예시 2

- 전문직위 보직중이나 전문관으로 미선발된 경우 : 일반직위 필수보직기간 적용
 - 전문직위 필수보직기간은 해당 전문직위에 전문관으로 선발·보직된 공무원에 대해 적용하게 되므로 전문직위에 보직되더라도 전문관으로 선발되지 않았다면 전문직위 필수보직기간이 아닌 일반직위 필수보직기간 적용

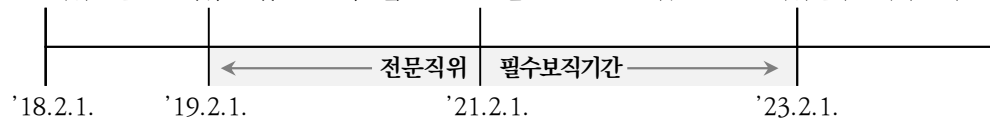
전문직위 신설 전문직위 보직(전문관 미선발) : '19.2.1.을 시작으로 일반직위 필수보직기간 적용



예시3

- 전문직위에 보직되어 근무(전문관 미선발)하던 중 전문관으로 선발된 경우 : 전문직위 필수보직기간 적용, 전문직위 보직 시점을 기준으로 필수보직기간 계산
 - 전문직위 필수보직기간은 해당 전문직위에 최초로 보직된 날부터 기산하므로 전문관 선발 시점이 아닌 전문직위 보직 시점을 기준으로 필수보직기간 계산

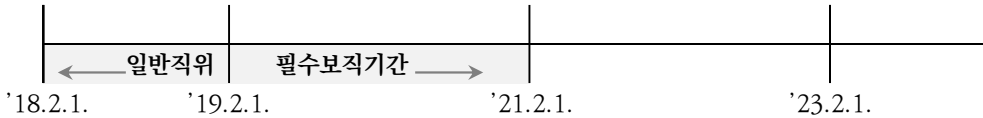
전문직위 신설 전문직위 보직(전문관 미선발) 전문관 선발 : '19.2.1.을 시점으로 전문직위 필수보직기간 기산



예시 4

- 전문직위 신설 이전부터 해당 직위에 보직되어 있던 공무원이 해당 직위가 전문 직위로 지정되면서 전문관으로 선발된 경우 : 일반직위 필수보직기간 적용
 - 신설 전문직위의 경우에는 전문직위 신설 후 해당 전문직위에 최초로 보직되는 공무원부터 적용되므로 신설 이전부터 해당 직위에서 보직되어 있던 공무원은 전문관으로 선발되더라도 전문직위가 아닌 일반직위 필수보직기간 적용

일반직위 보직 전문직위 신설(전문관 선발) : '18.2.1.을 시점으로 일반직위 필수보직기간 기산



- 다만, 이 경우에도 「공무원 임용규칙」 제56조제3항의 예외 사유에 해당하지 않는 사유로 일반직위 필수보직기간 내 전보 시에는 인사혁신처장과 협의 필요

※ 「공무원임용령」 제45조제3항 등 일반직위 필수보직기간 예외 사유(기관장이 주요 국정과제나 긴급한 현안업무 수행 또는 임용예정 직위에 관한 전문역량 확보 등을 위해 전보가 특히 필요하다고 인정하는 경우 등)를 적용하여 (일반직위) 필수보직기간 내 전보 할 수 없음

Q2

동일 전문직위군내 업무가 동일한 다른 전문직위로 전보할 경우 수당·가점은 어떻게 되는지?

- 전문직위 전문관의 수당은 전문직위 전문관으로 선발되어 해당 전문직위에서 근무한 날부터 계산하여 근무기간에 따라 지급하게 되므로, 동일 전문직위군 내 업무가 동일한 다른 전문직위로 전보한 경우에는 근무기간을 통산하지 않음
- 다만, 전문직위 전문관의 가점은 전문직위군내에서 다른 전문직위로 전보하더라도 통산이 가능함(수당은 통산 불가)

Q3

전문직위 전문관이 휴직하거나, 교육훈련 파견(1개월 이상)을 가게 될 경우 전문관에서 해제해야 하는지?

- 임용규칙 제55조 제3항에 따라 전문관이 해당 전문직위 전문관에 근무하지 않게 된 경우에는 전문관의 지위를 상실하게 되므로, 휴직, 교육파견(1개월 이상) 등으로 인해 전문관이 해당 전문직위에서 더 이상 근무하지 않게 된 경우에는 그 시점에서 전문관은 자동 해제됨
- 5급 승진자 교육 등 비교적 단기간의 교육훈련파견 후 본래 전문직위에 복귀하여 다시 장기간 근무하고자 하는 자는 복귀 이후 전문관으로 재선발 가능(이때 수당 및 가점 산정 시 전문직위 근무 기간은 교육 기간은 제외하고 교육파견 이전 전문직위에서의 근무기간은 합산하여 계산)

Q4

전문직위 전문관이 필수보직기간 내에 인사교류나 파견, 개방형·공모직위 임용이 가능한지?

- 전문직위 전문관은 원칙적으로 해당 직위에 장기재직해야 하므로 인사교류, 파견 등을 지양하되, 업무 수행을 위해 밀접한 관련이 있는 직위에 한해 전문성의 확장과 심화를 위해 필요한 경우 예외적으로 허용 가능(되도록 필수보직기간 도과한 자가 이동할 수 있도록 함)(「공무원 임용규칙」 제57조의2)
- 전문관이 인사교류, 파견 등으로 해당 직위에 재직하지 않는 경우 전문관의 지위를 상실하므로 전문직위 수당 등은 미지급
- 전문관이 인사교류, 파견, 개방형·공모직위에 임용된 경우 해당 직위에서의 근무기간은 전문직위 근무기간(필수보직기간)에 산입하며, 복귀 시 필수보직기간을 경과하지 않은 경우에는 해당 전문직위 또는 전문직위군의 다른 직위에 보직하도록 노력(타 직위에서의 근무기간은 수당 및 가점 산정 시 미산입)
 - 이 경우, 수당 및 가점 산정 시 전문직위 근무기간 계산 방법은 교육훈련파견 후 복귀한 경우와 동일 : 이전 전문직위(군) 근무기간과 합산하되, 인사교류·파견·개방형·공모 직위에서 근무한 기간 제외(수당은 동일 전문직위로 복귀한 경우만 합산)

Q5

휴직, 직위해제, 강등 및 정직 처분으로 인해 전문관의 지위를 상실한 후, 동일 전문직위(군)으로 복직하여 전문관으로 재선발된 경우, 필수보직기간 등은 어떻게 되는지?

- 전문직위 전문관이 휴직, 직위해제 등의 사유로 해당 전문직위에 근무하지 않게 된 경우, 전문관의 지위는 상실됨
- 휴직, 직위해제 등의 사유로 전문관 지위를 상실한 후 동일 전문직위(군)으로 복직하여 전문관으로 재선발된 경우, 필수보직기간은 이전 전문직위(군) 근무기간과 합산하되, 휴직 등으로 해당 전문직위(군)에서 근무하지 않은 기간은 제외함
 - 이 경우, 수당 및 가점 산정 시 전문직위 근무기간 계산 방법은 교육훈련파견 후 복귀한 경우 등과 동일함

Q6

전문관이 출산휴가 등 장기휴가를 가게 될 경우, 전문직위 전문관 지위가 해제되는지?

- 「공무원임용령」 제42조에 따라 결원 보충이 인정되는 출산휴가 등의 경우, 향후 해당 전문직위에 전문관이 근무하지 않음이 명확하므로 전문관 지위를 해제하여야 함
 - 이 경우, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제19조제6항에도 불구하고, 출산휴가 등의 시점에 전문직위 전문관 지위를 상실하므로 전문직위수당 등을 지급하여서는 아니됨

Q7

전문직위 변경 시에도 협의가 필요한지?

- 현 전문관의 신분 변동을 유발하지 않는 경우 인사처 협의 필요 없음
 - 기구 개편 또는 직제 변경 등으로 소속 부서 등 변경, 직무수행요건 중 주요 직무내용에 유사업무 추가, 보임 가능 직급 확대(6~7급 → 6급이하) 등 전문직위를 현행화를 위한 변경은 부처 자율적으로 가능
 - 다만, 전문관 핵심 선발요건 및 주요 직무내용이 변동되는 경우 인사처 통보 필요
- 현 전문관의 신분 변동(전문관 해제 등)을 유발하는 변경사항의 경우 협의 필요
 - ※ (예) 직무수행요건 중 보직가능직급을 관리자급↔주무관급으로 변경하는 경우 등

Q8

전문직위 필수보직기간 예외사유(임용규칙 제56조제3항) 관련

- (2호) 공채 합격 후 신규 임용되어 2년이 경과하지 않은 경우 : 공무원으로 신규 임용된 경우를 말하므로 시보기간은 포함하되, 수습은 제외함
- (5호) 전문직위 또는 전문직위군에서 근무 중 1회 이상 근무성적평정 최하위 평정을 받는 등 근무실적이 극히 저조한 경우 : 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」 제10조 및 제16조에 따라 최하위등급을 받는 경우* 등 이에 준하는 경우를 말함
 - * 공무원성과평가규정에 따라 최하위등급을 부여할 수 있는 요건 및 부여하는 절차 등 별도 절차 존재
- (8호) 전문직위군에 속하는 동일 직급의 전문직위 수가 3개 이하인 경우 전문직위군에서의 필수보직기간을 적용하지 않을 수 있음 : 전문직위군이 아닌 전문직위로 관리할 수 있다는 의미로 이 경우에도 한 직위에서 전문직위 필수보직기간(국장급 2년, 과장급 3년, 담당급 4년)은 준수하여야 함

8. 전문경력관 인사관리(전문경력관 규정)

도입목적 및 개념	• 목적 : 전문성 또는 오랜 경험이 요구되거나 순환보직이 곤란한 특수분야 업무에 장기재직을 통해 전문성을 확보 • 개념 : 직종은 일반직이나, 업무특성상 일반직에게 적용되는 계급 구분(1 ~ 9급)과 직렬 구분(행정, 전산, 공업 등)을 적용하지 않는 공무원		
근거	• 국가공무원법 제4조 제2항 제1호 • 전문경력관 규정(대통령령), 공무원 임용규칙 제13장		
전문경력관 직위 및 직위군 구분	• 전문경력관직위 : 일반직공무원 직위 중 순환보직이 곤란하거나 장기재직 등이 필요한 특수 업무분야의 직위 • 직위군 구분 : 전문경력관직위의 직무 특성·난이도 및 직무에 요구되는 숙련도 등에 따라 3개 직위군(가·나·다군)으로 구분 * 각 직위군별로 별도 봉급표 적용(공무원보수규정 별표 3의2)		
인사관리 개요	• 정년·휴직·명예퇴직 등 신분보장은 다른 일반직과 동일하나, 순환보직 곤란 또는 장기재직 필요성 등 직무 특수성을 고려하여 승진·전직·파견 등 직위 이동을 제한		
	구분	종전(별정직)	개편후(일반직 전문경력관)
	정년	X(근무상한연령 적용)	○
	휴직	△(일부휴직만 허용)	○(모든 휴직이 가능)
	명예퇴직	X	○ * 단, 명예퇴직 특별승진 (「공무원임용령」 제35조의 2제4호)은 미적용
	직권면직·직위해제	X	○
	전보	X	△(제한적으로 허용)
	전직	X	△(제한적으로 허용)
	파견	X	△(제한적으로 허용)
	승진·대우·겸임·강임	X	X
	시보임용	X	○
	징계	△(일반직 준용)	○(단, 강등은 배제)
	소청	X	○
* 시보임용의 경우, 직종개편 시행(2013.12.12.) 이후 신규채용되는 전문경력관부터 적용			

가. 임용권(전문경력관규정 제5조)

(1) 직위군별 임용권 구분

- 전문경력관 가군은 소속장관이 임용하고, 전문경력관 나군 및 다군의 임용권은 소속장관이 각 기관의 장에게 위임 가능

나. 신규채용(전문경력관규정 제6조~제16조)

(1) 시험실시기관의 장

- 가군 : 소속장관 / 나군 및 다군 : 각 기관의 장

* 시험실시전에 인사혁신처장과 사전 협의

(2) 채용요건 및 응시자격

- 채용요건 : 법 제28조제2항제2호(자격증), 제3호(경력), 제7호(국가 ↔ 지방), 제8호(외국어), 제10호(학위), 제13호(북한이탈주민·귀화자)
- 응시자격 : 임용령 제16조 적용을 원칙으로 하되, 자격증·경력·학위 채용시 자격요건은 전문경력관규정 별표 1·별표 2 등 적용
 - * 전문경력관 비상대비업무담당 및 대학직장예비군담당 임용자격기준은 공무원 임용규칙 제113조 및 제114조 적용(근거 : 임용령 제22조의4제5항)

구분	응시자격(전문경력관규정 제7조)
자격증 채용	소속장관이 정하는 임용예정직무 관련 자격증 및 경력기준
경력 채용	전문경력관 규정 별표 1 적용 * 관련경력 계산 시 공무원경력과 민간경력 합산 불가 1. (공무원 경력) 임용예정 직위와 동일하거나 이에 상당하는 직위에서 〇년 이상 공무원으로 근무한 경력이 있는 사람 2. (민간 경력) 민간의 임용예정 직위 관련 직무 분야에서 〇년 이상 연구 또는 근무한 경력이 있는 사람
학위 소지자 채용	전문경력관 규정 별표 2 적용

(3) 시험방법 등

- 서면심사 + 면접(또는 필기·실기)
 - * 필기시험 또는 실기시험은 시험실시 기관의 장이 인정하는 경우에 한하며, 필기시험 과목은 소속장관이 담당직무 내용 및 성격을 고려하여 미리 지정함
- 시험면제 : 지방 전문경력관 ↔ 국가 전문경력관 경력경쟁채용 등
 - * 단, 직무내용·직위군이 동일한 경우에 한함
- 시험령 적용 : 전문경력관규정에서 따로 정하지 않은 사항*은 시험령을 적용하되, “직급”은 “전문경력관 직위”로 적용하고, 응시수수료·응시연령은 일반직 7급과 동일하게 적용
 - * 시험공고, 합격결정 방법, 시험요구절차, 득점계산, 신체검사 등

다. 시보(전문경력관규정 제14조)

○ 시보기간 : 가군 : 1년, 나군 및 다군 : 6개월

* 직종개편 시행('13.12.12) 이후 신규채용되는 전문경력관부터 시보임용 적용

○ 시보임용의 면제(전문경력관규정 제21조 제2항 제3호, 공무원임용령 제25조)

- 정규의 일반직 국가공무원 또는 일반직 지방공무원이었던 사람이 퇴직 당시의 직무 분야 및 직위군이 동일한 전문경력관직위(하위 직위군 포함)로 임용된 경우
- 임기제공무원으로 임용된 경우

라. 전보(전문경력관규정 제18조, 공무원 임용규칙 제112조)

○ 전보 요건

- i 기구의 개편, 직제 또는 정원의 개정 또는 폐지 등으로 전문경력관의 정원이 다른 기관 등으로 이체되어 해당 전문경력관을 직무분야 및 직위군의 변경 없이 전보하는 경우
예 : A부처의 일부 업무가 B부처로 이관되면서 사진촬영담당(다군) 정원도 이관
- A부처 사진촬영담당(다군) → B부처 사진촬영담당(다군)
- ii 직무 분야 및 직위군의 변경 없이 소속장관이 다른 기관으로 전보하는 경우
- iii 소속장관 내에서 직무분야와 직위군이 동일한 전문경력관 직위로의 전보
예 : A부서 전문경력관 속기사(나군) ↔ B부서 전문경력관 속기사(나군)
- iv 해당 직위에서 장기 재직하여 직무의 숙련도·전문성이 향상되어 동일 직무분야 내에서 직위군을 변경할 필요가 있는 경우
예 : “탐지조사요원(다군)”의 직제상 정원이 “탐지조사요원(나군)”으로 변경되어, 해당 탐지조사요원을 탐지 조사요원(나군)으로 전보임용
- v 소속장관내 직무분야가 동일한 다른 직위군에 결원이 생겨서 해당 직위에 경험자를 임용할 필요가 있는 경우
예 : 전문경력관 가군 퇴직시 소속장관내에서 직무분야가 동일한 전문경력관 나군을 해당 직위로 전보하여 전문경력관 가군으로 임용
• 전문경력관은 최초 직위에 임용된 날부터 소속장관이 같은 기관 내에서는 5년, 다른 기관으로 전보 시에는 7년이 지나야 전보 가능(단, 기구의 개편 등에 의한 전보는 제외)

유의사항

종전 별정직은 전보제도가 적용되지 않아 재임용 절차를 통해 다른 별정직 직위로 이동할 수 있었으나, 전문경력관은 재임용 절차가 아닌 전보 발령을 통해 다른 전문경력관 직위(동일 또는 상위 직위군)로 이동

- 자격요건 및 전보절차(위 전보요건 iv) 및 v)의 경우)
 - 해당 전문경력관의 최근 2년 이상의 근무성적평정점이 “우” 이상
 - 임용령 제10조의4제1항에 따른 임용심사위원회를 구성하여 근무실적·태도·자질 등을 종합적으로 심사하여 전보 여부를 결정

※ 소속기관 내 일반직 공무원의 계급별 평균승진소요연수 등을 고려하여 상위 직위군 변경 시기 조정 가능
 ※ 전문경력관의 재직기간 산정은 임용령 제31조 승진소요최저연수 산정방식을 준용
 ※ 다른 직위군으로 전보가 제한되는 사유는 임용령 제32조를 준용함

마. 전직(전문경력관규정 제17조, 공무원 임용규칙 제111조)

- 전문경력관 → 다른 일반직 직렬로 전직
 - 원칙적으로 허용되지 않음. 다만, 조직개편·직제개정으로 해당 직위가 폐직되고 다른 일반직으로 변경되는 경우 예외적으로 가능
 - 이 경우 임용령 및 시험령에 따른 해당 직렬로의 전직시험을 거쳐야 하며, 일반직 상당계급 기준은 임용규칙 별표1을 적용

일반직	4급	5급	6급	7급	8급	9급
전문경력관	“가”군 27호봉 이상	“가”군 26호봉 이하	“나”군 28호봉 이상	“나”군 27호봉 이하	“다”군 28호봉 이상	“다”군 27호봉 이하

- 다른 일반직 직렬 → 전문경력관으로 전직
 - 본인이 희망하고 임용권자가 전문성 확보 등을 위해 필요하다고 판단하는 경우 전문 경력관으로의 전직 가능
 - 이 경우 전문경력관 규정 제7조에 따른 전문경력관으로의 경력경쟁채용시험 등의 응시요건을 갖추어야 하며, 전직시험은 면제

바. 성과평가(전문경력관규정 제20조)

- 근무성적평가 방식으로 평가하되, 소속 장관이 필요하다고 인정하는 경우 성과계약 등 평가로 평가 가능
- 별도의 평가단위*를 구성하며, 근무성적평가위원회**에서 평가대상 전문경력관을 상대평가하여 순위를 정하고 등급을 구분
 - * '직위군별' 또는 '동일한 직무분야의 직위군별'로 구성
 - ** 소속 장관이 정하는 단위기관별로 근무성적평가위원회를 둠

사. 결원보충(임용령 제42조제4항)

- 전문경력관의 휴직·파견(4호 교육훈련 파견만 가능하되 공로연수 파견은 제외)으로 전문경력관을 임용하는 경우에는 해당 휴직·파견기간을 근무기간으로 하여 임기제 공무원*을 임용**
 - * 전문경력관도 직제상 정원이 규정되어 있으므로, 임기를 정하여 임용하는 것이 가능하며, 이 경우 임기제공무원 구분 중 일반임기제공무원에 해당
 - ** 임기제 전문경력관 채용시 응시자격 등 시험관련 사항은 전문경력관규정 적용
- 전문경력관의 퇴직 등으로 신규채용하는 경우에는 강의 및 연구관련 직위(예 :교수 요원)에 한하여 임기제공무원 채용이 가능

유의사항

- ◆ 전문경력관이 휴직하여 결원이 발생하더라도, 하위 직위군의 전문경력관을 해당 직위로 전보임용할 수 없고, 해당 휴직기간을 임기로 하여 임기제 전문경력관을 임용하여야 함
- ◆ 강의 및 연구관련 직위외의 전문경력관이 퇴직하여 전문경력관을 신규채용하는 경우에는 임기제 전문경력관을 임용할 수 없음
 - ※ 다만, 소속책임운영기관의 경우 예외로 계급별 정원의 100분의 50 범위에서 기본운영규정으로 정한 정원을 일반임기제로 임용 가능

아. 파견(전문경력관규정 제19조)

- 직무파견은 제한되나, 교육훈련파견·공로연수 등은 가능

자. 복무관리

- 노조·직협활동, 징계관할 등에서는 직무난이도와 보수수준을 고려하여 가군은 5급 이상, 나·다군은 6급 이하로 관리

9. 전문직공무원 인사관리(전문직공무원 인사규정)

도입목적 및 개념	• 목적 : 잦은 순환전보에 따른 전문성 부족 문제를 해소하기 위해 고도의 전문성이 필요한 분야에서 계속 근무할 수 있는 전문직공무원 제도 도입 • 개념 : 전보의 범위가 특정 전문분야로 제한되어 인사 관리되는 공무원으로서 「전문직공무원 인사규정」별표1의 각 직렬에 해당하는 공무원
근거	• 국가공무원법 제4조 제2항 제3호 • 전문직공무원 인사규정(대통령령), 전문직공무원 인사규칙(인사혁신처 예규)
계급구분 및 임용권	• 계급구분 : 수석전문관(3급·4급 상당), 전문관(5급 상당)으로 구분 • 임 용 권 : 소속장관의 제청으로 인사혁신처장과 협의를 거친 후에 국무총리를 거쳐 대통령이 임용 * 대통령은 소속장관에게 전문직공무원의 임용권 위임
인사관리 개요	• 전문분야 : 인사혁신처장과 협의하여 전문 분야 지정·변경·해제 가능 • 채용 : 「국가공무원법」 제28조제2항 제1호·제2호·제3호·제7호·제8호·제10호·제13호 및 「공무원임용령」 제16조의 요건을 갖춘 경우 경력경쟁채용 가능 • 전직 : ① 「공무원임용령」 별표1에 해당하는 5급 이상 일반직공무원이 전문 직렬로 전직하려는 경우, ② 직제나 정원의 개정·폐지로 인하여 해당 직의 인원을 조정할 필요가 있는 경우, ③ 전문 분야가 해제된 경우 전직 가능 * 전문직공무원은 전문 직군 외의 다른 직렬로는 7년간, 전문 직군 내 다른 직렬로는 5년간 전직 임용될 수 없음(17년 전직한 경우에는 전직 제한 기간을 전문 직군 외의 다른 직렬로 4년, 전문 직군 내 다른 직렬로 3년 제한(특례규정)) • 성과평가 : 전문역량평가제 실시 * 수석전문관 : 성과계약등 평가 ** 전문관 : 성과계약등 평가+근무연수평정+가점평정(5점 이내) • 승진 : - 전문관의 성과계약등 평가 등급별 누적점수가 90점 이상, 근무연수평정의 누적점수가 10점 이상인 경우 승진후보자 명부 작성 가능 - 수석전문관의 승진은 일반직공무원의 고위공무원단 승진임용 방법과 동일 (수석전문관으로서 5년 이상 재직하고 과장급 직위에 2년 이상 재직 시 고위공무원단후보자에 포함) • 보수 및 수당 : 성과급적 연봉제* 실시, 전문직무급(특수업무수당) 지급 * 일반직 상당계급 상·하한액을 고려하여 계급별 연봉 상·하한액 설정

제3장

인사관리

가. 전문직공무원의 계급 및 임용권(전문직공무원규정 제3조)

- 전문직공무원의 계급은 수석전문관(일반직 3급·4급 상당), 전문관(일반직 5급 상당)으로 구분
- 수석전문관과 전문관은 대통령이 임용하며, 수석전문관을 고위공무원단에 속하는 직위로 승진임용하는 경우를 제외한 임용권을 소속장관에게 위임
* 소속 장관은 고위공무원단에 속하는 공무원 이상을 장으로 하는 소속기관의 장에게 수석전문관 및 전문관의 전보권 위임 가능

나. 전문 분야(전문직공무원규정 제5조, 전문직인사규칙 제3조~제6조)

- 소속 장관은 고도의 전문성과 장기재직이 필요한 업무 분야를 인사혁신처장과 협의하여 전문 분야로 지정 가능(인사규칙 별지 제1호 서식 작성·제출)
 - * 소속 장관을 달리하는 복수 기관에서 수행하는 업무를 전문 분야로 지정하려는 경우, 관련 소속 장관이 인사혁신처장과 협의하여 전문 분야를 공동으로 지정 가능
 - ** 전문 분야 지정시 최소 국 단위 이상이 수행하는 업무 분야로 지정하되, 전문직공무원의 전보 범위가 3개과 이상이 되어야 함
- 소속 장관은 전문 분야가 3개 이상의 국(이에 준하는 보조·보좌기관을 포함)에서 수행하는 업무 분야로 지정된 경우 전문 분야 내에 세부 전문 분야를 설정하여 운영할 수 있고, 전문 분야 지정 혹은 변경 시 전문직공무원에 대한 보직 경로를 마련하여야 함
- 대규모의 기구 및 기능의 개편이 있거나 직제 또는 정원이 변경되는 경우, 대내외 환경의 급격한 변화로 전문 분야의 변경 및 해제 필요성이 높아진 경우 인사혁신처장과 협의하여 전문 분야 변경·해제 가능(인사규칙 별지 제2호 서식 작성·제출)
 - * 인사혁신처장은 전문 분야 해제 협의시 기구 및 정원의 변동 등 조직 관련 사항에 관하여 행정안전부장관과 협의 필요
- 전문 분야 해제시 전문직공무원을 전직시켜야 함
 - * 전문직공무원이 아닌 일반직공무원이 전문직공무원으로 전직한 경우 이전에 재직한 직군 및 직렬로 전직하고, 공개경쟁채용시험 등을 통해 전문직공무원으로 신규 채용된 경우 인사혁신처장과 협의하여 업무의 연속성이 인정되는 직군 및 직렬로 전직

다. 신규채용 및 전직(전문직공무원규정 제6조~제9조, 전문직인사규칙 제7조~제15조)

(1) 경력경쟁채용

- 채용요건 : 법 제28조제2항제1호(퇴직자재임용), 제2호(자격증), 제3호(경력), 제7호(국가↔지방), 제8호(외국어), 제10호(학위), 제13호(북한이탈주민·귀화자)
- 응시자격 : 임용령 제16조 적용을 원칙으로 하되, 제10호(학위) 채용시 자격요건은 전문직공무원규정 별표2 적용
- 「전문직공무원 인사규정」에서 따로 정한 사항 외의 채용시험 관련 요건 및 절차 등은 「공무원임용시험령」을 적용

(2) 전직

- 아래 3개 조건 중 어느 하나에 해당하는 경우 전직 가능

* 전문직공무원으로의 전직을 희망하는 경우 임용권자 또는 임용제청권자에게 인사규칙 별지 제3호 서식 제출

- ※ 「공무원임용령」 별표 1에 해당하는 5급 이상 일반직공무원이 전문 직렬로 전직하려는 경우
- ※ 직제나 정원의 개정·폐지로 인하여 해당 직의 인원을 조정할 필요가 있는 경우
- ※ 전문 분야가 해제된 경우

- 전문직공무원은 최초로 전문직공무원으로 임용된 날부터 전문 직군 외의 다른 직렬로는 7년간, 전문 직군 내 다른 직렬로는 5년간 전직 임용될 수 없음
 - * 예외적으로 2017년에 일반직에서 전문직공무원으로 전직한 사람에 한해 전직 제한 기간을 전문 직군 외의 다른 직렬로는 4년간, 전문 직군 내 다른 직렬로는 3년간으로 함
- 전문직공무원으로의 전직을 위해 전직시험위원회를 구성하여 전직시험 실시
 - 전직시험은 서류전형과 면접시험으로 실시하되, 필요한 경우 필기시험이나 실기시험을 추가로 실시할 수 있음
- 임용권자는 전직시험을 거쳐 전문직공무원을 다른 직군 및 직렬로 전직시킬 수 있으며, 이 경우 미리 인사혁신처장의 의견을 들어야 함

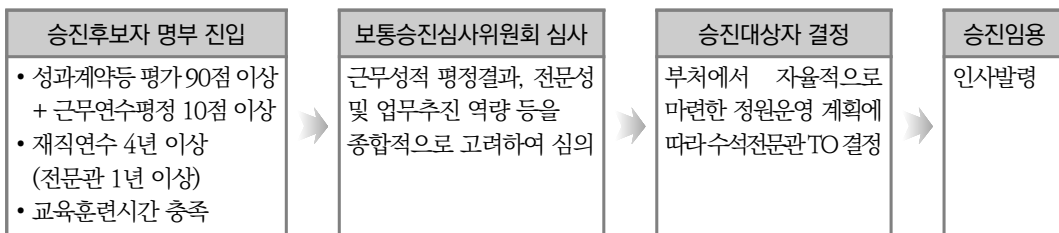
라. 승진임용 등(전문직공무원규정 제10조~제11조)

- 수석전문관으로의 승진임용을 위한 승진소요최저연수는 4년

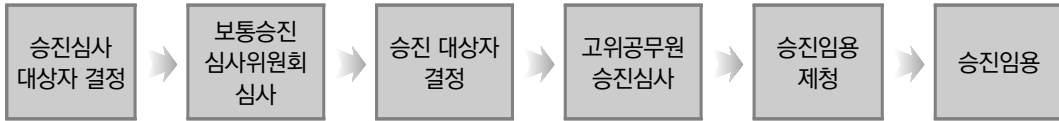
* 전문직공무원규정 제7조제1항제1호에 따라 전직한 경우 전문관으로서 재직연수 1년 이상 필요

** 재직연수 계산시 5급 상당 이상의 계급에서 재직한 경력, 5급 상당 이상의 지방공무원으로 재직한 경력을 100퍼센트 환산하여 산입

전문관→수석전문관 승진



수석전문관→고위공무원 승진



* 일반직공무원 고위공무원단 승진임용 방법과 동일하며, 수석전문관으로서 5년 이상 재직하고 과장급 직위에 2년 이상 재직할 경우 고위공무원단후보자에 포함

마. 전보의 제한 등 인사관리(전문직공무원규정 제12조~제13조, 전문직인사규칙 제16조~제21조)

- 소속 장관은 소속 전문직공무원에 대한 보직관리 기준, 전직, 전보, 승진 등에 관한 인사관리기준을 정하여 시행하여야 함
- 전문직공무원은 전문분야가 아닌 분야나 다른 전문분야로 전보할 수 없음
- 전문직공무원은 해당 직위에 임용된 날부터 필수보직기간(1년)이 지나야 전문분야 내 다른 직위에 전보할 수 있음

바. 성과평가 등 (전문직공무원규정 제14조~제17조)

수석전문관	성과계약등 평가
전문관	성과계약등 평가+근무연수평정+가점평정(5점 이내)

- 성과계약등 평가시 별도의 '전문성 평가'를 포함하여야 함
- 성과계약등 평가 등급의 수는 3개 이상으로 하여야 하고, 업무상 비위 등 소속 장관이 정하는 요건에 해당하는 공무원에게 최하위등급 부여 가능
- 전문직공무원으로 전직하기 전 상당 계급에서 받은 근무성적평정 결과에 대해서는 성과 계약등 평가 등급별 점수로 환산하여 부여
- 평가는 매년 12월 31일을 기준으로 연1회 실시

사. 보수 및 수당(공무원보수규정 제37조, 공무원수당규정 제18조의6, 별표11, 전문직인사규칙 제22조~제23조, 공무원 임용규칙 제19조)

- 전문관과 수석전문관에 대해서는 성과급적 연봉제를 실시하고, 일반직 상당계급 상·하한액을 고려하여 계급별 연봉 상·하한액 설정
- 전문가 육성 및 인센티브 제공 차원에서 전문직무급을 지급하고, 근무기간 및 전문역량 수준을 고려하여 계급별로 차등 부여
 - * 직급보조비 별도 지급
- 수석전문관에게 4급에서 3급으로 승진시 받게 되는 승진가급 지급
 - * ①전문직공무원으로 1년 이상 근무하고 해당 부처의 최근 3년간 일반직 4급에서 3급으로의 평균승진소요연수 이상을 재직한 자, 또는 ②전문직공무원으로 1년 이상 근무하고 일반직 4급에서 3급으로의 승진소요최저연수 이상을 재직한 자 중 소속 장관이 특별한 공적이 있다고 인정하는 자
- 전문직공무원의 보수 수준을 보전해 주기 위해 일정 요건(전문관 및 수석전문관이 해당 계급에서 7년 이상 근무)을 충족한 경우 대우공무원수당 지급
 - * 상당계급(일반직 4급 또는 5급)에서 근무한 기간 모두 인정

아. 파견 및 인사교류

(1) 파견

- 전문직공무원은 전문분야 내에 근무하는 것이 원칙이므로 다른 국가기관 등에 일정기간 근무토록 하는 파견근무는 지양
- 교육훈련 등 특정 사유로 인한 파견근무(공무원임용령 제41조 제4호~7호)는 협의 없이 가능
 - 단, 직무 파견(공무원임용령 제41조 제1호~3호)의 경우에는 인사혁신처 파견 협의 과정에서 전문 분야와의 연관성, 파견 필요성 등을 검토

(2) 인사교류

- 전문직공무원은 전문 분야 내에서 근무하는 것이 원칙이므로 인사교류는 지양하되, 복수의 기관에서 동일한 전문 분야를 운영하는 경우에는 가능
- 예외적으로 전문분야와 밀접한 관련이 있는 직위에 한해 전문성의 확장과 심화를 위해 필요한 경우에는 인사혁신처와 협의를 통해 인사교류 허용 가능

자. 기타(전문직인사규칙 제20조 등)

- 승진·전보 등 인사 시 다른 자격요건이 동일한 경우 당해 전문분야에 장기간 재직하여 전문성이 높은 전문직공무원을 우대할 수 있음
- 관련분야에 대한 해외훈련·파견·세미나 참석 등 능력개발을 위한 훈련을 적극 실시하고, 국내·외 훈련 및 파견대상자 선발 시 당해 훈련분야와 관련된 업무를 장기간 담당해 온 전문직공무원을 우선 선발
- 정년퇴직 한 전문직공무원을 임기제공무원으로 채용 가능
 - * 「공무원임용령」 제16조제7항에 전문직공무원의 임기제채용 근거규정 마련
- 전문직공무원으로 7년 이상 근무한 자의 퇴직 전에 관할 공직자윤리위원회가 전문성이 있는 것으로 미리 인정한 경우로서 취업 후 영향력 행사 가능성이 적은 경우 특별한 사유가 없으면 전문분야로의 취업승인
 - * 「공직자윤리법 시행령」 제34조제4항제3호에 전문직공무원의 취업승인 규정 마련

10. 시간선택제공무원

제도목적 및 개념	• 목적 : 해당 기관의 사정, 업무의 특성 등을 고려하여 소속 공무원을 통상적인 근무시간보다 단축하여 임용할 수 있도록 함으로써 탄력적인 인력활용 도모 • 개념 : 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 공무원
근거	• 국가공무원법 제26조의2 • 공무원임용령 제3조의2, 제3조의3, 제57조의3 • 공무원 임용규칙 제9장 등
적용범위	• 일반직·별정직공무원(정무직공무원은 제외) ※ 특정직공무원은 개별 법령에서 정한 바에 따름
종류	• 시간선택제 전환공무원 - 전일제공무원(주 40시간, 일 8시간 근무)이 본인의 필요에 따라 시간선택제 근무(주 15 ~ 35시간)를 신청하여 근무 • 시간선택제 채용공무원 - 시간선택제(주 15 ~ 35시간)로 근무할 것을 예정하여 채용되는 공무원으로 정년이 보장되는 일반직공무원 • 시간선택제 임기제공무원 - 통상적인 근무시간보다 짧게 근무(주 15 ~ 35시간)하는 공무원으로 채용되는 일반임기제공무원 또는 전문임기제공무원
인사관리 개요	• 정년 : 전일제공무원과 동일(60세) • 재직기간 산정 : 법령 및 예규 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 기본적으로 근무시간에 비례 • 보직관리 : 시간선택제 근무 적합 분야로 전보 • 교육훈련 : 연간 교육훈련 기준시간은 근무시간에 비례하여 산정 • 성과평가 : 근무성적평가 시 전일제공무원과의 별도 평가단위 구성 여부는 각 기관 자율사항이고, 경력평정 시 근무경력(재직기간, 승진소요최저연수 산정방식에 따라 계산하며, 성과상여금의 지급기준액은 근무시간에 비례하여 책정) • 대체인력(시간선택제임기제공무원) 채용 : 시간선택제전환공무원의 주당 근무시간과 합하여 40시간을 초과하지 않는 범위에서 채용 가능 • 현원관리 : 전일제공무원과 시간선택제채용공무원 및 시간선택제전환공무원으로 구분하여 현원 관리 • 휴직 : 전일제공무원과 동일 • 보수 : 원칙적으로 근무시간에 비례하여 지급(가족수당·자녀학비보조수당, 정액급식비 등 예외적인 경우 있음) • 휴가 : 근무시간에 비례하여 산정하는 등 특별한 규정이 있는 경우를 제외하면 휴가는 일(日)단위로 계산 • 그 밖의 복무관리 : 당직·비상근무는 근무시간과 담당업무를 고려하여 면제 가능하고, 근무시간 외 겸직업무 종사의 경우 영리업무라도 비교적 폭넓게 겸직 여부 판단

가. 인사관리

(1) 정년 : 전일제공무원과 동일(임기제를 제외한 일반직공무원 60세)

(2) 재직기간 산정(공무원 임용규칙 제96조)

○ 시간선택제 근무기간에 대한 승진소요최저연수 산정은 다음 산식에 의함

$$\text{시간선택제공무원의 재직기간} = \text{시간선택제 근무기간} \times \frac{\text{시간선택제공무원의 주당 근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}}$$

※ '일' 단위 이하로 산출된 시간에 대하여는 1일로 산정

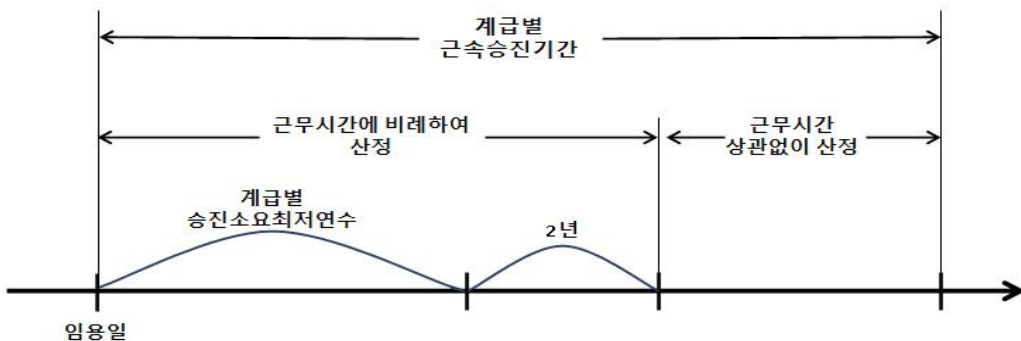
○ 시간선택제전환공무원의 경우 시간선택제 근무기간 중 해당 계급에서 1년 이하인 근무기간은 전부 재직기간에 포함하되, 법 제71조제2항제4호의 사유로 인한 휴직을 대신하여 시간선택제전환공무원으로 지정되어 근무한 기간은 둘째 자녀부터 3년의 범위에서 전부 재직기간에 포함

○ 경력산정의 일관성을 위하여 시간선택제공무원의 인사관리를 위한 각종 기간계산은 법령 및 예규 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 위 산식을 준용

○ 근속승진·대우공무원 선발도 기본적으로 근무시간에 비례

- 단, 시간선택제채용공무원의 근속승진의 경우 근무시간에 비례하여 근속승진기간에 포함하는 기간은 승진소요최저연수에 2년을 더한 기간까지로 하고, 그 후에는 근무시간과 상관없이 근무기간을 전부 근속승진기간에 포함하고, 대우공무원 선발도 근속승진기간 산정방식을 준용

시간선택제채용공무원의 근속승진기간 산정



구분		9→8급	8→7급	7→6급
승진소요 최저연수	전일제 (주40시간)	1년	1년	1년
근속 승진 기간	전일제 (주40시간)	5년6월	7년	11년
	시간선택제채용공무원의 근속승진기간			
	산정 방식 구분	근무시간 비례하여 산정기간 (승진소요 최저연수+2년)	3년 (1년+2년)	3년 (1년+2년)
		근무시간 상관없이 산정기간	2년6월	4년
	(예시)	해당 계급에서 주 20시간 근무한 시간선택제채용공무원의 근속승진기간		
		근속승진 기간	8년6월	10년
		산정방식	6년*(근무시간 비례) + 2년6월	6년*(근무시간 비례) + 4년
		* 주당 근무시간이 변경된 경우에는 변경된 근무시간을 반영하여 근무시간에 비례하여 산정하는 근속승진기간이 변경됩니다.		
		6년*(근무시간 비례) + 8년		

제3장

인사관리

(3) 보직관리

- 시간선택제 근무가 적합한 동일직렬 내 업무 분야로 전보
- 파견 직위가 시간선택제 직위로 운영 가능한 경우 파견이 가능하며 인사교류도 시간선택제 근무 적합 직위 내에서 실시 가능
- 국가공무원법 제28조제2항제2호·제3호·제9호 및 제10호의 경력경쟁채용시험을 통해 채용된 시간선택제채용공무원은 최초 임용 후 소속장관이 다른 기관은 5년, 같은 기관 내에서는 4년 이내 전보불가

(4) 시보 : 전일제공무원과 동일(5급 상당 1년, 6급 이하 6개월)

(5) 교육훈련

- 승진에 필요한 교육훈련시간 산정은 다음 계산식을 따름

$$\frac{\text{승진에 필요한 교육훈련시간}}{\text{교육훈련시간}} = \frac{\text{해당 계급 시간선택제 근무연수}}{\text{근무연수}} \times \frac{\text{중앙행정기관별 연간 교육훈련 기준시간(근무시간 비례)}}{\text{기준시간(근무시간 비례)}}$$

- 시간선택제공무원이 연간 이수해야 할 교육훈련 기준시간

$$\frac{\text{시간선택제공무원 연간 교육훈련 기준시간}}{\text{기준시간}} = \frac{\text{전일제공무원 연간 교육훈련 기준시간}}{\text{교육훈련 기준시간}} \times \frac{\text{시간선택제공무원의 주당 근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}}$$

- 직장교육, 교육훈련기관 전문교육 등은 전일제와 동일하게 실시

(6) 성과평가

- 근무성적평가 : 근무실적·직무수행능력에 대해 전일제와 동일 방식으로 평가
- ※ 근무성적평가 대상인 실 근무기간 1개월 이상 요건도 전일제와 동일(근무시간 비례 아님)
 - 전일제와 구분하여 별도 평가단위를 구성할지 여부는 각 기관 자율사항이나 시간선택제 근무에 따른 평정상 불이익이 없도록 공정하게 평가
 - ※ 「공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)」상 평정의 일반원칙 준수
- 경력평정 : 근무경력은 기본적으로 재직기간, 승진소요최저연수 산정방식에 따라 근무 시간에 비례하여 계산
- ※ 전일제가 시간선택제 전환하는 경우는 최초 1년은 전부 산입하되, 육아휴직을 대신하여 시간선택제로 지정되어 근무한 기간은 둘째자녀부터 3년 범위 내 전부 포함
 - 경력평정 가능기간은 승진소요최저연수 이상으로 각 기관에서 결정하되, 전일제와의 형평성 및 민간경력 우대 필요성 등을 종합적으로 고려
- 성과상여금 : 지급기준액은 근무시간에 비례하여 책정
- ※ 관련근거 : 「공무원수당 등에 관한 규정」 제22조, 「공무원보수 등의 업무지침」
 - 시간선택제공무원은 전일제와 반드시 분리하여 지급단위를 구성하되, 시간선택제가 소수인 경우 등 필요한 경우 시간선택제 내에서 직렬, 직급 등 통합 평가 가능

(7) 현원관리(규칙 제97조)

- 시간선택제공무원이 있는 직급의 현원은 전일제공무원과 시간선택제채용공무원 및 시간선택제전환공무원으로 구분하여 관리
- 현원은 「공무원 인사·성과기록 및 전자인사관리 규칙」 별지 제24호 서식의 ‘정·현원 대비표’에 전일제공무원과 구분하여 시간선택제채용공무원과 시간선택제전환공무원으로 기재하고, 대체인력 현황은 ‘정·현원대비표’의 비고란에 기재
- 시간선택제전환공무원을 지정 또는 해제하는 경우 인사기록카드에 기록하고, 근무기간, 근무시간, 근무유형을 명기

(8) 휴직 : 전일제와 동일(임기제공무원은 질병, 병역, 육아휴직만 가능)

(9) 공무원연금 : 근무시간에 비례하지 않고 근무기간 전체를 재직기간에 포함

나. 보수(공무원보수규정 제30조의3, 공무원수당 등에 관한 규정 제22조)

(1) 봉급

- 전일제 근무 시 지급받을 봉급월액(또는 연봉월액)을 기준으로 근무시간에 비례하여 봉급월액(또는 연봉월액)을 지급

(2) 수당

- 전일제공무원에게 지급하는 수당 등을 기준으로 근무시간에 비례하여 지급하되, 가족수당·자녀학비보조수당은 전일제와 동일하게 지급
- 정액급식비는 근무일수에 비례하여 지급
 - ※ 지급액 = 전일제공무원 지급액 × [시간선택제근무를 하는 공무원 등의 주당 출근 근무일수 / 복무규정상 주당 출근 근무일수]
- 정근수당은 근무연수에 따라 시간선택제근무를 하는 공무원등 월봉급액의 0%에서 50%까지 차등 지급 ※ 근무연수는 전일제공무원과 같이 1년 단위로 산입
- 초과근무수당 지급단가·지급방법·인정범위 등은 전일제와 동일
- 특수업무수당 지급
 - ※ 근무기간 5년 이하는 동일호봉 전일제공무원 봉급월액의 5%, 5년 초과는 8%

다. 복무관리(국가공무원 복무규정 제24조의3 및 별표 3)

(1) 휴가 : 연가(年暇), 병가(病暇), 공가(公暇) 및 특별휴가로 구분

- 근무시간에 비례하여 산정하는 등 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 휴가는 일(日) 단위로 계산

※ 예컨대, 근무시간이 4시간인 공무원은 하루 24시간의 휴식을 단절 없이 보장한다는 의미에서 그 공무원의 근무시간인 4시간을 1일로 봄

(2) 연가

- 재직기간별 연가 일수에 대해 근무시간에 비례하여 시간단위로 실시

$$\text{국가공무원복무규정에 따른 재직기간별 연가 일수} \times \frac{\text{시간선택제공무원의 주당 근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}} \times 8\text{시간}$$

- 권장 연가 시간은 해당 공무원의 근무시간에 비례하여 산정

$$\text{권장 연가 일수} \times \frac{\text{시간선택제공무원의 주당 근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}} \times 8\text{시간}$$

(3) 병가

- 연 60일(공무상 병가 연 180일)을 근무시간에 비례하여 시간단위로 실시

$$\text{병가 일수} \times \frac{\text{시간선택제공무원의 주당 근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}} \times 8\text{시간}$$

(4) 특별휴가 : 경조사휴가, 출산휴가, 가족돌봄휴가 등은 전일제공무원과 동일

구분	실시요건	휴가시간
모성보호시간	임신 중인 여성공무원 i) 연속하여 4시간을 초과하여 근무하는 날 ii) 4시간 이하 근무하는 날	(임신 중) 일 최대 2시간 일 최대 1시간
육아시간	만 5세 이하의 자녀가 있는 공무원 i) 연속하여 4시간을 초과하여 근무하는 날 ii) 4시간 이하 근무하는 날	(24개월 범위) 일 최대 2시간 일 최대 1시간

※ 모성보호시간 및 육아시간 사용 시 해당 시간을 제외하더라도 日 최소근무시간은 3시간 이상이 되어야 함

(5) 대체휴무

- 시간외근무를 하거나 토요일·공휴일·정상근무일 아닌 날에 기관장의 근무명령에 따라 근무한 시간선택제공무원 등에 대해 그 다음 정상근무일(다른 정상근무일 지정 가능)에 휴무하게 할 수 있음

※ 시간외근무 시간이나 정상근무일이 아닌 날 근무하게 한 시간이 휴무하게 하는 정상 근무일의 근무시간보다 적을 경우에는 적용하지 않음

(6) 그 밖의 복무관리

- 당직 및 비상근무 : 근무시간과 담당업무를 고려하여 면제가능
- 초과근무 : 지정된 근무시간을 초과하여 근무하지 않도록 하되, 긴급한 업무수행을 위해 부서장의 승인을 거친 경우에는 근무가능
- 영리업무 및 겸직허용(국가공무원 복무규정 제25조, 제26조)
 - 영리업무가 무조건 금지되는 것은 아니며, 아래 금지요건에 해당하는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없음

✓ 영리업무 종사 금지요건

- ① 직무능률을 떨어뜨리거나 ② 공무에 부당한 영향을 끼치거나
- ③ 국익에 상반되는 이익을 취득하거나 ④ 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

- 시간선택제채용공무원등(시간선택제채용공무원, 시간선택제임기제공무원 및 한시임기제공무원)도 원칙적으로 영리업무 금지 및 겸직허가 규정이 적용되며 근무시간 내의 겸직업무 종사는 원칙적으로 금지되나, 근무시간외 겸직업무 종사의 경우 비교적 폭넓게 겸직 여부를 판단함
- 소속 기관장은 시간선택제채용공무원등이 겸직하고자 하는 영리업무가 낮은 급여로 인한 본인 또는 가족의 기본적인 생활수요를 충족하기 위한 수단인지 반드시 고려하여 겸직허가 여부를 판단해야 함
- 겸직 시 수입은 그 공무원의 직종·직급 및 겸직하는 업무의 통상적인 급여수준 등을 감안하여 사회 통념상 수용 가능한 범위 내에 있어야 함
- 겸직업무의 내용이 직무상 능률을 저해하거나, 공무에 부당한 영향을 끼칠 우려가 없고, 시간선택제채용공무원등의 전문성 및 업무역량을 강화할 수 있는 경우에는 적극적으로 겸직허가 여부를 판단할 수 있음

- 시간선택제채용공무원등으로 채용된 자가 기존 영리·비영리업무에 계속 종사하기를 원하는 경우 채용일로부터 1개월 이내에 겸직허가를 신청해야 함
※ 행정기관은 겸직허가 신청을 받은 날부터 1개월 이내에 겸직허가 여부를 결정·통보하되, 1회에 한해 1개월 연장 가능
- 근무시간 외에 겸직업무에 종사할 경우 근무시간과 겸직업무 종사 시간을 합한 시간이 점심·저녁시간(각 1시간), 휴게시간 및 시간외근무 시간을 제외하고 1주 52시간, 1일 12시간을 초과할 수 없음(전일제공무원과 동일)

라. 시간선택제 전환공무원 지정 등(임용령 제57조의3, 규칙 제94조)

- 임용권자 또는 임용제청권자는 소속공무원이 시간선택제근무를 신청하는 경우 기관의 인력운영상황 등을 고려하여 허가여부 결정
- 근무기간
 - 최소 3개월 이상 기간을 정하여 지정(최대 사용기간은 제한이 없음)
- 근무시간
 - 1주당 15 ~ 35시간의 범위 안에서 시간단위로 정함(1일 근무시간 최소 3시간 이상)
- 근무유형
 - 기관의 업무형편에 따라 근무시간과 유형은 자유로이 정하되, 격주제 또는 격월제로 지정하지 않도록 함
※ 매일 특정시간대 근무, 격일제근무, 요일별 근무시간을 달리 정하는 방법 등 가능
 - 근무시간 및 유형을 변경하려는 경우에는 “시간선택제근무 변경 신청서”를 작성하여 임용권자에게 제출해야 하고, 대체인력이 있는 경우 대체인력자와 협의한 후 신청해야 함
- 시간선택제전환공무원 지정에 따른 대체인력의 채용
 - 시간선택제전환공무원의 주당 근무시간이 25시간 이하인 경우 전환공무원의 근무시간과 합하여 주당 근무시간이 40시간을 초과하지 않는 범위 내에서 시간선택제임기제공무원 채용가능
 - 시간선택제전환공무원을 대체하여 채용하는 시간선택제임기제공무원의 수는 해당 시간선택제전환공무원 수를 초과할 수 없고 시간선택제임기제공무원을 대체하여 일반직공무원을 새로이 임용할 수 없음
 - 시간선택제임기제공무원의 임용기간은 시간선택제전환공무원의 시간선택제 근무기간 범위 내로 함

- 시간선택제전환공무원 지정이 해제된 경우에도 업무 대체를 위해 임용된 시간선택제 임기제공무원의 임용약정서상 근무기간은 보장되며, 해당 직위에 결원을 충원할 수 있는 경우 또는 계속하여 시간선택제전환공무원을 지정·보직하는 경우에는 남은 기간 동안 해당 시간선택제임기제공무원을 활용가능

마. 시간선택제 전환공무원 지정 해제(규칙 제99조)

- 당연 해제사유 : 시간선택제 전환근무 지정기간 만료, 전환공무원의 면직(퇴직), 해임 및 파면
- 직권 해제사유
 - 임용권자 또는 임용제청권자가 시간선택제전환공무원에 대하여 전보(전출 포함), 파견 및 휴직을 명하려는 경우에는 시간선택제근무지정을 해제해야 함
 - 시간선택제전환공무원이 신청사유 소멸 등을 사유로 지정 해제를 희망하는 경우 또는 신청사유와 달리 근무시간의 시간을 목적에 맞지 않게 활용한 경우
 - 시간선택제전환공무원을 대체하는 시간선택제임기제공무원이 임용되어 있는 경우 당연해제 사유 외에는 해제 불가. 다만, 질병휴직, 병역휴직 등 불가피한 경우는 예외
- 해제 방법 : 시간선택제전환공무원이 신청서를 인사부서에 제출하고 임용권자는 인사발령을 통해 시간선택제 전환근무를 해제



이럴 경우 어떻게 할까?



Q1 주 5일 출근 및 주당 20시간 근무로 채용된 시간선택제채용공무원이 근무시간과 근무 유형을 변경할 수 있는지?

- 「공무원임용령」 제3조의3에 따라 임용권자는 시간선택제채용공무원의 주당 근무시간을 15~35시간 범위에서 정할 수 있으므로, 시간선택제채용공무원이 근무시간 또는 근무유형의 변경을 신청하려는 경우 「공무원 임용규칙」 별지 제34호 서식에 따른 "시간선택제근무 변경 신청서"를 작성하여 임용권자 또는 임용제청권자에게 신청하면 됨
- 임용권자는 기관의 인력운영상황 등을 고려하여 허가 여부를 결정할 수 있고, 시간선택제 채용공무원의 근무시간과 근무유형은 1일 최소근무시간(3시간)을 준수하며 공무원의 법정 근무시간(09:00~18:00, 비현업 기준) 내에서 기관의 업무형편에 따라 자유로이 정할 수 있음

Q2 전일제공무원이 시간선택제근무로 전환하기 위해 필요한 요건 및 사유는?

- 일반직공무원 등은 직위·계급 및 직무분야 등에 제한 없이 시간선택제근무를 신청할 수 있고 시간선택제 근무를 신청하기 위한 사유도 제한이 없음
※ 특정직공무원은 개별 법령에서 정한 바에 따름
- 따라서 육아, 가족돌봄, 능력개발, 건강 등 다양한 사유로 신청이 가능하고, 임용권자는 기관의 인력운영상황, 신청사유 등을 종합적으로 검토하여 허가 여부를 결정할 수 있음

Q3 국가공무원법 제28조제2항제2호의 경력경쟁채용시험으로 임용된 국가직 시간선택제 채용공무원은 얼마의 기간이 경과하여야 전보가 가능한지?

- 국가직 시간선택제채용공무원의 경우 통상의 경력경쟁채용자와 동일하게 필수보직기간을 적용받으며, 해당 기간을 근무시간에 비례하여 산정하지 않음
- 「국가공무원법」 제28조제2항제2호·제3호·제9호·제10호의 경력경쟁채용시험 등을 통하여 채용된 시간선택제공무원은 「공무원임용령」 제45조 및 제45조의2에 따라 최초 직위에 임용된 날부터 소속 장관이 다른 기관으로는 5년, 같은 기관 내에서는 4년간 전보가 불가능하나, 기구의 개편 등 일부 사유 해당 시에는 해당 기간이 지나지 않아도 전보 가능

Q4 시간선택제공무원은 주당 기본근무시간 외 시간외근무가 가능한지?

- 「공무원 임용규칙」 제98조제6항에 따라 시간선택제공무원에 대하여는 일과 가정의 양립이라는 제도의 취지를 고려하여 가급적 지정된 근무시간을 초과하여 근무하지 않도록 해야 하나, 긴급한 업무수행을 위해 부서장의 승인을 거친 경우 초과하여 근무할 수 있음

Q5 주당 20시간(1일 4시간)을 근무하는 시간선택제공무원이 토요일에 5시간을 근무한 경우 대체휴무를 사용할 수 있는지?

- 「국가공무원 복무규정」 별표3 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 행정기관의 장은 시간선택제공무원등이 시간 외 근무를 하거나 토요일 또는 공휴일, 정상근무일이 아닌 날에 근무를 한 경우에는 그 다음 정상 근무일(다른 정상근무일도 지정 가능)에 휴무하게 할 수 있음. 단, 시간 외 근무를 하거나 토요일 또는 공휴일, 정상근무일이 아닌 날 근무한 시간이 휴무하게 하는 정상 근무일의 근무시간보다 같거나 많을 경우에만 적용됨
- 따라서 사례와 같이 토요일에 5시간 근무를 한 경우, 근무시간이 4시간인 정상근무일에 대체휴무 사용이 가능함

Q6

시간선택제공무원도 유연근무 사용이 가능한지?

- 시간선택제공무원도 유연근무 사용이 가능하며, 사용 가능한 유연근무의 종류도 전일제 공무원과 동일함
- 유연근무 사용 시 원칙적으로 내부 직원 복무관리 및 유연근무시간 확인 등을 위해 출·퇴근 등록을 해야 하므로, 시간선택제공무원의 경우에도 유연근무 신청으로 정상근무시간 등을 변경한 경우 반드시 출·퇴근 등록을 해야 함(인사발령을 통해 지정된 정상근무일 및 정상근무 시간은 출·퇴근 등록 조치가 필요치 않음)

Q7

지방직 시간선택제채용공무원이 국가직 전일제공무원으로 전입(국가공무원법 제28조 제2항제7호)이 가능한지?

- 「공무원임용령」 제3조의3 및 「지방공무원임용령」 제3조의5에 따라 시간선택제채용공무원을 통상적인 근무시간 동안 근무하는 공무원으로 임용하는 경우에는 어떠한 우선권도 인정하지 않는바, 이는 국가공무원 및 지방공무원 모두 전일제공무원으로 임용할 때 그 임용예정이 국가직인지 지방직인지를 불문하고 시간선택제채용공무원에게 어떠한 우선권도 인정하지 않겠다는 것임
- 다수인을 대상으로 하지 않는 시험과 해당 시험의 면제까지 가능한 「국가공무원법」 제28조 제2항제7호 경력경쟁채용을 통해 지방직 시간선택제채용공무원이 국가직 전일제공무원으로 채용되었다고 가정할 때, 해당인이 또다시 「지방공무원법」 제27조제2항제7호 및 「지방공무원임용령」 제55조의2에 따라 시험을 거치지 않고 지방직 전일제공무원으로 임용될 경우 이는 「지방공무원임용령」 제3조의5에 따른 우선권 금지 규정에 위배된다고 볼 것임
- 따라서 지방직 시간선택제채용공무원이 국가직 전일제공무원으로 임용되고자 할 경우에는 「국가공무원법」 제28조제2항제7호로는 불가하고, 일반적인 공개경쟁채용 혹은 자격증, 근무경력, 학위 등을 요건으로 하는 경력경쟁채용 절차를 거쳐야 함

11. 인사교류(국가공무원법 제32조의2, 임용령 제48조 등)

가. 의의

- 정부 인력의 균형 있는 배치 및 효율적 활용, 국가정책수립과 집행의 연계성 확보
- 행정기관 상호간의 협조체제 증진, 공무원 고충해소 및 종합적인 능력발전기회 부여

나. 교류의 종류

- 계획인사교류
 - 인사혁신처장이 수립한 인사교류계획에 의해 일정기간 교차근무 후 원소속기관으로 복귀
 - ※ 유형 : 중앙부처간 교류, 중앙·지방자치단체간 교류, 정부·공공기관 또는 대학간 교류 등
 - ※ 방법 : 상호파견 원칙(5년 이내)이나, 4급 이상 등 직위 부여 필요시 전출입 가능
- 수시인사교류
 - 맞벌이, 육아, 부모봉양 등 공무원의 고충해소를 위해, 맞교환자를 찾아 상호 부처를 옮기는 교류
 - ※ 방법 : 전출·입 형식(부처간 전보 또는 국가·지방간 경력경쟁채용)

다. 교류자 선정기준

- 계획인사교류 : 업무연관성, 상호 협조 필요성 등을 고려하여 교류기관 상호간 우수인력을 선발·파견
- 수시인사교류 : 교류신청자 중 직급, 희망기관, 지역 등 교류조건이 동일한 자 간 교류

라. 인센티브

- 계획교류 임용자에 대하여는 인사·보수상 인센티브 제공

구분		내용	근거
인사	승진	• 고위공무원단 역량평가시 타 기관 근무경력 응시요건화 • 교류기간의 1/2만큼 근속승진기간에서 단축 가능 • 대우공무원 선발시 교류경력 1/3 추가 반영 가능 • 교류 경력 1년 이상 자로서 교류 중 실적이 우수한 경우 특별승진 가능 • 승진후보자명부 작성시 교류 가점 부여 가능	• 고위공무원단 인사규정 • 고위공무원단 인사규칙 • 공무원임용령

구분	내용	근거
평가	- 근무성적평정 및 성과연봉·성과상여금 지급 등급 결정 시 동일 직급에서 교류 전 부여받았던 등급보다 한 단계 이상 높은 등급 부여 ※ 최상위 등급 또는 차 상위 등급은 차 상위 등급 이상을 부여 - 성과연봉 책정을 위한 평가등급 결정시 및 성과상여금 지급 시 본래 지급단위와 별도로 평가등급 결정 가능 - 교류자 근무부서의 長에게 성과평가, 성과급 우대 가능	- 공무원 임용규칙 - 공무원 성과평가 등에 관한 규정 - 공무원 성과평가 등에 관한 지침 - 공무원 보수등의 업무지침
	- 소속기관 복귀 후 희망보직 부여 - 전보, 채용 등의 임용방법으로 교류 후, 원소속 복귀는 결원여부 관계없이 가능	
보수	교류수당	- 공무원 수당 등에 관한 규정 등 - 공무원 임용규칙
	주택 보조비	
	주거 지원비	

제3장

인사관리



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

경력경쟁채용 등이 되어 현재 전보제한 중인 공무원도 타 부처 공무원과 동기가 되면 수시인사교류가 가능한지?

- 부처를 달리하는 공무원간 수시인사교류는 부처간 전보(전·출입)에 따라 실시되므로, 법령에 의해 타 부처로의 전보가 제한되는 경우에는 교류가 성립될 수 없음
 - ※ 타 부처로의 전보제한 사례 : 경력경쟁채용된 공무원(3~5년), 근무지역 또는 기관을 정하여 공개경쟁 채용된 공무원(5년)
 - ☞ 세부적인 내용은 3장 인사관리중 '필수보직기간 준수' 참조
- 국가-지방 간 교류 시에는 면직 후 경력경쟁채용의 절차에 따라, 법령상 전보제한이 없는 경우이며, 기관간 협의를 통해 판단할 수 있음

다만, 임용권자는 해당공무원의 전출·입 동의 시 기관의 인력운영 사항과 인사관련 규정 준수 여부 등을 확인하여야 함

 - ※ 주의 : 근무예정 지역 또는 근무예정 기관을 미리 정하여 실시한 5급 공개경쟁 채용시험에 합격하여 지방공무원으로 임용된 사람을 그 직급에 해당하는 국가공무원으로 경력경쟁채용등을 하려는 경우에는 최초로 지방공무원으로 임용된 날부터 3년(휴직·직위해제 및 정직 기간은 포함하지 아니한다)이 지난 사람이어야 함.(국가공무원을 지방공무원으로 임용시에도 동일)

Q2 직렬(행정↔전산 등)이 다른 공무원이 상호 동의하는 경우 수시인사교류가 가능한지?

- 수시인사교류는 각 기관의 직급별 정원을 기준으로 동일직렬 및 동일계급, 즉 동일직급의 공무원을 대상으로 부처 간 전보 또는 국가·지방공무원 간 경력경쟁채용의 방법에 의하여 실시되기 때문에, 행정직렬과 전산직렬 공무원간에는 원칙적으로 불가능

Q3 행정주사보인 공무원과 행정서기인 공무원간에 수시인사교류가 가능한지?

- 수시인사교류는 각 기관의 직급별 정원을 기준으로 동일직급 공무원을 대상으로 부처 간 전보 또는 국가·지방공무원간 경력경쟁채용의 방법에 의하여 실시되기 때문에 행정주사보 및 행정서기와 같이 계급이 다른 경우에는 교류 불가능
- 다만, 행정주사보인 공무원이 본인 희망에 따라 강입하는 경우에는 양 공무원의 직급이 동일해지므로 가능
 - ※ 「공무원임용령」 제31조제15항에 따라 강입되었던 지방공무원이 국가공무원으로 인사교류 후 원 계급으로 승진된 경우에는 지방공무원으로 재직하던 강입 전의 기간은 재직연수에 합산됨

Q4 국·공립 대학의 국가공무원 행정직렬(교육행정직류)과 지방공무원 교육행정직렬 간에 수시인사교류가 가능한지?

- 「공무원 임용규칙」제57조의16에 따라 교육행정직렬 지방공무원은 행정직렬 (교육행정 직류) 국가공무원과 인사교류가 가능
 - ※ 행정직렬(교육행정 직류)국가공무원은 교육행정직렬 지방공무원과 교류 가능
- ☞ 「지방공무원 인사분야 통합지침」(국가공무원 경력경쟁임용 시 직렬에 관한 특례) 참조

Q5 나라일터로 수시인사교류를 한 후, 2년이 경과되지 않은 자가 다시 교류를 하고자 할 때 교류가 가능한지?

- 「공무원 임용규칙」개정(22.12.27.)에 따라 수시인사교류 재신청 제한 규정이 삭제되어 기간 제한없이 수시인사교류 재신청 가능
 - ※ 단, 지방공무원이 국가공무원으로 인사교류한 경우에는 7호 경채의 형식으로 임용되어 3년의 전출제한기간이 지나야 다른 중앙행정기관으로 인사교류가 가능

12. 결원보충 및 업무대행공무원

가. 결원보충

의의	• 휴직·파견 등으로 인한 업무공백 방지 • 기관별 정원관리원칙(조직관계법령상)의 예외인정
근거	• 국가공무원법 제43조 • 공무원임용령 제13조, 제18조, 제42조, 제46조
당연 인정	〈휴직 시 결원보충〉 • 질병, 군복무, 법정업무 수행, 노동조합 전임자, 국제기구·외국기관·민간기업 임시고용, 해외유학, 연구·교육기관 연수, 육아, 가사휴직, 해외동반휴직 등으로 6월 이상 휴직하는 경우, 다만 휴직기간 중 같은 사유로 휴직을 연장하여 연장 시점으로부터 남은 휴직의 총 기간이 6개월 이상인 경우 결원보충을 허용 * 출산휴가-육아휴직을 연속 사용하여 결원이 6개월 이상 발생할 경우에도 가능 * 병가-질병휴직을 연속 사용하여 결원이 6개월 이상 발생할 경우에도 가능 * 휴직자의 직급에 해당하는 공무원을 휴직일로부터 결원보충 가능 〈징계 및 직위해제 시〉 • 파면·해임·면직·강등처분에 대해 소청·법원에서 무효·취소되면 해당 처분에 따른 결원보충이 있었던 때부터 파면·해임·면직·강등처분을 받은 자의 처분 전 직급·직위에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 봄 • 퇴직하려는 공무원의 징계사유 확인 결과 중징계에 해당하는 징계사유가 있어 직위해제한 경우 해당자의 직급·직위·상당계급에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 봄 〈신규채용 관련〉 • 인사혁신처 소속 시보공무원의 해당부처로의 정규전보시 현원이 정원을 초과하는 경우 정·현원이 일치될 때까지 초과현원 인정 • 7·9급 채용후보자 중 최종합격일부터 1년이 지난 경우 • 공무원임용시험령 제3조제1항제4호(5급경채)·제5호(7급경채) 및 제26조제3항(지역인재 추천 등)에 따라 인사혁신처장이 실시하는 경력경쟁채용시험등의 합격자를 임용할 때 현원이 정원을 초과하는 경우 정·현원이 일치될 때까지 인정
승인 후 인정	• 법 제32조의4, 임용령 제41조의 규정에 의하여 1년 이상(공무원인재개발법에 따른 교육훈련 파견인 경우에는 6개월 이상) 파견하는 경우, 인사혁신처장 승인에 따라 인정 * 파견기간 만료 2월전 이후에는 결원보충 불가능(법 제43조제2항)
별도정원 소멸	• 휴직자·파견자의 복귀, 파면·해임·면직자의 복귀 또는 강등된 사람의 처분 전 직급 회복 후 당해 직급·직위에 최초로 결원이 발생한 때(법 제43조제5항)

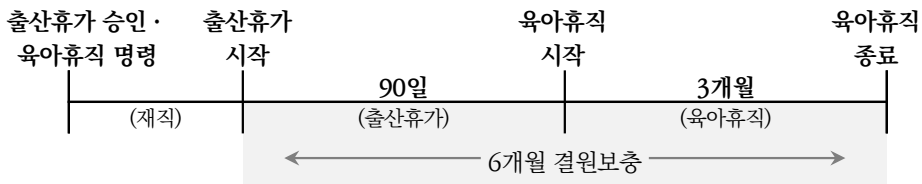


이런 경우 어떻게 할까?

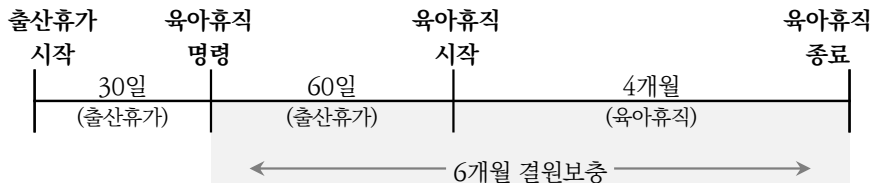
Q1

출산휴가와 육아휴직을 연속하여 사용하는 경우 결원보충 가능 시기는?

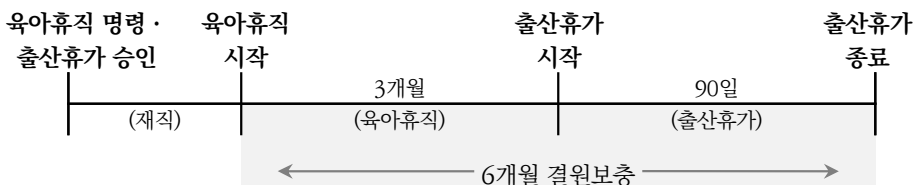
- 출산휴가 → 육아휴직 순으로 연속 사용 시
 - 연속 사용이 사전에 예상되는 경우 출산휴가 승인과 동시에 육아휴직 명령이 있어야 하며, 육아휴직 명령일 이후의 출산휴가기간과 육아휴직기간을 합한 기간이 6개월 이상이면 출산휴가 시작일부터 결원보충 가능



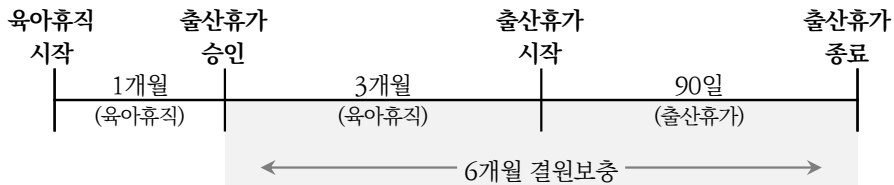
- 출산휴가 승인 당시에 별도의 육아휴직 명령이 없었으나, 출산휴가 사용 도중 출산휴가에 이어 육아휴직을 사용할 필요가 있는 경우 출산휴가기간 중 육아휴직 명령이 있어야 하며, 육아휴직 명령일 이후의 잔여 출산휴가기간과 육아휴직기간을 합한 기간이 6개월 이상이면 육아휴직을 명한 날부터 결원보충 가능



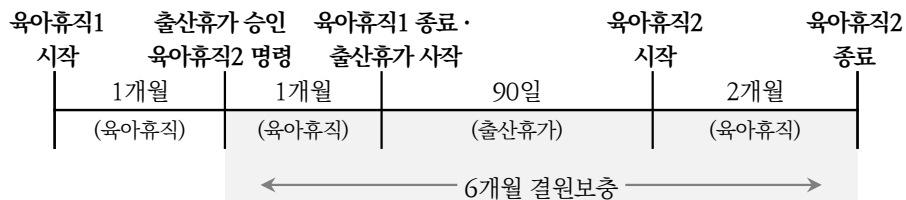
- 육아휴직 → 출산휴가 순으로 연속 사용 시
 - 연속 사용이 사전에 예상되는 경우 육아휴직 명령과 동시에 출산휴가를 승인해야 하며, 출산휴가를 승인한 날 이후의 육아휴직기간과 출산휴가기간을 합한 기간이 6개월 이상이면 육아휴직 시작일부터 결원보충 가능



- 육아휴직을 명할 당시에 별도의 출산휴가 승인이 없었으나, 육아휴직기간 도중 육아휴직에 이어 출산휴가를 사용할 필요가 있는 경우 육아휴직기간 중 출산휴가 승인이 있어야 하며, 출산휴가 승인일 이후의 잔여 육아휴직기간과 출산휴가기간을 합한 기간이 6개월 이상이면 출산휴가를 승인한 날부터 결원보충 가능



- 육아휴직 → 출산휴가 → 육아휴직 순으로 연속 사용 시
 - 연속 사용이 사전에 예상되는 경우 육아휴직 명령과 동시에 출산휴가를 승인해야 하며, 출산휴가를 승인한 날 이후의 모든 육아휴직기간과 출산휴가기간을 합한 기간이 6개월 이상이면 최초 육아휴직 시작일부터 결원보충 가능
 - 육아휴직을 명할 당시에 별도의 출산휴가 승인이 없었으나, 육아휴직기간 도중 육아휴직에 이어 출산휴가와 이에 연속된 육아휴직을 사용할 필요가 있는 경우 최초 육아휴직기간 중 출산휴가 승인 및 이에 연속한 육아휴직에 대한 명령이 있어야 하며, 출산휴가 승인일 이후의 모든 육아휴직기간과 출산휴가기간을 합한 기간이 6개월 이상이면 출산휴가를 승인한 날부터 결원보충 가능



- 단, 이와 같은 결원보충을 위해서는 「공무원 임용규칙」 제91조의2, 제91조의12 등에 따라 연계사용에 대한 사전예고가 이루어져야 하며, 휴가와 휴직 사이에 연가 등으로 인한 단절이 없어야 함

휴직 시 결원보충 시점 관련 사례

(사례) 6개월 휴직 후, 복직 시점에서 3개월의 휴직 연장이 있는 경우



- Q1. ㉠기간 중 결원보충을 하였다면, ㉡기간까지 결원보충의 유지가 가능한지
 A1. 가능. 기존 휴직의 결원이 유지되는 한, 이미 보충된 인원이 그 결원의 공백을 계속하여 메우도록 하는 것이 결원보충 제도의 취지에 부합함
- Q2. ㉠기간 중 결원보충이 없었다면, ㉡기간에서 새로이 결원보충이 가능한지
 A2. 불가. 결원보충은 장기간 예상되는 결원에 대해 사전적인 조치를 취할 수 있도록 하기 위함이며, 임용권자는 결원발생 시 지체없이 결원보충에 필요한 조치를 해야 함을 고려할 때(임용령 제9조),
 - 신속하게 결원보충을 않았음에도 단기의 휴직연장에 대해 새로운 결원보충을 허용하는 것은 Q1.과 달리 오히려 정현원 관리의 불안정을 초래

(정리) 위 검토내용 적용 시, 아래와 같이 결원보충 조치 가능

6개월 간 휴직 결원보충 가능	3개월 연장 유지 가능		
6개월 간 휴직 결원보충 미실시한 경우	3개월 연장	3개월 연장	3개월 연장
└─ 신규 결원보충 불가 ─┐			
6개월 간 휴직 결원보충 미실시한 경우	6개월 연장 결원보충 가능	3개월 연장 유지 가능	
3개월 휴직 보충 불가	6개월 연장 결원보충 가능	3개월 연장	3개월 연장
└─ 유지 가능 ─┐			

나. 업무대행공무원

정의	임용령 제57조의4 및 공무원 임용규칙 제11장에 의하여, 특정사유의 휴가자나 휴직자 또는 시간선택제전환공무원으로 지정된 자 및 재난 대응을 위해 일정기간 이상 출장·파견을 가는 공무원의 업무를 대행하는 공무원
지정 사유	- 병가, 출산휴가, 유산휴가, 사산휴가, 육아휴직, 결원보충이 불가능한 공무상질병휴직, 시간선택제 전환공무원 지정, 재난·재해 출장·파견 * 이 중, 30일 이상의 병가·유산휴가·사산휴가, 출산휴가, 육아휴직, 결원보충이 불가능한 공무상질병 휴직은 반드시 업무대행자를 지정해야 함
지정 및 해제	〈지정 절차〉 - 피대행자의 업무내용, 직무수행요건 등을 종합적으로 고려하여 소속공무원 중에서 업무대행자를 지정함 - 업무대행공무원은 실제로 업무를 대행하는 1인을 지정하는 것을 원칙으로 하되, 업무특성상 다수인을 지정할 필요가 있는 경우에는 별도로 인원을 정하여 업무대행공무원을 지정할 수 있음 ※ 종전의 업무대행 인원 제한조건(5인)을 삭제함 - 업무대행공무원을 지정 명령하는 경우 '피업무대행공무원', '대행기간' 및 '대행업무' 등을 명시하여야 함 〈해제 절차〉 - 업무대행기간의 만료, 피대행자의 휴가 복귀, 휴직 복직, 시간선택제전환공무원의 지정 해제 또는 시간선택제전환공무원에 대체인력 채용, 재난·재해 출장·파견 복귀 등의 사유로 업무대행 필요성이 없어진 경우 임용권자 또는 임용제청권자는 그 사유가 발생한 날을 기준으로 업무대행을 해제하여야 함
수당지급	〈일반 산식〉 병가, 유산휴가 및 사산휴가의 경우에는 30일 이상 사용 시, 공무상질병휴직의 경우에는 6개월 미만의 휴직자 업무를 대행하는 공무원에게 지급 $\text{월 지급금액} = 20\text{만원} \times \frac{1}{\text{업무대행 지정 인원 수}}$ 〈시간선택제 전환공무원의 경우〉 $\text{월 지급금액} = 20\text{만원} \times \frac{\text{업무대행자의 실제 주당 근무시간}}{40\text{시간}} \times \frac{1}{\text{업무대행 지정 인원 수}}$

제3장

인사관리

Q3

결원보충 및 정원에 따른 업무대행공무원의 지정

- 출산휴가 및 육아휴직에 대하여는 시간선택제임기제공무원 및 한시임기제공무원을 채용하지 않는 경우 업무를 대행하는 공무원을 지정하여야 함
- 따라서 부서 내 소속공무원의 육아휴직으로 법 제43조제1항에 따른 결원 보충을 하였다면 업무대행공무원의 지정을 해제하여야 함
- 또한 부서 내 소속공무원이 육아휴직을 사용했음에도 과원으로 운영되어 왔다면 소속공무원 간 업무조정 등을 통해 해결해야 할 문제이며 과원인 상태에서의 업무대행공무원 지정은 적절하지 않음

Q4

과 내 공무원이 장기간 병가인 경우, 과장에게 업무대행공무원 지정이 가능한지?

- 업무대행공무원 지정 시, 직급이나 직위에 따라 지정가부가 달라지는 것은 아님
- 다만 피지정자와 업무대행공무원 간 직급과 관계없이 실질적인 업무대행이 이루어져야 하며, 임용권자는 지정기간동안 실질적이고 효과적인 업무대행이 가능할 수 있도록 면밀히 검토하여야 함

Q5

일반적인 업무분장 상에 휴가 시 대행자를 정한 경우, 별도의 업무대행공무원 지정행위 없이도 임용령에 따른 업무대행공무원으로 지정된 것으로 볼 수 있는지?

- 업무대행공무원은 일정 기간 이상의 업무공백에 대해 임용권자가 업무내용, 직무수행요건 등을 종합적으로 고려하여 지정하여야 하며, 1인 또는 다수인에 대해 지정할 수 있음
- 이에 명시적인 지정행위가 있는 시점으로부터 하여 업무대행지정의 효력이 있음

13. 대우공무원(임용령 제35조의3)

제도목적	• 승진적체현상으로 승진을 하지 못한 성실, 유능한 공무원에 대하여 상위계급에 상응하는 처우상의 대우를 함으로써 • 공무원의 근무의욕 고취, 사기진작 및 조직의 활성화를 도모하는 데 있음																
근거	• 공무원임용령 제35조의3 • 공무원 임용규칙 제3장																
선발요건	〈대상 및 경력요건〉 * 승진소요최저연수 경과자로서 다음의 기간동안 근무하여야 함																
	<table><tr><th>구분</th><th>대상계급</th><th>근무기간</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="5">일반직</td><td>4급 ~ 5급</td><td>해당계급에서 7년 이상</td><td rowspan="5">대우공무원 발령일 기준</td></tr><tr><td>6급 ~ 9급</td><td>해당계급에서 5년 이상</td></tr><tr><td>연구사·지도사</td><td>해당계급에서 10년 이상</td></tr><tr><td>우정직</td><td>해당계급에서 5년 이상</td></tr><tr><td>수석전문관 및 전문관</td><td>해당계급에서 7년 이상</td></tr></table>	구분	대상계급	근무기간	비고	일반직	4급 ~ 5급	해당계급에서 7년 이상	대우공무원 발령일 기준	6급 ~ 9급	해당계급에서 5년 이상	연구사·지도사	해당계급에서 10년 이상	우정직	해당계급에서 5년 이상	수석전문관 및 전문관	해당계급에서 7년 이상
	구분	대상계급	근무기간	비고													
	일반직	4급 ~ 5급	해당계급에서 7년 이상	대우공무원 발령일 기준													
		6급 ~ 9급	해당계급에서 5년 이상														
		연구사·지도사	해당계급에서 10년 이상														
우정직		해당계급에서 5년 이상															
수석전문관 및 전문관		해당계급에서 7년 이상															
〈실적요건〉																	
• 승진임용에 제한사유가 없는 공무원 • 근무실적이 우수한 공무원 - 경력요건을 충족하는 공무원이라도 근무실적이 불량하여 대우공무원으로 선발하기에 적당하지 않다고 인정될 경우 선발하지 아니할 수 있음																	
기간계산	〈일반〉																
	• 승진소요최저연수(임용령 제31조) 및 근속승진(제35조의4)을 위한 기간계산 방식을 따름																
	〈종전 특정직 등 경력보유자〉																
	• 임용 전 전문경력관·임기제·특정직·별정직 경력이 있는 자의 경우 승진소요최저연수 방식으로 계산하고, 잔여기간이 있는 경우 2/3을 추가산입																
	〈기간 단축〉																
	• 1년 단축 : 국정과제 고성과자, 적극적인 업무수행, 기관장 표창을 받은 경우 등 직무수행능력이 탁월하고 행정발전에 공헌을 했다고 인정한 경우(임용규칙 제19조제1항단서) • 해당경력의 1/3 단축 : 인사교류계획에 따른 행정기관 상호간 인사교류 경력이 있는 자·민간 근무휴직 경력이 있는 자·「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」에 따른 협업과제 수행을 위한 파견경력이 있는 경우																
처우수준	• 월봉금액(기본급)의 4.1%를 대우공무원수당으로 지급 - 공무원보수규정 별표 31의 성과급적 연봉제 적용대상은 연봉월액 × 78% (성과급적 연봉제 적용대상 공무원 중 과장급 직위에 임용된 5급상당 공무원은 84%) × 4.1%																
선발절차	• 선발권자 : 임용권자 또는 임용제청권자 • 선발시기 - 매월말 5일전까지 대우공무원 발령일을 기준으로 하여 대우공무원 선발요건을 충족하는 대상자를 결정 - 매월 1일에 일괄 발령																

제3장

인사관리

자격상실

- 상위직급 또는 고위공무원단 직위로 승진임용되는 경우 승진임용일자에 당연히 상실
- 대우공무원이 강임되는 경우 강임일자에 상위계급 대우 자격은 별도 조치없이 당연 상실되나 강임된 계급의 근무기간에 관계없이 강임일자로 강임된 계급의 바로 상위계급의 대우공무원 선발 가능
 - * 강임자에 대한 봉급 보전 조항에 따라 승진예정직급 월봉급액과 차액이 발생되지 않으므로 대우공 무원 수당을 지급하지 않을 수 있음. 다만, 강임후 재직기간이 경과되어 강임된 계급에서의 호봉을 기준으로 산정한 월봉급액과 대우공무원수당액을 합한 금액이 실제 지급되는 월봉급액을 초과하는 경우 그 차액을 대우공무원수당으로 지급
- 대우공무원이 강등되는 경우 강등일자에 상위계급 대우자격은 당연히 상실



이럴 경우 어떻게 할까?

※ 대우공무원 선발 시 기간계산방식은 기본적으로 승진소요최저연수의 방법으로 따르므로, 기간계산에 관하여서는 제2장 제4절을 참고하시기 바랍니다.

Q1

'15.9.15.자 승진임용한 6급공무원이 해당계급에서 견책 처분이 있는 경우, 5급 대우 공무원의 선발시기는?

- 대상자는 해당계급에서 5년간 근무하여야 대우공무원으로 선발이 가능하며, 견책처분으로 인해 6급의 승진소요최저연수에서 6개월이 미산입되므로, 대우공무원 선발기간에서도 동일하게 제외됨
- 이에 당초 선발이 가능하였던 '20.10.1.이 아닌 6개월 후의 '21.4.1.자의 선발이 가능할 수 있음

Q2

국가 7급 공개채용시험에 합격하여 3년간 근무하다가 강임한 경우, 8급에서의 7급 대우공무원으로 선발이 가능한 시기는?

- 이미 대우공무원으로 선발되었다가 강임한 경우에는 강임된 계급(8급)의 근무기간에 관계없이 강임일자로 7급으로의 대우공무원으로 선발이 가능하나,
- 사례와 같이 대우공무원이 아닌 상태에서 강임한 경우에는 강임 전 계급(7급)과 강임된 계급(8급)의 근무기간을 통산하여 5년 이상이 되어야 대우공무원 선발 요건을 갖추게 됨

Q3

국가공무원 A가 첫째자녀 육아휴직('17.1월~'20.1월/3년) 후 복직하여 대우공무원으로 선발되었고('20.6월), 이후 사기업 근로자인 배우자 B가 첫째 자녀 육아휴직을 한 경우('20.7월~'21.7월/1년), A의 대우공무원 선발에 대해 정정발령 및 수당의 소급 지급이 가능한지?

- 공무원 임용규칙 제22조제3항에 따라, 대우공무원의 선발 또는 수당지급에 중대한 착오가 발생한 경우에는 임용권자 또는 임용제청권자는 이를 정정 발령하고 대우공무원수당을 소급 지급할 수 있음
- 사례의 경우, B의 육아휴직이 6개월이 된 시점('21.1월)부터 A의 휴직기간 전체는 승진소요 최저연수 및 대우공무원 선발기간에 산입되는 것은 맞으나,
- 이는 당초 휴직기간의 경력산입일 뿐, 이로 인한 효과까지 소급하는 것은 아니며, A의 대우공무원 선발시점에서는 정확한 경력계산에 따라 선발되었으므로 임용규칙 제22조제3항에 따른 “중대한 착오”에 해당되지 않음
- 따라서 A의 경우 대우공무원의 정정발령은 불가하나, 휴직기간 전체가 승진소요최저연수 및 근속승진기간에 산입되는 효과는 유효함

Q4

'10.1월~'19.12월까지 10년간 하사(2년)·중사(5년)·상사(3년)로 근무하였던 자가, '20.1월에 국가공무원 8급으로 임용되어 '22.1월 현시점까지 8급으로 재직중인 경우, 대우공무원 선발을 위한 기간계산 방법은?

- 당초 군경력에 대해 3년을 제외하고 산입범위를 산정하던 공무원 임용규칙 제5조가 개정되어, 10년 범위 내의 종전 군경력 전체를 산입범위로 함
 - 다만 일반직 8급의 상당계급 이하인 하사(9급상당)로 근무한 기간은 산입되지 않으므로, 중사·상사로 근무한 8년에 대해 5할(4년)을, 재임용계급(8급)의 승진소요최저연수(1년)의 1/2범위(6개월)까지 산입하고, 잔여기간인 3년6개월의 2/3(28월)를 추가산입할 수 있음
 - 따라서 대상자의 경우 2년10개월이 대우공무원 선발을 위한 기간에 산입되며, 8급 근무 기간에 2년10개월을 더하여 5년을 충족하는 시점부터 대우공무원으로 선발이 가능
- ※ 동일 사례의 승진소요최저연수 계산에 관하여서는, 제2장제4절의 Q.9를 확인

Q5

관리운영 직군의 경우 5급 정원이 없는 경우에도 대우공무원 선발이 가능한지?

- 대우공무원 선발 취지가 승진을 하지 못하는 성실, 유능한 공무원에 대하여 상위계급에 상응하는 처우상(수당)의 대우를 함으로써 근무의욕 고취, 사기진작 등을 도모하는데 있으므로, 비록 상위직급에 정원이 없는 경우라도 대우공무원 선발이 가능함(단, 승진을 전제로 하는 필수실무관 지정은 불가능함)

Q6

대우공무원 선발요건에 충족되는 자가 휴직 중 선발예정일에 복직하는 경우, 대우공무원 선발이 가능한 시기는?

- 대우공무원 선발 절차 및 시기는 임용규칙 제21조에 따라 임용권자는 매월말 5일전까지 대우공무원 발령일(월1일)을 기준으로 하여 대우공무원 선발요건을 충족하는 대상자와 제23조제4항에 따라 대우공무원 자격이 상실된 대상자를 결정해야함
- 따라서 대우공무원 선발을 위한 기간 등 선발요건이 충족된 자가 휴직 중일 경우 다음달(발령일) 1일 복직예정자로서 월말 5일전에 이미 복직발령(임용행위)이 있었다면 대우공무원 발령일 기준으로 선발요건에 충족되어 대우공무원 선발이 가능할 것으로 판단되나, 대우공무원 선발 전까지 복직예정일이 확정되지 않은 경우 대우공무원 발령일 기준으로 선발요건에 충족되지 않을 수 있으므로 불가함
- 다만, 이후 실제로 해당 월 1일에 복직을 하여 대우공무원 선발일 기준으로 요건이 충족되었다면 임용규칙 제22조제3항에 따라 중대한 착오가 발생된 경우로 보고 대우공무원 소급 발령을 할 수 있음

Q7

임기제 공무원도 대우공무원 선발이 가능한지?

- 공무원임용령 제1조에서 임기제공무원의 경우 임용령 제35조의3(대우공무원)을 적용하지 않는다고 하고 있으므로, 대우공무원 선발이 불가함

14. 필수실무관(임용령 제35조의3 제2항, 임용규칙 제3장)

제도목적	실무수행능력이 우수하고 경험이 풍부한 6급공무원의 장기근무를 통한 행정의 전문성 및 능력 제고
근거	- 공무원임용령 제35조의3 - 공무원 임용규칙 제3장
지정요건	- 경력 : 국가일반직 6급으로 8년 이상 재직한 5급대우공무원 ※ 근무기간 계산방법 : 대우공무원 근무기간 계산방법과 동일 - 실적요건 - 실무수행능력이 우수하고 경험이 풍부한 자로서, 당해직급에서 계속하여 업무에 정려하기를 희망하고 소속장관이 필수실무관으로 지정한자 ※ 승진임용제한사유 미해당
지정절차	본인신청 (임용규칙 별지2호, 3호 서식 제출) → 소속기관장이 소속장관에게 신청서 제출 → 소속장관 심사·결정 (보통승진심사위 심사) ↓ 소속기관장에게 통보 ← 발령통보 (소속기관장) * 인사기록카드 기재
인사관리	5급에의 승진제한(승진후보자명부 작성대상에서 제외). 단, 특별승진요건 해당자의 경우에는 5급에의 특별승진임용이 가능함 * 기구개편, 직제 또는 정원의 변경으로 인한 경우 외에는 다른 직렬로 전직임용할 수 없음 * 지정자는 자격을 포기할 수 없으며, 전직 및 소속장관을 달리하는 기관 전보시에도 자격 유지 * 근무성적평정은 다른 6급과 분리하여 별도 평정 가능 * 수시인사교류의 대상이 될 수 없음 * 「공무원수당 등에 관한 규정」 제6조의2제2항에 따라 대우공무원수당 가산금(월 10만원)을 지급함

제3장

인사관리

15. 공직후보자 등의 인물정보 관리·활용

국가인재 DB 정의	• 정부의 주요직위 인선시 우수인재를 임용할 수 있도록 공직후보자에 대한 정보를 수집·관리하는 국가인물정보시스템	
목적	• 국가 핵심인재의 정보를 수집하여 최고의 전문성을 갖춘 공직후보자를 추천함으로써 공정하고 개방적인 정부인사 지원 및 적재적소 인사행정 구현	
근거	• 국가공무원법 제19조의3(공직후보자 등의 관리) • 공직후보자 등에 관한 정보의 수집 및 관리에 관한 규정(대통령령) • 국가인재데이터베이스 지침(인사혁신처 예규)	
수령기준	공공 부문	• 5급 이상 국가공무원과 4급 이상 지방공무원(여성은 5급 이상) • 공공기관의 기관장과 임원 등
	민간 부문	• 행정기관 소속 위원회 위원 • 조교수 이상, 박사학위 소지자, 책임연구원급 이상 연구자 • 상장법인의 임원 및 유망 중소기업(중견기업, 벤처기업 등) 경영인 • 변호사·의사·공인회계사 등 분야별 전문자격증 소지자 • 주요 법인·협회·단체 등의 임원급 이상 • 긴급구조요원, 시민단체, 국제기구 종사자 등 해당 분야 7년 이상 경력자 • 각 호의 청년인재 및 각 기관·단체장으로부터 추천받은 청년인재 • 국제협력 사업에 참여한 외국인 • 기타 수록될 필요가 있다고 인정되는 자
수령정보	• 공직후보자의 성명, 나이, 전문분야, 연락처, 현직 및 전직 직위, 학력, 경력, 상훈, 주요 저서 및 논문, 자기업무실적 및 성과, 외부기관의 감사결과, 각종 평가결과 등	
수집·관리	• 정보 수집 시 본인 동의를 얻어야 하나, 제3자에게 제공하는 것을 동의한 정보, 언론 등 공개정보, 불특정 다수인이 구입·열람할 수 있는 정보는 본인 동의 없이 수집 가능	
인물정보 활용직위	국가 기관 지자체	• 개방형·공모직위, 책임운영기관장 • 행정기관·지자체 소속 위원회 위원 • 개방형·공모직위 선발심사위원, 각종 채용 시험위원, 각종 평가위원
	공공 기관·지방 공기업	• 기관장 및 상임·비상임 임원, 개방형 계약직 • 기관장 및 상임·비상임 임원 추천위원회 위원 • 공공기관 소속 위원회 위원 • 각종 채용 시험위원, 각종 평가위원 • 지방공기업은 '24.1.1. 시행
정보제공 절차	<인재추천서비스> 추천요청 → DB 검색 및 인재발굴 → 후보자 추천 → 결과 통보	
	<직접검색서비스> 열람요청 → 심사·권한 부여 → DB 열람 → 결과 입력	
정보보호	• 공직후보자에 관한 정보를 수집하는 경우 목적에 필요한 최소한의 범위에서 수집하여야 하며 목적 외 활용 금지 • 허가받은 사용자에게만 데이터베이스에 접근할 수 있도록 인증을 부여하는 등 필요한 보안조치 마련	

가. 국가인재데이터베이스 개요

(1) 국가인재데이터베이스 정의 및 구축 목적

- 정부의 주요직위 인선시 우수인재를 임용할 수 있도록 공직후보자 등에 대한 정보를 수집·관리하는 국가인물정보시스템
- 국가 핵심인재의 정보를 수집하여 최고의 전문성을 갖춘 공직후보자를 추천함으로써 공정하고 개방적인 정부인사 지원 및 적재적소 인사행정 구현

(2) 관련 법령

- 국가공무원법 제19조의3(공직후보자 등의 관리)
- 공직후보자 등에 관한 정보의 수집 및 관리에 관한 규정(대통령령)
- 국가인재데이터베이스 지침(인사혁신처 예규)

(3) 수록 정보(대통령령 제3조)

- 기본 정보 : 공직후보자 성명, 나이, 전문분야, 현직 및 전직직위, 학력, 경력, 상훈, 주요 저서 및 논문, 자격, 면허, 외국어, 상훈, 징계 등
- 부가 정보 : 민간DB와 차별화되는 정부인선 참고자료
 - 언론보도, 공무원과 공공기관 임원에 대한 업무실적·성과평가 및 외부기관의 감사결과, 자기성과기술서, 각종 평가결과 등

(4) 수록 대상 : 공직후보자(국가공무원법 19조의3 제1항)

- 정무직공무원(선거직 제외), 각종 국가고시 시험위원, 각종 위원회 위원 등의 직위를 희망하거나 그 직위에 관한 일정한 자격을 갖춘 후보자

■ 국가인재데이터베이스 수록기준(지침 제2조)

1. 「공공기관의 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공공기관의 기관장 및 임원
2. 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에 따른 위원회 위원
3. 5급 이상 국가공무원 및 4급 이상 지방공무원(여성은 5급이상) 또는 이에 상당하는 공무원

4. 대학의 조교수 이상, 각 분야 연구기관의 연구원, 박사 학위 소지자
 5. 상장법인 임원 및 유망 중소기업(중견기업, 벤처기업 등)의 경영인
 6. 전문분야별 주요 법인·협회·단체 등의 임원급 이상에 해당하는 자
 7. 변호사·의사·건축사·공인회계사·공인노무사 등 분야별 전문 자격증 소지자
 8. 「국가기술자격법」의 기술사, 「숙련기술장려법」의 대한민국명장, 우수숙련기술자, 숙련기술전수자, 기능한국인
 9. 문화·예술·체육 관련 국내·외 주요대회 입상자 및 훈·포장 수여자, 기타 이에 준하는 업적이 있는 자
 10. 긴급구조요원, 시민단체 활동가, 국제기구 종사자 등 해당 분야에서 7년 이상의 경험을 보유한 자
 11. 제2조 각 호인 청년인재 또는 「청년기본법 시행령」에 따라 각 기관·단체의 장으로부터 추천 받은 청년인재
 12. 공직후보자규정 제2조제1항에 따른 국제협력 사업에 참여한 외국인으로 공직후보자 등으로 관리할 필요가 있는 자
 13. 사회 각 분야에서 뚜렷한 업적이거나 성과를 거두어 국가의 위상을 높이는 데 기여한 자
 14. 기타 인사혁신처장이 데이터베이스에 수록될 필요가 있다고 인정하는 자
- ※ 다만, 수록기준에 해당되는 경우라 하더라도 성과평가자료 등에 의하여 공직후보자로서 관리하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우에는 수록하지 않을 수 있음



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

현역 경찰, 군인, 소방공무원이 국가인재DB에 등록되어 타부처 위원회에 위촉 가능한지

- 수록기준에 의해 경찰, 군인, 소방공무원도 5급 이상 직위는 수록이 가능하며 현역인 경우 선발심사위원 등 단발성 위원회에 추천되어 주로 활동

Q2

어학에 전문성이 있는 9급 공무원도 국가인재데이터베이스에 등록이 가능한지

- 9급은 국가인재데이터베이스의 객관적인 등록기준에는 부합되지 않으나, 학력, 경력, 업무실적 및 성과, 저서·논문, 자격증 정보 등의 정보를 종합적으로 고려하여 수록 여부 결정

나. 인물정보 수집

(1) 민간인물 정보(법 제19조의3 제2항, 지침 제3조)

- 국가인재데이터베이스 등록신청서 제출 또는 인터넷 등록사이트(<https://www.hrdb.go.kr>) 입력을 통해 수집
- 정보 수집 시 본인 동의를 얻어야 하며, 수집된 정보를 인사상의 목적으로 다른 국가기관 또는 지방자치단체 등에게 제공할 수 있다는 뜻을 미리 고지
- 다만, 본인이 직접 제공한 기관 외 다른 기관에의 정보 제공을 동의한 경우와 공공기록물·출판물·인터넷 및 언론보도 등에 의하여 일반에게 공개되고 불특정 다수인이 구입·열람할 수 있는 정보는 본인 동의 없이 수집 가능

(2) 공무원 등의 인사 및 성과평가 자료 수집(대통령령 제5조, 지침 제4조)

- 국가공무원
 - e-사람(전자인사관리시스템)에서 관리되는 5급 이상 국가공무원의 주요경력·임용사항·자격증 등 인사자료 또는 성과평가 자료를 공직후보자의 관리를 위하여 수록
- 지방공무원
 - 인사랑(표준지방인사정보시스템)에서 관리되는 4급 이상 지방직공무원(여성은 5급 이상)의 주요경력·임용사항·자격증 등 인사자료 또는 성과평가 자료를 공직후보자의 관리를 위하여 데이터베이스에 수록
- 공공기관 임직원
 - 공직후보자 관리를 위하여 필요한 공공기관 임원 등에 대한 인사자료 또는 성과평가 자료를 해당하는 기관에 요청하여 수집

다. 공직후보자에 관한 정보의 제공

(1) 활용 기관 및 활용 직위(법 제19조의3 제4항, 지침 제5조)

- 활용 기관 : 국가기관, 지방자치단체, 공공기관, 지방공기업
- 활용 정보 : 국가인재데이터베이스 수록정보 중 기본정보

○ 활용 직위 : 인사상 목적으로 다음 각호에 해당하는 경우

※ 공직후보자 정보제공이 인사의 공정성을 저해할 우려가 있다고 판단되는 경우에는 정보를 제공하지 않을 수 있음

■ 지방공기업에 관한 사항은 2024년 1월 1일부터 시행

1. 정무직(선거직 제외), 개방형 및 공모직위, 책임운영기관장, 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 임원 등의 인선 시
2. 행정기관위원회법 제6조제1항에 따른 위원회 위원 위촉 시
3. 개방형 직위 및 공모직위, 책임운영기관장, 공공기관 및 지방공기업 임원 등의 선발 심사위원회 또는 후보추천위원회 위원 위촉 시
4. 국가기관등에서 법령이나 지침 등에 근거한 채용·승진 등의 시험위원 위촉 시
5. 공공기관 인사 주무부처의 장 또는 지방공기업 인사 관할 지방자치단체의 장이 공공기관 또는 지방공기업 임원의 임면에 관한 사항을 심의하기 위하여 정보 제공을 요청하는 경우
6. 국가기관이나 지방자치단체의 장이 인사상 목적을 위하여 법령 또는 행정규칙에 의해 설치하는 행정기관 소속 위원회 위원, 「지방자치법」 제130조제1항에 의해 설치하는 위원회 위원 및 법령·행정규칙에 따른 각종 평가위원 위촉 시
7. 공공기관의 장이 법령, 행정규칙 및 자체 규정에 따라 설치하는 소속 위원회 위원 및 법령·행정규칙에 따른 각종 평가위원 위촉 시
8. 이 밖에 인사상 목적을 위하여 공직후보자 정보를 제공할 필요가 있다고 인정되는 경우

(2) 정보요청 및 제공절차(대통령령 제6조, 지침 제6조)

○ 활용기관은 인사수요가 발생한 직위에 대하여 인물정보제공을 공문으로 요청

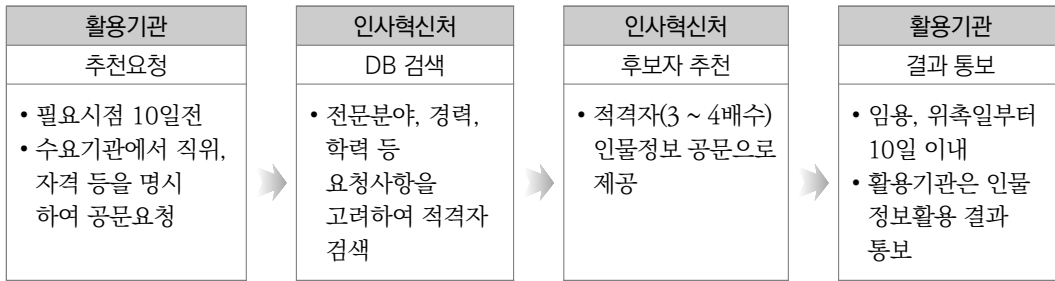
- ① 인사혁신처로부터 공문을 통해 적격자에 관한 정보를 제공받거나(인재추천서비스)
- ② 국가인재데이터베이스 업무망(<https://www.hrinfo.go.kr>)을 통하여 국가인재데이터베이스의 공직후보자 정보를 직접 열람 가능(직접검색서비스)

※ 직접검색 서비스

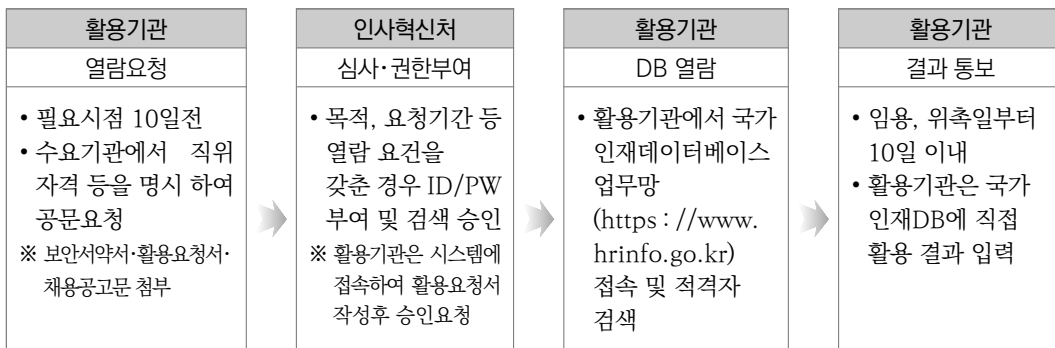
- 「전자정부법」 제52조에 따른 정보통신망을 구축하여 운영하고 있는 기관에 한하여 10일 이내에 기간을 정하여 검색 승인

- 인사혁신처는 인사선임이 완료된 후 활용기관이 통보한 활용결과를 국가인재데이터베이스에 등록하고, 활용기관을 대상으로 정기적 만족도 조사 실시

인재추천서비스 요청 및 제공절차



직접검색서비스 요청 및 제공절차



라. 국가인재데이터베이스 관리 및 수록정보 보호

(1) 데이터베이스 운용 및 유지보수(대통령령 제10조 제2항 및 제4항)

- 관련법령이나 제도의 변경 등으로 데이터베이스의 관련 프로그램을 보완할 필요가 있는 경우에는 신속하게 이를 반영하여야 함
- 데이터베이스에 최신 정보가 유지될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 함

(2) 수록정보 보호(법 제19조의3 제5항, 대통령령 제7조에서 제9조)

- 공직후보자에 관한 정보 수집 시 목적에 필요한 최소한의 범위 안에서 수집하여야 하며 목적 외 활용이 금지됨

- 데이터베이스에 정보가 수록된 자는 정보의 열람, 정정 또는 폐기를 요구할 수 있음. 이 경우 처리 결과를 본인에게 통보하여야 함
- 허가받은 사용자에게 한하여 데이터베이스에 접근할 수 있도록 인증을 부여하는 등 필요한 보안조치를 강구하여야 하며
 - 허가받지 아니한 사용자가 외부에서 데이터베이스에 접근할 수 없도록 필요한 보안장치를 마련하여야 함

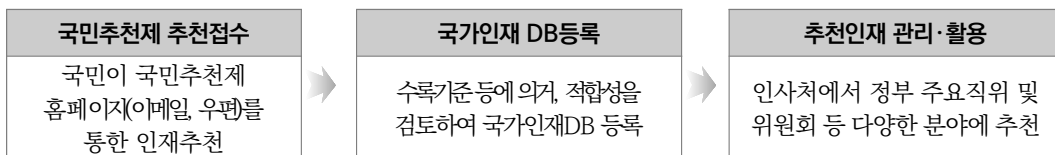
마. 국민추천제(‘국민과 함께 만드는 국가인재DB’)

(1) 국민추천제 정의 및 목적

- 국민 눈높이에 맞는 공정하고 개방적인 정부 인사가 이루어질 수 있도록 정부 주요 직위의 공직후보자 및 각 분야 전문가를 국민에게 추천받아 국가인재DB에 등록하는 국민참여형 인사시스템임(15년부터 운영)

(2) 국민추천제 운영

- (추천대상) 사회 각 분야에서 쌓은 지식·기술·경험 등을 바탕으로 국가발전에 기여할 수 있는 인재
- (추천분야) 정부 주요 직위 또는 31개 전문분야
 - 직위별 추천 : 정무직, 개방형 직위, 공공기관장 및 임원, 각종 위원회 위원 등
 - 전문분야별 추천 : 경영·공정거래, 경제·금융, 교육, 과학기술·정보통신, 복지·여성·청소년·가족, 문화·예술·체육·관광, 환경 등 31개 분야
- (추천방법) 국민추천제 홈페이지(<https://hrdb.go.kr/OpenRecommend>)에서 온라인(이메일, 우편 가능)으로 주변 인물을 추천(타천)하거나 본인을 추천(자천)
- (관리·활용) 관련 법령의 수록기준에 따라 적합성 검토 후 국가인재DB에 등록하여 공직후보자 또는 분야별 전문가로 관리·활용



바. 정부 민간인재 영입지원 서비스(정부헤드헌팅)

(1) 정의 및 목적

- 공직 개방성·전문성 확대를 위해 민간 출신이 비교우위를 갖는 분야를 대상으로 적합한 민간 우수인재를 인사처가 직접 발굴·추천하는 제도

(2) 서비스 운영

- 대상 : 각 부처 주요 개방형직위, 4급(상당) 이상 임기제 공무원*
 - * 일반임기제(1~4급, 고위공무원단 포함), 전문임기제(가급), 시간선택제일반임기제(1~4급), 시간선택전문임기제(가급)
- 방법 : 대상 직위 등에 대하여 적극적 인재발굴 절차를 거쳐 임용
 - 각 부처의 의뢰에 의해 인사혁신처(인재정보담당관)에서 최적 자원을 발굴하고 외부 적격자의 입직을 유도하여 적극적인 공직 임용 지원
- 진행절차
 - 개방형직위 진행절차

업무	진행 사항	비고
① 직위 및 모집방식 선정	• 개방형직위 중 인재발굴이 필요한 직위에 대해 해당부처-인사처(인재정보)간 협의 * 스카우트 공개모집 등 모든 모집방식을 대상으로 민간인재 영입 지원 가능	공고 전 협의
② 인재발굴 추천의뢰 공문	• 인재발굴 추천 의뢰 공문 시행 및 직무기술서 등 참고자료 제공(해당부처 → 인재정보)	
③ 직위 분석	• 직위 분석, 부처 인사 니즈사항 파악(인재정보)	
④ 후보자 조사 및 풀 제공	• 적합 후보자 풀 조사 및 사전 제공(인재정보)	기본 프로필 제공
⑤ 후보자 응모지원	• 부처에서 자격요건 확인한 후보자 대상 입직의사 타진 후 채용 지원 안내(인재정보)	
⑥ 후보자 적격성 검토(스카우트 진행 시)	• 서류 검토 및 내부보고(해당부처) • 부처 희망 시 후보자 사전 면담 진행(해당부처) * 스카우트: 공모를 통해 선발이 어려운 외부 전문가를 유치하기 위해 공모절차를 생략하고 임용할 수 있는 제도	
⑦ 스카우트 처리 요청 공문(스카우트 진행 시)	• 경력증명 등을 첨부하여 스카우트 진행 공문 시행(해당부처→개방교류과) * 지원대상자 이력서, 직무수행계획서, 개인정보제공동의서 작성요청·취합(해당부처)	적격성 사전 검토 후

업무	진행 사항	비고
⑧ 전형 진행	• 중선위 진행계획 수립 및 결재(개방교류과) • 서류 → 면접 등 채용 전형 진행(개방교류과) • * 스카우트 진행 시 면접심사 생략 가능 • 전체 일정 파악, 필요사항 안내 등(인재정보)	
⑨ 역량평가, 결격사유 조회 등 거쳐 최종 임용	• 면접통과자 역량평가 진행(인재정책과) • 역량평가 후 후보자에 대한 결격사유 조회 의뢰(해당부처) • 신원조회·인사검증 의뢰 및 처우조건 협의 등 임용 진행(해당부처) • * 고공단은 인사심사 진행(심사임용과) 후 임용	

- 4급(상당) 이상 임기제공무원 진행절차

업무	진행 사항	비고
① 대상 선정	• 4급(상당) 이상 임기제공무원 중 인재발굴이 필요한 채용에 대해 해당부처-인사처(인재정보)간 협의	공고 전 협의
② 인재발굴 추천의뢰 공문	• 인재발굴 추천 의뢰 공문 시행 및 직무기술서 등 참고자료 제공(해당부처 → 인재정보)	
③ 직무 분석	• 직무 분석, 기관 인사 요구사항 파악(인재정보)	
④ 후보자 조사 및 풀 제공	• 적합 후보자 풀 조사 및 사전 제공(인재정보)	기본 프로필 제공
⑤ 후보자 응모지원	• 부처에서 자격요건 확인한 후보자 대상 입직의사 타진 후 채용 지원 안내(인재정보)	추천검토서 문서 시행
⑥ 전형 진행	• 서류 → 면접 등 채용 전형 진행(해당부처) • 전체 일정 파악, 필요사항 안내 등(인재정보)	
⑦ 임용	• 신원조회 및 임용 진행(해당부처)	

16. 인사감사

근거	• 국가공무원법 제17조(인사에 관한 감사) • 인사 감사 규정(대통령령) • 인사 감사 사무처리 규칙(인사혁신처 예규)					
인사감사 종류/시기	• 인사감사의 종류 및 시기					
	종류	대상	시기			
	정기감사	인사행정 전반	연 1회 시행 원칙 ※ 부득이한 경우 실시 주기 다르게 결정 가능			
수시감사	인사행정에 관한 특정 사항	인사혁신처장이 필요하다고 인정하는 경우				
감사범위	• 임용, 시험, 근무성적평정, 경력평정, 승진후보자명부, 보수, 징계, 복무, 교육훈련에 관한 사항 및 기타 인사행정의 실태파악과 정책수립에 필요한 사항					
감사절차	• 감사일정 통보 및 감사자료 제출 요구 - 정기감사 : 감사 개시 10일 전까지 - 수시감사 : 감사 개시 전일까지 • 감사 실시 - 증거서류 징구, 확인서 징구, 문답서 작성, 질문서 발부 • 감사결과 처리 및 통보 - 감사종료 후 60일 이내에 피감사기관의 장에게 감사결과 및 처분요구서 통보 • 이의 신청 - 인사혁신처장의 시정 요구 또는 관계 공무원의 징계 요구에 이의가 있는 피감사기관의 장은 요구받은 날부터 30일 이내에 이의 신청 가능 - 인사혁신처장은 이의 신청을 받은 날부터 30일 이내에 이의 신청에 대하여 결정하고 그 결과를 감사받은 기관의 장에게 통보 • 조치결과 통보 - 피감사기관의 장은 처분요구사항에 대해 그 조치결과를 1월 이내에 인사혁신처장에게 통보 - 법령 또는 제도개선 등의 조치를 수반하는 사항으로서 조치기간이 장기간 소요될 경우에는 2월 이내에 우선 중간통보를 하고 조치가 완료된 후 다시 통보					
	감사일정 통보 자료제출 요구 인사처→ 피감사기관 (정기 10일전) (수시 1일전)	⇒	감사 실시 사실관계 확인 확인서 징구 등	⇒	감사결과 처리 및 통보 인사처→피감사기관 (감사종료 후 60일 이내)	⇒

가. 법적 근거

- 국가공무원법 제17조(인사에 관한 감사)
- 인사감사규정(대통령령)
- 인사감사 사무처리규칙(인사혁신처 예규)

나. 인사감사 추진체계

- 인사혁신처장은 행정기관(각 중앙행정기관과 그 보조기관 및 하급행정 기관)의 인사 행정운영의 적정여부를 정기 또는 수시로 감사할 수 있으며, 관계 서류의 제출을 요구할 수 있음
- 위법 또는 부당한 사실에 대하여 관계기관의 장에게 이의 시정 및 관계공무원의 징계 요구

※ 관계기관의 장은 이를 지체 없이 시정하고 관계공무원을 징계처분 하여야 함

- 감사관은 인사혁신처장이 소속 공무원 중에서 지명

다. 감사의 종류와 시기

- (1) 정기감사 : 인사행정 전반을 대상으로 실시하되, 연 1회 시행 원칙. 다만, 부득이한 경우 실시 주기를 달리 정할 수 있음
- (2) 수시감사 : 인사혁신처장이 필요하다고 인정할 경우에 인사행정에 관한 특정사항을 대상으로 실시

라. 감사범위

- 임용, 시험, 근무성적평정, 경력평정, 승진후보자명부, 보수, 징계, 복무, 교육훈련에 관한 사항 및 기타 인사행정의 실태파악과 정책수립에 필요한 사항

마. 감사절차 및 처분기준

(1) 감사절차

(가) 감사일정 통보 및 감사자료 제출 요구

- 정기감사는 감사 개시 10일전까지 피감사기관의 장에게 통보

※ 피감사기관의 장은 감사에 필요한 기초자료를 감사개시 7일전까지 인사혁신처장에게 제출하여야 함

- 수시감사는 감사 개시 전일까지 피감사기관의 장에게 통보

(나) 감사의 실시

증거서류 징구	- 감사관은 감사 실시과정에서 사실관계를 입증하는데 필요한 경우에는 관계서류를 복사하거나 별도의 서식에 의하여 자료를 작성·제출토록 요구할 수 있음 - 서류 및 자료는 관련 공무원의 확인을 받아야 하며 그 출처를 기재
확인서 징구	- 감사관은 감사결과 위법 또는 부당하다고 판단되는 사안에 대하여는 피감사기관의 장 또는 관련 공무원에게 확인서를 징구하여야 함
문답서 작성	- 감사관은 감사를 실시하는 과정에서 위법 또는 부당하다고 판단되는 사안에 대하여 업무담당자의 책임소재와 한계를 규명할 필요가 있거나 당해 업무처리의 배경과 동기 등을 파악하기 위하여 필요한 경우에는 관련 공무원에게 문답서를 징구할 수 있음
질문서 발부	- 감사결과 위법 또는 부당하다고 판단되어 지적인 사안 중 처분요구를 하기 전에 피감사기관으로부터 보다 구체적인 설명을 들을 필요가 있을 경우에는 당해 기관의 책임 있는 공무원에게 질문서를 발부할 수 있음

(다) 감사결과 보고 및 처분요구

- 감사결과 지적사항에 대하여는 감사종료 후 60일 이내에 그 결과를 인사혁신처장에게 보고
- 인사혁신처장은 지적사항에 대한 처분양정 결정 후 피감사기관의 장에게 처분요구서를 통보

(라) 이의 신청

- 감사받은 기관의 장은 인사혁신처장의 시정 요구 또는 관계 공무원의 징계 요구에 이의가 있을 때에는 요구를 받은 날부터 30일 이내에 인사혁신처장에게 이의 신청
- 인사혁신처장은 이의 신청을 받은 날부터 30일 이내에 이의 신청에 대하여 결정하고, 그 결과를 감사 받은 기관의 장에게 통보
다만, 이의 신청에 대한 결과를 30일 이내에 통보할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우에는 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있음

(마) 조치결과 통보

- 피감사기관의 장은 처분요구사항에 대해 그 조치결과를 1월 이내에 인사혁신처장에게 통보하여야 함. 다만, 법령 또는 제도개선 등의 조치를 수반하는 사항으로서 조치기간이 장기간 소요될 경우에는 2월 이내에 우선 중간 통보를 하고 조치가 완료된 후에 다시 통보하여야 함

(2) 인사감사 결과 처분기준

구분		처분기준
기관에 대한 행정상 조치	기관경고	• 그 내용이 상당히 중요한 사항으로서 인사담당공무원보다는 당해기관에 그 책임이 있다고 판단되는 사항 - 인사담당공무원에 대한 책임을 묻는 것보다 당해기관의 장에게 경고함이 더 적절하다고 판단되는 사항
	기관주의	• 기관경고보다는 다소 경미하나 기관 전체차원의 주의촉구가 필요한 사항 • 원상회복이 불가능하거나 이미 위법·부당성이 치유된 사항
	시정	• 취소 또는 철회로 조속한 원상회복이 요구되는 사항 - 문제점을 원상회복하지 않을 경우 해당공무원에 대하여 불이익 또는 부당한 이익이 발생할 우려가 있는 경우 등
	개선	• 자체 인사제도 또는 인사운영상의 개선이 요구되는 사항 - 당해기관 자체 인사제도상의 개선이 요구되는 사항 - 당해기관의 불합리한 인사관행 등의 개선이 요구되는 경우 - 신분상 조치보다는 인사운영상 개선을 요구함이 더 효과적인 경우
	통보	• 그 내용이 극히 경미하여 관계공무원의 책임을 묻기 어려운 경우 • 인사운영에 대한 계도의 필요성이 있는 경우

구분	처분기준
관련공무원에 대한 신분상 조치	징계 • 징계책임을 물을 수 있을 정도로 중요하다고 판단되는 사항 - 중대하고 명백한 인사법규 위반이나 관계공무원의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 인사질서를 심히 문란시킨 경우 - 경고처분을 받은 적이 있는 자가 다시 동일 또는 유사한 사유로 경고처분에 해당하는 지적을 받은 경우 - 기관장 및 상급자 지시 등에 대해 실무적 검토 없이 이루어진 관행적인 인사 비리에 해당하는 경우 - 직전 감사시에 개선 요구를 받고도 개선 조치하지 않음으로 인하여 인사질서를 심히 문란시킨 경우
	경고 및 인사조치 • 징계책임을 물을 대상은 아니나 경고처분보다 더 높은 책임을 물을 필요가 있다고 판단되는 사항 - 경미한 인사법규 위반 또는 관계공무원의 경미한 과실에 기인하였으나 인사질서의 문란정도가 심한 경우 - 경고처분을 받은 적이 있는 자가 다시 동일 또는 유사한 사유로 주의처분에 해당하는 지적을 받은 경우 - 경고처분을 받은 적이 있는 자가 다른 사유로 경고처분에 해당하는 지적을 받은 경우 - 직전 감사 시 경고처분을 받은 사유와 동일한 사유로 경고처분에 해당하는 지적을 받은 경우 - 징계책임을 물을 대상이나 징계시효가 완성된 경우
	경고 • 징계책임을 물을 정도에 이르지 아니하는 사항이나, 관계공무원에게 상당한 책임이 있다고 판단되는 사항 - 주의(또는 훈계)처분을 받은 적이 있는 자가 다시 동일 또는 유사한 사유로 지적을 받은 경우 - 관계공무원의 업무 미숙 등으로 공정성을 저해한 경우 - 정부의 인사정책 또는 제도개선 내용의 이행에 극히 소극적인 경우
	주의 • 관계공무원에게 책임을 물어야 할 사항이나 내용이 경미하다고 판단되는 경우 - 인사법규 위반의 정도가 경미한 경우 - 인사법규 해석상의 단순착오에 기인한 경우 - 인사담당공무원의 경미한 과실에 기인한 경우

17. 전담직위 인사관리(특례규정 제9조, 제10조 등)

개념	• 종전 별정직 공무원 직위 중 직종개편에 따라 일반직 공무원의 각 직렬*로 임용되는 직위를 전담직위라 하고, 전담직위에 임용되는 종전 별정직공무원을 전담직위 공무원이라 함 * 연구·지도직 직렬 및 전문경력관, 임기제 포함. 다만, 운전·방송무대 등 신설직렬로 임용되는 경우에는 전담직위를 지칭하지 않음		
근거	• 공무원의 구분변경에 따른 전직임용 등에 관한 특례규정 제9조 등		
인사관리 개요	• 정년·휴직·명예퇴직 등 신분보장은 다른 일반직과 동일하나, 전담직위에서는 승진, 강임, 전직, 전보 등이 제한(특례규정 제9조)		
	구분	종전(별정직)	개편후(일반직 전담직위)
	정년	X(근무상한연령 적용)	○
	휴직	△(일부휴직만 허용)	○(모든 휴직이 가능)
	명예퇴직	X	○
	직권면직·직위해제	X	○
	전보	X	△(제한적으로 허용)
	전직	X	X
	파견	X	△(제한적으로 허용)
	승진·대우·겸임·강임	X	X
	시보임용	X	X
	징계	△(준용 가능)	○
	소청	X	○

가. 전보(특례규정 제9조제2항)

- 임용권자는 전담직위 공무원을 원칙적으로 전보할 수 없으나, 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전보할 수 있음
 - 직무 분야가 동일한 전담직위 공무원 간에 전보하는 경우
 - 과장급 이상 전담직위 공무원이 2013년 12월 12일 이후 3년간 전담직위평가에 응시하지 아니하거나 3회 이상 불합격한 경우로서 인사혁신처장과 협의한 경우
- * 전담직위 해제 이후에는 임용령 및 연구·지도직규정에 따른 전보제한을 적용하지 않을 수 있음 (특례규정 제13조)

유의사항

- ◆ 전담직위가 아닌 행정6급 직위에 결원이 발생하였다고 하여 행정6급(전담직위)공무원을 해당 직위로 전보임용할 수 없음
- ◆ 전담직위 상태에서 명예퇴직이 허용되더라도 전담직위에는 승진이 적용되지 않으므로, 명예퇴직에 따른 특별승진은 할 수 없음

제3장

인사관리

나. 성과평가(특례규정 제14조)

- 전담직위공무원 성과평가는 성과계약 등 평가 또는 근무성적평가 방식을 적용*
 - * (예) 행정6급과 행정6급(전담직위)를 함께 평가
- 소속 장관은 해당 기관의 직무 특성을 고려하여 근무성적평정에 필요한 사항을 달리** 정할 수 있음
 - ** (예) 행정6급(전담직위) 상호간 절대평가 또는 상대평가

다. 정원관리

- 직급별 정원에 해당하는 현원을 전담직위 공무원인 현원과 전담직위 공무원이 아닌 현원으로 구분하여 관리
- 전담직위 공무원이 퇴직 등 자연감소 된 경우 해당 직위는 전담직위가 아닌 일반직공무원 직위로 충원
- 전담직위는 직제(시행규칙)상에 별도 표기되지 않으며, 전자인사관리시스템 등 인사 기록에서만 구분 관리

유의사항

- ◆ 전담직위 지정은 승진·전보 제한 등 인사관리를 위해 필요한 것으로, 그 외 각종 표창장, 공무원증 등에 있어서는 전담직위를 표기하지 않을 수 있음

라. 전담직위 평가 및 해제

(1) 평가방법

○ 5급 이상 또는 연구관·지도관

- 직제상 과장급이상 직위에 재직하는 4급(이에 상당하는 연구·지도관 포함)인 경우 : “전담직위심사위원회” 심사 방식에 따라 평가하되, 업무 특성 등을 고려하여 소속장관이 필요시 “5급 및 직위가 없는 4급 전담직위평가방법” 적용 가능

전담직위 심사위원회 심사

구분	내용
심사위원회	▶ 설치 : 소속장관별로 전담직위심사위원회 구성 ▶ 구성 : 보통승진심사위원회 구성방식을 따르되, 위원은 3명 이상으로 구성 * 위원 구성시 해당 전담직위 공무원이 속한 실·국의 상위 계급자는 배제
심사내용	▶ 해당 직위에서의 최근 3년 이상*의 근무실적 및 태도, 자질 등을 종합적으로 고려하여 일반직 관리자로서 적합 여부를 심사 * 임용된 지 3년 이내인 자는 임용일 이후
심사결정	▶ 적합 또는 부적합으로 결정 ▶ 위원의 과반수가 적합 결정을 한 경우 전담직위평가에 통과한 것으로 봄

- 5급 및 직제상 직위가 없는 4급 공무원 : 임용령 제10조의3 “역량평가 방식”에 의하며, 역량평가는 소속장관 위탁으로 인사혁신처장이 실시하는 것을 원칙으로 하되, 아래의 경우 역량평가 방식외의 방법으로 실시 가능

구분	평가 방식
전직시험 면제 자격증* 소지시	▶ 서류전형 방법
관련분야 학위소지시**	▶ 서류전형 + 면접시험

* 공무원임용시험 및 실무수습 업무처리지침 별표 2 및 연구지도직규정 별표 2의5의 해당 직급(직류는 구분하지 아니함) 자격증

** 임용령 별표 4 및 연구지도직 규정 별표 2의6의 해당 직급 관련 분야 학위 및 경력요건을 충족하는 경우

○ 6급 이하 공무원

- 관리운영직군 → 유사직렬 전직시험 운영(시험과목, 면제 자격증, 시험일정, 시험방법 등)과 동일

○ 연구사 또는 지도사

- 연구·지도직규정 별표4에 따른 전직시험과목 중 필수과목에 대한 선택형 필기시험을 실시*하되, 아래의 경우 필기시험 외의 방법으로도 실시 가능

* 필수과목이 총 3과목 이상인 경우 소속장관이 인사혁신처장과 협의하여 시험과목 결정

구분	평가 방식
전직시험 면제 자격증* 소지시	▶ 서류전형 방법
관련분야 학위소지시**	▶ 서류전형+면접시험

* 연구·지도직규정 별표 2의5에 따른 해당 직급 자격증

** 연구·지도직규정 별표 2의6에 따른 연구사·지도사 이상 소요경력 연수를 갖춘 경우

(2) 평가면제(특례규정 제10조제2항)

- 5급 이상 또는 연구관·지도관 전담직위 공무원으로서 전담직위임용 전에 임용령 제10조의3 및 「고위공무원단 인사규정」 제9조에 따른 역량평가를 통과한 경우 면제 가능

(3) 평가 및 해제시기(특례지침)

구분	평가시기	해제시기
6급 이하 또는 연구사·지도사	▶ 관리운영직군 전직시험과 동일	▶ 관리운영직군 → 유사직렬 전직임용 시기와 동일한 일자에 해제 ▶ 다만, 종전 별정8급 상당이 연구·지도사 전담직위로 전환되는 경우에는, 전담직위가 지정된 후 2년이 경과한 뒤에 전담직위 지정을 해제
5급 이상 또는 연구관·지도관	▶ 역량평가 및 전담직위 심사위원회 심사는 직종개편 시행이후 수시로 실시 가능 ▶ 그 외 평가(서류 또는 면접)는 관리운영직군 → 유사직렬 전직시험 일정과 동일	▶ 6급 이하 전담직위공무원과 동일한 일자에 해제하는 것을 원칙 ▶ 다만, 긴급한 인사 수요 등으로 소속 장관이 인사혁신처장과 협의하는 경우 전담직위 지정 해제 일시를 달리 정할 수 있음

18. 임기제공무원 인사관리(법 제26조의5, 임용령 제22조의4~6 등)

개념	• 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 일정기간을 정하여 임용하는 공무원		
근거	• 국가공무원법 제26조의5 • 공무원임용령 제3조의2, 제5조, 제16조, 제22조의4 ~ 6 등 • 공무원 임용규칙 제10장		
종류	• 일반임기제 : 직제 등 법령에 규정된 경력직공무원 정원에 해당하는 직위와 책임운영기관의 장의 직위에 임용되는 임기제공무원 • 전문임기제 : 특정 전문지식 또는 기술 등이 요구되는 업무에 임용되는 임기제공무원 • 시간선택제임기제 : 통상적 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 임기제공무원 * 시간선택제일반임기제와 시간선택제전문임기제로 구분 • 한시임기제 : 휴직 또는 출산·유산·사산휴가·시간선택제전환에 따른 업무대행을 위해 1년 6개월 이내의 기간 동안 임용되며 통상적 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 임기제공무원		
인사관리 개요	구분	종전(계약직)	개편후(임기제)
	임용권	각 기관의 장	대통령/소속장관
	채용요건	• 일반계약직 : 시험령 및 별정직 공무원 규정 기준 • 전문·한시계약직 : 계약직공무원 규정 기준	임용령 및 임용규칙 기준
	전입·전보·파견· 승진·강임·전직· 인사교류	불가	불가
	시보임용	×	×
	겸임	×	△
	보수	연봉제	연봉제
	교육훈련	△	△
	면직	계약해지 가능	임기만료시 당연퇴직
	신분보장	×	임기동안 신분보장
	휴직	질병·병역·육아휴직	질병·병역·육아휴직
	정년, 명예퇴직	×	×
	징계	△	○
	소청	×	○

가. 임용권자 및 임용권 위임(임용령 제5조)

- 고위공무원단에 속하는 일반임기제는 대통령이, 3급이하 일반임기제(이에 상당하는 전문임기제 및 시간선택제전문임기제 포함)는 소속장관이 임용권자
 - * 시간선택제일반임기제는 일반임기제, 시간선택제전문임기제는 전문임기제와 동일
- 한시임기제는 소속장관이 임용권자

※ 소속 장관은 각 기관의 장에게 그 기관의 고위공무원단에 속하지 아니하는 임기제공무원의 임용권 위임 가능

나. 신규채용

(1) 일반임기제 및 시간선택제일반임기제 경력경쟁채용 등의 요건(임용령 제16조, 임용규칙 제103조)

- 원칙적으로 임용령 제16조를 적용하되, 경력(3호) 및 학위(10호)를 요건으로 하는 채용시험의 응시요건은 업무의 특수성 등을 고려하여 임용규칙 별표5의 응시요건 적용 가능
- 경력(3호) 요건의 경력 계산 시 공무원경력과 민간경력 합산 불가
 - (공무원경력) ○급 또는 ○급상당 이상의 공무원으로 ○년 이상 관련분야 실무경력이 있는 사람
 - (민간경력) ○년 이상 관련분야 실무경력이 있는 사람 / 학사학위 취득 후(고등학교 졸업 후) ○년 이상 관련분야 실무경력이 있는 사람 (공무원으로 근무한 경력은 제외)
- 퇴직시 임기제공무원이었던 사람은 ‘퇴직자 재채용*’ 및 ‘지방공무원 ↔ 국가공무원 채용’으로 채용할 수 없음
 - * 국가공무원법 제28조제2항제1호 / 국가공무원법 제28조제2항제7호

(2) 전문임기제(시간선택제전문임기제 포함) 및 한시임기제 경력경쟁채용 등의 요건 (임용령제16조제6항 및 별표4의2)

- 국가공무원법 제28조제2항에 따른 경력경쟁채용시험 등에서 자격증(2호), 경력(3호), 학위(10호)만 적용하며, 응시요건은 임용령 별표 4의2를 적용
 - * 소속장관은 필요시 인사혁신처장과 협의하여 응시요건을 달리 정할 수 있음

- 경력(3호) 요건의 경력 계산 시 공무원경력과 민간경력 합산 불가
 - (공무원경력) ○급 이상 또는 ○급 이상에 해당하는 공무원으로서 ○년 이상 임용예정 직무분야의 경력이 있는 사람
 - (민간경력) 학사학위 취득 후(전문대학 또는 고등학교 졸업 후) ○년 이상 임용예정 직무분야의 (실무)경력이 있는 사람 / ○년 이상 임용예정 직무분야의 (실무)경력이 있는 사람 (공무원으로 근무한 경력은 제외)

(3) 4급 이상 임기제 비상대비업무담당 임용자격기준(임용령제22조의4, 임용규칙 제113조)

- 군에서 전역한지 3년 미만인 중령 이상의 장교로서 “비상대비자원관리법” 제12조의2 제4항 및 동 시행령 제14조제8항에서 규정하고 있는 행정안전부장관이 실시하는 시험에 합격한 자

(4) 시험 공고(시험령 제47조제4항, 임용령 제22조의4제4항)

- 원칙적으로 공고하되, 아래 요건에 해당하는 경우 생략 가능

- ※ 전문임기제공무원을 채용할 때 채용시험 비용이 지나치게 많이 들거나 그 밖에 이에 준하는 특별한 사유가 있는 경우
- ※ 외국인 및 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」제2조제1호에 따른 북한이탈주민을 임기제공무원으로 채용하는 경우로서 불가피한 사유가 있는 경우
- ※ 휴직자의 결원을 보충하거나 단기간 사업을 수행하여야 하는 등의 사유로 임기제공무원을 6개월의 범위에서 채용하는 경우
- ※ 한시임기제공무원을 채용하는 경우
- ※ 법 제32조의2에 따른 인사교류계획에 따라 대학의 교원, 연구기관의 연구원 또는 공공기관의 임직원을 임기제공무원으로 임용하는 경우

(5) 임용 절차(임용령 제22조의4, 임용규칙 제102조)

- 소속장관이 아닌 기관장이 임기제공무원을 임용하는 경우에는 소속 장관에게 임용사실을 통보하며, 전문임기제(시간선택제 전문임기제 포함)는 소속장관이 임용을 승인
- 소속장관은 전문임기제(시간선택제 전문임기제 포함)를 임용(임용승인 포함)하는 경우, 공고 1개월 전까지 인사혁신처장과 협의

* 사업의 필요성, 임용예정 직위의 업무내용, 임용인원·등급 및 기간은 행안부 협의

(6) 임용 약정(임용규칙 제104조)

- 임기제공무원 임용시 임용약정서(임용규칙 제26호 서식)를 발급하되 필요시 서식 변경·추가 가능

다. 근무기간(임용령 제22조의5, 임용규칙 제105조)

(1) 최초 근무기간

- 5년 범위내에서 사업의 수행에 필요한 기간으로 하되, 한시임기제는 1년 6개월 범위 내에서 업무대행에 필요한 기간으로 임용
- 외국인을 임기제공무원으로 임용하는 경우, 5년의 범위에서 출입국관리법령상의 체류 기간을 고려하여 근무기간을 정함

(2) 근무기간 연장

- 총 근무기간이 총 5년(한시임기제는 총 1년 6개월)을 넘지 않는 범위내에서 횟수에 관계없이 아래 요건에 해당할 경우 시험 공고절차를 거치지 않고 근무기간 연장이 가능

구분	연장 요건
전문임기제	• 해당 사업이 계속 • 부득이한 사유로 근무기간 내에 사업이 종료되지 아니하여 근무기간 연장 필요
일반임기제, 한시임기제	• 근무실적이 우수 • 계속하여 근무하게 하여야 할 특별한 사유

* 근무기간 연장 여부 등을 해당 공무원에게 적어도 근무기간 만료 30일전까지 서면으로 통보하여야 함

- 총 근무기간이 5년에 이른 임기제공무원(한시임기제 제외)의 성과가 탁월한 경우에는 시험 공고절차를 거치지 않고 총 근무기간 5년을 초과하여 5년의 범위에서 일정한 기간 단위로 근무기간을 연장 가능

* 한시임기제가 대체하는 휴직자의 휴직기간이 1년6개월의 범위를 넘는 경우 해당 한시임기제를 계속하여 근무하게 하여야 할 인력운영상 필요성이 있으면 해당 한시임기제를 총 6개월의 범위 안에서 새로이 임용(신규임용)할 수 있으며, 면접시험 등 채용절차는 모두 생략 가능(임용규칙 제105조제4항)

라. 근무시간(임용규칙 제107조)

- 시간선택제임기제의 주당 총 근무시간*은 당초 임기제공무원 정원의 주당 총 근무시간 (정원 1인의 주당 근무시간 : 40시간)을 초과할 수 없으며 아래와 같이 운영

구분	운영
1인의 정원(주당 40시간)	• 반일(주당 20시간)씩 2인으로 활용
2인의 정원(주당 80시간)	• 3인(25시간씩 2인과 30시간 1인)이나 5인(15시간 2인, 16시간 1인, 17시간 2인)으로 활용 등

마. 근무상한 연령(국가공무원법 제3조제4항, 임용령 제22조의6)

- 임기제공무원은 정년은 적용받지 않으나, 임기제공무원이 아닌 경력직공무원이 임기가 있는 직위로 전보 또는 승진되어 임기제공무원이 된 경우 근무상한연령(60세) 적용

적용예시

구분	적용
• 경력직공무원이 임기가 있는 직위로 전보되어 임기제공무원이 된 경우 * 예 : 경력직이 상임위원 직위로 전보	• 임기만료일 전에 근무상한연령이 먼저 도래하면 당연 퇴직 • 근무상한연령 도달 전에 임기만료일이 도달한 경우, 임기만료일에 당연퇴직 * 임기만료 전에 다른 경력직공무원 직위로 재임용이 보장되는 것은 아님
• 임기제공무원으로 신규채용된 경우 * 예 : 공무원이 아닌 자가 상임위원 직위에 신규채용	• 근무상한연령 적용은 없음 • 근무기간이 만료된 경우 당연퇴직
• 임기제공무원이 아닌 경력직공무원이 개방형 직위에 임용되는 경우	• 임기제공무원으로 신규채용되는 것을 희망하는 경우 정년과 관계없이 임기만료일에 당연퇴직 • 경력직공무원 신분을 유지하면서, 개방형 직위로 전보되는 것을 희망하는 경우 정년 적용 * 임기만료전에 다른 경력직 직위로 전보 가능

바. 인사관리

(1) 전보제한(임용령 제45조의3)

○ 원칙적으로 전보가 적용되지 않으나 다음의 경우 예외적으로 가능

구분	전보 허용
임기제공무원으로 신규채용된 경우	- 기구의 개편, 직제 또는 정원의 개정 또는 폐지 등의 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 - 정원이 다른 기관 등으로 이체되어 해당 임기제공무원을 직급 및 직무분야의 변경 없이 근무기간 동안 계속 임용하는 경우 - 소속 장관이 같은 기관 내에서 임기제공무원을 직급과 직무분야가 같거나 유사한 다른 임기제공무원의 직위에 계속 임용하는 경우 * 임용권자 등 변경된 내용을 포함하여 임용약정서를 다시 작성 가능(임용권자 동일시 임용약정서 재작성 생략 가능)
임기제공무원이 아닌 경력직공무원이 임기제공무원으로 임용된 경우	임기제공무원이 아닌 경력직공무원을 임기제공무원으로 임용한 후 임기제공무원이 아닌 경력직공무원 직위로 재전보하는 경우

(2) 결원보충(임용령 제42조제4항)

○ 임기제공무원의 휴직에 따른 결원은 임기제공무원으로 보충하며, 근무기간은 해당 휴직자의 휴직기간으로 함

(3) 시보(임용령 제25조제2항)

○ 임기제공무원에 대해서는 시보임용을 면제

(4) 겸임(임용령 제40조제2항)

○ 전문대학(대학·대학원, 연구소 등) 교수나 공공기관 임직원 등을 일반직공무원과 겸임하는 경우에는 임기제공무원으로 임용함

사. 기타

(1) 고용보험 임의가입(고용보험법 제10조, 법 시행령 제3조의2, 법 시행규칙 제2조의2)

○ 원칙적으로 「국가공무원법」과 「지방공무원법」에 따른 공무원은 고용보험 가입이 허용되지 않으나, 대통령령으로 정하는 바에 따라 별정직공무원, 「국가공무원법」 제26조의5

및 「지방공무원법」 제25조의5에 따른 임기제공무원의 경우는 본인의 의사에 따라 고용 보험(제4장 실업급여에 한함)에 가입 가능

* 소속기관의 장은 보험가입 의사가 있는 것으로 확인된 가입대상 공무원에 대하여 최초 임용된 날부터 3개월 이내에 고용노동부장관(관할 근로복지공단지사)에게 고용보험 가입 신청

(2) 임용현황 통보(임용규칙 제106조)

- 소속장관은 임기제공무원 임용, 근무기간 연장 등으로 인력운용 현황이 변경되었을 경우 지체 없이 인사혁신처장에게 통보(임용규칙 서식 27). 다만, 'e-사람'에 변경사항 입력시 생략 가능

(3) 임용절차 등 생략(임용령 제22조의4)

- 인사교류계획에 따라 대학 교원, 연구기관의 연구원 또는 공공기관 임직원을 임기제로 임용하는 경우에는 공고, 사전 협의 및 사후 점검 등 임용절차 생략 가능

(4) 감염병 대응 관련 한시임기제 임용등급 완화(임용규칙 제100조제2항)

- 소속 장관은 감염병예방법에 따른 긴급한 감염병 위기 대응을 위해 신속한 업무 공백 해소가 필요한 경우에는 피대행공무원의 직급에 상당하는 임용등급뿐만 아니라 차하위 직급에 상당하는 임용등급의 한시임기제공무원도 업무를 대행하게 할 수 있음

참고 응시요건 관련 규정

시험종류	응시요건	관련 규정		
일반임기제	2호(자격증)	국공법 제28조제2항	→ 임용령 제16조제1항	임용규칙 별표5 ※ 원칙은 일반경채 요건과 동일, 임용규칙 별표5로 완화 가능
	3호(경력)			
	10호(학위)			
전문임기제 한시임기제	2호(자격증)	국공법 제28조제2항	→ 임용령 제16조제6항	임용령 별표4의2
	3호(경력)			
	10호(학위)			

■ 대체인력뱅크

1. 정의

- 중앙행정기관 등이 한시임기제공무원을 임용하기 위하여 휴직 및 출산휴가 등이 예상되는 직위에 대해 업무성격에 따라 적합한 인력을 사전에 확보하여 구성한 인력풀을 말함

2. 대체인력뱅크의 구성

〈모집공고〉

- 중앙행정기관 등의 장은 모집인원, 임용예정직급, 임용자격기준, 선발기준 및 방법, 보수, 근무조건, 구비서류 등 선발에 필요한 사항을 인사혁신처 나라일터 대체인력뱅크 관리시스템(<http://gojobs.go.kr/>)에 공고
※ 관리시스템의 '대체인력 지원자 리스트'에서 직접 대체인력 선발이 가능한 경우 모집공고 생략 가능

〈선발방법〉

- 대체인력뱅크 인력풀은 서류전형 및 면접시험을 통해 선발
- 서류전형 및 면접시험의 절차는 시험령 제29조, 제30조 및 「국가공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리지침」Ⅱ.3.경력경쟁채용시험 절차를 준용

〈선발 후 관리〉

- 중앙행정기관 등의 장은 최종 선발된 대체인력의 목록을 관리시스템으로 관리하여야 함
- 대체인력뱅크 내 대체인력에 대한 정보의 보유기간은 대체인력뱅크 선발시험 최종 합격자 발표 시점으로부터 2년이며, 각 기관의 장은 2년이 경과한 대체인력에 대해서는 정보를 삭제하는 등 대체인력에 대한 정보를 지속적으로 관리하여야 함
- 중앙행정기관 등의 장은 선발된 대체인력을 대상으로 임용 이전에 사이버 교육과정 등을 통하여 업무수행에 필요한 실무교육 등 기본교육을 이수하도록 하여 대체인력의 원활한 업무수행을 지원하여야 함
- 한시임기제공무원 임용 및 인사관리는 법, 임용령, 「공무원 임용규칙」 등 관련 규정에 따름



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

직제개편으로 다른 부서(기관)로 전보된 임기제공무원의 인사처리는?

- 종전 계약직공무원과 달리 별도의 면직 및 신규채용 절차가 불필요하며, 일반직공무원의 전보에 준하여 인사발령 함. 이 때, 부서 및 담당예정업무 등 변경된 내용만 임용약정서에 새로이 추가함

Q2 출산휴가를 사용한 임기제공무원이 만료기간 6개월이 남은 상황에서, 곧바로 임기만료일까지 육아휴직을 신청한 경우 이를 반드시 허용해야 하는지?

- 육아휴직의 경우 임용권자의 판단으로 휴직을 불허하거나 법적으로 허용된 범위(최대 3년)에서 신청한 기간을 임의로 조정할 수 없음. 다만, 다른 법률의 적용을 받는 공무원이 공무원임용령에 따른 공무원이 된 경우 종전의 신분에서 사용한 육아휴직기간까지 합했을 때 자녀 1명에 대하여 3년을 넘으면 허용하지 않음

Q3 초과현원이 있는 상황이지만(혹은 2개월내 파견자 복귀 등으로 초과현원이 예상) 총 채용기간이 5년이 만료 된 일반임기제공무원에 대하여는 일반직 정원이 따로 있는 것으로 보아 신규채용을 통해 총원이 가능한 것 아닌가?

- 일반임기제공무원은 일반직(임기제) 정원에 따르므로, 초과현원이 있는 상황이라면 일반임기제를 신규채용할 수 없으며, 임기제 아닌 일반직공무원을 해당직위에 임용하여 초과현원을 해소해야 함

Q4 한시임기제공무원의 임용기간이 남아있는 상황에서 휴직자가 조기 복귀시 한시임기제공무원의 임기는 만료되는 것인지?

- 임기제공무원의 임기는 보장되어야 하므로 업무를 대행하는 휴직자가 조기 복귀하는 경우에도 한시임기제공무원의 임기는 보장됨

Q5 피대행공무원이 휴직의 종류를 변경하여 연장하였을 경우, 한시임기제공무원도 휴직기간 만큼 연장할 수 있는지?

- 휴직의 종류가 변경되더라도 한시임기제공무원이 대체하는 휴직자가 동일한 경우 한시임기제공무원은 총 근무기간이 1년 6개월을 넘지 않는 범위에서 근무기간 연장이 가능하고, 「공무원 임용규칙」제105조제4항에 해당하는 경우 총 6개월의 범위 안에서 신규 임용할 수 있음

Q6 7급 공무원의 휴직에 따른 업무를 대행하기 한시임기제공무원 채용시 7호가 아닌 8호로 채용할 수 있는지?

- 한시임기제공무원은 휴직자 등의 업무를 대행하기 위하여 1년 6개월 이내의 기간 동안 임용하는 공무원이므로 휴직 등을 하는 공무원에 상당하는 직급으로 임용하여야 함

19. 개방형 직위 운영

의의	• 공직사회의 경쟁력 제고를 위하여 전문성이 특히 요구되거나 효율적인 정책수립을 위하여 필요하다고 판단되는 직위에 공직내외를 불문하고 공개모집에 의한 선발시험을 거쳐 직무수행요건을 갖춘 최적격자를 선발하여 임용하는 제도
근거	• 국가공무원법 제28조의4 • 개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정
직위 지정	• 소속 장관별로 고위공무원단 직위와 과장급 직위 총수의 20% 범위 안에서 지정 • 소속장관은 지정비율과 지정기준에 따라 직위를 선정하고 그 이유를 명시하여 인사혁신처장에게 협의를 요청, 협의결과에 따라 개방형 직위를 지정(변경 절차도 동일)
충원 시기	• 개방형 직위를 지정하여 최초로 임용하는 경우에는 고위공무원단 또는 과장급 직급에 결원이 있고 그 직위에 결원이 발생하는 때, 개방형 임용절차와 방법에 의해 지체없이 임용 • 개방형으로 임용된 직위에 임용하는 경우에는 개방형 직위에 해당하는 직급에 초과현원 여부를 불문하고 지체없이 공모절차를 통해 임용 • 인사교류 등의 경우 충원시기 조정 가능
선발	• 소속 장관은 공개모집이 필요한 경우 응시요건을 비롯한 공고내용과 시험일정 등에 대해 인사혁신처장과 협의를 거쳐 시험시행계획을 수립하여야 함(임기만료 3개월 전까지) • 선발시험은 공개모집 후 중앙선발시험위원회에서 서류전형과 면접시험의 방법으로 실시 * 스카우트에 의한 선발은 공고 및 면접 생략 가능
임용절차	• 중앙선발시험위원회에서 3명 이내의 임용후보자를 소속 장관에게 추천 - 소속 장관은 추천 순위에 따라 임용하여야 하고, 추천 순위를 변경하고자 하는 경우에는 인사혁신처장과 협의 * 경력개방형 직위는 순위 없이 추천하고, 추천된 임용후보자 중에서 임용 가능
임용방법	• 경력경쟁채용등의 방법으로 개방형 직위에 임용 - 공무원이 아닌 사람이 임용되는 경우 등 임기제공무원으로 임용이 원칙이나, 임용 당시 경력직공무원인 사람은 전보, 승진, 전직의 방법으로 임용 * 보통승진심사위원회의 심사와 전직 시험 등은 개방형 직위 선발시험으로 같음
임용기간	• 5년의 범위 안에서 소속 장관이 정하되, 최소 2년 이상 - 성과에 따라 5년 범위 또는 5년을 초과(임기제만 가능)한 임용기간 연장 가능 • 민간 임용자가 해당 개방형 직위에서 성과가 탁월하고 총 임용기간이 2년(외무공무원 3년)에 도달했을 경우 정년이 보장되는 일반직 공무원 또는 외무공무원으로 전환 채용 가능 • 총 임용기간 1년 이상이며 해당 직위에서 성과가 탁월하여 「공무원보수규정」에 따른 성과연봉 등급 중 최상위등급을 받은 경우 상위직급 임기제공무원으로 채용 가능

가. 의의

- 전문성이 특히 요구되거나 효율적인 정책수립을 위하여 필요하다고 판단되는 직위에 공직내외를 불문하고 공개모집에 의한 선발시험을 거쳐 직무수행요건을 갖춘 최적격자를 선발하여 임용하는 제도

나. 개방형 직위의 지정·변경·해제

(1) 개방형 직위의 지정 대상범위와 비율

- 소속장관별로 고위공무원단 직위 또는 실·국장급 밑에 두는 보조기관 또는 이에 상응하는 직위(이하 “과장급 직위”라 함) 총수의 20% 범위 안에서 지정
- 지정대상은 중앙행정기관 및 행정부 각급기관(감사원 제외)의 일반직·특정직·별정직·임기제공무원으로 보할 수 있는 고위공무원단 직위 및 과장급 직위
 - 국가정보원, 대통령비서실 등 기관성격상 공개가 어렵거나 비서·경호 등 인사특수성이 중요한 기관, 고위공무원단 또는 과장급 직위 총수가 5개 직위 미만으로 지정비율 상한선에 의해 지정할 수 없는 기관 제외

※ 특정직은

- 고위공무원단의 경우 다른 법률에서 고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용할 수 있도록 규정하고 있는 경우에 한해 적용대상에 포함
- 과장급의 경우 교육, 외무직은 적용대상에 포함

※ 특정직(장학관, 장관급 장교 등)으로만 보할 수 있는 직위에 대하여도 부처의 필요에 의해 개방형 직위로 운영 가능

모수제외 직위

- 법령에 의하여 임용자격요건 및 임기가 정해진 각종 위원회의 상임위원인 임기제공무원 직위
 - ※ 예: 고용부 지방노동위원회 위원장 및 상임위원 등
 - 다만, 상임위원 등은 부처에서 희망하는 경우 모수에 포함할 수 있음
- 차장, 비상안전기획관 또는 비상안전담당관, 정책보좌관·비서관
- 외부 인력풀이 극히 적어 충원이 곤란한 직위 또는 해당분야가 민간에 적합하지 않고 오랜 경험이 요구되는 분야의 직위

(2) 개방형 직위의 지정 기준

전문성

- 직무수행에 요구되는 경험적 또는 학문적 전문지식이나 기술의 수준 정도를 말함
- 고도의 전문성이 요구되는 직위 중 최신 지식·기술을 도입할 필요가 있거나 업무환경의 변화속도가 빠른 직위는 우선하여 지정하고
- 해당직무의 오랜 경험에 의한 전문성이 높게 요구되는 직위는 후순위 처리함

민주성

- 정책결정 또는 집행에 객관성·공정성이 요구되어 다양한 국민시각의 반영이나 국민의 참여가 요구되는 정도를 말함
- 민주성이 높게 요구되는 직위는 우선하여 지정함

변화필요성

- 행정환경의 변화 등으로 인하여 제도나 행태의 신속한 개선 또는 개혁이 요구되는 정도를 말함
- 변화필요성이 높게 요구되는 직위는 우선하여 지정함

중요성

- 직무내용이나 성격상 해당 직위의 업무가 해당기관의 전체업무 중에서 차지하는 비중 및 직위 업무수행 결과의 대국민 영향과 파급효과의 정도를 말함
- 부처 내에서 중요성이 높은 직위 중 일부 직위를 개방형 직위에 포함시킴

조정성

- 공직사회 내부의 이해를 바탕으로 한 부처 간 또는 부서 간의 이해관계 조정의 필요성 정도를 말함
- 전문성, 민주성, 변화필요성 또는 중요성이 높게 요구되는 직위라 하더라도 조정성이 높게 요구되는 직위는 개방형 직위로 지정하지 않을 수 있음

* 개방형 직위 중 특히 공직외부의 경험과 전문성을 적극 활용할 필요가 있고 민간의 인재풀이 풍부한 직위에 대하여 공직 외부에서만 적격자를 선발하는 경력개방형 직위로 지정 가능

(3) 개방형 직위의 지정 절차

- 소속장관은 지정비율과 지정기준에 따라 직위 지정의 필요성, 타당성, 기대효과, 향후 조치사항 등을 검토한 후 개방형 직위로 지정하고자 하는 직위를 선정하고 그 이유를 명시하여 인사혁신처장에게 협의를 요청, 협의결과에 따라 개방형 직위를 지정하고 세부사항(직위·명칭) 등을 훈령·예규에 반영해야 함
- 기구의 신설·개편 등으로 인하여 새로이 개방형 직위를 지정해야 하는 경우에는 직제시행 규칙 및 훈령·예규 제·개정안이 확정되기 전에 미리 개방형 직위 지정 협의를 하여 이를 직제시행규칙 등에 반영함으로써 개방형 직위 충원이 지체 없이 이루어지도록 하여야 함

※ 개방형 직위 지정시 지체없이 임기제공무원으로도 보할 수 있도록 조직관계법령 또는 기타 직위운영에 필요한 관계법령 등을 개정해야함
 • 개방형 직위의 지정 시점은 「개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정」 등에 근거하여 개방형 직위 지정에 관한 훈령·예규 등을 개정할 때임

(4) 개방형 직위의 변경·해제 사유

- 기구의 개편이나 직제의 변경으로 직위 수가 변경 되거나 개방형 직위의 주요 직무내용이 변경된 경우, 직위 명칭이 변경된 경우
- 중앙선발시험위원회의 개방형 직위 재지정 의견 및 인사혁신처장의 권고에 따라 직위를 변경하는 경우
- 지정된 개방형 직위를 계속하여 유지하기 곤란한 사유가 있는 경우
 - * 예) 2회 이상 공개모집에 응모자나 적격자가 없는 경우, 행정환경의 변화 등으로 상대적으로 개방의 필요성이 높은 직위로 변경하려는 경우, 기타 개방형 직위로 계속하여 운영하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우 등

(5) 개방형 직위의 변경·해제 절차

- 소속장관은 직위 변경(해제)의 필요성, 타당성, 효과, 이에 따른 향후 조치사항 등에 대해서 검토한 후 그 결과를 첨부하여 인사혁신처와 협의후 결과에 따라 변경·해제함
 - 변경·해제 사유를 명시하여 협의를 요청하되 새로 지정하고자 하는 직위는 개방형 직위의 지정기준에 따라 선정(자체평가서 작성 제출)

※ 개방형 직위가 변경(해제)된 경우에는 임기제공무원은 공무원 신분이 더 이상 유지되지 않고 타부처 출신자는 원 소속기관 복귀가 보장되지 않음을 유의

다. 직무수행요건의 설정·변경(법 제28조의4제2항 관련)

(1) 직무수행요건의 설정·변경 절차

- 소속장관은 특정직위를 개방형 직위로 지정한 때에는 주요업무내용, 임용자격 요건 등을 검토하여 '직무수행요건 명세서'(별지 제1호 서식)를 작성해야 함
- 직무수행요건을 변경하고자 하는 경우, 소속장관은 직무수행요건 변경의 필요성, 기대효과 등을 검토하여 '직무수행요건 명세서'(별지 제1호 서식)를 변경해야 함

※ 책임운영기관의 장은 「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」 제7조제2항에 따라 채용요건을 정하고, 「공공감사에 관한 법률」 등 다른 법률에서 요건을 정하고 있는 경우에도 해당 법률에 따라 채용요건을 정함

(2) 직무수행요건의 설정기준

(가) 임용자격요건

- 필수요건 : 관계법령에 규정된 임용자격요건과 소속장관이 당해 직위의 직무를 수행하기 위하여 반드시 필요하다고 인정하는 학력, 자격증, 기타 요건(반드시 설정해야 하는 것은 아님)
- 경력 또는 실적요건 : 어느 하나만 구비하면 됨
 - 경력요건 : 기준 구분에 관계없이 하나의 요건만 충족하면 인정하고, 소속장관은 직위특성을 반영해 경력요건을 자율적으로 설정(개방형직위 및 공모직위운영 지침 예시 참조)

※ 감사기구의 장은 「공공감사에 관한 법률」 제11조의 자격기준을 적용

- 실적요건 : 경력요건에 상당하는 것으로 간주할 수 있는 특정 실적

(나) 능력요건

- 해당 직위의 업무를 수행하는데 기본적으로 요구되는 능력으로서 모든 직위에 반드시 설정하여야 함

(다) 특별요건

- 해당 직무 수행에 직접적인 도움이 되는 자격증이나 외국어, 정보화능력, 특수분야 전문지식, 탁월한 연구실적 등 기타 특별한 요건을 설정함

라. 충원시기 및 선발

(1) 충원시기

(가) 원칙

- 개방형 직위를 지정하여 최초로 임용하는 경우
 - 고위공무원단 또는 과장급 직급에 결원이 있고 그 직위에 결원이 발생하는 때, 개방형 임용절차와 방법에 의해 지체없이 임용함
 - ※ 2개 이상의 직급으로 보할 수 있는 과장급 개방형 직위에 경력직공무원이 임용되어 있는 경우에는 해당 직위에 임용되어 있는 공무원의 직급에 결원이 있거나 결원이 발생하는 때에 임용함
 - ※ 초과현원이 있는 때는 초과현원이 해소된 후 공모절차를 진행함
 - 개방형 직위에 보할 수 있는 경력직 고위공무원 또는 과장급 직급에 결원이 예상될 경우에는 결원발생과 동시에 임용할 수 있도록 미리 임용절차에 들어가도록 함

- ※ 개방형 직위에 결원이 발생하였음에도 불구하고 공모절차를 진행하지 않은 채 공석을 유지해서는 안됨
- ※ 결원발생이 확정된 이후나 개방형 직위 모집공고 직전에 내부공무원을 당해 개방형 직위에 전보함으로써 공정한 경쟁을 해치고 선발과정의 공정성에 대한 신뢰를 손상하는 일이 없도록 함

결원판단 세부기준

- 동일자 파견 및 파견복귀, 전입 및 전출 등 현원에 변동이 없는 경우는 결원이 없는 것임
- 연구관 또는 지도관의 경우 고위공무원단에 속하는 연구관 또는 지도관으로 보할 수 있는 직위를 기준으로 결원여부 판단

○ 개방형으로 임용된 직위에 임용하는 경우

- 아래의 경우에는 개방형 직위에 해당하는 직급에 초과현원 여부를 불문하고 지체없이 공모절차를 통해 임용하여야 함

※ 해당 개방형 직위에 임용된 자의 임용기간이 만료되는 경우

※ 해당 개방형 직위에 결원이 발생하는 경우

- 개방형 직위 임용자의 전보·휴직, 징계 또는 직위해제, 면직 등으로 인한 결원 발생을 의미하며, 결원 발생시에 해당 경력직 고위공무원 또는 과장급의 직급에 정원을 초과한 현원이 있는지 여부를 불문함

※ 해당 개방형 직위를 다른 직위로 변경하는 경우

- 최초로 임용하는 경우와 마찬가지로 결원이 예상될 경우에 결원 발생과 동시에 임용할 수 있도록 미리 임용절차에 들어가도록 함

(나) 예외 : 다음의 경우 충원시기 조정 가능

○ 본부의 개방형 직위에 임용되어 있는 공무원을 소속기관으로 전보하거나 타 기관으로 파견하여야 하는 경우

○ 개방형 직위의 특별한 현안업무 처리 등 일시적으로 해당 개방형 직위에 개방형 임용을 할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우

○ 국가공무원법 제32조의2에 의해 개방형 직위를 활용하여 대학·연구기관·공공기관(이하 '대학 등'이라 함)과 인사교류를 하고자 하는 경우

- 충원시기가 조정된 개방형 직위에 임용할 자의 선발시기 등은 교류기관간에 협의하여 정함(역량평가 및 인사심사 개방형 임용과 동일하게 적용)

- 공무원은 대학 등에 고용휴직 또는 파견으로 교류하고, 대학의 교원 등은 개방형 직위에 임기제공무원으로 채용함

* 보내는 기관에서는 2~3인 복수의 교류대상자를 임용예정 기관에 추천, 받는 기관에서는 필요시 후보자 재추천 요구 가능

- 교류기간은 1년을 원칙으로 하고 1년 범위 내 연장 가능함

* 교류기간 중 다른 직위에 전보할 수 없고 교류기간 만료 전에 종료될 수 없으나, 질병·사고 등 기타 해당 직위를 수행할 수 없는 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의한 경우는 그렇지 않음

- 동일 개방형 직위에 대해 계속하여 인사교류를 실시하고자 하는 경우 인사혁신처장과 다시 협의하여 충원시기 조정하고, 그렇지 않은 경우 교류기간 만료예정 2개월 전까지 지체없이 공고하여 개방형 직위 충원 실시

- 파견, 고용휴직 공무원은 교류기간 종료 후 개방형 직위 임용기간 만료자에 준하여 원소속기관으로 임용

○ 기타 인사 운영상 해당 개방형 직위에 임용을 하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우

예시

- 개방형 직위 지정 당시 당해 개방형 직위에 임용되어 있는 자를 전보할 수 없는 특별한 사유란 중대한 사고 발생으로 이를 수습중인 경우, 특별한 현안업무 처리 등 일시적으로 해당 개방형 직위에 개방형 임용을 할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우에는 인사혁신처장과 협의를 거쳐 충원시기를 조정할 수 있음

(2) 공개모집(개방형공모직위규정 제21조제1항 내지 제3항 관련)

(가) 시험시행계획 수립 및 통보

- 소속 장관은 공개모집이 필요한 경우 응시요건을 비롯한 공고내용과 시험일정 등에 대해 인사혁신처장과 협의를 거쳐 시험시행계획을 수립하여야 함(임기만료 3개월 전까지)
 - 개방형 직위 임용자의 임용기간 연장 등으로 시행계획이 변경된 경우에는 그 내용을 지체없이 인사혁신처장에게 통보함

(나) 공고내용

- ※ 임용예정직위 및 보직가능 공무원의 종류(과장급은 임용예정 직급 포함), 주요 업무내용
- ※ 응시자격요건, 시험의 일시·장소 및 방법, 응시원서의 교부·접수 장소 및 기간
- ※ 임용기간과 임용신분
- ※ 보수수준(상·하한액, 보수책정방법 등)
- ※ 응시자 제출서류(원서, 직무수행계획서, 최종학력증명서, 자격증 사본 등)
- ※ 기타 시험실시기관의 장이 요구하는 서류(학위증 사본, 저서 등)

(다) 공고시기

- 최초 공고는 임기만료 예정일의 2개월 전까지 15일 이상(접수기간 포함) 공고하여야 함 (초일불산입, 공휴일 포함)

(라) 공고매체 등

- 임용기관 및 인사혁신처(나라일터)의 인터넷 홈페이지에는 반드시 공고함
 - ※ 일간신문·관보 및 방송은 선택적으로 활용함
- 소속장관은 개방형 직위 충원계획에 관한 보도자료를 작성·배포하고, 관련협회·단체 및 대학 등에 모집공고문을 송부하여 후보자의 추천을 의뢰하거나 인사혁신처의 국가인재데이터베이스에서 적격자를 추천받아 모집공고문을 송부하는 등 많은 적격자가 응모할 수 있도록 노력하여야 함

(마) 관련자료의 제공

- 소속장관은 응시자가 직무수행계획서 작성 등을 위하여 직무관련 정보를 요청할 경우에 반드시 응하여야 함

※ 다만, 직무관련 정보의 내용 중 개인정보를 침해하거나 기관의 공정한 업무수행을 저해하는 등 기타 사회적 논란이 될 수 있는 부분은 제공하지 않을 수 있음

(3) 외부 우수인재의 영입 노력

- 소속 장관은 외부 우수인재를 영입하기 위하여 인사혁신처의 국가인재데이터베이스를 활용하는 등 적극 노력하여야 함
- 공개 모집 직위
 - 소속 장관은 국가인재데이터베이스를 통한 민간 우수인재를 인사혁신처에 요청할 수 있으며, 추천받은 인재가 공개모집 직위에 응모할 수 있도록 직위 설명, 응시 안내 등에 적극 노력하여야 함
- 스카우트에 의한 선발 직위
 - 소속장관은 해당 직위의 자격·필요역량 및 민간인재 풀 규모 등을 고려하여 우수인재 발굴 및 적격자 추천을 인사혁신처에 요청할 수 있음
 - 소속장관은 부처 발굴 및 인사혁신처 추천 인재의 역량 등을 종합적으로 고려하여 임용후보자를 인사혁신처장에게 제출

(4) 재공고·변경공고(개방형공모직위규정 제21조 관련)

- 응시자가 없거나 중앙선발시험위원회의 심사 결과 적격자가 없는 경우, 중앙선발시험위원회가 추천한 임용후보자 중에서 모두 적격자가 없는 경우에는 7일 이상으로 1회 이상 재공고를 할 수 있음
- 소속 장관과 인사혁신처장은 민간인 응시자가 부족하다고 판단하는 경우 7일 이상으로 연장공고를 할 수 있음
- 불가피한 사유로 이미 공고한 내용을 변경하는 경우에는 시험실시일 7일 전까지 다시 공고함

(5) 공개모집의 예외(개방형공모직위규정 제23조 관련)

- 공고결과 응시자가 없어 재공고를 하였음에도 응시자가 없거나, 중앙선발시험위원회에서 응시자 중 적격자가 없다는 결정을 한 경우에는 가장 적격자로 판단되는 공무원(타부처 공무원 포함) 또는 인사혁신처장과 협의하여 공무원이 아닌 사람을 1년의 범위 안에서 임용할 수 있음

공개모집의 예외에 해당하는 경우의 개방형 직위 운영

- 공무원 임용 후 1년이 되기 전이라도 결원이 있을 경우 공개모집에 의하여 개방형 임용할 수 있음
- 1년이 경과한 때에는 개방형공모직위규정 제4조제3항제1호(개방형 직위에 임용된 자의 임용기간이 만료되는 경우)에 준하여 지체없이 공개모집을 통하여 임용함
- 1년이 경과한 후 다시 공개모집을 하였음에도 응모자가 없거나 적격자가 없는 경우에는 당해 개방형 직위를 변경할 수 있음

(6) 선발시험(개방형공모직위규정 제8조 관련)

- 선발시험은 공직 내·외부에서 공개모집후 중앙선발시험위원회에서 서류전형과 면접 시험의 방법으로 실시함
 - 다만, 아래와 같이 경력개방형 직위 선발과 스카우트에 의한 선발을 실시할 수 있음

경력개방형 직위 선발

- 경력개방형 직위는 공무원(국·공립 대학의 교원 제외)이 아닌 사람만을 대상으로 공개 모집을 실시함
 - * 퇴직공무원의 경우 퇴직일로부터 3년이 경과한 경우 경력개방형 직위에 응모할 수 있고 개방형 직위에 임용된 임기제공무원은 경력개방형 직위에 응모가 가능함
 - ** 최종시험예정일 현재 기준으로 공무원 여부를 판단함

스카우트에 의한 선발

- 소속장관이 개방형 직위에 외부에서 우수한 인재를 영입하기 위해 공무원(국·공립 대학의 교원 제외)이 아닌 사람을 임기제공무원으로 임용하거나 다른 기관 소속 공무원을 임용하려는 경우(이하 스카우트)에는 공고를 생략할 수 있음
 - 고위공무원단 및 과장급 개방형 직위 모두 공고 생략이 가능하고, 스카우트 선발시 대상 직위 및 추천 후보자에 대해 사전에 인사처에 협의를 요청함
 - 인사혁신처는 인재정보담당관실 차원의 인재발굴 및 국가인재데이터베이스에서 스카우트 직위의 자격·능력 등을 고려하여 우수인재를 발굴, 부처에 적격자를 추천할 수 있음
- 소속장관은 부처 발굴 및 인사혁신처 추천 인재의 역량을 고려하여 스카우트 임용후보자를 단수 또는 복수로 인사혁신처장에게 추천할 수 있음(추천시 개방형 직위 응시서류 일체 제출)
 - * 고공단 ‘가급’ 경우, 인사심사 등을 고려하여 복수로 추천하고, ‘고공단 나급’과 과장급은 단수 또는 복수로 추천함
- 스카우트에 의한 선발의 경우 중앙선발시험위원회에서 면접 없이 서류전형만 실시하여 선발할 수 있음

※ 스카우트

- (각 부처) 스카우트 선발 협의 → (각 부처) 국가인재데이터베이스 등 후보자 추천 서비스 의뢰 및 인재발굴·추천 → 후보자 추천 → (인사혁신처) 중선위 선발 실시 → (각 부처) 임용절차 진행

(7) 임용시험(개방형공모직위규정 제8조 관련)

- 전직 또는 경력경쟁 채용시험의 방법으로 경력직공무원을 임용하는 경우의 전직·경력경쟁 채용시험은 선발시험으로 같음
- 보통승진심사위원회의 심사를 따로 실시하지 아니하고 선발시험으로 같음함

마. 중앙선발시험위원회 설치 및 운영

(1) 중앙선발시험위원회 설치 및 기능

(가) 중앙선발시험위원회 설치

- 개방형 직위 중앙선발시험위원회는 인사혁신처장 소속으로 설치함
 - 중앙선발시험위원회 위원 풀(POOL)에 사전 위촉되어 있는 사람으로 시험위원회를 구성함

(나) 소관사무

- 개방형 직위 등 임용후보자 선발·추천, 개방형 직위 지정의 적정성 검토 등

(다) 시험위원회 구성

- 시험위원회는 각각 임용예정 직위별로 5명의 위원으로 구성하되, 2명 이내의 해당기관 소속 공무원을 시험위원으로 위촉 가능

중앙선발시험위원회 시험위원 위촉 기준

- 시험위원은 원칙적으로 '4년제 대학 부교수', '민간중견기업의 임원(이사)', '신문·방송 언론계 부장 또는 논설위원' 이상 및 이에 상응하는 전문가로 위촉
- 기타 각종 연구소의 '책임연구원', 「공무원임용시험령」 별표5·별표7·별표8에서 정하는 5급 채용시험에 필요한 자격증을 취득하고 10년 이상 경력을 가진 사람 또는 이에 상당한 사람
- 특수분야(예 : 국악원장, 책임운영기관) 또는 특별요건(예 : 어학, 전산)이 있는 직위는 관련 부처 의견을 수렴하여 탄력적으로 운영 가능

(2) 중앙선발시험위원회 운영(개방형공모직위규정 제6조 관련)

- 중앙선발시험위원회의 위원장은 위원 중에서 호선(互選)으로 선출함
- 선발시험은 서류전형과 면접시험 모두 재적위원 3분의 2 이상 출석으로 개의하고 출석 위원 과반수 찬성으로 의결함

(3) 선발 절차 및 임용후보자 추천

(가) 시험방법

- 선발시험은 서류전형에 의한 심사를 먼저 한 후 면접시험을 실시하며 선발절차는 관련 규정 및 지침에 따라 실시함

(나) 임용후보자 추천

- 중앙선발시험위원회는 3명 이내의 임용후보자를 선정하여 소속 장관에게 추천함
 - ※ 적격자가 1명인 경우 1명만 추천할 수 있고 적격자 없음 의결도 할 수 있음
- 소속 장관이 시험위원회의 추천대상자의 추천 순위를 변경하고자 하는 때에는 인사혁신처장과 협의하여야 함
 - 소속 장관이 중앙선발시험위원회의 추천대상자 중에서 적격자가 없다고 판단한 때에는 해당 개방형 직위에 대하여 재공고 할 수 있음
 - ※ 경력개방형 직위의 경우 순위 없이 추천

(다) 추천후보자 임용

- 특별한 사유로 인사혁신처장과 협의한 경우를 제외하고는 선발시험위원회의 임용후보자 추천 순위에 따라 임용하여야 함
 - ※ 경력개방형 직위의 경우 소속 장관은 시험위원회에서 추천한 임용후보자 중에서 임용할 수 있음
 - 소속 장관은 임용후보자 중 국가공무원법 제28조의6에 따른 심사대상자가 있는 경우에는 임용후보자의 우선순위를 정하여 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 임용제청함
 - 다만, 응모자가 1인으로서 선발시험위원회에서 적격하다고 판단하거나 임용후보자가 역량평가를 통과하지 못하는 등 불가피한 사유로 복수추천이 어렵다고 판단되는 경우에는 단수 추천할 수 있음

※ 중앙선발시험위원회에서 3인을 추천하는 경우, 우선순위는 변경할 수 있으나 2인만 인사심사를 요청하는 것은 불가

바. 임용

(1) 임용신분(개방형공모직위규정 제8조 관련)

- 임기제공무원으로 임용하는 것을 원칙으로 하되, 임용 당시 경력직 공무원인 자는 전보·승진·전직 또는 경력경쟁 채용시험(법 제28조제2항제3호에 따라 외무공무원을 일반직공무원으로 임용하는 경우와 법 제28조제2항제7호에 따라 지방공무원을 그 직급에 해당하는 국가공무원으로 임용하는 경우)의 방법에 의하여 경력직공무원으로 임용될 수 있음

예시

다음과 같은 경우에는 임기제공무원으로 임용함

- 해당 개방형 직위에 전보·승진·전직 또는 경력경쟁 채용시험의 요건을 갖추지 못한 경력직 공무원이 임용되는 경우
예) 5급 공무원이 고위공무원단 개방형 직위에 임용되는 경우 등
- 경찰 등 특정직공무원이 개방형 직위에 임용되는 경우
- 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회 소속공무원이 개방형 직위에 임용되는 경우
- 경력직공무원으로 임용될 수 있는 요건을 갖춘 경우에도 임용될 자가 임기제공무원으로 임용되기를 원하는 경우
- 별정직공무원 등 특수경력직공무원이 개방형 직위에 임용되는 경우
- 경력직공무원으로 임용하게 될 경우에 임용기간 중에 정년에 도달하는 경우 등
- 다른 법령에서 임기제로 임용하도록 하는 경우

(2) 임용기간(개방형공모직위규정 제9조 관련)

- 임용기간은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 5년의 범위안에서 소속장관이 정하되, 최소한 2년 이상으로 함
- 임용자의 실적이 우수한 경우, 중대한 사업의 지속적 수행, 기타 사유의 경우에 해당할 경우 총 임용기간이 5년을 넘지 않는 범위 안에서 임용기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 공개모집에 의한 시험절차와 고위공무원임용심사위원회의 심사절차를 거치지 아니함
 - 총 임용기간이 5년을 초과하더라도 개방형 직위에 임용된 임기제공무원의 성과가 탁월한 경우에는 임용기간을 연장할 수 있음
 - 탁월한 성과 충족 여부는 소속 장관이 개방형 직위에 임용된 임기제공무원의 전체 임용기간 동안의 근무실적 및 성과 등을 평가하여 판단하여야 하며, 연장기간은 임용자와 협의에 따르되, 3년 범위 내에서 연장하고, 재연장도 가능함

※ 5년 초과 연장을 위한 평가시, 별도의 성과평가위원회(외부위원 포함)를 구성하여 운영할 수 있음

- 공개모집 등 개방형임용 절차와 방법에 의하여 임용되는 경우에는 횟수에 제한 없이 계속하여 재임용할 수 있음
- 소속 장관은 공무원이 아닌 자로서 임용된 임기제 공무원이 해당 개방형 직위에서 성과가 탁월하고 해당 직위에서 총 임용기간이 2년(외무공무원의 경우 3년)에 도달했을 경우에 한해 동일한 개방형 직위에 경력경쟁채용시험등(서류전형만 실시 가능)을 통해 일반직 공무원 또는 외무공무원으로 임용할 수 있음
- 소속 장관은 공무원이 아닌 자로서 임용된 임기제 공무원이 해당 개방형 직위 총 임용기간이 1년 이상이며 해당 직위에서 성과가 탁월하여 「공무원보수규정」에 따른 성과연봉 등급 중 최상위등급을 받은 경우에 동일한 개방형 직위에 경력경쟁채용시험등(서류전형만 실시 가능)을 통해 상위직급 임기제공무원으로 임용할 수 있음

※ 상위직급 임기제공무원으로 임용시, 소속기관의 현원이 정원을 초과하는 경우에는 정원과 현원이 일치할 때까지 그 인원에 해당하는 정원이 해당 기관에 따로 있는 것으로 보고 임용할 수 있음

※ 각 부처의 직제 및 직제시행규칙 등 조직관계법령에 따라 동일한 직위에 상위직급으로 보할 수 있는 경우(3급 또는 4급으로 보할 수 있는 과장급 직위)에만 가능함

사. 개방형 직위에 임용된 자의 인사관리

(1) 다른 직위에서의 임용제한(개방형공모직위규정 제11조 관련)

- 개방형 임용 당시 경력직공무원이었던 자는 임용기간 중 다음 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 다른 직위에 임용될 수 없음
 - 단, 잔여 임용기간이 15일 미만인 경우에는 임용기간이 만료된 것으로 보아 인사혁신처장과 협의를 거치지 않고 다른 직위에 임용할 수 있음

※ 승진임용의 경우

※ 휴직하는 경우

※ 징계 또는 직위해제의 처분을 받아 그 직위의 직무를 수행하기 곤란하다고 판단되는 경우

※ 주요 국정과제나 긴급한 현안업무 수행을 위해 필요한 경우(해당 개방형 직위 임용기간이 1년 6개월 이상 도과한 경우로 한정)

※ 기타 그 직위의 직무를 수행할 수 없는 등 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의를 거친 경우

※ “그 직위의 직무를 수행할 수 없는 등 특별한 사유가 있는 경우”라 함은 건강상 문제, 잔여 전보제한기간이 단기간이고 동일직급 인사발령시에 포함해야 할 필요성이 있는 경우 등 객관적으로 인정될 수 있는 경우를 말함

- 개방형임용 당시 고위공무원단에 속하는 공무원 또는 고위공무원단 직위로의 승진임용 요건을 갖춘 공무원을 임용기간 중에 다른 직위에 임용하는 때에는 당해 기관의 고위공무원단 직위에 임용하고, 당해 직위는 지체없이 공개모집하여야 함

(2) 임용기간 만료자의 인사관리(개방형공모직위규정 제10조 관련)

- 개방형임용 당시 공무원 신분이 아니었거나 별정직공무원 등 특수경력직 공무원, 또는 임기제공무원은 임용기간이 만료되는 때에 당연퇴직됨
- 개방형 임용 당시 경력직공무원이었던 자는 임용기간이 만료되는 때에 경력직공무원으로 재임용됨
- 다른 중앙행정기관 소속 공무원이었던 자에 대하여는 임용기간 만료 3월 전까지 원소속 기관으로의 복귀 여부를 결정하되,
 - 원소속기관으로 복귀하기로 한 경우
 - 원소속장관은 임용기간이 경과한 후 당해 공무원을 경력직고위공무원(과장급의 경우 해당 직급)으로 보할 수 있는 직위에 임용하여야 함. 이때 결원이 없는 경우에는 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용하여야 함
 - 현소속기관에서 근무하기로 한 경우
 - 임용을 위한 결원이 없는 때에는 소속장관은 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용하거나 결원이 발생할 때까지 개방형 직위의 임용기간을 연장하여야 함(이 경우 총 5년을 초과하여 근무 가능)
- 연구관·지도관의 경우에는 고위공무원단 직위와 고위공무원단 직위가 아닌 직위간의 전보가 가능하므로 임용기간이 만료되는 때 고위공무원단 직위가 아닌 직위로의 전보도 가능함
- 다음의 경우에는 임용기간이 만료되는 때에도 자동적으로 경력직공무원으로 재임용되지 아니함

- ※ 개방형임용 당시 경력직공무원으로 임용될 수 있었음에도 불구하고 임기제공무원으로 임용된 자
- ※ 경력직 고위공무원이 과장급 개방형 직위에 임용된 경우
- ※ 개방형 직위에 보할 수 있는 직급보다 상위직급이었던 경우
- ※ 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회 소속공무원이 행정부의 개방형 직위에 임용된 경우

(3) 기타사항

○ 전보·전직제한기간의 특례

- 다른 직위에서 개방형 직위 또는 공모직위에 임용되는 때, 개방형 직위 지정 당시에 임용되어 있는 공무원이 다른 직위로 임용되는 때에는 임용령 제45조의 전보 또는 전직제한기간을 적용하지 아니함
- 다만, 법 제28조제5항에 따른 전보·전직 제한기간(경력 경력경쟁채용시험자 등)과 같이 법률에서 정하고 있는 전보 또는 전직의 제한기간은 적용됨

○ 개방형 직위 외부임용자의 교육훈련 등

- 개방형 직위에 외부 민간인 또는 타기관의 공무원이 임용된 경우에는 소속장관은 이들이 빠른 시일내에 조직과 직무에 적응할 수 있도록 최대한 지원하여야 함
 - 소속 장관은 개방형 직위에 임용되는 민간인의 공직적응과 리더십 양성을 위하여 상담역 제도(멘토링)를 실시해야하고 우수 고위공무원 등으로 멘토풀을 구성해 운영해야 함
 - 소속 장관은 민간 임용자가 임용 전부터 임용 초기에 국가공무원인재개발원에서 운영하는 개방형 직위 사전 온라인 교육과정(개방형 직위 민간 임용자를 위한 공직 입문과정), 신입 국장·과장 과정 등을 조기에 이수할 수 있도록 안내·지원하여야 함

○ 개방형임용자의 성과계약 등 평가

- 개방형 직위에 외부 민간인이 임용된 경우에는 소속 장관은 임용 후 6개월이 지난 후(2개월 이내)에 반드시 「공무원성과평가 등에 관한 규정」제22조의3 제1항에 따른 수시평가를 실시하여야 함
 - ※ 수시평가 실시 시기에 정기평가가 도래한 경우에는 정기평가로 갈음 가능
- 만 6개월 경과 이후에도 필요시 수시평가를 실시할 수 있음

- ※ 수시평가 시에는 임용자가 별지 제12호 서식(자기성과기술서)을 반드시 작성한 후 성과면담을 실시하고 「공무원성과평가 등에 관한 지침」 별지 제2호 서식(최종평가서)을 활용하여 최종 평가하여야 함
- ※ 최종등급은 평가등급별 인원 분포 비율과 관계 없이 개인별로 부여함
- ※ 수시평가 결과는 「공무원보수 등의 업무지침」에 따른 연봉액 조정시 적극 활용

- 개방형 직위에 임기제공무원으로 임용되는 경우에는 채용연령이나 근무상한연령의 제한이 없음

20. 공모 직위 운영

의의	• 효율적인 정책수립 또는 관리를 위해 특정직위에 행정부 내 당해기관 내부 또는 외부 공무원간 상호경쟁을 통해 최적격자를 선발·임용하는 제도
근거	• 국가공무원법 제28조의5 • 개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정
직위 지정	• 소속 장관별로 고위공무원단은 직위 총수의 30% 범위, 과장급은 직위 총수의 20% 범위 내, 담당급 직위 중에서 지정 • 소속장관은 지정비율과 지정기준에 따라 직위를 선정(변경 절차도 동일)
충원 시기	• 당해 직위에 보할 수 있는 경력직 고위공무원 또는 과장급 직급에 결원이 있고 그 직위에 결원이 발생하는 때에 공모임용 절차와 방법에 의하여 지체 없이 임용 - 인사교류, 타부처 적격자 임용 등의 경우에는 충원시기 조정 가능
선발	• 소속 장관이 공개모집을 실시하고, 공모 직위 선발심사위원회에서 선발 • 서류전형과 면접시험으로 하되, 필요시 필기 또는 실기시험 부과 가능
임용절차	• 선발심사위원회는 공모 직위별로 2~3인의 임용후보자를 선정하여 소속장관에게 추천함 - 다만, 지원자가 1인인 경우에는 적격자인 경우에 한하여 당해 1인을 추천할 수 있음 • 특별한 사유가 있어 심사위원회의 의견을 들은 경우를 제외하고는 심사위원회의 추천 순위에 따라 임용
임용방법	• 전보·승진·전직 또는 경력경쟁채용등(외무공무원을 일반직공무원으로, 지방공무원을 그 직급에 해당하는 국가공무원으로 채용하는 경우)의 방법으로 임용 * 보통승진심사위원회의 심사와 전직 시험 등은 공모 직위 선발심사로 같음
임용관리	• 타 직위 임용제한기간은 2년 - 승진임용, 휴직, 징계 등의 경우 또는 기타 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의한 경우에는 다른 직위 임용 가능 • 임용제한기간 만료자가 다른 행정기관 소속 공무원이었던 사람인 경우에는 원소속 기관 복귀 보장, 이 경우 결원이 없어도 임용 가능

가. 의의

- 효율적인 정책수립 또는 관리를 위해 해당기관 내부 또는 외부의 공무원 중에서 적격자를 임용할 필요가 있는 직위에 대하여 공개모집 등을 통해 최적격자를 선발·임용하는 제도

나. 공모 직위의 지정·변경·해제

(1) 대상범위와 지정비율

- 소속장관별로 고위공무원단 직위 총수의 30% 범위내, 과장급 직위수의 20% 범위내, 담당급 직위(과장급 직위나 소속기관의 실장·국장 밑에 두는 보조기관 또는 이에 상응하는 직위의 효율적인 업무수행을 지원하기 위하여 4급 또는 5급 경력직공무원 또는 이에 상응하는 공무원으로 임용할 수 있는 직위) 중에서 지정함

- ※ 소속장관은 인사혁신처장과 협의를 거쳐 고공단 - 과장급 직위 간, 과장급 - 담당급 직위 간 1:2의 비율로 서로 바꾸어 지정 가능
- ※ 필요시 인사혁신처장과 협의를 거쳐 1:1의 비율로 바꾸어 지정 가능

- 중앙행정기관 및 행정부 각급기관(감사원 제외)을 대상으로 하며, 기능 및 성격상 지정이 어렵거나 지정비율 상한선에 의해 지정이 어려운 기관은 적용대상 모수에서 제외됨

모수제외 직위

- 법령상 제한은 없으나 다음의 경우에는 직무성격 또는 관계규정 등으로 인하여 적용모수에서 제외됨
 - 비상안전기획관 또는 비상안전담당관, 정책보좌관·비서관
 - 법률에 의하여 임용자격요건 및 임기가 정해진 각종 위원회 상임위원인 임기제공무원
 - 외부 인력풀이 극히 적어 충원이 곤란한 직위 또는 해당분야가 외부에 적합하지 않고 오랜 경험 요구되는 직위로서 인사혁신처장과 협의한 직위

(2) 공모 직위의 지정 기준

직무공통성

- 직무의 성격과 내용이 동질적이거나 유사한 정도를 말함
- 각 부처 공통사무 또는 유관 부처 관련 사무의 경우 인적교류가 용이하므로 우선적으로 지정

정책통합성

- 국가 중요정책의 정책 결정·집행시 부·처간 이해관계 조정 또는 정책 공조 등 협력의 필요성 정도를 말함
- 인적교류를 통해 정부정책의 효과성을 제고할 수 있는 직위를 우선적으로 지정

변화필요성

- 타 부처 공무원 유치를 통해 소속 부처 업무, 정책 또는 인력의 변화를 도모할 필요성 정도를 말함
- 외부인력 유치를 통해 객관적 시각에서 업무 또는 정책 변화를 추진하거나 소속 부처 인적자원의 역량 향상을 도모할 필요가 있다고 판단되는 직위를 우선적으로 지정

(3) 공모 직위 지정 절차

- 소속 장관은 공모 직위의 지정비율과 지정기준에 따라 직위 지정의 필요성, 타당성, 기대효과, 향후 조치사항 등을 검토한 후 직위를 선정함
- 기구의 신설·개편 등으로 인하여 새로 공모 직위를 지정하는 경우 공모 직위 총원이 지체 없이 이루어지도록 하여야 함

※ 공모 직위는 직위 지정에 대한 소속 장관 결재 시 직위가 지정된 것으로 봄

(4) 공모 직위의 변경·해제 사유 및 절차

- 기구의 개편이나 직제의 변경으로 직위수가 변경 되거나 공모직위의 주요 직무내용이 변경된 경우, 직위의 명칭이 변경된 경우
- 공모 직위 유지가 어려운 다음과 같은 사유가 있는 경우
 - 개방형공모직위규정 제23조에 따라 공무원 중에서 적격자를 임용하고 1년이 경과한 후 다시 공개모집을 하였음에도 응모자나 적격자가 없는 경우
 - 2회 이상 공모 직위에 대하여 공개모집을 하였음에도 응모자가 없거나 적격자가 없는 경우
 - 행정환경의 변화 등으로 인하여 지정되어 있는 공모 직위보다 상대적으로 공모의 필요성이 더 높은 직위가 있는 경우
 - 기타 공모 직위로 계속하여 운영하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우

(5) 공모 직위의 변경·해제 절차

- 소속장관은 직위 변경(해제)의 필요성, 타당성, 효과, 이에 따른 향후 조치사항 등에 대하여 검토한 후 그 결과에 따라 직위를 변경(해제)함
- 공모 직위 임용자의 임용기간이 만료되기 전에는 특별한 경우를 제외하고는 공모 직위를 변경(해제)하여서는 아니 됨
 - ‘특별한 경우’란 해당 직위 임용자에 대한 불이익이 없고 소속장관이 긴급한 직위의 변경(해제)이 필요하다고 인정한 경우를 말함

※ 공모 직위가 변경(해제)된 경우에는 타 부처 출신자는 원소속기관 복귀가 보장되지 않음을 유의
 ※ 소속장관은 공모 직위를 지정하거나 변경하였을 경우, 이를 해당기관 및 인사혁신처 홈페이지를 통해 연중 게시하여야 함

다. 직무수행요건의 설정·변경(법 제28조의5제2항 관련)

(1) 직무수행요건의 설정·변경 절차

- 소속장관은 공모 직위를 지정한 경우, 주요업무내용, 임용자격 요건 등을 검토하여 '직무수행요건 명세서'(별지 제2호 서식)를 작성
- 직무수행요건을 변경하고자 하는 경우 변경의 필요성, 기대효과 등을 검토하여 '직무수행요건 명세서'(별지 제2호 서식)를 변경

(2) 직무수행요건의 설정기준

(가) 임용자격요건

- 필수요건(다음 중 하나를 반드시 충족하여야 함)
 - 고위공무원단은 직무등급과 관계없이 전체 직위에 단일요건으로 공통 적용하고, 과장급·담당급은 계급별로 다르게 적용

고위공무원단 직위

- 고위공무원단에 속하는 경력직공무원
- 3급 공무원 및 4급 공무원으로서 5년 이상 재직한 자로서 역량평가를 통과한 자
- 고위공무원이 아닌 연구관·지도관으로서 7년 이상 재직한 자(연구관·지도관으로 재직한 기간에는 5급 이상 일반직공무원으로 재직한 기간을 통산하며, 중앙행정기관의 실·국장 밑에 두는 보조기관 또는 이에 상응하는 직위에 재직한 연구관·지도관의 경우에는 해당 직위에서 총 3년 이상 재직한 자를 말한다)로서 역량평가를 통과한 자
- 고위공무원단 직위 또는 그에 상응하는 직위에 일반직 국가공무원(임기제공무원은 제외한다)으로 재직한 자
- 고위공무원단 직위에 상응하는 지방자치단체 또는 지방교육행정기관의 직위에서 근무한 경력이 있는 지방공무원
- 수석전문관으로서 5년이상 재직하였으며 과장급 직위에 2년 이상 재직한 사람(수석전문관 및 과장급 직위에서 재직한 기간에는 3급 또는 4급 일반직공무원으로 재직한 기간을 합산한다)

3급(상당) 과장급 직위

- 3급·4급 또는 이에 상응하는 경력직공무원
- 연구관 또는 지도관
- 연구사 또는 지도사로서 승진소요최저연수(5년) 이상인 자
- 3급(연구관·지도관 포함) 직위에 상응하는 지방자치단체 또는 지방교육행정기관의 직위에 근무하고 있는 지방공무원

4급(상당) 과장급·담당급 직위

- 4급·5급 또는 이에 상응하는 경력직공무원
- 연구관 또는 지도관
- 연구사 또는 지도사로서 승진소요최저연수(5년) 이상인 자
- 4급(연구관·지도관 포함) 직위에 상응하는 지방자치단체 또는 지방교육행정기관의 직위에 근무하고 있는 지방공무원

5급(상당) 담당급 직위

- 5급·6급 또는 이에 상응하는 경력직공무원
- 연구관 또는 지도관
- 연구사 또는 지도사로서 승진소요최저연수(5년) 이상인 자
- 5급(연구관·지도관 포함) 직위에 상응하는 지방자치단체 또는 지방교육행정기관의 직위에 근무하고 있는 지방공무원

○ 경력 또는 실적요건

- 해당 직위 직무수행과 관련된 경력, 실적, 학력 등 소지자

(나) 능력요건 : 개방형 직위와 동일

(다) 특별요건

- 해당 직위의 직무를 수행하는 데 직접적인 도움이 되는 자격증이나 외국어, 정보화능력, 특수분야 전문지식 및 탁월한 연구실적 등 기타 특별한 요건 설정 가능
- 직위 특성 등 특별요건 심사 필요성을 면밀하게 검토하여 반드시 필요한 경우 특별요건을 설정하되, 능력요건의 보충적 요소로 활용하고 가중치를 과도하게 설정하지 않도록 유의

- 개방형·공모 직위 임용이나 인사교류계획에 의한 타 부처(지방자치단체 포함) 근무경력은 반드시 포함
 - 해당 공모 직위와 직무연관성이 있는 희망교류·파견·고용휴직 등의 타기관 근무경력도 소속장관이 적격여부를 심사하여 특별요건으로 설정 가능

라. 충원시기 및 선발

(1) 충원시기(개방형공모직위규정 제14조 관련)

(가) 원칙

- 공모 직위를 지정하여 최초로 임용하는 경우
 - 당해 직위에 보할 수 있는 경력직 고위공무원 또는 과장급 직급에 결원이 있고 그 직위에 결원이 발생하는 때에 공모임용 절차와 방법에 의하여 지체 없이 임용

예시

- A부처의 고위공무원단 직위 중 경력직공무원으로 보할 수 있는 부처자율직위 ㉠에 근무중인 B국장이 국장급 국외훈련을 위해 파견되는 데 동일 자로(2개월 이내에) 국장급 국외훈련을 마친 C국장이 복귀하는 경우, 동일자로 C부처와 D부처간 전입·전출이 이루어지는 경우는 결원이 발생한 것으로 보지 않음

- 과장급 공모직위의 2개 이상의 직급으로 보할 수 있는 공모 직위에 결원이 발생하는 경우에는 해당 직위에 임용되어 있는 공무원의 직급에 결원이 있거나 발생하는 때에 임용
- 해당 공모 직위에 결원이 예상된 경우에는 결원발생과 동시에 임용할 수 있도록 미리 임용절차에 들어가도록 함
- 공모 임용된 직위에 임용하는 경우
 - 해당 직위에 임용된 자의 임용제한기간이 만료되거나, 전보·휴직 등의 사유로 해당 직위에 결원이 발생하는 경우, 또는 해당 공모 직위를 다른 직위로 변경하여 지정한 경우 등에는 지체없이 공모절차를 통해 임용 필요
 - 충원시기는 최초 임용과 마찬가지로 결원이 예상될 경우에 결원 발생과 동시에 임용할 수 있도록 미리 임용절차에 들어가도록 함

※ 특히 임용기간이 만료되는 경우에는 인사운영상 문제점이 발생하지 않도록 가급적 임용기간 만료일 14일전까지는 다음 임용대상자를 확정하도록 함

○ 외부임용 목표

- 다른 중앙행정기관 소속 공무원을 총원 직위수 대비 50% 이상 임용하도록 노력함
* 외부임용률이 30%에 미치지 못하는 기관은 인사혁신처장이 목표 달성을 권고할 수 있음

(나) 예외 : 다음의 경우 총원시기 조정 가능

○ 공모직위를 대상으로 행정기관(지방자치단체 포함) 간 정책협조 등을 위하여 기관 상호간에 인사교류를 실시하고자 하는 경우

- 공모 직위 임용은 파견, 전보, 경력경쟁채용, 승진 또는 전직의 방법에 의함
* 경력경쟁 채용등은 법 제28조제2항제3호에 따라 외무공무원을 일반직공무원으로 임용하는 경우와 같은 항 제7호에 따라 지방공무원을 국가공무원으로 임용하는 경우에 한하며, 파견은 상호교류이므로 결원 보충은 불허함
- 소속 장관은 공모 직위에 임용된 교류공무원을 교류기간 중 다른 직위에 전보할 수 없음
- 교류기간은 1년을 원칙으로 하고 1년 범위 내 연장 가능함
* 「외무공무원임용령」제24조의4 제4항에 따른 외교부와 인사교류도 1년(재외공관의 교류대상 직위는 2년)으로 하되, 1년의 범위에서 임용기간 연장 가능함
- 인사교류는 교류기간 만료 전에 종료될 수 없으나, 인력운영상 필요하거나 질병·사고 등 기타 해당 직위를 수행할 수 없는 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의한 경우는 가능함

○ 다른 중앙행정기관 소속 공무원 중 적격자를 공모직위에 임용하고자 하는 경우

※ 소속 장관은 인사교류, 다른 중앙행정기관 소속 공무원 중 적격자 임용 등 협의없이 총원시기를 조정하는 경우 그 임용결과를 인사혁신처장에게 통보함

○ 기타 해당 공모직위에 공모임용을 할 수 없는 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의를 거친 경우

예시

- 다음과 같이 특별한 사유가 있는 경우에는 인사혁신처장과 협의를 거쳐 총원시기를 조정할 수 있음
 - 공모직위 지정 당시 당해 공모직위에 임용되어 있는 자를 전보할 수 없는 특별한 사유(중대한 사고 발생으로 이를 수습중인 경우 등)가 있는 경우
 - 공모직위에 소속부처 또는 타부처의 초과현원 중에서 적격자를 임용하고자 하는 경우 등

(2) 공개모집(개방형공모직위규정 제21조제4항 관련)

(가) 공고내용

- ※ 공모 가능한 대상기관, 임용예정 직위, 보직가능한 공무원의 종류(과장급·담당급은 임용예정 직급 포함) 및 주요 업무내용
- ※ 임용기간과 임용신분
- ※ 응시자격요건(직무수행요건명세서에서 정한 직무수행요건 중 임용자격요건)
- ※ 시험의 일시·장소 및 방법
- ※ 기타 시험시행과 관련하여 필요한 사항
- ※ 응시자 제출서류

(나) 공고시기 및 매체

- 최초 공고는 결원발생 예정일의 2개월 전부터 7일 이상(접수기간 포함) 공고하여야 함
- 임용기관 및 인사혁신처의 인터넷 홈페이지에 반드시 공고하고, 우수한 공무원들이 공모직위에 많이 응모할 수 있도록 공모 직위 모집공고문을 관련 부처에 알려 공람·게시하도록 함
- 소속 장관은 매년 분기별로 결원 예정 공모 직위를 인사혁신처장에게 통보하고, 인사혁신처장은 이를 종합하여 정기적으로 공고할 수 있음

(3) 재공고·변경공고(개방형공모직위규정 제21조 관련)

- 모집공고 결과 응시자가 없거나 선발심사위원회의 심사결과 적격자가 없는 경우에는 7일 이상으로 1회 이상 재공고 할 수 있음
- 소속장관은 공고결과 외부 응시자가 1인 이하인 경우에는 7일 이상 연장공고를 실시할 수 있음
- 불가피한 사유로 이미 공고한 내용을 변경하는 경우에는 시험기일 7일 전에 다시 공고함

(4) 공개모집의 예외(개방형공모직위규정 제23조 관련)

- 공고결과 응시자가 없어 재공고를 하였음에도 응시자가 없거나, 선발시험위원회에서 응시자 중 적격자가 없다는 결정을 한 경우에는 가장 적격자로 판단되는 공무원을 1년의 범위안에서 임용할 수 있음

(5) 선발심사(개방형공모직위규정 제15조, 제16조 관련)

(가) 선발심사위원회 구성(소속장관별로 시행하되, 임용직위별로 구성)

- 선발심사위원은 위원장을 포함하여 5인 이상(과장급·담당급은 3인 이상)으로 구성하되, 위원장은 외부위원 중에서 호선
- 위원은 임용예정직위와 관련된 분야 또는 채용·면접 등 시험에 관한 경험과 지식이 풍부한 자 중에서 임명 또는 위촉함
- 위원의 1/2 이상은 인사혁신처장이 추천하는 다른 중앙행정기관(감사원은 제외) 소속 공무원 또는 민간 위원(국·공립대학의 교원 포함)을 1/2 이상으로 하여야 하며, 가급적 외부위원중 1/3 이상을 여성 위원으로 위촉함
- 선발의 공정성을 위하여 산하기관 소속 임·직원, 자문·평가위원 등 특정한 이해 관계가 있는 인사는 배제하는 것을 원칙으로 하며, 특정기관·출신학교·출신지역·전문분야 등에 편중되지 않도록 하여야 함
- 필요한 경우 2개 이상의 직위를 묶어 1개의 심사위원회를 구성할 수 있음

(나) 선발심사위원회의 운영 : 각 부처는 위원회 정족수, 운영절차 등에 대해 자체 운영규정을 제정하여 운영

- 선발심사위원회는 각 부처에서 자체 운영규정을 제정하여 운영
 - 운영규정에는 위원 수, 위원장의 권한과 임무, 부위원장의 임무, 의사정족수, 의결정족수, 위원 기피·회피 사유 및 위원회의 운영방법 등을 포함

(다) 선발심사의 위탁 및 공동실시

- 소속 장관은 선발에 따른 공정성 강화, 외부임용확대 등 필요한 사유가 있는 경우에는 선발심사를 인사혁신처 등 다른 국가기관에 위탁하거나 공동으로 실시할 수 있음
- 선발심사의 공고, 심사위원회의 구성, 선발심사의 실시, 임용후보자의 선발·추천 등 필요한 사항은 관계기관이 협의하여 정함
- 인사혁신처장은 소속 장관이 위탁할 경우에는 중앙선발시험위원회에서 공모 직위 선발 심사를 실시할 수 있음

※ 중앙선발시험위원회가 공모 직위 선발심사를 실시할 경우, 임용예정 직위별로 고위공무원단 직위는 5명 이상의 위원으로, 과장급·담당급 직위는 3명 이상의 위원으로 구성함

※ 시험위원은 원칙적으로 임용예정직위와 관련된 분야 또는 채용·면접 등 시험에 관한 경험과 지식이 풍부한 민간위원 중에서 위촉하되, 부처와 협의를 통해 해당기관 소속 공무원을 시험위원으로 위촉할 수 있음

(라) 선발심사의 실시

- 서류전형과 면접시험으로 하되, 필요시 필기 또는 실기시험 부과 가능
 - 응시인원이 선발예정인원의 6배수 이상인 때에는 임용예정직위의 직무에 적합한 기준에 따라 5배수 이상으로 서류전형 합격자를 제한하여 시험운영의 효율성을 제고할 수 있음
- 면접시험은 개별면접, 집단면접 등 가급적 다양한 방법에 의해 직무수행에 필요한 자질을 검증하되, 구체적 시험 방법은 자체 운영규정에 정함
 - 보고서 평가, 약속형 과제 작성, 발표 후 심층질의 등의 방법 활용 가능
- 심사위원회는 해당 직급에 임용할 수 있는 직급의 바로 하급 일반직공무원이 승진요건을 갖추지 못한 경우에는 심사과정에서 법 제40조의4제1항제2호의 요건을 갖추었는지 여부를 판단하여야 함
- 소속장관은 서류전형 또는 면접시험에 외부참관인을 참여시켜 각 단계별 채용과정이 공정하게 이루어졌는지 점검하게 할 수 있음

(라) 임용후보자의 선정·추천

- 선발심사위원회는 적격성 심사결과를 종합하여 공모직위별로 2~3인의 임용후보자를 선정하여 성적별 순위와 함께 소속장관에게 추천함
 - 추천가능한 점수를 지나치게 높게 설정하여 단수 추천하는 것을 지양
 - 추천사유는 시험위원회 전체의 종합의견으로 작성하되, 추천대상자별 장·단점 등을 되도록 자세하게 서술하여 소속장관이 최종 임용후보자를 결정하는데 도움을 줄 수 있도록 함
 - * 승진요건 미충족자에 대해서는 직무수행능력의 탁월성·행정발전예의 공헌성을 추천사유에 포함
 - 적극적인 공개모집 노력에도 불구하고 응모자가 1인인 경우 선발심사위원회에서 적격자로 선정 시 1인만 추천 가능

마. 임용

(1) 임용절차(개방형공모직위규정 제17조 관련)

- 소속장관은 특별한 사유가 있어 심사위원회의 의견을 들은 경우를 제외하고는 심사위원회의 추천순위에 따라 임용
 - 소속장관이 심사위원회 추천대상자의 추천순위를 변경하고자 하는 때에는 심사위원회의 의견을 들어야 함

※ 선발시험을 인사혁신처장 또는 다른 중앙행정기관의 장에게 위탁하거나 공동으로 실시한 경우는 인사혁신처장 또는 다른 중앙행정기관의 장의 의견을 들어야 함

- 소속장관은 임용후보자 중 법 제28조의6(고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용 등)에 따른 심사대상자가 있는 경우에는 선발심사위원회에서 추천한 자에 대한 우선순위를 정하여 고위공무원임용심사위원회의 심사를 거쳐 임용(임용제청)함
- 공모 직위 충원 후 충원결과를 별지 제11호 서식에 따라 인사혁신처장에게 통보함

(2) 임용방법(개방형공모직위규정 제18조 관련) : 전보·승진·전직 또는 경력경쟁 채용

- 전직·경력경쟁 채용시험을 통한 임용의 경우
 - 인사관계법령이 정하는 전직의 요건을 갖춘 경우 전직임용할 수 있음
 - 경력경쟁채용등은 법 제28조제2항제3호에 따라 외무공무원을 일반직공무원으로 경력경쟁채용등을 하는 경우와 같은 항 제7호에 따라 지방공무원을 그 직급에 해당하는 국가공무원으로 경력경쟁채용등을 하는 경우만 해당됨
 - 공모 직위 선발심사위원회를 통해 선발된 자는 전직시험 또는 경력경쟁 채용시험 등 별도의 임용시험을 부과하지 아니하고 선발심사로 같음함
- 승진임용의 경우
 - 고위공무원단 공모 직위에 승진요건을 갖춘 3급 또는 4급 공무원의 임용 또는 고위공무원단이 아닌 연구관·지도관의 전보의 경우 승진임용할 수 있음
 - 과장급(3급 또는 4급) 직위에 4급 또는 5급 공무원을 임용할 수 있음
 - 담당급(4급 또는 5급) 직위에 5급 또는 6급 공무원을 임용할 수 있음

- 과장급·담당급(연구관 또는 지도관) 직위에 승진요건을 갖춘 연구사 또는 지도사를 임용할 수 있음
- 보통승진심사위원회의 심사를 실시하지 아니하고 선발심사로 갈음함

※ 승진배수 범위와 관계없이 승진임용 요건에 해당하면 승진임용
 ※ 승진요건 미충족자에 대해서는 국가공무원법 제40조의4제1항제2호의 특별승진의 방법으로 임용

바. 공모직위에 임용된 자의 인사관리

(1) 다른 직위에서의 임용제한(개방형공모직위규정 제20조 관련)

- 공모 직위에 임용된 공무원은 임용된 날부터 2년 이내에 다른 직위에 임용될 수 없으나, 다음 사유 중 하나에 해당하는 경우에는 다른 직위에 임용될 수 있음
 - 승진임용의 경우, 휴직하는 경우, 징계 또는 직위해제의 처분을 받아 그 직위의 직무를 수행하기 곤란하다고 판단되는 경우, 기타 그 직위의 직무를 수행할 수 없는 등 특별한 사유가 있어 인사혁신처장과 협의를 거친 경우
 - 단, 잔여 임용 제한 기간이 15일 미만인 경우에는 인사혁신처장과 협의를 거치지 않고 다른 직위에 임용할 수 있음

예시

- A부처의 공모직위 임용 당시 B부처 소속 공무원이었던 자가 휴직하고자 하는 경우 A부처의 장은 당해 공무원의 원소속기관(B) 복귀여부를 결정하되
 - ① 휴직원은 A부처의 장에게 제출 → A부처의 장이 B부처의 장에게 통보 → B부처의 장이 소속 고위공무원단 또는 과장급 직위에 임용 (결원이 없는 경우 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용)후 휴직하게 하거나
 - ② A부처의 장이 휴직원을 받고 현소속기관(A부처)에서 휴직처리함
- 공모직위 임용 당시 다른 행정기관 소속 공무원이었던 공무원을 징계 또는 직위해제하는 경우, 현소속기관에서 징계 또는 직위해제 → 원소속기관으로 통보 → 원소속기관의 고위공무원단 또는 과장급 직위에 임용(결원이 없는 경우 원소속기관은 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용)
- “그 직위의 직무를 수행할 수 없는 등 특별한 사유가 있는 경우”라 함은 휴직할 정도는 아니나 건강상의 문제가 있어 다른 직위로 전보할 필요가 있는 경우, 잔여 전보제한기간이 단기간이고 고위공무원단 또는 과장급 인사발령시에 포함해야 할 필요성이 있는 경우 등과 같이 객관적으로 특별한 사정이 있다고 인정될 수 있는 경우를 말함

(2) 임용제한기간 만료시(개방형공모직위규정 제19조 관련)

- 소속장관은 공모직위에 임용된 공무원을 전보하는 때에는 당해 공무원을 경력직 고위 공무원으로 보할 수 있는 직위(과장급·담당급 공모 직위의 경우 임용당시의 직급이며, 승진임용된 자의 경우에는 승진임용된 직급)에 임용하여야 함
 - 연구관·지도관의 경우에는 고위공무원단·과장급 또는 담당급 직위와 그렇지 않은 직위간의 전보가 가능하므로 임용제한기간이 경과한 후 고위공무원단·과장급 또는 담당급 직위가 아닌 직위로의 전보도 가능함
- 소속장관은 공모직위 임용 당시 다른 행정기관 등의 소속 공무원이었던 자에 대하여는 임용제한기간 만료 2월 전까지 원소속기관으로의 복귀 여부를 결정하여야 함
 - 원소속기관으로 복귀하기로 한 경우
 - 원소속장관은 임용제한기간이 경과한 후 해당 공무원을 경력직고위공무원 또는 임용당시 직급에 상응하는 과장급·담당급 직위에 임용하여야 하며 해당 공무원이 희망하는 직위와 근무경험 및 전문성 등을 종합적으로 고려하여 보직하되, 고위공무원의 경우 직무 등급이 높은 직위에 우선적으로 보직할 수 있음
 - 이 때 고위공무원단 또는 과장급 직위에 결원이 없는 경우에는 최초로 결원이 발생할 때까지 정원이 따로 있는 것으로 보고 임용하여야 함(담당급 직위의 경우는 정원이 따로 있는 것으로 보지 않음)

※ “임용제한기간이 경과한 후 원소속기관으로 전보”라 함은, 임용제한기간 만료 즉시 또는 지체없이 전보하여야 한다는 것이 아니라 양(兩)기관장이 상호협의하여 적절한 시기에 전보하는 것을 의미하며, 이 경우 소속장관은 당해 공무원에게 원소속기관으로의 전보 2월전까지 그 사실을 통보하여 사전에 준비할 수 있도록 조치하여야 함

※ 원소속장관은 다른 행정기관 고위공무원단 또는 과장급 공모직위에 임용된 공무원이 임용제한기간 만료 후 복귀하기로 결정된 경우에는 결원이 발생하더라도 당해 공무원에게 직위를 부여할 수 있도록 가급적 결원 보충을 자제하여야 함

- 현소속기관에서 근무하기로 한 경우
 - 임용제한기간 경과 후에도 계속 근무하게 하다 필요한 시기에 현소속기관의 다른 고위공무원단·과장급 또는 담당급 직위로 전보한 후, 지체 없이 당해 공모직위를 충원하여야 함(정원이 따로 있는 것으로 보지 않음)

- 고위공무원단·과장급 또는 담당급 직위로의 승진임용요건과 전보요건을 갖춘 일반직 공무원이 고위공무원단·과장급 또는 담당급에 속하는 연구관으로 보하는 직위에 응모하여 임용될 경우에는 전직하여 근무하다가 임용제한기간 경과 후에는 다시 일반직으로 전직할 수 있음

개방형·공모직위 공통사항

인사상 불이익 금지 등

- 공무원은 개방형 직위 및 공모 직위에 자유로이 응모할 수 있으며, 이를 이유로 불이익을 줄 수 없음
- 소속 공무원이 다른 행정기관의 개방형 직위 또는 공모 직위에 응모하여 선발되는 경우에는 원 소속 장관은 지체 없이 해당 공무원을 전보하는 등 필요한 조치를 하여야 함
- 소속 장관은 다른 행정기관 소속 공무원이 개방형 직위 또는 공모 직위에 임용된 경우 해당 공무원이 담당직무를 성공적으로 수행할 수 있도록 보호·육성하고 제반지원을 적극 제공하여야 함
- 소속 장관은 공모 직위 임용 당시 다른 행정기관 소속 공무원이었던 고위공무원 또는 과장급에 대하여 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」 제7조에 따른 성과계약등 평가를 실시할 때에는 본인의 귀책 등 불가피한 사유가 있는 경우를 제외하고는 중간 등급 이상을 부여하여야 하며, 동일 직무등급(과장급은 동일 직급)에서 공모 직위 근무 전 1년 동안 취득한 평가등급보다 낮은 등급의 평가를 하지 않도록 노력하여야 함
- 개방형 직위나 공모 직위에 임용된 경력직공무원(임기제공무원 포함)또는 국가공무원법 제32조의 2에 의하여 공모직위에 인사교류하는 자에게는 「공무원수당 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 수당을 지급할 수 있음

통보사항

✓ 개방형 직위 및 공모 직위 총원결과 등 통보

- 개방형 직위 또는 공모 직위 총원 후 그 결과를 인사혁신처장에게 통보(개방형공모 직위지침 별지 제10호, 제11호 서식)
- 소속 장관이 개방형 직위 또는 공모 직위 공개모집을 공고하는 때에는 인사혁신처 나라일터 홈페이지에도 그 내용을 게재

✓ 직제개정 결과 등의 통보

- 소속 장관은 개방형 직위 및 공모 직위에 영향을 주는 조직관계법령 등의 개정(대상모수 변경, 명칭변경 등)을 추진하는 때에는 사전에 그 내용을 인사혁신처장에게 통보하여야 함
- 개정된 내용이 사전에 통보한 내용과 다를 경우에는 조직관계법령 등의 개정이 완료된 후에도 통보 필요

✓ 공모 직위 선발심사위원회 운영 규정 제·개정 결과 통보

- 소속 장관은 공모 직위 선발심사위원회 운영규정의 제·개정시 해당기관 홈페이지에 공지하고, 인사혁신처장에게 통보

✓ 공모 직위 지정·변경(해제) 결과 통보

- 소속 장관은 공모 직위를 지정 또는 변경(해제)하는 때에는 그 내용과 사유 및 직무수행요건 명세서 등 관련자료를 지체없이 인사혁신처장에게 통보

✓ 개방형 직위 및 공모 직위의 직무수행요건 설정·변경 결과 통보

- 소속 장관은 개방형·공모 직위의 직무수행요건을 설정 또는 변경하는 때에는 그 내용과 사유 등 관련자료를 지체없이 인사혁신처장에게 통보

✓ 공모 직위 총원시기 조정 결과 통보

- 소속 장관은 인사교류, 다른 중앙행정기관 소속 공무원 중 적격자 임용 등 협의 없이 총원시기를 조정하는 경우 그 임용결과를 인사혁신처장에게 통보함

21. 공무원 인사운영 특례제도

가. 개요

의의	• 급변하는 환경에 신속하게 대처하고 부처별 특성에 맞는 맞춤형 인사관리가 가능하도록 인사특례 제도 도입('19.12월) - 인사특례운영기관으로 지정된 부처는 기존의 인사법령 대신 더욱 유연한 「공무원 인사 운영에 관한 특례규정」 적용 가능	
근거	• 「공무원 인사 운영에 관한 특례규정」	
적용 대상	• 대상 기관 : 임용령 제2조제3호의 “소속 장관”에 해당하는 기관 • 대상 공무원 : “소속 장관”이 신청하는 범위의 국가공무원	
다른 법령과의 관계	• 특례규정 제5조에 따른 인사특례운영기관으로 지정되면 그 적용기간 중에는 소속 공무원의 채용, 임용, 인사관리 분야 중 협의된 범위에 한하여 특례규정을 우선 적용하고, 특례규정에서 정하고 있지 않은 사항은 해당 인사 관계 법령을 적용함	
특례분야	채용분야	• 자격증 소지자 경채 시, 자격증·경력 기준 조정 가능 • 경력자 경채 시, 경력 기준 조정 가능 • 학위 소지자 경채 시, 학위 소지 후 경력 기준 조정 가능 • 4급 이상 경채 시 임용예정 직무가 동일한 ‘직위의 군(群)’ 단위 선발 가능 • 재난 대응 등을 위한 채용후보자 정원 외 임용 가능 • 전문임기제 경채 시, 면접에서 후보자를 추천(3배)하면 임용권자가 합격자 결정
	임용분야	• 소속기관장에 대한 임용권 위임 확대 • 직무관련 특허나 민간근무경력을 전직요건으로 설정 가능 • 계급별 승진소요최저연수 자율 설정 • 승진임용 시 심사대상 배수 범위 조정 • 5급으로 승진 시 임용순위명부의 성적 반영비율 조정 • ‘7급 → 6급’으로의 근속승진 실시 횟수 자율 운영 • 근속승진임용 시 심사대상 배수 범위 조정
	인사관리 분야	• 전문직위 전문관 사전정보 자율 운영(인사처 협의 면제) • 실(室)·국(局) 내 유사직위 등에 대한 필수보직기간 별도 운영 • 과장급이상 성과연봉 지급 기준 자율 운영 • 사전 계획한 연가·유연근무 자기결재 • 전문임기제 근무실적 평가 연 2회 실시 가능(6.30./12.31. 기준)

나. 인사특례 지정 및 운영절차

구분	주요 내용
협의 신청 (각 부처)	• 특례규정에서 정하고 있는 인사특례 분야(§8~§21) 중 부처 특성상 적용이 필요한 사항에 대해 신청서 제출 ※ 신청권자 : 소속 장관(소속기관별 개별 신청 불가)
↓	
협의 및 결과통보 (인사처)	• 신청 부처의 조직·인적구성, 업무성격 등 특성을 감안하여 특례 필요성, 적용범위·대상 등의 적정성 검토 • 인사특례운영기관 지정 및 협의결과 통보 ※ 특례 적용기간은 1년을 기준(1월~12월)으로 협의하고, 필요시 연장
↓	
특례 운영 (각 부처)	• 인사처 협의 결과를 반영하여 정해진 시행시점부터 특례규정 적용 ※ 협의서에 따라, 부처 인사관리규정 등에 세부사항(특례규정에 근거한 부처 자체기준 등)을 반영하고, 협의사항을 위반하지 않도록 유의하여 운영
↓	
환류 (각 부처, 인사처)	• (각 부처) 운영결과를 통보하고 특례를 지속할 필요가 있는 경우 연장 신청 ※ 적용기간 만료 2개월 전까지 운영결과 통보 • (인사처) 운영결과 검토 및 특례 연장여부 결정·통보, 제도개선 참고

(1) 인사특례 신청 및 지정

- (신청시기) 각 부처는 인사특례 분야 중 적용이 필요한 사항에 대해 정기신청 접수 시 (매년 10월~11월) 신청 공문 제출
 - ※ 긴급현안, 환경 변화에 신속히 대응하기 위해 당해 연도 중 즉시 시행할 필요가 있는 경우에 예외적으로 수시 신청
- (신청권자) 공무원임용령 제2조제3호에 따른 소속 장관
- (신청분야) 특례규정 제8조부터 제21조까지 정하고 있는 인사특례 분야
- (협의 및 지정) 신청기관의 특수성과 인사운영의 객관성 공정성 공직전문성 등 인사원칙을 고려하여 결정

(2) 인사특례 운영 및 환류

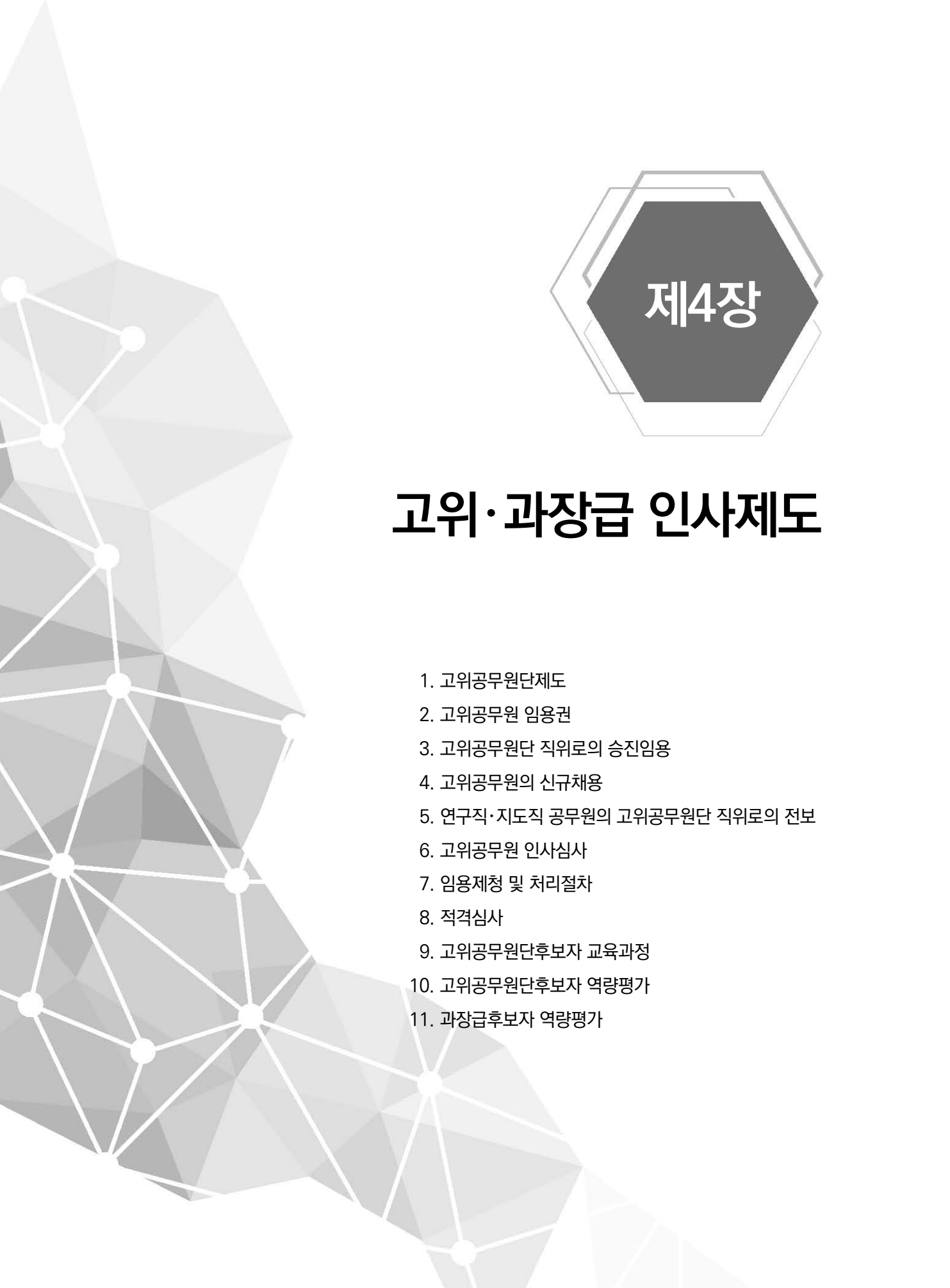
- (인사관리 규정 반영) 인사특례운영기관은 인사혁신처와의 협의 결과에 근거하여 인사특례 적용의 구체적인 운영기준(특례범위, 대상 및 세부 운영기준 등)을 부처별 인사관리규정 등에 반영 후 특례 운영

- (특례기간) 원칙적으로 신청 다음 연도 1년간(1월~12월)을 기준으로 하여 적용기간을 정함
 - 단, 특례규정 제12조(승진임용에 관한 특례)에 따라 변경된 승진임용의 방법은 변경일로부터 6개월 이후부터 적용 가능
- (환류) 각 부처는 운영 결과를 적용기간 만료 2개월 전까지 인사혁신처에 통보
 - 인사혁신처는 운영의 적정성을 확인하고, 부처에 그에 상응하는 시정 및 책임을 요구할 수 있으며, 인사특례운영기관의 지정을 취소할 수 있음

■ 인사특례분야(특례규정 제8조~제21조)

특례항목	특례 적용
임용권 위임 (제8조)	• 소속장관은 소속기관장에게 그 소속기관 3급이하 공무원의 임용권 위임* 가능 * 단, 3~5급의 직위해제, 정직, 강등, 면직, 해임 및 파면 관권은 제외
재난 대응시 정원 외 임용(제8조의2)	• 재난 대응 등을 위해 긴급 충원이 필요한 경우 최종합격일로부터 1년 이내인 7급·9급 채용후보자도 정원 외 임용 가능
경채 자격증 및 경력기준 (제9조제1항)	• 자격증 소지자 경채 시, 임용예정직급의 상위 또는 하위계급에 해당하는 자격증을 적용하거나, 경력기준을 3년범위 내에서 조정 가능
경채 경력기준 (제9조제2항)	• 6급이상 근무경력자 경채 시 민간근무 경력자에 대해 임용예정계급에 따른 경력을 3년 범위 내 단축 * 5급이상 : 3년 이내(관리자경력 제외), 6급: 1년 이내
경채 학위기준 (제9조제3항)	• 학위소지자 경채시 학위 소지후 필요한 임용예정계급별 소요경력연수를 2년 범위 내 상향 또는 단축
경채 직위군 선발 (제10조)	• 4급이상(연구·지도직 포함) 경채시 임용예정직무가 동일한 직위들을 묶어서 선발·임용 가능
전문임기제 채용 (제10조의2제1항)	• 면접에서 선발예정인원의 3배수 범위에서 후보자를 결정하여 추천하면, 임용권자는 성과 등을 바탕으로 적임자 판단
전문임기제 평가 (제10조의2제2항)	• 근무실적에 대한 정기평가를 매년 6월 30일과 12월 31일 기준으로 실시 가능
전직임용 (제11조)	• 전직예정직무 관련 특허 취득 및 민간경력이 있는 경우에도 전직시험을 거쳐 전직 가능
승진소요최저연수 (제12조제1항)	• 부처 자율적으로 공무원임용령상 각 계급별 승진소요최저연수 기준 자율 설정 (확대상한은 6개월 유지, 근무성적평가는 최소 최근 1회) * 인사특례운영기관 지정 6개월 경과 시 적용
승진심사배수범위 (제12조제2항)	• 공무원임용령 별표5의 승진심사 대상 범위(결원 수별 배수범위) 조정 가능* * 인사특례운영기관 지정 6개월 경과 시 적용
승진임용순위명부 (제12조제3항)	• 5급 승진임용 순위 명부의 승진후보자 명부 성적과 훈련성적 합산 비율 조정 가능* * 인사특례운영기관 지정 6개월 경과 시 적용

특례항목	특례 적용
근속승진 심사대상 범위(제13조제1항)	• 근속승진 심사대상 범위(공무원임용령 별표5)를 달리 정할 수 있음
근속승진 임용 시기 (제13조제2항)	• 6급으로의 근속승진은 근속승진 후보자의 40% 범위*에서 연 3회 이상 실시 가능 * 임용시기에 유연성을 부여하되, 연간 승진 규모는 임용령상 상한기준을 준수
전문직위 운영 (제15조)	• 전문직공무원 제도를 도입한 부처는 자체 기준에 따라 전문직위 전문관의 필수보직기간 내 사전전보 가능
필수보직기간 (제16조)	• (일반직위) 직무유사성 등 인정되는 경우 별도의 필수보직기간 설정 • (초임경채) 직무유사성 등 인정되는 경우 별도의(2년이상) 필수보직기간 설정
성과연봉 (제19조)	• 과장급 이상 성과연봉 지급 시, 등급, 평가등급별인원, 지급률 기준 조정 가능
연가·유연근무 자기결재 (제21조)	• 사전계획된 (반일)연가 및 유연근무는 자기결재 * 사용 7일전까지 신청한 (반일)연가, 사용 2일전까지 신청한 1시간 시차출퇴근형 유연근무



제4장

고위·과장급 인사제도

1. 고위공무원단제도
2. 고위공무원 임용권
3. 고위공무원단 직위로의 승진임용
4. 고위공무원의 신규채용
5. 연구직·지도직 공무원의 고위공무원단 직위로의 전보
6. 고위공무원 인사심사
7. 임용제청 및 처리절차
8. 적격심사
9. 고위공무원단후보자 교육과정
10. 고위공무원단후보자 역량평가
11. 과장급후보자 역량평가

1. 고위공무원단제도

가. 의의

- 정부의 주요정책 결정 및 관리에 있어서 핵심 역할을 담당하는 실·국장급 공무원을 범정부적 차원에서 적재적소에 활용하고, 개방과 경쟁을 확대하며, 직무와 성과중심으로 정부생산성을 높이고자 하는 인사시스템

나. 정의 및 구성(법 제2조의2)

- “고위공무원단”은 직무의 곤란성과 책임도가 높은 특정한 직위(이하 “고위공무원단 직위”라 함)에 재직 중이거나 파견·휴직 등으로 인사관리 되고 있는 일반직·별정직 및 특정직공무원의 군(群)을 말함
 - 특정직공무원의 경우에는 다른 법률에서 고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용할 수 있도록 규정하고 있는 경우에 한함

※ '07.5.11 외무공무원법의 개정으로 외무공무원이 고위공무원단에 포함('07.11.12 시행)
 ※ 정무직공무원은 고위공무원단에 속하지 않음

- 고위공무원단 직위는 아래와 같음

- ※ 1호. 「정부조직법」 제2조에 따른 중앙행정기관의 실장·국장 및 이에 상당하는 보좌기관
 - 실장, 본부장, 국장, 단장, 부장 등
- ※ 2호. 행정부 각급기관의 직위 중 제1호의 직위에 상당하는 직위(감사원 제외)
 - 각급 위원회의 위원장·상임위원·사무처장, 실·국장 등
- ※ 3호. 「지방자치법」, 「지방교육자치에 관한 법률」에 따라 국가공무원으로 보하는 지방자치단체 및 지방교육행정기관의 직위 중 제1호의 직위에 상당하는 직위
 - 부시장·부지사, 부교육감, 기획실장 등
- ※ 4호. 그 밖에 다른 법령에서 고위공무원단에 속하는 공무원으로 임용할 수 있도록 정한 직위

- 고위공무원단 직위에 재직 중인 공무원 외에 고위공무원으로 인사관리 되는 공무원의 범위

- ※ 「고위공무원단 인사규정」(이하 ‘인사규정’) 제4조
 - 조직의 개편 등으로 현원이 정원을 초과하여 보직 없이 근무 중인 사람
 - 휴직, 직위해제, 파견 중인 사람
 - 인사규정 제18조 각 호의 사유로 보직 없이 근무 중인 사람
 - 그 밖에 다른 법령에서 정하는 사유로 보직 없이 근무 중인 사람



특정직 공무원, 지방공무원 등의 고위공무원단 포함 여부

- 특정직 공무원은 고위외무공무원과 같이 개별 법률에서 고위공무원단에 속하는 공무원으로 정한 경우에만 고위공무원단에 포함됨
- 따라서 경찰, 소방, 군인, 검사 등 외무공무원을 제외한 특정직은 고위공무원단에 속하는 공무원이 없음
- 또한, 감사원은 고위감사공무원단을 별도로 두고 있으며, 지방공무원은 고위공무원단 제도를 도입하지 않음

2. 고위공무원 임용권

가. 임용권자

- 고위공무원에 대한 임용권은 대통령이 행사함
 - 다만, 일부 임용권을 소속장관에게 위임함
- 일반직 고위공무원의 임용권자(인사규정 제5조제1항)

대통령	• 고위공무원 신규채용, 고위공무원단 직위로의 승진임용 • 고위공무원이 아닌 연구관·지도관의 고위공무원단 직위로의 전보 • 직무등급이 가장 높은 등급의 직위 및 연구·지도직규정 별표 2 제1호 가목의 직위에 보직된 고위공무원의 전보, 직위해제, 휴직, 정직, 복직 및 겸임 • 직무등급이 가장 높은 등급의 직위 및 연구·지도직규정 별표 2 제1호 가목 직위로의 전보 • 소속장관을 달리하는 기관으로의 전보 • 전직·강임·강등·면직(인사규정 제16조의3제2항에 따른 면직 제외)·해임·파면 및 겸임(소속장관을 달리하는 기관간의 겸임에 한함)	소속장관 제청 → 인사혁신처장 협의 → 국무총리 경유 → 대통령임용
소속장관	• 그밖에 일반직 고위공무원의 임용	소속장관 임용

※ 임기제 고위공무원은 일반직 고위공무원의 임용권 규정이 동일하게 적용

- 다만 개방형직위에 임용된 임기제 고위공무원의 임기연장은 소속장관 임용(개방형및공모직위 규정 제9조제2항)

○ 별정직 고위공무원의 임용권자(인사규정 제5조제2항)

대통령	• 신규채용·면직·해임·파면 • 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 보직된 별정직 고위공무원의 휴직·정직 및 복직	소속장관제청 → 인사혁신처장 협의 → 국무총리 경우 → 대통령임용
소속장관	• 그밖에 별정직 고위공무원의 임용	소속장관 임용

나. 예외

- 중앙행정기관의 장은 그 기관 소속의 소속책임운영기관 소속공무원에 대한 일체의 임용권을 가짐(「책임운영기관의 설치·운영에 관한 법률」 제18조)
 - 중앙행정기관의 장은 그 기관 소속의 소속책임운영기관 소속공무원에 대한 임용권의 일부를 기관장에게 위임할 수 있음
- 연구직·지도직 고위공무원 중 책임운영기관에 소속된 공무원에 대한 임용권
 - 연구관·지도관을 고위공무원단 직위로 전보하는 권한은 책임운영기관법시행령 제18조 제1항에 따라 소속책임운영기관장이 행사
 - 연구직·지도직 고위공무원의 신규채용·전직·강임·면직·해임·파면, 직위해제·휴직·정직·복직, 부처내 전보·겸임 및 파견은 소속장관이 행사
- 퇴직 후 다른 기관에 채용된 고위공무원의 ‘즉시 퇴직조건부 원소속기관 임용’의 경우 소속 장관이 임용권 행사 (인사규정 제16조의3)
 - 재직 중 특별한 공적이 있다고 인정되는 경우에 한함

※ ‘특별한 공적’에 해당하는 경우(인사규칙)

1. 원소속기간 재직 중 국무총리 표창 이상의 포상을 받은 경우
2. 원소속기관에서 20년 이상 장기 재직한 경우
3. 경력·성과 등을 종합적으로 고려하여 조직 기여도가 높다고 원소속기관의 장이 판단하는 경우

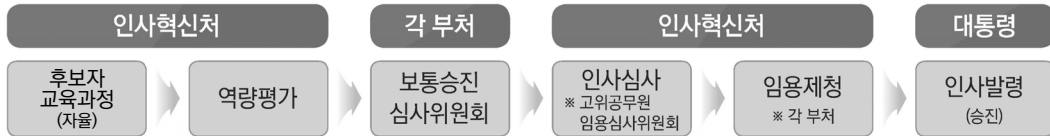
- 현소속기관의 퇴직일과 원소속기관의 채용·퇴직 일자가 동일해야 함

※ 원소속기관은 채용 전 대상자로부터 사직원을 미리 접수, 현소속기관은 퇴직시 의원면직 제한여부 확인 등 퇴직 제반 절차를 명확히 진행 필요

제4장

3. 고위공무원단 직위로의 승진임용

고위공무원단 직위로의 승진임용 절차



가. 승진임용 대상

- 인사규정 제7조에 따른 고위공무원단후보자 자격을 갖춘 공무원
- 고위공무원단후보자 요건(인사규정 제7조)
 - 역량평가를 통과한 사람으로 다음과 같은 조건 중 어느 하나에 해당하는 사람
 - ※ 각 직급의 재직기간의 계산에 관하여는 임용령 제31조의 승진소요최저연수에 산입되는 재직 연수 계산 방식을 준용

- ※ 3급 공무원
- ※ 4급 공무원 중 해당 계급에서 5년 이상 재직한 사람
- ※ 고위공무원이 아닌 연구관·지도관으로서 7년 이상 재직한 사람 5급 이상 일반직공무원으로 재직한 기간을 합산하며, 과장급 직위에 재직한 경우에는 해당 직위에서 총 3년 이상 재직한 사람)
 - 연구관·지도관이 해당 직급에서 인사교류 등 기간이 1년 이상인 경우에는 해당 기간의 1/2만큼 후보자가 되기 위하여 필요한 기간(연구관·지도관에서 7년 이상, 과장급에서 3년 이상)에서 감함
 - 인사교류 등 기간 : 다른 중앙행정기관의 개방형 직위 또는 공모 직위에 임용된 기간, 인사교류 계획에 따라 교류임용된 기간
- ※ 고위공무원단 직위 또는 그에 상당하는 직위에 일반직 국가공무원(임기제공무원은 제외)으로 재직한 경력이 있는 사람
- ※ 수석전문관으로서 5년 이상 재직하였으며 과장급 직위에 2년 이상 재직한 사람(3급 또는 4급 일반직 공무원으로 재직한 기간을 합산한다)

나. 승진임용(국가공무원법 제28조의6, 인사규정 제16조)

- 소속 장관은 고위공무원단 후보자 전체를 대상으로 보통승진심사위원회를 거쳐 임용예정 직위의 2~3배수를 우선순위를 정하여 선정한 후 인사심사 요청
 - 선정 시 근무성적·능력·경력·전공분야·인사교류기간등·인품 및 적성 등을 고려

○ 보통승진심사위원회 구성 및 운영

- 위원회는 위원장을 포함한 3인 이상으로 구성(부득이하다고 인정하는 경우에는 2인 이상의 위원으로 구성)
 - 위원장 : 보통승진심사위원회가 설치된 기관의 장 또는 해당 기관의 장이 지명한 소속공무원(정무직공무원, 별정직 고위공무원 포함)
 - 위 원 : 고위공무원 중에서 소속장관이 지명한 사람
- 위원회는 무기명 투표를 원칙, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결

○ 임용제청 및 임용

- 소속장관은 인사혁신처의 인사심사결과를 첨부하여 국무총리를 거쳐 대통령에게 임용제청하여 대통령이 임용

4. 고위공무원의 신규채용

근거	• 국가공무원법 제28조 • 고위공무원단 인사규정 제6조, 제13조, 제13조의2, 제14조, 제14조의5, 제15조		
채용방법	• (일반직) 다수인 또는 비다수인 경력경쟁채용 • (임기제·별정직) 공고에 따른 경쟁의 방법으로 채용 → 채용절차 이후 역량평가, 인사심사를 거쳐 임용제청 및 임용		
경력채용 요건 및 시험방법	〈일반직 고위공무원〉		
		경력채용 요건(인사규정 제13조)	시험방법(인사규정 제14조)
	1호	1) 직제의 개폐 또는 예산의 감소 또는 장기요양 후 휴직 기간만료로 퇴직한 자를 3년 이내 원직급 재임용 ※ 공무원 질병 또는 부상으로 인한 휴직인 경우에는 5년 이내 2) 특수경력직이나 다른 종류의 경력직공무원이 되기 위해 퇴직한 일반직고위공무원(임기제 제외)의 재임용 ※ 퇴직한지 30일이 지나지 아니하여야 함	1) 서류 + 면접 2) 시험면제
	2호	• 시험령에 따른 3급 경력 기준에 해당하는 관련 자격증 소지자	• 서류+면접
	3호	• 고위공무원단에 상응하는 직위의 근무경력 또는 연구경력 가. 특정직고위공무원으로 재직 중인 자 나. 일반직 고위공무원 또는 그에 상응하는 직위에서 일반직 공무원으로 재직할 경력이 2년 이상인 자	• 서류+필기 또는 면접+필기 • 단, 다음의 경우 서류+면접 가능 - 다수인 대상 채용

경력채용 요건(인사규정 제13조)		시험방법(인사규정 제14조)
	다. 시험령에 따른 3급 경력 기준에 해당하는 관련 분야 근무·연구 경력이 3년 이상인 사람 라. 개방형직위 임기제 고위공무원 중 일반직 전환요건을 갖춘 자 ※ 퇴직 후 3년이 지나지 않아야 함(가, 라 요건은 현재 재직 중이어야 함)	- 개방형 직위에 재직 중인 자 - 경력직이 별정직으로 임용된 이후 다시 채용하는 경우 - 퇴직자를 재임용하는 경우 - 계획인사교류에 따른 채용
4호	고위공무원단 가등급 직위로의 채용	• 서류전형(단, 별정직 가급 직위 재직자를 채용하는 경우 면제)
5호	지자체에서 고위공무원단에 상응하는 직위에 근무 중인 일반직 지방공무원을 채용하는 경우	• 시험면제 가능
6호	과학기술 분야 등에서 시험령에 따른 3급 경력 기준에 해당하는 박사 학위를 소지한 자	• 서류 + (면접 또는 실기)

<임기제·별정직 고위공무원>

- 예정 직위의 업무 수행에 필요한 요건을 설정하여 공고 및 경쟁채용
- 서류+면접시험으로 실시(단, 가등급 직위는 서류전형)
※ 신속한 결원 보충 등 사유 있는 경우 인사처와 협의하여 공고 생략 가능
※ 비서관, 정책보좌관 및 그 상응 직위에 별정직 고위공무원 채용 시 시험 생략

채용절차	시험시행 계획수립	공고 ※요건에 따라 생략가능	시험위원회 구성 및 운영	시험실시 및 합격자 결정	역량평가	인사심사	임용제청 및 임용
------	--------------	-----------------------	------------------	------------------	------	------	--------------

참고사항

- 고위공무원단 직위 중 개방형직위를 제외한 직위의 시험실시권자는 소속 장관
- 채용 시 인사혁신처와의 사전협의, 자체 점검위원회는 생략

가. 시험실시

- 일반직 고위공무원의 신규채용은 경력경쟁채용시험등에 의함
 - ※ 책임운영기관의 임기제 고위공무원 채용은 책임운영기관설치법 제7조의 방법에 의함
- 시험실시권자는 소속장관(임용권자 또는 임용제청권자)
 - ※ 응시제한기간중에 일반사면되거나 특별사면과 동시에 복권이 된 경우 : 응시 가능

나. 일반직 고위공무원(임기제 제외) 경력경쟁채용시험 등

(법 제28조제2항, 인사규정 제13·14조, 연구·지도직규정 제7조)

(1) 경력경쟁채용시험 등 사유별 요건

(가) 퇴직자 재임용(법 제28조제2항제1호)

○ 요건(인사규정 제13조제1호)

- ① 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직 또는 과원이 된 경우(법 제70조 제1항제3호)와 신체·정신상의 장애로 인한 휴직기간(2년)의 만료(법 제71조제1항 제1호)로 인하여 퇴직한 일반직공무원(임기제 공무원은 제외)을 퇴직한 날로부터 3년 이내에 재임용하는 경우
※ 공무원질병휴직인 경우 휴직기간 만료 후 퇴직한 날로부터 5년 이내 재임용 가능
- ② 특수경력직공무원이나 다른 종류의 경력직공무원이 되기 위하여 퇴직하였던 일반직 고위공무원(임기제 공무원은 제외)을 재임용하는 경우

※ 경력경쟁채용시 유의사항

- 신체·정신장애 퇴직자, 직제·정원의 개폐 또는 예산사정으로 퇴직한 사람은 퇴직일로부터 3년 이내에 채용되어야 함(법 제28조제2항제1호)
- 별정직·특정직공무원이 되기 위하여 퇴직한 사람이 퇴직시에 재직한 직위의 공무원으로 재임용 되는 경우에는 각각 별정직·특정직공무원에서 퇴직 후 30일이 지나지 않아야 함(인사규정 제13조제1항)

○ 시험방법

- 서류전형과 면접시험
- 다만, ②의 경우 시험 면제

(나) 자격증소지자 경력경쟁채용 등(법 제28조제2항제2호)

○ 요건(인사규정 제13조제2호)

- 같은 종류의 직무에 관한 자격증소지자를 경력경쟁채용 등을 하는 경우
- 임용예정직위의 직무 내용과 관련된 자격증을 가진 사람으로서 구분·경력기준은 시험령 별표 7·8의 3급 경력기준에 해당하는 사람
※ 기술사 자격 소지 후 관련분야 경력 8년 이상
* 별표 7 : 일반직공무원 경력경쟁채용 등을 위한 「국가기술자격법」상의 기술·기능분야 자격증 지정기준
* 별표 8 : 경력경쟁채용 등을 위한 자격증 구분표

제4장

고위·과장급 인사제도

○ 시험방법

- 서류전형과 면접시험
- 다수인을 대상으로 실시하는 경력경쟁채용시험

(다) 연구·근무경력자 경력경쟁채용 등(법 제28조제2항제3호)

○ 요건(인사규정 제13조제3호)

- ① 특정직 고위공무원으로 근무 중인 사람

※ 「외무공무원법」 등 다른 법률에서 고위공무원단에 속하는 공무원으로 보할 수 있도록 규정하는 경우 적용

- ② 일반직 고위공무원으로 2년 이상 근무한 경력자 또는 일반직공무원으로 고위공무원단 직위에 상당하는 직위에 2년 이상 근무한 경력이 있는 사람

※ 임기제 경력은 제외하되, 고위공무원단 후보자 요건을 갖춘 사람이 임기제 공무원으로 근무한 경력은 포함한다.

※ 감사원과 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회 등 헌법기관에서 일반직공무원(임기제공무원은 제외)으로 근무한 경우(지방자치단체에서 일반직 지방공무원으로 근무한 경우도 포함)

- ③ 임용예정직위와 관련되는 직무분야에서 시험령 별표 9의 3급 경력기준에 상당하는 근무 또는 연구경력이 3년 이상인 사람

- ④ 개방형공모직위규정 제9조제3항 각호*의 요건을 모두 갖춘 사람

- * 1. 개방형 직위에 공무원이 아닌 사람이 임기제공무원으로 임용되었을 것
 2. 해당 직위 총임용기간이 2년(외무공무원으로 임용하는 경우에는 3년)에 도달하였을 것
 3. 해당 직위에서 성과가 탁월하였을 것

- 시험요구일 현재 퇴직 후 3년이 경과한 사람은 경력경쟁채용시험불가.
 다만, ①, ④의 경우 시험요구일 현재 재직중이어야 함

○ 시험방법

- 원칙 : 필기시험과 서류전형 또는 필기시험과 면접시험
- 예외
 - (1) 시험면제 : 특정직 고위공무원을 일반직 고위공무원으로 채용하는 경우
 - (2) 서류전형과 면접시험으로 실시
 - 다수인을 대상으로 하는 경력경쟁채용시험

- 개방형직위 재직 중인 사람을 일반직 고위공무원으로 경력경쟁채용하는 경우
- 경력직공무원(임기제공무원 제외)이었던 사람이 별정직 공무원이 된 후 그 사람을 일반직 고위공무원으로 경력경쟁채용 등을 하는 경우
- 퇴직한 일반직 고위공무원을 재임용하는 경우

(라) 직무등급이 가장 높은 등급의 직위로 경력경쟁채용등(법 제28조제2항제5호)

○ 요건(인사규정 제13조제4호)

- 배정된 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 채용하는 경우

○ 시험방법

- 서류전형
- 다만 별정직 고위공무원 가급 직위에 임용된 사람을 퇴직 후 즉시 일반직 고위공무원으로 경력경쟁채용 등을 하는 경우 시험 면제

(마) 지방직 → 국가직 경력경쟁채용 등(법 제28조제2항제7호)

○ 요건(인사규정 제13조제5호)

- 고위공무원단 직위에 상응하는 지방자치단체 또는 지방교육행정기관의 직위에서 일반직 공무원(임기제 제외)으로 근무 중인지방공무원

※ 고위공무원단 직위에 상당하는 지방자치단체의 직위 : 광역시·도의 실장·국장급 직위 또는 이에 상당하는 직위를 말함

○ 시험방법

- 시험 면제
- 다만, 지방공무원 임용 당시 또는 지방공무원 재직 중일 때 인사혁신처장이 실시하는 임용예정 직렬에 해당하는 시험에 합격한 후 지방공무원으로 임용된 사람과 최초 국가공무원으로 임용된 후 지방공무원으로 교류임용된 사람이 아닌 경우에는 서류전형과 면접시험 실시 가능

(바) 과학기술분야 등 박사학위소지자 경력경쟁채용 등(법 제28조제2항제10호)

○ 요건(인사규정 제13조제6호)

- 임용예정직위에 관련된 과학기술분야 또는 통계·전자계산·대외통상·환경·교통·도시공학 분야 그 밖에 소속장관이 공개경쟁채용시험에 의한 결원보충이 곤란하다고 인정하여 정하는 특수전문분야의 근무 또는 연구 경력자로 박사학위 소지 후 8년 이상 관련분야 근무 또는 연구 경력자
- 임용예정직위의 업무내용과 동일하거나 유사한 분야에서 박사학위 소지 후 8년 이상의 근무경력 또는 연구경력을 소지하거나 석사학위 소지 후 12년 이상의 근무경력 또는 연구경력을 소지한 사람(연구·지도직규정 제7조의2제4항)

○ 시험방법

- 서류전형과 면접시험
- 다수인을 대상으로 실시하는 경력경쟁채용시험

(2) 경력경쟁채용시험 등 합격효력(임용령 제21조)

- 경력경쟁채용시험 : 1년
- 다수인을 대상으로 하지 않는 시험 : 6개월
- 경력경쟁채용시험 합격자는 그 시험을 실시할 때의 임용예정직위 외의 직위에 임용할 수 없음(임용령 제18조)

(3) 경력경쟁채용시험의 공고 및 시험위원회의 구성 등(시험령 제47조)

- 경력경쟁채용시험의 공고는 시험기일 10일 전까지 공고
 - 시험실시기관의 인터넷 홈페이지 등에 공고 하여야 함
 - 접수기간은 응시자격을 갖춘 응시자가 접수할 수 있도록 가능한 한 충분한 기간을 부여
- 재공고 및 변경공고
 - 시험실시기관의 장은 응시인원이 선발예정인원과 같거나 선발예정인원보다 적은 경우(응시자가 없는 경우 포함)에는 재공고 할 수 있음
 - 시험실시기관의 장은 공고한 내용을 변경하여야 할 불가피한 사유로 공고내용을 변경할 경우 시험기일 7일전까지 변경내용을 공고하여야 함

- 시험위원회 구성·운영(인사규정 제14조의2, 인사규칙)
 - 임용예정 직위별로 필기시험·서류전형은 2명 이상, 면접시험은 5명 이상의 시험위원으로 이루어진 시험위원회를 구성·운영 하여야 함
 - 시험위원은 임용예정 직위와 관련된 분야 또는 채용·면접 등 시험에 관한 경험과 지식이 풍부한 사람 중에서 소속 장관이 임명하거나 위촉함
 - 서류전형 시험위원회의 위원 중 1/2 이상은 외부전문가(교수, 다른 중앙행정기관 공무원 등)로 위촉
 - 면접시험시험위원회의 위원 중 1/2 이상은 민간위원(국공립 대학의 교원을 포함한다)이어야 하고, 가급적 민간위원 중 1/3 이상을 여성위원으로 위촉하며, 위원장은 소속 장관이 민간위원 중에서 위촉함

(4) 경력경쟁채용시험 등에서 서류전형 합격자 결정방법, 면접시험 평정방법 및 합격자 결정방법 등은 공무원 임용시험 및 실무수습 업무처리 지침에 따름

(5) 인사심사 및 임용

- 소속장관은 경력경쟁채용시험을 통과한 사람 중 역량평가 통과가 필요한 사람이 있으면 인사혁신처에 평가 실시를 요청
- 평가를 통과한 복수의 임용후보자에 대하여 우선순위를 정하여 인사혁신처에 인사심사 요청
- 다만, 적극적 모집 노력 등에도 불구하고 응모자가 1인으로서 채용심사위원회에서 적격하다고 판단하거나 임용후보자가 역량평가를 통과하지 못하는 등 불가피한 사유로 복수추천이 어렵다고 판단되는 경우에는 단수 추천 가능
- 인사심사 통과 후, 소속장관은 인사혁신처장과 협의를 거쳐 국무총리를 경유하여 대통령에 임용제청, 대통령이 임용

다. 임기제 고위공무원 경력경쟁채용시험 등(법 제28조제2항, 인사규정 제13조의2)

(1) 개방형직위의 임기제 고위공무원

(가) 요건(인사규정 제13조의2제1호, 개방형공모직위규정 제5조제1항)

- 임용예정 직위의 직무내용과 관련된 자격증을 가지고 관련 분야에서 인사혁신처장이 정하는 기간 동안 근무하거나 연구한 경력이 있는 사람
- 임용예정 직위의 직무내용과 같거나 관련되는 분야에서 인사혁신처장이 정하는 기간 동안 근무하거나 연구한 경력이 있는 사람

(나) 시험방법(인사규정 제14조의5제4항, 개방형공모직위규정 제5조)

- 인사혁신처장 소속의 개방형 직위 중앙선발시험위원회에서 실시
- 서류전형과 면접시험. 필요한 경우에는 필기시험이나 실기시험을 실시. 다만, 스카우트 방식의 채용 시에는 서류전형으로 실시 가능

(2) 개방형직위가 아닌 임기제 고위공무원

(가) 요건(인사규정 제13조의2제2호)

- 개별법령에서 구체적인 직무수행요건을 정하고 있는 경우에 해당 요건
- 그 밖의 경우에는 소속 장관이 예정 직위의 업무수행에 필요하다고 판단하여 정한 직무수행 요건

(나) 시험방법(인사규정 제14조의5제1 ~ 3항)

- 서류전형과 면접시험(단, 배정된 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 임용하는 경우 서류전형)
- 임기제 고위공무원은 공고에 따른 경쟁의 방법으로 채용하는 것을 원칙으로 하나, 다음의 경우에는 공고 생략 가능
 - 배정된 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 채용하는 경우
 - 신속한 결원보충의 필요성, 채용시험의 비용 과다 등의 사유로 소속장관이 인사혁신처장과 협의한 경우

- 임기제 고위공무원 시험위원회의 구성·운영, 역량평가, 인사심사, 임용제청 등 절차는 일반직 고위공무원의 채용규정 준용
 - 다만, 비상대비 업무 담당 직위에 임기제 고위공무원을 채용하는 경우는 역량평가와 인사심사를 생략(해당 직위에 채용된 사람을 이후에 역량평가와 인사심사를 실시하여야 하는 고위공무원단 직위로 채용하려는 때에는 역량평가와 인사심사를 실시)

라. 별정직 고위공무원의 신규채용

(1) 대상직위

- 특정한 업무를 담당하기 위하여 별도의 자격기준에 의하여 임용되는 공무원으로서 법령에서 고위공무원단에 속하는 별정직공무원으로 보할 수 있는 고위공무원단 직위
 - 비서관, 정책보좌관 및 이에 상응하는 직위

(2) 채용방법

- 채용예정직위의 업무 수행에 필요한 구체적인 직무 수행 요건을 설정하여 공고에 따른 경쟁의 방법으로 채용하는 것을 원칙으로 함
- 공고에 따른 경력경쟁채용 등의 예외
 - 국가공무원법 제23조에 따라 배정된 직무등급이 가장 높은 등급(가등급)의 직위에 채용하는 경우
 - 비서관, 보좌관 및 이에 상응하는 직위에 별정직 고위공무원으로 채용하는 경우
 - 신속한 결원보충의 필요성, 채용시험 비용의 과다등 특별한 사유가 있는 경우로서 소속장관이 인사혁신처장과 협의하는 경우

제4장

고위·과장급 인사제도

(3) 채용절차

○ 임용자격기준 설정(인사규칙)

- 별정직 고위공무원에 일반적으로 적용되는 임용자격기준

1. 관련분야 박사학위 취득 후 7년 이상 관련분야 실무경력자
2. 관련분야 석사학위 취득 후 10년 이상 관련분야 실무경력자
3. 관련분야 학사학위 취득 후 12년 이상 관련분야 실무경력자
4. 학사학위 취득 후 14년 이상 관련분야 실무경력자
5. 17년 이상 관련분야 실무경력자
6. 4급 또는 4급상당 이상의 공무원으로 2년 이상 관련분야 실무경력자
7. 공무원임용시험령 일반직 3급 채용요건에 해당하는 자

※ 가등급 직위, 비서관·장관보좌관 또는 이에 상응하는 직위에 채용하는 경우이거나 신속한 결원 보충 등의 사유로 소속장관이 인사혁신처장과 협의한 경우에는 위 채용자격 기준을 적용하지 않음

○ 시험방법(인사규정 제14조의5제1~3항, 제15조)

- 별정직 고위공무원은 공고에 따른 경쟁의 방법으로 채용하는 것을 원칙으로 하나, 다음의 경우에는 공고 생략 가능
 - 배정된 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 채용하는 경우
 - 신속한 결원보충의 필요성, 채용시험의 비용 과다 등의 사유로 소속장관이 인사혁신처장과 협의한 경우
- 서류전형과 면접시험
 - 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 임용하는 경우 서류전형
 - 비서관, 정책보좌관 및 이에 상응하는 직위에 채용 시 시험 생략

○ 별정직 고위공무원 시험위원회의 구성·운영, 역량평가, 인사심사, 임용제청 등 절차는 일반직 고위공무원의 채용규정 준용

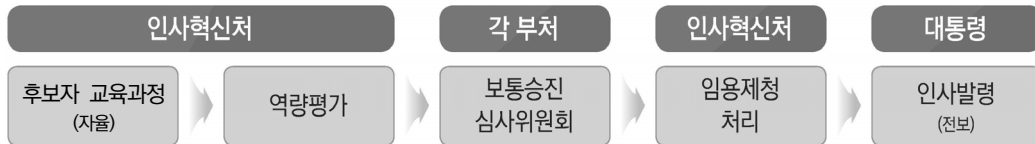
- 다만, 비서관, 정책보좌관 또는 이에 상응하는 직위는 역량평가와 인사심사를 생략 (해당 직위에 채용된 사람을 이후에 역량평가와 인사심사를 실시하여야 하는 고위공무원단 직위로 채용하려는 때에는 역량평가와 인사심사를 실시)

○ 임용기간 및 근무상한 연령(별정직 공무원 인사규정 제6조)

- 법령에 임기가 정해져 있거나 소속 기관 및 해당 직위의 존속기간이 따로 정해진 경우 외에는 별정직 고위공무원에 대한 별도의 임용기간은 없음
 - 다만, 정책보좌관의 경우에는 장관과 임기를 같이함
- 별정직 고위공무원의 근무상한연령은 별정직 공무원규정에 의함

5. 연구직·지도직 공무원의 고위공무원단 직위로의 전보

연구직·지도직 공무원의 고위공무원단 직위로의 전보



가. 전보 대상

- 고위공무원단 후보자의 자격을 갖춘 연구관 또는 지도관
- 고위공무원단 직위에서 근무하다 고위공무원단 직위가 아닌 직위로 전보된 연구관 또는 지도관

나. 전보(인사규정 제17조)

- 고위공무원단 직위로의 전보
 - 고위공무원단 후보자 중에서 근무성적·능력·경력·전공분야·인사교류기간 등·인품 및 적성 등을 고려하여 보통승진심사위원회를 거쳐, 결원의 범위에 해당하는 인원을 선정한 후 인사혁신처장 협의를 거쳐 대통령에게 임용제청하여야 함

※ 고위공무원이 아닌 연구관을 고위공무원단 직위로 전보하는 경우에는 인사혁신처 인사심사를 거치지 않음

- 보통승진심사위원회 구성 및 운영은 일반직 고위공무원으로의 승진심사를 위한 보통승진심사위원회 구성 및 운영 참조
- 임용제청 및 임용
 - 소속장관은 인사혁신처장과 협의를 거쳐(보통승진심사위원회 의결 결과를 첨부) 국무총리를 경유하여 대통령에게 임용제청, 대통령이 임용

6. 고위공무원 인사심사

가. 심사대상

- 일반직 고위공무원의 승진임용 및 채용(임기제 포함)
- 별정직 고위공무원의 채용
- 고위외무공무원의 최초보직 및 채용(임기제 포함)

심사제외 대상

- 특정직공무원(법관, 검사, 경찰·소방공무원, 교육공무원, 군인·군무원, 국정원 직원, 경호공무원 등)
- 감사원 소속 직원(감사원법 제18조제3항)
- 고위공무원이 다른 고위공무원단 직위로 전보되는 경우(연구직·지도직공무원의 고위공무원단 직위로의 전보 포함)

※ 고위공무원이 다른 고위공무원단 직위로 전보되는 경우 심사대상이 아님

나. 심사요구권자

- 법 제28조의6 제3항의 규정에 따른 임용권자 또는 임용제청권자

※ 소속장관은 법 제32조제1항에 따라 당해 기관에 소속되지 아니한 공무원에 대하여도 인사심사를 요구할 수 있음

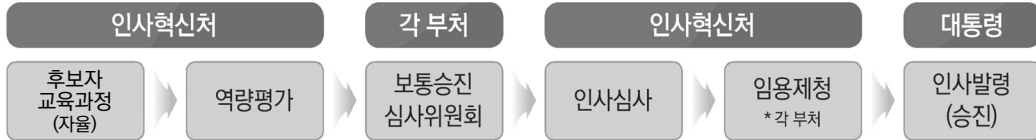
다. 심사 절차

- 개방형 직위 심사
 - 인사혁신처 개방형 직위 중앙선발시험위원회에서 추천된 민간인 등 채용후보자를 대상으로 역량평가를 실시한 후 인사심사 요청



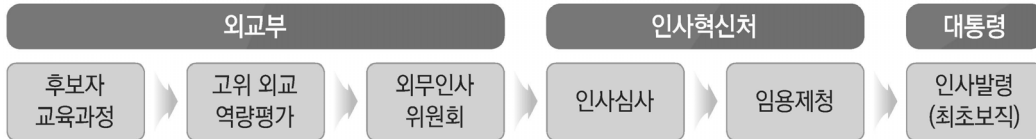
○ 공모 직위 및 자율직위 심사

- 후보자교육과정을 이수하고 역량평가를 통과한 고위공무원단후보자를 대상으로 선발심사위원회(보통승진심사위원회)의 승진심사를 거쳐 인사심사 요청



○ 고위외무공무원으로의 최초보직

- 직위공모를 통해 응모한 고위외무공무원후보자를 대상으로 외무인사위원회의 심의를 거쳐 인사심사 요청



○ 심사예외

- 경력직 고위공무원을 특수경력직 또는 다른 경력직 고위공무원으로 채용시 임용절차 간소화, 직위 특수성 등을 고려해 심사 생략 가능(법 제28조의6제3항 단서)

고위공무원 채용 시 심사 예외

- 경력직고위공무원(임기제 제외, 이하 같음) → 특수경력직고위공무원 또는 다른 경력직고위공무원
* 예) 일반직→외무직, 일반직→별정직, 외무직→별정직
- (경력직고위공무원→)특수경력직고위공무원 → 경력직고위공무원 또는 다른 특수경력직고위공무원
* 예) 일반직→별정직→일반직, 외무직→별정직→외무직, 일반직→별정직→다른 별정직
- 특수경력직고위공무원이 같은 직위에 연임하거나 계약기간 연장 또는 갱신시
- 비서관, 정책보좌관 또는 이에 상응하는 직위에 특수경력직고위공무원 채용시
* 예) 별정직고위공무원인 비서관 또는 정책보좌관 채용
- 일반직고위공무원이었던 지방공무원 → 일반직고위공무원
- 비상대비 업무 담당 직위에 임기제고위공무원으로 채용시
* 예) 임기제고공단인 비상안전기획관 채용
- 고위외무공무원이었던 지방공무원 → 고위외무공무원
- 제16조의3에 따라 퇴직한 경력직고위공무원(국제관계대사로 임용된 외무공무원)이 원소속기관(외교부)으로 퇴직과 동시에 채용시

라. 심사 기준

○ 적법성 등 형식요건 심사

심사항목	심사기준
임용자격요건 충족여부	- 직무수행요건 충족여부 - 개별법령에서 정한 자격요건 구비여부 확인 예) 조세심판원 상임심판관, 특허심판원 심판장 등
임용 결격사유 해당여부	- 법 제33조 및 공직선거법 제266조의 임용 결격사유 해당여부 - 승진임용제한 여부 등
기타 적법성 여부	정·현원 현황, 결원여부 등

○ 적격성 등 실질요건 심사

심사항목	심사기준
근무실적	최근 3년간 업무추진실적과 직무성과계약제 평가결과, 상벌사항 등
직무수행능력	- 고위공무원단 후보자교육과정 이수 및 역량평가 결과 - 기획력, 업무추진력, 리더십 등
전문성	- 임용예정직위 관련분야 전문지식 - 기술, 실무경험 등
경력	- 임용예정직위 관련분야 근무경력 - 직위 및 직위별 근무기간 등 - 인사고료 및 개방형·공모직위 임용에 따른 타부처 근무경력
인품	- 개혁성·청렴도·성실성 등 - 국가정보원 신원조사회보서 - 소속기관 공무원과 유관기관·단체의 여론조사 등

○ 기타 기준 : 부처별·직위별 특성, 직렬, 임용구분별 형평성 등

정·현원, 결원 산정

- (관련규정) 법 제27조(결원보충방법), 행정기관의조직과정원에관한통칙 제24조(기관별 정원관리)

※ 법 제27조 국가기관의 결원은 신규채용·승진임용·강임·전직 또는 전보의 방법으로 보충한다.
 ※ 통칙 제24조 ①공무원의 정원은 행정기관별·계급별·직급별 또는 고위공무원단에 속하는 공무원의 경우에는 공무원의 종류별로 배정한다.
 ② 행정기관의 장은 제1항의 정원을 초과하여 공무원을 임용하거나 임용제청할 수 없다.

- (산정기준) 정·현원상 결원이 있어야만 심사가 가능
 - ※ 결원산정시, 자율직위·개방형직위·공모직위 결원을 각각 별개로 산정함(공개모집을 전제로 하는 개방형·공모직위는 자율직위 결원으로 보지 않음)
 - ※ 개방형 직위 임용자 직위해제시, 경력직공무원은 자율직위 현원으로 산정하고 해당 개방형직위 즉시 충원, 민간인 임용자(임기제)는 계속 개방형직위 현원으로 산정하고 관련 인사확정전까지 해당 개방형직위는 충원 곤란
 - ※ 별도정원인 파견직위에 남은 파견기간이 2개월 이하인 경우 현원으로 산정

마. 직위유형별 추천기준과 절차

(1) 일반부처 고위공무원단 직위

(가) 개방형직위 심사

- 심사대상 : 개방형 및 공모직위 규정 제7조에 따라 개방형직위에 임용후보자로 선발된 사람

- ※ 임용후보자 중 1명이라도 인사심사 대상자가 있는 경우(예컨대 2·3순위자가 심사대상에 해당하는 경우) 인사심사 대상임
- ※ 임용후보자가 모두 고위공무원인 경우에 한하여 인사심사 불필요

- 추천기준
 - 개방형직위 중앙선발시험위원회에서 선발된 2 ~ 3배수의 임용후보자를 소속장관이 우선순위를 정하여 복수 추천함(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)

- ※ 중앙선발시험위원회에서 2~3인을 추천하는 경우 우선순위를 변경할 수 있으나 그 중 1 ~ 2인만 인사심사 추천하는 것은 불가

- 추천절차

임용후보자별 구분	추천절차
민간인	• 역량평가를 실시한 후 인사심사 요청 ※ 이미 역량평가를 통과하였거나, 고위공무원단 직위 등에 재직한 경 력이 있는 경우에는 역량평가를 면제
고위공무원단후보자	• 후보자를 임용하고자 하는 부처에서 인사심사 요청
고위공무원인 경우	• 전보의 방법으로 임용하는 경우 인사심사의 대상은 아님 ※ 일반직 고위공무원을 임기제 고위공무원으로 채용하는 등의 경우에는 인사심사를 거쳐야 함
별정직 또는 임기제 고위 공무원이 있는 경우	• 인사심사 요청 ※ 후보자교육과정 및 역량평가는 면제됨

(나) 공모직위 심사

- 심사대상 : 개방형 및 공모직위 규정 제17조에 따라 공모직위에 임용후보자로 선발된 고위공무원단후보자
- 추천기준
 - 공모직위 선발심사위원회에서 선발된 2 ~ 3배수의 임용후보자를 소속장관이 우선 순위를 정하여 복수 추천함(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)

※ 선발심사위원회에서 2 ~ 3인을 추천하는 경우 우선순위를 변경할 수 있으나, 그중 1 ~ 2인만 인사심사 추천하는 것은 불가

- 추천절차

임용후보자별 구분	추천절차
고위공무원단후보자 (타부처 포함)	• 임용하고자 하는 부처에서 인사혁신처에 인사심사 요청

※ 임용후보자가 모두 일반직 고위공무원인 경우 인사심사를 요청하지 않고 전보의 방법으로 임용

(다) 자율직위 심사

① 일반직 고위공무원으로의 승진임용

- 심사대상 : 고위공무원단 인사규정 제16조에 따라 고위공무원단 직위에 임용 후보자로 선발된 고위공무원단후보자
- 추천기준
 - 고위공무원단후보자에 대하여 각 부처 보통승진심사위원회의 승진심사를 거쳐 2 ~ 3배수의 임용후보자를 선정한 후 우선순위를 정하여 복수 추천함(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)
- 추천절차
 - 임용후보자 중 고위공무원단후보자(타 부처 소속 고위공무원단후보자 포함)가 있는 경우에는 임용하고자 하는 부처의 보통승진심사위원회 승진심사를 거쳐 인사심사 요청

② 일반직 고위공무원으로의 경력경쟁채용 등

- 심사대상 : 고위공무원단 인사규정 제13조에 따라 자율직위에 일반직 고위공무원으로 경력경쟁채용 등의 방법에 따라 채용되는 자
- 추천기준 : 고위공무원단 인사규정 제14조 경력경쟁채용등의 방법에 따라 시험위원회에서 추천된 사람 중 소속장관이 임용후보자의 우선순위를 정하여 복수 추천함 (고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)

③ 임기제 고위공무원(개방형 제외) 및 별정직 고위공무원으로의 채용

- 심사대상 : 고위공무원단 인사규정 제14조의5 또는 제15조에 따라 자율직위에 임기제 고위공무원, 별정직 고위공무원으로 채용되는 자
- 추천기준 : 부처 시험위원회에서 선발된 2~3배수의 임용후보자를 소속장관이 우선순위를 정하여 복수 추천함(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)

④ 고위공무원단 파견 직위로의 채용

- 심사대상
 - 국가와 지방간의 상호 인사교류에 의하여 고위공무원단 직위에 임용하고자 하는 지방공무원
 - 퇴직한 일반직공무원(임기제 공무원은 제외)을 퇴직한 날로부터 3년 이내에 파견 직위에 재채용
- 추천기준 : 상호 인사교류와 퇴직한 일반직공무원의 재채용 특성상 단수 추천 가능

⑤ 지방자치단체 고위공무원단 직위로의 채용 및 승진

- 심사대상 : 지방자치단체의 고위공무원단 직위에 채용하는 지방공무원 및 승진 임용하고자 하는 고위공무원단후보자
- 추천기준 : 승진·채용요건을 갖춘 국가공무원 및 지방공무원이 각각 2명 이상인 경우 임용후보자를 복수로 추천
- 추천절차
 - 지방자치단체 국장급 직위에 있는 자를 채용하는 경우 역량평가 없이 인사혁신처에 인사심사 요청
 - 임용후보자 중 고위공무원단후보자가 있는 경우 당해 지방자치단체의 보통승진심사위원회의 승진심사를 거쳐 인사심사 요청

(2) 외교부 소속 고위공무원단직위

(가) 개방형직위 심사

- 일반직 고위공무원 개방형 직위 심사와 동일(마. (1) 참조)

(나) 자율직위 심사

① 고위외무공무원으로의 최초보직

- 심사대상 : 외무공무원법 제2조의2에 따라 외교부 고위공무원단 직위에 최초로 임용하고자 하는 고위외무공무원후보자

※ 고위외무공무원 재직 경력자가 참서관급 직위로 강등된 후 고위공무원단 직위로 재진입하는 경우에도 인사심사 대상임

- 추천기준
 - 외무공무원법 제13조 및 외무공무원임용령 제17조에 따라 직위공모를 통해 응모한 후보자 중 외무인사위원회의 심의를 거친 후 임용후보자의 우선순위를 정하여 복수 추천(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)
- 추천절차 : 직위공모에 응모한 고위외무공무원후보자를 대상으로 외무인사위원회의 심의를 거친 후 인사혁신처에 인사심사 요청

② 고위외무공무원으로의 경력경쟁채용 등

- 심사대상 : 외무공무원법 제10조, 외무공무원임용령 제13조·제14조 및 제14조의2에 따라 외교부 고위공무원단 직위에 고위외무공무원으로 채용되는 자
- 추천기준
 - 외무공무원임용령 제14조 및 제14조의2의 경력경쟁채용등의 방법에 따라 채용시험위원회에서 추천된 자 중 외교부장관이 임용후보자의 우선순위를 정하여 복수 추천(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)
- 추천절차 : 외교부장관이 임용후보자의 우선순위를 정해 고위외교역량평가 실시 후 인사혁신처에 인사심사 요청

③ 재외공관장으로의 임용

- 심사대상 : 외무공무원법 제25조 및 외무공무원임용령 제36조 등에 따라 공관장 후보자로 선발된 자
- 추천기준
 - 공관장 후보자로 선발된 2 ~ 3배수의 임용후보자를 외교부장관이 우선순위를 정하여 복수 추천(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)
- 추천절차

임용후보자별 구분	추천절차
고위외무공무원 후보자가 있는 경우	• 공관장 자격심사 및 외무인사위원회를 거쳐 인사심사 요청
고위외무공무원인 경우	• 공관장 자격심사를 거쳐 인사심사 없이 외교부장관의 제청으로 대통령이 임용
특임공관장의 경우	

(다) 주재관직위 심사

- 심사대상 : 외무공무원법 제31조 및 재외공관주재관임용령 제3조에 따라 재외공관에 외무공무원이 아닌 공무원으로 임용토록 지정된 직위에 임용후보자로 선발된 공무원
- 추천기준
 - 주재관직위 선발심사위원회에서 선발된 2 ~ 3배수의 임용후보자를 외교부장관이 우선순위를 정하여 복수 추천(고위공무원단 인사규칙에 따라 불가피한 사유가 있는 경우 단수추천 가능)
- 추천절차

임용후보자별 구분	추천절차
고위공무원단 후보자가 있는 경우	• 우선순위를 정하여 인사심사 요청
임용후보자가 모두 일반직 고위공무원인 경우	• 고위공무원임용심사위원회 인사심사 없이 외교부장관의 제청으로 기관간 전보로 임용

제4장

고위·과장급 인사제도

(3) 제출서류

- [고위공무원단 인사규칙]을 참조하여 고위공무원단 직위에의 각 임용유형에 따라 심사관련 자료를 심사 일주일 전까지 전자인사심사시스템(e-사람)을 활용하여 제출

위원회 개선 권고 사례

✓ 결원 산정 오류

- ○○부는 자율직위가 초과현원임에도 불구하고 개방형 직위의 공석을 자율직위의 결원으로 산정하여 자율직위로의 승진심사를 요청함.
 - 개방형 직위는 공직 내·외부에서 공개 선발하며, 공석 발생 시 지체 없이 임용절차를 진행하도록 규정되어 있어 다른 직위로의 승진·채용을 위한 결원으로 산정할 수 없음.

위원회 개선 권고 사례

- ○○부는 잔여 파견기간이 2개월 이하인 별도정원 파견자를 현원으로 산정하여야 함에도 이를 누락하여 자율직위에 결원이 있는 것으로 보고 승진심사를 요청함.
 - 법 제43조 제2항의 단서에 따라 남은 파견기간이 2개월 이하인 경우 결원 보충이 불가하므로, 자율직위 현원에 잔여 파견기간이 2개월 이하인 파견자를 포함하여 산정하여야 함.

✓ 필수보직기간 미준수

- ○○청은 □□직위에 대하여 최근 5년간 총 6회의 전보를 실시하고 이 중 3회는 단기보임 하는 등 필수보직기간을 미준수하는 인사운영을 함.
 - 단기보임은 업무 전문성과 안정적인 조직 운영을 저해하므로 필수보직기간을 준수할 수 있도록 계획적인 인사관리가 필요함.

✓ 2순위자 반복추천

- ○○부는 5회에 걸친 인사심사 시 2순위 후보자로 동일인을 반복적으로 추천함.
 - 2순위 후보자는 1순위 후보자에 문제가 있을 때 임용할 수 있는 자로서 차기 인사에서 1순위 후보자가 될 수 있는 적격자를 추천하여야 함.

✓ 공모직위 부적절 운영

- ○○부는 □□직위에 대하여 공모직위 지정 이후 모두 자부처에서 응모·선발함.
 - 부처 경계 없이 경쟁을 통해 적격자를 선발하는 공모직위 제도의 취지가 반영될 수 있도록 공모직위 변경 등 개선이 필요함.

✓ 고위공무원단후보자 풀 부족

- ○○부는 □□직위에 후보자를 추천하면서 고위공무원단 승진 후보자 풀을 충분히 확보하지 못하여 단수로 후보자를 추천함.
 - 우수한 인재를 적소적재에 임용하고자 하는 고위공무원단 제도의 취지를 달성할 수 있도록 충분한 고위공무원단후보자 풀을 계획적으로 양성·관리하여야 함.

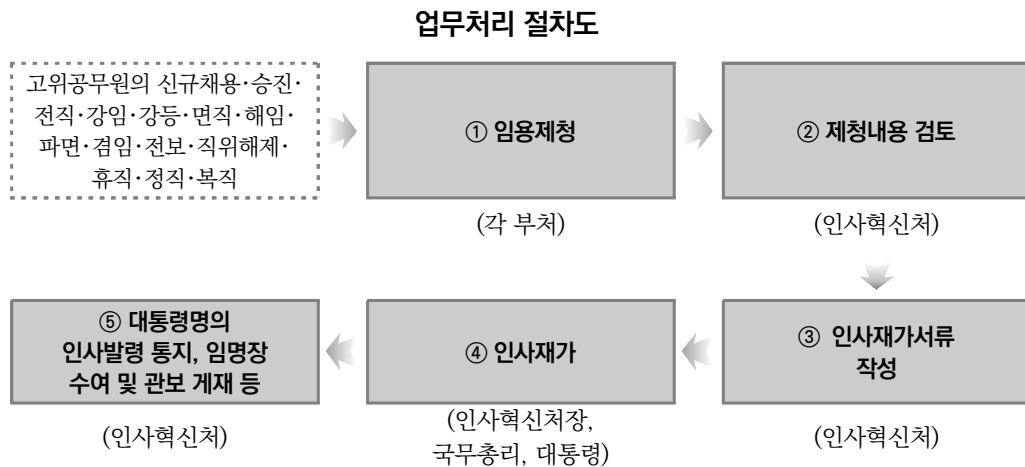
7. 임용제청 및 처리절차

가. 의의

- 임용제청은 중앙행정기관에서 특정인을 해당기관의 고위공무원단 직위에 임용하기 위해 임용권자에게 요청하는 행위이며, 임용의 종류는 신규채용, 승진, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 강등, 휴직, 직위해제, 정직, 복직, 면직, 해임, 파면 등이 있음

나. 처리절차

- 고위공무원 임용은 소속장관의 임용제청, 인사혁신처장 협의, 국무총리 경유, 대통령 임용 등의 절차를 거쳐 진행됨



- ① (임용제청) 각 부처에서 정·현원표, 약력카드 등 제청종류별 필요서류를 첨부하여 임용제청하고, 전자인사관리시스템(e-사람)에 제청사항을 입력
- ② (제청내용 검토) e-사람을 활용하여 임용심사서를 작성한 후 임용제청된 자에 대한 인사법령 준수 여부, 관련기관 협의 여부, 정·현원 등 임용요건을 확인
- ③ (인사재가서류 작성) 임용대상자에 대한 (정부인사발령(안) 작성
- ④ (인사재가) 인사혁신처장 → 국무총리 → 대통령 순
- ⑤ (정부인사발령통지 등) 인사재가가 완료되면 해당부처와 협의하여 임용일자를 결정한 후 인사발령사항을 각 부처에 통지하고, 임명장을 수여교부하며, 고위공무원의 신규채용·승진임용 등은 관보에 게재

8. 적격심사(법 제70조의2)

가. 정의

- 법 제70조의2(적격심사), 외무공무원법 제26조의3(고위공무원단 적격심사) 및 인사규정 제5장(적격심사)에 따라 고위공무원단 직위의 직무수행이 곤란한 공무원에 대해 적절한 절차를 거쳐 고위공무원단에서 퇴출하도록 함으로써 능력과 성과 중심의 인사운영을 도모하기 위한 제도

나. 대상

- 일반직 고위공무원 및 고위외무공무원 중 요건해당 자

※ 별정직 고위공무원은 적격심사 대상이 아님

- ① 근무성적 평정에서 최하위 등급의 평정을 총 2년 이상 받은 때

※ 이 경우 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 임용되기 전에 고위공무원단에 속하는 별정직 공무원으로 재직할 경우에 그 재직기간 중에 받은 최하위 등급의 평정을 포함함

- ② 정당한 사유 없이 직위를 부여받지 못한 기간이 총 1년에 이른 때

정당하지 않은 무보직으로 산입되는 기간

✓ 일반직 고위공무원(인사규정 제18조, 제27조)

- 직위해제 기간(인사규정 제18조 제5호)
- 개방형 또는 공모직위에 임용된 공무원이 징계 또는 직위해제 처분받거나, 기타 직무를 수행할 수 없는 사유가 있어 인사혁신처장과 협의를 거쳐 보직을 부여받지 못한 기간(인사규정 제18조 제6호)
- 부처에 초과현원이 있는 상태에서 징계처분 받거나 형사사건으로 수사를 받고 있는 공무원에 대하여 소속 장관이 현 직위에서 직무를 수행하기에 부적절하다고 판단하여 초과현원과 교체함으로써 보직을 부여받지 못한 기간(인사규정 제18조 제7호)

* 형사사건이 수사나 법원의 판결에 의하여 무죄로 확정된 경우 확정된 날부터 소급하여 산입 제외

- 근무성적평정에서 중간보다 낮은 등급의 평정을 1년 이상 받거나 업무수행 능력과 관련된 문제, 업무상 비위 또는 직무태만이 반복 발생하여 소속 장관이 대상자를 해당 직위 또는 그 기관의 다른 직위에서 근무하는 것이 적합하지 아니하다고 판단하여 보직을 부여하지 아니한 기간(인사규정 제18조 제8호)
- 인사규정 제18조제1호부터 제4호까지의 사유 또는 그에 상응하는 사유로 계속하여 직위를 부여받지 못한 기간 중 2개월을 초과한 기간
 - * 직위가 부여될 예정으로서 해당 직위 부여를 위해 필요한 절차를 진행하는 등 불가피한 사유로 무보직 기간이 2개월을 초과하게 된 경우 인사혁신처장과 협의하여 산입하지 않을 수 있음
 - * 위 사유로 보직없이 근무중인자가 소속 장관별로 고위공무원단 직위 중 개방형 또는 공모직위에 결원이 발생하였음에도 불구하고 정당한 사유없이 응모하지 아니한 경우 해당 직위의 공모기간 종료일 다음 날부터 정당하지 않은 무보직 기간에 산입

정당하지 않은 무보직으로 산입되는 기간

✓ 고위외무공무원(외무공무원임용령 제26조의2, 제26조의3)

- 인사규정 제18조제5호부터 제8호까지의 사유 및 이에 상당하는 사유로 보직없이 근무하는 기간
- 외무공무원임용령 제26조의2 제1호부터 제4호까지의 사유로 보직없이 근무 중인 고위외무공무원이 외교부 고위공무원단 직위 중 개방형직위에 결원이 발생하였음에도 불구하고 정당한 사유없이 응모하지 아니한 경우 해당 직위의 공모기간 종료일 다음 날부터 정당하지 않은 무보직 기간에 산입
- 재외공무원복무규정 제13조에 따라 본부로 소환되어 보직없이 근무 중인 고위외무공무원이 중징계의결이 요구된 경우, 중징계의결이 요구된 날부터의 기간
 - * 다만, 중징계 처분이 내려지지 않기로 확정된 때에는 그 확정된 날부터 소급하여 그 기간을 산입기간에서 제외함

※ 경력직 고위공무원의 재직기간이 비연속적이면서, 각각 정당하지 않은 무보직 기간이 있는 경우에는 이를 통산함



직위해제 후 배제징계(해임, 파면)처분 되었다가 소청 결정이나 법원의 판결에 의해 처분이 감경·취소된 경우 징계처분 이후 기간의 산입 여부

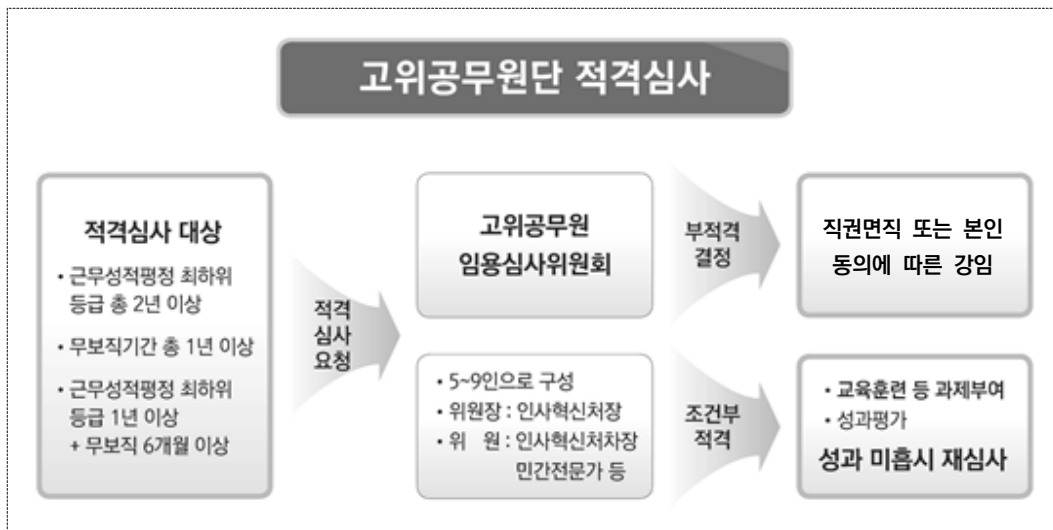
- 직위해제 처분 이후 배제징계 처분이 내려지면 직위해제의 효력은 소멸하고, 대상자는 더 이상 공무원 신분이 아닌 사람이 됨
- 따라서 배제징계 이후 복직까지의 기간 동안에는 고위공무원단 직위를 부여할 수 없으므로 해당 기간은 적격심사 대상기간에 산입되지 아니함

- ③ 근무성적 평정에서 최하위 등급을 1년 이상 받은 경우와 정당한 사유 없이 직위를 부여 받지 못한 기간이 총 6개월에 이른 경우 모두에 해당하는 경우
- ④ 조건부 적격자가 교육훈련을 이수하지 아니하거나 연구과제를 수행하지 아니한 때

※ 법 시행(법률 제12202호, 2014.4.8) 당시 고위공무원단에 속하는 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때 적격심사 대상임

- ① 근무성적평정에서 최하위등급의 평정을 2년 이상 받은 경우
- ② 정당한 사유없이 직위를 부여받지 못한 기간이 총 2년 이상인 경우
- ③ 근무성적평정에서 최하위 등급을 1년이상 받은 사실이 있고 정당한 사유 없이 1년 6개월 이상 직위를 부여받지 못한 사실이 있는 경우
- ④ 법 시행(2014.4.8)후 근무성적평정에서 최하위등급의 평정을 1년 이상 받고 정당한 사유 없이 6개월 이상 직위를 부여받지 못한 경우

다. 적격심사 절차



(1) 심사요구

- 소속장관은 적격심사 대상자가 발생하는 즉시 인사혁신처장에게 심사를 요구

※ 소속장관은 법 제73조의3(직위해제)에 의하여, 적격심사 요구와 동시에 대상 공무원에게 직위해제 처분할 수 있음

(2) 심사기한

- 고위공무원임용심사위원회는 심사 요구 1개월, 요건 발생 6개월 이내 심사

(3) 적격심사 절차(인사규정 제23조~제25조, 인사규칙)

(가) 심사접수·사실조사 등

- 소속 장관이 적격심사를 요구할 때에는 지체 없이 적격심사 의결요구서 사본을 첨부하여 그 사실을 적격심사 대상자에게 알려야함
 - 이 경우 대상자는 심사를 요구한 사유가 위법하거나 부당하다고 판단되는 경우에는 그 사실을 증명하는 서류를 인사혁신처장에게 제출할 수 있음
- 위원회는 소관업무의 원활한 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 관계 기관·단체 등에 대하여 자료·정보의 제공이나 의견의 제출 등 협조를 요청할 수 있음

(나) 심사개최·출석통보 등

- 인사혁신처장은 적격심사 개최일이 정해지면 개최일 10일전까지 적격심사 대상자가 심사일시를 알 수 있도록 하고, 개최일 3일전까지 적격심사일시를 문서로 통지하여야함
 - 이 경우 적격심사 대상자는 심사 개최일 5일전까지 인사혁신처장에게 서면으로 이의사유서 또는 구술심사 신청서를 제출할 수 있음
- 적격심사는 서면심사를 원칙으로 함
 - 다만, 인사혁신처장은 적격심사 대상자가 구술심사를 신청한 경우로서 대상자의 출석이 필요하다고 인정하면 개최일 3일전까지 출석통지서를 소속장관에게 송부하고, 소속장관은 즉시 적격심사 대상자에게 통지하여야 함
 - 이 경우 인사혁신처장은 소속장관이 지정한 대리인 등을 위원회에 출석시켜 그 진술을 청취할 수 있음

(다) 위원의 제척·기피 및 회피

- 위원장 또는 위원 중 적격심사 대상자와 친족의 관계에 있거나 친족의 관계에 있었던 자 또는 직근 상급자는 심의·의결에서 제척됨

제4장

- 적격심사대상자는 위원장 또는 위원에 대한 제척사유 또는 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 적격심사 기피신청서에 그 이유를 명시하여 기피를 신청할 수 있음
 - 기피의 신청이 있는 때에는 그 결정이 있을 때까지 적격심사 절차를 정지함
 - 기피신청이 이유 없다고 인정될 때에는 위원회는 지체 없이 이를 기각하고, 이유 있다고 인정될 때에는 지체 없이 인용하여야 함
 - 위원장 또는 위원의 기피여부에 관한 사항은 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함
- 위원은 위원회에 보고하고 심의·의결을 회피할 수 있음

라. 제출서류

- 적격심사 의결요구서
- 적격심사 대상자의 공무원 인사 및 성과기록 출력물
- 보직 없이 근무한 기간을 증명할 수 있는 관련 자료(보직 없이 근무한 기간이 있는 경우만 해당)

※ 적격심사 요구일 이전 고위공무원단 재직기간 전기간에 걸친 무보직 현황을 제출함

- 고위공무원 성과평가 결과 현황

※ 적격심사 요구일 이전 고위공무원단 재직기간 전기간에 걸친 근무성적평가 현황을 제출함

- 적격심사 요구일 현재 고위공무원 무보직자 현황
- 조건부 적격자의 교육훈련 등의 성과평가서
- 기타 자료(필요한 경우에 한함)
 - 고위공무원단 정·현원표, 다면평가 결과, 상훈, 각종 교육훈련 실적 등 인사관련 자료

마. 심사대상 기간

- 적격심사 대상기간은 고위공무원단 진입일(또는 개방형·공모직위 임용일 또는 적격심사의결 통보일)부터 적격심사 당일까지임

바. 심사기준

- 적법성 등 형식요건(법 제70조의2제1항) 심사
 - 적격심사 요구 요건 충족 여부
- 근무성적과 능력 등 실질요건(법 제70조의2제3항) 심사
 - 근무실적 : 성과평가 결과, 주요 업무추진실적, 상훈·공적 등
 - 직무수행능력 : 기획력, 업무추진력, 조정·통합 능력 등 고위공무원으로서의 직무수행 역량, 무보직 기간 중 직무수행 능력 향상을 위한 노력정도
 - 조건부 적격자의 교육훈련 또는 연구 과제 등을 통한 능력 및 성과향상 정도
 - 기타 : 국가관, 공직관, 책임감, 청렴도 등

사. 적격심사 의결

(1) 의결기한

- 인사규정 제24조(적격심사의 의결)에 따라 고위공무원임용심사위원회는 심사 의결 요구서를 접수하였을 때부터 30일 이내에 적격여부를 의결하여야 함. 다만 부득이한 사유가 있는 경우 위원장은 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있음

※ 적격심사 요구와 관련된 소송이 진행되고 있어 적격 여부를 판단하기 어려운 경우에는 고위공무원임용심사위원회 재적위원 과반수의 찬성으로 법원의 확정 판결 이후까지 그 기간을 연장할 수 있음

(2) 의결 정족수

- 적격심사는 재적위원 과반수의 찬성으로 적격 여부를 의결함

(3) 의결 종류 및 효과

○ 적격 의결

- 적격심사에서 적격 의결을 받은 고위공무원은 공무원 신분 유지
- 다만, 법 제70조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 적격의결을 받았더라도, 다른 적격심사 요건에 해당될 경우 적격심사 대상이 됨

○ 부적격 의결

- 근무성적, 능력 및 자질의 평정에 따라 판단할 때 고위공무원의 직무를 계속 수행하게 하는 것이 곤란하다고 판단되는 자는 부적격 의결 함
- 부적격 의결을 받은 고위공무원은 소속장관이 법 제70조제1항제9호의 규정에 의하여 직권으로 면직을 제청하거나 법 제73조의4 제1항에 따라 본인이 동의한 경우 강임을 제청할 수 있음

○ 조건부 적격 의결

- 교육훈련 또는 연구과제 등을 통하여 근무성적 및 능력의 향상이 기대되는 자는 조건부 적격자로 결정 가능
- 이 경우, 조건부 적격자의 근무성적 및 능력 향상을 위한 교육훈련을 받게 하거나 연구과제를 부여하고, 그 이행 실적 등을 평가하여 미흡한 경우 적격 재심사를 요구하여야 함

가. 원인분석 : 소속장관은 조건부 적격자의 근무성적 및 무보직 등의 성과 부진의 발생원인 등을 분석하여야 함

나. 교육훈련 등 과제 부여 : 소속장관은 조건부 적격자에게 원인 분석 결과를 토대로 근무성적 및 능력향상을 위한 교육훈련 또는 연구과제 등을 부여하여야 함. 이 경우 조건부 적격자로 결정된 날로부터 1개월 이내에 부여하여야 하며, 그 이행 기간은 6개월 이내

다. 성과계약의 체결 : 소속장관은 조건부 적격자가 평가 대상 기간 동안 달성해야 할 성과목표 및 측정을 위한 평가지표 등 교육훈련 등의 성과계약(인사규칙 별지 제23호 서식)을 체결하여야 함

- 소속장관은 필요시 조건부 적격자의 교육훈련 이수 및 연구과제 수행 등 중간 점검 실시

라. 성과 평가

① 실적 제출

- 조건부 적격자는 평가 대상 기간 종료일로부터 5일 이내에 성과실적(인사규칙 별지 제24호 서식)을 소속장관에게 제출하여야 함
- 소속장관은 필요한 경우 조건부 적격자와 실적 확인 등을 위해 면담을 실시할 수 있음
- 소속장관은 조건부 적격자가 교육훈련이나 부여받은 연구과제의 이행을 마친 날부터 1개월 이내에 평가하고, 그 결과를 인사혁신처장에게 제출하여야 함

② 평가 방법

- 소속장관은 성과계약에 따라 성과목표 달성도, 성과지표에 대한 이행실적을 근거로 하여 객관적이고 공정하게 평가하여야 함
 - * 인사규정 제20조의2제3항에 따른 교육평가위원회의 평가 결과를 반영하여야 함
 - 평가는 매우우수·우수·보통·미흡·매우미흡 중 하나의 등급으로 함

③ 평가 결과 통지 및 이의신청

- 소속장관은 조건부 적격자에게 이행 실적에 대한 평가결과를 알려주고, 이의신청 기회를 주어야 함
 - 소속장관은 필요한 경우 평가결과에 대하여 평가기준 및 등급 결정 사유 등을 설명할 수 있음

④ 성과평가단 구성·운영

- 소속장관은 조건부 적격자에 대한 평가 결과의 조정·이의신청 처리 등을 위해 필요한 경우 성과평가단을 구성할 수 있음
 - 성과평가단은 3명이상 7명 이내로 구성하되, 2분의1 이상은 민간전문가(타 부처 고위공무원 포함)로 구성하여야 하며, 운영에 필요한 사항은 소속장관이 정함

⑤ 평가 결과 환류

- 조건부 적격자가 인사규정 제26조제4항에 따른 평가 결과 “보통” 이상의 등급을 받은 경우에는 고위공무원으로서 신분을 유지
- 조건부 적격자가 인사규정 제26조제4항에 따른 평가 결과가 “미흡” 이하의 등급을 받은 경우 소속장관은 지체 없이 인사혁신처장에게 적격심사를 재 요구 하여야 함

(4) 의결 결과통보

- 위원회는 적격심사의결서를 작성하고 위원장과 출석한 위원이 서명날인하되, 부적격 의결시 그 이유란에 부적격 의결 원인이 된 사실, 관계법령을 명시하고, 조건부 적격 의결시에는 그 이유란에 조건부 적격 의결 원인이 된 사실과 관계법령을 명시함
- 고위공무원임용심사위원회는 적격심사의결서 정보를 적격심사를 요구한 소속장관에게 통보하고, 소속장관은 적격심사 대상자에게 통보함

아. 부적격 의결 처분 및 구제절차

(1) 부적격 의결에 따른 처분(법 제70조제1항제9호 및 제73조의4제1항)

- 소속장관은 적격심사에서 부적격 의결을 받은 자에 대해 직권으로 면직 제청하거나 또는 본인이 동의한 경우 강임할 수 있음

- 적격심사에서 부적격 의결을 받은 자에 대해 직권으로 면직 제청하는 경우 소속장관은 직권면직 처분의 사유를 기재한 설명서를 교부하여야 함(법 제75조)
- 소속장관은 적격심사에서 부적격 의결 처리된 고위공무원에 대해 직권면직 또는 강임을 제청하지 않을 경우, 그 사유를 인사혁신처장에게 통보하여야 함

(2) 구제절차

- 부적격 의결에 따라 소속기관장의 제청으로 직권면직 처분을 받은 자는 처분사유서를 받은 날로부터 30일 이내에 소청심사위원회에 심사를 청구할 수 있음

9. 고위공무원단후보자 교육과정(인사규정 제8조)

의의	• 4급 이상 공무원(고위공무원이 아닌 연구관·지도관과 수석전문관 포함)을 대상으로 고위공무원에 필요한 역량을 함양하기 위한 교육과정
근거	• 고위공무원 인사규정 제8조
교육대상	• 3급·4급 일반직 공무원 • 4급 이상 공무원에 해당하는 고위공무원이 아닌 연구관 및 지도관
교육대상자 선발 및 추천	• 인사혁신처는 소속장관별 고위공무원단 직위의 정원, 고위공무원단 직위로의 승진예정인원 등을 감안하여 교육대상자 수를 결정 • 소속장관은 인사혁신처가 배정한 교육대상자 인원범위 내에서 선발·추천함. 다만, 특별한 사유가 있을 경우 인사혁신처와 협의를 거쳐 교육 인원의 일부 조정 가능 • 기타 부득이한 사유가 있는 경우 인사혁신처와 협의를 거쳐 파견·휴직 중인 사람도 교육대상자로 선발·추천할 수 있음 ※ 직무 파견된 사람의 경우 파견기관과 협의를 거쳐 원소속기관에서 교육대상자로 추천 교육대상자 선발·추천 절차 <pre> graph LR A[인사혁신처 (국가공무원인재개발원) 선발·추천 의뢰 (교육개시 30일전)] --> B[해당 부처 부처별 교육대상자 선발·추천] B --> C[인사혁신처 (국가공무원인재개발원) 교육대상자 확정 통보] </pre>

※ 고위공무원단 승진시 후보자교육 이수가 의무에서 자율로 전환(인사규정 제7조제1항)됨에 따라, 후보자교육 이수여부와 관계없이 기타 응시요건을 갖춘 경우 고위공무원단 후보자 역량평가 응시 가능

- 단, 소속 장관이 역량평가 실시 결과 통과하지 못한 자를 다시 역량평가 대상자로 추천 하고자 할 경우, 교육 이수 등을 통해 부족한 역량이 보완되었는지 여부를 고려하여 추천

- 고위공무원으로 갖추어야 할 핵심역량에 대해 직무병행교육 형태로 운영
 - 개인별 역량진단에 따른 단계별·맞춤형 역량교육 실시
- 동시에 여러 역량의 개발이 가능한 참여식 통합 사례교육 실시

교육운영 절차

사전 교육(2주, 3.5h)	집합 교육(4일, 28h)	사후 교육(2일, 14h)
- 역량기초교육 (이러닝)1」 - 역량다면진단2」	- 역량 이해(2.5h) - 역량개발과제 실습(4개 과제, 14h) - 역량개발과제 심화 실습(1개 과제, 3h) - 과정 종합정리(1.5h) - 역량평가 안내 및 Q&A(1.5h) - 자기개발계획서 작성 및 코칭(2h) - 리더십 강화(2h) - 기타(1.5h)	역량 레벨업 과정 (역량개발과제실습 4개 과제, 14h)

1」 역량이해 및 제도 안내 2」 본인 및 상사 3인 진단

제4장

고위·과장급 인사제도

10. 고위공무원단후보자 역량평가

의의	고위공무원으로서 직무를 성공적으로 수행하기 위하여 요구되는 전략적 사고, 성과지향 및 조정통합 등과 관련된 능력과 자질을 평가
근거	- 고위공무원 인사규정 제9조, 제9조의2, 제10조, 제11조, 제12조 - 고위공무원 인사규칙 III.역량평가
평가대상	- 고위공무원단 직위로 승진임용되려는 3·4급 공무원 및 고위공무원단 직위로 전보되려는 고위공무원이 아닌 연구·지도관 - 고위공무원단 직위인 일반직·별정직 공무원으로 신규채용 되려는 사람 승진임용을 위한 평가대상자 선정 절차 인사혁신처 인사혁신처 해당 부처 부처별 시행일정 확정 ⇒ 피평가자 추천의뢰 ⇒ 피평가자 추천 신규채용을 위한 평가대상자 선정절차 해당부처 해당부처 인사혁신처 선발시험 실시 ⇒ 역량평가 요청 ⇒ 역량평가 일정 통보
응시요건	- 역량평가 실시일 기준으로, - 재직 중 2년 이상 다른 기관 근무경력이 있는 자 4급 이상 계급에서 1년 이상 다른 기관 근무경력 또는 행정협업과제 수행경력이 있는 자 행정협업과제 수행경력 인정절차 해당부처 인사혁신처 인사혁신처 협의 요청 (인사규칙 별지25호) ⇒ 인정여부 검토 ⇒ 검토결과 통보 “다른 기관 근무 경력”에 포함되는 경력 - 국가공무원법 제28조의4 및 제28조의5에 따라 소속 장관이 다른 기관의 개방형 직위 또는 공모 직위에 임용되어 근무한 경력 - 법 제71조제2항제1호에 따라 휴직한 경력 「외무공무원법」 제31조에 따라 재외공관에서 근무한 경력 - 임용령 제41조제1항제1호부터 제3호까지 및 같은 항 제5호부터 제7호에 따라 파견되어 근무한 경력 - 임용령 제48조제1항에 따른 인사교류계획에 따라 다른 기관에서 근무한 경력 - 그 밖에 기관 간 전보, 전입·전출 등을 통하여 소속장관이 다른 기관 또는 지방자치단체 등에서 근무한 경력 등 인사혁신처장이 인정하는 경력

제4장

고위·과장급 인사제도

- “다른 기관 근무 경력”에서 제외되는 경력
 - 기구개편에 따라 기관이 통·폐합되거나 소관 업무의 일부가 소속장관이 다른 기관으로 이관되는 경우
 - 「공무원인재개발법」에 따른 교육훈련
 - 국가공무원법 제29조제1항에 따른 시보 임용 중에 다른 기관에서 근무한 경력
- 주요 국정현안 관련 “행정협업과제 수행경력”에 포함되는 경력
 - 다수의 행정기관이 공동으로 수행할 필요가 있는 업무
 - 다른 행정기관의 행정지원을 필요로 하는 업무

- 다만, 역량평가 응시요건을 갖추지 못하였다 하더라도 아래의 경우 응시 가능
 - 국가공무원법 제28조의4에 따라 소속 장관이 다른 기관의 개방형직위에 임용되기 위하여 역량평가에 응시하는 경우
 - 「전문직공무원 인사규정」 제2조제1항에 따른 전문직공무원으로 근무한 경력이 4년 이상이거나 「공무원임용령」 제43의3제2항에 따라 지정된 동일한 전문직위군에서 근무한 경력이 4년 이상인 경우
 - 「고위공무원단 인사규정」 제7조제1항제6호에 의거 「개방형 및 공모직위규정」 제9조제3항에 따라 일반직 공무원으로 임용된 경우
 - 기관의 특성 및 역량평가 응시대상의 재직기간 등을 고려하여 역량평가의 응시요건을 갖추지 못할 특별한 사유가 있는 경우(인사혁신처장 협의 필요)

- 응시요건을 갖추지 못할 특별한 사유
 - 재직기간이 총 25년 이상인 경우
 - * 재직기간은 공무원연금법 제25조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기간을 말함
 - 인사교류가 어려운 소수직렬에 해당하는 자
 - * 일반직공무원 5급기준의 아래 직렬부터 응시요건을 단계적으로 적용

행정직렬	공업직렬	시설·전산직렬
2014년부터	2016년부터	2017년부터

- 응시요건 적용 제외 대상(인사규정 부칙 제3조, 2013.12.24.)
 - 2014년 1월 1일 당시 재직중이거나 파견·휴직하고 있는 3급 공무원
 - 2014년 1월 1일 전에 후보자 교육과정을 이수(제68기 까지)한 4급 공무원
 - 4급 임용일부터 2014년 1월 1일까지의 기간이 5년 이상인 공무원
 - 4급 임용일부터 2014년 1월 1일까지의 기간이 3년 이상인 중앙행정기관인 청에 소속된 공무원(소속기관의 인적 구성 등을 고려하여 인사혁신처장과 협의한 경우에 한함)

평가면제 대상

※ 이하의 평가면제 대상의 경우, 인사혁신처에 역량평가 면제에 대한 별도 요청 없이 인사심사(심사임용과 소관) 요청 가능

- 지방자치단체 및 지방교육행정기관의 고위공무원단 직위에 신규 채용되는 지방공무원(연구·지도직 포함) 또는 민간인
 - 다만, 지방자치단체의 장 또는 지방교육행정기관의 장이 역량평가를 거쳐 임용하는 것을 요청하는 경우에는 그러하지 아니함
 - ※ 단, 이에 따라 역량평가를 받지 않고 고위공무원으로 임용된 사람을 역량평가를 실시해야 하는 고위공무원단 직위로 임용하려는 때에는 역량평가를 실시해야 함

- 다음 어느 하나에 해당하는 고위공무원단 직위에 임기제공무원 또는 별정직공무원으로 임용되는 자
 - 고위공무원단 직위인 비서관에 별정직공무원으로 임용되는 자
 - 고위공무원단 직위인 정책보좌관에 별정직공무원으로 임용되는 자
 - 고위공무원단 직위인 비상안전기획관에 임기제공무원으로 임용되는 자
 - 고위공무원단 직위인 대통령경호처의 경호업무 관련 직위 별정직 또는 임기제 공무원으로 임용되는 자
 - 기타 비서관, 정책보좌관 등에 상당하는 고위공무원단 직위에 별정직 공무원으로 임용되는 자
 - ※ 단, 이에 따라 역량평가를 받지 않고 고위공무원으로 임용된 사람을 역량평가를 실시해야 하는 고위공무원단 직위로 임용하려는 때에는 역량평가를 실시해야 함
- 고위공무원단 직위 또는 상응하는 직위에 국가공무원으로 재직할 경력이 있는 자
 - ※ 단, 국가공무원법 제2조의2제2항제3호 및 인사규정 제9조제1항제2호의 직위 제외

- 고위공무원단 직위에 재직할 경력이 있는 경우
 - ※ 단, 인사규정 제9조 제1항 제4호에 따라 역량평가를 실시하지 아니하고 고위공무원단 직위에 재직할 경우, 소속 장관은 역량평가 필요 여부 판단을 위해 임용후보자의 재직 당시 소속 부처에서 근무실적, 역량평가 면제의 적정성에 관한 의견 등을 제출받을 수 있으며 필요시 역량평가 실시를 요청할 수 있음
- 다음과 같이 고위공무원단 직위와 곤란성과 책임도가 유사한 직위에 국가 공무원으로 재직할 경력이 있는 경우
 - '06.7.1 이전에 중앙행정기관 실·국장 및 상당직위 또는 국가공무원으로 보하는 지방자치단체 및 지방교육행정기관의 직위 중 중앙행정기관의 실·국장급 직위에 상당하는 직위에 재직할 경우
 - 행정부 각급기관 중 고위공무원단 직위가 아닌 실·국장 및 상당직위에 재직할 경우
 - 군인으로서 현역 준장 이상으로 재직할 경력이 있는 경우
 - 외무공무원으로서 직무등급 10등급 이상으로 재직할 경력이 있는 경우
 - 국회 등 타 한법기관에서 실·국장 및 상당직위에 재직할 경우 등
 - ※ 감사원 소속 공무원으로서 고위감사공무원단 역량평가를 통과한 경우 역량평가를 통과한 것으로 봄

※ 이하의 평가면제 요청 대상의 경우, 인사혁신처에 인사심사 전 역량평가 면제를 요청 (인재정책과 소관)

- 다음 어느 하나에 해당하는 경우로서 소속 장관이 인사혁신처장에게 역량평가를 실시하지 않도록 요청하는 경우
 - 고위공무원으로서 역량을 이미 갖추고 있다고 볼 만한 사람을 개방형 직위에 신규채용하는 경우
 - 인사혁신처장이 정하는 고도의 전문성이 요구되는 직위에 임기제공무원 또는 별정직공무원으로 신규채용하는 경우
 - ※ 단, 채용 당시 경력직공무원(임기제공무원은 제외)이었던 사람은 면제요청 대상에서 제외
- 「개방형 직위 및 공모직위의 운영 등에 관한 규정」 제5조제3항 '본문'에 따라 개방형 직위 선발시험에 합격한 사람으로서 민간기업, 교육·연구기관 등에서 고위공무원단 직위에 상응하는 관리업무 경력이 있는 경우
- 고도의 전문성이 요구되는 직위에 임기제 또는 별정직 공무원으로 임용하는 경우

11. 과장급후보자 역량평가

의의	- 정부 정책결정과 집행과정에서 중요한 역할을 수행하는 중간관리자의 역량강화를 위해 과장급후보자의 역량평가 도입(10.6.15) 및 의무화(15.1.1~) - 중간관리자인 부서장으로서 요구되는 역량을 갖추었는지를 사전에 평가								
근거	- 공무원임용령 제10조의3 - 공무원 임용규칙 제14장								
평가대상 및 방법	- 중앙부처 과장급 직위*로 신규채용, 전보, 승진임용되는 사람 * 직제 및 직제시행규칙상 “과장급 직위” - 역량평가 면제 가능 대상(임용령 제10조의3 제2항 각 호) - 비서관, 정책보좌관, 비상대비업무 관련 직위, 대통령경호처의 경호업무 관련 직위 및 이에 상응하는 직위에 임기제공무원 또는 별정직공무원으로 임용하는 경우 ※ 단, 이에 따라 역량평가를 받지 않은 사람을 역량평가를 실시하여야 하는 과장급 직위로 임용하려는 때에는 역량평가를 실시해야 함 - 과장급 직위 또는 그에 상응하는 직위(제1호의 직위는 제외한다)에 국가공무원으로 재직하였던 사람을 임용하는 경우 - 국가공무원법 제2조제2항제2호에 따른 특정직공무원으로 임용하는 경우 - 그 밖에 과장급 직위의 공무원으로서의 역량을 이미 갖추고 있다고 볼 만한 사유가 있는 등 인사혁신처장이 특별히 정하는 경우 - 과장급 직위 역량을 갖추고 있다고 볼 만한 사유(임용규칙 제123조의2 제1항 각 호) - 국가공무원법 또는 지방공무원법에 의한 일반직 3급 공무원을 임용하는 경우(시·도의 국장급(3급) 직위 및 자치구·시·군의 3급 직위 경력자 포함) - 고도의 전문성이 요구되는 직위에 자격증·경력·학위 등을 요건으로 임기제 또는 별정직 공무원으로 임용하는 경우 - 임용령 제10조의3에 따른 과장급 직위 임용을 위한 역량평가를 통과한 경력이 있는 자를 임용하는 경우 - 다른 기관 또는 분야에서 과장급 이상에 해당하는 경력을 가진 사람으로서 소속 장관이 인사혁신처장과 협의한 경우								
평가역량	- 소속 장관이 부처 특성을 반영하여 과장급 직위에 요구되는 역량을 설정해 평가할 수 있음 - 이 경우 정부표준 공통역량* 중 3개 이상의 역량을 포함해야 하며, 이를 달리하려면 인사혁신처장과 협의하여야 함 * 공무원 임용규칙 [별표7] 과장급 직위 정부표준 공통역량 - 실제 직무상황과 유사한 실행과제를 피평가자에게 제시하고, 이 때 나타나는 행동 특성을 다수의 평가위원이 관찰하여 평가								
평가기법	- 정부표준 공통역량을 관찰하기 적합한 표준 평가기법 예시 표준 평가기법 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">실행과제</th><th style="width: 60%;">내용(예시)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1:1역할수행</td><td>• 부하의 고충이나 현안에 대해 코칭하는 상황</td></tr> <tr> <td>발표</td><td>• 현안문제의 문제점과 대책을 중심으로 상관에게 보고하는 상황</td></tr> <tr> <td>서류합기법</td><td>• 여러 가지 현안과제를 처리하는 상황</td></tr> </tbody> </table> - 부처 자체 시행 시, 평가역량에 적합한 기법을 개발·활용 가능	실행과제	내용(예시)	1:1역할수행	• 부하의 고충이나 현안에 대해 코칭하는 상황	발표	• 현안문제의 문제점과 대책을 중심으로 상관에게 보고하는 상황	서류합기법	• 여러 가지 현안과제를 처리하는 상황
실행과제	내용(예시)								
1:1역할수행	• 부하의 고충이나 현안에 대해 코칭하는 상황								
발표	• 현안문제의 문제점과 대책을 중심으로 상관에게 보고하는 상황								
서류합기법	• 여러 가지 현안과제를 처리하는 상황								

평가운영	- 부처가 자체적으로 역량평가를 실시하고자 할 경우, 부처 직무특성, 활용목적 등에 맞게 실시하되 인사혁신처의 인증(임용령 제10조의3제7항, 임용규칙 제127조)을 받아야 하며, 그 밖의 기관 역량평가는 인사혁신처가 대행함 ※ 인증을 받지 않고 과장급 후보자 역량평가를 실시하는 기관에서 역량평가를 통과한 공무원이 인사교류 등을 통해 소속 장관을 달리하는 기관의 과장급 직위에 임용되기 위해서는 인사혁신처장이 실시하는 역량평가를 통과하여야 함(임용규칙 제123조의2 제2항) - 인사혁신처는 연간·월별 역량평가 수요 파악 후 운영계획 수립 - 부처의 과장급 인사 운영과 수요조사 등을 고려하여 평가 실시 위원 평가수당 등 소요 비용은 평가 의뢰 부처에서 부담
역량평가 위원	고위공무원이거나 고위공무원이었던 사람 또는 인사행정이나 역량평가 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위촉
역량평가 점수 및 활용	- 각 역량별로 5점 척도로 평가하되, 평가점수 범위에 따라 매우우수·우수·보통·미흡 또는 매우미흡 중 하나의 등급으로 나눈 - 평균점수가 보통(2.5점) 이상이거나 또는 평균점수가 2.3점 이상이고 평가대상 역량 항목의 1/3 이상에서 3.0점 이상의 점수를 받으면 통과 * 2회 연속으로 통과하지 못한 경우, 마지막 역량평가를 받은 날부터 6개월경과 후 재평가 가능 (개방형 직위 등에 임용후보자로 추천된 사람은 소속 장관이 요청하는 경우 1회에 한하여 재평가 가능) - 평가결과는 부처에서 인사관리(보직 부여, 전보, 채용 등) 참고자료로 활용

제4장

고위·과장급 인사제도



제5장

성과관리

1. 평정제도
2. 성과계약 등 평가
3. 다면평가
4. 성과관리카드제

1. 평정제도

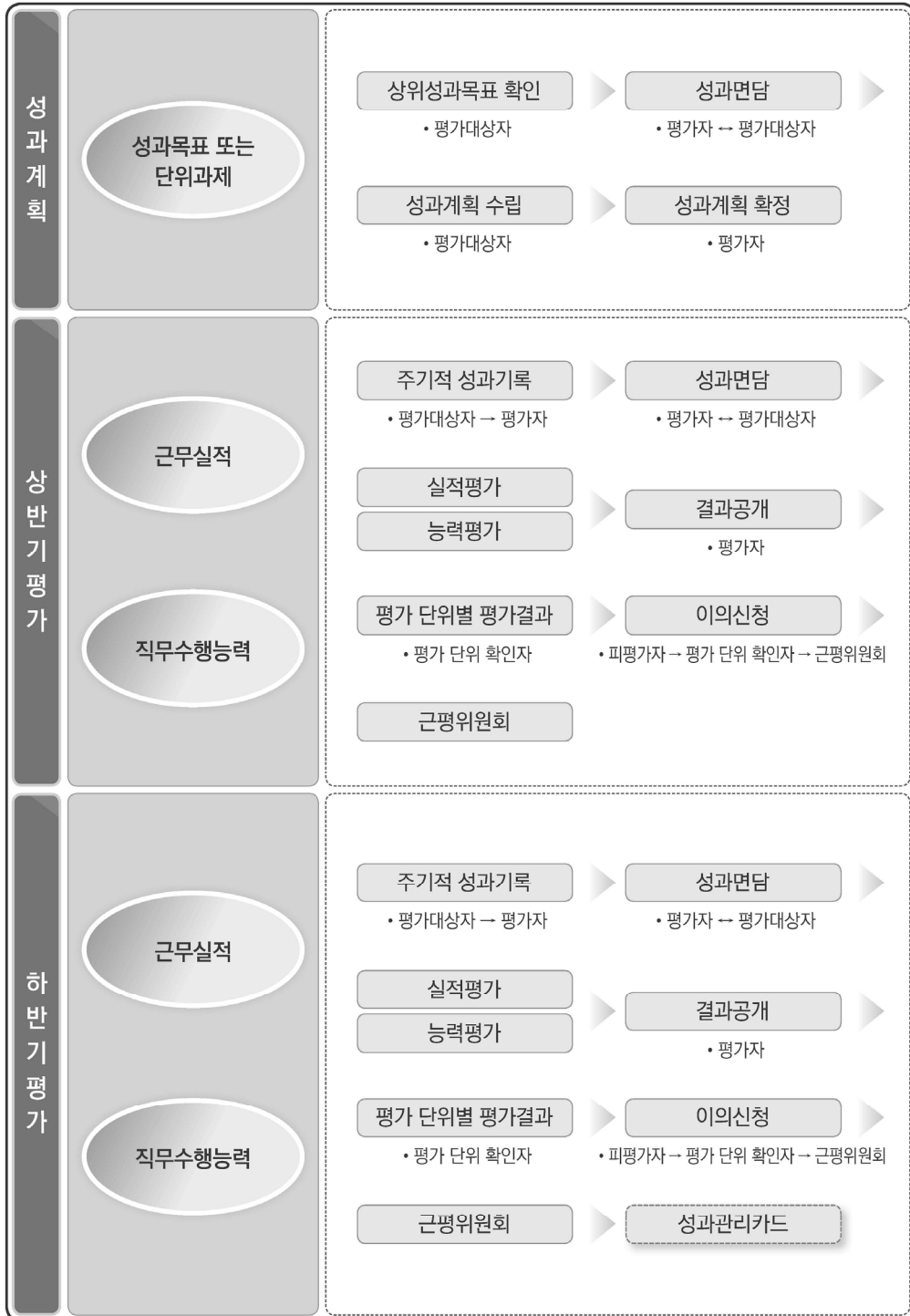
가. 근무성적평가

제도목적	공무원의 근무실적, 직무수행능력 등을 체계적이고 정기적으로 평가하여 승진임용, 성과급, 보직관리 등 각종 인사관리의 기초자료로 활용하고 조직전체의 능력을 향상시키는 데 목적이 있음
근거	- 국가공무원법 제51조, 제40조, 제40조의2제4항 - 공무원 성과평가 등에 관한 규정 - 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)
평가대상	5급 이하 일반직공무원(연구직·지도직공무원 포함), 전문경력관 * 우정직공무원은 우정1급 이하
평가시기	- 정기평가 : 6월 30일, 12월 31일(연 2회) ※ 소속장관이 연1회 평가하는 것이 적당하다고 판단시, 6월 30일 기준 평가 생략 가능 ※ 임기제공무원은 매년 12월 31일을 기준으로 실시 - 수시평가 : 승진후보자명부 조정사유 발생시(승진후보자명부 조정일 기준)
평가방법	- 평가자의 평가 - 평가항목은 근무실적과 직무수행능력을 기본으로 하며, 직무수행태도와 부서단위 운영 평가 결과 추가 가능 - 평가자는 확인자와 협의된 평가방향에 따라 평가하되, 소관 평가대상 공무원에 대한 평가는 독자적으로 함 * 확인자는 평가자가 평가한 동일평가자군에 속하는 자의 순위를 바꿀 수 없음 - 평가단위에서의 평가 - 평가단위는 직무의 유사성, 직급별 인원수 등을 고려하여 소속장관이 정함 - 평가단위의 확인자는 평가자가 평가한 평가등급을 확인하고 평가자와 함께 평가 단위별 평가결과를 작성하여 근무성적평가위원회에 제출 - 근무성적평가위원회에서의 평가 - 평가대상 공무원에 대한 근무성적평가점수를 정하고 근무성적평가결과의 조정·이의신청 등에 관한 사항처리 - 전체 평가대상 공무원들을 평가단위에서 제출한 평가등급에 따라 나누고 등급 내에서 상대 평가하여 순위를 정함 - 다만, 최상위 또는 최하위 등급에 해당하는 공무원이 없을 경우에는 해당 비율을 차하위 또는 차상위 등급으로 구분할 수 있으나, 인원비율이 배정되는 등급이 최소한 3개 이상 이어야 함 * 동일 평가단위에 속하는 자에 대하여는 그 상호 간의 순위를 변경하여 평가할 수 없음
근무성적 평가점 분포비율	최상위 등급의 인원은 직급별 또는 계급별 인원수의 상위 20퍼센트 비율로, 최하위 등급의 인원은 하위 10퍼센트 비율로 분포하도록 부여하되, 구체적인 평가등급의 수 및 인원비율은 소속장관이 평가단위별로 정한 바에 따라 조정할 수 있으며, 최상위·최하위등급에 해당하는 공무원이 없을 경우에는 해당 비율을 차하위·차상위등급과 합산 가능

제5장

성과관리

근무성적평가 프로세스



(1) 근무성적평가 대상(공무원 성과평가 등에 관한 규정(이하 성과평가규정) 제12조, 별정직공무원 인사규정(이하 별정직규정) 제7조의2)

- 5급 이하 일반직공무원(단, 우정직공무원은 우정1급 이하)과 전문경력관, 연구직·지도직 공무원

※ 별정직공무원은 「별정직공무원 인사규정」에 의거 일반직공무원에 준하여 평정
※ 임기제공무원은 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」에 따라 근무실적을 정기 또는 수시로 평가

(2) 근무성적 평가시기(성과평가규정 제5조)

- 정기평가 : 6월 30일, 12월 31일(연 2회)
 - 소속장관이 연 1회 평가하는 것이 적정하다고 판단시 12월 31일 기준으로 연 1회만 실시할 수 있음
 - ※ 단, 임기제공무원은 매년 12월 31일을 기준으로 평가 실시
- 수시평가 : 정기평가 후 승진후보자명부 조정사유(예외평가)가 발생한 경우
(승진후보자명부 조정일 현재를 기준으로 평가)

(3) 평가자 대상 교육(성과평가규정 제6조의3제1항)

- 소속장관은 최종평가 전에 평가자를 대상으로 반드시 교육 실시
 - 가급적 매년 초 또는 평가대상기간 초기에 평가자를 대상으로 성과면담 및 중간점검, 평가절차, 평가결과 확인 등에 대해 안내
 - 최종평가 전에는 평가항목, 평가방법 및 평가절차에 대한 교육 실시
- ※ 교육방법 : 전문강사를 활용한 집합교육, 기관내 직장교육, 교육 동영상 및 사이버 교육 등(인사처가 제공하는 관련 교육교재 활용 가능)

(4) 근무성적 평가자 및 확인자의 지정 등(성과평가규정 제13조)

- 평가자 : 평가대상 공무원의 상급 또는 상위 감독자 중 소속장관이 지정하는 자
- 확인자 : 평가자의 상급 또는 상위 감독자 중에서 소속장관이 지정하는 자
 - ※ 다만, 소속 장관이 평가항목에 따라 필요하다고 인정하는 경우에는 일부 평가항목에 대하여 달리 지정할 수 있음

(5) 근무성적평가의 프로세스(성과평가규정 제15조, 제20조, 성과평가지침)

(가) 성과목표의 설정

- 매년 초 평가대상 공무원은 본인의 연간 업무목표에 대한 성과계획을 작성하여 평가자와 면담을 통해 합의된 성과목표를 선정
 - ※ 단순·반복적 업무수행 등 예외적으로 성과계획 수립을 생략할 수 있으나 성과평가서는 반드시 작성하여 평가를 받아야 함

(나) 주기적 성과기록 관리

- 평가자는 평가대상자가 연초에 수립한 성과계획의 달성정도 및 수행과정을 수시로 점검하고 반드시 기록·관리하여, 이를 최종평가에 반영

(다) 성과면담

- 성과계획 면담 : 매년 초(1월 중)에 평가대상 공무원은 본인의 1년간의 업무목표에 관한 성과계획을 작성하여, 평가자와의 면담을 통해 성과목표 선정
- 중간면담 : 평가자는 평가대상기간 중 수시로 면담을 실시
- 성과평가 면담(최종면담) : 평가자는 성과계획서, 주기적 성과기록 등을 참고하여 평가대상자와 평가를 위한 면담을 갖고, 성과평가를 실시
 - 정기평가(6.30./12.31. 기준)를 앞두고 실시
 - ※ 필요시 평가대상자가 본인평가를 실시하도록 하고, 이를 성과면담·최종평가 또는 성과급 지급 등 인사관리에 활용할 수 있음

(6) 근무성적 평가방법(성과평가규정 제14조, 제16조, 제18조, 성과평가지침)

(가) 평가항목 및 항목별 평가요소

① 평가항목 구성 및 구성비율

- 「근무실적」과 「직무수행능력」을 기본적인 평가항목으로 하며, 평가항목의 총점은 100점으로 함
 - ※ 국정과제 및 협업과제 담당자는 해당과제 추진실적을 세부 평가항목으로 반드시 포함
- 필요시 직무수행태도와 부서단위 운영 평가를 별도 평가항목으로 추가 가능
 - 이 경우 직무수행 태도는 10%, 부서단위 운영 평가는 30% 이내로 하여야 함

- 평가항목 구성비율(평가항목을 「근무실적」과 「직무수행능력」으로 할 경우)
 - 근무실적과 직무수행능력 어느 한 항목의 비율이 70%를 초과하지 않아야 함
 - 각 평가점은 동일한 비율(각 50점)로 정하는 것이 바람직함
- 소속 장관은 부처별 업무특성에 맞게 평가 최하위등급 요건을 설정하고 이에 해당하는 공무원에게는 최하위등급을 부여할 수 있음
 - ※ 최하위등급 요건 예시 : 업무상 비위(공금 횡령·유용, 업무상 배임, 금품 향응·수수 등), 성과상여금 부당수령, 초과근무수당 부당 수령, 다면평가 담합 등 평가 공정성 저해, 부처별로 자체 실시하는 평가에서 일정기준 이하의 평가결과를 반복하여 받은 경우, 업무상 중대한 과실로 감사원 감사·자체감사 등에서 적발·조치된 경우(적극적 행정으로 인한 경우는 제외)
 - 소속 장관이 정한 최하위등급 요건은 반드시 사전에 공지해야 하며, 요건을 추가하거나 변경하는 경우에는 6월이 지난 날부터 적용
 - 평가대상기간 중 비위 사실이 있는 자에 대하여 최하위등급을 부여하려는 경우, 향후 징계처분이 확정되는 시점의 평가대상기간에 대한 평가기준을 사전에 고려

② 근무실적 평가요소

- 근무실적평가는 평가대상 공무원이 연초에 수립한 성과계획서, 해당기간 동안의 업무 실적 등을 참고하여 평가함
- 평가요소는 성과산출실적(또는 과제해결정도) 등으로 하되, 기관의 특성에 따라 변경 또는 추가운영 할 수 있음

③ 직무수행능력 평가요소

- 각 기관은 업무의 특성 등을 고려하여 소통·공감, 헌신·열정, 창의·혁신, 윤리·책임, 기획력, 성과관리, 협업능력 등 적절한 평가요소를 선택하여 설계

(나) 근무성적평가의 평가단위

- 평가단위는 직무의 유사성, 직급별 인원수 등을 고려하여 소속장관이 정하며, 계급 및 직렬별로 평가단위를 정하여 나누어 실시하는 것이 원칙이나,
- 소속장관이 필요하다고 판단하는 경우에는 직무의 유사성 및 직급별 인원수 등을 감안, 계급 및 직렬을 통합하여 평가단위를 정할 수 있음

- 다만, 전문경력관은 ‘직위군별’ 또는 ‘동일한 직무분야의 직위군별’로 평가 단위를 구성한다.
※ 이하 근무성적평가 절차를 전문경력관에게 적용할 경우, ‘직급별’은 ‘직위군별’ 또는 ‘동일한 직무분야의 직위군별’로 봄
- 평가단위 구성시 타 기관에 파견된 공무원이 있는 경우, 파견 공무원 전체를 별도의 평가 단위로 구성하여 평가하되, 직급별 인원이 3인 이하인 경우에는 별도로 평가하지 아니할 수 있음

(다) 평가자의 평가

① 평가자와 확인자의 협의

- 평가자는 확인자와 협의된 평가방향에 따라 평가하되, 소관 평가대상 공무원에 대한 평가는 독자적으로 함
※ 평가자는 사전에 평가의 방향에 대해 확인자와 협의한 후, 책임을 지고 100% 독자적으로 평가함

② 근무실적 평가

- 평가양식 작성요령
 - 평가대상자는 본인의 성과계획서 등을 참고하여 성과평가서 서식에 성과목표 또는 단위과제와 주요실적을 기재
 - 평가대상자가 전보된 경우, 전보 전 부서에서 수행한 성과목표(또는 단위과제) 및 주요실적과 전보된 이후 전임자로부터 승계하여 수행한 업무내용을 함께 기록하도록 함
 - ‘추가업무’란을 별도로 설정하여, 연초의 성과계획 수립 이후 평가대상자에게 새로이 맡겨진 성과목표(또는 단위과제)를 기입하도록 함
- 평가대상자의 주요실적들에 대해 ① 매우미흡 ② 미흡 ③ 보통 ④ 우수 ⑤ 매우우수 5단계 중 하나의 등급을 결정한 후, 소계점수를 산정함. 이러한 소계점수를 모두 합하여 근무실적평가의 총점을 도출

근무실적 평가 양식

연번	성과목표/ 단위과제	업무비중 (%)	주요 실적	평가결과(예시)	소계 점수
				성과산출실적 또는 과제해결정도	
1				① ② ③ ④ ⑤	
2					
총 점					

* 예시) 업무비중이 25%일 경우 소계점수: 매우우수= 25점, 매우미흡은 5점(25×1/5)이고 등급별 차이는 5점임

③ 직무수행능력 평가

○ 평가양식 작성요령

- 각 평가요소별 배점은 직무수행능력 평가의 만점의 범위 내에서 차등을 두어 소속장관이 결정

- 평가자는 평가대상자의 행태에서 특정 평가요소가 보여지는 빈도수를 관찰하여 평가요소별로 ‘전혀 그렇지않다(①)-거의 그렇지않다(②)-가끔 그렇다(③)-자주 그렇다(④)-항상 그렇다(⑤)’의 5단계 중 하나의 등급을 결정한 후, 소계점수를 산정함. 이러한 소계점수를 모두 합하여 직무수행능력평가의 총점을 도출

직무수행능력 평가 양식

연번	평가 요소	요소별 배점	정의	평가등급	소계 점수
1	소통·공감	6점	• 국민 또는 행정 현장의 애로와 각종 수요에 대해 존중하는 마음으로 경청하고 이해하려고 노력하며, 그에 대해 진정성 있게 고려하고 적절하게 대응함	① ② ③ ④ ⑤	
2	헌신·열정	6점	• 국가적·조직적 차원의 목표를 나의 목표로 고려하고 최선을 다해 공익을 추구하고 국민에게 봉사함. 자신의 업무에 대한 자부심을 바탕으로 적극적으로 일하고, 성과 창출을 위해 스스로 업무를 찾아 노력함		
3	창의·혁신	6점	• 전통적 접근 방식을 넘어 상황에 대한 새로운 통찰력을 보여주며, 새로운 아이디어와 적극적 업무처리를 장려함		
총점					

※ 평가요소별 배점이 각 6점일 경우 매우우수는 6점, 매우미흡은 1.2점($6 \times 1/5$)이고 등급별 차이는 1.2점임

④ 직무수행태도 평가(별도의 평가항목으로 설정한 경우)

- 소속장관은 감점기준을 적용하여 평가하되 평가대상기간 이전에 평가기준을 정하여 평가대상 공무원에게 공개하여야 함
- 감점기준(예시) : 무단결근 및 무단조퇴, 지각, 장시간 무단이석, 징계처분, 경고 또는 주의, 의무위반, 대민 불친절 및 민원야기 등 기타

⑤ 부서단위 운영실적 평가 결과(별도의 평가항목으로 설정한 경우)

- 부서의 협업, 정보공유 등을 평가하는 부서단위 운영실적 평가를 개인 평가에 반영할 수 있음

- 부서단위 운영 평가 지표(예시) : 협업행정 추진 활성화 정도, 사전정보공개 대상의 적절성 및 정보내용의 충실성, 온-오프라인 국민소통·협업 정도, 부서별 행정지식 공유·소통 수준, 민원행정제도 개선 실적 등

⑥ 종합 평가점 산출

- 「근무실적」, 「직무수행능력」, 「직무수행태도」, 「부서단위 운영 실적 평가 결과」의 평가요소별 평가점을 합계하여 종합 평가점 산출
 - ※ 기관장은 평가대상 기간 중 소극행정 등으로 인한 경고처분을 받은 공무원에 대한 처분결과 및 처분사유를 해당 공무원의 평가자에게 평가 실시 이전에 통보하고 평가자는 이를 종합적으로 감안하여 평가

(라) 평가단위별 서열명부 작성(성과평가규정 제16조)

- 평가단위별 확인자는 평가자가 평가한 평가등급 등을 확인하고, 평가자와 함께 ‘평가단위별 평가결과’를 작성하여 근무성적평가위원회에 제출
 - 평가단위에서의 등급은 평가자와 확인자가 평가단위 내 순위를 조정하면서 부여한 등급을 기재
- 평가단위에서 평가자가 2인 이상인 경우 평가자간에 발생하게 되는 평가점수 편차 조정을 위하여 확인자는 평가자와 협의하여 순위를 조정할 수 있음
 - 평가자가 동일한 평가대상 공무원군에 대하여는 서열을 조정할 수 없음

(마) 평가순위·등급구분·근무성적평가점 결정(성과평가규정 제18조)

✓ 근무성적평가위원회(성과평가규정 제18조, 성과평가지침)

- ※ (기능) 각 평가 단위에서 제출한 근무성적평가 결과에 따라 평가대상 공무원에 대한 근무성적평가 점수 산정 및 근무성적평가 결과의 조정·이의신청 등에 관한 사항을 처리
- ※ (설치단위) 승진후보자명부 작성단위 기관별(연구관·지도관의 경우는 임용제청권자 단위별)로 설치
- ※ (구성) 평가 대상 공무원의 상급 또는 상위 감독자 중에서 임용권자가 지정하는 5명 이상의 위원으로 구성하되, 상급 또는 상위 감독자가 부족한 경우에는 2명 이상으로 구성
- ※ (운영) 위원장의 선임 방법과 그 밖에 위원회의 운영에 필요한 사항은 소속 장관이 정하며, 위원회의 운영결과에 대한 회의록 등을 기록으로 유지하여 위원회의 평가결과를 명확히 알 수 있도록 함

- 근무성적평가위원회는 전체 평가대상 공무원들을 평가단위에서 제출한 평가등급에 따라 나누고 등급 내에서 평가대상 공무원들을 상대평가하여 순위 정함
 - 다만, 소속장관이 평가등급별 인원비율을 배분하지 않은 평가단위(직급별 3인 이하 등)의 평가결과에 대해서는 각 평가단위별 평가결과를 기초로 전체 평가대상 공무원들을 상대평가하여 순위를 정하고 등급을 구분함
 - ※ 이 경우, 평가대상 공무원의 10% 범위 내에서 기존 평가단위에서 정한 평가 등급을 일부 변경할 수 있음. 단, 평가대상 인원이 10명 미만인 경우는 1명까지 변경할 수 있음. (예시 : 평가대상 총 50명 중 5명 이내에 한해 평가단위에서의 평가등급 변경 가능)
- 다만, 최상위 또는 최하위 등급에 해당하는 공무원이 없을 경우에는 해당 비율을 차하위 또는 차상위등급으로 합산할 수 있으나, 인원비율이 배정되는 등급이 최소한 3개 이상이어야 함
 - * 동일 평가단위에 속하는 자에 대하여는 그 상호간의 순위를 변경하여 평가할 수 없음
- 근무성적평가점수 부여 시에는 평가단위에서 제출한 등급 내에서 공무원들을 상대 평가하여 점수를 부여하되 점수 부여는 3가지 방식 중의 하나로 함
 - * 근무성적평가점수는 소수점 첫째자리까지 부여
 - * 근무성적 평가점수 부여는 관련 예규 제정 및 기관장 결재를 통해 일관성 있게 운영할 것
 - 1안 : 같은 등급 내에서는 동일한 근무성적평가점수를 부여하는 방법
 - 2안 : 같은 등급 내에서는 점수가 동일한 세부단위를 나누어 점수를 부여하는 방법
 - 3안 : 같은 등급 내에서는 근무성적평가 점수 간의 차이가 균등하도록 부여하는 방법

근무성적평가위원회에서의 평가등급 구분

① 1안 : 같은 등급에 하나의 점수 부여

등급(비율)	평가가능점수
수 (2할)	70점
우 (2할)	65점
미 (3할)	58점
양 (2할)	49점
가 (1할)	38점

② 2안 : 같은 등급내 세부단위를 나누어 단위별로 점수 부여

등급(비율)	평가가능점수	
수 (2할)	1	70점
	2	68점
	3	66점
우 (2할)	1	65점
	2	62점
	3	59점
미 (3할)	1	58점
	2	54점
	3	50점
양 (2할)	1	49점
	2	45점
	3	41점
가 (1할)	-	38점 미만

③ 3안 : 같은 등급내에서 평가점수간 차이가 균등하게 점수 부여

등급(비율)	평가가능점수
수 (2할)	64점 이상 70점 이하
우 (2할)	56점 이상 64점 미만
미 (3할)	46점 이상 56점 미만
양 (2할)	34점 이상 46점 미만
가 (1할)	34점 미만

(6) 성과계약 등 평가를 받는 5급 이하 공무원에 대한 평가

- 5급(상당) 이하 공무원 중 과·팀장 등 부서장 직위를 담당하는 경우 및 「공무원 보수규정」 별표 31에 따라 성과급적 연봉제를 적용받는 공무원 중 직무특성상 성과계약평가가 적합하다고 인정하는 공무원에 대하여 실시 할 수 있음
- 평가자는 성과계약 등 평가 결과를 고려하여 근무성적평가를 해야 함
 - 성과계약 등 평가를 받는 5급 이하 공무원이라도 승진후보자명부 작성 대상이 될 수 있으므로 근무성적평가의 대상이 됨
 - 평가대상 공무원은 평가자와 성과계약을 체결하게 되므로 별도의 성과계획서 작성을

생략할 수 있음. 다만, “공무원 근무성적평가서”는 반드시 작성하여 평가자의 평가를 받아야 함

- 평가자는 평가대상 공무원과 체결한 성과계약 평가 결과와 연계하여 근무성적평가(근무실적 항목)를 해야 함
- 근무실적 부분을 성과계약 방식으로 활용하고자 하는 경우는 연초 성과계획서 대신 성과계약서를 작성하고 최종평가서는 아래 예시를 참고하여 각 부처 실정에 맞게 활용 가능. 이 경우 평가지표, 주요실적, 목표 달성도 등의 항목을 활용하여 소계점수 산출 가능(가중치 활용 가능)

근무실적 평가 양식(예시)

No.	성과목표	평가지표		주요실적	목표달성정도	소계점수
		지표명	목표점			
1					① ② ③ ④ ⑤	
2						
등급(점수)						

제5장

성과관리

(7) 근무성적의 예외평가(성과평가규정 제17조)

- ① 공무원이 근무성적평가 대상기간 중 휴직·직위해제·기타의 사유로 인하여 실제 근무기간이 1월 미만인 경우에는 근무성적을 평가하지 아니하며, 연 1회 평가시에는 실제 근무기간이 2월 미만인 경우 평가를 하지 않음
 - 기타 사유: 휴가(연가, 병가, 공가, 특별휴가), 해외교육훈련 파견, 해외교육 이수 후 대기, 공무상 병가 등

- ※ 휴직 등으로 정기평가 기준일 현재 실제 근무하고 있지 않더라도 당해 평가대상기간 중 실근무기간이 1개월 이상인 경우 평가를 실시함
- ※ 실제 근무기간 산정은 공무원보수등의 업무지침 제8장-Ⅱ-2-다 참고

- ② 평가대상 공무원이 평가대상기간 중 법 제71조제2항제1호에 따른 국제기구, 외국 기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령으로 정하는 민간기업, 그 밖의 임시로 채용되는 경우, 법 제71조제2항제4호에 따른 육아휴직, 「공무원임용령」 제41조제1항제4호에 따른 교육훈련 파견, 영 제17조제3항에 따른 기관 외의 기관에

파견 또는 근무성적평가를 실시 할 수 없는 경우에는 직무에 복귀 후 첫 번째 정기평가를 하기 전까지 최근 2회의 근무성적평가의 평균을 해당 공무원의 평가로 봄

☞ 육아휴직, 교육훈련, 파견 복귀 후 최초의 정기평가를 실시하였을 경우에는 파견 등 기간 중의 평가(파견 전 2회의 평균점)는 없는 것으로 보며, 성과평가규정 제30조 제4항 및 제5항의 승진후보자명부 작성시 근무성적이 없는 평가 단위연도 및 평가 단위기간의 근무성적평가점 산출방법에 의하여 산정

예시

• 5급 공무원이 '20. 9. 1부터 '22. 8. 31까지 해외유학 파견된 경우

〈'22. 12월말 정기평가가 있기 이전의 승진후보자명부 작성시 반영 평가점〉

- '20. 6월말 : 정기평가 평가점
- '20.12월말 : 정기평가 평가점
- '21. 6월말 : 예외평가 ⇒ ('20.6월말 + '20.12월말)의 평균점
- '21.12월말 : 예외평가 ⇒ ('20.6월말 + '20.12월말)의 평균점
- '22. 6월말 : 예외평가 ⇒ ('20..6월말 + '20.12월말)의 평균점

〈'22. 12월말 정기평가가 실시된 이후 승진후보자명부 작성시 반영 평가점〉

- '20.12월말 : 정기평가 평가점
- '21. 6월말 : 예외평가 ⇒ ('20.12월말 + '22.12월말)의 평균점
- '21. 12월말 : 예외평가 ⇒ ('20.12월말 + '22.12월말)의 평균점
- '22. 6월말 : 예외평가 ⇒ ('22.12월말 평가점)
- '22.12월말 : 정기평가 평가점

③ 공무원이 1월 이상 국가기관 또는 지방자치단체의 다른 직위를 겸임하거나 교육훈련 외의 사유로 국가기관·지방자치단체 또는 인사혁신처장이 지정하는 기관에 파견근무 하게 된 경우에는 겸임기관 또는 파견받은 기관의 장의 의견을 반영하여야 함

- 동일기관에 동일직급 공무원이 다수 파견되어 있는 경우에는 파견받은 기관장이 정한 평가결과상의 순위를 원소속 기관에서 바꿀 수 없으며, 평가결과는 파견받은 기관의 장에게 통보하도록 함

※ 파견 및 겸임공무원에 대한 원소속 부처에서의 근무성적평가지 모든 파견 및 겸임공무원을 하나의 평가 단위로 하여 별도의 근무성적평가가 가능함

④ 공무원이 소속장관 및 승진후보자명부 작성단위를 달리하는 기관으로 전보된 때에는 당해 공무원의 근무성적평가를 지체 없이 그 기관에 이관하여야 함

- 다만, 전보 후 1월 이내에 정기평가를 실시하게 될 경우에는 전보일 이전까지의

근무성적 및 백분율을 평가하여 전보되는 기관으로 송부해야 하며, 당해기관에서는 송부된 평가를 참작하여 정기평가일에 평가함

- 전보 후 1개월이 지난 후 정기평가를 받게되는 경우에는 전에 근무한 기관으로부터 해당직급 근무성적평가점수와 백분율만 이관하여 전보받은 기관에서는 백분율을 고려하여 평가점수를 다시 부여

* 평가점수를 다시 부여할 때는 전보받은 기관의 평가기준일별 근무성적평가위원회 최종 평가점수 결과에서 전보한 공무원의 백분율에 맞는 점수로 결정

* 소속장관이 동일한 기관으로 전보된 경우 또는 근무성적평가위원회 평가대상이 3명 이하인 기관에서 전보된 경우 또는 근무성적평가위원회 평가대상이 3명 이하인 기관으로 전보된 경우에는 백분율을 고려하지 않고 전에 근무한 기관의 점수를 부여할 수 있음

예시

- A부처 소속 5급 공무원이 '22. 6. 1 B부처로 전보되어 B부처에서 '22.6월말 정기평가를 하게 되는 경우
 - A부처에서 '22. 1. 1부터 '22. 5. 31까지의 근무성적을 평가(절대평가)하여 B부처로 송부
 - B부처에서는 이를 참작하여 소속 5급 공무원과 같이 정기평가 실시(상대평가)

- ⑤ 신규채용·승진임용된 공무원에 대하여는 2월이 경과한 후의 최초의 정기평가일에 근무성적을 평가함. 다만, 강임된 공무원이 승진임용된 경우에는 강임되기 전의 직급에 있어서의 평가를 기준으로 하여 즉시 평가함

예시

- 6급 공무원이 '22. 10. 31 신규 임용된 경우
 - 최초 정기평가일 : '22년 12월 31일
- 6급 공무원이 '22. 11. 1 신규 임용된 경우
 - 최초 정기평가일 : '23년 6월 30일

- ⑥ 공무원이 전직한 경우에는 원직급에서 받은 근무성적평가를 당해 평가로 함
- ⑦ 지방공무원이 국가공무원법 제28조제2항제7호에 의하여 국가공무원으로 임용된 경우에는 소속장관 또는 승진후보자명부를 달리하는 기관으로 전보된 경우의 방법을 적용하여 평가를 실시함
- ⑧ 평가대상 공무원이 강등된 경우에는 직무에 종사하지 못하는 3개월을 제외하고 1개월이 지난 후 최초의 정기평가일에 평가 실시

⑨ 평가대상기간 중 퇴직한 경우에는 성과연봉 및 성과상여금 지급 등에 필요한 업무성과 등의 측정을 위하여, 퇴직시점에 성과정보 관련 자료 일체를 작성·관리하여 함

(8) 근무성적평가점의 승진후보자명부예의 반영비율 및 반영기간(성과평가규정 제30조 및 성과평가지침)

○ 승진후보자명부 작성시 근무성적평가점은 명부작성기준일로부터 소속장관이 정하는 반영기간에 따라 균등하게 반영함

(9) 승진후보자명부 작성시 근무성적이 없는 평가 단위연도 및 평가 단위기간의 평가점 산출방법(성과평가규정 제30조제4항 및 제5항)

○ 평가점이 없는 평가 단위기간이 있는 경우(성과평가규정 제30조 제4항)
- 당해 평가 단위연도의 다른 평가점을 그 평가 단위연도의 평가점으로 함

예시

- '23. 1. 31 기준으로 작성하는 승진후보자명부에 근무성적평가점 반영 방법(5급의 경우)
〈평가 단위연도 중 평가점이 없는 평가 단위기간이 있는 경우〉

'20. 6월말 평정점	50점	]	$(50+50) \div 2 \times 33\% = 16.5$
'20.12월말 평정점	없음		

'21.6월말 평정점	56점	]	$(56+58) \div 2 \times 33\% = 18.81$
'21.12월말 평정점	58점		

'22.6월말 평가점	63점	]	$(63+65) \div 2 \times 34\% = 21.76$
'22.12월말 평가점	65점		

승진후보자명부에 반영될 근무성적평가점 : 57.07점

평가 단위연도(1년)

※ '평가 단위연도'는 승진후보자명부 작성시점 기준 최근순으로 2개씩의 단위기간을 의미함
예시) '23.7.31.기준 승진후보자명부 작성시에는 「'23.6월말과 '22.12월말」, 「'22.6월말과 '21.12월말」, 「'21.6월말과 '20.12월말」이 각각 평가 단위연도임

○ 평가 단위연도의 평가점이 없는 경우(성과평가규정 제30조제5항)

- 평가점이 없는 평가 단위연도가 있을 때에는 그 평가 단위연도의 전·후에 평가한 평가점의 평균을 그 평가 단위연도의 평가점으로 함
- 평가점이 없는 평가 단위연도의 전 또는 후에 동일직급에서의 평가점이 없을 때에는 그 평가 단위연도의 전 또는 후의 평가점은 만점의 6할(42점)로 함

예시 1

- 평가대상기간의 중간에 평가 단위연도의 평가점이 없는 경우(5급의 경우)

'20. 6월말 평정점	42점	}	$(42+46) \div 2 \times 33\% = 14.52$
'20.12월말 평정점	46점		
'21. 6월말 평정점	없음	}	$(46+60) \div 2 \times 33\% = 17.49$
'21.12월말 평정점	없음		
'22. 6월말 평가점	60점	}	$(60+62) \div 2 \times 34\% = 20.74$
'22.12월말 평가점	62점		

승진후보자명부에 반영될 근무성적평가점 : 52.75점

제5장

성과관리

예시 2

- 평가점이 없는 평가 단위연도 전·후에 동일직급에서의 평가점이 없을 때(5급의 경우) / '22.12월말 평가미실시

'20. 6월말 평정점	47점	}	$(47+53) \div 2 \times 33\% = 16.5$
'20.12월말 평정점	53점		
'21. 6월말 평정점	57점	}	$(57+59) \div 2 \times 33\% = 19.14$
'21.12월말 평정점	59점		
'22.6월말 평가점	없음	}	$(59+42) \div 2 \times 34\% = 17.17$
'22.12월말 평가점	없음 (42점)		

승진후보자명부에 반영될 근무성적평가점 : 52.81점

- 기타 사유로 평가대상기간 중 평가점이 없는 평가단위연도가 있을 경우
- 공무원이 근무중 휴직·직위해제·파견·기타 사유로 근무성적을 평가하지 아니한 경우
 - 공무원으로 근무하다 일정기간 퇴직한 후 동일직급으로 임용되거나 다른 종류 공무원으로 임용되어 근무하다 다시 원직급으로 재임용된 관계
 - 강임된 공무원이 승진임용되어 강임되기 전의 직급에서의 평가를 기준으로 즉시 평가하는 경우 등

※ 공무원으로 근무하다가 의원면직 후, 신규채용 형태로 임용된 경우, 임용 이전의 공무원 근무시 평정점은 인정되지 않음

예시 3

- 평가대상기간 전에 평가점이 있는 경우(5급인 경우)/'22.12월말 평가 실시

'18. 6월말 평정점	47점	
'18.12월말 평정점	48점	
'19. 6월말 평정점	없음	
'19.12월말 평정점	없음	
'20. 6월말 평정점	없음	(48+62) ÷ 2 × 33% = 18.15
'20.12월말 평정점	없음	
'21. 6월말 평정점	없음	(48+62) ÷ 2 × 33% = 18.15
'21.12월말 평정점	없음	
'22. 6월말 평가점	없음	(62+62) ÷ 2 × 34% = 21.08
'22.12월말 평가점	62점	

승진후보자명부에 반영될 근무성적평가점 : 57.38점

예시 4

- 평가대상기간 전에 평가점이 전혀 없는 경우(5급인 경우)/'22.12월말 평가 실시

	(42점)		
'20. 6월말 평정점	없음	}	$(62+42) \div 2 \times 33\% = 17.16$
'20.12월말 평정점	없음		
'21. 6월말 평정점	없음	}	$(62+42) \div 2 \times 33\% = 17.16$
'21.12월말 평정점	없음		
'22. 6월말 평가점	없음	}	$(62+62) \div 2 \times 34\% = 21.08$
'22.12월말 평가점	62점		

승진후보자명부에 반영될 근무성적평가점 : 55.4점

제5장

성과관리

(바) 근무성적평가결과의 공개 및 이의신청(성과평가규정 제21조)

① 결과 공개의 대상

- 평가자의 평가결과, 평가단위별 평가결과, 근무성적평가위원회에서의 평가결과 등

② 결과 공개 시기 및 기간

- 평가자의 평가결과 : 평가자의 평가가 완료된 후
- 평가단위별 평가결과 : 모든 평가 단위에서의 근무성적평가가 완료된 후
 - ※ '근무성적평가 완료' 시점은 기관 내 모든 평가단위별 평가자의 평가 및 확인자의 확인이 종료되고, 별지 제8호 서식인 평가단위별 평가결과를 인사담당부서에 제출하기 전을 의미
- 근무성적평가위원회에서의 평가결과 : 근무성적평가위원회에서 평가가 완료된 후
 - ※ '개인메일 송부' 또는 공개기간(예 : 2일)을 설정하여 'e-사람 시스템'에 의한 공개 등
 - ※ 평가대상자 본인의 공개요청이 있는 경우에 한하여 공개하는 기관은 공개요청 가능기간(예 : 2일)을 고지하되, 모든 평가대상자가 평가결과 공개 및 이의신청 등에 관한 사항을 고지받을 수 있도록 노력하여야 함(예시 : 현장 근무자를 고려하여 공개 기간을 늘리고 온라인 등 결과 공개 방식을 다양화)

③ 근무성적평가결과에 대한 이의신청

- 평가자(또는 평가단위)의 근무성적평가 결과에 이의가 있는 평가대상 공무원은 확인자(또는 평가단위 확인자)에게 별지 제7호 서식(이의신청서)을 작성하여 이의를 제기
 - * 단, 평가단위 확인자가 없으면 확인자에게, 확인자가 지정되지 않았으면 평가자에게 신청
 - 평가결과 공개가 완료되면, 인사담당부서는 확인자(또는 평가단위 확인자)에 대한 이의신청 제기기간과 이의신청에 대한 확인자의 결정기한을 고지
 - 이의신청 내용이 타당하다고 판단되는 경우, 확인자(또는 평가단위 확인자)는 평가자(평가단위 확인자의 경우, 확인자 또는 평가자)와 협의하여 평가결과를 조정할 수 있으며, 이의신청을 받아들이지 않는 경우(기각)에도 그 결과를 대상공무원에게 알려주어야 함

④ 이의신청 결과에 대한 불복

- 평가 단위 확인자의 결정내용에 불복하는 평가대상 공무원은 근무성적평가위원회에 이의신청을 할 수 있음
 - 모든 평가 단위 확인자에 대한 이의신청 절차가 완료되면, 인사담당부서는 근무성적평가위원회에 대한 이의신청 제기기간과 이의신청에 대한 결정기한 고지
 - 근무성적평가위원회는 이의신청 내용이 타당하다고 판단되면 신청 공무원의 평가결과를 조정하도록 평가 단위 확인자에게 통보하며, 평가 단위 확인자는 확인자 또는 평가자와 협의하여 해당 공무원의 성과평가서상의 평가결과 및 평가 단위별 평가결과를 조정함
- 근무성적평가위원회는 평가결과의 조정, 기각 여부 등 이의신청 심사결과를 대상 공무원에게 서면 또는 전자우편 등의 방법으로 알려주어야 함



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

정기 근무성적평가가 이루어지기 얼마 전에 평가자 또는 확인자의 지위에 있는 자가 타부서로 전보된 경우 평가는 누가 하여야 하는지?

- 평가대상 공무원들의 평가는 해당공무원의 정기평가일 현재의 상급·상위 감독자 중에서 소속장관이 지정한 자로 하되, 새로 지정된 평가자 및 확인자는 평가대상 공무원의 직전 상급감독자의 의견을 들어 객관적인 평가가 이루어지도록 하여야 할 것임

Q2

정기 근무성적평가 기준일(12.31) 이전인 11월25일에 평가대상자가 다른 부서로 전보된 경우 근무성적평가는 누가 하여야 하는지?

- 현재 소속된 부서에서 근무성적평가를 하되, 당해 평가대상기간 중 상당기간을 전 부서에서 근무하였으므로 현 부서의 장이 전 부서의 장의 평가의견을 들어 평가를 하여야 함

Q3

A국에서 서로 다른 평가자 a, b, c가 소속 공무원인 갑, 을, 병의 평가점수를 각 99, 88, 85로 부여했을 때 국단위 서열은 갑, 을, 병으로 해야 하는지?

- 소속 평가자들의 평가결과를 종합 판단하여 동일 평가자 단위 소속이 아닌 평가대상자들의 국단위 서열을 조정할 수 있으며, 이에 따라 을, 병, 갑이나 병, 을, 갑 순으로 서열이 조정될 수 있음

Q4

평가자와 확인자가 근무성적평가위원회에 제출한 평가 단위별 평가결과에 대하여 근무성적평가위원회에서 그 서열을 변경할 수 있는지?

- 근무성적평가위원회에서 동일 평가 단위에 속하는 평가대상 공무원에 대하여는 그 상호간의 서열을 변경하여 평가할 수 없음

Q5

근무성적평가 시 직급별 평가등급 분포비율(수 2할, 우 4할, 양 3할, 가 1할)의 배분은 정원이나 현원 중 무엇을 기준으로 하여야 하는지?

- 근무성적평가지 등급 배분비율의 기준은 정원도 아니고 현원도 아니며, 당해 평가대상기간 중 근무성적평가대상이 되는 인원을 기준으로 하여야 함. 예를 들어 현원에는 포함되어도 실제근무기간 1개월 미만자 등 근무성적평가대상에서 제외되는 인원은 등급배분 기준인원에는 포함되지 않음

Q6

근무성적평가지 근무성적평가대상기간 중 휴직, 직위해제, 그 밖의 사유로 인하여 실제 근무기간이 1개월 미만일 경우 근무성적평가를 실시하지 아니하는데 병가기간이 실제 근무기간에 포함되는지?

- 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제17조제1항의 실제 근무기간에 휴가, 병가 등은 포함되지 않음. 따라서 휴가, 병가, 휴직 등을 제외한 실제 근무기간이 1개월 미만일 경우 근무성적평가를 실시하지 않음(연 1회 평가시에는 2개월 미만)

Q7

'21.12.20부터 '22.5.25까지 육아휴직을 하고 난 후 복귀와 동시에 '22.6.5까지 휴가를 낸 경우 이 사람은 평가대상이 되는지?

- 이 경우에는 실근무기간이 1월 미만으로 '22년 6월말 정기평가에서 제외됨

Q8

지방공무원으로 근무하다가 국가공무원법 제28조제2항제7호에 의해 동일직급의 국가공무원으로 임용된 공무원의 근무성적평가점수는 어떻게 반영하는지?

- 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제17조제7항에 따라 지방공무원이 국가공무원법 제28조제2항제7호의 규정에 의하여 국가공무원으로 임용된 경우에는 지방공무원으로 재직시 당해 직급에서 받은 근무성적평가를 당해 공무원의 평가로 하므로 지방공무원 재직시 받은 해당 직급에서의 근무성적평가점수를 반영

Q9

근무성적평가의 경우 성과계획서의 작성을 생략한 공무원의 경우 성과면담서 작성을 생략해도 되는지?

- 성과면담은 성과계획서 작성과 별개로 평가를 받는 모든 평가대상 공무원들이 거쳐야 하는 것으로 이 과정을 통해 평가대상기간 동안의 실적과 능력에 대해 평가자와 평가대상자간의 피드백이 이루어질 수 있으며, 평가결과 공개나 이의신청과도 연관성이 있으므로 반드시 실시해야 함

Q10

연봉제 대상인 5급에 대하여 성과계약 등 평가를 실시하는 경우 근무성적평가를 생략해도 되는지?

- 5급은 승진후보자명부 작성 대상이므로 성과계약 등 평가를 실시하더라도 근무성적평가는 반드시 실시하여야 함

Q11

평가대상기간('23.1.1.~'23.6.30.) 중 실제로 근무한 기간은 1개월 이상이고, 2023년 3월 6일 승진임용 후, 3월 8일부터 12월 31일까지 휴직한 상태인 경우, 상반기 근무성적평가 대상인지?

- 평가대상공무원이 승진임용된 경우에는 2개월이 지난 후 최초의 정기평가일에 근무성적평가를 실시해야 하며, 이때 '2개월이 지난 후'의 의미는 실제 근무여부와 무관하게 승진임용일 기준으로 2개월이 경과된 것을 의미함. 따라서 평가대상기간 중 실제로 근무한 기간이 1개월 이상이고, 정기평가일(6.30.)기준 승진임용 된지 2개월이 지났다면 승진한 직급으로 상반기 근무성적평가 대상임

Q12

공무원으로 근무하다가 '22.12.31. 의원면직한 후, '23.6.1. 공무원으로 신규 임용되었을 경우, 임용 이전의 공무원 근무경력으로 승진후보자명부에 등재되었는데 이전 공무원 근무시의 근무성적평가점이 등록되어 있는 경우, 그대로 인정하여야 하는지?

- 신규채용의 형태로 임용된 경우 임용 이전의 공무원 근무시 받은 근무성적평가 점수는 인정하지 않고, 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제30조제4항 및 제5항에 따라 예외평정점을 적용하여야 함

Q13

'06년 이전 근무성적평정점수는 기존 50점을 70점으로 환산하여 반영해야 하는지?

- '06년 이전 근무성적평정점 50점 만점이 70점 만점으로 개정('06.1.1.시행)되었으므로, 기존 50점을 70점으로 환산하여 반영해야 함

제5장

성과관리

나. 경력평정

제도목적	• 공무원의 경력(민간근무경력 포함)을 현직급과의 근시성·유사성 정도 등을 기준으로 갑·을·병·정, 공무원 경력 외 기타 경력으로 구분하고 • 각 경력별로 일정비율에 따라 평정점을 산출하여 승진임용의 기초자료로 활용						
근거	• 국가공무원법 제40조, 제40조의2제4항 • 공무원임용령 제31조 • 연구직 및 지도직규정 제14조 • 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제23조 내지 제26조 • 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)						
경력평정 대상 및 기간 등	〈평정대상〉 • 평정기준일 현재 승진소요최저연수에 도달한 5급 이하 일반직(우정직군의 경우 우정2급 이하), 연구사, 지도사 〈평정시기〉 • 매년 2회 : 6월 30일, 12월 31일 ※ 수시평정도 정기평정기준일 현재를 기준으로 실시 〈평정가능기간〉 • 계급별 승진소요최저연수 이상으로 소속장관이 자율적으로 정함 (5급 : 3년 이상, 6급 : 2년 이상, 7·8·9급 : 1년 이상)						
경력별 환산율	구분	공무원 경력				공무원 경력 외 기타 경력	
		갑경력	을경력	병경력	정경력	박사학위 소지경력	자격을 소지경력
	민간기업 근무경력						
환산율		10할	8할	6할	3할	8 ~ 10할	8 ~ 10할
							6할

평정점 및 산출	<경력평정점> • 30점 만점으로 평정 <경력평정대상기간의 산정> • 경력평정대상기간 내의 각 경력에 환산율을 곱하여 환산경력월수 산정 - 환산율을 적용하는 경력평정대상기간은 실제로 직무에 종사한 기간만을 대상으로 하므로 휴직·직위해제·정직기간은 제외됨 - 다만, 공무상질병·병역·법정의무수행·공무원노동조합전임자종사·고용휴직기간, 육아 휴직기간(첫째 자녀는 최초1년으로 하되, 부모 모두 6개월 이상 휴직을 하는 경우 휴직기간 전체, 둘째 자녀부터는 휴직기간 전체), 유학휴직기간(50%) 등은 당해직급에서 직무에 종사한 것으로 보아 평정함
	• 환산경력월수에 해당 월경력평정점수를 곱하여 경력평정점을 계산 (「승진소요최저연수 + 2년」(기준기간)을 기준으로 하여 이전과 이후로 나누어 월경력 평정점수를 차등 적용)

(1) 경력평정 시기(성과평가규정 제5조)

- 정기평정 : 매년 6월 30일, 12월 31일(연 2회)
 ※ 소속장관이 연 1회 평가하는 것이 적정하다고 판단시, 근무성적평가일을 기준으로 연 1회만 실시할 수 있음
- 수시평정 : 승진후보자명부 조정사유가 발생한 경우에 실시, 직전 정기평정기준일 현재를 기준으로 실시함

(2) 경력평정 대상(성과평가규정 제23조)

- 평정기준일 현재 승진소요최저연수에 도달한 5급 이하 공무원(우정직군의 경우 우정2급 이하), 연구사, 지도사

(3) 경력평정의 확인자(성과평가규정 제24조)

- 경력평정 확인자 : 각급 기관의 인사담당관

(4) 경력평정가능기간 및 만점 도달기간 등(성과평가규정 제25조)

구분	평정가능기간	만점도달기간
5급	3년 이상	소속장관이 정한 평정가능기간 범위 내에서 정함
6급	2년 이상	
7·8·9급	1년 이상	

※ 연구사·지도사의 경우에는 「연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정」 제14조(승진소요 최저연수) 참조

- 평정가능기간은 계급별 승진소요최저연수 이상으로 소속장관이 자율적으로 정함
- 휴직·직위해제·정직기간 등도 평정가능기간 계산에 포함되므로 동 기간을 제외하고 그 이전경력으로 보충할 수 없음
- 성과평가지침 별표 1·2의 「공무원 경력 외 기타 경력」도 경력평정가능기간 내에 해당되는 경우에만 평정

(5) 경력평정방법

(가) 경력평정점 : 30점 만점으로 평정

(나) 경력평정 대상기간의 계산(성과평가규정 제25조)

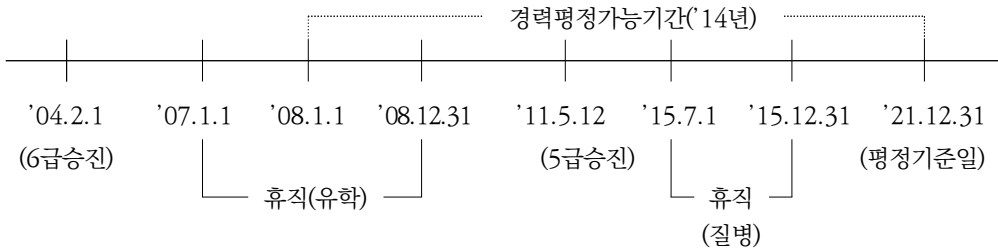
- 환산율을 적용하는 경력평정 대상기간은 경력평정대상 공무원의 승진소요최저연수 이상의 범위 안에서 소속장관이 정하는 경력평정 가능기간 중 휴직·직위해제·정직기간 등 직무에 종사하지 아니한 기간(경력평정 제외기간)을 제외하고 실제로 직무에 종사한 기간을 말함
 - 다만, 공무원임용령 제31조 및 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 제14조에서 규정하는 기간은 경력평정에 산입

✓ 경력평정대상 제외기간 중 예외적으로 인정하는 기간의 인정범위 예시

- ※ 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간, 군복무, 법정의무수행, 공무원노동조합전임종사자, 국제기구 또는 외국기관이나 국내외의 대학·연구기관 그리고 다른 국가기관 또는 대통령령이 정하는 민간기업 그 밖의 기관에 임시 채용되어 휴직한 기간
- ※ 해외유학 휴직기간(50%, 1년 이내 인정)
- ※ 육아휴직기간(첫째 자녀는 최초 1년으로 하되, 부모 모두 6개월 이상 휴직을 하는 경우 휴직기간 전체, 둘째 자녀부터는 휴직기간 전체)
- ※ 직위해제처분을 받은 자가 그 처분의 사유가 된 징계처분 및 형사사건이 소청심사위원회의 결정이나 법원의 판결에 의하여 무효·취소·무죄가 된 경우 그 직위해제기간 등

예시

〈5급의 경우〉 (경력평정 가능기간 14년, 만점도달기간 13년)



- 경력평정 가능기간(14년)
 - 평정기준일('21.12.31)부터 최근14년 이내의 기간에 해당되는 '08.1.1부터 '21.12.31까지임
- 경력평정 대상기간(경력평정 가능기간-제외기간)
 - 갑경력 : 10년 1월 20일(질병휴직기간 제외)
10년 7월 20일('11.5.12 ~ '21.12.31)-6월('15.7.1 ~ '15.12.31)
 - 병경력 : 2년 10월 11일[유학휴직기간(1/2) 제외]
3년 4월 11일('08.1.1 ~ '11.5.11)-6월('08.1.1 ~ '08.12.31의 1/2)

(다) 환산경력기간의 계산(성과평가지침)

- 환산경력기간은 경력평정 대상기간의 년·월·일에 성과평가지침 별표 1 또는 별표 2에서 정한 환산율을 각각 곱하여 계산하며(1개월은 30일로 계산하고 소수점이하의 일수는 반올림함)
- 환산경력월수는 총 환산경력기간을 월수로 환산하여 계산하되 15일 이상은 1개월로 계산하고 15일 미만은 산입하지 아니함

예시

위 (나) 예시의 경우

구분	경력평정대상기간	환산경력기간	환산율
갑경력	10년 1월 20일	121월 20일	10할
병경력	2년 10월 11일	① 34월 × 0.6 = 20.4월 = 20월 12일(0.4월 × 30일) ② 11일 × 0.6 = 6.6일(소수점 이하의 일수는 반올림 함) ⇒ ① + ② = 20월 19일	6할

총 환산경력기간 : 141월 39일 ⇒ 142월(환산경력월수)

(라) 경력평정점의 계산

- 환산경력월수에 해당 월경력평정점수를 곱하여 경력평정점을 계산
 - 「승진소요최저연수+2년」을 기준으로 하여 이전과 이후로 나누어 월경력평정점수를 차등 적용함

예시

위 (나) 예시의 경우

- ① 환산경력월수 : 142월
- ② 월경력평정점 조건표에서 만점도달기간 13년에 해당하는 0.42점/0.05점을 반영
- ③ 경력평정점 계산 : $(60 \times 0.42) + (82 \times 0.05) = 25.2 + 4.1 = 29.3$

월경력평정점 조건표 일부

경력평정가능 기간	만점도달기간	월경력평정점	
		최근 60월 경력	60월 이전 경력
3년 ~ 14년	14년(168월)	0.41점	0.05점
	13년(156월)	0.42점	0.05점
	12년(144월)	0.43점	0.05점
			

제5장

성과관리

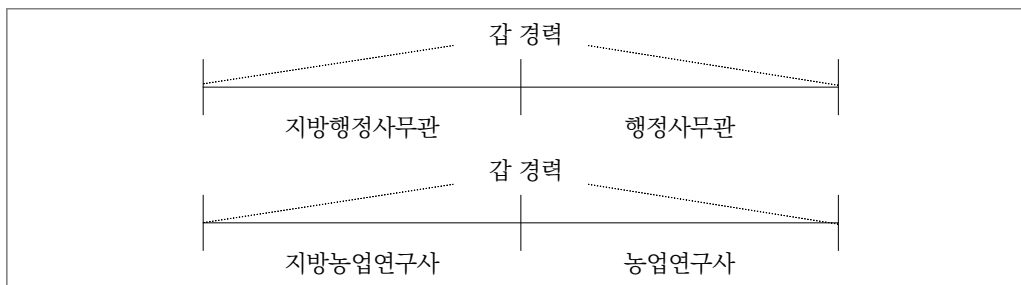
(6) 경력의 구분 및 환산율표 : 성과평가지침 별표1 및 별표2 참조

참고 경력구분 해설

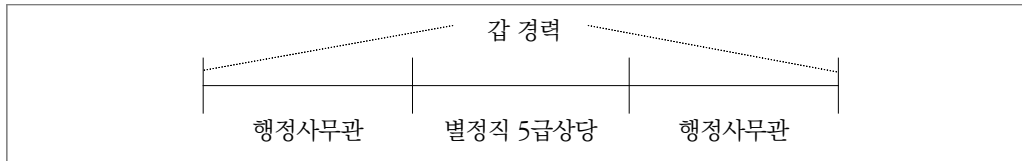
[갑 경력 : 10할]

- 동일직렬의 동일계급 이상의 경력

※ 연구·지도직은 동일직급의 국가 및 지방연구직·지도직 경력

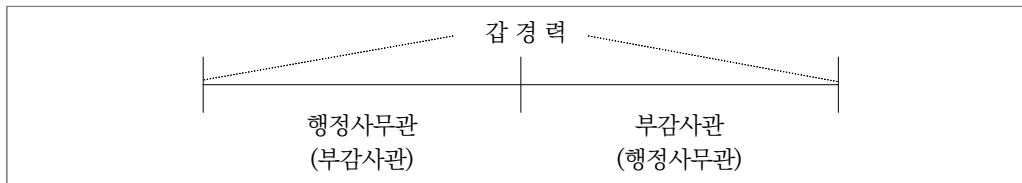


- 국가공무원법 제28조제2항제1호의 규정에 의하여 일반직공무원인 자가 동질적 업무를 담당하는 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직공무원으로 되기 위하여 퇴직한 자를 퇴직시에 재직한 직급의 공무원으로 재임용하는 경우에 그 특수경력직 또는 다른 종류의 경력직공무원으로 근무한 경력

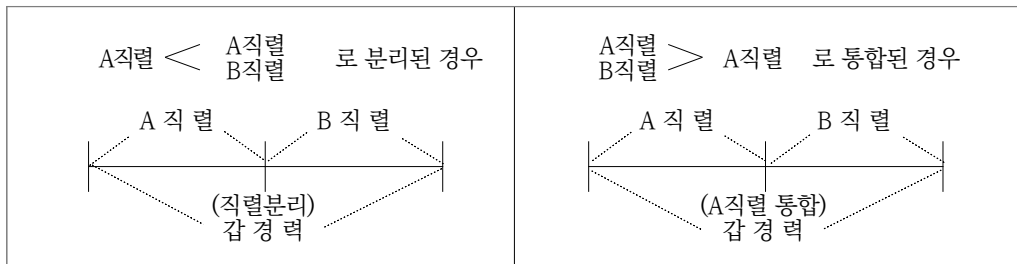


- ☞ 퇴직사유가 반드시 확인되어야 함
- ☞ 이 경우는 상위직급상당 경력도 평정대상이 됨

- 동일계급 이상의 행정직렬과 감사직렬 상호간의 경력



- 임용관계법령의 개정으로 직렬이 분리·신설되거나 통합되는 경우 분리되기 전의 원직렬 또는 통합되기 전의 폐합되는 직렬에서 근무한 동일계급이상의 경력



- 시보공무원이 될 자(시보임용이 면제되는 자 포함)가 받은 교육훈련기간, 실무수습기간, 견습기간
 - 동 기간은 교육훈련을 받은 후 임용예정직급에 임용된 경우에 한하여 평정가능하며, 임용예정직급에서 승진임용된 경우에도 임용예정직급의 경력으로 보아 평정함
- 법원조직법 제72조의 규정에 의하여 사법연수생으로 수습한 기간

- 기능직공무원이 일반직 신설직렬, 관리운영직군, 우정직군으로 전환된 경우, 동일계급 이상의 기능직공무원의 경력

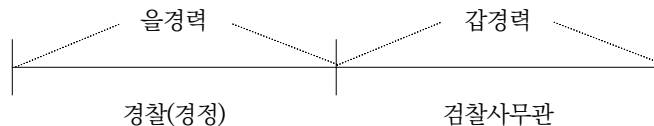
부적정한 인사운영사례

- 시보공무원이 될 자가 받은 교육훈련기간은 '갑' 경력으로 평정하되, 임용예정직급에 임용된 후 다시 승진된 경우에도 하위직급의 경력으로 보아 평정해야 하나
 - ○○부에서는 6급 공무원에 대한 경력평정시 7급 신규임용되기 전에 받은 임용 전 교육훈련 기간을 평정에서 누락시킴

[을 경력 : 8할]

- 동일직군의 동일계급 이상의 경력(행정직렬과 감사직렬 상호간 및 직렬이 분리·신설·통합된 경우를 제외함)
 - 예) 사서주사(6급)가 행정주사로 임용된 경우 사서주사경력은 을경력으로 평정
- 연구직공무원이 공무원임용령 제30조제5호의 규정에 의하여 전직시험이 면제되는 일반직공무원으로 임용된 경우 그 계급상당 이상의 연구직공무원 경력
- 행정직군의 일반직공무원의 경우 동일계급 상당 이상의 외무공무원(외교통상직렬 또는 외무영사직렬에 한함)의 경력
- 기술직군의 방송통신직렬 공무원의 경우 동일계급상당이상의 외무공무원(외교정보 기술직렬에 한함)의 경력
- 행정직군의 교정·보호·검찰사무·마약수사·출입국관리·철도공안직렬 공무원의 경우 동일계급상당 이상의 경찰공무원의 경력

경찰공무원 중 경정이 검찰사무관으로 임용되는 경우



- 특정직위에 보하는 공무원의 종류가 별정직공무원과 일반직공무원의 복수직으로 되어 있거나 기구개편·직제 또는 정원의 변경으로 인하여 특정직위에 보하는 공무원의 종류가 별정직공무원에서 일반직공무원으로 변경되거나 일반직공무원과 복수직으로

된 경우 당해 별정직공무원(직무내용이 동일한 상위계급상당 별정직공무원 포함)을 직무내용의 변경없이 일반직공무원으로 경력경쟁채용하는 경우 동일계급상당 이상의 별정직공무원의 경력

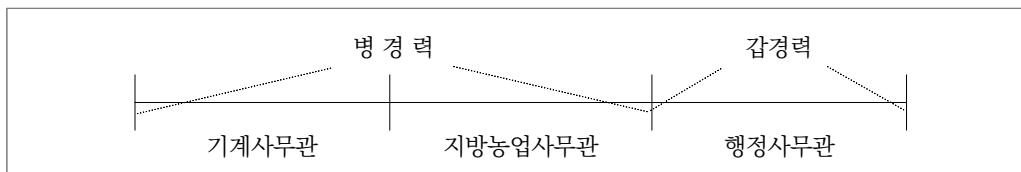
- 임용관계법령의 개정으로 인하여 직군이 분리·신설 또는 통합되거나 소속직군의 변경이 있는 경우 분리·통합되기 전 또는 변경전의 원직군에서 근무한 동일계급이상의 경력
- 채용후보자명부 등재후 공무원으로 임용되기 전에 병역법 기타 법률에 의한 의무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 기간(의무복무를 마친 후 공무원으로 임용되어 승진임용된 자 제외)
- 직종개편 이전(2013.12.12.일자) 기능직 기능10급공무원의 경우 직무내용이 동일한 고용직공무원의 경력

부적정한 적용사례

- 승진소요최저연수에 도달한 5급 이하 공무원에 대한 경력평정을 함에 있어서 직렬이 다른 동일 직군의 동일계급이상 경력은 '을' 경력으로 평정해야 함에도 불구하고
 - ○○부에서는 행정직 7급 1명의 경력평정을 함에 있어서 세무직 7급으로 재직한 경력 38개월을 '을' 경력으로 평정하지 않고 '갑' 경력으로 잘못 평정함

[병 경력 : 6할]

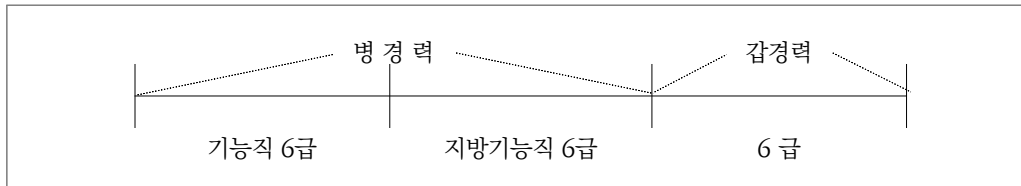
- 직군이 다른 동일계급 이상의 경력



- 동일직군의 바로 하위계급의 경력
- 현직급과 직무내용이 유사한 동일계급상당이상의 연구직 또는 지도직공무원의 경력(나목 (2)에 해당하는 경우를 제외한다)
 - 성과평가지침 별표 1 제1호 나목 (2)의 경력을 제외한 경력으로서 연구직 공무원 경력은 직군명칭이 동일한 동일계급상당이상의 연구직공무원의 경력을 말하며,

지도직공무원의 경력은 직군명칭이 동일한 동일계급상당이상의 지도직공무원의 경력을 말함

- 임용관계법령의 개정으로 인하여 직군이 분리·신설되거나 통합되는 경우 분리·통합되기 전의 원직군에서 근무한 바로 하위계급의 경력
- 6급 이하 공무원의 경우 동일계급상당이상의 기능직공무원, 관리운영직군의 경력



- 공무원으로 임용되기 전에 병역법 기타 법률에 의한 의무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 기간(의무복무 후 공무원으로 임용되어 승진한 자 제외)
- 동일계급상당 이상의 특정직공무원의 경력(나목 (3) 내지 (5), 공무원 경력 외 기타 경력 중 박사학위 소지경력은 제외)
※ 특수경력직 및 다른 종류의 경력직공무원경력의 상당계급표는 공무원 성과평가 등에 관한 지침 별표 3 참고
- 가목 (6) 및 나목 (6)의 경우를 제외한 동일계급상당 이상의 별정직공무원, 전담직위 및 전문경력관의 경력 중 승진연수의 1/2 범위 내 5할, 재임용전 과거 10년의 기간에 한함
- 동일계급상당 이상의 계약직공무원, 임기제일반직의 경력 중 승진연수의 1/2 범위 내 5할, 재임용전 과거 10년의 기간에 한함
- 기능직공무원이 일반직 신설직렬, 관리운영직군, 우정직군으로 전환된 경우, 바로 하위 계급의 기능직공무원의 경력

[정 경력 : 3할]

- 직군이 다른 바로 하위계급의 경력. 다만 현직급과 직무내용이 유사한 현직급의 바로 하위계급에 상당하는 연구직 또는 지도직공무원의 경력을 포함함
- 나목 (2), 다목 (6)의 경우를 제외한 동일계급상당 이상의 연구직 또는 지도직공무원의 경력
- 직종개편 이전(2013.12.12.자) 기능직 기능10공무원급의 경우 나목 (9)의 경우를 제외한 고용직공무원 경력

부적정한 적용사례

- 성과평가규정[별표 1]에 의하면 직군이 다른 동일계급 이상의 경력은 ‘병’ 경력으로, 직군이 다른 바로 하위계급의 경력은 ‘정’ 경력으로 평정하게 되어 있으나
 - ○○부에서는 행정주사보의 경력평정을 실시하면서 임용 전 농업서기로 재직할 기간을 ‘병’ 경력으로 평정함

[공무원 경력 외 기타 경력]

○ 박사학위 소지경력

- 박사학위를 취득한 후 대학(교육대학·전문대학·방송통신대학·산업대학 및 이에 준하는 학교를 포함한다. 이하 같다)에서 해당분야의 전임강사 이상으로 근무한 경력 및 교육·연구기관(석사급 이상의 정규연구 직원이 10인 이상인 기관에 한한다) 또는 대학부설 연구기관의 정규 연구직원으로 해당분야의 연구업무에 종사한 경력을 최초임용계급에 한하여 경력평정에 반영
- 대학은 외국의 대학을 포함하며 「교육·연구기관」은 외국의 해당기관을 포함
- 환산율 ⇒ 5급 공무원 : 8할 / 6급 이하 및 우정직군 공무원 : 10할
 - ※ 경력평정대상이 되는 교육·연구기관(대학제외)의 석사급 이상 정규직원의 수(10인 이상)는 당해기관 퇴직 당시를 기준으로 함

○ 자격증 소지경력

- 공무원임용령 제16조제1항제2호(자격증경채)의 규정에 따른 경력경쟁채용 등에 필요한 자격증을 소지한 후 해당분야에 종사한 경력(동일분야 직렬의 공무원으로 임용된 경우에 한함)을 최초 임용계급에 한하여 평정
- 경력환산율은 자격증 종류 및 채용계급에 따라 차등 적용
 - ※ 상위직급 자격증 : 10할, 당해직급 자격증 : 8할 인정
 - 예) 변호사 : 5급 임용시 8할, 6급 이하 임용시 10할 인정

부적정한 인사운영사례

- 성과평가규정 제26조제2항 및 성과평가지침 별표 1 제2호의 공무원 경력 외 기타경력 중 자격증 소지경력에 대한 평정은 당해 직급의 바로 상위직급의 경력경쟁채용기준을 초과하는 경력은 10할, 당해 직급의 경력경쟁채용기준을 초과하는 경력은 8할로 평정하도록 하고 있으나
 - ○○부에서는 당해 직급의 바로 상위직급의 경력경쟁채용기준을 초과하는 경력을 10할이 아닌 8할로 평정함

○ 정부투자기관·민간기업 등 근무경력

- 국가공무원법 제28조제2항제3호의 규정에 의하여 경력경쟁 채용된 경우 성과평가규정 제26조 및 별표 3에서 정하는 임용예정계급상당 이상의 경력(6할)

※ 정부투자기관·민간기업 등 근무경력의 범위(성과평가지침)

- 경력평정에 반영되는 정부투자기관·민간기업 등 근무경력의 범위는 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제26조 및 공무원임용시행령 제27조제3항 단서의 규정에 의하여 소속장관이 경력경쟁 채용시 정하는 경력기준에 의함
- 공무원 경력 외 기타 경력에 해당하는 경력이 2개 이상인 경우에는 이를 각각 평정하되 경력기간이 중복되는 경우에는 이 중 본인에게 유리한 것 1개만을 평정

- 국가공무원법 제28조제2항제10호의 규정에 의하여 석사학위 소지 후 근무경력을 토대로 경력경쟁채용된 경우 석사학위 소지 후 근무경력(6할)



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

승진소요최저연수에 도달한 공무원이 과거에 감봉3월 처분이 있는 경우 이 기간이 경력평정시 반영되는지?

- 감봉처분이 징계처분이기는 하지만, 실제 근무한 기간임. 감봉처분이 있는 기간에 대해서도 경력평정시 반영을 해야 함

Q2

시보공무원이 될 자가 받아야 할 교육훈련을 이수한 후 임용예정직급인 지방공무원으로 임용되어 근무한 자가 국가공무원법 제28조제2항제7호에 따라 국가공무원으로 임용된 경우 위 교육훈련기간을 경력평정 할 수 있는지?

- 성과평가지침 별표 1 에 규정된 시보공무원이 될 자가 받은 교육훈련기간(실무수습 포함)에 대한 경력평정은 동 교육훈련 이수 후 임용예정직급인 지방공무원(시보 또는 정규)으로 임용된 후 국가공무원법 제28조제2항제7호에 따라 국가공무원으로 임용되어 재직하는 경우 동 교육훈련기간은 경력평정 대상기간에 산입할 수 있음

Q3

현재 행정9급으로 재직 중에 있는 공무원이 임용 전에 전산9급 경력이 있는데, 전산9급으로 신규임용되기 전에 받은 교육훈련기간을 경력평정에 반영할 수 있는지?

- 시보공무원이 될 자가 받은 교육훈련기간은 갑경력에 해당되나, 현직급으로 임용되기 전 과거 공무원경력의 임용 전 교육훈련기간은 이에 해당되지 않음

다. 가점평정(성과평가규정 제27조, 성과평가지침)

제도목적	• 자격증을 소지하거나 도서·벽지 등 특수지에서 근무한 경력 또는 탁월한 근무실적 등이 있는 경우 승진후보자명부 작성시 가산함으로써 해당 공무원의 사기 앙양
근거	• 국가공무원법 제40조 • 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제27조 • 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)
가점내용	〈가점범위〉 • 가점범위 : 우수성과, 전문성, 직무특성, 기타 소속장관이 정하는 항목 • 상한점 : 5점 범위 이내 ※ 소속장관이 소속공무원들의 의견을 반영하여 가점부여기준을 자율적으로 정할 수 있음 〈제도운영절계 시 고려사항〉 • 가점기준을 자율적으로 정하되, 특별한 경우를 제외하고는 특정 가점종류에 대해 반영비율이 지나치게 편중되지 않도록 고려가 필요함
가점내용	• 가점부여 항목이나 기준을 정하거나 변경할 경우에는 근무성적평가 대상기간 전(6월 또는 12월 전)에 미리 소속공무원에게 내용을 공개하고 의견을 수렴하여야 함 〈가점의 제한기준(예시)〉 • 공무원으로 재직함으로써 취득한 자격증은 가점평정할 수 없음 • 해당 자격증이 2개 이상일 경우에는 1개 자격증에 대해서만 평정함 • 국가공무원법 제28조제2항제2호의 규정에 의한 자격증 소지자로서 공무원임용시험령 제29조 제1항제1호에 의하여 경력경쟁채용시험의 필기시험을 면제받은 경우와 공무원임용시험령 제18조제1항에 의하여 채용시험 또는 전직시험에 응시자격이 부여되는 경우에는 가점평정할 수 없음 • 특정직위 및 특수지역 근무 가점은 소속장관이 정한 경력평정가능기간 범위 내에서 부여함

(1) 가점부여(성과평가규정 제27조, 성과평가지침 참고)

- 소속장관은 5점의 범위내에서 자율적으로 가점부여 항목과 기준을 정하여 운영할 수 있음
 - 가점항목 : 직무관련 자격증, 특정직위·특수지역에서의 근무경력, 업무혁신 등
 - ※ 다만 「공무원임용령」 제43조의3제3항에 따라 지정된 전문직위에 같은 조 제4항에서 정하는 기간 이상 근무한 공무원에 대해서는 반드시 가점을 부여
- 가점부여 항목이나 기준을 정하거나 변경할 경우에는 근무성적평가기간 전(6개월 또는 12개월 전)에 미리 소속공무원들에게 내용을 공개하고 의견을 수렴하여야 함
- 적용 : 5급 이하(우정직군의 경우 우정2급 이하), 연구사·지도사의 승진후보자명부 작성시 반영

(2) 가점평정 기준표(예시)

구분	가점항목	부여기준	고려사항
우수성과 (1점내)	국민접점분야 우수성과자, 국정 과제·업무혁신 우수자 등	• 평정대상기간 : 0.25점 ※ 당해계급에서 4회 이상 받아야 만점 부여	• 가점부여방법은 근무성적평가 반영 비율에 따른 방식 및 누적식 방식 (아래 예시 참고)
전문성 (1점내)	직무관련 자격증	• 당해계급 : 0.7점 • 하위계급 : 0.3점 ※ 당해계급 우선 고려	• 자격기본법상 자격증 중 소속장관이 판단(공무원임용시험령 별표7 및 별표8 참고 가능)
직무특성 (1점내*)	특정직위근무 (자체감사담당, 전문직위, 국민 권익위 근무, 행정기관간 인사 교류, 재난안전업무, 민원업무 담당 등)	• 근무기간 : 월 0.03점 ※ 당해직위 1년 이상 근무 시 가점부여	• 경력환산기준일은 경력평정과 동일하게 6.30./12.31.기준
	특수지근무**	• 가·나급 : 월 0.04점 • 다급 : 월 0.03점 • 라급 : 월 0.02점	• 특수지는 공무원수당등에 관한 규정 별표7의2 참고
기타 (1점내)	소속장관이 별도로 정하는 항목	• 다자녀 양육공무원 • 공직선거, 공무원 채용시험 등 주요 국가사무 종사경력	

* 전문직위 가점부여 수준 등을 고려하여 특정직위 근무경력 가점의 경우 1점 초과 가능

** 연구사·지도사의 경우는 6급·7급에서 근무한 특수지 근무경력도 인정

예시

- 근무성적평가 반영비율에 따른 방식 예시
(행정6급의 경우 승진후보자명부에 최근 2년간 근무성적평가점수를 반영할 때)

- 최근 1년 상반기 : 1점 → $(1 + 0) / 2 \times 50\% = 0.25\text{점}$
하반기 : 0점

- 최근 2년 상반기 : 1점 → $(1 + 1) / 2 \times 50\% = 0.5\text{점}$
하반기 : 1점

⇒ 승진후보자명부에 반영되는 실적가점 = 0.75점

- 근무성적평가비율에 의한 반영 시(5급 공무원의 경우, 3년 반영시)

'20.6월말 실적가점	 없음	] (0+1)/2×33%=0.16점
'20.12월말 실적가점	 1점	
'21.6월말 실적가점	 없음	] (0+1)/2×33%=0.16점
'21.12월말 실적가점	 1점	
'22.6월말 실적가점	 1점	] (1+1)/2×34%=0.34점
'22.12월말 실적가점	 1점	

승진후보자명부에 반영될 실적가점 : 0.66점

라. 승진후보자명부(성과평가규정 제29조 내지 제30조 및 성과평가지침)

제도목적	• 실적주의 인사원칙에 따라 공무원의 승진평정요소를 근무성적, 경력, 그 밖의 가점사항으로 구분하고 이를 승진임용의 기초자료로 활용하여 인사의 객관성·공정성 제고	
근거	• 국가공무원법 제40조의2제4항 • 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제29조 내지 제30조 • 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)	
작성대상	• 승진소요최저연수에 도달한 5급 이하 공무원(우정직공무원의 경우 우정2급 이하), 연구사·지도사 * 5급 승진임용순위명부 등재자, 승진임용 제한 중에 있는 자 - 일반승진시험 응시자격이 정지 중에 있는 자 명부작성 제외	
작성요소 및 배점비율	작성요소	배점비율
	근무성적	90 ~ 95%
	경력	5 ~ 10%
	가점(자격증, 특정직위 및 특수지역, 공적사항 등)	5점 범위 내
※ 소속기관 또는 직무의 종류별로 승진후보자명부 분할작성 가능		
작성시기 및 반영기간 (반영비율)	<작성시기> : 연 2회 • 매년 1월 31일, 7월 31일 ※ 6월 30일 기준 근무성적평가를 생략하는 기관은 7월 31일 기준 승진 후보자명부 작성 생략 가능	
	<반영기간> • 5급(우정2급) - 최근 3년 이상/6급 내지 7급(우정3·4·5·6급), 연구사, 지도사 - 최근 2년 이상 / 8급 이하 - 최근 1년 이상 ※ 각 기간별로 동일하게 반영해야 함	

(1) 승진후보자명부 작성 등

(가) 작성기준일 : 1월 31일과 7월 31일

※ 6월 30일에 실시하는 근무성적평가 또는 경력평정 등을 생략하는 기관에서는 7월 31일에 작성되는 승진후보자명부의 작성 생략 가능

(나) 승진후보자명부 통합 및 분할 작성

- 분할작성 : 소속장관은 기관별·직렬별 업무특성, 전문화 정도, 명부통합에 따른 승진순위상의 혼란 등을 고려해 자율적으로 승진후보자명부를 분할 작성 가능
- 통합작성 : 직무내용이 유사하고 인원수가 적절한 균형을 유지하고 있는 직렬(연구사·지도사의 경우 직류)을 통합하여 작성이 가능

※ 명부작성 기준을 변경할 경우 변경한 내용은 그 변경일부터 1년이 지난 날부터 적용

(다) 승진후보자명부 작성의 특례

- 직제상 상위직급의 정원이 없거나 장기간 결원 발생이 예상되지 않는 경우에는 소속장관은 승진후보자명부 작성을 일정기간 유예할 수 있음
 - 다만, 근무성적평가는 실시해야 함

(2) 승진후보자명부 작성을 위한 평정점수의 산정

(가) 평정점수의 구성

구분	승진후보자명부 작성을 위한 평정점수	근무성적평가	경력평정	가점
만점	100점	70점	30점	5점

(나) 승진후보자명부 작성을 위한 평정점수

- 승진후보자명부에 반영하는 각 평정점수는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 부여
- 승진후보자명부의 구성비율

구분	근무성적평가점 반영비율	경력평정점 반영비율	가점
반영비율	90 ~ 95%	5 ~ 10%	5점

(다) 승진후보자에 반영하는 근무성적평가점수의 반영기간 및 반영비율

- 근무성적평가점을 승진후보자명부에 반영하는 기간의 반영비율은 각 기간에 관계없이 동일하게 반영해야 함

구분	반영기간	반영비율
5급	최근 3년 이상	* 각 기간별로 동일하게 반영해야 함
6·7급, 연구사, 지도사	최근 2년 이상	
8급 이하 공무원	최근 1년 이상	

(라) 승진후보자명부의 제출

- 임용권자는 5급 공무원에의 승진시험 요구 시에는 성과평가규정 제29조제1항 내지 제3항에 의해 작성된 승진후보자명부의 부분을 인사혁신처장에게 송부하여야 함

(마) 승진후보자명부의 동점자의 선순위 결정

- 승진후보자명부 작성권자가 아래의 선순위 결정기준 예시 등을 활용하고, 직원의견 수렴결과를 반영하여 승진후보자명부 동점자의 선순위기준을 결정함. 다만, 선순위 기준을 변경할 경우, 변경한 내용은 그 변경일부터 1년이 지난 날부터 적용함

〈 동점자의 선순위 결정기준 예시 〉

- ① 근무성적평가점수가 우수한 자
- ② 당해직급 또는 계급 근무기간 중 각 보조기관(과, 팀 등 최소단위)에서 필수보직기간을 초과하여 근무한 기간을 합산하여 장기근무한 자
- ③ 당해직급 또는 계급에서 장기근무한 자
- ④ 5급 이하 공무원(우정직군의 경우 우정2급 이하)으로서 장기근무한 자

(바) 승진후보자명부의 조정 및 삭제

- 1.31, 7.31에 작성된 정기승진후보자명부는 조정사유 발생시 수시로 조정할 수 있으나, 승진심사 전일까지는 승진후보자명부의 조정이 완료되어야 하며, 조정된 명부로 승진심사를 실시하여야 함

승진후보자명부의 조정사유	승진후보자명부의 삭제사유
• 전입한 공무원이 있는 경우(6급 이하 또는 연구사 및 지도사인 지방공무원이 당해 지방자치단체 안에서 그 직급에 해당하는 국가공무원으로 임용된 경우를 포함함) • 승진소요최저연수에 도달한 공무원이 있는 경우(도달 전일에 명부 조정 가능) • 승진임용의 제한 사유 또는 일반승진시험의 응시자격 정지사유가 해제된 공무원이 있는 경우 • 성과평가규정 제17조의 규정에 의하여 근무성적을 평가한 공무원이 있는 경우 • 성과평가규정 제27조에 의하여 가점사유가 생긴 공무원이 있는 경우	• 승진·전직 또는 명부작성단위를 달리하는 기관으로 전보된 경우 • 공무원임용령 제32조(승진임용의 제한) 또는 공무원임용시행령 제45조(일반승진시험 응시자격의 정지)의 규정에 해당하는 경우 • 공무원임용령 제34조(5급공무원으로의 승진임용) 제1항의 규정에 의하여 승진임용순위명부에 등재된 경우

(사) 승진후보자명부의 효력 및 공개

- 작성기준일 다음날부터 효력 발생
- 승진후보자명부를 조정하거나 삭제한 경우에도 그 다음날부터 효력 발생
- 승진후보자명부에 등재된 공무원의 요구가 있는 때에는 당해 공무원의 승진후보자명부 순위를 알려주어야 함

유의사항

→ 명부의 작성 · 조정 · 삭제 시 주의사항

- 명부의 작성, 조정 및 삭제는 반드시 작성권자의 결재를 받고 행함
- 결재문서와 명부간 및 명부 각매간에는 작성권자가 간인을 하고 면표시를 하여야 함
- 승진후보자명부 삭제사유가 발생하는 경우에는 사유발생일에 명부에서 삭제하여야 하며, 명부의 해당자란을 빨간선으로 삭제하고 비고란에 삭제사유 및 삭제일자를 기재하고 인사담당관이 서명·날인하여야 함
- 명부의 평정점이 동일한 경우에는 인사혁신처장이 정하는 지침에 의거해야 하며, 임의로 순위를 결정하여서는 안됨

부적정한 인사운영사례

- 승진후보자명부 작성권자인 임용권자가 아닌 차관, 총무과장, 인사담당사무관이 작성, 날인
- 승진임용제한기간 중인 자, 휴직 중인 자를 승진후보자명부에 등재
- 1.31, 7.31 기준 승진후보자명부를 각각 2~3개월 후에 작성
- 승진소요최저연수에 도달한 공무원을 명부에 등재하지 않고 있다가 승진심사 당일에 명부를 조정 작성하여 승진심사를 실시
- 승진후보자명부의 총평정점 및 근무성적과 경력이 모두 동일한 자가 있음에도 명부작성권자에 의한 명시적인 선순위자 결정없이 임의로 순위를 결정하여 명부 작성한 사례

제5장

성과관리



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

승진후보자가 한 명인 경우의 승진후보자명부 작성여부?

- 임용령 제33조제1항에는 소속공무원을 승진임용하고자 할 때에는 해당기관의 승진후보자명부의 고순위자순으로 임용하고자 하는 결원수에 대하여 별표5에 해당하는 범위 안에 있는 자 중에서 임용 또는 임용제청하여야 한다고 규정하고 있는 바, 승진후보자가 단 1명인 경우에도 그 승진후보자를 사전에 확정시켜야 할 것이므로 승진후보자명부를 작성하여야 함

Q2

강임된 공무원의 경우 승진후보자명부에 등재하여야 하는지?

- 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 폐직되어 강임된 경우나 본인 동의에 의하여 강임된 경우 두 가지 모두 승진후보자명부에 등재하지 아니하고 별도 대상자로 관리해야 함

2. 성과계약 등 평가

제도목적	4급 이상 공무원(고위공무원단 포함)을 대상으로, 평가대상자와 평가자간에 성과목표 등을 합의하고, 평가대상기간 중 평가대상 공무원의 성과목표 추진결과 등을 평가하여 그 결과를 인사관리에 반영 - 조직목표와 개인목표를 유기적으로 연계하고 결과중심의 평가지표를 설정함으로써 개인 또는 부서에 대한 성과평가를 통해 조직의 성과 향상 도모
근거	- 국가공무원법 제51조, 제40조, 제40조의2제4항 - 고위공무원단 인사규정 제20조 - 공무원 성과평가 등에 관한 규정 - 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)
평가대상	4급 이상 일반직공무원(연구관·지도관 포함) 5급상당 이하 공무원 중 성과계약 등 평가가 적합하다고 인정하는 공무원
평가절차	- 성과계약 체결 - 개념 : '성과계약'은 평가대상자와 평가자 간에 이루어지는 성과목표·성과지표 및 평가결과의 활용 등에 대한 합의 - 시기 및 기간 : 연초에 체결하고 계약기간은 1년 - 절차 : 성과계약 체결시 평가자와 평가대상자간 성과면담 반드시 실시 - 내용 : 소속장관이 평가항목의 특성 등을 감안하여 성과목표 및 지표 등에 관한 합의 외에 다른 내용으로 합의하거나, 체결방법 등을 자율적으로 정할 수 있음 - 중간점검 - 개념 : 성과계약서를 토대로 평가대상 공무원의 소관업무 추진상황 및 환경변화에 대한 대응 여부 등을 확인하기 위한 자체 점검 - 시기 : 연중 최소한 1회 이상 각 부처에서 자체적으로 실시 - 절차 : 평가자와 평가대상자간 성과면담을 통하여 평가자는 평가대상자의 업무추진실적을 점검하고, 업무추진상의 문제점 및 개선방안 등을 논의 - 최종평가 - 시기 : 12월 31일을 기준으로 익년도 초에 평가(1월말 ~ 2월초에 평가 완료) - 평가기준 : 평가대상기간 중 평가대상 공무원의 소관 업무에 대한 성과계약의 성과목표 달성도 등을 감안하여 평가 - 절차 : 평가자와 평가대상자간 성과면담을 통하여 최종평가서를 작성하고 평가자는 최종평가서에 점수 및 상사평가의견을 기재, 확인자는 평가결과 최종 확인 - 유의사항 : 평가의 기준은 중간순위의 등급으로 설정하고, 고위공무원단의 경우 5개 등급으로 평가하여야 하며, 상사평가의견은 공통된 작성방법을 준수하여 작성하여야 함 - 평가결과의 공개 - 시기 및 기간 : 성과계약 등 평가가 완료된 후, 본인의 평가결과 공개 - 이의신청 - 개념 : 이의신청은 본인의 평가등급 등 본인에게 공개된 평가결과에 한함 - 시기 : 평가결과 공개기간이 지나면 인사담당부서는 확인자에 대한 이의신청 제기기간(예 : 2일)과 이의신청에 대한 확인자의 결정기간(예 : 2일)을 정하여 고지

가. 성과계약 등 평가 개요

(1) 개념

- 4급 이상 공무원(고위공무원단 포함)에 대해 개인업무 실적평가, 부서단위 실적평가, 그 밖에 직무수행과 관련된 자질 또는 능력 등에 대한 평가결과 중에서 하나 또는 그 이상으로 평가항목을 정하여 평가
- 평가대상자와 평가자간에 성과목표 및 지표 등에 관하여 합의하고, 평가대상기간 중 평가대상 공무원이 달성한 성과목표의 추진결과 등을 평가지표 또는 평가항목의 특성에 맞게 설정한 평가기준에 따라 평가하여 그 결과를 인사관리에 반영하는 성과평가제도

(2) 적용대상(성과평가규정 제7조)

- 4급 이상 일반직공무원(고위공무원단에 속하는 일반직공무원 포함) 및 연구관·지도관
 - 단 「연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정」 별표2 제1호다목·제2호 다목·제3호나목, 별표2의2 제1호다목·제2호다목·제3호 나목에 해당하는 연구관·지도관은 근무성적평가 대상임
- 4호 이상 일반임기제 공무원
- 4급상당 이상 별정직공무원(성과평가규정 준용)
- 5급상당 이하 공무원 중 성과계약 등 평가가 적합하다고 인정하는 공무원
 - 계급이 5급(상당) 이하 일지라도 과·팀장 등 부서장 직위를 담당하는 경우 및 「공무원 보수규정」 별표31에 따라 성과급적 연봉제를 적용받는 공무원 중 직무특성상 성과계약 등 평가가 적합하다고 인정하는 공무원 등 소속 장관의 판단에 따라 성과계약 등 평가 가능
 - 다만, 이 때에도 성과평가규정 제12조에 따라 근무성적평가 대상이 되는 경우에는 근무성적평가를 실시해야 함

(3) 평가자 및 확인자(성과평가규정 제8조)

- 평가자 : 평가대상 공무원의 업무수행 과정 및 성과를 관찰할 수 있는 상급 또는 상위감독자 중 소속장관이 지정하는 자

- 확인자: 평가자의 상급 또는 상위감독자 중 소속장관이 지정하는 자

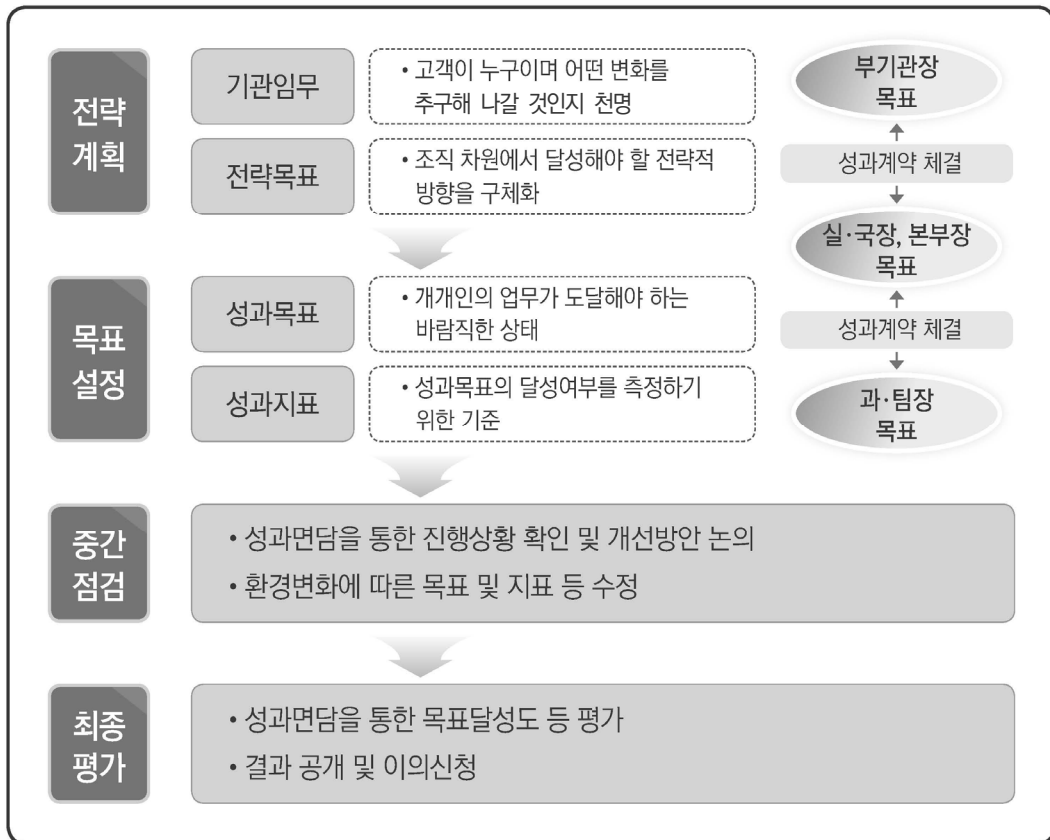
참고 사항

- 소속장관은 평가항목의 특성에 따라 상위(상급) 감독자가 아니더라도 평가대상 공무원의 업무수행 과정과 성과를 관찰할 수 있으면 평가자 및 확인자로 지정할 수 있음. 따라서 일부 평가항목에 따라서는 외부고객, 타부서 상급자 등을 평가자로 지정이 가능하고, 평가위원회, 평가단 등의 활용도 가능함

(4) 평가시기(성과평가규정 제8조)

- 12월 31일 기준으로 실시 / 연1회 다음 해 초에 평가

나. 성과계약 등 평가의 흐름



다. 성과계약 등 평가의 절차

(1) 전략계획

- 개념 및 필요성
 - 중앙행정기관장이 당해 기관의 전략목표 달성을 위해 수립하는 중·장기 계획
 - 개인의 업무성과가 기관임무 달성에 유기적으로 기여하도록 하기 위해 개인간 성과계약 체결에 앞서 전략계획 수립 필요
- 성과계약 등 평가시 전략계획 수립 방법
 - <성과관리전략계획>을 수립하는 기관에서는 성과계약 등 평가시 필요로 하는 전략계획을 <성과관리전략계획>으로 같음
 - <성과관리전략계획>을 수립하지 않는 기관에서는 기 수립된 전년도 전략계획을 보완 활용하거나, 다양한 방법을 활용하여 수립

(2) 성과계약 체결(성과평가규정 제9조)

- 개념
 - ‘성과계약’은 평가대상자와 평가자 간에 이루어지는 성과목표·평가지표 및 평가결과의 활용 등에 대한 합의를 말함(성과평가규정 제3조)
 - 소속장관은 평가대상기간 동안의 당해 기관의 임무 등을 기초로 하여 평가대상 공무원과 평가자가 성과계약을 체결하도록 하여야 함(성과평가규정 제9조1항)
- 시기 및 기간 : 성과계약은 연초에 체결하고 계약기간은 1년으로 하되, 기관 최초의 성과계약 체결이 지연된 경우에도 당해연도 1월 1일부터 소급 적용
- 성과계약 절차 : 성과계약 체결시 평가자와 평가대상자간의 성과면담 반드시 실시(성과평가규정 제20조)

(3) 성과계약 내용

(가) 성과목표 설정

- ① 개념 : 근무성적평정 대상기간의 종료시점을 기준으로 공무원 개개인의 업무가 도달되어야 하는 바람직한 상태(성과평가규정 제3조)

② 기본방향 : 성과면담을 실시하여 상·하위목표가 유기적으로 연계되도록 설정

③ 설정방법

- 첫째, 〈성과관리시행계획〉 상의 ‘성과목표’ 또는 ‘관리과제’ 중 본인의 업무와 관련 있는 항목은 개인 성과목표로 반드시 설정
- 둘째, ‘성과목표’ 및 ‘관리과제’ 외에 조직의 목표달성을 위해 추진할 필요가 있는 경우 직무별 성과책임을 반영한 성과목표 설정
- 셋째, 부서장의 부하직원 육성 및 소통강화 책임을 성과목표로 반드시 설정
- 넷째, 부서의 초과근무 감축실적, 직원 및 부서장 본인의 연가사용 활성화 책임, 부서원 성희롱 예방교육을 부서장의 성과목표로 반드시 설정
- 다섯째, 직원의 원격근무(스마트워크) 활성화 책임을 부처 자율적으로 개인 성과목표로 설정
- 여섯째, 소관 국정과제 및 협업과제 추진실적을 개인 성과목표에 반드시 반영
* 공무원이 기관 간 또는 기관 내 타 부서와의 협업을 통해 주고받은 ‘협업포인트’ 실적을 기관 특성에 따라 자율적으로 개인 성과목표로 반영
- 일곱째, 사회적 가치를 실현할 수 있는 성과목표를 반드시 핵심 성과목표로 설정

(나) 평가지표 설정

① 개념 : 성과목표의 달성 여부를 측정하기 위한 기준(성과평가규정 제3조)

지표 유형	설명
투입지표	성과달성에 동원된 자원의 양을 나타내는 지표 예) 직업훈련 프로그램 예산, 인력
과정지표	사업 진행과정에서 나타나는 산출물의 양을 나타내는 지표 예) 직업훈련 프로그램 출석률/진도율, 프로그램별 진행과정과 만족도
산출지표	자원을 투입하여 나타난 1차 산출물을 나타내는 지표 예) 직업훈련 프로그램 참가자 수 대비 수료자 수
결과지표	1차적 산출물을 통해 나타나는 궁극적인 사업의 효과, 정책이 미치는 영향력을 나타내는 지표 예) 직업훈련 수료 후 취업자 수 및 소득증가율, 프로그램 만족도

② 기본방향 : 〈성과관리시행계획〉 상의 조직 성과목표와 관리과제에 대한 성과지표를 개인의 성과지표로 사용하되, 직무책임에 따라 측정 또는 관리할 필요가 있는 지표를 추가 설정

③ 설정방법

- 첫째, 〈성과관리시행계획〉 상의 성과목표 또는 관리과제를 개인 성과목표로 삼은 경우 관련 성과지표를 개인의 성과지표로 설정
- 둘째, 〈성과관리시행계획〉 상의 과제 외에 조직의 목표달성을 위해 추진할 필요가 있는 과제를 개인의 성과목표로 설정하는 경우 그 성과목표에 상응하는 성과지표를 다양한 방법을 활용하여 설정
- 셋째, 직원 육성 및 소통강화 책임(성과면담실적 반드시 포함), 부서 초과근무시간 감축 실적, 직원 및 부서장 본인의 연가사용 활성화 책임, 부서원 성희롱예방교육 이수실적에 대한 평가지표 반드시 설정(기관의 모든 관리자에게 동일한 지표 설정 가능)
- 넷째, 직원 원격근무(스마트워크) 활성화 책임, 직원 협업포인트 실적에 대한 평가지표를 기관 특성에 따라 자율 설정(기관의 모든 관리자에게 동일한 지표 설정 가능)
- 다섯째, 사회적 가치 실현을 위한 성과목표에 대한 평가지표를 기관 특성에 맞게 설정(기관의 모든 관리자에게 동일한 지표 설정 가능)

④ 성과지표별 목표점 설정

- 성과지표와 관련하여 조직 또는 개인이 달성하고자 하는 성과의 수준으로서, 목표점 설정의 근거를 명확하게 제시
- 조직 내외 환경변화를 종합적으로 고려하고, 공공 또는 민간기관의 사례, 전문가 및 고객집단의 의견을 참고하여 설정
- 일반적으로 ‘3년간 추세치’ 등 과거 정보를 감안하여 목표치를 설정하되, 도전적으로 설정하여야 함

(다) 개인별 실행계획 설정

① 개념 : 성과목표 달성을 위한 추진과정별 핵심 산출물 또는 활동계획

② 설정방법

- 개인별 성과목표를 설정한 후, 성과목표를 달성하기 위해서 당해연도에 어떤 업무를 핵심적으로 추진할 것인지를 기술
- 성과목표별 또는 성과지표별로 작성하며, 간결하고 명확하게 기술

(4) 중간점검

○ 개념

- 성과계약서를 토대로 평가대상 공무원의 소관업무 추진상황 및 환경변화에 대한 대응 여부 등을 확인하기 위하여 자체 점검 실시
- 성과목표의 정상적인 진행과 환경변화에 대한 적응성 확보, 조직 전체의 성과관리 등을 위해 중요

○ 시기 : 연중 최소한 1회 이상 각 부처에서 자체적으로 실시(보통 7 ~ 8월경)

○ 절차

- 평가자와 평가대상자간 성과면담 반드시 실시(성과평가규정 제20조)
- 평가자는 평가대상자의 업무추진실적을 점검하고, 업무추진상의 문제점 및 개선 방안을 논의하며, 환경변화에 따른 성과목표 및 지표 등의 수정 필요 여부 검토

(5) 최종평가

○ 시기 : 12월 31일을 기준으로 익년도 초에 평가(1월말 ~ 2월초에 평가 완료)

○ 평가기준(성과평가규정 제10조)

- 평가대상기간 중 평가대상 공무원의 소관 업무에 대한 성과계약의 성과목표 달성도 등을 감안하여 평가하며, 성과목표 달성도 등은 성과목표의 추진결과 등을 설정한 평가기준에 따라 평가
- 평가항목간 비중, 성과목표의 중요도·난이도 및 평가대상 공무원의 직무수행 자질·능력, <성과관리시행계획>에 대한 정책평가결과 등을 고려하여 평가

○ 절차

- 평가자와 평가대상자간 성과면담 반드시 실시(성과평가규정 제20조)
 - 평가자는 평가대상자의 성과목표 달성도, 업무 추진 과정에서 평가대상자가 발휘한 직무수행 자질·능력, 조직 기여도 등에 대하여 논의
- 최종평가서 작성
 - 평가자는 최종평가서에 성과목표별 평가등급 또는 점수를 기록하고, 평가대상자의 업무실적 및 직무수행 자질·능력에 대해 상사평가의견을 반드시 기재
 - 업무성과에 대한 객관적 평가등급 또는 점수와 함께 개인의 직무수행 자질과 능력 등을 종합적으로 고려하여 최종등급을 결정하고, 최상위 또는 최하위 등급인 경우

그 사유를 구체적으로 기재

※ 평가자는 최종 평가결과 최하위등급을 받은 직원과 사후 성과면담을 하고 그 결과를 「공무원 성과평가 등에 관한 지침」 별지 제 6호 서식에 따라 반드시 기록하여야 함. 면담결과 기록시에는 보완할 점과 지원 필요사항에 대해 중점적으로 기재

- 부서단위 업무실적을 평가항목으로 하는 경우, 타 평가의 항목을 일부 활용하는 경우 등 별도의 외부 평가결과가 있는 경우 이를 적극 활용
- 최종 평가등급의 수는 최상위 및 최하위 등급을 포함하여 3개 이상

※ 최종평가서의 주요실적, 상사평가의견, 최종등급은 개인별 성과관리카드에 매년 기록·관리되므로 반드시 작성

－ 평가결과의 확인

- 확인자는 평가자가 작성한 최종 평가등급 및 평가의견의 적정성을 검토하고, 평가자의 관대화 및 엄격화 경향이나 평정오류 등을 점검

○ 최종평가시 유의사항

－ 평가의 기준은 중간순위의 등급으로 설정

- 사전에 적정한 성과지표와 달성도 등급 부여 기준을 설정하고 그에 따라 평가를 실시하여, 최상위 등급이 지나치게 많이 나오지 않도록 주의
- 관대화 또는 엄격화로 인해 최상위 등급이 과다 또는 과소하게 부여된 경우, 확인자는 평가자에게 재평가를 권고하여야 함

－ 평가 방식

- 고위공무원의 경우에는 「고위공무원단 인사규정」 제20조에 의해 성과목표 달성도 등을 감안하여 평가를 하여야 함
- ※ 매우우수 20% 미만, 미흡 및 매우미흡 10% 이상

✓ 고위공무원의 경우, 성과평가 시 유의점

- ※ 매우우수·우수·보통·미흡·매우미흡 등 5개 등급으로 평가하여야 함
- ※ 등급별 인원비율은 매우우수 20% 미만, 미흡 및 매우미흡 10% 이상이어야 함
- ※ '09년 고위공무원 성과평가부터 성과연봉 평가절차가 폐지되며 성과평가결과에 따라 성과연봉을 지급함
- ※ 승진임용된 지 2개월이 경과하지 않은 경우, 승진임용 직전 직급 기준으로 성과계약 등 평가를 실시해야 함 (예시) 11월 1일자 고위공무원단 승진 시, 승진 직전 직급 기준으로 평가 실시

－ 평가자 의견 및 종합평가

- 평가대상자의 성과목표달성도와 직무수행 자질·능력을 구분하여 기재

※ ‘성과목표달성도’ 평가 시 ① 성과목표의 중요도, 난이도, 적극성, ② 목표의 달성도(예 : 적기·조기달성, 지연·미달성 등), ③ 업무수행 과정(예 : 장애요인 대응 과정, 조직관리 과정상 우수·미흡한 점), ④ 결과(예 : 목표달성을 통한 긍정적·부정적 영향, 조직성과 기여) 등을 기준으로 우수한 점과 보완할 점을 구분하여 기재

※ ‘직무수행 자질·능력’ 평가 시

- 성과목표 달성 과정 및 결과에 직·간접적으로 긍정적 영향을 미친 탁월한 자질·능력을 ‘우수한 점’으로 기재하고,
- 성과목표 달성 과정 및 결과에 직·간접적으로 부정적 영향을 미쳤거나, 효과적 업무수행을 위해 향후 보완·발전이 필요한 자질·능력을 ‘보완할 점’으로 기재

성과계약 등 평가의 예외

✓ **실제 근무 기간이 2월 미만인 경우(성과평가규정 제11조1항)**

- 평가대상 공무원이 평가대상기간 중 휴직·직위해제나 그 밖의 사유*로 인하여 실제 근무한 기간이 2월 미만인 경우에는 성과계약등 평가대상에서 제외함
* ‘그 밖의 사유’로는 교육훈련 파견, 교육훈련 이수 후 대기, 공무상 병가, 휴가(연가, 병가, 공가, 특별휴가) 등 포함

✓ **파견자의 경우(성과평가규정 제11조2항)**

- 파견기관에서 성과계약을 체결하고 최종평가하여 그 결과를 원소속기관으로 즉시 송부

✓ **전보자의 경우**

- 전보시점에서 성과계약등 평가를 실시하여 전보된 기관 또는 부서로 평가서를 이관하며, 12월 31일 기준의 최종평가시 평가자는 평가대상자의 현재 부서에서의 업무추진실적과 함께 전보시점에서 평가받은 등급 및 상사평가의견 등을 종합적으로 고려하여 평가

✓ **신규채용의 경우**

- 최초의 정기평가일을 기준으로 신규채용된 지 2개월이 경과하지 않은 경우 성과계약 등 평가를 실시하지 아니함. 다만, 공무원으로 퇴직한 자가 재채용(동일직위 재채용되는 경우 포함)되는 경우는 신규채용 이후 근무기간이 2개월 미만이라도 필요시(성과연봉 지급 등) 평가를 실시할 수 있음
※ 평가를 실시할 경우 퇴직직전 직급과 직급을 달리하여 재채용된 경우 평가기준일 현재 직급을 기준으로 평가하되, 2개월이 경과되지 아니하는 자는 직전 직급을 기준으로 평가함. 다만, 상위 직급에서 하위 직급으로 재채용되는 경우에는 위의 기준에도 불구하고 소속장관이 평가직급을 달리 결정할 수 있음

✓ **승진임용의 경우**

- 최초의 정기평가일을 기준으로 승진임용된 지 2개월이 경과하지 않은 경우 승진임용

직전 직급 기준으로 성과계약 등 평가를 실시하여야 함(성과연봉 지급시, 지급기준일 현재 승진한 지 2개월이 경과하지 않은 자는 승진 전 계급을 기준으로 성과연봉을 지급하여야 함)

✓ **평가대상기간 중 퇴직한 경우**

- 고위공무원단에 속하지 않는 공무원의 경우, 성과연봉 지급 등에 필요한 업무성과 등의 측정을 위하여, 퇴직시점에 성과정보 관련 일체를 작성·관리하여야 함
※ 복수직 4급이 과장급 직위에 임용된 경우, 고공단 나급이 가급 직위에 임용된 경우도 포함

(6) 평가결과의 공개(성과평가규정 제21조제1항 및 제2항)

○ 결과공개 의무

- 평가자는 성과계약 등 평가 완료 이후 평가대상 공무원 본인의 평가결과를 공개함.
다만 기관별로 부처 내 상황, 직원 의견 수렴결과 등을 고려하여 달리 정할 수 있음
※ 실적과 자질·능력에 대한 평가등급과 의견 등은 평가대상자의 차년도 목표설정 및 본인 능력개발 등에 활용

○ 공개시기 및 기간

- 평가자의 평가 및 확인자의 확인 등 성과계약 등 평가가 완료된 후, 공개
※ 평가대상자 본인의 공개 요청이 있는 경우에 한하여 공개하는 기관은 공개 요청 가능기간(예: 2일)을 정하여 고지하되, 모든 평가대상자가 평가 결과 공개 및 이의신청 등에 관한 사항을 고지 받을 수 있도록 노력하여야 함

(7) 이의신청(성과평가규정 제21조제2항 내지 제6항)

○ 개념

- 평가자의 성과계약 등 평가 결과에 이의가 있는 평가대상 공무원은 확인자에게 「공무원 성과평가 등에 관한 지침」 별지 제7호 서식(이의신청서)을 작성하여 이의 제기
- 이의신청은 본인의 평가등급 등 본인에게 공개된 평가결과에 한함

○ 시기

- 평가결과 공개기간이 지나면, 인사담당부서는 확인자에 대한 이의신청 제기기간과 이의신청에 대한 확인자의 결정기간을 정하여 고지

○ 심사·처리

- 이의신청 내용이 타당하다고 판단하는 경우, 확인자는 평가자와 협의하여 평가결과를

조정할 수 있으며, 기각하는 경우에도 그 결정내용을 대상 공무원에게 서면 또는 전자우편으로 알려주어야 함

- 확인자가 이의신청에 대한 결정을 하는 때에는 평가자와의 협의를 반드시 거쳐야 함
 - ※ 이의신청 내용에 대하여 별지 제7호의2 서식(이의신청 심사결정서)을 작성
- 평가자는 심사결과에 따라 최종평가서 상의 평가등급과 평가의견 등을 수정

라. 성과계약 등 평가 결과의 활용

(1) 성과급 등급 결정을 위한 기초 자료로 활용

- 성과급 지급등급의 평가대상·단위·방법에 관한 상세내용은 「공무원보수 등의 업무지침」(인사혁신처 예규)에서 정함

(2) 성과관리카드에 수록되어 각종 인사운영에 반영

- 성과계약 등 평가시 최종평가서에 작성된 주요실적과 상사의 평가의견 및 최종평가등급은 개인별 성과관리카드에 기록되어, 승진·인사심사·인재추천·개방형 및 공모직위 심사 등에 활용

(3) 고위공무원단에 속하는 공무원에 대한 인사관리 기준

- 근무성적평정에서 최하위 등급의 평정을 총 2년 이상 받은 경우 및 최하위 등급의 평정을 1년 이상 받고 정당한 사유없이 6개월 이상 직위를 부여받지 못한 경우에는 적격심사 실시(국가공무원법 제70조의2)



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

파견자는 누구와 성과계약을 체결하는 것이 타당한지?

- 평가는 평가대상자 실적과 능력을 가장 잘 관찰할 수 있는 자이어야 하므로, 파견받은 기관에서의 본인의 직상급자와 성과계약을 체결하여야 하며, 평가는 성과계약을 체결한 상급자가 실시함. 파견받은 기관은 성과평가 결과를 파견자의 원소속기관에 통보하고, 원소속기관에서는 파견받은 기관의 평가결과를 활용하여 최종 평가

Q2 인사이동으로 인하여 보직이 바뀌는 경우 그때마다 계약을 다시 체결해야하는지 ?

- 보직이 바뀌면 본인의 추진해야 할 업무와 그에 대한 목표와 지표가 달라지므로 성과계약을 새로 작성하여 상사와 계약을 체결하여야 함
- 이 때, 전보자의 경우 성과계약을 완전히 새로이 작성하기보다는 해당 직위의 전임자의 성과계약을 승계할 수 있음
- 다만, 승계하는 경우에도 평가자와의 면담과 합의를 거쳐 꼭 필요한 경우 성과목표 및 지표 등을 수정할 수 있으며, 재작성 절차 없이 전임자의 계약서 표지에 재서명하는 등 부처 실정에 맞게 간소하게 처리 가능

Q3 성과계약 등 평가시 평가자 의견을 반드시 작성하여야 하는지, 그리고 인사혁신처에서 정한 평가자 의견 작성방법을 준수하여야 하는지?

- 평가자 의견은 평가대상자의 실적과 능력을 판단할 수 있는 유용한 정보로서, 개인의 성과관리카드에 누적 관리되어 각종 인사에 필수 자료로 활용됨. 또한 평가자가 평가의견을 공정하고 충실하게 작성했는지 여부는 관리자로서의 역량을 평가하는 중요한 기준이 될 수 있음
- 따라서 각 부처에서는 관리자들로 하여금 반드시 평가자 의견을 작성하도록 주시시켜야 함
- 또한, 관리자의 업무부담 경감, 핵심적인 사항 기록, 인사활용의 편의성 제고 등을 위하여 인사혁신처에서 평가자 의견 작성방법을 정하였으므로 각 부처는 이를 준수하여야 함
- 최종 평가 전에 반드시 성과면담을 실시하고 실시일 및 그 결과를 기록하여야 함. 성과목표 달성도 평가시에는 성과목표의 중요도, 난이도, 적극성 및 목표의 달성도, 업무수행 과정, 결과 등을 기준으로 우수한 점과 보완할 점을 구분하여 기재하고 직무수행 자질·능력 평가시에는 성과목표 달성 과정 및 결과에 직·간접적으로 긍정적·부정적 영향을 미친 자질·능력을 기재

3. 다면평가

제도목적	• 동료·하급자·민원인 등의 평가의견을 인사운영에 반영하여 상사에 의한 일방적인 평가를 보완하는 한편, 개인의 역량개발을 위한 자료로 활용
근거	• 공무원 성과평가 등에 관한 규정 제28조 • 공무원 성과평가 등에 관한 지침(인사혁신처 예규)
주요내용	• 다면평가 설계 - 평가 목적 명확화 - 업무유관자로 평가단 구성 - 평가항목 설계, 질문지 작성 및 평가척도 설정 • 다면평가 실시 - 평가단 사전교육을 통해 평가의 목적 및 실시방법 명확히 인식 - 평가대상자의 평가대상기간 동안의 실적 및 능력정보 충실히 제공 - 평가 실시 • 다면평가결과 활용 - 평가결과는 역량개발, 교육훈련, 승진, 전보, 성과급 지급 등에 활용 가능

가. 개요

(1) 근거규정

성과평가규정 제28조

(2) 구성

평가자 집단은 다면평가 대상 공무원의 실적, 능력 등을 잘 아는 업무유관자로 구성, 소속 공무원의 인적구성을 대표하도록 구성해야 함

(3) 활용

역량개발, 교육훈련, 승진, 전보, 성과급 지급 등에 활용 가능

(4) 공개

소속장관은 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 평가대상 공무원에게 다면평가 결과를 공개하도록 노력하여야 함

(5) 운영방식

인사혁신처는 각 부처 다면평가 설계·운영의 가이드라인을 제시하고, 다면평가 실시여부, 방법 및 절차, 결과의 반영 등에 관한 구체적인 사항은 각 부처 소속장관이 정함



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

상하관계가 엄격한 군 또는 경찰조직에서 다면평가를 실시할 경우 조직분위기 와해 등의 우려가 있는데, 이러한 조직에서는 다면평가를 실시하지 않아야 하는지?

- 다면평가가 모든 조직에 적합하다고 말할 수는 없지만, 계급질서가 명확한 조직이라고 하여 제도 적용에 부적합하다고 단정하기는 어려움. 우선 조직의 다면평가 목적과 활용방안을 고려한 후 실시 여부 등 결정

Q2

공무원 성과평가 등에 관한 규정 제28조에 의거 소속장관이 다면평가 절차 및 방법을 정하도록 하고 있는데, 소속장관이 5급 이상 공무원의 다면평가 실시 방침을 정하고 하위기관장이 하위직 공무원까지 다면평가를 확대 실시 할 수 있는지?

- 부처 인사규정상 각 부처 소속장관의 인사권이 하위기관장에게 위임된 경우, 소속기관장은 하위직 공무원을 대상으로 다면평가를 확대하여 실시할 수 있음

제5장

성과관리

4. 성과관리카드제

의의	• ‘성과관리카드’는 공무원의 개인별 인사기록의 한 종류로서, 개인의 각종 성과정보를 매년 기록·관리하여 실적과 능력에 따른 인사운영시스템을 확립하기 위한 것임
근거	• 공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정 • 공무원 인사 및 성과기록 규칙(인사혁신처 예규)
입력대상	• 실적 및 능력평가 정보 : 근무성적평정 결과, 성과급 등급, 다면평가 결과 • 정책평가 정보 : 주요정책평가 결과, 재정사업평가 결과, 기관역량평가 결과 • 기타평가 정보 : 성과계약 등 평가등급 부여결과 • 감사결과 정보 : 감사원감사 결과, 자체감사 결과, 개별기관감사 결과
입력시 유의사항	• 추후 성과관리카드 기록대상 정보의 확대 및 변경은 인사혁신처장이 정하는 바에 따름 • 6급 이하 공무원은 실적 및 능력평가 정보와 감사결과 정보만을 기록하며, 실적 및 능력평가 정보 중에서도 근무성적평정결과와 성과급 등급은 필수적으로 기록 • 정책평가 정보는 과·팀장급 이상 공무원에 대해서만 기록

가. 개요

(1) 의의

- 공무원 개인별 인사기록의 한 종류로서, 개인의 각종 성과정보를 매년 기록·관리하여 실적과 능력에 따른 인사운영시스템을 확립하기 위한 것임

(2) 근거규정

- 「공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정」(대통령령 제33962호, '24.1.1.)
- 「공무원 인사 및 성과기록 규칙」(인사혁신처 예규 제174호, '24.1.1.)

(3) 적용대상

- 일반직공무원(임기제공무원 포함), 별정직공무원

(4) 관리방법

- 성과관리카드는 전산과 수기로 이중관리하지 않고 전자적으로만 관리함

나. 성과관리카드의 기록정보

구분		기록대상 성과정보
실적 및 능력평가 결과	근무성적평정 결과 및 성과급 등급	• 주요 직무, 주요 실적, 상사평가의견, 근평 등급 • 성과급 등급, 성과급 등급 사유
	다면평가 결과	• 평가점수, 평가대상자 평균점수
정책평가 결과		• 정부업무평가결과(주요정책, 재정사업 평가결과)
기타평가 결과		• 성과계약 등 평가등급 부여결과
감사 결과		• 감사원 감사결과, 자체 감사결과, 개별기관 감사(인사감사 등) 결과

※ 단, 다면평가 결과는 기관에서 다면평가를 운영하고 있는 경우에만 기록

다. 기타사항

(1) 인사이동시 성과관리카드 작성방법

- 부재자의 성과관리카드 작성 방법
 - 각종 평가결과 및 감사결과가 있으나 성과관리카드 작성 시점에 휴직 또는 교육훈련 등으로 정보별 기록주체가 부재한 경우 성과관리카드 담당부서에서 대리 작성
- 파견자의 성과관리카드 작성 방법
 - 원 소속기관의 인사담당 부서는 파견기관의 평가방식에 따른 평가 결과 또는 성과 정보를 송부받아 파견자의 성과관리카드로 대리 작성

- 인사이동시 근무성적평정 결과 작성방법
 - 근무성적평정 결과는 최종평가서에 기재된 내용(주요실적, 상사평가의견, 평가등급)을 중심으로 입력
 - 연도 중 인사이동 등으로 인해 성과계약 등 평가를 2회 이상 받은 경우, '상사평가의견'과 '평가등급'은 마지막 평가 당시의 소속부서에서 받은 최종평가서 결과만을 입력하되, '실적'은 전임부서에서 수행한 내용도 본인의 성과관리카드에 추가 입력
- 인사이동시 정책평가 결과 등 작성방법
 - 원칙적으로 6개월 이상 담당한 자에 대해서만 정책평가결과를 성과관리카드에 기록, 6개월 미만 담당자라도 정책평가 담당부서에서 정책성과의 성공 및 실패요인을 판정하여 해당 공무원의 성과관리카드에 기록
 - 성과관리카드 기록이 요구되는 과제별 담당자가 소속장관을 달리하는 타 기관으로 전보시, 해당과제 평가를 전출된 부서로 통보하여 해당 공무원의 성과관리카드에 기록하도록 함

(2) 성과관리카드 기록 정정 방법

- 성과평가기록의 착오기재사항이나 누락사항이 있을 경우
 - 각종 성과 및 평가결과 기록 종료 후 해당 공무원이 기록정보에 대해 정정을 요청할 수 있는 적정기간을 부여함(예 : 7일)
 - 성과관리카드를 정정·변경 또는 추가 기재하여야 할 정당한 사유가 있을 시에는 이를 증명하는 증빙서류를 갖추어 성과기록 정정 요청
 - ※ 정정 요청은 평가 결과에 대한 것이 아니라 성과관리카드 기록 내용이 기통보된 결과와 불일치하는 경우 혹은 담당자 지정이 잘못된 경우 등 사실 확인에 관한 것임
 - 성과관리카드 담당부서(예 : 인사담당부서)는 사유의 정당성을 확인하고 기록을 정정함
- 징계기록의 정정이 필요한 경우
 - 공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리규정 제9조에 따라 징계처분 등의 무효·취소 시에는 징계기록 등을 삭제하고, 징계처분 등의 집행종료일부터 일정 기간 경과시 및 징계처분 등에 대한 사면시에는 기록 뒤에 기록말소 사유와 날짜를 추가 기록

(3) 성과관리카드 작성 시기

- 성과관리카드는 당해연도 1월 1일부터 12월 31일까지의 성과에 대한 평가결과 및 감사결과를 기록하며 기록대상 성과정보가 산출된 날로부터 1개월 내 작성
 - ※ 성과정보가 산출된 날이란, 근무성적평정과 다면평가 결과 및 기타평가 정보의 경우 평가가 완료된 시점을 말하며, 정책평가 및 감사결과의 경우 평가결과를 통보받은 시점을 말함. 성과급 등급의 경우 성과급 등급이 개인에게 통지된 시점을 말함

(4) 성과관리카드 열람 범위

- 공무원은 자신의 성과관리카드를 e-사람 상에서 수시로 열람 가능
- 근무성적평정결과는 평가자가 확인 서명한 이후에는 평가자도 열람할 수 없도록 함. 그 외의 모든 평가 결과는 인사담당관의 확인절차 외에 타인이 열람할 수 없도록 함
- 정책평가 및 감사결과, 기타평가 결과 등 각 성과정보를 기록·관리하는 부서는 소관사항 정보만을 기록 및 열람하도록 제한
- 성과관리카드 총괄 관리자는 소속 직원들의 프라이버시가 침해되지 않도록 기록과 운영에 신중을 기하여야 함

(5) 성과관리카드 담당자 지정

- 각 기관은 성과정보별 입력 담당자를 사전에 명확히 지정하여야 함
- 일반적으로 인사담당부서에서 성과관리카드를 총괄 관리하되, 각 기관에서는 기록대상 정보별로 성과관리카드를 기록·관리하기에 가장 적합한 부서를 담당부서로 지정 가능

라. 성과관리카드의 활용방안

- 승진 등 인사관리의 기초자료
 - 「공무원 임용규칙」 등에 따라 승진, 보직관리 등 각종 인사관리에 활용
- 국가 인재추천
 - e-사람을 통해 5급 이상 공무원의 성과관리카드를 국가인재DB와 연계하여 고위공무원단 적격심사 자료, 정무직 및 정부산하기관장 후보 심사자료 등으로 활용

○ 인사심사 자료

- 「고위공무원단 인사규칙」에 따라 고위공무원단에 속하는 공무원의 채용 및 고위공무원단 직위로의 승진심사시 최근 3년간의 성과관리카드를 제출토록 하여 적격성 등 실질요건 심사자료로 활용

○ 개방형직위 및 공모직위의 충원

- 「고위공무원단 인사규칙」에 따라 개방형직위와 공모직위 충원시 요구되는 응시자의 제출서류로서 적격성 심사자료로 활용



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

성과관리카드는 1년 단위로 작성·관리되는데 비해 5급 이하 근무성적평가는 연 2회 실시되므로 연말에 상·하반기 평가를 재정리해야 하는지 여부?

- 5급 이하 공무원의 경우 연간 실적 등을 재정리하는 데 따른 업무부담을 감안하여 상반기 평가결과와 하반기 평가결과를 그대로 기록하도록 하였음. 즉 당해연도 성과관리카드 안에 상반기 근평과 하반기 근평 결과가 동시에 기록 관리됨
- 참고로, 4급 이상 공무원은 성과계약 등 평가의 최종평가서 내용을 익년도 초에 성과관리 카드에 그대로 기록함

Q2

성과관리카드에 기록해야 할 성과정보가 증가함에 따라 각 부처 담당자 및 일반공무원들의 업무부담이 커질 것으로 예상되는데?

- 성과정보 입력에 대한 각 부처의 부담을 완화시키기 위하여 ‘e-사람’ 내에서 일부 성과정보의 자동이관 체제를 이미 완료하였음
- 구체적으로 ‘e-사람’ 상에서 5급 이하 근무성적평가를 실시하는 경우, ‘주요실적’, ‘상사평가의견’, ‘평가등급’이 자동으로 성과관리카드에 이관되며, 다면평가의 경우도 마찬가지로
- 현재 국무조정실의 전자통합평가시스템(e-IPSES) 및 감사원의 ‘e-감사관리시스템’ 등과 연계되어 정책평가결과와 감사결과 등을 별도로 입력하지 않고도 개인의 성과관리카드에 자동으로 이관할 수 있음

Q3

‘e-사람’ 상의 근무성적평가 시스템을 사용하지 않고 자체평가시스템을 구축·운영하고 있는 부처의 경우, 평가결과들이 전산상 자동 연계되지 않으므로 성과관리카드를 별도로 작성하여야 하는지 여부?

- 평가결과가 전산상 자동 연계되지 않은 경우에는 ‘e-사람’ 상의 성과관리카드에 직접 입력해야 하나, 인사혁신처와 개별 협의를 통하여 자체평가시스템과 성과관리카드 연계 작업을 완료한 기관은 연계정의서에 따라 작성된 성과정보 파일을 한 번에 등록할 수 있음

Q4

부처간 전보 등으로 과제별 담당자가 변경된 경우, 국무조정실의 정책평가 결과는 전임자와 후임자 중 누구의 성과관리카드에 기록하여야 하는지?

- 정책평가결과는 해당과제에 책임이 있는 담당자의 성과관리카드에 기록되어야 하므로, 부처간 전보 및 내부 인사이동으로 인하여 과제별 담당자가 변경된 경우 원칙적으로 6개월 이상 담당한 자에 대해서만 평가결과 기록
- 다만, 6개월 미만 담당자라도 근무기간 중 정책성과의 결정적인 성공요인 및 실패요인이 있는 경우에는 총괄부서에서 이를 판정하여 해당 공무원의 성과관리카드에 기록하도록 함

Q5

정책평가 및 감사 결과를 인사담당부서로 하여금 개인별 성과관리카드에 입력·관리하도록 내부적으로 지정할 수 있는지 여부?

- 정책평가 결과의 성과관리카드 입력은 정책평가담당부서(예: 재정사업평가·재정기획관실)의 소관으로 하는 것이 일반적이긴 하지만, 각 부처는 성과관리카드에 각 정보를 입력·관리하기에 가장 적합한 부서를 담당부서로 정할 수 있음

Q6

정책평가총괄부서와 감사총괄부서에서 성과관리카드의 해당 정보를 입력·관리하도록 하는 경우, 그 부서도 인사부서와 마찬가지로 성과관리카드의 모든 정보를 열람할 수 있는지 여부?

- 정책평가 및 감사결과 뿐만 아니라 각 정보를 기록·관리하는 부서는 소관사항 정보만을 열람할 수 있음. 각 부처의 성과관리카드 총괄 관리자는 소속 직원들의 프라이버시가 침해되지 않도록 기록과 운영에 신중을 기하여야 할 의무를 가지고 있음



제6장

인재개발

1. 인재개발

1. 인재개발

가. 인재개발 관련 법령 및 예규

법률	대통령령	예규(인사혁신처)
• 공무원 인재개발법	• 공무원 인재개발법 시행령	• 공무원 인재개발 업무처리 지침
• 국가공무원법 - 제43조, 제50조	• 공무원임용령 - 제10조의2, 제41조, 제42조 ※ 행정기관의조직과정원에관한통칙 (제24조의2)	

나. 인재개발의 내용별 구분(공무원 인재개발법 시행령 제7조)

구분	개념	실시방법(실시기관)
기본교육	신규채용후보자 또는 신규채용자, 승진임용예정자(승진시험 합격자와 승진심사 통과자를 말함) 또는 승진된 사람이 공무원으로서 필요한 공직가치를 확립하고 역량을 제고할 수 있도록 하기 위한 교육	공무원 교육훈련기관 교육
전문교육	담당하고 있거나 담당할 직무분야에 필요한 전문성을 강화할 수 있도록 하기 위한 교육	직장교육 공무원 교육훈련기관 교육 국내외 위탁교육
기타교육	기본교육 및 전문교육에 속하지 아니하는 교육훈련으로서 소속기관의 장의 명에 따른 교육	직장교육 공무원 교육훈련기관 교육 민간교육기관 교육
자기개발 학습	공무원이 직무를 창의적으로 수행하고 공직의 전문성과 미래 지향적 역량을 갖추기 위하여 스스로 하는 학습·연구활동	개인학습 공무원 교육훈련기관 교육 민간교육기관 교육

(1) 기본교육

(가) 실시대상(공무원 인재개발법 시행령 제7조제2항)

- 신규채용후보자 또는 신규채용자
- 승진임용예정자(승진시험 합격자와 승진심사 통과자를 말함) 또는 승진된 자

(나) 실시기관

- 원칙적으로 국가공무원인재개발원 및 인사혁신처장이 정하는 공무원 교육훈련기관에서 실시 (공무원 인재개발법 시행령 제8조제2항)
 - 5급 이상 : 국가공무원인재개발원
 - 6급 이하 : 국가공무원인재개발원 및 각 부처 소속 교육훈련기관
 - 다만, 교육내용이 상응한다고 인사혁신처장이 인정하는 경우, 직장교육이나 위탁교육으로 갈음 가능
- 특정직 공무원은 개별 법령이 정하는 바에 따라 실시(공무원 인재개발지침)

(다) 기본교육에 대한 인사관리기준

- ① **신규채용자의 선교육·후보직 원칙**(공무원 인재개발법 시행령 제11조제1항)
 - 신규채용자는 원칙적으로 임용예정직급에 상응하는 기본교육훈련과정을 이수시킨 후 보직하여야 함
 - 채용후보자 부처배정 후 임용 시까지 대기가 발생하지 않도록 기본교육 전·후에 임용전 실무수습을 연계하여 운영하여야 함
- ② **5급 승진임용예정자 선교육·후승진임용**(공무원 인재개발법 시행령 제11조제3항)
 - 5급 공무원으로 승진임용 시, 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 승진예정직급에 상응하는 기본교육훈련과정을 이수한 자 중에서 임용하여야 함

(2) 전문교육

(가) 실시대상 : 모든 공무원(교육의 성격에 따라 대상 제한 가능)

(나) 실시기관·방법(공무원 인재개발법 시행령 제8조제3항)

- 전문교육은 직장교육에 의하여 실시하되, 직장교육에 의하여 실시하기 곤란한 경우 교육훈련기관, 위탁교육에 의하여 실시

※ 직장교육을 통하여 전문교육과정을 실시하는 경우에는 평가 및 수료, 수료점수 미달자에 대한 조치 및 기타 교육의 실시에 관한 구체적인 기준을 정하여 시행하여야 함(공무원 인재개발법 시행령 제29조제3항)

(다) 전문교육 이수자에 대한 인사관리기준(공무원 인재개발법 시행령 제11조의2)

- 특별한 사유가 없는 한 교육훈련을 받은 공무원에 대하여는 이수한 교육훈련과 관련된 분야에 보직하여야 함
- 6월 이상의 위탁교육을 실시함에 있어서는 교육 이수 후에 보직할 직위를 미리 지정하여야 하며, 교육이수 후에는 특별한 사유가 없는 한 그 직위에 보직하여야 함

(3) 기타교육

(가) 실시대상 : 모든 공무원

(나) 내용

- 국가관·공직관·윤리관 등 공직가치 및 소양교육, 주요 국정과제 및 시책교육
- 일상적 직무능력 배양교육
 - 신규채용자 및 보직변경자에 대한 실무적응교육
 - 재직자에 대한 일상적 사무처리능력 배양교육

※ 직무적응 및 직무능력 배양을 위한 교육으로서 기본교육이나 전문교육으로 구분하기 어려운 교육을 말함

(4) 자기개발 학습

(가) 실시대상 : 모든 공무원

(나) 내용

- 직무관련 전문성 향상 및 미래지향적 역량 향상을 위한 학습 및 연구활동
 - 직무관련 독서, 학위취득 및 논문게재, 자격증 취득, 외국어 학습, 워크숍·세미나 참여, 정책현장 방문 등

※ 교육훈련시간으로 인정할 수 있는 자기개발 학습의 내용은 각 부처에서 결정

교육훈련의 대상

- 원칙적으로, 교육훈련의 대상은 모든 공무원과 시보공무원이 될 자임(국가공무원법 제50조 제1항)
- 다만, 개별법령의 규정 또는 교육과정의 성격상 대상을 제한할 수 있음(장기위탁교육과정 등)

다. 교육훈련의 실시형태별 구분(공무원 인재개발법 시행령 제2장 내지 제5장)

구분	개념	교육내용
공무원교육 훈련기관교육	국가공무원인재개발원 및 각 중앙행정기관 소속 공무원 교육훈련기간에서 실시하는 교육	기본교육
		전문교육
		기타교육
직장교육	소속공무원의 직무수행능력 향상, 소양함양 등을 위하여 각 기관별로 실시하는 교육 * 주무부처 주관 전문교육 포함	소속공무원 전문교육
		주무부처 주관 전문교육
		소속공무원 소양교육 등
위탁교육	국내외 교육기관 등에 위탁하여 실시하는 교육	국내위탁교육
		국외위탁교육

(1) 위탁교육의 운영(공무원 인재개발법 시행령 제4~5장)

○ 인사혁신처장과 사전 협의대상 위탁교육(공무원 인재개발법 시행령 제31조 및 제37조)

- 6월 이상의 국내 위탁교육
- 1월 이상의 국외 위탁교육

※ 다만, 국제과학기술협력규정에 의한 1년 미만의 국외위탁교육은 제외

○ 복무의무(공무원 인재개발법 시행령 제35조 및 제42조)

- 6월 이상의 위탁교육을 받은 공무원에 대하여는 6년의 범위 안에서 국내훈련의 경우 교육기간과 동일한 기간을, 국외훈련의 경우 훈련기간의 2배에 해당하는 기간을 훈련분야와 관련된 직무분야에 복무하도록 하여야 함

※ 일과 후에만 실시하는 국내훈련의 경우 훈련기간의 1/2

- 국외훈련을 받은 공무원은 훈련분야와 관련된 직무분야에 복무하도록 해야 함
- 6개월 이상의 국외훈련을 받은 공무원이 의무복무기간 중에 면직, 휴직 또는 전보 등으로 제42조 제1항의 복무의무를 이행할 수 없게 되었을 때에는 즉시 인사혁신처장과 훈련을 주관하는 기관의 장에게 통보해야 함

- 의무위반 등에 대한 소요경비 반납(공무원 인재개발법 시행령 제36조제1항)
 - 훈련 중에 면직된 때(질병·사고 등 부득이한 사유로 면직된 경우 제외)
 - 복귀명령을 받고 정당한 사유 없이 지정된 날까지 복귀하지 아니하거나 복귀 후 훈련 중 발생한 사유로 면직된 때
 - 의무나 지시사항을 위반하여 중도에 복귀되었거나 특별한 사유 없이 훈련을 중도에 포기하거나 탈락된 때
 - 복무의무를 이행하지 아니한 때

※ 소요경비 반납액 산정기준표 : 공무원 인재개발법 시행령 [별표 2]

구분	기준	반납액
소요경비 전액		
1. 제36조제1항제1호·제2호 해당자	소요경비	$\times \frac{1}{2}$
2. 제36조제1항제3호 해당자	소요경비	$\times \frac{\text{의무복무개월수} - \text{근무개월수}}{\text{의무복무개월수}}$
3. 제36조제1항제4호 해당자		

- 의무복무기간 중 퇴직(공무원 인재개발법 시행령 제36조제3항)
 - 면직결정 전에 의무복무 위반에 따른 소요경비를 반납받기 위한 조치를 하여야 함
 - 교육훈련비 지급기관과 면직결정기관이 서로 다른 때에는 면직결정기관의 장은 면직결정 전에 교육훈련비 지급기관의 장과 협의하여야 함
 - 의무복무기간 중 국외 유학을 위한 휴직(공무원 인재개발법 시행령 제41조)
 - 6개월 이상의 국외훈련을 이수한 후 의무복무기간 중에 있는 공무원에게 「국가공무원법」제71조제2항제2호에 따라 국외 유학을 위한 휴직을 명하려는 경우에는 인사혁신처장이 정하는 기준에 따라 휴직 처리를 하여야 함
 - 국외위탁교육훈련 결과 보고 및 활용(공무원 인재개발법 시행령 제34조의2)
 - 훈련을 종료하거나 복귀명령을 받은 훈련공무원은 복귀 후 3일 이내에 인사혁신처장 또는 훈련주관기관의 장에게 귀국사실을 보고하여야 하며, 공무원 인재개발법 시행령 제34조의2에서 정한 기한 내*에 훈련과제에 관한 훈련결과보고서(학위논문 등)를 소속 중앙행정기관의 장 및 훈련주관기관의 장에게 제출하여야 함
- * 유학휴직·질병 등 불가피한 사유로 기한 내 보고서를 제출하지 못하는 사정이 발생할 경우에는 사전에 소속 부처 인사담당자를 통해 인사혁신처장의 승인을 받아야 함

- 중앙행정기관의 장은 제출받은 훈련결과보고서에 대하여 인사혁신처장이 정하는 바에 따라 평가 등 사후관리를 실시하여야 하며, 이를 기관 홈페이지 등에 게시하여 보고서가 정책자료로 활용될 수 있도록 하여야 함
- 각 부처는 공무원교육훈련심의위원회에 의한 평가를 실시하고 그 결과를 다음의 서식과 함께 매년 1월말까지 인사혁신처로 송부해야 함

국외훈련 연구보고서 등 사후관리 방안

- 부처별 ‘공무원교육훈련심의위원회’를 구성하여 연구보고서 등 평가 실시
 - ※ 자체 공무원교육훈련심의위원회에서 평가를 실시하되 반드시 연구과제에 대한 전문적인 지식과 경험이 풍부한 외부전문가를 포함하여 위촉하고, 외부전문가의 비율은 전체 구성원의 2분의 1 이상으로 구성해야 함
- (평가기준) 보고서제출시기, 다른 보고서와의 유사성(표절 등) 여부, 당초 훈련계획의 달성도 여부, 정책수립 시 반영 등 업무활용 가능성 등
 - 제출시기 : 훈련파견 종료 후 30일 이내에 ① 인재개발정보센터 ② 각 부처(내부통신망 등)에 등재 여부. 각 부처 교육담당자는 훈련공무원이 기한 내 제출하지 못하거나 불성실한 보고서를 제출할 경우 추가 30일 이내에 보완조치 하도록 명령
 - 표절여부 : 국내외 다른 보고서(논문) 등과의 유사성 및 표절 여부 등에 대해 집중 검증
- (평가방식) 평가대상 과정(장기 국외훈련 전과정)을 통합하여 평가
 - 개인별 점수에 따라 ‘탁월·우수·보통’으로 강제 배분하되, 필요시 직급별(4급이상 및 5급이하 등)로 구분·평가
 - 평가대상자가 2인 이하인 경우만 모두 동일등급으로 평가 가능
- (평가지기) 전년도 9월 기준 1년 이내 복귀자(전년도 9월 ~ 당해연도 8월) 전원에 대해 매년 12월 말까지 평가 완료
- (평가결과 활용)
 - 개인별 평가결과를 내부통신망에 의무적으로 공개
 - 정책·법령수립에 반영, 해외사례와 연계한 매뉴얼 제작, 내부교육자료로 활용 등
 - 필요시 ‘상시학습’ 시간 차등부여 및 인사정책(성과급 평가, 근무평정 등) 등에 반영
 - 개인별 평가결과 다른 보고서와 유사성이 높거나 내용이 부실한 경우, 당초 훈련 과제와 일치하지 않은 경우 등에는 재작성 요구 및 보완 조치
- (훈련성과보고회 개최)
 - 훈련성과를 공유하고 업무의 활용도 제고를 위하여 각 부처별로 국외훈련 이수자에 대한 ‘훈련성과보고회’ 개최

- 훈련성과 미흡 시 국외훈련비 환수(공무원 인재개발법 시행령 제39조)
 - 당초 계획한 학업과정의 이수나 학위 취득 등 국외훈련의 목적 미달성, 연구보고서 내용이 훈련과제와 관련이 없거나 연구보고서·논문 표절 또는 시행령 제34조의2에서 정한 기간 내 연구보고서 미제출 시 지급한 훈련비의 100분의 20범위에서 환수할 수 있음
 - 환수 대상·기준·절차 등 필요한 사항은 인사혁신처장이 정하는 바에 따름

라. 교육훈련시간(교육훈련 및 자기개발 학습 시간)의 승진반영(상시학습)

(1) 근거법령

- 공무원임용령 제10조의2
- 공무원 인재개발법 시행령(이하 “시행령”) 제8조의2 및 제11조의3, [별표 1], 부칙 (2006. 7. 21 대통령령19621호)

(2) 적용대상

(가) 일반직 4급 이하 공무원(연구사·지도사 포함, 우정직공무원은 2급 이하)

- 일반직 4급 공무원의 경우 고위공무원단 직위로 승진임용 시에는 적용하지 아니하며, 3급 공무원으로 승진임용 시 기관의 장 또는 보조기관(보좌기관을 포함)으로 근무하지 아니한 기간에 대하여만 적용

- ※ 근속승진 시에도 승진에 필요한 교육훈련시간을 충족하여야 함
- ※ 전문경력관, 임기제공무원 또는 특수경력직공무원은 적용대상이 아님

교육훈련시간을 승진임용에 반영하지 않는 경우 (공무원 인재개발법 시행령 제11조의3제2항)

- 국가공무원법 제40조의2제1항에 따라 4급 공무원을 고위공무원단 직위로 승진임용하는 경우
- 국가공무원법 제40조의4에 따라 특별승진임용하거나 일반승진시험에 우선 응시하게 하는 경우
- 국가공무원법 제41조에 따라 실시하는 공개경쟁승진시험에 응시하는 경우



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

교육훈련시간 승진 반영 적용기간 : 지방청의 과장(보조기관)으로 근무하다 본부 계장급 직위로 전보된 경우의 상시학습 적용 기간은?

1. 4급의 경우

부처 직제규정에 근거한 기관의 장 또는 보조기관(보좌기관)으로 근무한 기간은 상시학습 적용기간에서 제외 함. 따라서, 지방청 보조기관에서의 근무기간은 상시학습 적용기간에서 제외되며, 본부 계장급 직위로 재직할 근무기간은 상시학습 적용 대상이 됨

2. 5급 이하(연구사 및 지도사 포함)의 경우

기관의 장 또는 보조기관 등의 여부와 관계없이 상시학습 적용 대상이 됨

Q2

강임된 자를 승진임용 시에도 교육훈련시간이 충족되어야 하는지?

- 강임된 공무원을 승진임용하는 경우 승진에 관한 일반원칙이 적용되지 않음. 따라서, 교육 훈련시간의 충족여부와 관계없이 승진임용이 가능함

(3) 교육훈련시간의 승진임용 반영방법 및 산출기준 등

(가) 교육훈련시간의 승진임용 반영방법

- 승진에 필요한 교육훈련시간을 충족하지 못한 공무원은 승진심사 또는 승진시험 응시 대상에서 제외함(승진심사 또는 승진시험 응시 배수에는 포함)

Q3

승진심사 대상 배수에 교육훈련시간 미충족자가 있는 경우 배수 운영은?

- 요건을 충족하지 못한 공무원을 승진심사 또는 승진시험 응시 대상에서 제외한다는 것은 당사자를 승진심사 등의 대상에서만 제외 할 뿐이며, 승진후보자명부에서 삭제하는 것은 아님. 따라서, 배수 범위 밖의 상위 순위자를 심사대상으로 추가하는 것은 아님

(나) 승진에 필요한 교육훈련시간(필요 교육훈련시간)

- 「해당 계급 근무연수 × 중앙행정기관별 연간 교육훈련기준시간」
- 근무연수 : “근무월(15일 이상 1월) ÷ 12”로 산출

※ 소수점 이하 한자리까지 계산(소수점 이하 둘째자리에서 반올림)

- 연간 교육훈련기준시간 : 100시간 이상(중앙행정기관의 장이 업무 특성과 학습여건 등을 고려하여 80시간 이상으로 조정 가능)
- 산출 기준일 : 승진심사일 또는 승진시험 응시 대상자 결정일이 속한 달의 전전달 말일 현재

(다) 실적 교육훈련시간

- 필요 교육훈련시간 산출 기준일까지의 실적 교육훈련시간을 기준으로 하되, 미충족자의 경우는 승진심사일 또는 승진시험 응시 대상자 결정일 전일까지의 교육훈련시간을 합산



일반승진시험 2차 응시 대상자 결정시 교육시간 충족 여부 : 일반승진시험 1차 시험에 합격하고 당해년도 2차 시험에 불합격되어 다음 회 2차 시험에 응시하고자 하는 경우 응시 대상자 결정전에 교육훈련시간 충족 여부를 다시 판단해야 하는지?

- 일반승진시험 1차 시험에 합격한 자에 대하여는 본인이 응시요건을 갖추어 응시하는 당해인의 다음 회 시험에 한하여 1차 시험을 면제하고 있음. 이 때, 응시요건에 교육훈련시간 충족 여부도 포함된다고 보아야 하므로 다음 회 시험 응시 대상자 결정일이 속한 달의 전전달 말일 현재 교육훈련기준시간을 충족하여야 함



승진심사 또는 승진시험 합격 후 실제 승진임용까지의 교육훈련 시간 처리는?

- 승진후보자가 받은 기본교육훈련은 승진된 직급에서 이수한 교육훈련으로 봄
※ 부서장의 교육훈련 성과책임 등에 교육실적으로 반영될 수는 있음

(라) 파견·휴직·직위해제·정직·강등·강임기간의 처리

- 국공법 제71조의 휴직기간, 임용령 제41조제1항 각호(제4호 제외)의 파견기간, 국공법 제73조의3의 직위해제기간, 동법 제79조에 따른 정직기간 제외

- 국공법 제73조의4에 따라 강임된 자를 다시 승진임용하는 경우, 승진에 필요한 교육훈련기간 산출, 적용 필요 없음(승진의 일반원칙의 예외)
 - 국공법 제79조에 따른 강등의 경우 동법 제80조 제1항에 따라 3개월간 직무에 종사하지 못하는 기간에 한하여 필요 교육훈련시간 산출시 제외하고 정직 이후 기간은 필요 교육훈련시간에 산입하여 원래 계급 승진시 반영
- (마) 소속장관을 달리하는 기관 간 전보자, 전직자 및 지방공무원에서 국가공무원으로 경력경쟁채용 등이 된 자 처리
- 전보, 전직 또는 경력경쟁채용 등이 된 후 근무기간 및 교육훈련시간을 대상으로 하되, 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우 전 근무기관 또는 전 직렬에서의 근무기간 및 교육훈련시간(동일계급에서 상시학습이 적용되는 전체 근무기간 및 교육훈련시간을 말함)을 반영할 수 있음
 - ※ 전 근무기관 또는 전 직렬에서의 근무기간 및 교육훈련시간을 반영하는 경우 전보, 전직 및 경쟁채용으로부터 1년이 경과한 경우에는 인정하지 않음
- (바) 공무원 구분 변경에 따라 일반직으로 재임용된 경우에는, 원칙적으로 변경 이후 근무기간 및 교육훈련시간을 반영하되, 필요한 경우 중앙행정기관의 장이 정하는 바에 따라 변경 이전의 근무기간 및 교육훈련시간 반영 가능



A부처에서 B부처로 파견 근무한 경력이 있는 7급 공무원 甲의 6급 승진에 필요한 교육훈련시간은?

- ※ A부처 7급 임용일자 : 2014. 1. 1.
- ※ B부처 파견기간 : 2017. 1. 1. ~ 2018. 6. 30.
- ※ 승진심사일 : 2019. 2. 15.
- ※ A부처 교육훈련 기준시간 : 연간 100시간

- 산출기준일은 승진심사일 전전달의 마지막 날인 2018. 12. 31.이며, 필요 교육훈련시간을 충족하지 못한 경우 승진심사일 전일인 2019. 2. 14.까지의 교육훈련시간을 합산 가능
- 파견기간은 필요 교육훈련시간 산출 시 제외되며, 파견기간 중 교육훈련 실적 또한 포함되지 않음(교육훈련 의무와 실적 동시 부여 원칙)
- 따라서, 甲의 근무연수는 파견기간을 제외한 '근무월(42개월) ÷ 12 = 3.5년'으로 산출되며, 6급 승진에 필요한 교육훈련시간은 '근무연수(3.5년) × 부처 교육훈련기준시간(100시간) = 350시간'이 적용됨

유의사항

◆ 일반직 내에 신설된 전문경력관, 전담직위, 임기제공무원 등은 승진임용이 적용되지 않아 원칙적으로 대상에서 제외

* 다만, 부서장의 소속직원에 대한 교육훈련 성과책임 범위에는 포함

** 전담직위공무원의 경우 전담직위 해제시점이후부터 교육훈련 필요시간과 실적을 계산

(사) 신규채용 및 승진임용예정자의 기본교육 처리

○ 채용 또는 승진된 직급에서 이수한 교육훈련으로 봄



수습사무원의 임용 전 기본교육 및 7급, 9급 신규채용후보자의 임용 전 실무수습 기간 처리

- 수습사무원의 임용 전 기본교육은 교육훈련시간 모두 인정
- 7급, 9급 신규채용후보자의 임용 전 실무수습 기간 중 기본교육은 채용된 직급에서 이수한 교육훈련으로 인정하나, 기본교육외의 교육은 채용된 직급에서 이수한 교육훈련으로 볼 수 없음

제6장

인재개발

(4) 연간 이수하여야 할 교육훈련시간 설정 등(시행령 제11조의3제3항)

- 교육훈련 여건, 업무특성, 인력구성 등을 감안하여 중앙행정기관의 장이 연 단위로 설정(연간 100시간 이상으로 하되, 80시간 이상으로 조정하여 운영 가능)
- 승진임용 자격 여부 판단 기준
 - 기준일 현재 해당 계급에서의 교육훈련시간 총량이 '해당 계급 근무연수 × 당해부처 연간 교육훈련기준시간'을 충족하였는지 여부
 - 일반직 내에서도 직군 및 직렬에 따라 업무성격이 상이한 경우에는 구분 단위별로 교육훈련기준시간을 달리할 수 있으나, 교육훈련시간이 승진에 반영됨을 감안하여 동일 직급 및 직렬 내에서는 가급적 교육훈련기준시간을 동일하게 설정토록 함
 - ※ 부득이하게 차등 설정하는 경우, 사유가 명백하게 존재해야 함
 - 연간 교육훈련기준시간의 설정·변경시, 사전에 고지하도록 함

(5) 교육훈련 및 자기개발 학습의 내용 설정(시행령 제11조의3제3항)

- 각 부처의 직무특성, 인력구성 등을 감안하여 중앙행정기관의 장이 결정
 - 중앙행정기관의 장이 필요하다고 판단하는 경우 의무적으로 이수하여야 할 교육과정을 지정할 수 있음(필수교육과정)
- ‘연간 교육훈련기준시간’의 40% 이상은 조직 성과향상 및 역량개발을 위해 중앙행정기관의 장이 정한 ‘부처지정학습’을 운영하여야 함
 - ‘부처지정학습 이수시간’의 30% 이상은 국가관, 공직관, 윤리관 등 공직가치 및 국정철학과 주요 국정과제 교육 이수시간이 포함되어야 함

(6) 부서장의 소속 직원에 대한 인재개발 성과책임 등(시행령 제8조의2)

- ‘공무원 성과평가 등에 관한 규정’에 따른 성과계약 체결 대상인 4급 이상(연구관·지도관 포함) 공무원에 대하여는 성과계약 체결 시 그 소속 공무원에 대한 인재개발 성과 책임 부여
- 일반직 4급(복수직) 이하 공무원(우정직공무원은 2급 이하) 및 연구사·지도사인 공무원은 매년 부서장과 협의하여 연간 자기개발계획을 수립하여야 하고, 과장 및 이에 준하는 보조기관 또는 보좌기관은 지도·조언을 위한 면담을 실시하여야 함

(7) 행정기관의 장의 소속 공무원에 대한 자기개발계획의 지원 등(시행령 제8조의2)

- 중앙행정기관의 장은 소속 공무원이 자기개발계획을 수립하고 실천할 수 있도록 자기 개발계획 지원체계를 구축하기 위해 노력해야 함
- 중앙행정기관의 장은 소속 공무원의 자기개발계획 수립 시 부서장의 지도와 조언이 이루어질 수 있도록 하고, 개인의 자기개발 목표가 기관의 임무 및 주요 정책목표 등 조직 목표와 연계되어 설정되었는지 확인하여야 함

(8) 인재개발 실적 관리 등(시행령 제8조의2)

- 인재개발 담당부서는 소속 공무원의 전년도 학습실적에 대하여 부서별 확인을 거쳐 매년 1월 말까지 개인별 실적 교육훈련시간을 확정 처리하여야 함
 - 원칙적으로 확정처리된 전년도 실적 교육훈련시간을 확정처리 이후 수정 또는 추가 등록하는 것은 인정하지 않음

- 연도간 교육 또는 학위과정 등 장기 교육의 경우 교육수료일 또는 학위취득일 당시
계급의 실적 교육훈련시간으로 인정함

※ 교육시간은 교육종료 후 입력하되, 대학·대학원 등 수강과 같이 학기 단위로 구분이 가능한 경우 매학기
종료시 실적을 입력, 직무훈련의 경우에는 1년 단위(파견일 기준)로 교육실적을 입력(1년 미만 기간에
대하여는 종료일 기준 입력)

- 신규채용후보자 및 승진임용예정자가 받은 기본교육훈련은 신규 또는 승진임용 연도의
기준을 따름
- 동일한 교육내용 또는 교육과정을 이수하는 경우에는 1회에 한하여 인정하며, 동일
교육 해당여부는 교육기관·교육목적·교육내용 등을 종합적으로 고려하여 판단함
 - 부처지정학습의 경우 예외로 하되, 연도내 중복인정은 금지됨



제7장

공무원의 보수, 맞춤형복지 및 연금제도

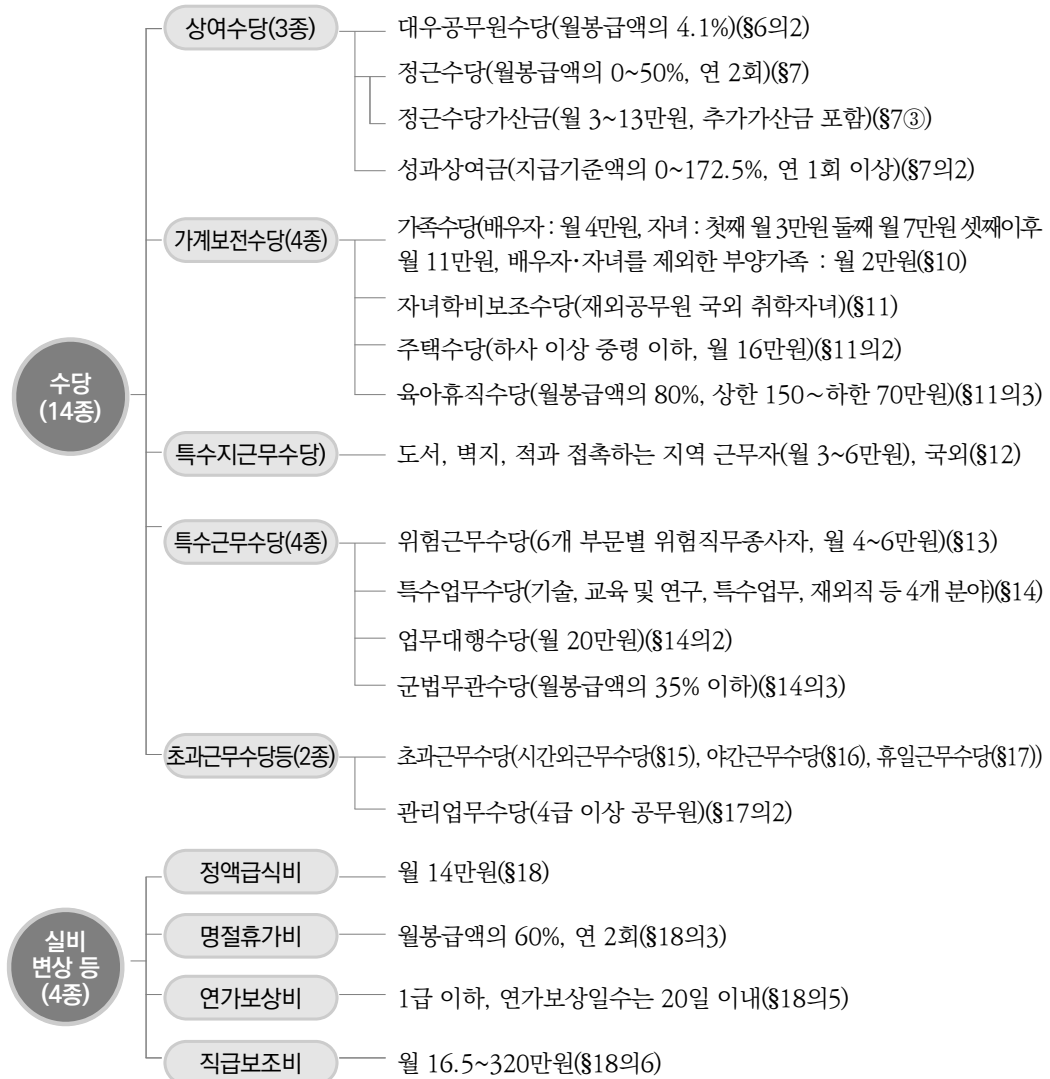
1. 보수제도
2. 맞춤형복지제도
3. 연금제도

1. 보수제도

개요	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="336 409 814 465">정무직</td><td data-bbox="814 409 926 465" rowspan="3">연봉제</td><td data-bbox="926 409 1236 465">고정급적 연봉제</td></tr> <tr> <td data-bbox="336 465 814 522">고위공무원단</td><td data-bbox="926 465 1236 522">직무성과급적 연봉제</td></tr> <tr> <td data-bbox="336 522 814 580">5급 이상(일반·별정·특정직)</td><td data-bbox="926 522 1236 580">성과급적 연봉제</td></tr> <tr> <td data-bbox="336 580 814 637">6급 이하</td><td colspan="2" data-bbox="814 580 1236 637">호봉제 + 성과상여금</td></tr> </table> ※ 교원(단, 국립대학의 장을 제외한 국립대학의 교원은 성과급적 연봉제 적용), 군인, 검사, 국가정보원직원, 대통령경호처 직원은 연봉제 적용 제외	정무직	연봉제	고정급적 연봉제	고위공무원단	직무성과급적 연봉제	5급 이상(일반·별정·특정직)	성과급적 연봉제	6급 이하	호봉제 + 성과상여금	
정무직	연봉제	고정급적 연봉제									
고위공무원단		직무성과급적 연봉제									
5급 이상(일반·별정·특정직)		성과급적 연봉제									
6급 이하	호봉제 + 성과상여금										
연봉제	• 고정급적 연봉제 : 정무직 대상으로 직위별로 고정액 지급 • 직무성과급적연봉제 : 고위공무원단 소속 공무원 – 기본연봉(기준급 + 직무급), 성과연봉으로 구성 – 개인별 경력, 직무, 성과등급에 따라 연봉수준 차이 직무성과급제 연봉구성  상한액 — 가~나등급 단일범위 하한액 — + 나등급 + 가등급 기준급 + 직무급 = 기본연봉 + 다음해 기본 연봉에 일부 누적 성과급 • 기준급 : 개인의 경력 및 누적 성과가 반영된 기본 급여 • 직무급 : 직무의 곤란도·책임도에 따라 직무등급별로 차등 지급 • 성과급 : 전년도 업무실적을 토대로 지급 • 성과급적 연봉제 : 1 ~ 5급(상당) 공무원, 외무 5등급 이상, 경찰(치안정감~경정) 및 소방(소방정감~소방령) 공무원, 임기제공무원, 국립대학 교원 – 연봉은 기본연봉, 성과연봉으로 구성 – 기본연봉 : 기본급, 정근수당(가산금 포함), 관리업무수당, 명절휴가비 등의 연액 * 단, 5급(상당) 공무원에게는 관리업무수당을 지급하지 않음 – 성과연봉 : 전년도 업무실적을 토대로 개인별 차등지급										
호봉제	• 봉급 : 직무의 곤란성, 책임도에 따라 직책별로 지급되는 기본급여 또는 직무의 곤란성, 책임도, 재직기간 등에 따라 계급별, 호봉별로 지급되는 기본급여 • 수당 : 직무 및 생활여건 등에 따라 부가적으로 지급 • 성과급 : 전년도 업무실적에 따라 개인별·부서별 또는 개인별+부서별 차등지급										

제7장

※ 수당 항목별 구성



○ 그 외 보수 및 수당제도의 자세한 사항은 「공무원보수 등의 업무처리지침」을 참고하시기 바랍니다.

✓ 경로

- ※ 국가법령정보센터
- ※ 행정규칙-공무원보수 등의 업무처리지침 '입력'
- ※ 첨부파일-공무원보수 등의 업무처리지침 '내려받기'

2. 맞춤형복지제도

가. 맞춤형 복지제도의 의의

(1) 의미(「공무원 후생복지에 관한 규정」 제2조)

- 공무원 개개인에게 주어진 예산의 범위 내에서 사전에 설계되어 제공되는 복지 혜택 중에서 공무원이 본인의 선호와 필요에 따라 자신에게 적합한 복지 혜택을 선택하도록 하는 제도임

※ 「공무원 후생복지에 관한 규정」은 이하에서 ‘후생복지규정’이라 한다.

(2) 운영주체

- 원칙적으로 「공무원임용령」 제2조(정의) 제3호에 규정된 소속장관
- 소속장관은 소속기관별 또는 직종별 다양한 복지수요를 반영하기 위하여 필요한 때에는 소속기관의 장으로 하여금 맞춤형 복지제도를 수립·운영하게 할 수 있음(후생복지규정 제4조 제4항)

나. 적용범위

(1) 원칙

- 행정부 소속 국가공무원에게 적용함(후생복지규정 제3조)

※ 국가직과 지방직 공무원이 혼재되어 있는 중앙행정기관 및 교육청에 대한 제도의 적용 여부는 소속장관이 정함

(2) 공무원이 아닌 자에 대한 적용(후생복지규정 제3조 제3항)

- ‘공무원이 아닌 자’라 함은 당해 기관에 근무하는 자로서 「국가공무원법」상의 공무원이 아닌 자를 말함
- 적용의 필요성, 적용범위 등에 관하여는 수행하는 업무의 성격, 근무 예정기간 등을 감안하여 운영기관의 장이 정함

- 무기계약직 및 1년이상의 기간제·시간제 근로자에게는 공무원과 동등한 수준의 복지 점수를, 6개월~1년미만의 기간제·시간제 근로자에게는 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험의 최저 보상안) 보장수준 이상의 복지점수를 근무개시일부터 배정하도록 노력하여야 함

다. 맞춤형복지제도의 설계

(1) 설계원칙(후생복지규정 제5조)

- 운영기관의 장은 소속 공무원에 대한 후생복지 관련 예산을 가능한 한 맞춤형 복지 예산에 포함시켜 관련 복지사업과 맞춤형 복지제도의 혜택이 이중으로 제공되지 않도록 하여야함

(2) 복지 항목의 구성(후생복지규정 제6조, 제7조, 제8조)

항목		구성	사례
기본 항목	필수기본 항목	• 공무원조직의 안정성을 위하여 전체 공무원이 의무적으로 선택하여야 하는 항목	본인 생명/상해보험
	선택기본 항목	• 운영기관의 장이 정책적 필요에 따라 설정하고 구성원이 의무적으로 선택하여야 하는 항목	배우자 생명/상해보험, 본인 및 가족의료비 보장보험, 암·2대 질병 진단비, 건강검진 등
자율 항목		• 운영기관의 장이 필요에 따라 설정하고 각 구성원이 자유롭게 선택할 수 있는 항목	건강관리, 자기계발, 여가 활용, 가정친화



이럴 경우 어떻게 할까?



Q1 육아휴직 중에는 맞춤형복지 혜택을 받을 수 없나요?

- 맞춤형 복지제도 업무처리 기준에 따라 휴직 중에도 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험)의 최저 보상안 이상을 적용받을 수 있음



Q2 개인 실비 보험이 있는 경우에도 단체보험료를 지불해야 하나요?

- 실손보험은 다수의 보험에 가입하더라도 중복보상이 금지됨(상법 제 672조)
- 따라서, 맞춤형 복지 의료비 보장보험과 중복되는 보험에 가입한 것으로 확인되는 경우 단체보험 가입을 면제할 수 있음
- 이 경우 단체보험 가입을 면제받기 위해서는 기관운영 담당자에게 민영 실손보험가입 입증서류를 직접 제출하여야 함



Q3 단체보험을 장기간 가입한 경우, 퇴직 후 재직자 단체보험과 유사한 내용을 보장받는 개인보험에 가입할 수 있나요?

- 단체실손의료보험과 개인실손의료보험간 연계제도('18.12.1.금융위원회)에 따라 퇴직 후 1개월 이내에 본인이 직전 단체보험이 가입된 보험회사에 신청을 한 경우 보험사에서 판매하고 있는 개인실손으로 전환할 수 있음
- 단, 개인의 건강상태 및 기존 병력(病歷)에 따라 상이한 보험료를 지불하게 되며, 단체보험 보험료와는 차이가 있을 수 있음

제7장

라. 복지점수 부여 및 관리

(1) 복지점수의 의미

- 맞춤형 복지제도를 설계·운영함에 있어 필요한 예산의 배정이나 복지 혜택의 구매 및 정산에 사용되는 계산 단위임(복지점수 1점은 1천원에 상당)

(2) 복지점수의 구성 및 부여기준(매년 1월 1일을 기준으로 함)

기본복지점수	근속복지점수	가족복지점수
• 400점 일률 배정	• 근무연수 1년당 10점 • 최고 30년까지 최고 300점 배정	• 배우자 포함 4인 이내로 하되, 자녀는 인원수에 관계없이 모두 배정 • 배우자 100점, 직계존·비속 등 1인당 50점 다만, 직계비속 중 둘째 자녀는 100점, 셋째 자녀부터는 1인당 200점 • 둘째자녀 출산시 출산축하 복지점수 2,000점(200만원), 셋째자녀 이상 출산시 자녀당 1회에 한해 출산축하 복지점수 3,000점(300만원) 배정 장려

※ 가족복지점수를 배정받을 수 있는 부양가족은 「공무원수당 등에 관한 규정」 제10조에 의해 가족수당 지급대상이 될 수 있는 부양가족으로 함

※ 근무연수란 「공무원 수당 등에 관한 규정」 제7조에 의한 정근수당 지급을 위한 근무연수를 말함(근무연수의 계산방법에 대하여는 보수지침(인사혁신처 예규) 정근수당 부분 참조)

(3) 복지점수의 관리

○ 복지점수 계산방법

- 연도중에 신규채용, 전보, 휴직, 파견, 복직, 해임, 파면, 면직 등의 임용 행위로 인하여 복지점수 사용권한이 발생·중단 또는 소멸할 경우에는 그 변동일을 기준으로 월할 계산에 따라 복지점수를 계산
- 개인별 복지점수 부여·환수시 복지점수 소수점 둘째자리 미만은 절사

※ 단, 보험료는 변동사유가 발생한 날(전입일, 임용일)을 기준으로 일할 계산함

○ 임용유형별 복지점수의 관리

① 신규 임용자 : 임용일이 속한 달을 포함시켜 월할계산

※ 단, 12월 신규 임용자에 대해서는 당해연도 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험의 최저 보상안)에 필요한 복지점수만 부여

② 부처간 전출입(월할 계산시 기관간 중복배정 또는 누락기간이 없도록 유의)

- 전출기관 : 전출 월까지의 가용 복지점수를 산정하고, 실제 사용한 항목별 복지점수 현황을 전입기관으로 통보함

※ 단, 12월 전출자는 당해연도 12월까지의 연간복지점수를 모두 인정하여 정산

- 전입기관 : 전출입 다음 월부터의 가용 복지점수를 산출(단, 1일자 전출입인 경우 해당 월의 복지점수는 전입기관에서 산정)하여, 전출기관에서의 초과 사용액은 가용 복지점수에서 차감하고, 미사용액은 당초 배정할 가용 복지점수에 추가하여 배정함

※ 12월 전입자는 당해연도 기본항목 적용에 필요한 복지점수만 부여

부처간 전출입자 복지점수 계산(예시)

A기관에서 750점을 배정받은 공무원이 B기관으로 8월14일 전보한 경우

- ▶ [조건] : 1.1 기준 / 근무년수 10년, 배우자 1명, 자녀 2명
 - 총 750점(기본복지점수 : 400, 근속복지점수 : 100, 가족복지점수 : 250)

【A기관】: 복지점수 월할계산 및 사용내역을 산정하여 전입기관에 통보

- ▶ A기관(보험계약 1.1~12.31)에서 생명/상해보험에 1억원 가입으로 87,800원(87.80점), 의료비보장보험으로 72,630원(72.63점), 자율항목으로 100점을 이용한 경우
- ▶ 전출자가 사용한 복지점수 : 198.89점

① 전출시까지의 가용 복지점수(월할계산) -- ㉠

- $750\text{점} \times 8/12 = 500\text{점}$
- 전출자 월할계산 : 전출되는 달이 속한 월을 포함(근무기간 1~8월)

② 전출시까지 사용한 복지점수 -- ㉡

- (자율항목사용분(100점) + 일할계산 보험료(98.89점)) = 198.89점
 - ※ 보험료는 전출일을 제외(1.1 ~ 8.13)하고 계산함
 - 생명/상해보험 일할계산 : $87.80 \times 225/365 = 54.12$ (소수점 둘째자리 미만 절사)
 - 의료비보장보험 일할계산 : $72.63 \times 225/365 = 44.77$ (소수점 둘째자리 미만 절사)

③ 복지점수 통지 : 복지점수의 항목별 배정내역과 사용내역을 통지

연초배정액	월할계산액 (8개월분)(㉠)	사용내역			사용잔액 (㉢=㉠-㉡)
		합계(㉡)	기본항목	자율항목	
750점	500점	198.89	98.89	100점	+302점

【B기관】: 전입기관은 월할계산한 복지점수에 전출기관에서의 사용잔액을 포함하여 부여함

* 전출기관은 월할계산 가용복지점수보다 초과사용한 경우는 사용액만큼 공제하고 배정

- ▶ 1. 1 배정기준 / 총 750점(기본 400, 근속 100, 가족 250)
 - * 성과향상 등에 관한 기준을 마련한 경우 기관에 따라 상이할 수 있음
- ▶ 복지점수 인정개월수 : 4개월 (9월~12월)
 - 전입자는 월할 계산시 전입된 달이 속한 월을 제외하므로 근무기간이 4개월임
- ▶ B기관 배정 복지점수 : 250점
 - ① 배정 복지점수 (월할계산) : $750 \times 4/12 = 250\text{점}$ -- ㉣
 - B기관에서 생명/상해보험 1억원 가입에 75,000원(75.00점), 의료비보장보험에 71,000원(71.00점)인 경우
 - ② 단체보험가입 차감액 : 총 55.99점 (일할계산) -- ㉤
 - 보험료 일할계산 : 전입일을 포함(8.14~12.31)하여 계산
 - 생명/상해보험 일할계산 : $75.00 \times 140/365 = 28.76$ (소수점 둘째자리 미만 절사)
 - 의료비보장보험 일할계산 : $71.00 \times 140/365 = 27.23$ (소수점 둘째자리 미만 절사)
 - ③ 사용가능한 자율항목 복지점수
 - 전출기관의 사용잔액 > 0 : ㉠ - ㉡ + ㉢ = 496점
 - 전출기관의 사용잔액 < 0 : 월할계산한 배정복지점수에서 전출기관에서의 초과사용액만큼 공제하고 배정함
 - 전출기관의 초과사용액 > 전입기관의 배정 복지점수

전출기관에서의 초과사용액이 있는 경우

- ▶ 전입기관에서 부여할 월할 계산점수가 200점, 기본항목 필요점수가 50점인 경우
 - (1) 전출기관에서의 초과사용액이 100점인 경우
 - 전입기관 월할 계산점수(200) - 전출기관 초과사용액(100) = 100
 - $100 \geq$ 기본항목 필요점수(50) → 전입기관은 100점 부여
 - (2) 전출기관에서의 초과사용액이 200점인 경우
 - 전입기관 월할 계산점수(200) - 전출기관 초과사용액(200) = 0
 - $0 <$ 기본항목 필요점수(50) → 전출기관은 초과사용된 200점 환수, 전입기관은 200점 부여

③ 휴직자

- 월할 계산에 따라 초과 사용한 점수는 환수하되, 미사용 점수에 대해서는 일정기간 내에 사용토록 함
- 맞춤형복지가 적용되지 않는 경우
 - 대상 : 병역휴직, 법정 의무 수행을 위한 휴직
 - 휴직 또는 복직하는 달을 실근무기간에 포함시켜 월할 계산하여 부여/정산

※ 단, 12월에 복직하는 자에 대해서는 당해연도 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험) 적용에 필요한 복지점수만 부여

- 기타 휴직의 경우
 - 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험) 만을 적용할 경우
 - 휴직기간 동안 기본항목 적용에 필요한 복지점수를 부여

※ 기본항목의 보장수준은 기관에서 필요한 수준으로 정할 수 있음

- 복직연도에는 복직하는 달을 근무기간에 포함하여 복지점수 추가 배정

※ 단, 12월에 복직하는 자에 대해서는 당해연도 기본항목(생명/상해보험 및 본인 의료비 보장보험) 적용에 필요한 복지점수만 부여

질병휴직자에게 기본항목만 적용할 경우(예시)

[10월 18일 질병휴직한 공무원의 복지점수 계산방법]

* 기본항목에 해당하는 점수는 휴직연도와 복직연도에 걸쳐 유지시킴

▶ [조건] : 근무연수 10년, 배우자 1명, 자녀 2명

- 총 750점(기본복지점수 : 400, 근속복지점수 : 100, 가족복지점수 : 250)
- 복지점수 인정개월수 : 10개월(1월~10월)
- 사용자 선택안 관련 기본항목 소요점수(1년분) : 150점

① 휴직시까지의 가용 복지점수

(일할계산) : $750 \times 10 / 12 = 625$ 점 -- ㉠

② 휴직시까지 사용한 복지점수

• {자율항목사용분(300점) + 일할계산보험료(119.18점)} = 419.18점 -- ㉡

※ 보험료일할계산 : $150 \times 290 / 365 = 119.18$ 점(휴직일 제외)

③ 복지점수의 정산

• ㉠ > ㉡인 경우(미사용점수) 625 점 - 419.18 점 = 205.82 점(신청 유예기간 부여후 사용)

• ㉠ < ㉡인 경우(초과사용시) : 차액을 환수함

④ 휴직기간의 기본항목(보험료) 점수 부여 후 보험계약 갱신

• $10.18 \sim 12.31$ 150점 $\times 75 / 365 = 30.82$ 점

- 모든 항목을 추가로 인정할 경우 휴직/복직시 복지점수 변동 없음

※ 기본항목 이외 기타 항목의 추가 적용여부는 소속기관의 장이 정함

④ 정직·직위해제자

- 휴직자를 준용하여 관리

⑤ 파견자

- 파견자의 맞춤형 복지제도의 관리는 원칙적으로 원소속기관에서 정함

※ 직제상 정원에 의한 파견자의 경우 파견받는 기관에서 정함이 원칙이나, 소요예산이 마련되지 않은 경우는 기관간 협의에 따라 원 소속기관에서 예산 부담 가능

- 국외 파견자

- 6개월 이상 국외파견자 : 최소한 필수기본항목의 최저보상안을 보장하되 추가 적용여부는 운영기관의 장이 정함
- 6개월 미만 국외파견자 : 당해기관 소속공무원과 동일하게 적용

6개월 이상 국외파견자의 복지점수 계산(예시)

'14.8.25 ~ '16.8.25 국외에 파견되는 공무원의 복지점수 계산방법

- ① 2014년도의 복지점수 정산 : '14. 8. 25 파견
 - ▶ [조건] : '13.1.1 기준 / 근무년수 20년, 배우자 1명, 자녀 1명
 - 운영기관에서 당해연도 자율항목을 추가로 적용하지 않기로 정함
 - 총 700점(기본복지점수 : 350, 근속복지점수 : 200, 가족복지점수 : 150)
 - 복지점수 인정개월수 : 8개월(1월~8월)
 - 복지점수 월할계산 : $700 \times 8 / 12 = 466.66$ 점
 - 일할계산 보험료 : 55점
 - $466.66 - 55 = 411.66$ 점
 - ▶ 411점에서 8월까지의 자율항목 사용분(㉠)을 차감하여 정산함
 - $411 > ㉠$: 잔여분은 신청 유예기간(2개월) 이내 사용
 - $411 < ㉠$: 초과분 환수
- ② 2015년도의 복지점수 정산
 - ▶ '15. 1.1 기준 복지점수를 계산한 후, 운영기관에서 정한 바에 따라 필수 기본항목의 최저보상안만 적용하거나 기타항목의 추가 적용여부를 정함
- ③ 2016년도의 복지점수 정산 : '16.8.25 귀국(예정)
 - ▶ [조건] : '16.1.1 기준 / 근무년수 22년, 배우자 1명, 자녀 1명
 - 총 770점(기본복지점수 : 400, 근속복지점수 : 220, 가족복지점수 : 150)
 - 복지점수 인정개월수 : 5개월 (8월~12월)
 - 복지점수 월할계산 : $770 \times 5 / 12 = 320.83$ 점 -- ㉠
 - 일할계산 보험료 : 55점 -- ㉡
 - $㉠ - ㉡ = 265.83$ 점

⑥ 시간선택제 공무원

- 전일제 공무원과 동일하게 적용

⑦ 퇴직자(면직·해임·파면으로 인한 퇴직 포함)

- 공무원 신분이 소멸하는 달을 근무기간에 포함하여 복지점수를 정산

※ 단, 매월 1일자로 퇴직하는 경우에는 포함하지 않음

- 초과사용 점수는 환수하고, 미사용점수는 퇴직일 이전에 사용한 복지항목에 한해서 일정기간 내에 신청
- 단체보험 정산은 퇴직일을 포함하여 일할 계산함

퇴직자의 복지점수 계산(예시)

7월 25일 퇴직(면직 또는 해임)된 공무원의 복지점수 계산방법

- ▶ [조건] : 1. 1일 기준 / 근무년수 20년, 배우자 1명, 자녀 1명
 - 총 750점(기본복지점수 : 400, 근속복지점수 : 200, 가족복지점수 : 150)
- ▶ 복지점수 인정개월수 : 7개월 (1월~7월)
- 복지점수를 정산하여 초과사용분 환수 / 미집행 잔액은 신청 유예기간내 모두 사용
- ▶ A기관에서 생명/상해보험에 1억원 가입으로 49,550원(49.55점), 의료비 보장보험으로 40,990원(40.99점), 자율항목으로 400점을 이용한 경우
- ▶ 환수 복지점수 : 13.6점
 - ① 퇴직시까지의 가용 복지점수 (월할계산) -- ㉠
 - $750\text{점} \times 7/12 = 437.5\text{점}$
 - 퇴직자 월할계산 : 퇴직하는 달이 속한 월을 포함 (근무기간 7개월)
 - ② 퇴직시까지 사용한 복지점수 -- ㉡
 - {자율항목사용분(400P) + 일할계산 보험료(51.10점)} = 451.1점
 - ③ 복지점수의 정산
 - $\text{㉠} < \text{㉡}$ (차액을 환수함) : $451.1 - 437.5 = 13.6\text{점}$
 - $\text{㉠} > \text{㉡}$ (미사용 잔액) 퇴직일 이전에 사용한 복지항목이 있는 경우, 신청 유예기간 (2개월 이내)을 두어 내에 모두 사용할 수 있도록 함

(5) 복지점수의 지급신청

- 신청기간 : 2월~11월

※ 신청기준일 이전 사용분에 대해서는 제한 없이 비용신청 가능(단, 전년도 사용분은 불가)

○ 지급신청절차

- 카드 사용시(통합관리시스템 사용기관의 경우) ① 카드사용 ⇨ ② 전산관리시스템에서 매출내역 선택하여 신청(사용 순서에 따라 자동 청구 가능) ⇨ ③ 지급처리(회계부서 → 신청자)

※ 직접결제기능 사용시 ① 카드사용 ⇨ ② 지급처리(회계부서 → 카드사)

- 영수증 처리시 ① 자율항목비용청구서에 영수증 첨부 후 담당자에게 제출 ⇨
② 지급처리(회계부서)
- ※ 단, 맞춤형복지시스템에 증빙서류를 스캔파일 형태로 업로드하여 제출한 경우, 담당자에게 영수증
(실물) 제출 생략 가능

마. 후생복지운영협의회 운영

(1) 운영기관에서는 맞춤형복지제도 운영과 관련한 소속 직원들의 의견수렴을 위하여
후생복지운영협의회를 설치하여 운영할 수 있음

(2) 협의회 심의사항

- 맞춤형 복지제도 운영계획 및 예산에 관한 사항
- 복지 항목의 구성 및 복지점수 부여기준 등에 관한 사항
- 보험 계약 및 건강검진 기관 선정에 관한 사항
- 맞춤형 복지카드 운영수익(기부금 등)의 처리에 관한 사항
- 기타 운영상 필요한 사항

바. 맞춤형복지제도 운영현황 제출

- 기관별 담당자 현황, 맞춤형복지 예산편성·배정 및 집행현황, 단체보험 계약체결현황
및 보상현황 등 운영현황을 매년 5월말까지 공무원연금공단에 제출

3. 연금제도

가. 개요

개념	• 공무원의 퇴직, 장애 또는 사망에 대하여 적절한 급여를 지급하여 공무원 또는 그 유족의 생활안정에 이바지하기 위한 사회보장적 성격의 제도
근거	• 「공무원연금법」, 같은 법 시행령·시행규칙 등
적용대상	• 공무원 : 「국가공무원법」, 「지방공무원법」, 그 밖의 법률에 따른 공무원 • 정규 공무원 외의 직원 - 청원경찰 및 청원산립보호직원 - 위원회 등의 상임위원과 전임직원으로서 매월 정액의 보수 또는 이에 준하는 급여를 받는 사람(한시적 또는 법령에 의하지 아니한 위원회 제외) - 기타 정규 공무원 외의 직원으로서 수행업무의 계속성과 매월 정액의 보수지급여부 등을 참작하여 인사혁신처장이 인정하는 사람 ※ 군인과 선거에 의하여 취임하는 공무원(대통령, 국회의원, 지방자치단체의 장, 지방의회의원 등), 공무원 임용전의 수습기간 및 기간제 교사 등은 적용 제외
운영주체	인사혁신처 공무원연금제도 총괄 공무원연금공단 - 공무원연금업무의 집행 · 급여의 지급 · 기여금 부담금 기타비용 징수 · 공무원연금기금 증식사업 · 공무원 후생복지사업 · 기타 인사혁신처장이 위탁하는 사업 연금취급기관 - 기여금징수 급여사유의 확인 등 - 소속 공무원에 대한 연금업무 수행
위원회	공무원연금운영위원회 공무원연금제도 및 기금의 운용에 관한 중요사항 심의(「공무원연금법」 제79조) 공무원재해보상연금위원회 급여에 관한 결정·기여금의 징수·기타 급여에 관한 이의신청에 대한 심사(「공무원연금법」 제87조, 「공무원재해보상법」 제52조) 공무원재해보상심의회 양육책임 불이행, 장애상태 해당 여부, 장애등급의 결정 및 조정, 손해배상청구권의 행사 여부 등에 관한 심의(「공무원연금법」 제29조, 제42조, 제63조, 「공무원재해보상법」 제6조)

제7장

다. 급여종류 및 청구절차

퇴직급여	종류	지급요건	지급액
	퇴직연금	공무원이 10년 이상 재직하고 퇴직한 후 연금지급개시연령에 도달한 때	전 재직기간 평균기준소득월액 × 1.7% × 재직연수 × 재직기간별 기준소득월액에 적용하는 비율
	조기퇴직연금	공무원이 10년 이상 재직하고 퇴직한 후 연금지급개시연령에 도달 전에 연금을 받고자 할 때	퇴직연금이 개시되는 연령을 기준으로 미달연수 매1년당 5%씩 감액, 최대 5년까지 25% 감액된 비율로 계속 지급
	퇴직연금공제 일시금	공무원이 10년 이상 재직하고 퇴직한 후 10년을 초과하는 기간 중 일부기간을 일시금으로 받고자 할 때	퇴직연금 : 퇴직연금 계산식 동일 (공제기간 제외) 일시금 : 퇴직연금 일시금 계산식 동일(공제기간)
	퇴직연금 일시금	공무원이 10년 이상 재직하고 퇴직한 후 퇴직연금에 갈음하여 일시금으로 받고자 할 때	(기준소득월액 × 재직연수 × 0.975) + (기준소득월액 × 재직연수 × 5년 초과 재직연수 × 0.0065)
	퇴직일시금	공무원이 10년 미만 재직하고 퇴직한 때	퇴직연금일시금 계산식과 동일 * (5년미만) 기준소득월액 × 재직연수 × 0.975
퇴직 유족급여	종류	지급요건	지급액
	퇴직유족연금	10년 이상 재직한 공무원이 재직 중 사망한 때, 퇴직연금 또는 조기퇴직연금 수급자가 사망한 때	퇴직연금·조기퇴직연금액의 60% * 연금개시연령 미도래 시 조기퇴직연금액에 준하며, 최대 25% 까지만 감액
	퇴직유족연금 부가금	10년 이상 재직한 공무원이 재직 중 사망하고 그의 유족이 유족연금을 청구한 때	퇴직연금일시금의 1/4
	퇴직유족연금 특별부가금	퇴직연금 또는 조기퇴직연금 수급자가 3년 이내에 사망한 때	퇴직당시 퇴직연금일시금액 × 1/4 × (36-퇴직연금수급월수) × 1/36
	퇴직유족연금 일시금	10년 이상 재직한 공무원이 사망하여 퇴직유족연금 수급에 갈음하여 일시금으로 지급받고자 할 때	퇴직연금일시금과 동일
	퇴직유족일시금	공무원이 10년 미만 재직하고 사망한 때	퇴직일시금과 동일
비공무상 장해급여	종류	지급요건	지급액
	비공무상 장해연금	장해등급 제1급~제7급	기준소득월액의 26%~19.5%
	비공무상 장해일시금	장해등급 제8급 이하	기준소득월액의 2.25배

퇴직수당	<table border="1"> <tr> <th>지급대상</th><th>지급액</th></tr> <tr> <td>공무원이 1년 이상 재직하고 퇴직 또는 사망한 경우</td><td>기준소득월액 × 재직기간 × 재직년수별 지급비율(6.5~39%)</td></tr> </table>	지급대상	지급액	공무원이 1년 이상 재직하고 퇴직 또는 사망한 경우	기준소득월액 × 재직기간 × 재직년수별 지급비율(6.5~39%)				
지급대상	지급액								
공무원이 1년 이상 재직하고 퇴직 또는 사망한 경우	기준소득월액 × 재직기간 × 재직년수별 지급비율(6.5~39%)								
분할연금	<table border="1"> <tr> <td> 청구요건 </td><td> • 혼인기간* 5년(공무원 재직기간 내) 이상인 자가 다음 요건 충족 시 지급 가능 * 혼인기간 산정 시 별거 또는 가출 등으로 실질적인 혼인기간이 아닌 기간은 제외 함('18.9.21. 이후 이혼 시부터 적용) ① (공무원이었던) 배우자와 이혼하였을 것 ② (공무원이었던) 배우자가 퇴직연금 또는 조기퇴직연금수급권자 일 것 ③ (분할연금수급권자가) 65세*가 되었을 것 * '22년61세 → '24년62세 → '27년63세 → '30년64세 → '33년65세 ※ 퇴직연금 대신 퇴직연금일시금이나 퇴직연금공제일시금 또는 퇴직일시금을 청구하는 경우에도 그 급여를 분할하여 지급(2016년 이후 이혼 한 사람 중 2018년 9월 21일 이후 공무원인 배우자가 퇴직연금일시금 등을 청구한 경우 적용) </td></tr> <tr> <td> 청구시기 </td><td> • 위 세 가지 요건을 모두 충족한 때로부터 3년 이내에 청구 </td></tr> <tr> <td> 지급기간 </td><td> • 요건이 충족한 다음 달부터 사망 월까지 지급 </td></tr> <tr> <td> 지급액 </td><td> • 퇴직급여액 × 혼인기간 / 총 재직기간 × 1/2 (당사자간 협의 및 법원결정 우선 적용) </td></tr> </table>	청구요건	• 혼인기간* 5년(공무원 재직기간 내) 이상인 자가 다음 요건 충족 시 지급 가능 * 혼인기간 산정 시 별거 또는 가출 등으로 실질적인 혼인기간이 아닌 기간은 제외 함('18.9.21. 이후 이혼 시부터 적용) ① (공무원이었던) 배우자와 이혼하였을 것 ② (공무원이었던) 배우자가 퇴직연금 또는 조기퇴직연금수급권자 일 것 ③ (분할연금수급권자가) 65세*가 되었을 것 * '22년61세 → '24년62세 → '27년63세 → '30년64세 → '33년65세 ※ 퇴직연금 대신 퇴직연금일시금이나 퇴직연금공제일시금 또는 퇴직일시금을 청구하는 경우에도 그 급여를 분할하여 지급(2016년 이후 이혼 한 사람 중 2018년 9월 21일 이후 공무원인 배우자가 퇴직연금일시금 등을 청구한 경우 적용)	청구시기	• 위 세 가지 요건을 모두 충족한 때로부터 3년 이내에 청구	지급기간	• 요건이 충족한 다음 달부터 사망 월까지 지급	지급액	• 퇴직급여액 × 혼인기간 / 총 재직기간 × 1/2 (당사자간 협의 및 법원결정 우선 적용)
청구요건	• 혼인기간* 5년(공무원 재직기간 내) 이상인 자가 다음 요건 충족 시 지급 가능 * 혼인기간 산정 시 별거 또는 가출 등으로 실질적인 혼인기간이 아닌 기간은 제외 함('18.9.21. 이후 이혼 시부터 적용) ① (공무원이었던) 배우자와 이혼하였을 것 ② (공무원이었던) 배우자가 퇴직연금 또는 조기퇴직연금수급권자 일 것 ③ (분할연금수급권자가) 65세*가 되었을 것 * '22년61세 → '24년62세 → '27년63세 → '30년64세 → '33년65세 ※ 퇴직연금 대신 퇴직연금일시금이나 퇴직연금공제일시금 또는 퇴직일시금을 청구하는 경우에도 그 급여를 분할하여 지급(2016년 이후 이혼 한 사람 중 2018년 9월 21일 이후 공무원인 배우자가 퇴직연금일시금 등을 청구한 경우 적용)								
청구시기	• 위 세 가지 요건을 모두 충족한 때로부터 3년 이내에 청구								
지급기간	• 요건이 충족한 다음 달부터 사망 월까지 지급								
지급액	• 퇴직급여액 × 혼인기간 / 총 재직기간 × 1/2 (당사자간 협의 및 법원결정 우선 적용)								
청구절차									
시효	• 급여사유 발생일로부터 5년간 행사하지 않으면 시효로 인하여 소멸								

라. 기준소득월액 및 비용부담

기준 소득월액	• 기준소득월액 적용기간 : 매년 5월부터 다음연도 4월까지	
	기준소득	‘공무원보수관계법령 등’에 의한 전년도 소득 - 비과세소득
	기준소득월액	$\{(\text{기준소득} - 8\text{개수당}^* \text{연간지급액}) + \text{공무원 직종·직급별 8개수당평균액}\} \div 12\text{월} \times (1 + \text{공무원보수인상률})$
	공무원전체의 기준소득월액 평균액	공무원 전체(전년도 1.1.부터 12.31.까지 계속 근무자)의 기준소득월액의 총액을 공무원 전체(전년도 1.1.부터 12.31.까지 계속 근무한 자)의 수로 나누어 산정(만원 단위 절상) ※ 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 100분의 160을 기준소득월액 상한액으로 산정 (매년 4월 30일까지 고시)
* 8개수당 : 전년도(1.1.~12.31.)에 받은 성과상여금, 직무성과금, 상여금, 성과연봉, 초과근무수당(시간외·휴일·야간수당), 연가보상비		
기여금	• 퇴직급여 등 연금급여에 소요되는 비용으로 공무원이 부담하는 비용(기준소득월액의 9%)	
	종류	내용
	일반기여금	• 공무원으로 임용된 날이 속하는 달부터 퇴직 한 날의 전날 또는 사망한 날이 속하는 달까지 매월 납부하는 기여금
	소급기여금	• 소급통산 승인을 받아 납부하는 기여금 • 공무원 임용 전 군복무기간 산입에 따라 납부하는 기여금 • 보수미지급·병역복무 휴직 등으로 인하여 휴직기간 동안 납부하지 않은 기여금 ※ 소급기여금은 당월기여금과 같은 금액으로 납부
부담금	• 급여에 소요되는 비용으로 국가 또는 지방자치단체가 부담하는 금액(보수예산의 9%)	
	종류	내용
	연금부담금	• 연금급여(퇴직급여, 퇴직유족급여) 등에 소요되는 비용
	보전금	• 기여금과 연금부담금으로 연금급여에 소요되는 비용을 충당할 수 없을 때 그 부족금액을 부담하는 금액
	퇴직수당부담금	• 퇴직수당지급에 소요되는 비용

제7장

마. 지급정지

대상자	- 퇴직연금(연계퇴직연금 포함), 조기퇴직연금 또는 비공무상 장해연금의 수급자 ※ 유족연금은 정지대상에서 제외												
정지기간	- 정지사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음 달부터 그 사유가 소멸된 날이 속하는 달까지의 급여분 지급을 정지(법 제34조제2항) ※ 정지사유가 발생한 날과 그 사유가 소멸된 날이 같은 달에 속하는 경우에는 지급을 정지하지 않음												
전액정지	<table><tr><th>정지사유</th></tr><tr><td>공무원연금법, 군인연금법 또는 사립학교교직원 연금법의 적용을 받는 공무원·군인 또는 사립학교교직원으로 임용</td></tr><tr><td>선거에 의한 선출직 공무원으로 취임하는 경우(대통령, 국회의원, 지방자치단체의 장, 시·도교육감, 지방의회의원* 등)</td></tr><tr><td>* 「소득세법」에 따른 근로소득월액이 본인의 퇴직(조기퇴직)연금월액 미만인 경우 그 근로소득월액만큼만 정지</td></tr><tr><td>국가 또는 지방자치단체가 전액 출자·출연한 기관 등에 재취업하여 일정소득(전년도공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 1.6배) 이상이 되는 경우</td></tr></table>	정지사유	공무원연금법, 군인연금법 또는 사립학교교직원 연금법의 적용을 받는 공무원·군인 또는 사립학교교직원으로 임용	선거에 의한 선출직 공무원으로 취임하는 경우(대통령, 국회의원, 지방자치단체의 장, 시·도교육감, 지방의회의원* 등)	* 「소득세법」에 따른 근로소득월액이 본인의 퇴직(조기퇴직)연금월액 미만인 경우 그 근로소득월액만큼만 정지	국가 또는 지방자치단체가 전액 출자·출연한 기관 등에 재취업하여 일정소득(전년도공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 1.6배) 이상이 되는 경우							
	정지사유												
	공무원연금법, 군인연금법 또는 사립학교교직원 연금법의 적용을 받는 공무원·군인 또는 사립학교교직원으로 임용												
선거에 의한 선출직 공무원으로 취임하는 경우(대통령, 국회의원, 지방자치단체의 장, 시·도교육감, 지방의회의원* 등)													
* 「소득세법」에 따른 근로소득월액이 본인의 퇴직(조기퇴직)연금월액 미만인 경우 그 근로소득월액만큼만 정지													
국가 또는 지방자치단체가 전액 출자·출연한 기관 등에 재취업하여 일정소득(전년도공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 1.6배) 이상이 되는 경우													
일부정지	- 대상소득 : 「소득세법」 제19조제2항에 따른 사업소득금액과 같은 법 제20조제2항에 의한 근로소득금액 ※ 사업소득 중 부동산 임대소득은 2016. 1. 1.부터 포함 - 사업소득금액 : 총수입금액 - 필요경비 (필요경비 : 「소득세법」 제27조, 「소득세법 시행령」 제55조) - 근로소득금액 : 총급여액 - 근로소득공제 (근로소득공제 : 「소득세법」 제47조) - 정지금액 : 각 소득금액을 합산한 소득금액의 월평균액이 전년도 평균연금월액을 초과한 경우 초과소득월액에 따라 산정 <table><tr><th>초과소득월액</th><th>연금 정지액</th></tr><tr><td>50만원 미만</td><td>50만원 미만 초과소득월액의 30%</td></tr><tr><td>50만원 이상 ~ 100만원 미만</td><td>15만원 + 50만원 초과소득월액의 40%</td></tr><tr><td>100만원 이상 ~ 150만원 미만</td><td>35만원 + 100만원 초과소득월액의 50%</td></tr><tr><td>150만원 이상 ~ 200만원 미만</td><td>60만원 + 150만원 초과소득월액의 60%</td></tr><tr><td>200만원 이상</td><td>90만원 + 200만원 초과소득월액의 70%</td></tr></table> - 산정된 정지액이 본인 연금액의 1/2초과시 1/2까지만 정지	초과소득월액	연금 정지액	50만원 미만	50만원 미만 초과소득월액의 30%	50만원 이상 ~ 100만원 미만	15만원 + 50만원 초과소득월액의 40%	100만원 이상 ~ 150만원 미만	35만원 + 100만원 초과소득월액의 50%	150만원 이상 ~ 200만원 미만	60만원 + 150만원 초과소득월액의 60%	200만원 이상	90만원 + 200만원 초과소득월액의 70%
	초과소득월액	연금 정지액											
	50만원 미만	50만원 미만 초과소득월액의 30%											
50만원 이상 ~ 100만원 미만	15만원 + 50만원 초과소득월액의 40%												
100만원 이상 ~ 150만원 미만	35만원 + 100만원 초과소득월액의 50%												
150만원 이상 ~ 200만원 미만	60만원 + 150만원 초과소득월액의 60%												
200만원 이상	90만원 + 200만원 초과소득월액의 70%												

바. 급여 제한 및 행정구제

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우
- 퇴직유족급여를 받을 수 있는 사람이 공무원, 공무원이었던 사람 또는 퇴직유족급여를 받고 있는 사람을 고의로 사망하게 한 경우와 유족의 동순위자 또는 선순위자를 고의로 사망하게 한 경우

2. 중과실 등

- 고의로 질병·부상·장해의 정도를 악화시키거나 또는 회복을 방해한 경우
- 중대한 과실 또는 정당한 사유 없이 요양에 관한 지시에 따르지 아니하여 질병·부상·장해를 악화되게 하거나 회복을 방해한 경우

3. 진단불응

- 급여의 지급에 관한 진단을 정당한 사유 없이 받지 아니할 때

4. 형벌 등

- 재직 중의 사유로 인하여 금고 이상의 형(단, 직무와 관련 없는 과실로 인한 경우는 제외, 고의로 인한 범죄 행위는 직무와 관련여부와 상관없이 급여제한)을 받은 경우 또는 징계에 의하여 파면된 경우
- 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 자
- 형법상의 내란·외환의 죄, 군형법상의 반란·이적의 죄, 국가보안법(제10조 제외)에 의한 죄를 범하여 금고 이상의 형을 받은 경우

5. 양육책임 불이행

- 공무원이거나 공무원이었던 사람에 대하여 양육책임이 있었던 사람이 이를 이행하지 아니하였던 경우

전액

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

원급여액의 1/2
(비공무상 장해연금, 비공무상 장해일시금)

구분	형벌·파면 등	금품수수 등 해임
퇴직 급여	·5년 이상 : 1/2 ·5년 미만 : 1/4	·5년 이상 : 1/4 ·5년 미만 : 1/8
퇴직 수당	1/2	1/4

◦ 납부한 기여금에 민법 제379조에 따른 이자 가산지급(기여금 반환)

공무원재해보상심의회의 심의를 거쳐 결정

제한사유

제한금액

1. 고의

- 급여를 받을 수 있는 사람이 고의로 질병·부상·장해를 발생하게 한 경우

제7장



이런 경우 어떻게 할까?

공무원연금공단 ‘누리집(www.geps.or.kr)-민원상담-자주찾는상담’에서 더 많은 답변 내용을 확인하실 수 있으며, 공무원연금공단 콜센터(☎1588-4321)로 문의하시면 상담이 가능합니다.

Q1

공무원으로 임용 전 필수교육을 받은 기간도 재직기간으로 인정되는지요?

- 공무원연금법상 재직기간은 공무원으로 임명된 날이 속하는 달부터 퇴직한 날의 전날 또는 사망한 날이 속하는 달까지 연월수로 계산하므로, 임용 전 교육기간은 공무원연금법상 재직기간으로 인정받을 수 없습니다 (「공무원연금법」 제25조 제1항).

Q2

장관은 하루만 근무해도 연금을 지급한다는데 사실인가요?

- 장관도 연금수급을 위한 자격요건인 재직기간 10년이 되어야 연금을 받을 수 있습니다. 「공무원연금법」 적용대상자는 누구든지 10년 이상(종전 공무원 경력이 있는 경우 합산 가능) 재직해야 연금을 받을 수 있으며, 10년 미만 재직한 경우에는 퇴직일시금만을 받게 됩니다.

Q3

퇴직일 또는 퇴직 후 단시일 내에 재임용된 경우에 종전 재직기간을 합산할 수 있나요?

- 「공무원연금법」을 적용 받고 퇴직 한 후 공무원으로 재임용 되면 종전 재직기간에 대하여 합산 신청을 할 수 있습니다.
- 다만, 공무원으로 퇴직한 날 또는 그 다음날(토요일 및 공휴일제외)에 다시 재임용된 경우, 종전 경력에 대해 퇴직급여를 청구·수령하지 않으면 별도 합산 신청 없이 전출입특례로 재직기간을 이어갈 수 있습니다.
 - ※ 전출입특례 가능 여부(예시)
 - ※ '21.07.16.(금) 퇴직, '21.07.19.(월) 재임용 : 전출입특례 대상
 - 종전기간 퇴직급여 수령 시 퇴직수당 재직기간 단절
 - ※ '21.07.14.(수) 퇴직, '21.07.16.(금) 재임용 : 전출입특례 비대상
 - 경력 단절로 재직기간 합산 신청 대상이며, 퇴직급여를 청구해야 함(5년 경과 시 청구권 시효소멸)
 - 퇴직수당만 청구 시 반납금 없이 합산 가능

Q4

퇴직급여를 일시금에서 연금으로 변경할 수 있나요?

- 일시금 수령 후 30일 이내이면 연금으로 변경 가능합니다.
- 퇴직급여 또는 유족급여를 신청한 자가 그 급여의 종류를 변경하거나, 조기퇴직연금의 지급 시기를 변경하려는 경우에는 그 급여의 지급이 시작되기 전 또는 급여의 지급일(연금인 급여의 경우에는 최초 지급일을 말한다)로부터 30일 이내에 퇴직급여변경 신청서를 공단에 제출한 경우 변경이 가능합니다. (「공무원연금법」 시행령 제48조 제1항)
- 다만 이미 수령한 급여(퇴직수당 제외)는 수령한 다음 날부터 반납일까지의 일수에 따른 이자(정기예금이자 중 높은 금리적용)를 가산하여 반납하여야 합니다. (「공무원연금법 시행령」 제48조 제2항)

Q5

퇴직연금은 언제부터 받을 수 있나요?

- 연금지급 개시연령은 임용시기별로 별도의 요건을 정하고 있습니다.
- **1995.12.31. 이전 임용**(1996.1.1. 이후에 임용된 공무원으로서 1995.12.31. 이전의 공무원, 군인 및 사립학교교직원 경력을 합산 받은 자 포함)
 - 2000.12.31. 현재 재직기간이 20년 이상 → 퇴직한 다음 달부터 개시
 - 2000.12.31. 현재 재직기간 20년 미만 → 2000.12.31. 현재 20년에 미달된 기간의 2배 이상을 재직하고 퇴직한 때, 퇴직연도별 지급개시연령에 도달한 때 → 미달기간의 2배 이상 재직 요건이 충족되는 시점과 지급개시연령을 비교하여 빠른 개시 적용
 - ※ (참고) 1995.12.31. 이전 경력을 합산 받았어도 재직기간 20년 미만으로 퇴직한 경우에는 60세에 도달한 때 연금개시연령 적용

- **1996.1.1. 이후 임용**
 - 퇴직연도별 개시연령

퇴직연도	'22~'23년	'24~'26년	'27~'29년	'30~'32년	'33년 이후
개시연령	61세	62세	63세	64세	65세

- 정년이 60세 미만 정년, 계급정년, 직제정원개폐에 따라 퇴직한 경우 그 정년 또는 근무상한 연령이 되어 퇴직 시 퇴직연도별 경과규정 적용
- 공무원연금법상 장해등급 제1급~제7급에 해당하는 장해 상태가 된 경우 임용일자과 상관없이 장해확정일이 속하는 달의 다음 달부터 퇴직연금이 개시됩니다.

제7장

국민연금의 과수·폐지 및 정년

Q6

연금 개시연령에 미달하더라도 연금을 받을 수 있는 방법이 있나요?

- 연금 개시연령이 미달된 경우 1년당 5%씩 퇴직연금의 95%~75% 감액된 연금을 조기에 수령할 수 있도록 조기퇴직연금제도를 선택할 수 있습니다.

(예시) 2023. 명예퇴직, 2029.1월 연금 개시, 연금 200만원(최대 5년까지 조기로 선택 가능)

- 1년 조기로 선택 : 2028.1월 연금 개시, 연금 190만원 (200만원*95%)
 - 2년 조기로 선택 : 2027.1월 연금 개시, 연금 180만원 (200만원*90%)
 - 3년 조기로 선택 : 2026.1월 연금 개시, 연금 170만원 (200만원*85%)
 - 4년 조기로 선택 : 2025.1월 연금 개시, 연금 160만원 (200만원*80%)
 - 5년 조기로 선택 : 2024.1월 연금 개시, 연금 150만원 (200만원*75%)
- ※ (예시) 2022년 정년퇴직자 연금지급 개시연령

Q7

퇴직 후에도 퇴직급여가 제한되나요?

- 재직 중의 사유로 퇴직 후에 금고 이상의 형이 확정된 경우에도 급여제한이 적용됩니다. 다만, 직무와 상관없는 과실로 인한 경우 및 소속 장관의 정당한 직무상 명령에 따르다가 과실로 인한 경우는 제한되지 않습니다.
- 재직 중의 사유는 공무원 신분을 보유한 상태에서 발생한 모든 경우를 의미합니다.

Q8

부동산 임대소득을 정지대상 소득에 포함하는 이유는 무엇인가요?

- 부동산 임대소득도 사업소득에 포함하고 있어 다른 사업소득과의 형평성 문제 및 국민연금의 소득심사제도에서도 부동산 임대소득을 포함하고 있는 점을 고려하여 2016. 1. 1.부터 정지대상 소득에 부동산 임대소득을 포함하게 되었습니다. (「공무원연금법」 제47조제3항)
- ※ 2016. 1. 1.이전 발생한 임대소득도 포함 : 「공무원연금법」 부칙(제13387호, 2015.6.22.) 제12조제1항

Q9

사망한 공무원의 유족으로 어머니, 배우자, 자녀 3명(각각 20세, 17세, 18세)이 있는 경우 유족연금의 승계는 어떻게 되나요?

- 공무원연금법상 유족의 범위는 다음과 같습니다. (「공무원연금법」 제3조)
 - 배우자(사실상 혼인관계에 있던 자 포함, 퇴직 후 혼인자 제외)
 - 자녀(퇴직일 이후에 출생 또는 입양한 자녀는 제외하되, 퇴직 당시의 태아는 재직 중 출생한 자녀로 봄)
 - 부모·조부모(퇴직일 이후에 입양된 경우의 부모·조부모는 제외)
 - 손·자녀(퇴직일 이후에 출생 또는 입양한 손·자녀는 제외하되, 퇴직 당시의 태아는 재직 중 출생한 손자녀로 봄)
- ※ 자녀와 손·자녀는 19세 미만이거나 19세 이상인 자로서 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인
- 따라서 성년인 20세 자녀를 제외하고 모두 유족연금을 승계할 수 있는 유족에 해당합니다.
- 다만, 유족이 여러 명일 경우 「민법」 제1000조에서 정한 상속의 순위를 따르도록 되어있으며 (「공무원연금법」 제31조), 동순위 유족이 2명 이상일 경우, 유족연금을 똑같이 나누어 지급하거나, 유족급여 대표자를 선정하여 대표자가 유족연금전액을 수령할 수 있습니다.
- 그러므로 최우선 순위 유족은 미성년 자녀 2명(17세, 18세)이며, 배우자의 경우 최우선 순위와 동순위이므로 유족연금은 3명(17세 자녀, 18세 자녀, 배우자)에게 등분지급 되거나, 대표자가 전액을 수령할 수 있습니다. 공무원의 모친은 차순위 유족으로 선순위(배우자 및 자녀) 유족이 연금수급권리를 모두 상실하게 되면 그 유족연금이 이전됩니다.
- ※ 단, 19세 미만 자녀는 미성년자로서 법정대리인이 청구권 행사

Q10

부부공무원이 각각 퇴직연금을 받던 중 배우자가 사망하여 유족연금을 함께 받으면 감액되나요?

- 부부가 연금수급자인 경우, 퇴직 후 연금을 선택하였을 때 각각의 퇴직연금은 감액 없이 전액 수령할 수 있습니다.
- 다만, 어느 한 분이 사망하여 본인의 퇴직연금과 배우자의 유족연금을 동시에 받게 된 때 (사립학교교직원연금 및 군인연금, 별정우체국연금 포함)에는 퇴직연금은 그대로 전액 지급되며, 유족연금은 1/2 감액지급 됩니다.(「공무원연금법」 제41조 제2항)
 - ※ 예시) 남편은 매월 연금으로 150만원 부인은 100만원을 받고 있던 중 남편이 사망하면, 부인은 본인의 퇴직연금 100만원과 남편으로부터 승계받은 유족연금 45만원(150만원×60%×50%)을 함께 수령
 - ※ (참고) 국민연금과 공무원연금법상 유족연금을 동시에 수령할 경우 유족연금은 감액 없이 수령 가능



제8장

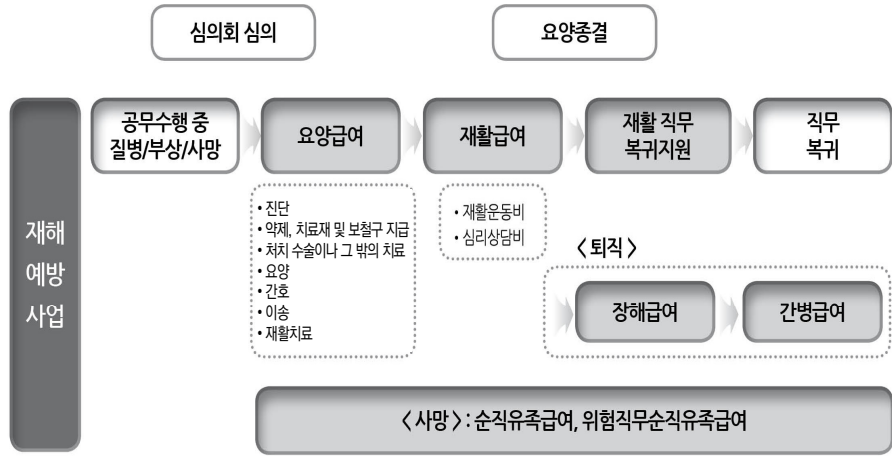
공무원 재해보상제도

1. 공무원 재해보상제도 개요
2. 재해보상 급여별 상세내용

1. 공무원 재해보상제도 개요

의의	공무원의 공무로 인한 부상·질병·장해·사망에 대하여 적합한 보상을 하고, 공무원 재해를 입은 공무원의 재활 및 직무복귀를 지원하며, 재해예방을 위한 사업을 시행함으로써 공무원이 직무에 전념할 수 있는 여건을 조성하고, 공무원 및 그 유족의 복지 향상에 이바지하기 위한 사회보장적 성격의 제도
근거	「공무원 재해보상법」, 같은 법 시행령·시행규칙, 공무원 질병 판정기준, 특수요양급여비용 산정기준 등
적용대상	- 공무원 : 「국가공무원법」, 「지방공무원법」, 그 밖의 법률에 따른 공무원(군인과 선거에 의하여 취임하는 공무원 제외) - 정규 공무원 외의 직원 : 그 밖에 국가기관이나 지방자치단체에 근무하는 직원 중 「공무원 연금법」 시행령 제2조에 따른 사람(청원경찰, 청원산림보호직원 등) - 공무수행사망자 : ‘공무원이나 정규 공무원 외의 직원’에 해당하지 않는 사람으로서 사망 당시(부상 또는 질병으로 사망한 경우에는 그 부상 또는 질병 발생 당시를 말함) 「공무원 재해보상법」 제3조제1항제2호 각 목의 요건 모두에 해당하고 공무원재해보상심의회(‘심의회’) 심의를 거쳐 인사혁신처장이 인정하는 사람(군인과 선거에 의하여 취임하는 공무원 제외)
공무상 재해의 인정 기준	- 공무상 부상 - 공무수행 또는 그에 따르는 행위를 하던 중 발생한 사고 - 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하던 중 발생한 사고 - 그 밖에 공무수행과 관련하여 발생한 사고 - 공무상 질병 - 공무수행 과정에서 물리적·화학적·생물학적 요인에 의하여 발생한 질병 - 공무수행 과정에서 신체적·정신적 부담을 주는 업무가 원인이 되어 발생한 질병 - 직장내 괴롭힘, 민원인 등의 폭언 등으로 인한 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어 발생한 질병 - 공무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병 - 그 밖에 공무수행과 관련하여 발생한 질병 - 공무상 부상 또는 질병으로 장해를 입거나 사망한 경우 - 공무원의 자해행위가 원인이 되어 부상·질병·장해를 입거나 사망한 경우 공무상 재해로 보지 아니함. 다만, 그 자해행위가 공무와 관련한 사유로 정상적인 인식능력 등이 뚜렷하게 저하된 상태에서 한 행위로서 대통령령(영 제5조)으로 정하는 사유가 있으면 공무상 재해로 봄 - 공무상 재해로 요양 중인 공무원에게 그 공무상 재해로 인한 부상이나 질병이 추가로 발견되어 요양이 필요한 경우 그 추가로 발견된 부상이나 질병은 공무상 재해로 봄 - 공무상 부상이나 질병의 치료과정에서 그 부상 또는 질병이 주된 원인이 되어 합병증이 유발된 경우 그 합병증은 공무상 질병으로 봄. 다만, 합병증이 기초 질환이나 체질적 원인에 의하여 자연적으로 유발되었거나 악화된 경우에는 공무상 질병으로 보지 아니함 - 공무상 재해 인정 특례 - 유해하거나 위험한 환경에서 공무를 수행하는 공무원이 공무수행과정에서 상당기간 유해·위험요인에 노출되어 질병*에 걸리는 경우와 그 질병으로 장해를 입거나 사망하는 경우에는 공무상 재해로 추정함(법 제4조의2) * 질병의 종류: 근골격계 질병, 뇌혈관 또는 심장 질병, 직업성 암, 정신질환 등(영 제5조의2) * 공무원 질병 추정기준: 인사혁신처 예규 「공무상 질병 판정기준」참고

재해보상
프로세스



재해보상
급여의 종류

구분	지급대상	지급액
부상 · 질병	요양급여 (인사처장, 공단)	• 공무상 부상 또는 질병으로 요양이 필요한 경우 인정기준 내 실비 지급
	재활 운동비 (공단)	• 공무상 요양 중이거나 공무상 요양을 마친 후 3개월 이내인 공무원이 특정 장해가 남을 것이라는 의학적 소견이 있어 재활운동을 한 경우 인사혁신처 고시 (월 10만원) 범위 내 실비 지급
	심리 상담비 (공단)	• 공무상 요양 중인 공무원이 공무상 재해로 인한 심리적 치료를 위해 심리상담을 한 경우 인사혁신처 고시(1회 10만원, 최대 10회) 범위 내 실비 지급
장해	장해급여 (인사처장)	• 공무상 부상 또는 질병으로 장해상태로 되어 퇴직하였거나, 퇴직 후 퇴직 전 공무상 부상 또는 질병으로 인해 장해상태로 된 경우 • 장해연금: 기준소득월액의 52% ~ 9.75%(1급~14급) 또는 • 장해일시금: 5년분의 장해연금에 상당하는 금액
	간병급여 (공단)	• 공무상 요양을 마치고 치유 후 의학적으로 상시·수시 간병이 필요한 경우 • 전문간병인 (상시) 44,760원/일 (수시) 29,840원/일 • 가족·기타간병인 (상시) 41,170원/일 (수시) 27,450원/일

구분			지급대상	지급액
사망	재해유족급여	장해유족연금(공단)	• 장해연금수급권자 사망 시 유족에게 지급	장해연금액의 60%
		순직유족급여(인사처장)	• 재직 중 공무상 재해로 사망한 경우 또는 퇴직 후 재직 중 공무상 재해로 사망한 경우	• 유족연금 : 기준소득월액의 38% + 5~20% • 유족보상금 : 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 24배('23년 : 130,560천원)
		위험직무순직유족급여(인사처장)	• 생명과 신체에 대한 고도의 위험을 무릅쓰고 직무 수행 중 재해를 입고 그 재해가 직접적인 원인이 되어 사망한 경우	• 유족연금 : 기준소득월액의 43% + 5~20% • 유족보상금 : 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 45배('23년 : 244,800천원)
부조급여		재난부조금(공단, 지자체장)	• 수재나 화재, 그 밖의 재난으로 재산에 손해를 입었을 경우	• 주택 피해정도에 따라 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 1.3배~3.9배
		사망조위금(공단, 지자체장)	• 공무원의 배우자, 부모(배우자의 부모 포함), 자녀가 사망한 경우 • 공무원이 사망한 경우	• 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 65%('23년 : 3,536천원) • 기준소득월액의 2배

※ 2023년도 공무원 전체의 기준소득월액 평균액 : 5,440천원

급여의 결정 및 청구절차

• 주요 업무

- 공무원연금공단 : 급여청구서 접수 및 서류보완, 현장조사 및 전문조사제 운영, 의학자문 등을 통해 사실관계 확인 조사 결과 작성, 급여 결정에 따른 급여산정 및 지급, 재할급여 등 급여 결정*
- 인사혁신처장 : 공단의 사실관계 조사 결과 및 급여요건 확인 후 공무원재해보상심의회 심의를 거쳐 급여 결정*

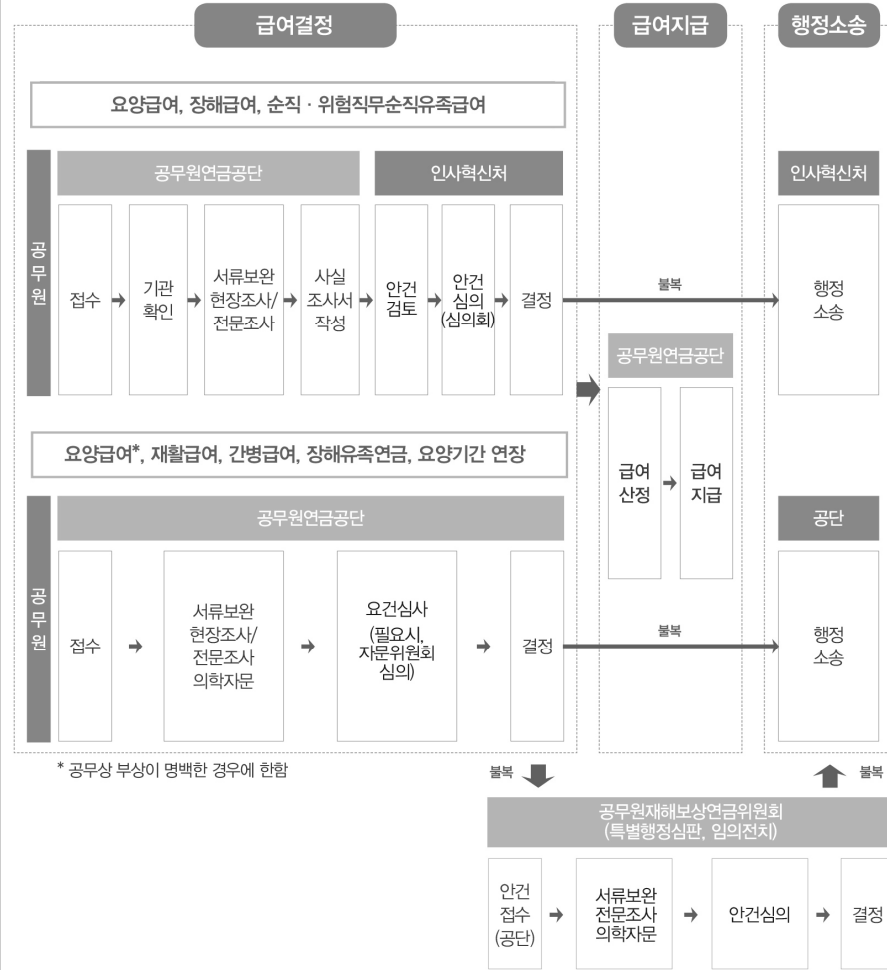
* 급여의 결정 주체

(인사혁신처장) 요양급여, 장해급여, 순직·위험직무순직유족급여
(공무원연금공단) 요양급여(공무상 부상이 명백한 경우에 한함), 재할급여(재할운동비, 심리상담비), 간병급여, 장해유족연금, 부조급여(지방자치단체 소속 공무원 제외), 요양기간 연장

※ 공무상 부상이 명백한 경우*에는 신속한 보상을 위해 심의회 심의 없이 공단이 직접 요양급여 요건을 확인하여 급여지급을 결정함

* 공무수행 중 발생한 사고로 확인되고 상병이 경미하거나 급성병변에 해당하는 경우

• 업무 프로세스



참고사항

〈공무원재해보상심의회(1심, 인사혁신처 소속, 자문위원회, 법 제6조, 제7조)〉

- 주요기능 : 공무원 재해보상제도·공무수행사망자인정·인사혁신처장이 결정하는 재해보상급여 등에 대한 심의 등
- 구성 : 공무원, 법조인, 의료인, 연금공단 임직원, 인사행정 및 사회보장 관련 전문가 등
- 운영 : 주 2회 개최

〈공무원재해보상연금위원회(재심, 국무총리 소속, 행정위원회, 법 제52조, 제53조)〉

- 주요기능 : 급여에 관한 결정·기타 급여 등에 관한 이의신청 건에 대한 심사 등
- 구성 : 전·현직 공무원, 법조인, 의료인, 인사행정 또는 사회보장 관련 전문가 등
- 운영 : 매월 개최

〈시효(법 제54조)〉

- 이 법에 따른 급여를 받을 권리는 그 급여의 사유가 발생한 날부터 **요양급여·재할급여·간병급여·부조급여**는 3년간, 그 밖의 급여(**장해급여·재해유족급여**)는 5년간 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸함

2. 재해보상 급여별 상세내용

가. 요양급여

(1) 지급 대상

- 공무상 부상 또는 질병으로 요양을 하려는 공무원
- 요양의 범위 : 진단, 약제·치료재·보철구 지급, 처치·수술이나 그 밖의 치료, 병원·요양소에 수용되어 하는 요양, 간호, 이송, 재활치료
- 요양기관 : 「국민건강보험법」제42조제1항에 따른 요양기관

(2) 지급 절차

- 공무상 요양 승인 후, 요양기관 또는 본인이 공단에 요양급여 청구, 공단이 지급
※ 공단이 급여지급을 재위탁한 경우에는 재위탁기관이 요양기관에 지급 후, 공단과 정산



- 요양급여 수급자가 치유된 후 요양의 대상이 되었던 부상 또는 질병이 재발·악화되어 치료가 필요하다는 의학적 소견이 있는 경우 재요양 청구
※ 재요양의 경우 연금취급기관장을 거치지 않고 공단에 직접 제출

(3) 지급 범위

- 지급기간 : 요양기간 3년 이내, 1년 이하 기간 단위로 요양기간 연장 가능
 - ※ 요양기간의 연장 업무는 법 제61조제1항제6호에 따라 인사혁신처장이 공단에 위탁함
- 지급대상 요양급여비용
 - i) 「국민건강보험법」제45조에 따라 산정하는 요양급여비용
 - ii) i)을 초과하거나 「국민건강보험법」제45조에 따른 요양 외의 요양에 드는 비용으로서 「산업재해보상보험법」제40조에 따라 산정하는 요양급여비용
 - iii) i), ii)를 초과하거나 그 범위 외의 요양에 드는 비용으로서 인사혁신처장이 정하는 특수요양급여비용
- 지급액 : 공무상 요양승인 기간에 해당하는 실비 지급



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

공무상 요양승인을 받은 경우, 환자 본인이 부담한 병원비는 전액 지급되는지?

- 요양급여비용은 「국민건강보험법」 제45조, 「산업재해보상법」 제40조 및 인사혁신처장 고시(특수요양급여비용 산정기준)의 범위 내에서 지급하도록 되어 있어 이에 해당되지 않는 금액은 지급되지 않음(「공무원 재해보상법」 제25조)

나. 재할급여 ※ 법 제61조제1항제2호에 따라 공단에 급여 결정 위탁

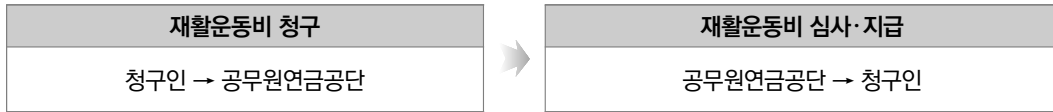
〈재할운동비〉

(1) 지급 대상

- 공무상 요양 중인 공무원, 공무상 요양을 마친 공무원으로서 요양을 마친 후 3개월 이내인 공무원 중 다음 어느 하나에 해당하는 장애가 남을 것이라는 의학적 소견이 있는 공무원이 재할운동을 한 경우
 - i) 팔 또는 다리의 3대 관절 중 1개 관절 이상의 기능장해
 - ii) 척추의 변형, 기능장해 또는 신경장해
 - iii) 팔 또는 다리의 근육이나 신경의 장애로서 장애등급 제1급부터 제12급까지에 해당하는 장애

(2) 지급 절차

- 재활동 후 공단에 재활동비 청구, 공단이 심사하여 지급



(3) 지급 범위

- 지급기간 : 재활동을 시작한 날부터 3개월 이내
- 지급액 : 인사혁신처장이 고시하는 금액(월 10만원) 범위 내 실비 지급
 - ※ 천재지변, 대규모 감염병 발생 등 불가피한 사유로 재활동을 하지 못한 기간은 지급대상기간에 산입하지 않음

Q2

재활동기관에 납부한 재활동비는 전액 지급되는지?

- 재활동 시작일로부터 최대 3개월, 월 10만원 이내 실비 지급이 원칙임
- 공단에서 '재활동 출석확인서'의 출석 내역을 확인 후, 출석률이 50% 이상인 경우 납부비용의 100%를 지급하나, 출석률이 50% 미만인 경우에는 출석률에 따라 비용을 지급함

Q3

재활동비 지급을 요청하였으나 부지급된 경우 이에 대해 다투고자 한다면 어떤 절차를 거쳐야 하는지?

- 「공무원 재해보상법」 제51조 제1항에 따라 공무원재해보상연금위원회에 재심을 청구하거나 공무원연금공단을 피고로 하여 소송을 제기할 수 있음

제8장

공무원 재해보상제도

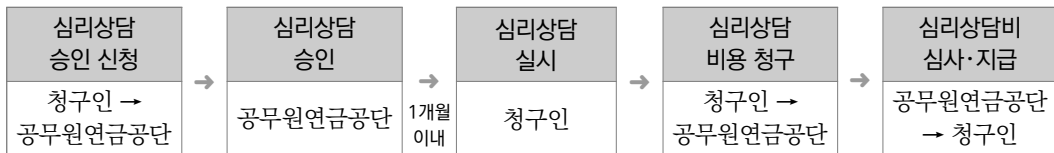
〈심리상담비〉

(1) 지급 대상

- 공무상 요양 중인 사람이 공무상 재해로 인한 심리적 치료를 위하여 심리상담을 한 경우

(2) 지급 절차

- 공단의 심리상담 승인 후, 승인결정 통보일로부터 1개월 이내 심리상담기관에서 심리상담 받은 후 공단에 청구, 공단이 심사 후 지급



(3) 지급 범위

- 지급기간 : 심리상담을 받은 날부터 3개월 이내
- 지급액 : 인사혁신처장이 고시하는 금액(1회 10만원, 최대 10회) 범위 내 실비 지급
 - ※ 천재지변, 대규모 감염병 발생 등 불가피한 사유로 심리상담을 하지 못한 기간은 지급대상기간에 산입하지 않음



정신건강의학과 등 병원에서 심리상담을 받은 경우 심리상담비를 청구할 수 있는지?

- 심리상담비는 '심리상담 관련 사업자등록이 된 전문 상담기관'에서 심리상담을 받은 경우에 한하여 지급됨



우울증, 적응장애 등 신경정신과적 질환으로 공무상 요양 중인 공무원만 심리상담비 신청이 가능한지?

- 심리상담비는 신경정신과적 질환뿐만 아니라 공무상 부상 및 질병으로 인해 심리적 치료가 필요한 공상공무원에게도 지급 가능함
- 따라서, 근골격계 질환이나 암 등으로 공무상 요양 중인 공무원이 치료과정 중 심리적인 어려움을 호소하는 경우에도 심리상담비 신청이 가능함

다. 장해급여(장해유족연금)

〈장해급여〉

(1) 지급 대상

- 공무원이 공무상 부상 또는 질병으로 인해 장해상태로 되어 퇴직하는 경우 또는 퇴직 후에 퇴직 전의 공무상 부상 또는 질병으로 인하여 장해 상태로 된 경우

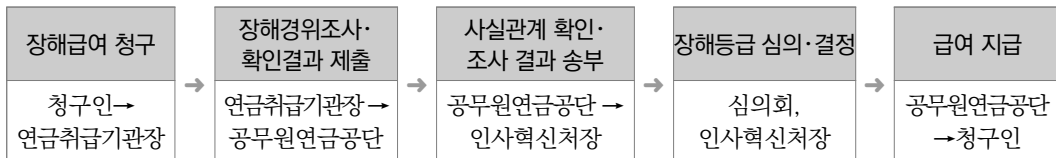


장해급여는 공무원 재직 중에도 수급이 가능한지?

- 장해급여는 공무상 부상 또는 질병으로 인하여 장해상태로 되어 퇴직한 때 또는 퇴직 후에 그 질병 또는 부상으로 인하여 장해상태로 된 때 지급하도록 명시되어 있어 반드시 '퇴직'이 전제되어야 함(「공무원 재해보상법」 제28조)

(2) 지급 절차

- 장해급여를 소속되었던 기관장의 확인을 받아 공단에 청구, 인사처 공무원재해보상 심의회 심의를 거쳐 장해등급 결정, 공단이 장해등급에 따른 장해급여 지급



- 장해정도가 악화 또는 호전되었을 경우, i) 장해연금 수급권자의 신청 또는 ii) 인사혁신처장 직권*에 의해 장해등급 재판정 가능

* 장해연금 지급결정일을 기준으로 2년이 지난 날부터 1년 이내에 1회 인사혁신처장이 지정하는 요양기관에서 진단을 받도록 하고 이에 따른 장해등급 재판정 실시



장해급여를 장해일시금으로 수령한 경우 장해 재판정 청구가 가능한지?

- 청구에 의한 장해 재판정은 장해연금수급자의 장해 상태가 악화 또는 호전된 경우 달라진 장해의 정도에 따라 장해연금액을 조정하여 지급하는 제도이므로, 장해 재판정 청구는 장해연금수급자만 가능하며 장해급여를 장해일시금으로 수령한 경우에는 불가함(「공무원 재해보상법」 제30조)

(3) 지급 범위

- 지급방법 : 장해등급에 따른 장해연금 또는 장해일시금 지급(선택)
※ 장해일시금은 5년분의 장해연금에 상당하는 금액 지급
- 지급액 : 본인 기준소득월액의 52~9.75%(1~14등급)

〈장해유족연금〉

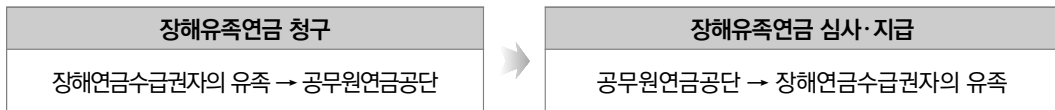
※ 법 제61조제1항제2호에 따라 공단에 급여 결정 위탁

(1) 지급 대상

- 장해연금수급권자 사망 시 유족에게 지급

(2) 지급 절차

- 장해연금수급권자의 유족이 장해유족연금을 공단에 청구, 공단이 확인 후 지급



(3) 지급 범위

- 지급액 : 장해연금수급권자의 장해연금액의 60%



공무상 재해로 인한 장해연금수급자가 사망하여 유족에게 순직유족연금 또는 위험직무 순직유족연금 수급권이 발생한 경우, 병급이 가능한지?

- 유족이 장해유족연금과 순직유족연금 또는 위험직무순직유족연금 중 선택 가능하며, 병급은 불가함(「공무원 재해보상법」 제19조)

라. 간병급여 ※ 법 제61조제1항제2호에 따라 공단에 급여 결정 위탁

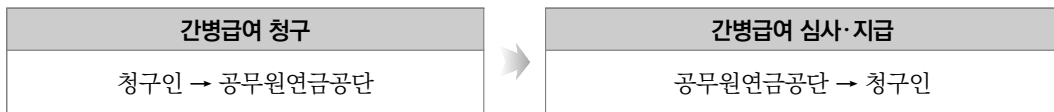
(1) 지급 대상

- 공무상 요양을 마친 사람 중 치유 후 의학적으로 상시 또는 수시로 간병이 필요하여 실제로 간병을 받는 사람

구분	지급대상
상시 간병급여	1. 신경계통의 기능, 정신기능 또는 흉복부 장기의 기능에 장애등급 제1급에 해당하는 장애가 남아 일상생활에 필요한 동작을 하기 위하여 항상 다른 사람의 간병이 필요한 사람 2. 두 눈, 두 팔 또는 두 다리 중 어느 하나의 부위에 장애등급 제1급에 해당하는 장애가 남고, 다른 부위에 제7급 이상에 해당하는 장애가 남아 일상생활에 필요한 동작을 하기 위하여 항상 다른 사람의 간병이 필요한 사람
수시 간병급여	3. 신경계통의 기능, 정신기능 또는 흉복부 장기의 기능에 장애등급 제2급에 해당하는 장애가 남아 일상생활에 필요한 동작을 하기 위하여 수시로 다른 사람의 간병이 필요한 사람 4. 장애등급 제1급(제40조제1항 단서에 따른 장애등급 제1급도 포함한다)에 해당하는 장애가 남아 일상생활에 필요한 동작을 하기 위하여 수시로 다른 사람의 간병이 필요한 사람

(2) 지급 절차

- 간병을 받은 후 공단에 급여 청구, 공단에서 심사 후 지급



(3) 지급 범위

- 지급기간 : 실제로 간병을 받은 날에 대하여 지급
- 지급액 : 「산업재해보상보험법 시행령」 제59조제3항·제4항 준용

구분	상시간병급여	수시간병급여
전문간병인	44,760원	29,840원
가족·기타간병인	41,170원	27,450원

※ 간병급여 수급권자가 재요양을 받는 경우, 그 기간 중에는 간병급여를 지급하지 않음



가족이 간병하는 경우에도 간병급여를 지급하는지?

- 부모, 배우자 등 가족이 간병하는 경우에도 간병급여 지급 가능

마. 순직유족급여 및 위험직무순직유족급여

(1) 지급 대상

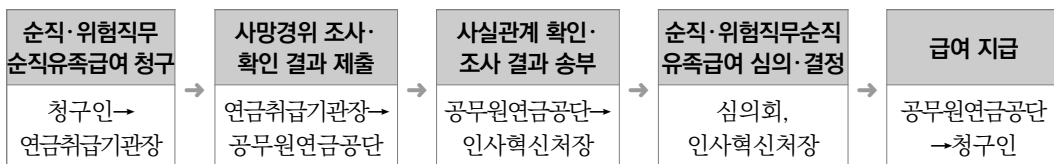
- 순직유족급여 : 공무로 사망한 순직공무원의 유족
- 위험직무순직유족급여 : 생명과 신체에 대한 고도의 위험을 무릅쓰고 직무 수행 중 입은 재해가 직접적인 원인이 되어 사망한 공무원의 유족
 - ※ 유족 : 공무원이거나 공무원이었던 사람이 사망할 당시 그가 부양하고 있던 배우자, 자녀, 부모, 손자녀, 조부모(법 제3조제1항제5호, 같은 조 제2항)

위험직무순직 요건(예시)



(2) 지급 절차

- 공단에 순직유족급여 또는 위험직무순직유족급여를 청구, 인사혁신처 공무원재해보상 심의회 심의를 거쳐 결정, 공단에서 지급(순직·위험직무순직유족급여 함께 청구 가능)



(3) 지급액

- 순직유족급여 : 순직유족연금 + 순직유족보상금
 - 순직유족연금 : 공무원 사망 당시 기준소득월액*의 38% + 5~20%(유족가산)
 - 순직유족보상금 : 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 24배
 - * 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 160%(최고 보상기준)초과 또는 50%(최저 보상기준)미만이면 최고·최저 보상기준을 해당 공무원의 기준소득월액으로 함
- 위험직무순직유족급여 : 위험직무순직유족연금 + 위험직무순직유족보상금
 - 위험직무순직유족연금 : 공무원 사망 당시 기준소득월액*의 43% + 5~20%(유족가산)
 - * 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 160%(최고 보상기준)초과 또는 50%(최저 보상기준)미만이면 최고·최저 보상기준을 해당 공무원의 기준소득월액으로 함
 - 위험직무순직유족보상금 : 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 45배**
 - ** 대간첩 작전 수행 중 입은 재해로 사망한 경우 위험직무순직유족보상금은 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 60배



장해급여 또는 순직유족급여, 위험직무순직유족급여 결정을 받으면 국가유공자등록이 자동으로 처리 되는지?

- 국가유공자 및 보훈보상대상자 등록 결정 등에 관한 사항은 국가보훈부에서 별도 심사·결정되는 사항이므로, 주소지 관할 보훈지청으로 문의 후 신청하여야 함

제8장

공무원
재해보상제도

바. 공무수행사망자 순직·위험직무순직 인정

(1) 적용 대상

- 공무수행사망자 : 공무원 외의 사람으로서 사망 당시(부상 또는 질병으로 사망한 경우에는 그 부상 또는 질병 발생 당시를 말함) 다음의 요건 모두에 해당하고 공무원재해보상심의회 심의를 거쳐 인사혁신처장이 인정하는 사람
 - 국가 또는 지방자치단체의 사무를 수행할 것
 - 국가 또는 지방자치단체가 업무상 관리·감독 권한을 직접 또는 간접적으로 가지고 있을 것
 - 국가 또는 지방자치단체가 법령 또는 계약 등에 따라 보수 또는 수당 등을 직접 지급하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 간접적으로 지급하고 있을 것

- 「산업재해보상보험법」 또는 그 밖의 법령에 따른 재해보상 적용자일 것
 - ※ 「공무원 재해보상법」 부칙 제9조에 따라 2017. 6. 30. 이후 직무를 수행하다 발생한 재해로 사망한 사람부터 적용(2017. 6. 30. 전에 발생한 부상 또는 질병으로 인하여 2017. 6. 30. 이후 사망한 사람에 대해서는 적용하지 않음)

(2) 인정 절차

- 청구인(유족)은 사망자의 소속 연금취급기관장에 청구서류 제출
- 연금취급기관장은 사망경위서 등을 첨부하여 공단에 송부
- 공단은 사실확인서류 등을 첨부하여 인사혁신처에 송부
- 인사혁신처장은 공무원재해보상심의회(이하 '심의회')의 심의를 거쳐 순직·위험직무순직 인정 여부 결정
 - ※ 단, 「산업재해보상보험법」 등 개별법령에 따른 재해보상이 되는 사망으로 인정받은 후 해당법령에 따른 보상을 받아야 함
 - ※ 인사혁신처에서 순직으로 인정되면 국가보훈부에 국가유공자, 보훈보상대상자 등록 신청을 할 수 있고 관련 법령에 따라 심사를 거쳐 예우를 받을 수 있음



Q11

공무수행사망자에게 지급되는 「공무원 재해보상법」 상 급여는?

- 공무수행사망자에 대한 순직 인정 시, 경제적 보상은 「산업재해보상보험법」에 따른 보상을 적용함
 - 단, 위험직무순직공무원으로 인정되는 경우에는 위험직무순직유족보상금을 지급

사. 부조급여

〈재난부조금〉

※ 법 제61조제1항제2호에 따라 공단에 급여 결정 위탁

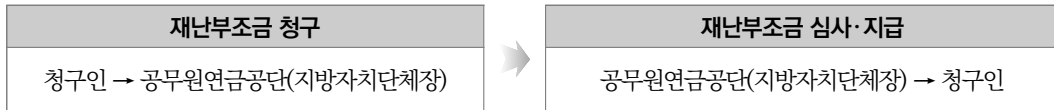
- 공무원이 수재, 화재, 기타 재난을 당했을 때

(1) 지급 대상

- 공무원이 수재나 화재, 그 밖의 재난으로 인하여,
 - i) 공무원 또는 배우자 소유의 주택 또는
 - ii) 공무원이 상시 거주하는 주택으로서 공무원 또는 그 배우자의 직계존비속 소유의 주택이 입은 피해

(2) 지급 절차

- 공단에 재난부조금 청구, 공단에서 심사 후 지급
 - 지방공무원의 경우 해당 지방자치단체장에게 청구, 지방자치단체장이 심사 후 지급



(3) 지급 방법

- 재난으로 인한 피해정도별로 재난부조금 차등 지급
 - 주택이 완전히 소실·유실·파괴된 경우 : 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 3.9배
 - 주택의 1/2 이상이 소실·유실·파괴된 경우 : 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 2.6배
 - 주택의 1/3 이상이 소실·유실·파괴된 경우 : 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 1.3배

〈사망조위금〉 ※ 법 제61조제1항제2호에 따라 공단에 급여 결정 위탁

- 공무원의 배우자, 자녀, 부모 또는 본인이 사망한 경우

(1) 지급 대상

- 공무원의 배우자, 부모(배우자의 부모 포함), 자녀가 사망한 경우 그 공무원에게 지급
- 공무원이 사망한 경우 그 배우자에게 지급
 - 배우자가 없는 경우 장례를 치르고 모시는 사람 중 다음 순위에 따른 앞선 순위자에게 지급
 - i) 사망한 공무원의 최근친 직계비속 중 나이가 많은 사람
 - ii) 사망한 공무원의 최근친 직계존속 중 나이가 많은 사람
 - iii) 사망한 공무원의 형제자매 중 나이가 많은 사람

Q12

계부모가 사망한 경우 사망조위금 청구가 가능한지?

- 사망조위금은 「공무원 재해보상법」 제43조에 공무원의 부모(배우자의 부모 포함)가 사망한 경우에는 그 공무원에게 사망조위금을 지급토록 규정되어 있는데, 계부모는 법률상 부모가 아니므로(민법상 부모는 '직계혈족'이어야 함) 계부모 사망은 사망조위금 지급범위에 포함되지 않음

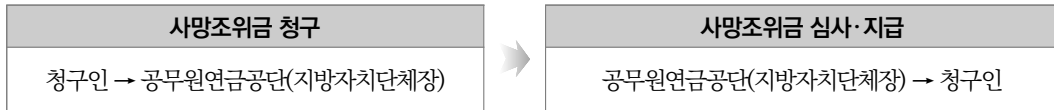
Q13

형제자매가 사학연금 또는 군인연금 가입자일 경우, 형제자매와는 별도로 사망조위금을 지급받을 수 있는지?

- 「공무원 재해보상법」 제43조제1항에 사망조위금의 지급대상이 되는 공무원이 2명 이상일 때에는 1명의 공무원에게 지급토록 규정하고 있어, 「공무원 재해보상법」 적용대상이 아닌 사립학교교직원과 군인이 형제자매인 경우에는 형제자매와는 별도로 사망조위금을 지급받을 수 있음

(2) 지급 절차

- 공단에 사망조위금 청구, 공단에서 심사 후 지급
 - 지방공무원의 경우 해당 지방자치단체장에게 청구, 지방자치단체장이 심사 후 지급



(3) 지급 방법

- 공무원의 배우자, 부모(배우자의 부모 포함), 자녀가 사망한 경우
 - 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 65%
- 공무원이 사망한 경우
 - 해당 공무원의 기준소득월액*의 2배
 - * 공무원 전체의 기준소득월액 평균액의 160%(최고 보상기준)초과 또는 50% (최저 보상기준)미만이면 최고·최저 보상기준을 해당 공무원의 기준소득월액으로 함



제9장

신분 및 권익보장

1. 휴직
2. 직위해제
3. 정년
4. 면직
5. 소청
6. 고충처리
7. 성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리

1. 휴직

제도목적	• 공무원이 재직 중 일정한 사유로 직무에 종사할 수 없는 경우에도 면직시키지 아니하고 일정 기간 동안 신분을 유지하면서 직무에 종사하지 않아도 되도록 조치하여 공무원의 신분을 보장하기 위한 것임				
근거	• 국가공무원법 제71조 내지 제73조 • 공무원임용령 제7장, 공무원 임용규칙 제10장				
휴직구분 및 근거규정	구분	휴직종류	근거 규정		
			국공법	임용령	임용규칙
	직권 휴직	질병휴직	§71①1, §72	§57의7	§58, §58의2, §91의12
		병역휴직		-	§59
		행방불명휴직		-	-
		법정의무수행휴직		-	-
		노조전임휴직		-	-
	청원 휴직	고용휴직	§71②2, §72	§50~§57, §57의6, §57의9	§60~§88
		유학휴직		-	§89
		연수휴직		-	§90
		육아휴직		§57의2	§91, §91의2, §91의12
		가족돌봄휴직		§57의8	§90의3
		해외동반휴직		-	§90의2
		자기개발휴직		§57의10	§91의4, §91의5, §91의6
인사관리	• 공무원의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못함(법 제73조) • 휴직의 목적 외 사용은 금지되며, 임용권자에게 복무상황을 주기적으로 보고하여야 함(임용령 제57조의5) • 임용권자는 복무상황 보고의 허위여부를 조사하는 등 적극적인 점검을 하여야 하며, 임용 심사위원회에 따라 목적 외 사용으로 판단 시 복직 및 징계의결 요구 등의 조치를 하여야 함(임용규칙 제10장제9절)				
최근 개정사항	• 공무상질병휴직의 경우, 요건을 갖추 시 휴직 3년 + 연장2년으로 활용 가능 • 질병휴직 시 관계(의료)전문가가 포함된 임용심사위원회를 구성하여 의견청취 가능 • 당초 대상자 간호 사유의 가사휴직이 부양·돌봄 사유의 가족돌봄휴직으로 확대				

제9장

신분 및 권리보장

가. 휴직사유 및 기간

(1) 직권휴직(법 제71조제1항 및 제72조)

종류	질병휴직	병역휴직	행방불명	법정의무수행	노동조합 전임자
근거	제1호	제3호	제4호	제5호	제6호
요건	신체정신상의 장애로 장기간요양을 요할 때	병역복무를 필하기 위하여 징·소집되었을 때	천재·지변·전시·사변 기타 사유로 생사·소재가 불명한 때	기타 법률상 의무수행을 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때	공무원노동조합설립및 운영등에관한법률 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 때
기간	1년이내(1년범위내 연장가능) (공무상 질병은 3년, 2년 범위 연장 가능)	복무기간	3월이내	복무기간	전임기간
재직 경력 인정	• 승진연수: 제외 (공무상 질병인 경우 기간 산입) • 경력평정: 제외 (공무상 질병인 경우 기간 산입) • 승급: 제한 (공무상 질병인 경우 예외)	• 승진연수: 산입 • 경력평정: 산입 • 승급: 산입	• 승진연수: 제외 • 경력평정: 제외 • 승급: 제한	• 승진연수: 산입 • 경력평정: 산입 • 승급: 산입	• 승진연수: 산입 • 경력평정: 산입 • 승급: 산입
결원 보충	6월 이상(병가와 질병휴직을 연속하여 6월 이상 사용시 병가 시작일 또는 휴직명령일 부터 결원보충 가능)	6월 이상 휴직시 결원보충 가능	결원보충 불가	6월 이상 휴직시 결원보충 가능	6월 이상 휴직시 결원보충 가능
보급	• 1년 이내: 7할 지급 • 1년 초과: 5할 지급 • 공무상 질병인 경우 전액지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수당	공통수당은 보급과 같은 율 지급 (기타수당 등은 지급안함)	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
연봉 적용자	• 1년 이내: 연봉 월액 6할 지급 • 1년 초과: 연봉 월액 4할 지급 • 공무상 질병인 경우 전액지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
비고	의사의 진단서 또는 휴직사유 증빙자료 요구하여 제출받음	복직일에 휴직 기간을 승급 기간에 산입		복직일에 휴직 기간을 승급 기간에 산입	복직일에 휴직 기간을 승급 기간에 산입

(2) 청원휴직(법 제71조제2항 및 제72조)

종류	고용휴직	유학휴직	연수휴직	육아휴직	가족돌봄휴직	해외동반휴직	자기개발휴직
근거	제1호	제2호	제3호	제4호	제5호	제6호	제7호
요건	국제기구·외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령이 정하는 민간기업 그 밖의 기관에 임시로 채용될 때	해외유학을 하게 된 때	중앙인사기관의 장이 지정하는 연구·교육기관 등에서 연수하게 된 때	만8세이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나, 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때(양자 포함)	조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우 * 조부모 및 손자녀는 공무원임용령 제57조의8에 해당하는 경우만 허용	외국에서 근무·유학 또는 연수하는 배우자를 동반하게 된 때	대통령령으로 정하는 기간동안 재직할 공무원이 직무관련 연구과제수행 또는 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때
기간	채용기간	3년 이내 (2년 범위내 연장 가능)	2년 이내	3년 이내	1년 이내(총3년)	3년 이내 (2년 범위내 연장 가능)	1년 이내
재직경력인정	• 승진연수 : 산업 • 경력평정 : 산업 • 승급 : 산업	• 승진연수 : 5할산업 (1년 범위내) • 경력평정 : 5할산업 • 승급 : 산업	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한	• 승진연수 : 산업 • 경력평정 : 산업 (첫째는 최초 1년 산업, 다만 부모 각각 6개월 사용시 전부 산업, 둘째자녀부터는 휴직기간 전부 산업) • 승급 : 산업(최초 1년, 셋째부터 전체산업)	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한	• 승진연수 : 제외 • 경력평정 : 제외 • 승급제한
결원보충	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상(출산휴가와 육아휴직을 연속하여 6월 이상 사용시 휴가 시작일 또는 휴직 명령일 부터 결원보충 가능)	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능	6월 이상 휴직시 결원보충가능
보급	지급안함	5할 지급 (2년 이내)	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수당	지급안함	5할 지급 (2년 이내)	지급안함	8할 지급(1년내) *상한 : 150만원, 하한 : 70만원 * 동일자녀 대상 두 번째 육아휴직자는 첫 6월은 월보급액 지급 (상한200~450만원)	지급안함	지급안함	지급안함
연봉 적용자	지급안함	연봉월액 4할지급 (2년 이내)	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
비고	• 복직일에 휴직 기간을 승급기간에 산업	• 복직일에 휴직 기간을 승급 기간에 산업		• 출산휴가 별도신청가능 • 복직일에 휴직 기간을 승급 기간에 산업	• 가족관계 증명에 관한 서류 등 첨부		• 자기개발휴직 복직후 10년 이상근무 시 재사용 가능

※ 육아휴직수당으로 산정(휴직개시일 기준 월보급액의 8할) 한 금액의 15퍼센트에 대해서는 수당지급 시 제외하였다가 육아휴직 복직 후 6개월 이상 계속근무 한 경우 일시불로 지급

나. 휴직의 효력(법 제73조)

- 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못함
- 원칙적으로 휴직자는 휴직기간이 종료되거나 휴직사유가 소멸되면 즉시 복직하여야 하며,
 - 그럼에도 불구하고 복직하지 않고 30일이 경과될 시, 임용권자는 법 제70조제1항제4호에 따라 직권으로 면직할 수 있음

※ 휴직자는 휴직 기간이 종료되거나, 휴직사유가 소멸되면(예. 질병휴직 중 완치, 해외유학 중 학업 중단 등) 즉시 복귀신청을 하여야 하며, 임용권자는 휴직 중인 공무원의 복직신청이 없더라도 복직을 명하여야 함

※ 법 제73조에 따른 30일 이내 복귀신청 시 당연복직 조항은 예기치 않은 사고 등으로 불가피하게 즉시 복귀가 어려운 경우로 제한하여 적용하여야 할 것이며, 이 경우 복직일 전일까지는 휴직기간으로 봄

- 발령기준일
 - 복직원을 받은 날(30일 이내 제출) 지체 없이 발령조치(제대일을 기준으로 한 소급발령 불가)

※ 본인의 원에 의하지 않은 휴직 또는 면직처분을 할 경우 처분의 사유를 기재한 설명서 교부

- 휴직기간 : 휴직종류별로 법 제72조에 따름
 - 개별휴직 명령 시 휴직의 시기와 종기가 명시되어야 하며, ① 휴직사유가 소멸한 날 또는 ② 당초 명령한 휴직의 종기에 맞추어 복직명령을 낼 필요가 있음
- 휴직자 관리(임용규칙 별지32, 38~48)
 - 청원휴직의 경우, 보다 체계적인 휴직 관리를 위하여 각종 표준 서식 마련(‘신청일’이나 휴·복직일 등을 정확히 관리), 직권휴직의 경우, 인사담당자가 현황 관리를 위해 별지 활용

다. 휴직자 복무관리(임용령 제57조의5, 임용규칙 제7장제9절)

(1) 휴직의 목적 외 사용

○ 의의

- 휴직 중인 공무원이 휴직기간 중 휴직사유와 달리 「국가공무원 복무규정」 제25조에 따른 영리업무 금지의무를 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우

○ 임용심사위원회(임용령 제10조의4)

- 목적 외 사용에 대한 심사
- 위원회의 구성 : 위원장 1명을 포함하여 3명 이상 8명 이내
- 아래의 판단 기준에 따라, 재적위원 과반수의 찬성으로 의결
 - 휴직의 목적 달성 가능성, 휴직의 목적 외 사용 기간, 고의성 여부, 사회통념상 허용가능성, 기타 휴직 목적에 현저히 위배된다고 판단되는 내용
- 위원회는 심사대상자에게 충분한 진술을 할 수 있는 기회를 주어야 하며, 심사 대상자는 서면 또는 구술로 자기에게 이익이 되는 사실을 진술하거나 증거를 제출할 수 있음
- 임용권자는 특별한 사유가 없으면 위원회의 심사 결과에 따라야 함

○ 인사관리

- 위원회 심사결과 휴직의 목적 외 사용에 해당되는 경우, 복직명령 조치를 할 수 있고, 휴직기간이 승진소요최저연수에 산입되는 경우에도 해당 휴직기간은 산입 제외
- 정도가 과도하여 「국가공무원법」 제78조의 징계사유에 해당된다고 인정하는 때에는 징계의결 요구 등의 조치를 하여야 함

(2) 휴직 실태점검 등

- 사전교육 : 임용권자는 휴직공무원이 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 휴직 전 복무관리 등에 대한 교육을 실시하여야 함

○ 휴직자의 복무상황 보고

- 반기별 보고 : 연수휴직, 가족돌봄휴직, 해외동반휴직
- 분기별 보고 : 질병휴직, 유학휴직, 육아휴직, 자기개발휴직

○ 정기 실태점검

- 임용권자는 위의 복무상황 보고를 토대로 매 반기별 휴직 실태점검을 실시하고, 복무상황 보고서의 허위여부에 대한 조사도 병행하여야 함(매년 1월 15일, 7월 15일까지 직전반기의 실태점검 결과를 인사혁신처 제출)

※ 제도개선사항 : e-사람 시스템 상 휴직자 복무관리 기능 도입('22~)

- (휴직자) 교육안내사항 확인, 복무상황신고서 작성 가능
- (담당자) 교육안내사항 작성, 복무상황신고서 접수 및 자체점검 결과 등록

부적정한 인사운영사례

- ○○부 소속공무원은 첫째자녀를 양육하기 위하여 2년 간 육아휴직을 하였으나 휴직 중 자녀를 미동반하여 10회에 걸쳐 총 50일간 해외여행을 다녔고, 인사부서에서도 휴직자에 대한 복무점검을 실시하지 않음
- ○○청 소속공무원은 3년간 유학휴직 후 학업을 마쳤음에도 30일간 복직하지 아니하였고 인사부서에서 위 사실을 알았음에도 해당공무원이 신고하지 않았다는 이유로 복직처리 하지 아니함

라. 직권휴직

(1) 질병휴직(법 제71조 제1항 제1호, 공무원 임용규칙 제10장제1절)

- 휴직사유 : 신체·정신상의 장애(불임·난임치료 포함)로 장기요양을 요할 때
- 휴직기간
 - 일반 질병휴직은 1년 이내(부득이한 경우 1년 연장 가능)
 - 공무상질병휴직은 3년 이내로 하되, 3년 초과 시에는 임용심사위원회의 의결을 거쳐 2년 범위 연장 가능

✓ 공무상질병휴직 관련 참고사항

- ※ 공무상질병휴직을 위하여서는 공무상요양승인 등을 받아야 하며, 진단서 등을 통해 정상근무가 불가하다고 판단될 시에만 휴직 가능
- ※ 공무상 요양 승인 등의 기간이 끝난 후에는 동일한 사유로 공무상질병휴직의 연장을 명할 수 없으며, 복직하였던 경우에는 공무상질병휴직을 다시 명할 수 없음
 - 공무를 원인으로 한 부상·질병에 대한 치료는 완료된 것이므로 공무상 요양 승인이나 요양급여 결정이 끝난 후에도 정상적인 근무가 어렵다고 판단되는 경우 일반 질병휴직 활용(새로운 일반

질병휴직 2년이 부여되는 것은 아니며, 2년 중 공무상질병휴직으로 활용한 기간을 제외한 잔여 기간을 활용), 다만 공무상 요양 승인이나 요양급여 결정에 따라 기존에 명받은 공무상질병휴직 기간은 보장

- ※ 휴직기간이 만료된 후 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 경우 국가공무원법 제70조제1항제4호에 따라 직권면직
- ※ 공무상 요양승인 등에 상당한 시일이 소요되어, 요양승인일 현재 일반질병휴직 중이거나 일반질병휴직이 끝난 경우에는 당초의 일반질병휴직을 취소하고 공무상질병휴직을 명할 수 있음

○ 휴직기간의 판단

- 일반적으로 질병휴직기간은 진단서에 나타난 요양기간 또는 요양에 실제 필요한 기간이 됨
- 공무상질병휴직은 공무상요양승인(연장승인 포함)을 받은 경우 공무상 요양 결정대상 질병 또는 부상에 한함

○ 휴직횟수

- 제한이 없으나 동일질병으로 2년(공무상질병은 5년)을 초과할 수 없음
- 휴직기간이 만료되어 복직 후 정상적인 근무가 상당기간 지속되다가 재발된 경우에는 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무수행여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있음
- 다만, 난임치료 포기로 인한 복직 또는 새로운 질병·부상으로 기존 질병휴직 복직 후 새로운 질병휴직명령* 시 예외적으로 진단서 없이 질병휴직에 대한 복직명령을 할 수 있음
 - ※ 예시) 허리디스크로 휴직한 후, 암이 발견되어 질병휴직이 필요한 경우

○ 임용심사위원회(임용령 제10조의4)

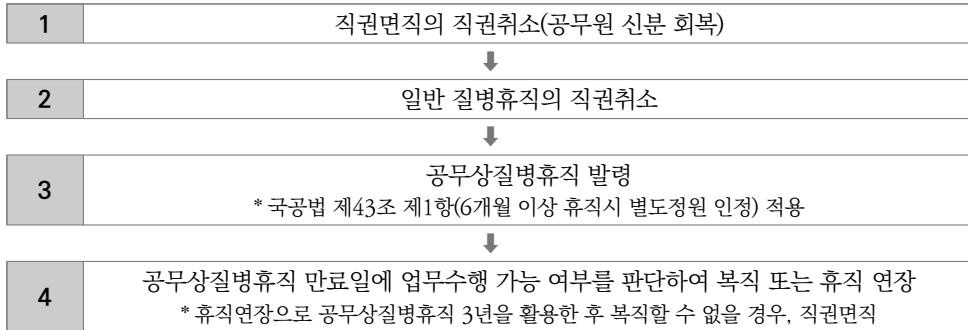
- 임용권자는 휴직명령의 필요성·복직 후 정상근무 가부·직권면직 대상 여부 등에 대해 판단 시, 임용심사위원회를 구성하여 의견을 들을 수 있음
- 위원장 1명 포함 3명 이상 8명 이내로 구성하되, 관계(의료) 전문가 1명 이상이 포함 되어야 함. 위원은 대상 공무원의 계급보다 상위 계급의 공무원 중에서 임용(제청)권자가 지명하며, 위원장은 이들 중 임용(제청)권자가 지명함

예시

- 공무상요양 불승인으로 인해 일반 질병휴직(2년)을 활용한 뒤 직권면직 되었으나, 이후 공무상 요양 불승인 취소 판결을 받은 경우의 인사관리

〈'21.1.8. 이전: 공무상 질병휴직3년〉

① 공무상질병휴직 소급발령 시 그 기간중에 있는 자(직권면직하지 않은 경우)



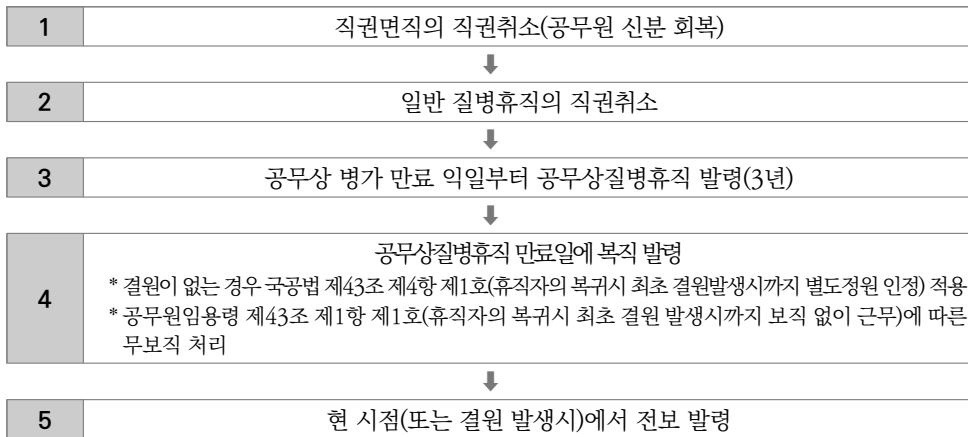
* 예 : 3년간의 공무상질병휴직이 필요했던 자에게 2년간('17.1월~'19.1월)의 일반 질병휴직이 있었던 경우, 현재는 '19.8월

→ 공무상질병휴직 : '17.1월~'19.8월(2년 8월 공무상질병휴직 활용)

→ 복직 또는 휴직 연장 : '19.8월

* 단, '19.12월까지 휴직을 연장하여 사용하였음에도 복직할 수 없으면 '19.12월에 직권면직

② 공무상질병휴직 소급발령 하더라도 그 기간이 만료된 자로서, 공무상질병휴직 만료일을 기준으로 근무가 가능한 자



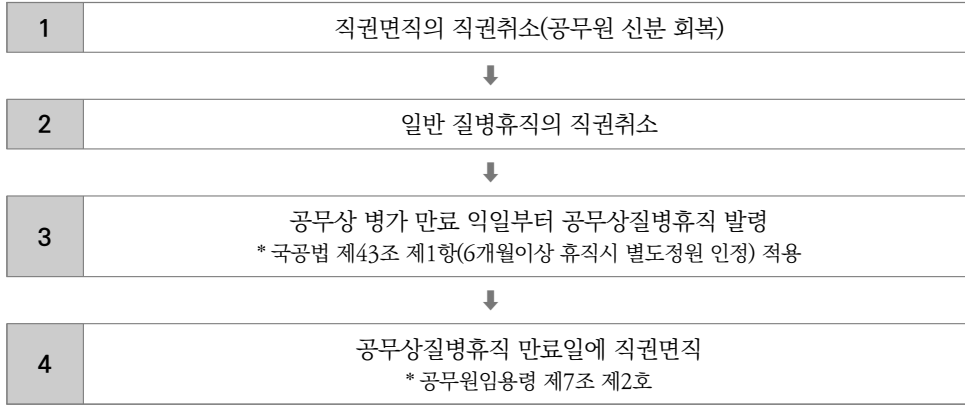
* 예 : 2년 6개월간의 공무상질병휴직이 필요했던 자를 2년간 일반 질병휴직('17.1월 ~ '18.12월) 후 직권면직 처리한 경우, 현재는 '20.2월

→ 공무상질병휴직 : '17.1. ~ '19.12.(3년 질병휴직)

→ 복직 가능성 판단: '19.12월 기준 근무가 가능 여부 : 가능(0)

→ 복직: '19.12월, '20.2월 현재 결원 있을 경우 전보

- ③ 공무상질병휴직 소급발령하더라도 그 기간이 만료된 자로서, 공무상질병휴직 만료일을 기준으로 근무가 불가능한 자

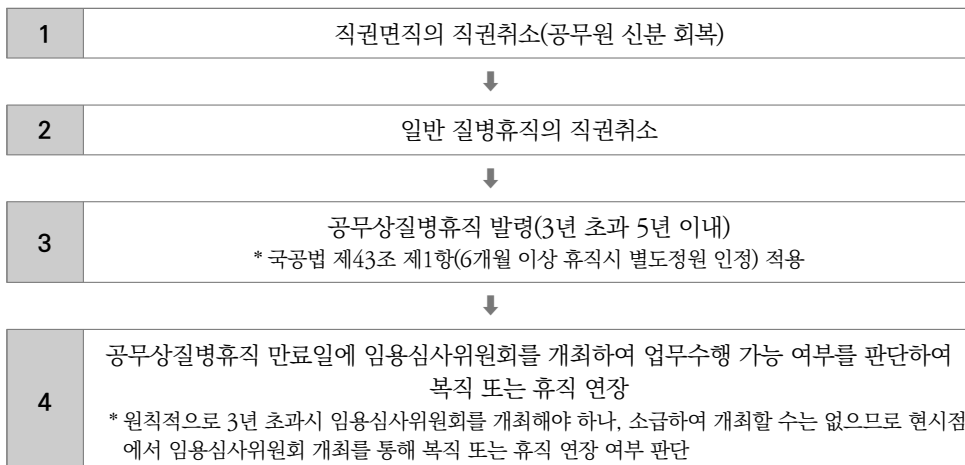


* 예 : 3년간의 공무상질병휴직이 필요했던 자에게 2년간('17.1월~'18.12월)의 일반 질병휴직이 있었던 경우의 인사처리, 현재는 '20.2월
→ 공무상질병휴직 : '17.1.~'19.12.(3년)
→ 복직 가능성 판단: '19.12월 기준 근무 가능 여부 : 불가능(X)
→ 직권면직 : '19.12.

〈'21.12.9. 이후 : 공무상질병휴직 5년〉

* '21.12.9.을 기점으로 확대된 공무상질병휴직 기간 5년은 공무원 신분을 유지하고 있는 경우에만 적용되며, '21.12.8일 이전 공무상질병휴직 3년 기간 만료로 퇴직한 경우까지 소급적용되지 않음
⇒ 즉, 위의 예시 중 ①에 해당하면서 복직하여 근무하고 있는 경우 또는 ②에 해당하면서 '21.12.9. 현재 공무원 신분을 유지 중인 경우에만 '21.12.9일 이후 5년 확대를 적용 받을 수 있음

- ④ 공무상질병휴직 소급발령 시, 공무상질병휴직기간이 3년 초과하되 5년 이내에 있는 자



* 예 : 3년 넘게 공무상질병휴직이 필요했던 자에게 2년간(20.1월~21.12월)의 일반 질병휴직이 있었던 경우, 현재는 '23.8월
 → 공무상질병휴직 : '20.1월~'23.8월(3년 8월 공무상질병휴직 활용)
 → 임용심사위원회 : '23.8월 개최 후 복직 또는 휴직 연장 결정
 → 복직 또는 휴직 연장 : '23.8월
 * 단, 공무상질병휴직 만료일에 공무상 요양 승인 기간 내에 있어야 휴직 연장 가능
 (다만, 소급 적용기간에 '21.12.9이 포함된 경우 제외)

- ④ 공무상질병휴직 소급발령 시, 공무상질병휴직을 5년을 초과하는 자
 ⇒ 이 경우, ② 및 ③ 사례와 동일하게 적용하되, 공무상 질병휴직기간만 최대 5년으로 확대

부적정한 인사운영사례

- 질병휴직 중 복직시에는 공무원 임용규칙 제58조제3항에 따라 진단서를 제출받아 정상적인 근무가 가능한지를 판단한 후 복직을 명하여야 함에도 단순히 휴직자가 작성한 복직원만을 근거로 복직발령 함
- 면밀한 복직심사(정상적인 근무 가부 판단)없이, 공무원의 의사만을 따라 복직 직후에 유사한 상병의 재휴직을 부여하는 방법으로 6년간 연속(2년 단위로 세 차례)하여 질병휴직을 부여

(2) 병역휴직(법 제71조 제1항 제3호, 공무원 임용규칙 제2절)

- 휴직사유 : 병역법에 의한 병역복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집되었을 때
- 휴직기간 : 복무기간
- 병역휴직 중인 자가 군복무 중 군무를 이탈하였을 경우 직권면직 가능

(3) 행방불명휴직(법 제71조제1항제4호)

- 휴직사유 : 천재지변이나 전시·사변, 그 밖의 사유로 생사 또는 소재가 불명확하게 된 때
- 휴직기간 : 3월 이내
- 휴직기간이 만료된 후에도 복귀를 하지 아니할 경우에는 국가공무원법 제70조제1항제4호에 의하여 직권면직 가능

부적정한 인사운영사례

- 행방불명된 직원에 대해 휴직을 명하면서, 동인이 휴직발령 전 무단결근 등 성실의무와 직장이탈금지의무를 위반한 사실이 있음에도 징계 등 법령에서 정한 절차를 이행하지 않고 휴직사유 소멸일에 의원면직 처리하는 등 휴직업무를 부적정하게 처리

(4) 법정업무수행 휴직(법 제71조제1항제5호)

- 휴직사유 : 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때
- 휴직기간 : 복무기간

(5) 노조전임자 휴직(법 제71조제1항제6호)

- 휴직사유 : 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 때
- 휴직기간 : 전임기간

마. 청원휴직

(1) 고용휴직(국가공무원법 제71조제2항제1호)

- 휴직사유
 - 국제기구·외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관 또는 대통령령이 정하는 민간기업, 그 밖의 기관에 임시로 채용될 때
 - ‘외국기관’은 중앙과 지방을 포함한 외국정부 및 공공단체를 의미하며, 민간기관은 제외
 - ‘연구기관’이 공무원임용령 제50조에서 정한 ‘민간기업 등’에 해당되는 경우에는 민간근무휴직의 요건 및 절차 등에 따라 휴직 가능
예) 민간기업 부설 또는 설치 연구기관, 민간연구기관 등
 - ‘다른 국가기관’은 국회, 대법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회를 의미
※ 행정부 기관(예 : 인사처 → 기재부)간 고용휴직 불가
 - 고용의 의미 : 정식으로 근로계약을 체결하여 상시노동력을 제공하고 이에 대하여 일정액의 임금을 지급받는 것으로, 단순 용역계약에 의한 과제 연구나 시간제 근무는 해당되지 않음
※ 초청연구원, 박사후과정등 상근직이 아닌 프로젝트단위 연구직 등은 휴직 불가
- 휴직기간 : 채용기간. 단, 민간기업이나 그 밖의 기관에 채용되면 3년 이내(국가공무원법 제72조 제4호)
 - * 현재 민간기업이나 그 밖의 기관 채용시 최대 2년으로 제한하고 있음
 - * 인사혁신처 소관으로 편성된 국제부담금 예산의 지원을 받는 국제기구 고용휴직자는 공무원 임용규칙 제60조 제4항 각 호의 요건을 충족하는 경우 최대 5년

○ 승진소요최저연수 인정 기간 : 고용휴직 기간

부적절한 인사운영사례

- 고용휴직을 명하면서, 당사자가 제출한 서류에는 보수 지급에 대한 내용이 없어 고용의 형태로 근무하는지 여부가 불분명함에도 이에 대한 확인절차 없이 휴직 발령
- 고위공무원으로의 승진, 퇴직예정자 임시보직 등 인사운영의 편의 및 지병의 악화에 따른 휴식 등의 목적으로 고용휴직을 부당하게 시행

■ 민간근무휴직제도 (공무원 임용규칙 제7장 제4절 - 인사혁신처예규)

- (목적) 민간기업의 혁신사례 및 경쟁력을 공직내 이식·확산하고, 국민과 기업의 눈높이에 맞는 정책을 수립하기 위해 제도 도입
 - 산업현장 이해와 정책·기획분야의 전문성을 기업경영에 지원하는 동시에 현장의 경험을 공직에 접목해 공공부문의 생산성 향상에 기여
- 민간기업 등의 범위
 - 상법에 의해 설립된 합명회사, 합자회사, 유한회사, 주식회사 등 영리목적으로 설립된 법인
 - 상법 제614조에 따라 국내에서의 대표자를 정하고 영업소를 설치하여 등기한 외국회사
 - 상법 외의 법률에 따라 설립된 법인·단체·협회 등으로서 국내에 소재하는 기관
 - ※ 휴직 제한 '민간기업 등'의 범위
 - 1) 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체
 - 2) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단 등에 속하는 회사 중 인사혁신처장이 정하는 상호출자제한기업집단 등에 속하는 회사
 - 3) 「금융지주회사법」 제2조제1항제1호에 따른 금융지주회사 및 금융지주회사의 자회사 등
 - 4) 법무법인, 회계법인, 세무법인 및 외국법자문법률사무소
 - 5) 그밖에 민간근무휴직심의위원회 등에서 정하는 민간기업 등
- 휴직대상 공무원
 - 휴직대상 공무원 추천일을 기준으로 재직기간 3년 이상인 일반직 3급 ~ 8급
 - * 승진임용제한기간 중에 있거나 민간근무휴직을 하였던 공무원은 제외
- 민간근무휴직 절차



- 휴직기간
 - 1년의 범위 내에서 휴직, 성과평가 결과 등을 반영하여 총 3년의 범위 안에서 연장 가능
- 준수사항
 - (공무원) 공무원의 지위를 이용한 부당한 영향력의 행사, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득, 공직자로서 품위를 손상하는 행위 등
 - (민간기업) 휴직공무원에 대하여 보수·지위와 그 밖의 처우 등에서 다른 직원보다 특별한 우대 금지, 인가·허가 등의 업무를 해당 공무원에게 부여 금지 등
 - (소속기관) 민간기업등에서의 근무실태(연2회 이상) 점검, 필요시 자체감사 실시, 휴직기간에 상당하는 의무복무기간 관리, 복직 후 2년 이내에 휴직 민간기업등과 밀접한 관련이 있는 부서 배치 금지 등

■ 국제기구고용휴직제도 (공무원 임용규칙 제7장 제3절 - 인사혁신처예규)

- 적용범위
 - 국가공무원법 제71조제2항제1호의 국제기구에 임시로 채용될 때, 인사혁신처 소관으로 편성된 국제부담금 예산의 지원을 받아 휴직하는 공무원
 - * 휴직공무원의 공적재원 관련 예산은 인사혁신처 소관으로 편성
 - * 인사혁신처 소관으로 편성된 국제부담금 예산과 무관하게 국제기구에 임시로 채용되는 경우에는 인사혁신처 장의 협의를 거친 후 휴직 가능(공무원 임용규칙 제10장 제5절)
- 국제기구 고용휴직 공무원의 선발
 - 전부처 또는 유관부처를 대상으로 직위공모 등 공개경쟁방법에 의해 실시
 - 공모는 연간 상·하반기로 나누어 2회 실시하되, 수시 실시 가능
 - 희망공무원은 소속장관에게 신청하며, 소속장관은 직무파견·고용휴직심의위원회를 개최하여 적격자를 인사혁신처장에게 복수로 추천
 - * 고위공무원은 원칙적으로 추천할 수 없으며, 불가피한 경우 인사혁신처장과 사전 협의 필요
 - 인사혁신처장은 국제기구 고용휴직위원회를 열어 소속장관이 추천한 공무원의 어학능력 및 직무적격 여부를 심사하여 후보자를 선정하고, 외교부(금융기구는 기재부)장관을 거쳐 국제기구에 추천
 - 추천된 후보자에 대하여 국제기구는 서류심사, 인터뷰 등을 거쳐 휴직자를 최종선발
- 휴직공무원의 인사관리
 - 채용기간은 국제기구와 협의하여 3년의 범위에서 정하되, 인사혁신처장은 국익기여도, 업무실적, 국제기구에서 실시하는 성과평가 결과 등을 고려하여 매년 채용기간 연장 여부를 심사
 - 휴직목적에 위배되는 행위를 한 경우나 공무원으로서의 품위를 손상하거나 국제기구로부터의 성과평가 결과가 저조한 경우에는 인사혁신처장은 소속장관에게 당해 공무원의 복귀를 요구

■ 연구기관 등 고용휴직제도 (공무원 임용규칙 제7장 제5절 - 인사혁신처예규)

- 대상기관
 - (대학) 고등교육법 제2조에 따른 학교(국외대학의 경우 이에 준하는 학교)
 - (연구기관) 연구를 목적으로 설립된 기관으로서, 법령에 설립근거를 두거나 인사혁신처장과 협의하여 인정된 기관
 - * 공무원임용령 제50조에서 정한 '민간기업 등'에 해당하는 경우는 제외
 - (다른 국가기관) 국회, 대법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회 등 행정부 이외의 기관
 - * 행정부 기관(예: 인사처 → 기재부)간 고용휴직 불가
 - (외국기관) 외국 정부 및 공공단체
 - (국제기구) 인사혁신처 소관으로 편성된 국제부담금 예산 지원을 받지 않는 기관
- 대상기관별 휴직사유
 - (대학 및 연구기관) 고용기관의 요청 등에 따라 강의 및 연구·학술활동
 - * 예산, 기획, 감사, 인사 등 일반 지원부서 근무는 제외
 - (다른 국가기관 및 외국기관 등) 국가적 사업이나 공동의 업무 수행

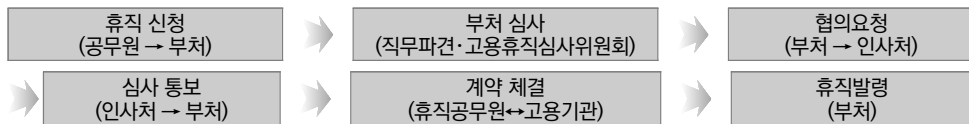
• 휴직기간

- 최초 휴직기간은 1년으로 하고, 소속장관이 근무실적 및 성과평가 등을 고려하여 인사혁신처장과 협의하는 경우 총3년의 범위안에서 매년 연장여부 결정

* ① 국제기구 회원국 선거로 선출되는 경우, ② 협약에 의해 선임되는 경우, ③ 국제기구 공개채용시험에 합격한 경우에는 임기 또는 고용기간을 최초 휴직기간(연장 포함)으로 정할 수 있다.

- 다만 국제기구에서 국가의 이익을 확보하기 위하여 또는 외국기관(외국 공공단체는 제외한다)에서 국가간 행정기법의 공유 등을 위하여 장기 근무할 필요가 있는 경우에는 인사혁신처장과 협의하여 총 휴직기간을 달리 정할 수 있음

• 휴직절차



* 부처 심사 후 휴직예정일 40일 전(외국 소재기관의 경우 60일)까지 인사처에 협의 요청해야 하며, 인사처는 협의 요청을 받은 날부터 30일 이내에 그 결과를 통보하여야 함

** 소속 장관은 고용계약서에 따라 고용휴직을 명하고, 즉시 계약서 및 휴직 사실 통보서를 인사처에 통보하여야 함

• 자격요건

- (기본요건) 협의요청일 현재 재직기간이 3년 이상인 공무원

* 휴직·직위해제·징계처분기간 및 임용령 제32조에 따른 승진임용제한기간은 재직기간에서 제외

** 국제기구 고용휴직의 경우에는 기준점수 이상의 어학능력

- (선발제외) ① 1급 공무원과 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 보직된 고위공무원 ② 2회 이상 고용휴직된 자 ③ 임용령 제32조에 따른 승진임용제한기간 중에 있는 자 ④ 공무원인재개발법 시행령 제35조 및 제42조에 따른 의무복무기간 중에 있는 자 ⑤ 개방형직위 또는 공모직위에 임용 중인 자

* 2호, 4호, 5호의 경우에는, 외국기관 및 국제기구에서 국가의 이익을 확보하거나 대변할 필요성이 있는 경우 또는 다른 국가기관에서 국가적 사업이나 공동의 업무를 수행하기 위하여 인사처와 협의한 경우 예외적으로 가능

• 준수사항

〈휴직 전〉

- 소속 장관이 휴직대상 공무원을 선발하는 경우에는 반드시 공모절차를 거쳐야 함. 다만, 고용기관에서 특정인을 지정하여 채용하고자 하거나 공무원이 직접 고용기관의 채용공고에 응시하여 선발되는 경우에는 제외
- 대학에 강의를 목적으로 채용된 경우 주당 강의시간을 최소 6시간 이상으로 함
- 보수는 고용휴직 전 공무원 보수 및 고용기관 내 동일한 자격·경력 등을 가진 다른 직원의 보수 수준과 균형을 이루어야 함

〈휴직 중〉

- 소속장관은 휴직공무원의 보수 내역이 계약서에 약정된 보수액을 초과하는지 여부를 매년 1월 중 확인하여야 함
- 소속 장관은 휴직자의 성과평가 및 근무실태를 연 1회 이상 점검, 그 결과를 인사처에 통보
- 국내 소재 대학 또는 연구기관에 고용되어 해외에서 체류할 필요가 있는 경우 그 기간은 6월을 초과할 수 없음
- 휴직공무원은 공무원 연금을 제외한 다른 종류의 공적연금 및 고용보험 등의 가입대상에서 제외됨. 다만, 국제기구 등에서 공적연금 및 고용보험 등에 가입이 강제된 경우는 제외

〈복직 후〉

- 소속 장관은 복직한 공무원에게 복직일로부터 30일 이내에 휴직결과보고서를 작성·제출토록 하고, 휴직결과보고서를 기관 홈페이지에 게시하는 등 근무결과를 공유하여야 함
- 복직한 공무원은 휴직기간과 같은 기간이상 복무해야하고, 소속 장관은 복직한 공무원이 휴직기간 이상 재직하도록 관리하여야 하며 복직 후 2년 이내에 고용휴직을 하였던 기관과 밀접한 관련이 있는 부서에 배치해서는 안됨

(2) 유학휴직(법 제71조제2항제2호, 공무원 임용규칙 제7장제6절)

○ 휴직사유

- 학위취득을 목적으로 외국에서 유학하는 경우
- 외국대학 등 공인기관(정규교육기관)이 개설한 교육과정에서 어학연수하는 경우 (사설어학원, 개인교습기관 등을 통한 어학연수과정은 제외)
- 공무원교육훈련법 제13조에 따른 6개월 이상의 국외훈련 종료 후 의무복무 중인 공무원이 진행 중인 연구의 완수나 학위취득을 위하여 동법시행령 제41조에 따라 휴직하는 경우

○ 휴직기간 : 3년(2년 범위내 연장가능)

- 휴직기간은 실제 학업에 소요되는 기간으로 함(학업 시작일과 종료일)
 - * 1년 이상의 과정에 대해서는 준비 및 정리에 필요한 기간을 앞뒤로 각각 1주 범위내로 휴직기간에 포함할 수 있음
 - * 휴직 중인 공무원은 유학목적이 달성된 경우 지체없이 복직하여야 하며, 휴직 중 유학계획이나 유학기관 등 중대한 변경사항이 있는 경우 소속기관의 장에게 변경 신청, 이 경우 임용권자는 신청 시와 동일한 기준으로 변경 승인 또는 복직 등 필요한 조치를 하여야 함

○ 승진소요최저연수 인정 기간 : 유학휴직 기간의 5할 인정(최대 1년 / 예. 2년6월의 유학휴직 시, 1년까지 승진소요최저연수 산입)

○ 보수지급 : 휴직기간 중 봉급의 50% 지급(2년 범위내)

부적정한 인사운영사례

- 2년간 유학휴직한 자가 1년 9개월간 휴직기간을 연장하였음에도 재차 1년 5개월간 휴직을 허용함으로써 총 5년 2개월간 유학휴직을 허용함
- 해당 교육기관의 입학허가서상에는 교육기간이 6개월로 되어 있음에도 휴직발령에 대한 면밀한 검토 없이 휴직 신청자가 제출한 휴직신청서상의 휴직기간(1년간) 그대로 휴직 발령함

■ 공무원 인재개발 업무처리 지침 (인사혁신처 예규)

- 공무원인재개발법 제13조의 규정에 의하여 국외훈련중에 있거나 국외훈련 종료후 의무복무 중에 있는 자에 대한 법 제71조제2항제2호(국외유학)의 규정에 의한 휴직은 이 지침에서 특별히 정한 경우 이외에는 인정하지 아니함
- 의무복무기간중에 있는 국외훈련이수 공무원이 진행중인 연구의 완수나 학위취득을 위하여 6월미만의 기간동안 휴직을 하고자 하는 경우에 소속 중앙행정기관의 장은 기관별 국외훈련 심의위원회의 심의를 거쳐 휴직을 명할 수 있으며, 그 사실을 훈련 주관 기관의 장에게 즉시 통보하여야 함. 다만, 박사 파견 훈련 또는 부처 핵심과제 수행 필요성이 인정되어 파견된 공무원이 유학휴직을 하고자 하는 경우 2년 미만의 범위내에서 휴직을 명할 수 있음

(3) 연수휴직(법 제71조제2항제3호, 공무원 임용규칙 제7장제6절)

- 휴직사유 : 중앙인사관장기관의 장이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
- 휴직기간 : 2년이내
 - ※ 연수휴직 승인절차, 휴직 중 준수사항은 유학휴직을 준용

■ 공무원 임용규칙 (인사혁신처 예규)

- 법 제71조제2항제3호의 규정에 의한 연구기관 및 교육기관의 범위는 다음과 같음
 - 고등교육법에 의하여 설치된 전문대학·사범대학·교육대학·대학(대학원 포함) 및 동 부설연구소
 - 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원
 - 한국국제협력단(「한국국제협력단법」에 따라 해외봉사단으로 선발되는 경우에 한함)
 - 기타 인사혁신처장이 개별적으로 정하는 기관(민간기업체 및 단체에서 연수를 위한 휴직이 필요하다고 인정하는 경우에 소속장관은 그 연수목적 및 기관을 지정하여 인사혁신처장과 협의 필요)

(4) 육아휴직(법 제71조제2항제4호, 공무원 임용규칙 제7장제7절)

- 휴직사유 : 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때
 - ※ 「만 9세가 되기 1일 전」 또는 「초등학교 3학년 시작 전」 중 한 가지 요건만 충족해도 가능
- 휴직기간
 - 자녀 1인에 대하여 3년까지 가능
 - 분할 사용가능(단, 분할 사용시에도 휴직요건을 충족하여야 함)

- 부부가 동일자녀에 대하여 각각 사용가능(동시사용도 가능)
- 쌍생아의 경우 자녀 1인당 각각 휴직 가능, 친생자 외 양자도 포함
- 육아휴직의 제한 : 다른 법률에 따라 육아휴직한 공무원(예 : 경찰공무원)이 동일 자녀에 대해 휴직 신청시, 종전 휴직기간을 합산하여 국가공무원법상 육아휴직기간(자녀 1명당 3년)을 초과할 경우 휴직 제한 가능
- 승진소요최저연수 인정 기간 : 첫째자녀의 경우 최초 1년으로 하되, 부모 각각 6개월 이상 육아휴직시 휴직기간 전체 인정, 둘째자녀부터 휴직기간 전체 인정(부모 중 1인이 민간근로자인 경우도 인정)
- 육아휴직 수당 : 월봉급액의 80%(월 70만원 ~ 150만원) 범위내이며, 지급기간은 휴직일로 부터 1년 이내
 - 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 그 공무원의 최초 6개월의 육아휴직수당은 월봉급액에 해당하는 금액으로 하며, 그 상한액은 200만원~450만원으로 함

법 제71조제2항제4호에 따른 육아휴직은 이혼이나 재혼시에도 친권 및 양육권 조정관계여부, 가족관계등록부 등 서류상 기재된 내용뿐만 아니라 실제 양육사실 및 실제 생계를 같이하는 경우를 확인하여 육아휴직 가능여부를 판단해야함. 특히, 공무원이 해당자녀와 함께 거주하며 실제 양육을 하는지가 가장 중요할 것임.

(5) 가족돌봄휴직(법 제71조제2항제5호, 영 제57조의8)

- 휴직사유 : 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우
 - ※ 부양대상자가 조부모인 경우 본인 외에는 다른 직계비속이 없어야 하며, 손자녀인 경우 본인 외 손자녀의 다른 직계존속 및 형제자매가 없을 시로 한정
- 휴직기간 : 1년(재직 중 총 3년을 초과할 수 없음)

※ 당초의 가사휴직시 가족의 간호가 필요함을 증명하기 위한 진단서 등 증빙이 필요하였으나, 가족돌봄휴직의 경우 진단서 등을 요하지는 않음

- 다만, 휴직은 일정한 사유로 업무수행이 어려운 경우에 예외적으로 직무를 수행하지 않는 것인 만큼, 가족돌봄휴직의 경우에도 업무수행과 돌봄을 병행하기 어려운 이유와 휴직기간동안 원래의 근무 시간을 어떻게 돌봄에 사용할 것인지에 대한 충분한 소명이 필요함
- 임용권자는 상식적으로 부양, 돌봄이 가능한 거리에 거주하는지를 비롯하여 실질적 돌봄이

이루어질 수 있는 상황인지에 대한 확인 필요함

- 가족돌봄휴직도 다른 휴직과 마찬가지로 휴직의 목적 외 사용은 엄격히 금지되므로, 향후 휴직 신청시 제출된 내용과 실제 내용이 크게 다를 경우 휴직의 목적 외 사용이 될 수 있다는 점 등에 대해서도 안내하여야 함
- 가족돌봄휴직 요건 중 하나인 '부양'은 경제적 부양이 아닌 물리적 부양을 의미함. 경제적 부양이란 금전적 지원을 의미하게 되는데, 금전적 지원이 직무수행을 중단할만한 사유에 해당하지는 않기 때문임

(6) 해외동반휴직(법 제71조제2항제6호)

- 휴직사유 : 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된 때
- 휴직기간 : 3년(2년 범위내 연장 가능)

※ 해외동반휴직은 3년 이내 사용가능하며 2년 범위 내에서 연장 가능함. 따라서 최초 3년 이내에 해외동반휴직을 사용한 후 2년 범위 내에서 연장을 하였다면(또는 연장없이 복직하였다면) 원칙적으로 해외동반휴직을 모두 사용한 것임.
다만, 해외동반휴직은 최대 사용가능 기간이 5년인 청원휴직으로서 임용권자 또는 임용제청권자는 이미 해외동반휴직을 사용한 소속공무원이 해외동반휴직의 요건을 갖추어 다시 신청한 경우 기관 내 인사운영상황 등을 고려하여 이를 승인할 수 있음.

(7) 자기개발휴직 (법 제71조제2항제7호, 임용규칙 제7장제8절)

- 휴직사유
 - 대통령령등으로 정하는 기간(5년)동안 재직한 공무원이 직무 관련 연구과제수행 또는 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 때
 - 직무와 관련있는 연구과제를 수행하되 대학·연구기관 등에서 금전적인 대가가 수반되거나 해당기관에 고용되는 경우 불허(고용휴직 활용)

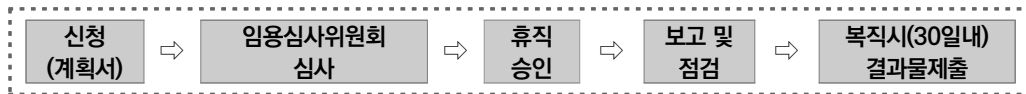
유사 휴직제도 비교

고용휴직	유학휴직	연수휴직	자기개발휴직
다른 기관에 임시로 채용 될 때	학위취득 또는 어학연수를 위해 국외에서 유학할 때	국내 연구·교육기관 에서 연수할 때(대학 등)	고용·유학·연수휴직의 목적을 제외한 순수한 역량개발 목적

○ 휴직기간 : 1년 이내

- 재직기간 산정시 휴직기간·직위해제 기간 및 강등·정직처분으로 인하여 직무에 종사하지 못한 기간은 제외
- 타 헌법기관 또는 지방공무원, 다른종류의 공무원으로 재직하다가 신규임용된 경우 경력을 인정하되, 경력이 단절된 경우 해당 경력 불인정

○ 자기개발휴직 운영절차



- 신청 : 희망자가 세부 연구주제 등을 정하여 자기개발계획서를 제출
※ 기관차원에서 필요한 연구주제를 미리 선정하여 공모 방식 가능
- 심사·승인 : 임용심사위원회*에서 자기개발계획의 충실성, 그간 직무수행내역, 보직경로, 기관 인력운영상황 등을 고려하여 심사
※ 심사대상의 상위 계급자 등 3명 이상 8명 이내(위원장 1명 포함)로 구성, 위원장은 이들 중 임용(제청)권자가 지명(임용령 제10조의4)

임용심사위원회 심사내용

자기개발계획의 충실성	• 연구·학습 주제의 적합성 - 대상자의 자기개발·역량발전을 위해 적합한 주제인지 여부 - 직무관련성이 있는 과제연구 신청 시 기관 차원의 판단 • 연구·학습 목적의 타당성 - 자기개발 목적이 아닌 사유로 휴직을 신청하였는지 여부 ※ 예 : 직무·교육훈련 또는 유학휴직, 고용휴직 등 전후에 해외체류를 연장을 주목적으로 하는 자기개발휴직은 부당 ※ 필요 시 대상자 면담을 통한 휴직 의도 파악 후 심사 • 연구·학습 방법의 적절성 - 일과 후 여가시간을 활용하는 등의 휴직 이외의 방법으로도 연구·학습의 목적을 달성할 수 있는지 여부 - 제시한 연구·학습 기간 및 난이도의 적절성 여부 ※ 예 : 통상적으로 취득에 3개월 걸리는 자격증 취득을 위해 1년 휴직을 신청한 경우, 기간조정 필요
인사 관련 참고사항	• 경력요건 충족여부 : 최초 사용 시 5년, 재사용 시 10년 • 그간 직무수행내역에 따른 자기개발 필요성 • 그간 휴직 및 국내외 훈련내역 • 그간 보직경로 등 보직관리 관련사항 • 기관 인력운영상황(직급·부서 편중여부 등) 고려 등
기타	• 자기개발휴직의 목적을 벗어나지 않는 범위 내에서 기관 자율로 심사내용 추가 가능

※ 총 1년 범위 내에서 당초 휴직기간을 연장할 때에도 임용심사위원회를 개최하여 심사

- 보고 및 점검 : 분기별로 휴직자 복무상황 및 중간보고서 제출
- 결과물 제출 : 복직일로부터 30일 이내에 휴직결과보고서 제출
※ 교육기관 수강증·수료증, 자격증 시험 응시원서 및 결과 등 포함하여 제출



이럴 경우 어떻게 할까?

[질병휴직]

Q1

당초 질병휴직을 하였던 공무원이 상태가 호전되어 복직하였다가, 이후 동일질병의 재발로 정상적인 근무가 어려운 경우, 새로운 질병휴직이 가능한지?

- 질병휴직은 그 횟수의 제한은 없으나 동일 질병으로 2년을 초과할 수 없으므로, 휴직기간(2년)이 만료되기 전에 복직한 경우에는 2년의 범위 내에서 휴직기간의 연장이 가능하나, 휴직기간이 만료된 후에도 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 때에는 직권면직 할 수 있음(임용규칙 제58조제1항)
- 다만 휴직기간 만료로 복직 후 정상적인 근무가 상당기간 지속되다가 재발된 경우에는 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무수행여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있음(임용규칙 제58조제2항)
- 새로이 부여되는 휴직기간과 지급되는 보수를 고려할 때 임용권자는 악용여부에 대해서도 신중히 검토하여 휴직부여 여부에 대해 판단하여야 하며, 복직 시에는 정상근무가 가능하다는 판단이 선행됨을 고려할 때(임용규칙 제58조제3항) 복직과 연이은 질병휴직의 재부여는 불가함

Q2

공무상질병휴직은 「공무원 재해보상법」상 공무상 요양승인(연장승인 포함)을 받은 기간에 대하여만 가능한지?

- 공무상질병휴직은 공무상 요양승인을 받은 경우에 3년 이내(의학적 소견 등 고려하여 2년 범위 내 연장 가능)로 휴직이 가능함
- 당초에는 요양승인이 종료되어도 진단서를 통해 치료의 필요성이 인정될 경우 3년까지 휴직이 가능하였으나, 공무원임용령 개정(21.12.9.)으로 공무상 요양승인 기간이 계속되어야 해당 공무상 질병휴직의 연장이 가능하며, (요양승인이 있어야) 복직 후에도 동일한 사유의 공무상 질병휴직 명령이 가능
- 요양승인이 종료되었지만 치료가 더 필요하다는 의학적 판단이 있는 경우라면, 일반질병 휴직(2년 범위 중 공무상질병휴직기간을 제외한 잔여기간)의 활용이 가능함

Q3

질병휴직을 위한 진단서를 제출하였으나, 진단서 상 치료기간 명시가 어려운 경우에도 휴직명령이 가능한지?

- 질병휴직 시 휴직기간은 일반적으로 진단서에 나타난 요양기간 또는 요양에 실제 필요한 기간이 되며, 질병휴직 기간의 판단을 위해 진단서상 요양기간의 명시가 필요함
- 따라서, 최대한 진단서에 적절한 요양기간을 명시할 수 있도록 하고 다만 질병의 특성상 또는 기타 부득이한 사유로 요양기간을 명시하기 어려운 경우에는 질병의 종류와 정도를 고려하여 임용권자가 정하는 기간 동안 질병휴직을 부여할 수 있으며, 필요한 경우 진단서 외에도 소견서나 기타 증빙자료를 추가로 제출받아 보충적으로 활용할 수 있을 것임

Q4

불임·난임 치료를 위한 질병휴직 중 임신사실이 확인된 경우의 인사관리

- 사례는 질병휴직의 사유가 소멸한 것이므로 질병휴직에 대해서는 복직이 필요함. 다만 국가공무원법 제71조제2항제4호에 따라 “여성공무원이 임신”한 경우에도 육아휴직의 활용이 가능하므로, 필요한 경우 질병휴직의 복직과 동시에 육아휴직을 신청할 수 있음
- 임신사실 확인 및 질병휴직 복직 후, 임신과 관련된 질환으로 정상적인 근무가 불가능한 정도의 건강상태가 이어진다면 임용권자의 판단에 따라 난임 사유가 아닌 해당 질환으로 인한 질병휴직도 가능할 수 있음

[병역휴직]

Q1

지원입대자의 복직에 관한 인사처리

- 공무원이 병역의무를 필하기 위하여 단기복무 부사관으로 지원입대하는 경우는 법 제71조 제1항제5호에 해당하는 휴직사유로서 만기제대 후 동법 제73조제2항의 규정에 의하여 복직처리 하여야 함
- 사병으로 근무하다가 지원에 의하여 단기부사관으로 복무하였을 경우에도 병역법에 의한 병역의무를 수행한 것으로 보아 복직처리가 가능함
- 단기부사관으로 지원입대한 자가 본인의 의사에 반하여 군인사법 제7조제1항 제7호의 규정에 의한 의무복무기간인 4년을 초과하여 복무하고 제대한 경우에도 그 초과근무기간이 병역법 제19조제1항제1호의 규정에 의한 6개월의 범위 내라면 복직처리가 가능함

Q2

군복무를 위한 휴직자가 휴직사유가 소멸(제대)된 지 수개월 후 복직원을 제출하는 경우 또는 복직원을 제출하지 않는 경우의 인사처리 방법은?

- 제대사실 확인 : 임용권자는 국방부 또는 당해 공무원의 관할 병적지 병무청에 제대사실 여부를 확인하여야 함
- 복직발령조치 : 제대사실이 확인된 경우 휴직기간이 만료된 것으로 보고 임용권자는 지체없이 복직발령하여 이를 당해 공무원에게 통지하여야 함
- 불응자에 대한 조치 : 복직발령 통지를 받고도 복직하지 않거나 정당한 사유없이 직무에 복귀하지 아니할 경우에는 당해 공무원을 직권면직

Q3

장교 입대자의 인사처리

- 공무원이 직업군인이 되기 위하여 장기복무장교로 입대하는 것이 아니라 병역의무를 필하기 위하여 단기복무장교로 입대하는 경우에는 병역휴직조치함
- 단기복무 장교나 단기복무 부사관의 경우에는 병역휴직이 가능하나, 장기복무 장교나 장기복무 부사관은 병역휴직의 요건에 해당되지 않으므로, 임용권자는 소속 공무원이 병역휴직의 사유에 해당되는 군복무를 하도록 안내하여야 함

Q4

군입대 휴직에 의해 사병으로 복무 중 3사관학교에 입교하여 임관한 경우 병역법에 의한 병역복무를 필하기 위하여 징집된 경우로 보아 휴직처리가 가능한지 여부?

- 공무원이 병역법에 의한 병역복무를 필하기 위하여 징·소집되었을 때(법 제71조제1항제3호)에는 임용권자는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하도록 하고 있으며 이러한 휴직제도는 공무원의 신분은 계속 보유하되 잠정적으로 직무수행의무를 해제하여 주고 그 사유가 소멸된 경우에는 즉시 직무에 복귀하도록 하고 있는 바,
- 병역의무 이행을 위한 휴직의 경우에 있어서도 병역복무방법 중 최단기간내에 의무를 필하고 그 사유가 소멸되면 곧바로 직무에 복귀하는 것이 휴직제도의 취지에 부합되는 인사운영이라 할 수 있음
- 따라서, 병역의무이행의 여러 방법 중에서 본인의사에 의해 3사관학교에 입교한 경우에는 공직복귀가 아닌 군 장기복무를 전제로 한 것으로 보여지며 효율적인 정부 인력 운영측면에서 예외적으로 인정하고 있는 입대휴직제도의 취지에 맞지 않기 때문에 이는 동 규정에서 정한 휴직으로 인정할 수 없음

[행방불명휴직]

Q1 소속공무원이 사무실에 출근한다고 집을 나간 후 가족 및 사무실에 전혀 연락 없이 무단결근 중에 있는 경우 인사처리 방안은?

- 법 제71조제1항제4호의 규정에 의하면 “그 밖의 사유로 생사 또는 소재가 불명한 때”를 행방불명을 이유로한 휴직사유로 정하고 있는 바, 이 때의 그 밖의 사유에는 천재·지변이나 전시·사변이외의 납치 등과 같은 외부적인 요인뿐만 아니라 무단가출·잠적 등과 같은 내부적인 요인에 의한 것까지 포함한다고 판단되므로 동 규정에 의한 휴직이 가능

[고용휴직]

Q1 외국기관 임시고용으로 인한 휴직

- 법 제71조제2항제1호의 규정중 “외국기관”의 범주에는 외국의 정부기관·공공단체는 포함되나 외국의 사기업체는 포함되지 아니함

Q2 고용휴직 최초 승인 후 매년 연장 시 마다 인사혁신처(개방교류과)와 협의를 해야 되는지?

- 매년 업무실적, 국제기구 성과평가, 국익기여실적 및 향후 업무계획 등을 인사혁신처 개방교류과로 제출하여 연장여부에 대해 협의를 거쳐야 됨

Q3 국제기구 고용휴직자 어학검정 자료 제출 시 TEPS S/W 2등급 이상 또는 TOEIC S/W 160점 이상의 성적을 요구하고 있는데 Speaking과 Writing 각각 2등급 이상이 되어야 하는지?

- TEPS Speaking과 Writing 각각 2등급 이상 또는 TEPS Speaking과 Writing 각각 160점 이상이 되어야 함, TEPS Speaking 2등급 이상, TEPS Speaking과 Writing 160점 이상과 같이 시험의 종류가 달라도, 각각 기준 점수 이상인 경우 인정

Q4

고용휴직자가 당초 체결한 연봉에서 다음 연도의 연봉이나 보수인상 등으로 연봉이 변경된 경우에도 변경 신청을 해야 하는지?

- 연봉이나 보수인상 등에 따른 ‘고용계약 변경신청’은 고용휴직 공무원에게만 한정적으로 적용 되는 경우에만 인사혁신처에 변경신청하면 되고, 고용기관 모든 직원에게 공통적으로 적용되는 사항(호봉이나 일률적인 보수인상 또는 일괄적인 성과급 지급 등)에는 해당하지 않음

Q5

국제기구·국내 대학·연구기관 등에 1년간(ex : '18.10.1~'19.9.30) 고용휴직 발령한 공무원에 대해 휴직기간이 끝났더라도 국가공무원법 제73조제3항에 따라 복직 준비 등을 위해 30일간 부처 복귀를 유예할 수 있는지?

- 국가공무원법 제73조제3항의 조항은 병역휴직 등 휴직 종료일을 정확히 예측할 수 없는 경우를 가정한 것으로 사례에서처럼 채용기간이 명확히 정해져 있고, 인사발령을 통해 종기(終期)를 정한 고용휴직의 경우에는 동 조항을 적용할 수 없을 것임. 다만, 외국에서의 귀국 등을 준비하기 위해 필요한 경우에는 연가 등을 활용토록 안내

[유학휴직]

Q1

학위취득을 목적으로 1년간 해외유학을 신청하여 휴직중에 있는 공무원이 동 휴직기간 만료 후 2년간 휴직기간을 연장한 경우 연장기간 만료 후 추가 연장신청이 가능한지?

- 법 제71조제2항제2호에 규정된 해외유학을 위한 휴직제도는 공무원에게 개인적인 능력발전의 기회를 부여하려는 취지와 아울러 국가인력의 효율적 관리를 동시에 고려한 제도인 바, 이에 따라 동 법 제72조제5호에서는 동 휴직기간을 기본적으로 3년이내로 하되 학위취득 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 2년의 범위안에서 이를 연장할 수 있도록 하고 있음
- 본인의 자율적 판단에 따른 청원에 의하여 1년간 휴직을 실시한 후 다시 동법 제72조제5호 후단의 규정에 의거 법상 휴직기간 연장한도인 2년간 휴직기간을 연장한 경우에는 비록 최초 휴직기간이 3년에 미달한다고 하더라도 이를 이유로 또 다시 휴직기간을 연장할 수는 없음. 참고로 휴직연장기간이 2년미만인 경우라면 전체연장기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위안에서 추가로 연장할 수 있음

Q2

법 제71조제2항제1호의 규정에 의하여 휴직 중에 있는 공무원이 외국에 체류하면서 동고용휴직을 동조동항제2호에 의한 해외유학 휴직으로 변경가능한지?

- 법 제71조제2항제1호(국제기구·외국기관에 임시고용)의 사유로 현재 휴직중에 있는 공무원에 대해서 휴직사유를 제2호(해외유학)의 사유로 변경하여 휴직을 명하는 것은 복직 등 다른 임용행위 없이 휴직 중인 자에게 다시 휴직이라는 임용상의 이중 인사발령을 명하는 것이 되어 인사발령의 절차상에 문제가 있을 뿐만 아니라
- 휴직사유가 소멸되면 직무에 복귀할 것이 예상되는 점 등 휴직자 복귀시의 인사처리 취지에 비추어 볼 때 복직절차를 거친 후 다시 다른 사유로 휴직을 명할 수는 있으나(복직된 날에 동일자로 다른 사유로의 휴직을 명할 수 있음) 휴직 중인 자를 휴직 사유만 변경하여 휴직을 명할 수는 없다고 판단됨

Q3

공무원으로 신규임용되는 자가 임용과 동시에 본인의 학위취득을 목적으로 법 제71조제2항제2호의 규정에 의한 휴직을 원하는 경우 임용권자는 반드시 휴직처분해야 하는지 또는 이를 불허할 수 있는지?

- 법 제71조제2항제2호의 규정에 의한 해외유학을 위한 휴직제도는 자기의 비용부담에 의한 유학을 통하여 개인의 능력발전기회를 제공하기 위한 제도이나 휴직 기간동안 직무에 종사하지 아니함에도 타 휴직과는 달리 보수의 50%를 지급하고 승진소요최저연수에 있어서도 휴직기간의 50%를 인정하여 공무원의 능력향상은 물론 행정발전을 도모하는 데에도 그 목적이 있으므로
- 임용권자는 당해기관의 업무형편 및 인력사정을 고려하고 휴직자의 복직후 당해 업무수행 능력의 발전성, 조직발전에의 기여가능성 및 조직운영의 효율성 제고 등을 종합적으로 판단하여 휴직허용여부를 결정하는 것이 바람직함

Q4

유학휴직(연수휴직) 중 개인사정으로 휴학을 한 경우 다시 복학하여 학업을 계속할 수 있는지?

- 유학휴직 중 휴학을 하는 경우에는 휴직 사유가 소멸되므로 임용권자에게 신고를 하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직 발령을 하여야 함
- 유학(연수)휴직에 대하여 횟수를 제한하고 있지 않지만, 동일한 사유로 다시 유학(연수)휴직은 가능하지 않기 때문에 복학한 경우에 다시 휴직을 할 수 없음

Q5

유학휴직이 승인된 국가와는 다른 국가에서 유학하거나 다른 교육기관에서 유학하는 것으로 변경된 경우의 조치는?

- 유학휴직시 최초 승인 받은 유학휴직 대상 교육기관 및 해당국가가 각각 다른 경우(또는 유학 도중 변경된 경우)는 임용규칙 제89조에 따라 각 교육기관 및 국가별로 별개의 유학휴직으로 판단해야 함
- 특히, 휴직 중 유학계획이나 유학기관 등 중대한 변경사항이 있는 경우 지체없이 이를 소속기관의 장에게 변경 신청하여야 하고 이 경우 임용권자는 동조제2항을 준용하여 변경승인 또는 복직 등 필요한 조치를 하여야 함

[연수휴직]

Q1

법학전문대학원(로스쿨) 입학을 위한 연수휴직이 가능한지?

- 법학전문대학원은 법조인 양성을 위해 설립된 교육기관으로서 전문직업분야 인력양성을 주된 목적으로 하며, 또한 수업연한이 3년으로 국가공무원법에서 정한 휴직기간(2년)에도 부합되지 않으므로, 현재 법학전문대학원 연수를 목적으로 한 휴직은 가능하지 않음

Q2

방송통신대 재학을 위한 연수휴직이 가능한지?

- 연수휴직의 대상기관이 되는 “중앙인사관장기관의 장이 지정하는 연구기관이나 교육기관”은 공무원 임용규칙 제90조에서 구체화하고 있으며, 제1항제1호에서는 “「고등교육법」에 따라 설치된 전문대학·사범대학·교육대학·대학(대학원을 포함함) 및 동 부설연구소”를 포함하고 있음
- 방송통신대학 및 사이버대학 등은 고등교육법 제2조제5호의 “원격대학”으로, 공무원 임용규칙에서 규정한 연수휴직 대상기관에는 포함되지 않아 휴직이 불가함

[육아휴직]

Q1 부부공무원인 경우 동일자녀에 대한 육아휴직의 중복신청이 가능한지?

- 부부공무원의 동일자녀에 대한 육아휴직 제한 등 별도의 제한규정을 두고 있지 않으며, 부부가 민간근로자와 공무원인 경우 부부 각자가 육아휴직을 사용할 수 있는 점 등을 고려할 때, 동일자녀에 대하여 부부공무원이 동시에 육아휴직이 가능함

Q2 시보임용 중인 공무원도 육아휴직이 가능한지?

- 육아휴직은 출산장려 및 모성의 보호에 목적이 있음
- 따라서 육아휴직은 청원휴직이지만 다른 청원휴직과 달리 국가공무원법 등 인사관계법령에서 제한을 하고 있지 않으므로 시보임용 중인 공무원도 육아휴직을 할 수 있음

Q3 임신 중인 공무원은 임신 몇 개월부터 육아휴직이 가능한지?

- 육아휴직은 국가공무원법 제71조제2항제4호의 규정에 의거 여성공무원이 임신하게 된 때 휴직이 가능하므로 임신확인서 등을 통해 임신이 확인되면 언제든지 휴직이 가능함
- 임신으로 인해 육아휴직 중 유·사산 된 경우 즉시 복직을 해야 하며 유·사산에 따른 특별휴가 및 질병휴직을 별도로 신청할 수 있음.

Q4 육아휴직 요건 중 만 8세 이하 또는 취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하의 의미는?

- 육아휴직은 법 제71조제2항제4호에 따라 만8세(만9세가 되기 하루전까지) 또는 국내학교의 학제기준 초등학교 2학년 이하(3학년 시작되기 전날까지)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하게 된 때부터 사용 가능하며 휴직신청당시뿐만 아니라 휴직기간 중에도 계속 충족되어야 함(연령·학년요건 둘중 하나에 해당되어도 휴직 가능).

Q5

국가공무원법 제71조제1항제1호의 질병휴직 사유에 해당하는 자가 자녀의 양육을 이유로 육아휴직을 신청한 경우 육아휴직을 명할 수 있는지?

- 국가공무원법 제71조제2항제4호의 요건을 갖춘 자가 육아휴직을 청원한 경우 대통령령이 정하는 특별한 사정이 없는 한 휴직을 명하여야 함. 그러나 동조제1항제1호의 질병휴직 사유에 해당되는 것이 명백하여 자녀를 양육할 수 없는 것이 분명한 경우 동조제2항제4호에서 정한 육아휴직의 요건을 갖추었다고 볼 수 없으므로 질병휴직을 명함이 타당함

Q6

지방공무원으로서 지방공무원법에 따른 육아휴직을 사용한 자가 국가공무원 채용 후, 동일 자녀의 양육을 이유로 육아휴직을 신청한 경우 육아휴직을 명해야 하는지?

- 육아휴직의 경우, 국가공무원법 제71조제2항에서 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하도록 하고 있으며, 공무원임용령 제57조의2에서 국가공무원법 제71조제2항의 '대통령령으로 정하는 특별한 사정'이란 다른 법률의 적용을 받는 공무원이 이 영에 따른 공무원이 된 경우 종전의 신분에서 사용한 육아휴직 기간과 국가공무원법 제71조제2항제4호에 따른 육아휴직 기간을 합한 기간이 자녀 1명에 대해 3년 이상인 경우로 하고 있으므로, 지방공무원으로 사용한 휴직기간과 국가공무원으로 사용한 휴직기간을 합산하여 자녀 당 3년 이내인 경우 휴직이 가능함
- 관련하여, 사례와 별개로 당초 공무원이 아닌 근로자로서 육아휴직을 한 경우, 국가공무원으로 임용 시 자녀 당 3년의 육아휴직 활용이 가능

Q7

육아휴직 중 해외 체류가 가능한지?

- 휴직대상 자녀를 미동반한 해외 체류가 이루어지는 경우, 육아휴직의 목적달성에 위배될 소지가 있어 개별사안에 대한 임용권자의 판단을 받아야 함
- 육아휴직 시 장소의 제한이 있는 것은 아니므로, 사정상 자녀와 함께 외국에서 생활하게 되는 경우에도 육아휴직이 가능
- 이 때 대상자녀의 연령·학령요건은 동일하나, 외국과의 교육제도 차이로 학년이 다른 경우라면 통상의 국내학제상 2학년에 해당할 시 휴직이 가능함

Q8

육아휴직은 대상자녀에 따라 승진소요최저연수가 달라지는데, 소급하여 대상자녀를 정정할 수 있는지?

- 육아휴직의 대상자녀 지정에 관하여서는, 공무원 임용규칙 제91조제2항에 따라 육아휴직을 신청하는 경우 양육 대상자녀를 명기해야 하고 인사카드에 양육대상자녀를 명기해야 하므로 휴직을 원하는 공무원이 자녀를 특정해서 신청해야 함
- 이에 따라 대상자녀를 변경하기 위해서는 휴직명령을 변경해야 하나, 휴직명령은 임용행위로서 공무원임용령 제6조 임용일자 소급 금지규정을 따르므로, 대상자녀의 소급 변경 역시 법령에 따라 제한되어 있음

[가족돌봄휴직]

Q1

가족돌봄휴직의 기간과 관련하여, “휴직 기간은 1년 이내로 하되, 재직 기간 중 총 3년을 넘을 수 없다”는 법문상 의미는 무엇인지?

- 임용권자는 한번에 1년을 초과하여 가족돌봄휴직을 승인할 수 없고, 다시 가족돌봄휴직이 필요한 경우 복직 후 새로운 휴직명령이 필요함
- 다만 복직과 동일자의 가족돌봄휴직은 가능하며, 이렇게 활용한 휴직 기간이 총 3년을 넘을 수 없다는 의미임

Q2

가족돌봄휴직을 위한 제출서류와, 공무원의 휴직신청 시 기관은 수리의무가 있는지?

- 가족돌봄휴직을 위하여서는 기본적으로 가족관계 증명에 관한 서류가 첨부되어야 할 것이며, 개별·구체적인 사안에서 임용권자는 필요 시 실질적으로 부양·돌봄이 가능한 여건 인지에 관하여서 확인할 수 있음
- 육아휴직과 달리 가족돌봄휴직은 임용권자가 반드시 휴직을 명하여야 하는 것은 아니며, 부양·돌봄이 필요한 상황인지 여부와 기관 내 인력운영상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 함

[자기개발휴직]

Q1 외국대학 등 공인기관이 개설한 어학연수과정을 위해 휴직하는 것도 허용되는지?

- 업무관련성이 인정된다면 현재의 유학휴직을 통해 목적 달성이 가능하므로, 자기개발휴직이 아닌 유학휴직을 명하는 것이 바람직함

Q2 특정 주제의 연구과제를 수행하면서 국외체류가 허용되는지?

- 해당 국가에서 연구과제 수행을 해야 하는 상당한 이유가 있다고 기관 내부 임용심사 위원회가 판단하는 경우 허용 가능

[휴직관련 기타사항]

Q1 휴직 중인 공무원도 징계처분의 대상이 되는지?

- 휴직 중이라 하더라도 공무원 신분은 계속 유지되므로, 공무원의 의무 중 신분상 당연히 지게 되는 의무(비밀엄수·품위유지·정치운동금지 등)는 부담하게 됨(단, 직장이탈금지·친절·공정의무 등 직무상 의무는 제외)
- 따라서 휴직중이라 하더라도 신분상 의무를 위반할 경우에는 징계처분의 대상이 됨

Q2 육아휴직 중인 공무원이 자녀와 함께 거주는 하고 있다고 소명하고 있으나, 등본 상 자녀와 배우자가 거소지를 같이하지 않음. 복무상황점검 시 어떤 서류로 실질적인 육아여부를 확인하여야 하는지?

- 사례와 같이 주민등록상 주소지가 다른 경우라면 실질적인 육아가 가능한 상황인지에 대한 판단이 필요할 것이며, 점검과 확인을 서류상의 방법으로 국한하는 것은 아님
- 임용규칙 제91조의7제1항에서는 복무상황 보고서의 허위여부에 대한 조사 병행을 규정하고 있음을 감안할 때, 서면신고에만 국한되지 않는 적극적인 인사관리가 필요하며, 명확한 사실확인이 필요한 경우라면 현지출장 등을 통한 복무관리도 병행할 수 있을 것임

2. 직위해제(법 제73조의3)

제도취지	공무원이 일정한 사유에 해당되면 일시적으로 직위를 부여하지 아니하여 사유에 따라 능력회복 및 재판업무 등에 전념할 기회를 부여하고 직무수행의 공정성을 확보
근거	국가공무원법 제73조의3
직위해제 사유 및 효력	〈직위해제 사유(법 제73조의3제1항)〉 - 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자(제2호) - 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계의결 요구중인 자(제3호) - 형사사건으로 기소된 자(약식명령 청구자 제외)(제4호) - 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 적격심사를 요구받은 자(제5호) - 금품비위, 성범죄 등 일정한 비위행위로 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자(제6호) 〈직위해제 효력〉 - 봉급(연봉월액) 감액 지급 - 법제73조의3제1항제2호에 해당하는 경우 → 봉급의 8할(연봉월액의 7할) 지급 - 법제73조의3제1항제5호에 해당하는 경우 → 봉급의 7할(연봉월액의 6할) 지급, 직위해제 기간이 3월이 경과된 경우 봉급의 4할(연봉월액의 3할) 지급 - 법제73조의3제1항제3호·제4호·제6호에 해당하는 경우 → 봉급의 5할(연봉월액의 4할) 지급, 직위해제기간이 3월이 경과된 경우 봉급의 3할(연봉월액의 2할) 지급 - 승진임용제한, 승진소요최저연수·경력평정기간·승급기간에서 제외
직위해제 절차	〈직무수행능력 부족 또는 근무성적 불량자〉 <pre> graph LR A[직위해제 사유발생] --> B[직위해제 3월이내] B --> C[대기 명령] C --> D[교육훈련 또는 특별 연구과제 부여] D --> E[직위부여 (능력 또는 근무성적 향상이 있는 경우)] D --> F[직권면직 (능력 또는 근무성적 향상이 없는 경우)] </pre> ※ 징계위원회 동의 필요

직위해제 절차

〈파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계의결 요구중인 자〉



〈형사사건으로 기소된 자〉



* 국공법 제69조 당연퇴직사유에 해당되는 경우 당연퇴직

〈고위공무원으로서 적격심사를 요구받은 자〉



* 부적격시 직권면직, 강임 가능

〈금품비위, 성범죄 등으로 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자〉



* 조사·수사 종료 후 중징계의결요구 또는 형사사건으로 기소되는 경우, 3호 또는 4호로 다시 직위해제 가능

가. 요건

- 제2호 : 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자
 - 3월 이내 대기명령 → 능력회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 연구과제 부여
 - 3월 이내 직위부여 또는 징계위원회의 동의를 얻어 직권면직 가능
- 제3호 : 파면, 해임, 강등 또는 정직에 해당하는 징계의결 요구중인 자
- 제4호 : 형사사건으로 기소된 자(약식명령 청구자 제외)

- 제5호 : 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 제70조의2제1항제2호부터 제5호까지의 사유로 적격심사를 요구받은 자
 - ※ 근무성적평정 최하위 등급 총 2년 이상, 정당한 사유없는 무보직기간 총 1년 이상 등
- 제6호 : 금품비위, 성범죄 등 아래의 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자
 - ※ 1. 법 제78조의2제1항 각 호의 행위
 - 2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제4조에 따른 금지행위
 - 4. 공무원으로서의 품위를 크게 손상하여 그 직위를 유지하는 것이 부적절하다고 판단되는 행위

- ※ 공무원이 형사사건으로 기소된 경우에 종전에는 반드시 직위해제하도록 하였으나 '94.12.22 법개정
으로 임용(제청)권자에게 직위해제 처분여부에 대해 재량권을 부여
- ※ 제2호와 제3호·제4호 또는 제6호의 사유가 경합하는 때에는 제3호·제4호 또는 제6호의 직위해제
처분을 하여야 함
- ※ 직위해제 사유가 소멸된 때에는 지체 없이 복직 발령 후 직위부여

나. 보수

- 제2호에 해당하는 사유로 직위해제된 경우 : 봉급의 8할(연봉월액의 7할) 지급
- 제5호에 해당하는 사유로 직위해제된 경우 : 봉급의 7할(연봉월액의 6할) 지급, 직위해제
기간이 3개월 경과된 경우 → 봉급의 4할(연봉월액의 3할) 지급
- 제3호·제4호·제6호에 해당하는 사유로 직위해제된 경우 : 봉급의 5할(연봉월액의 4할
지급), 직위해제 기간이 3개월 경과된 경우 → 봉급의 3할(연봉월액의 2할) 지급

다. 인사발령 및 인사관리

- 인사발령통지서 교부(직위해제처분사유설명서 첨부)
 - 직무수행능력부족 등의 직위해제(2호사유) 인사발령통지서

- ※ 국가공무원법 제73조의3제1항제2호에 따라 그 직위를 해제함
(○년○월○일부터○년○월○일까지○○○부(처)대기근무를 명함)

- 기타의 직위해제 인사발령통지서

※ 국가공무원법 제73조의3제1항제○호에 따라 그 직위를 해제함

- 직위해제처분사유설명서(공무원 인사·성과기록 및 전자인사관리규칙 별지 제33호서식)
※ 임용권자는 직위해제자의 각 사유에 따른 복무관리 철저

○ 승진소요최저연수 및 경력평정대상기간에서 제외

- 3호 직위해제의 경우 : 직위해제처분의 사유가 된 징계의결 요구에 대하여 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우 및 직위해제처분 또는 직위해제처분의 사유가 된 징계의결 요구에 의한 징계처분이 무효 또는 취소로 확정된 경우 산입
- 4호 직위해제의 경우 : 직위해제처분의 사유가 된 형사사건에 대하여 무죄가 확정된 경우 산입
- 6호 직위해제의 경우 : 징계 및 형사상 모두 문제없는 경우만 예외적으로 산입

6호 직위해제기간을 산입하는 경우

징계상	형사상
• 징계의결 요구하지 않음 • 징계하지 않기로 의결 • 징계처분 무효·취소 확정(소청·법원)	• 형사사건이 아닌 경우 • 검사가 불기소처분을 한 경우(형사소송법 제247조에 따라 공소를 제기하지 아니하는 경우, 다시 수사 및 기소되어 법원 판결에 따라 유죄로 확정된 경우 제외) • 형사사건 무죄 확정(약식명령 무죄 포함)

직무수행능력부족 등 사유로 직위해제된 자에 대한 인사처리

직위해제처분일로부터 3월이내의 대기명령 기간 중에 복직(복직제청 포함)시키거나 관할 징계위원회에 직권면직 동의를 요구하여야 함

- 공무원이 법 제73조의3제1항제2호의 규정에 의하여 직무수행능력의 부족, 근무성적의 불량을 이유로 임용권자 또는 임용제청권자로부터 직위해제 처분을 받았을 경우 동조 제3항 및 제4항의 규정에 의하여 3월 이내의 대기명령을 받고 교육훈련, 특별연구과제의 처리 등 능력회복의 기회를 부여받도록 되어 있으나
- 임용권자 또는 임용제청권자가 동 처분을 받은 공무원이 능력을 회복하였다고 판단하여 복직시켜야 할 시기와 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정하여 법 제70조제2항의 규정에 의하여 직권면직 동의를 요구하는 시기에 대하여는 구체적으로 법령에 명확히 규정하고 있지 아니한 바, 이 경우 당해 공무원에 대한 신분의 계속유지 여부를 조속한 시일내에 결정하여 당해 공무원의 신분을 안정시켜야 함을 감안할 때 동 직위해제 처분일로부터 3월 이내의 대기명령 기간중에 복직(복직제청 포함)시키거나 또는 관할징계위원회에 직권면직 동의를 요구하여야 할 것임

- 동조제3항에서 말한 “3월 이내의 기간”은 대기명령기간에 불과하므로 복직제청 또는 직권면직 동의요구중에 동 3월의 대기발령기간이 경과되었을 경우에도 복직명령 또는 직권면직 동의의 최종 결과통보가 있기까지는 직위해제처분은 그대로 계속된다고 보아야 할 것임 (인기 200-5324, '81. 12. 23)

부적정한 인사운영사례

- 국가공무원법 제73조의3제1항제3호에 의하면 파면·해임 또는 정직에 해당하는 징계의결이 요구중인 자에 대해서는 직위해제 여부를 검토하여 판단했어야 함에도, 소속직원에 대하여 직원폭행, 근무태만 등의 비위사실을 이유로 중징계의결을 요구하고 직위해제 절차를 취하지 않고 징계절차 진행을 이유로 부당하게 대기발령함



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

직위해제중에 있는 자의 정년도래에 따른 인사관리 : 법 제73조의3제1항제2호 또는 제4호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 그 직위해제기간 중에 정년이 도래하였을 경우 정년퇴직 조치하는 것이 타당한지?

- 법 제74조의 규정에 의한 정년이 도래하면 당연히 퇴직하여야 할 것이므로 직위해제기간에 관계없이 퇴직조치하는 것이 타당함

Q2

평소 근무태도가 불성실한 자가 무단결근시 직위해제 가능 여부 : 평소 결근·지참·병가를 빈번하게 사용하는 등 근무태도가 극히 불성실하였던 소속 공무원이 아무런 연락 없이 무단결근중에 있는 경우 법 제73조의3제1항제2호의 사유로 직위해제를 할 수 있는지?

- 법 제73조의3제1항제2호의 규정에 의하면 “직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자”를 직위해제 사유로 하고 있으므로 위 사례의 경우 구체적이고 객관적인 사실에 기초하여 무단결근 이전부터 직무수행능력이 심히 부족하였거나 근무성적이 극히 불량하였다면 이를 이유로 직위해제할 수 있다고 사료됨. 여기서의 근무성적이란 일반적으로는 근무실적과 직무수행능력 및 직무수행태도를 포괄하는 개념으로 사용되고 있으나 위 규정의 경우에는 근무성적과 별개로 직무수행능력을 나열하고 있을 뿐만 아니라 '91. 5. 31 법 개정 전에는 위 제2호사유의 후단에 직무수행태도와 관련된 부분이 있었던 점을 감안할 때 협의의 근무성적인 근무실적만을 의미한다고 보아야 할 것임. 따라서 근무태도가 불성실한 경우에는 이를 사유로 징계의결을 요구한 뒤 위 제3호의 규정에 의하여 직위해제하는 것이 바람직하다고 판단됨

Q3 형사기소 전, 구속 수감된 공무원에 대하여 공무원법상 가능한 인사조치 수단이 무엇인지?

- 형사기소 전 구속 수감된 공무원의 경우 인사조치 수단은 임용권자의 재량사항임
- 다만, 구속 수감된 공무원의 경우 범죄의 수사 또는 재판에는 상당한 시일을 요하는 것이 보통이므로 그 기간까지 기다린다는 것은 공무수행에 많은 지장을 초래할 우려가 있으므로
 - 임용권자가 범죄 행위로 인한 공직자에 대한 국민의 신뢰 및 구속 수감된 사유 등을 고려하여 중징계 사유에 해당된다고 판단될 경우 중징계의결을 요구하여 직위해제(3호) 하거나
 - 금품비위, 성범죄 등 임용령 제60조 각 호에 따른 비위행위로 구속수감되었다면 비위의 중대성 및 정상적 업무수행 기대가능성을 고려하여 직위해제(6호)가 가능함.

Q4 직위해제 중 지원근무 발령이 가능한지?

- 직위해제는 부여된 직위를 강제 해제시키는 것(총무처 인가12107-273, '93. 6. 19)으로, 업무수행 의무전체에 대한 해제로 보기는 어려움
- 직위해제된 자의 공무수행이 공직자에 대한 국민의 신뢰, 업무수행의 공정성 등에 미치는 영향을 종합적으로 고려하여 임용권자가 결정할 사안임
 - ※ 직위해제 효과는 유지되므로 인사·보수상 불이익은 그대로 존재

Q5 형사사건으로 기소되어 직위해제 처분한 이후 무죄 판결을 받은 경우는?

- 대법원의 형확정 유죄판결이 국가공무원법 제33조의 임용 결격사유에 해당되면 확정판결일로 당연퇴직함
- 만일, 재심청구에 의하여 다시 무죄로 된 경우에는 당연퇴직을 무죄확정일자로 취소하고, 법원의 무죄선고를 인지한 때에는 지체없이 직위를 부여하여야 함
- 한편, 무죄로 인정되는 경우라도 복직 후 징계의결 요구할 수 있고 무죄가 확정된 경우라도 기왕의 직위해제 처분은 공무집행의 공정성을 확보하고, 형사기소 된 공무원에게 방어권의 기회를 부여하기 위한 것이므로 효력에는 아무런 영향이 없게 됨
- 1심 또는 2심판결 후 판결내용이 확정되지 않은 상태에서 계속 구속 중인 경우에는 직위해제 처분을 유지할 수 있으나, 불구속의 경우에는 판결내용을 참작하여 직위해제의 계속 여부를 판단하여야 함

Q6

중징계 의결이 요구 중인 자에 대해서는 반드시 직위해제 처분을 해야 하는지?

- 직위해제 처분은 임용권자의 재량행위로, 국가공무원법 제73조의3 제1항 제3호에 의한 직위해제는 중징계 의결이 요구 중인 공무원이 계속 직위를 보유하고 직무를 수행한다면 공무집행의 공정성과 그에 대한 국민의 신뢰를 저해할 구체적인 위험이 생길 우려가 있으므로 이를 사전에 방지하고자 하는데 그 주된 목적이 있음(대법원 2014. 10. 30., 선고, 2012두25552, 판결 참조)
- 따라서 임용권자는 해당 공무원이 중징계에 해당하는 징계의결을 받을 고도의 개연성이 있는지 여부, 해당 공무원이 계속 직무를 수행함으로 인하여 공정한 공무집행에 위협을 초래하는지 여부 등 구체적인 사정을 고려하여 직위해제 여부를 결정할 수 있음

Q7

공무원이 경찰 수사 중을 사유로 6호 직위해제 처분을 받은 후 수사가 종료되어 형사기소된 경우, 기존 6호 직위해제 처분이 형사기소 기간 중에도 유지되는지?

- 직위해제 처분의 사유가 소멸되었다면 「국가공무원법」 제73조의3제2항에 따라 임용권자는 지체 없이 해당 공무원에게 직위를 부여하여야 함
- 한편, 해당 공무원에게 기존 직위해제 사유 외 다른 직위해제 사유가 있다면, 임용권자는 해당 공무원이 계속 직무를 수행함으로 인하여 공정한 공무집행에 위협을 초래하는지 여부, 중징계의결 등을 받을 고도의 개연성이 있는지 여부 등을 고려하여 새로운 직위해제 처분을 할 수 있을 것임



판례

CASE
1

직위해제의 법적 성격

- 형사사건으로 기소된 경우 등 특별한 사전절차를 거침이 없이 일시적으로 직위를 부여하지 아니하여 직무에 종사하지 못하도록 하는 ‘보직의 해제’로서 비위자에 대하여 소정의 절차를 거쳐 과하는 징벌적 성격의 징계와는 다름. 다만, 직위해제시 승급, 보수 등에서의 불이익한 처우가 수반되고, 일정한 경우 직위해제를 기초로 직권면직처분을 받을 가능성까지 있으므로 ‘인사상 불이익 처분’에 속함(대판 ’19.7.28, 91다30729)
※ 소청심사 청구 등을 위하여 당사자에게 ‘처분사유설명서’(법 §75) 교부
- 직위해제는 해당 공무원에게 보수·승진·승급 등 다양한 측면에서 직·간접적으로 불리한 효력을 발생시키는 침익적 처분이라는 점에서 그것이 부당하게 장기화될 경우에는 결과적으로 해임과 유사한 수준의 불이익을 초래할 가능성까지 내재되어 있으므로, 직위해제의 요건 및 효력 상실·소멸시점 등은 문언에 따라 엄격하게 해석하여야 함(대판 ’22.10.14, 2022두45623)

CASE
2

직위해제처분과 징계처분과의 관계

- 직위해제처분은 비위사건을 징계하는 처분과는 다르므로 감봉의 징계처분을 받았다고 하더라도 다시 형사사건으로 기소된 이상 이를 이유로 한 직위해제처분은 정당함(대판 '72. 4. 26, 72누3)

CASE
3

“직무수행능력 부족 또는 근무성적 불량”으로 인한 직위해제

- 직무수행능력 부족과 근무성적 불량을 사유로 하는 직위해제의 경우 임용권자의 주관적 판단이 개입할 여지가 많고 징계처분의 전단계로 남용될 소지도 있으므로 신중하게 적용할 필요가 있는바, (중략) 징계사유에 해당하는 직무상의 의무위반, 직무태만 등의 행위에 대하여 직무수행능력 부족을 이유로 직위해제 조항을 적용한 것은 법률 적용을 그르친 위법한 처분이라고 보고 있는 점과 직무수행능력의 부족을 사유로 직위해제된 자에 대하여는 3월 이내의 기간동안 대기를 명하고 능력회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 연구과제 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다는 규정을 볼 때, 위 규정에 의한 직위해제처분은 (중략) 공무원으로서의 자질이 부족하여 비능률적인 공무원을 그 직위에서 배제함으로써 행정의 능률을 확보하려는 데 그 취지가 있으므로 직위해제처분을 하기 위하여는 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 사실이 반복·누적으로 존재하여야 함(소청 사건 97-669)

CASE
4

“형사사건 기소”에 의한 직위해제

- ‘형사사건으로 기소’된 경우 반드시 직위해제 처분하도록 한 규정은 헌법에 위반됨
사립학교법 제58조의2 제1항 단서 규정이 제3호 소정의 형사사건으로 기소된 교원에 대하여 필요적으로 직위해제처분을 하도록 규정하고 있는 취지는, 정식기소된 경우 당연퇴직사유가 되는 형의 선고를 받을 개연성이 상당히 크므로 궁극적으로 교직에서 배제되어야 할 자를 가처분적으로 미리 교직에서 배제하기 위한 것이다. 그런데 제소된 사안의 심각한 정도, 증거의 확실성 여부 및 예상되는 판결의 내용 등을 고려하지 아니하고 약식명령을 청구한 사건 이외의 형사사건으로서 공소가 제기된 경우, 당해 교원이 자기에게 유리한 사실의 진술이나 증거를 제출할 방법조차 없이 일률적으로 판결의 확정시까지 직위해제처분을 하는 것은, 징계절차에서도 청문의 기회가 보장되고 정직처분도 3월 이하만 가능한 사정 등과 비교하면, 사립학교법 제58조의2 제1항 단서 규정은 방법의 적정성·피해의 최소성·법익의 균형성을 갖추지 못하였다고 할 것이므로, 헌법 제15조, 제27조 제4항 및 제37조 제2항에

위반되어 위헌임('94. 7. 29 93헌가3)

형사사건으로 기소된 경우에 행하는 직위해제처분에 있어서 국립대학 교원 등의 공무원을 사립학교교원과 달리 취급해야 할 아무런 합리적인 이유가 없다. 이 사건 규정(국가공무원법 제73조의2(직위해제)제1항 단서)은 공무원이 형사기소된 경우에는 당연히 직위해제되어야만 한다는 점에서 그의 내용이 위 결정의 심판대상 조항인 사립학교법 제58조의2 제1항 단서의 규정과 본질적으로 동일하고, 위 결정선고 이후 이를 달리 판단해야 할 특별한 사정변경이 있다고 할 수도 없으므로, 위 사립학교법조항에 대한 헌법재판소결정의 판시 이유는 이 사건에서도 그대로 타당하다고 하겠다. 그러므로 이 사건 규정은 헌법 제37조 제2항의 비례의 원칙에 위반되어 직업의 자유를 과도하게 침해하고 헌법 제27조 제4항의 무죄추정의 원칙에도 위반되어 위헌임(1998. 5. 28. 96헌가12)

- '형사사건으로 기소'된 경우 반드시 직위해제하도록 한 舊국가공무원법 제73조의2(직위해제)제1항 단서규정 삭제('94. 12. 22)

- 헌법재판소는 형사사건으로 공소제기가 되었다는 사실만으로 변호사에 대하여 업무정지 명령을 내리거나, 교원 혹은 공무원에 대하여 무조건적인 직위해제처분을 하도록 한 것은 아직 유무죄가 가려지지 아니한 상태에서 유죄로 추정하는 것이 되며 이를 전제로 한 불이익한 처분이라고 판시(헌재 '90. 11. 19. 90헌가48, '94. 7. 29. 93헌가3,7(병합))한 바 있음(헌재 '02. 1. 31. 2001헌바43)

CASE
5

무죄추정의 원칙과 불이익 처분

- 단순히 일반 형사사건이 아닌 국가보안법위반으로 기소되었다는 사유만으로 국가공무원법 제73조의3 제1항 제4호에 의하여 직위해제처분을 한 것이 재량권의 범위를 일탈·남용하였다고 본 사례

헌법 제27조 제4항은 형사피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다고 규정하고 있고, 국가공무원법 제73조의3 제1항 제4호에 의한 직위해제 제도는 유죄의 확정판결을 받아 당연퇴직되기 전단계에서 형사소추를 받은 공무원이 계속 직위를 보유하고 직무를 수행한다면 공무집행의 공정성과 그에 대한 국민의 신뢰를 저해할 구체적인 위험이 생길 우려가 있으므로 이를 사전에 방지하고자 하는 데 그 목적이 있는바, 헌법상의 무죄추정의 원칙이나 위와 같은 직위해제제도의 목적에 비추어 볼 때, 형사사건으로 기소되었다는 이유만으로 직위해제처분을 하는 것은 정당화될 수 없고, 당사자가 당연퇴직사유인 국가공무원법 제33조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 유죄판결을 받을 고도의 개연성이 있는지 여부, 당사자가 계속 직무를 수행함으로써 인하여 공정한 공무집행에 위험을 초래하는지 여부 등 구체적인 사정을 고려하여 그 위법 여부를 판단하여야 할 것임(대판1999. 9. 17. 98두15412)

제9장

신분 및 권리보장

CASE
6

직위해제처분기간의 경력인정 여부

- 직위해제처분은 공무원의 신분관계는 그대로 존속시키면서 그 직위만을 부여하지 아니하는 처분으로서 직위해제기간중에는 직무를 수행할 권한도 의무도 없는 것이니, 그 기간동안은 세무사법 제5조의2 소정의 국세에 관한 행정사무에 종사한 것이라 할 수 없음(대판 '83. 5. 24. 82누410)

CASE
7

직위해제기간 중 다른 사유로 직위해제 한 경우 기존 직위해제의 효력

- 행정청이 공무원에 대하여 새로운 직위해제사유에 기한 직위해제처분을 한 경우 그 이전에 한 직위해제처분은 이를 묵시적으로 철회하였다고 봄이 상당하다 할 것이므로(대법원 1996. 10. 15. 선고 95누8119 판결 참조), 이와 같은 취지에서 원심이, 피고가 위 원고들에 대하여 2001. 2. 1.자로 국가공무원법 제73조의2 제1항 제2호에 의거하여 직위를 해제 하였다가 2001. 4. 16. 위 원고들이 징계의결 요구되자 같은 날자로 국가공무원법 제73조의2 제1항 제3호에 의거하여 새로이 직위해제처분을 하였으므로, 위 원고들의 이 사건 소 중 2001. 2. 1.자 직위해제처분의 취소를 구하는 부분은 존재하지 않는 행정처분을 대상으로 한 것으로서 그 소의 이익이 없어 부적법하다고 판단한 것은 정당함(대판 '03. 10. 10. 선고 2003두5945)

CASE
8

직위해제기간 중 출근의무

- 국가공무원법 제73조의2 제3항, 제4항에 의하면, 직무수행능력이 부족하거나 근무 성적이 극히 불량한 자 또는 공무원으로서의 근무태도가 심히 불성실한 자에 대하여 직위해제처분을 하는 경우 3월 이내의 기간을 정하여 대기를 명할 수 있고, 위 대기 명령을 받은 자에 대하여는 임용권자 등은 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제 부여 등 필요한 조치를 하여야 하도록 규정되어 있어서 직위해제처분을 받은 공무원이라 하더라도 대기 명령을 받은 자는 임용권자 등의 교육훈련 등의 조치에 응하기 위하여 적어도 근무처에 출근할 의무는 있다고 할 것이다.(서울고법 1991. 12. 12., 선고, 91구5435, 제10특별부판결 : 확정)
- 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 그 채용증거들을 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 직위해제는 일반적으로 근로자가 직무수행능력이 부족하거나 근무성적 또는 근무태도 등이 불량한 경우, 근로자에 대한 징계절차가 진행중인 경우, 근로자가 형사사건으로 기소된 경우 등에 있어서 당해 근로자가 장래에 있어서 계속 직무를 담당하게 될 경우 예상되는 업무상의

장애 등을 예방하기 위하여 일시적으로 당해 근로자에게 직위를 부여하지 아니함으로써 직무에 종사하지 못하도록 하는 잠정적인 조치로서의 보직의 해제를 의미하므로(대법원 1996. 10. 29. 선고 95누15926 판결 참조), 직위해제를 당한 원고들은 단순히 직위의 부여가 중지되었던 것에 불과하고 근로관계가 종료된 것이 아니어서 당연히 출근의 의무가 있다고 할 것이고, 또한 피고 보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)의 정관 제48조에서는 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자에 대한 직위해제의 경우에는 3월 이내의 기간 대기를 명하고, 능력회복이나 직무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 취하도록 되어 있고, 징계의결이 요구 중인 자에 대한 직위해제의 경우에는 대기명령 또는 교육훈련에 대하여는 아무런 규정도 두지 않고 있으나, 근로자가 직위해제를 당한 경우 단순히 직위의 부여가 금지된 것일 뿐이고 근로자와 사용자의 근로관계가 당연히 종료되는 것은 아니라고 할 것이므로 대기발령을 받지 않았거나 교육훈련 또는 특별한 연구과제를 부여받지 않았다고 하여 당연히 출근의무가 소멸되는 것도 아니라고 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 되고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 직위해제시 출근의무에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다. (대법원 2003. 5. 16. 선고 2002두8138 판결)

3. 정년

제도목적	• 공무원이 일정 연령에 도달하면 퇴직하게 하는 제도로써 조직의 신진대사를 도모하고 행정의 능률성을 확보
근거	• 국가공무원법 제74조
정년현황	• 일반직공무원 : 60세 * 별정직공무원의 근무상한연령 60세(별정직공무원인사규정 제6조)
정년퇴직일	• 1월 ~ 6월 정년도달자 : 6월 30일 • 7월 ~ 12월 정년도달자 : 12월 31일 ※ 정년 도달일은 당해 공무원의 출생일을 기준으로 함
참고사항	〈정년제도 연혁〉 • '63. 4 : 정년제도 도입(5급 이상 61세, 6급 이하 55세, 기능직 40 ~ 61세) • '78. 12 : 6급 이하 공무원 정년의 개별연장제 도입(3년 범위 내에서) • '82. 12 : 전체 계급에 정년의 개별연장제 도입(3년 범위 내에서) • '86. 12 : 6급 이하 공무원의 정년 3년 연장(55세 → 58세) • '91. 5 : 6급 이하 공무원의 정년의 개별연장제 도입(3년 범위 내에서) • '98. 2 : 일반직 및 기능직 정년을 1년씩 단축하고 정년연장제도를 폐지 • '09. 1. 1 : 6급 이하 공무원의 단계적 정년 연장 추진 * '09년부터 '13년까지 2년에 1세씩 단계적으로 연장 • '13. 1. 1 : 전체 계급 공무원 정년 통일(60세)

가. 정년현황

○ 일반직공무원의 정년(법 제74조) : 60세

※ 별정직공무원 근무상한연령 : 60세, 다만, 비서·비서관·정책보좌관 및 그 밖에 이에 준하는 직위와 근무기간이 정해져 있는 등의 사유로 임용권자등이 근무상한연령을 두지 않는 것으로 정한 별정직공무원은 근무상한연령이 없으며, 일부 타 법령에서 정한 경우 예외 적용(별정직공무원인사규정 제6조)

나. 정년퇴직일(법 제74조 제4항)

○ 1월에서 6월 사이 정년도달자 : 6월 30일

○ 7월에서 12월 사이 정년도달자 : 12월 31일

→ 정년도달일은 당해 공무원의 출생일을 기준으로 함



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

호적(현 가족관계등록부) 연령 정정자의 정년은?

- 대법원에서 광주시 소속 지방서기관의 정년연장과 관련 정년을 1년 3개월 앞둔 시점에서 호적정정(48년생 → 49년생)이 되었다면 정정된 출생일을 기준으로 정년을 연장하는 것이 타당하다고 판결(대법원 '09. 3. 26. 2008두21300)
- 현재 재직 중인 공무원이 호적정정으로 출생연월일이 변경되어 연령이 적어진 경우 대법원 판례에 따라 원칙적으로 변경된 출생일을 기준으로 정년 판단
- 기존(대법원 판결 전)에 호적정정에도 불구하고 퇴직처리 된 공무원의 경우 개별사안별로 행정심판, 소송 등을 통해 해결해야 함
- ※ 법원 판결의 기속력은 당해 사건에 한한다는 점, 호적정정된 모든 경우에 정년이 연장된다고 해석하기 곤란한 점, 과거 사례에 대한 일괄적 소급적용은 인사상 혼란 야기 우려 등을 고려

 판례

CASE
1

임용 후 신설된 계급정년 적용의 문제

- 공무원으로 임용된 경우에 있어서 정년까지 근무할 수 있는 권리는 헌법의 공무원 신분보장 규정에 의하여 보호되는 기득권으로서 공무원법상의 정년규정을 변경함에 있어서 공무원으로 임용될 때 발생한 공무원법상의 정년규정까지 근무할 수 있다는 기대 내지 신뢰를 합리적 이유없이 박탈하는 것은 헌법상의 공무원 신분보장 규정에 위배된다고 할 것이나 공무원이 임용당시의 공무원법상의 정년규정까지 근무할 수 있다는 기대와 신뢰는 행정조직, 직제의 변경 또는 예산의 감소 등 강한 공익상의 정당한 근거에 의하여 좌우될 수 있는 상대적이고 가변적인 것에 지나지 않는다고 할 것이므로 정년규정을 변경하는 입법은 구법질서에 대하여 기대했던 당사자의 신뢰보호 내지 신분관계의 안정이라는 이익을 지나치게 침해하지 않는 한 공익목적 달성을 위하여 필요한 범위내에서 입법권자의 입법형성의 재량을 인정하여야 할 것임
- 그런데 공무원의 계급정년제도를 둔 것은 직업공무원제의 요소인 공무원의 신분보장을 무한으로 관철할 때 파생되는 공직사회의 무사안일을 방지하고 인사적체를 해소하며 새로운 인재들의 공직참여 기회를 확대, 관료제의 민주화를 추구하여 직업공무원제를 합리적으로 보완·운영하기 위한 것으로서 그 목적의 정당성이 인정되고 만일 계급정년규정은 그 시행일 이후에 임용되는 직원에 대하여만 적용될 수밖에 없다면 조직내에서 다른 직원과 달리 연령정년까지 신분보장이 확보된 특수계층이 존재하게 됨에 따라 계급정년제 본래의 목적달성이 불가능하게 될 것임
- 따라서 계급정년을 새로이 규정하면서 이를 소급적용하도록 하고 있다고 하더라도 이는 정당한 공익목적 달성을 위한 것으로서 구법질서하에서의 공무원들의 기대 내지 신뢰를 과도히 해치는 것으로 보기는 어렵다고 할 것이므로 위 규정은 입법자의 입법형성재량 범위내에서 입법된 것이라고 할 것이고 이를 공무원신분관계의 안정을 침해하는 입법이라거나 소급입법에 의한 기본권침해 규정이라고 할 수 없음(헌재결정 '94. 4. 28. 91헌바1519)

CASE
2

호적(현 가족관계등록부) 정정에 따른 정년연장 문제

- 지방공무원법상의 정년은 가족관계기록사항에관한증명서 중 기본증명서에 기재된 실제의 생년월일을 기준으로 산정해야 한다고 봄이 상당함
- 임용신청당시 호적상 출생연월일을 기준으로 정년을 산정하기로 신의를 공여하였다거나, 임용권자의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르렀다고 볼 수 없음(대판 '09. 3. 26. 2008두21300)

제9장

신분 및 권리보장

CASE
3

정년퇴직일의 공무원 신분은?

- 공무원임용령 제6조의 규정에 의하면 공무원의 임용시기는 임용장 또는 임용 통지서에 기재된 날짜로 되어 있고, 또한 대법원판례(대판 1985. 12. 24, 85누531)에 의하면 임용의 효과는 임용일 영시(00:00)에 발생하므로 정년퇴직자의 경우도 정년퇴직일 0시에 공무원신분이 소멸됨

4. 면직

가. 의사에 반한 신분조치 금지(법 제68조)

- 형의 선고, 징계처분, 법정사유 이외에 의사에 반하는 휴직·강임·면직 금지

※ 1급공무원과 직무등급이 가장 높은 등급의 직위에 임용된 고위공무원은 제외

나. 퇴직구분

(1) 당연퇴직(법 제69조)

- 법 제33조의 결격사유 해당자

- 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

* 파산선고를 받은 사람으로서 면책신청을 하지 아니하였거나 면책불허가 결정 또는 면책 취소가 확정된 경우만 해당

- 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 자

- 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자

- 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자

※ 「형법」 제129조부터 제132조까지, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호 및 직무와 관련하여 「형법」 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당

- 법원의 판결 또는 다른 법률에 의한 자격상실 또는 정지자

※ 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자

- 공직선거법 제266조(선거범죄로 인한 공무담임 등의 제한)에 따른 선거범죄자
- 정치자금법 제57조(정치자금범죄로 인한 공무담임 등의 제한)에 따른 정치자금범죄자
- 병역법 제76조(병역의무 불이행자에 대한 제재)에 따른 병역의무 불이행자
- 치료감호법 제47조(치료감호의 선고와 자격정지)에 따른 피치료감호자

- 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 형법 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제2호 및 제3호에 규정된 죄, 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 스톱킹범죄 중 어느 하나에 해당하는 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- 미성년자에 대하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함함)

【헌법불합치, 2020헌마1181, 2022.11.24.】 국가공무원법(2018. 10. 16. 법률 제15857호로 개정된 것) 제33조 제6호의4 나목 중 아동복지법(2017. 10. 24. 법률 제14925호로 개정된 것) 제17조 제2호 가운데 ‘아동에게 성적 수치심을 주는 성희롱 등의 성적 학대행위로 형을 선고받아 그 형이 확정된 사람은 국가공무원법 제2조 제2항 제1호의 일반직공무원으로 임용될 수 없도록 한 것’에 관한 부분은 헌법에 합치되지 아니한다. 위 법률조항들은 2024. 5. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다.

- 징계 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
- 징계 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

제9장

신분 및 권익 보장

○ 기타 당연퇴직 사유

- 사망·임기만료·정년도달·근무상한연령 도달 등

■ 임용 결격사유(법 제33조) 해당자 인사처리

- 공무원으로 임용전에 결격사유가 있는 경우
 - 당연무효로서 당초 임용행위를 소급하여 취소(당연무효의 통지·확인 성격)
 - 이미 퇴직한 자에 대해서도 당초 임용일자로 소급하여 임용 취소
- 공무원으로 재직중에 결격사유가 발생한 경우
 - 형 확정일자로 당연퇴직 발령조치
 - 이미 퇴직한 자에 대해서도 당연퇴직 발령조치
 - * 근무기간중 기 지급된 보수는 환수하지 아니함(보수규정 제25조)
 - * 임용결격 및 당연퇴직 사유는 계급별 승진후보자명부 등재 후 1개월 이내에 실시하되, 승진후보자명부를 작성하지 않는 공무원은 승진심사 이전에 당연퇴직사유를 확인하되, 부득이한 경우 승진심사 이후 지체없이 확인
 - * 교원, 전문경력관, 별정직공무원 등 승진이 없는 공무원은 해당 계급 임용일부터 매 5년마다 실시
 - * 당연퇴직사유의 확인은 행정정보공동이용시스템(share.go.kr)의 등록기준지 결격사유조회와 경찰청 범죄경력조회 등을 활용
 - * 국가정보원에서 실시한 신원조사를 실시한 경우 신원조회에 갈음 (다만, 감사원 및 수사기관의 조사 또는 수사 통보를 받을 때에는 당해 사건이 종료되는 즉시 당연퇴직사유 확인 필요)



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

당연퇴직일은 언제인지?

- 민사·형사 사건의 경우 판결 확정일(소취하의 경우는 취하일)이며, 징계처분의 경우 처분서 도달일임

Q2

임용 결격사유 해당자의 인사처리는?

- 국가공무원으로 임용되어 근무 중 임용 전에 발생한 공무원 임용 결격사유(법 제33조 해당사유)가 발견되었을 경우, 동 임용행위는 공무원으로 임용될 수 없는 자에 대하여 행한 것이므로 당연무효임
- 국가공무원법 제69조에 따라 당연퇴직 발령 함
 - ※ 발령예문: 공무원 인사·성과기록 및 전자인사관리 규칙 별표 1 참고

Q3

금고 이상의 형의 집행유예 판결을 받은 자가 집행유예기간이 완료된 날로부터 2년이 경과하면 공무원 임용 결격사유가 해소되어 복직이 가능한지?

- 공무원이 법 제33조 각호에 해당되면 별도의 처분 없이 바로 공무원 신분이 상실되고 일정기간동안 공무원 임용이 제한되도록 하고 있음. 따라서, 금고 이상의 형의 집행유예 확정판결을 받은 경우에는 당연히 공무원관계가 소멸되며 집행유예기간이 완료된 날로부터 2년이 지났다고 하여 다시 공무원 신분이 회복되는 것이 아님

Q4

감봉처분을 받은 자가 동일한 사유에 의한 형사벌에 기초하여 당연퇴직되는 것은 일사부재리의 원칙에 위배된 것이 아닌지?

- 감봉처분은 당해자의 과실에 대하여 공무원관계 내부질서유지 차원에서 인사권자가 관할 공무원징계위원회의 의결을 거쳐 행한 처분인 반면, 형사벌은 반사회적·반도덕적 범죄 행위에 대한 처벌로서 형사사건으로 제소되어 금고 이상의 형의 선고 유예 판결을 받은 사실에 근거하여 당연퇴직된 것으로서 그 법적기준·목적·대상 등을 각각 달리하기 때문에 일사부재리의 원칙에 해당되지 아니함

Q5

임용결격자의 공무원경력 인정여부

- 국가공무원법 제33조 공무원 임용 결격사유는 공무원으로 인정되기 위한 소극적 요건으로 비록 국가가 임용 결격사유가 있는 자에 대하여 이를 알지 못하고 임용하였다가 사후에 결격사유를 발견하여 공무원 임용행위를 취소하는 것은, 당사자에게 원래의 임용행위가 당초부터 무효이었음을 통지하여 확인시켜 주는 행위에 불과함
- 따라서, 임용일(임용결격자) 또는 당연퇴직사유 발생일(당연퇴직자) 이후 공무원신분을 전제로 한 권리가 발생되지 않고, 과거의 사실상 근무기간을 적법한 공무원 재직기간(경력기간)으로 인정하지 않음

Q6

운전직렬 공무원이 운전면허가 취소된 경우의 인사처리 : 운전직렬 공무원이 도로교통법 위반으로 운전면허가 취소되었을 경우

- 법 제33조제6호의 자격상실에 해당되어 당연퇴직 대상이 되는지?
- 동조동호의 규정은 기술자격 요건을 규정한 것이 아니므로 공무원 신분은 유지하되 운전업무에만 종사할 수 없는 것인지?

- 법 제33조의 규정은 공무원 관계의 설정을 위한 최소한의 능력요건(소극적 요건)을 규정한 것으로서 위 각호의 결격사유에 해당되는 자는 운전면허 자격 등 공법상의 업무에 관한 자격을

취득한 경우에도 공무원으로 임용될 자격이 없다는 취지로 해석되는 바, 본건 운전면허자격이 취소된 경우에는 운전직렬 공무원 임용을 위한 필수적 자격요건에 미달된다고는 하여도 법 제33조에서 규정하는 공무원으로서의 일반적 자격요건 미달로는 볼 수 없음

- 다만, 운전직렬 공무원이 관계법령에 근거하여 운전면허자격이 취소됨으로써 일정기간동안 본연의 직무를 수행할 수 없게 되었으므로 임용권자는 운전직렬 공무원 임용자격 결여 또는 법령상 의무위반 등을 사유로 하여 당해공무원과의 임용관계를 소멸(직권면직 또는 징계면직) 시키는 것이 타당



판례

CASE 1

당연퇴직처분이 행정소송의 대상인 행정처분인지 여부

- 국가공무원법 제69조에 의하면 공무원이 제33조 각 호의 1에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다고 규정하고 있으므로, 국가공무원법상 당연퇴직은 결격사유가 있을 때 법률상 당연히 퇴직하는 것이지 공무원관계를 소멸시키기 위한 별도의 행정처분을 요하는 것이 아니며, 당연퇴직의 인사발령은 법률상 당연히 발생하는 퇴직사유를 공적으로 확인하여 알려주는 이른바 관념의 통지에 불과하고 공무원의 신분을 상실시키는 새로운 형성적 행위가 아니므로 행정소송의 대상이 되는 독립한 행정처분이라고 할 수 없음(대판 '95. 11. 14, 95누2036)

CASE 2

임용결격 및 당연퇴직 규정의 목적

- 국가공무원법 제33조 제1항은 일정한 유죄판결을 받은 자 등을 공무원 임용 결격사유로 규정하고 있고, 동법 제69조는 공무원으로 임용된 후에 임용 결격사유에 해당할 때에는 당연퇴직한다고 규정하고 있으며, 그 밖에 지방공무원법, 경찰공무원법 등 많은 법에서 공무원의 임용 결격사유 및 당연퇴직에 관한 규정을 두고 있다.
- 위 규정들이 범죄행위로 인하여 일정한 유죄판결을 받은 자 등을 공무원으로 임용될 수 없도록 하고 임용된 후에는 공무원직에서 당연퇴직하도록 한 것은, 임용 결격사유에 해당하는 자를 공무원의 직무로부터 배제함으로써 그 직무수행에 대한 국민의 신뢰, 공무원직에 대한 신용 등을 유지하고, 그 직무의 정상적인 운영을 확보하기 위한 것일 뿐만 아니라, 공무원범죄를 사전에 예방하고 공직사회의 질서를 유지하고자 함에 그 목적이 있다[대법원 1996. 5. 14. 선고 95누7307 판결(공1996하, 1885) 참조(헌법재판소 '01. 9. 27. 2000헌마342 전원재판부)]

CASE
3

임용결격 및 당연퇴직 공무원의 신분

- 임용당시 결격사유가 있었다면 비록 국가의 과실로 이를 밝혀내지 못하였다고 하더라도 그 임용행위는 당연무효임(대법원 '87. 4. 14 선고 86누459)
- 사후에 결격자임을 발견하고 임용행위를 취소하는 것은 당초부터 당연무효이었음을 통지하여 확인시켜 주는 행위에 지나지 않으며, 당초의 임용행위를 취소함에 있어서는 신의칙 내지 신뢰의 원칙을 적용할 수 없고 또한, 취소권이 시효로 소멸하는 것도 아님(대법원 '87. 4. 14 선고 86누459)
- 공무원에 대한 승진임용행위란 적법하게 신규임용되어 공무원 신분을 취득하고 있음을 전제로 하는 것이고, 그 공무원을 새로이 채용하는 신규임용행위가 아니므로 신규임용행위가 당연무효이어서 그 사람이 적법한 공무원 신분을 가지고 있지 못하였다면, 그 승진임용행위 또한 당연무효임(대법원 '96. 7. 12 선고 96누3333)
- 당연퇴직의 효력이 생긴 후 임용권자가 이를 통보하지 않더라도 공무원 신분이 유지되는 것이 아니며, 형의 실효 등에 관한 법률로 인하여 당연퇴직의 효력은 영향을 받지 않음(대법원 '95. 10. 12 선고 95누5905)

CASE
4

과거에 법률에 의하여 당연퇴직 된 공무원의 복직 또는 재임용신청에 대한 행정청의 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지 여부

- 과거에 법률에 의하여 당연퇴직된 공무원이 자신을 복직 또는 재임용시켜 줄 것을 요구하는 신청에 대하여 그와 같은 조치가 불가능하다는 행정청의 거부행위는 당연퇴직의 효과가 계속하여 존재한다는 것을 알려주는 일종의 안내에 불과하므로 원고의 실체상의 권리관계에 직접적인 변동을 일으키는 것으로 볼 수 없고, 당연퇴직의 근거 법률이 헌법재판소의 위헌결정으로 효력을 잃게 되었다고 하더라도 당연퇴직된 이후 헌법소원 등의 청구기간이 도과한 경우에는 당연퇴직의 내용과 상반되는 처분을 요구할 수 있는 조리상의 신청권을 인정할 수도 없다고 할 것이어서, 이와 같은 경우 행정청의 복직 또는 재임용거부행위는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 할 수 없으므로 그 취소를 구하는 소는 부적법하다고 할 것이다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004두12421 판결, 2006. 1. 26. 선고 2005두1251 판결 참조). (대법원 '06. 3. 10, 선고 2005두562)

제9장

신분 및 권리관계

CASE
5

형의 선고유예를 받아 당연퇴직된 후 형법 제60조에 따라 면소된 것으로 간주된 경우, 이미 발생한 당연퇴직의 효력에 영향을 미치는지 여부

- 구 지방공무원법(1966. 4. 30. 법률 제1794호로 개정되기 전의 것) 제61조는 “공무원이 제31조 각 호의 1에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다.”고 규정하고, 같은 법 제31조 제5호는 결격사유 중의 하나로 ‘형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자’를 들고 있는바, 같은 법 제61조에서 규정하고 있는 당연퇴직제도는 같은 법 제31조 각 호에 규정되어 있는 결격사유가 발생하는 것 자체에 의하여 임용권자의 의사표시 없이 결격사유에 해당하게 된 시점에 당연히 그 공무원으로서의 신분을 상실하게 하는 것이고, 당연퇴직의 효력이 생긴 후에 당연퇴직사유가 소멸한다는 것은 있을 수 없으므로, 지방공무원이 형의 선고유예를 받은 경우에는 그 이후 형법 제60조에 따라 면소된 것으로 간주되었다 하더라도 이미 발생한 당연퇴직의 효력에는 영향이 없다(대법원 '02. 7. 26. 선고 2001두205).

CASE
6

신규임용된 공무원의 호봉획정이 종전 공무원 경력 중 당연퇴직사유 발생 이후 사실상 공무원으로서 근무한 기간을 포함한 채 이루어진 경우, 현재의 호봉획정시행권자가 이를 배제하고 발령일자를 기준으로 소급하여 호봉을 정정할 수 있는지 여부

- 지방공무원보수규정 제17조 제1항, 제2항에 의하면, 지방공무원의 호봉획정이 잘못된 때에는 현재의 호봉획정시행권자가 그 잘못된 호봉 발령일자로 소급하여 호봉을 정정하도록 규정하고 있으므로, 신규 임용되는 공무원의 호봉을 획정함에 있어 그 기초가 된 종전의 공무원 경력 중에 당연퇴직사유 발생 이후 사실상 공무원으로서 근무한 기간이 포함되어 있음에도 이를 배제하지 아니한 채 그 전부를 경력으로 인정하여 호봉을 획정하였으나 나중에 이러한 사실이 밝혀졌다면 당연퇴직사유 발생 이후 사실상 공무원으로서 근무한 기간은 적절한 공무원 경력으로 인정될 수 없으므로 호봉획정시행권자로서는 이 부분을 배제하고 발령일자를 기준으로 소급하여 호봉을 정정할 수 있다(대법원 '02. 7. 26. 선고 2001두205).

CASE
7

금고 이상의 형의 선고유예를 받은 자의 당연퇴직의 위헌여부

- 당연퇴직제도를 두는 입법목적은 임용 결격사유에 해당하는 자를 공무원의 직무로부터 배제함으로써 그 직무수행에 대한 국민의 신뢰, 공무원직에 대한 신용 등을 유지하고, 그 직무의 정상적인 운영을 확보하여, 공무원범죄를 사전에 예방하고, 공직사회의 질서를 유지하고자 함에 그 목적이 있음

- 단순과실범으로 선고유예를 받은 경우 당연히 공직에서 퇴직시켜야 할 만큼 그 행위가 공직자로서의 품위를 크게 손상시킨다고 보기는 어려운 측면이 있고, 외국의 경우 징역형의 실행을 선고받은 고의범 등으로 당연퇴직사유의 범위를 제한하고 있다는 점 등에서 지방공무원법 제61조중 제31조 제5호 부분의 당연퇴직 사유를 적정한 제한없이 포괄적으로 규정함으로써 공익을 사익에 비해 지나치게 우선시키고 있어 법익균형의 원칙에 위반함
- 또한 같은 입법목적을 위한 것이라고 하여도 공무원으로 채용되려고 하는 자에게 채용될 자격을 인정하지 아니하는 사유와 기존에 공무원으로서 근무하는 자를 퇴직시키는 사유를 동일하게 취급하는 것은 타당하다고 할 수 없으며, 법원으로 하여금 형사범죄의 판단을 함에 있어 불필요한 왜곡을 가져오기도 함
- 따라서, 동 법률조항은 공무원임권을 과잉금지원칙에 위반하여 제한함으로써 청구인들의 기본권인 공무원임권을 침해하고 있는 것으로 판단되어 헌법에 위반됨<헌재결정 '02. 8. 29. 01헌마788, 02헌마173(병합)>

CASE
8

금고 이상의 형에 대한 집행유예를 당연퇴직·임용 결격사유로 한 국공법 제69조의 위헌성 여부

- 금고 이상의 형에 대한 집행유예 판결에 내포된 사회적 비난가능성과 공무원에게는 직무의 성질상 고도의 윤리성이 요구된다는 점을 함께 고려할 때 금고 이상의 형의 집행유예 판결을 받은 공무원으로 하여금 계속 그 직무를 수행하게 하는 것은 공직에 대한 국민의 신뢰를 손상시키고 나아가 원활한 공무수행에 어려움을 초래하여 공공의 이익을 해할 우려 또한 적지 아니하다.
- 그렇다면 공무원에게 가해지는 신분상 불이익과 보호하려는 공익을 비교할 때 금고 이상의 형의 집행유예 판결을 받은 것을 공무원 임용 결격 및 당연퇴직사유로 규정하는 사건 법률조항이 입법자의 재량을 일탈하여 직업선택의 자유나 공무원임권, 평등권, 행복추구권, 재산권 등을 침해하는 위헌의 법률조항이라고 볼 수는 없다(헌법재판소 '97. 11. 27. 95헌바14, 96헌바63·85 병합).

CASE
9

“금고 이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자는 공무원에 임용될 수 없다”고 규정한 국가공무원법 제33조 제1항 제3호가 공무원임권을 침해하는지 여부

- 헌법재판소는 1997. 11. 27. 선고 95헌바14 등 결정에서 “금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 만료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자는 공무원에 임용될 수 없다”고 규정한 국가공무원법 제33조 제1항 제4호에 대하여 합헌으로 판단한 바 있고, 일반적으로 실행인 경우 집행유예보다 공직에 대한 신뢰를 해하는 정도가 더 크고 그만큼 원활한 공무수행에 지장을 초래할 우려도 더 높은 점을 감안하면, 이 사건 법률조항이 위 선례의 경우보다 공무원 임용을 불합리하게 더 제한하고 있다고 할 수 없으므로 이 사건 법률조항 또한 공무원임권을 침해한다고 볼 수 없다(헌법재판소 '07. 7. 26. 2006헌마764).

(2) 의원면직

- 본인의 의사표시에 의하여 공무원 관계를 소멸시키는 경우

※ 의원면직시 본인의 의사여부를 판단하기 위하여 반드시 자필 사직원 첨부(공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리규정 별표 4)

부적절한 인사운영사례

- 신규임용된 행정서기보시보가 임용 후 2일이 지난 시점에서 임용포기서를 제출하는 경우 임용포기서가 아닌 사직서를 제출토록 하여 정상적인 절차에 따라 의원면직 처리를 하였어야 함에도, 정상적으로 발령된 신규임용 일자를 소급하여 취소

■ 퇴직을 희망하는 공무원에 대한 징계사유 확인 및 의원면직 제한

• 국가공무원법

제78조의4(퇴직을 희망하는 공무원의 징계사유 확인 및 퇴직 제한 등) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 공무원이 퇴직을 희망하는 경우에는 제78조제1항에 따른 징계사유가 있는지 및 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는지 여부를 감사원과 검찰·경찰 등 조사 및 수사기관(이하 이 조에서 “조사 및 수사기관”이라 한다)의 장에게 확인하여야 한다.

② 제1항에 따른 확인 결과 퇴직을 희망하는 공무원이 파면, 해임, 강등 또는 정직에 해당하는 징계사유가 있거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제1호·제3호 및 제4호의 경우에는 해당 공무원이 파면·해임·강등 또는 정직의 징계에 해당한다고 판단되는 경우에 한정한다) 제78조제4항에 따른 소속 장관 등은 지체 없이 징계의결등을 요구하여야 하고, 퇴직을 허용하여서는 아니 된다.

1. 비위(非違)와 관련하여 형사사건으로 기소된 때
 2. 징계위원회에 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 때
 3. 조사 및 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
 4. 각급 행정기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 내부 감사 또는 조사 중인 때
- ③ 제2항에 따라 징계의결등을 요구한 경우 임용권자는 제73조의3제1항제3호에 따라 해당 공무원에게 직위를 부여하지 아니할 수 있다.
- ④ 관할 징계위원회는 제2항에 따라 징계의결등이 요구된 경우 다른 징계사건에 우선하여 징계의결등을 하여야 한다.
- ⑤ 그 밖에 퇴직을 제한하는 절차 등 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다.



이런 경우 어떻게 할까?

징계사유에 해당하는 공무원의 사표수리

Q1

- 공무원이 공무원법상 파면 또는 해임에 해당되는 범법행위를 행하고 사표를 제출하였을 때 국가는 사표수리를 하여야 하는지?
- 아니면, 징계사유해당자 및 형사혐의자인 공무원의 사표수리는 타사유(예 : 일신상 이유)에 의한 의원면직과 구별하여 법의 악용을 예방하고 범법자의 재임용(단시일내)의 방지를 위하여 사표수리를 하지 않아도 되는지?

- 공무원에게 사임의 자유가 있고 국가에 사표수리의 의무가 인정되는 것은 특별행정법관계 내의 질서유지와 관계가 없는 경우인 것이며, 이 때에도 공무원이 사표를 제출함으로써 특별권력관계가 당연히 소멸하는 것이 아니고 임용권자의 면직행위가 있을 때까지는 공무원 관계가 존속하는 것임
- 공무원에 대한 징계의 최고 한도는 비행있는 공무원을 특별권력관계에서 배제하는 것 즉, 파면이므로 국가는 제출된 사표를 수리함으로써 일응 그 목적을 달성하였다고 볼 수 있을 것이나 국가가 징벌사유 있는 공무원에 대하여 징계벌을 과하는 목적은 특별권력관계내의 질서를 유지코자 함에 있는 것이고 그 목적달성을 위한 수단을 선택하는 것은 법규의 규정에 의하는 것임
- 그러므로 국가는 특별권력관계내의 질서유지와 비행공무원이 의원면직의 형식을 갖추어 일단 사임을 하였다가 다시 공직에 취임하는 경우 등을 고려하여 공무원이 제출한 사의를 수리함으로써 공무원관계내의 질서유지에 장애를 가져오게 되는 때에는 사표처리의 의무를 지지 않는다고 봄이 타당함

Q2

공무원의 사의를 표시하였을 경우 임용권자에게 수리의무가 있는지?

- 병역의무 기타 법률상 의무가 있는 경우 외에는 공무원으로 복무할 것이 강제되는 것이 아니므로, 임용권자는 원칙적으로 수리의무가 있음
- ※ 임용권자는 퇴직을 희망하는 공무원이 국가공무원법 제78조의4에 따른 의원면직 제한사유가 있는지 확인하여야 하며, 확인 결과 의원면직 제한사유가 있을 경우에는 퇴직을 허용해서는 안 됨

제9장

신분 및 권익보장



판례

CASE 1

사망전 사직원 제출자의 인사처리

- 공무원의 임명과 같은 행정처분은 특별한 규정이 없는 한 의사표시의 일반법리에 쫓아서 그것이 상대방에게 도달되었을 때에 그 효과가 발생한다고 보아야 할 것이므로 그 공무원이 면직발령이 있었다는 것을 모르고 있는 동안에는 면직발령에 의한 퇴직의 효과는 아직 생기지 않는 것으로 보는 것이 타당함
- 따라서 이 경우에는 사망으로 인한 당연퇴직으로 처리하여야 함(대판 '62. 11. 8, 62누162)

CASE 2

사직 의사 철회 여부

- 공무원이 한 사직의 의사표시는 의원면직 처분이 있을 때까지는 원칙적으로 이를 철회할 수 있는 것이지만, 다만 의원면직처분이 있기 전이라도 사직의 의사표시를 철회하는 것이 신의칙에 반한다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 그 철회는 허용되지 아니함(대판 '93. 7. 27, 92누16942 판결)
- 공무원이 한 사직 의사표시의 철회나 취소는 그에 더 잡은 의원면직처분이 있을 때까지 할 수 있는 것이고, 일단 면직처분이 있고 난 이후에는 철회나 취소할 여지가 없음('01. 8. 24. 99두9971)

CASE 3

일괄사표 제출에 기한 의원면직처분의 적법성

- 임용권자가 일괄사표 제출을 명하였다고 하더라도 그 사표제출이 원고의 자유의사에 반하지 않는 한 이에 기한 의원면직 처분은 적법함(대판 '81. 11. 24, 81누120 판결)

CASE 4

면직처분의 사후의 동의 또는 승낙

- 봉급수령 등에 사용하라고 보관시켜둔 인장을 사용하여 원고이외의 자가 원고 명의의 사직원을 작성 제출하고 이에 의거하여 피고는 원고를 면직한 사실, 한편 원고는 같은 달 18일 출근하여 위 소외인 등이 원고를 포함한 전직원의 일괄사표를 제출하게 된 경위와 원고가 불가피한 일이라고 하며 아무런 이의도 제기하지 않은 채 상조회에서 지급하는 전별금을 수령하고 퇴직금 지급신청을 한 사실을 인정할 수 있다면 원고는 피고의 위 면직처분에 대하여 사후적으로 동의 또는 승낙하였다고 볼 것임(서울고등법원, '81. 9. 17)

CASE
5

의원면직시 사직의 의사표시에 민법상 의사표시 준용 여부

- 공무원이 사직의 의사표시를 하여 의원면직처분을 하는 경우 그 사직의 의사표시는 그 법률관계의 특수성에 비추어 외부적·객관적으로 표시된 바를 존중하여야 할 것이므로, 비록 사직원 제출자의 내심의 의사가 사직할 뜻이 아니었다고 하더라도 진의 아닌 의사표시에 관한 민법 제107조는 그 성질상 사직의 의사표시와 같은 사인의 공법행위에는 준용되지 아니하므로 그 의사가 외부에 표시된 이상 그 의사는 표시된 대로 효력을 발함
- 사직서의 제출이 감사기관이나 상급관청 등의 강박에 의한 경우에는 그 정도가 의사결정의 자유를 제한하는 정도에 그친 경우라면 그 성질에 반하지 아니하는 한 의사표시에 관한 민법 제110조의 규정을 준용하여 그 효력을 따져 보아야 할 것이나, 감사담당 직원이 당해 공무원에 대한 비리를 조사하는 과정에서 사직하지 아니하면 징계파면이 될 것이고 또한 그렇게 되면 퇴직금 지급상의 불이익을 당하게 될 것이라는 등의 강경한 태도를 취하였다고 할지라도 그 취지가 단지 비리에 따른 객관적 상황을 고지하면서 사직을 권고·종용한 것에 지나지 않고 위 공무원이 그 비리로 인하여 징계파면이 될 경우 퇴직금 지급상의 불이익을 당하게 될 것 등 여러 사정을 고려하여 사직서를 제출한 경우라면 그 의사결정이 의원면직처분의 효력에 영향을 미칠 하자가 있었다고 볼 수 없음(대판 '97. 12. 12, 97누13962)

CASE
6

일괄사표제출과 선별수리에 의한 의원면직처리

- 일괄사표를 제출하였다가 선별수리하는 형식으로 의원면직되었다고 하더라도 공무원들이 임용권자 앞으로 일괄사표를 제출한 경우 그 사직원의 제출은 제출 당시 임용권자에 의하여 수리 또는 반려 중 어느 하나의 방법으로 처리되리라는 예측이 가능한 상태에서 이루어진 것으로서 그 사직원에 따른 의원면직은 그 의사에 반하지 아니하고, 비록 사직원제출자의 내심의 의사가 사직할 뜻이 아니었다 하더라도 그 의사가 외부에 객관적으로 표시된 이상 그 의사는 표시된 대로 효력을 발하는 것이며, 민법 제107조는 그 성질상 사인의 공법행위에 적용되지 아니하므로 사직원제출을 받아들여 의원면직처분한 것을 당연무효라고 할 수 없음(대법원 '92. 8. 14., 선고, 92누909, 판결)

CASE
7

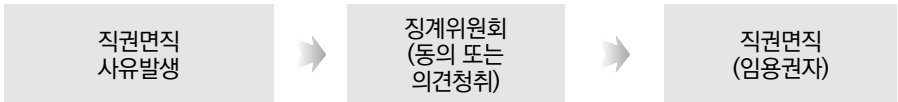
사표수리 전 직무수행 의무

- 공무원의 사의표시만으로 그 효력이 발생하여 곧 공무원의 신분을 상실하게 된다면 공무원상 질서가 문란해질 염려가 있으므로 공무원의 사의표시만으로 그 효력이 발생하여 공무원 자격을 상실한다고 보지 않음이 타당(대판 '71. 3. 23, 71누7)
- 따라서 사표수리 전까지는 직장에 출근하여 직무를 수행할 의무가 있음

제9장

신분 및 권리 보장

(3) 직권면직(법 제70조)

제도목적	공무원이 법률에서 정한 일정한 사유에 해당되는 경우 본인의 의사와 관계없이 임용권자가 면직처분을 행할 수 있도록 하여 조직의 효율성을 제고
근거	국가공무원법 제70조
직권면직 사유	- 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 된 경우 - 직위해제되어 대기명령을 받은 자가 그 기간중 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때(징계위원회 동의 필요) - 휴직기간 만료, 휴직사유 소멸 후에도 복귀불응 또는 직무를 감당할 수 없을 때(휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일로 면직) - 전직시험에서 3회이상 불합격자로서 직무수행능력이 부족한 자 - 병역기피, 군무이탈자 - 당해직급 직무수행에 필요한 자격증의 효력상실, 면허취소로 직무수행이 불가능할 때 - 고위공무원단에 속하는 공무원이 제70조의2 규정에 의한 적격심사 결과 부적격결정을 받은 때
직권면직 절차	〈원칙〉  〈직제·정원개폐 등으로 인한 과원시 직권면직〉  - 직권면직기준 설정 - 직권면직대상자 결정

○ 면직 요건(법 제70조제1항)

- 제3호 : 직제·정원의 개폐, 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때
- 제4호 : 휴직기간 만료 또는 휴직사유 소멸 후에도 복귀하지 않거나 직무를 감당할 수 없을 때
- 제5호 : 직위해제되어 3개월 이내의 대기명령을 받은 자가 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때
- 제6호 : 전직시험 3회이상 불합격자로서 직무수행능력이 부족하다고 인정된 때
- 제7호 : 병역기피·군무이탈하였을 때
- 제8호 : 당해직급에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 상실되거나 면허가 취소되어 담당직무를 수행할 수 없게 된 때
- 제9호 : 고위공무원단에 속하는 공무원이 제70조의2 규정에 의한 적격심사 결과 부적격결정을 받은 때

○ 면직 절차

- 법 제1항제3호 내지 제8호의 규정에 의하여 면직시킬 경우에는 관할 징계위원회의 의견을 들어 직권면직하여야 함. 단, 제5호의 규정에 의하여 면직시킬 경우에는 징계위원회의 동의를 얻어야 함(법 제70조 제2항)
- 면직처분권자 또는 면직처분 제청권자는 처분의 사유를 기재한 설명서를 교부하여야 함(법 제75조)

○ 휴직 기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때 직권면직일은 휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일(법 제70조 제6항)

○ 제3호 규정의 직제·정원 개폐 및 예산감소 등에 의한 과원이 된 때의 직권면직 방법

- 직권면직기준 설정
 - 임용형태, 업무실적, 직무수행능력, 징계처분사실 등을 고려하여 설정
- 직권면직기준 및 면직대상자 결정
 - 임용권자 또는 임용제청권자별로 심사위원회를 구성하여 동위원회의 심의·의결을 거쳐 면직기준 및 면직대상자 결정
- 심사위원회 구성
 - 위원장 : 임용권자 또는 임용제청권자
 - 위원 : 면직대상자의 상위직급공무원으로서 5 ~ 7인 이내(상위직급 공무원이 부족한 경우 4인 이내 가능)
- 최종적으로 관할 징계위원회의 의견을 들어 면직처분



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

1급공무원의 면직시 면직처분사유설명서 교부 여부 : 1급공무원이 면직되는 경우 법 제75조의 규정에 의한 면직처분사유설명서를 교부하여야 하는지 또는 동법 제68조의 규정에 따라 1급공무원은 임용권자가 재량으로 면직처분할 수 있으므로 동 처분사유설명서가 필요 없는지?

- 법 제68조 단서의 규정에 의하여 1급공무원의 신분상 조치에는 다른 일반직공무원에 비하여 임용권자에게 광범위한 재량권이 부여되어 있다고 하겠으나 별정직 등 신분보장의 대상이 아닌 공무원이라 하더라도 기관장이 직권으로 면직처분을 함에 있어서는 객관적이고 합리적인 근거를 필요로 한다는 판례(대판 '81. 7. 28, 81누17)의 취지에 비추어 볼 때 그 사유를 설명하는 처분사유서의 교부는 필요할 것임

- 동법 제75조의 규정에서도 본인의 원에 의한 면직 등의 경우를 제외하고는 공무원에게 면직 등 처분을 하는 경우 처분사유설명서를 교부하도록 하고 있어 1급공무원을 처분사유설명서 교부대상에서 제외하고 있지 않음
- 1급 공무원이라 하더라도 동법 제76조제1항의 규정에 의해 소청심사청구의 대상이 되므로 처분의 사유 등을 당사자에게 알리는 처분사유설명서의 교부는 타당한 것임

Q2

휴직 중인 공무원에 대한 직권면직처분 가능 여부 : 외국기관에 임시로 고용되어 휴직 중에 있는 공무원에 대하여 법 제70조 제1항제3호(직제와 정원의 개폐 또는 예산감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 된 때)의 규정에 따라 임용권자가 직권면직할 수 있는지 여부?

- 경력직공무원은 법령에 의하지 않는 한 본인의 의사에 반한 신분상의 불이익을 받지 않고 평생토록 근무할 것이 예정되는 신분보장을 받고 있으나 예외적으로 공무원이 일정한 사유에 해당되면 본인의사에 관계없이 임용권자가 일방적으로 신분을 박탈하여 공무원의 신분관계를 소멸시킬 수 있는 직권면직이란 제도를 두고 있음
- 법 제70조제1항 각호의 직권면직사유에 해당되면 그 사유발생 배경이나 정황 등에 관하여 관할 징계위원회에서 사실을 조사하여 그 타당성을 신중히 검토한 후 징계위원회의 의견(제5호의 경우는 동의)을 들어서 임용권자는 면직처분을 할 수 있으므로 어떤 기관에서 직제·정원의 개폐 또는 예산감소 등에 의해 폐직·과원이 되었을 경우 소속공무원의 근무성적·근속연수·연령·건강 등을 종합한 합리적이고 객관적인 기준과 근거에 따라 휴직 중인 공무원이 여기에 해당되면 휴직사유가 만료되어 복직되기 전이라도 직권면직처분이 가능함. 다만, 6개월 이상의 휴직으로 결원 보충이 인정된 경우 직제와 정원의 개폐와 직접적인 관계가 없으므로 직권면직 대상으로 할 실효성이 없을 것임

Q3

시보공무원의 의사에 반한 면직절차는?

- 시보공무원의 면직절차에 대해서는 국가공무원법 제29조(시보임용)제3항에서 “시보임용 기간중에 있는 공무원이 근무성적 또는 교육훈련성적이 불량한 때에는 제68조(의사에 반한 신분조치) 및 제70조(직권면직)의 규정에 불구하고 면직시킬 수 있다”고 규정하고 있어, 동법 제70조제2항에서 규정하고 있는 관할징계위원회의 의견청취 또는 동의를 거칠 필요가 없음

 판례

CASE
1

객관적이고 공정한 기준에 의하지 아니한 자의적인 직권면직을 제한한 판례

- 국가공무원법 제70조 제1항 제3호는 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때에는 임용권자는 공무원을 직권에 의하여 면직시킬 수 있다고 규정하는 한편, 제3항에서 임용권자는 임용형태·업무실적·직무수행능력·징계처분사실 등을 고려하여 면직기준을 정하도록 규정하고 있는바, 이는 합리적인 면직기준을 구체적으로 법률로 규정하여 객관적이고 공정한 기준에 의하지 아니한 자의적인 직권면직을 제한함으로써 직업 공무원의 신분을 두텁게 보장하려는 데 그 취지가 있다고 할 것이므로, 위 법조항에 정해진 기준인 ‘임용형태·업무실적·직무수행능력·징계처분사실’을 고려하지 아니한 채 이와는 다른 기준을 정하여 한 면직처분은 이를 정당화할 만한 특별한 사정이 없는 한 위법하다고 봄
- 국립대학교총장이 기능직공무원을 단지 ‘휴직자와 정년이 가까운 자’를 면직 우선 대상으로 한다는 기준만을 정하여 면직처분을 한 경우, 이는 국가공무원법 제70조 제3항의 규정에 반하는 위법한 처분이라고 한 사례(대판 '02. 9. 27, 2002두3775)

(4) 명예퇴직(법 제74조의2, 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정)

제도목적	• 장기근속공무원에 대한 명예로운 사회진출기회 부여 및 경제적 보상, 공직사회 신진대사 촉진 및 조직활성화
근거	• 국가공무원법 제74조의2 및 제74조의3 • 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정(대통령령) ※ 특례규정(제10조) : 지방자치단체에서 보수가 지급되는 교육공무원·소방공무원과 군무원·국가정보원 직원은 지급 절차 등에 대한 특례를 정하여 운영 가능 • 공무원 임용규칙 제92조(인사혁신처 예규)
대상	• 대상 : 일반직, 검사(공수처장 및 고검장급 이상 제외), 치안정감이하 경찰, 소방정감이하 소방공무원, 교육공무원(교장 외 임용기간을 정하여 임용되는 사람 제외), 군무원, 국가정보원 직원, 14등급 직위를 제외한 외무공무원 * 정무직공무원 및 별정직공무원, 임기제공무원은 명예퇴직수당 지급 대상이 아님 • 요건 : 20년 이상 근속하고 정년퇴직일전 1년 이상의 기간중 자진하여 퇴직하는 공무원(명예 퇴직수당등을 이미 지급받은 사실이 있는 경우 제외) * 공무원 근속기간은 「공무원연금법」 제25조 제1항부터 제3항까지 규정에 따라 계산, 연령정년과 계급정년이 동시 적용 시에는 먼저 도래하는 날을 기준으로 함

제9장

신분 및 권익 보장

업무 처리절차	- 정기명예퇴직(규정 제5조 및 별표 3) 신청 (매 홀수월 1 ~ 15일) ➔ 대상자 심사·결정 (신청기간 종료 후 10일 이내) ➔ 대상자 통지 (즉시) ➔ 명예퇴직(특별승진) 및 수당 지급 - 다만, 중앙행정기관의 장은 업무의 특성이나 기관의 사정 등을 고려하여 명예퇴직수당의 지급 신청기간 및 명예퇴직 예정일을 달리 정할 수 있음 - 수시명예퇴직 : 규정 제6조 제2항 사유에 해당하는 자는 정기명퇴 신청과는 별개로 희망퇴직일로부터 최소한 15일 이전에 수시로 신청 가능(신청기일 준수) - 경력직공무원으로 재직하다 특수경력직공무원(3년 이내) 또는 임기제 공무원(즉시)에 임용됨에 따라 명예퇴직수당 지급이 유예된 자가 퇴직하는 경우 - 직제와 정원의 개폐, 그 밖에 부득이한 사유로 퇴직하는 경우
	- 정년잔여기간 1 ~ 5년 이내 해당자 : 퇴직당시 월봉급액*의 반액 × 정년잔여월수 * 호봉제 적용대상 공무원의 월봉급액 : 봉급표상 봉급액의 68% * 연봉제 적용대상 4급이상 공무원의 월봉급액 : 연봉월액의 78%의 68.54%(성과연봉제외) * 연봉제 적용대상 5급상당 공무원 또는 국립대학 교원 : 연봉월액의 84%의 67.5%(성과연봉제외) - 정년잔여기간 5년초과 ~ 10년 이내 해당자 : 퇴직당시 월봉급액의 반액 × [60 + (정년잔여월수 - 60) / 2] - 정년잔여기간 10년초과자 : 정년잔여기간 10년인 자와 동일금액

○ 명예퇴직수당 지급

- 수당지급액은 실제퇴직일을 기준으로, 규정 제4조에 의한 별표 1에서 정한 바에 의함

정년잔여 기간별대상자	산정기준
1. 1년이상 5년 이내인 사람	퇴직당시(법 제40조의4제1항제4호에 따라 특별승진하는 사람의 경우에는 특별승진 직전을 말한다. 이하 같다) 월봉급액의 반액 × 정년잔여월수
2. 5년초과 10년 이내인 사람	퇴직당시 월봉급액의 반액 × $\left[60 + \frac{\text{정년잔여월수} - 60}{2} \right]$
3. 10년초과인 사람	정년잔여기간이 10년인 사람의 금액과 동일한 금액(10년을 초과하는 정년잔여기간에 대해서는 수당을 지급하지 아니한다)

* 정년잔여기간의 계산은 명예퇴직수당 지급대상자의 퇴직일의 다음 달 1일부터 명예퇴직일 현재 법 및 다른 법률에 따른 정년퇴직일을 기준으로 한다.

- (유예된 명예퇴직 수당의 지급) 특수경력직공무원이 되기 위하여 퇴직한 경력직공무원이 당해 특수경력직공무원을 퇴직하는 때에는 경력직공무원 퇴직시점의 월봉급액을 기준으로, 임기제가 아닌 경력직공무원이 임기제공무원으로 공무원 신분의 단절 없이 임용된 경우 해당 임기제공무원을 퇴직하는 때에는 해당 임기제공무원으로 임용되기 직전의 경력직공무원 재직시점의 월봉급액을 기준으로 함

○ 명예퇴직수당 지급 제외

- 예산상 제약 : 각 기관은 확보된 예산범위에서 명예퇴직 대상자를 선정하며, 예산부족 시 규정 제7조제3항에 따라 선정하여야 함
- 근속기간이 20년 미만이거나, 정년잔여기간이 1년 미만인 사람
- 명예퇴직수당이나 이에 갈음하는 공로퇴직 수당·명예전역수당 등을 이미 지급받은 사실이 있는 사람

※ 법 제74조의2제3항제1호, 제1호의2, 제1호의3 또는 제2호에 해당하여 지급받은 명예퇴직 수당 전액을 환수금으로 낸 사람도 지급 제외 대상임

- 명예퇴직 규정 제3조제3항에 따른 수당지급 제외자

- 수사기관의 수사 결과가 통보되어 징계의결을 요구하여야 하는 사람
- 감사원 등 관계 행정기관의 장으로부터 징계처분이 요구되어 있는 사람
- 징계위원회의 징계의결이 요구되어 있는 사람
- 징계처분으로 인하여 승진임용 제한기간중에 있는 사람
- 형사사건으로 기소중인 사람
- 감사원 등 감사기관과 검찰·경찰 등 수사기관에서 비위조사나 수사 중인 사람
- 정부기능의 이관에 따라 그 이관되는 기능을 수행하는 기관의 소속직원으로 되기 위하여 퇴직하기로 예정된 사람
- 국가 및 지자체의 경력직공무원 또는 특수경력직공무원 중 정무직공무원(선거에 의해 임용되는 정무직공무원 제외)이 되기 위하여 퇴직하기로 예정된 사람

※ 명예퇴직수당 지급이 결정된 자라 하더라도 명예퇴직일 전에 상기 사유가 발생하면 명예퇴직수당 지급 결정은 취소됨(공무원신분이 소멸되는 명예퇴직일 0시부터는 취소 불가)

○ 명예퇴직수당 환수대상 공무원(법 제74조의2 제3항)

- 재직중의 사유로 인하여 금고 이상의 형을 받은 경우(제1호)
- 재직 중에 형법 제129조부터 제132조까지에 규정된 죄를 범하여 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우(제1호의2)
- 재직 중에 직무와 관련하여 형법 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정되거나 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우(제1호의3)
- 법 제2조 또는 지방공무원법 제2조의 규정에 의한 경력직공무원, 특수경력직공무원 (선거에 의해 취임하는 정무직공무원은 제외)으로 재임용된 경우(제2호)
 ※ 퇴직당시의 정년잔여기간(정년잔여기간이 10년을 초과하는 경우에는 10년으로 한다)이 경과된 후 재임용되는 자는 환수대상에서 제외한다.
- 명예퇴직수당을 초과하여 지급받거나 지급대상이 아닌 자가 지급받은 경우(제3호)

○ 명예퇴직수당 환수금

- 환수금은 규정 제9조의3 제1항 및 별표4 <환수금 및 정산금 산정기준표>에 의함

구분	적용대상	산정기준
환수금 (법 제74조의2 제3항의각호)	1호·1호의2·1호의3	명예퇴직수당 전액
	2호	명예퇴직수당 전액 - {명예퇴직수당 월기준액 × (명예퇴직일이 속하는 달의 다음 달부터 재임용일이 속하는 달까지의 5년 이내의 경과 월수 + 명예퇴직일이 속하는 달의 다음 달부터 재임용이 속하는 달까지의 5년 초과 10년 이내의 경과 월수/2)}
	3호	가. 명예퇴직수당을 초과하여 지급받은 경우에는 그 초과분 나. 명예퇴직수당 지급대상이 아닌 자가 지급받은 경우에는 명예퇴직수당 전액

○ 명예퇴직수당 환수금의 정산금(규정 제9조의3 제2항 및 별표 4 <환수금 및 정산금 산정기준표>)

- 지급대상 : 법 제74조의2 제3항 제2호에 해당하여 명예퇴직수당 환수금을 납부한 자가 재임용후 근무한 기간이 환수 대상기간(명예퇴직 당시의 정년잔여기간 - 명예퇴직한 날부터 재임용일까지의 기간)보다 짧은 경우
※ 정무직공무원으로 퇴직하는 자에게는 정산금을 지급하지 않음
- 지급기준 : 재임용시 환수금액(이자 제외) - {명예퇴직수당 월기준액 × (명예퇴직한 날부터 5년 이내의 재임용 후 근무 월수 + 명예퇴직한 날부터 5년 초과 10년 이내의 재임용 후 근무 월수/2)}
※ “재임용 후 근무 월수”는 재임용일의 다음 달부터 퇴직일이 속하는 달까지이며, 재임용후 퇴직시의 정산금 지급액은 재임용 당시의 환수금을 초과하지 못한다.

○ 명예퇴직수당 환수금의 강제징수(규정 제9조의4)

- 명예퇴직수당 환수 대상자가 환수금을 내지 않는 경우 각 중앙행정기관 장은 국세강제 징수의 예에 따라 환수금을 징수
※ 각 기관의 자체징수 가능 범위 예시
 - (연금) 연금공단에 연금수급 여부 및 압류 의뢰
※ 현재 연금수급 대상인 경우
 - (급여) 재취업자일 경우, 급여 압류 신청
 - (계좌) 재직 당시 급여계좌 개설 은행지점에 전 계좌 압류 신청
※ 통상 계좌은행 본점에 신청하면 본점에서 개설 지점으로 이관 처리
- 이 때 환수대상자의 소득 및 재산 파악이 어려운 경우 등 각 기관이 환수금을 징수하기 사실상 곤란한 경우에는 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 관할 세무서장에게 징수를 위탁

세무서 징수위탁 시 증빙 서류

- 지급중앙행정기관에서 연금공단, 재취업 기관, 은행 등에 송부한 채권 압류 통지서* 및 그 회신

*「국세징수법」 제51조제1항 및 「국세징수법 시행규칙」[별지 제46호서식]

○ 명예퇴직자 형벌사실의 확인(규정 제9조의5)

- 명예퇴직수당을 지급받은 사람이 법 제74조의2 제3항 제1호·제1호의2 및 제1호의3에 해당되는지를 매년 6월30일과 12월 31일을 기준으로 확인
 - ※ 해당하는 사람에 대하여 환수에 필요한 조치를 한 후 그 결과를 확인 기준일로부터 30일 이내에 인사혁신처장에게 통보해야 함



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

정년잔여기간이 1년 이상인 사람이란?

- 명예퇴직일로부터 정년퇴직일까지 1년 이상이 되는 사람을 의미함. 즉 정년퇴직일이 2020년 12월 31일인 경우에는 늦어도 2019년 12월 31일까지 명예퇴직을 하여야 함

Q2

수시명예퇴직신청이 가능한 ‘그 밖에 부득이한 사유’란 무엇인지?

- 그 밖의 부득이한 사유란 치료가 시급한 개인의 질병 등 불가피한 사유 및 기관의 인사운영상 부득이한 경우를 말하며, 이에 따른 수시명예퇴직신청의 허용 여부는 소속된 기관에서 사유의 타당성 등을 고려하여 판단하여야 함

Q3

명예퇴직자 형벌사실의 확인은 언제까지 해야 하는지?

- 형벌사실의 확인은 명예퇴직 후 5년까지 확인하는 것을 원칙으로 함
- 재직 중의 사유로 수사·기소·재판 중인 경우 동 재판이 종결 때까지 형벌사실 확인을 계속하여야 하며, 명예퇴직 후 5년이 경과하더라도 금고 이상의 형이 확정된 사실을 알게 된 경우 그 즉시 환수조치를 취하여야 함

Q4

상위직급이 존재하지 않는 공무원(고위공무원, 교수, 검사 등)도 징계처분으로 인한 승진임용 제한기간의 적용을 받는지?

- 규정 제3조 제3항 제1호에서 승진임용 제한기간 중에 있는 자에게 명예퇴직 수당지급을 제한하는 것은, 징계처분을 받은 공무원에게 일정기간 동안 인사상의 불이익을 부과하는 것이므로 징계처분을 받은 자의 승진임용 대상여부를 떠나, 명예퇴직수당 지급대상에서 제외되어야 함

Q5

명예퇴직대상 신청 후 사망한 자에 대한 수당지급은?

- 명예퇴직수당 신청 후 지급심사 전 사망한 경우, 동 신청자를 명예퇴직수당 지급 심사대상에 포함시킬지 여부는 기관의 재량임. 다만, 신청인의 기대이익 및 다른 명예퇴직 신청자와의 형평성 등을 고려하여 합리적인 범위 내에서 적절하게 제한적으로 행사되어야 함(관련판례 : 대법원 1999. 12. 21, 선고, 99다42933)
- 한편, 지급결정 후 사망한 경우는 당사자에게 명예퇴직 수당에 대한 권리(채권)가 발생하므로, 기관은 수당지급의 의무가 있으며 동 신청자의 상속인에게 명예퇴직 수당을 지급하여야 함. (관련판례 : 대법원, 98다42172, 2000. 7. 7)

Q6

휴직 중인 자도 명예퇴직수당의 지급이 가능한지?

- 휴직기간 중에도 명예퇴직수당 지급 요건을 충족한다면 수당 지급이 가능함. 다만, 명예퇴직에 따른 특별승진은 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직자를 제외하고는 제한됨(공무원임용령 제32조제1항제1호)
- 휴직 중인 자는 복직일에 호봉의 재확정이 이루어지므로(공무원보수규정 제9조제2항), 휴직 후 복직하지 않고 명예퇴직 하는 경우 휴직으로 감액된 기본급이 아닌 휴직 전 마지막으로 확정된 호봉을 기준으로 명예퇴직 수당의 지급액을 결정함

Q7

휴직기간 등도 명예퇴직수당 지급 요건인 20년 이상 재직기간에 포함되는지?

- 명예퇴직수당 지급 대상은 「공무원연금법」 제25조제1항부터 제3항까지 규정에 따른 재직기간이 20년 이상이고, 정년퇴직일로부터 최소한 1년전에 스스로 퇴직하는 사람
- 이 때 명예퇴직수당 지급을 위한 재직기간은 「공무원연금법」 제25조 제5항은 따르지 않으므로, 공무원연금공단에 기여금을 납부한 기간이라면 육아휴직, 질병휴직 등의 휴직 기간도 재직기간에 포함시킬 수 있음

Q8

명예퇴직 근속기간 산정시 사립학교교원 경력이 산입되는지?

- 규정 제3조 근속기간은 “「공무원연금법」 제25조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 재직기간”에 따라 계산하도록 되어 있는 바, 사립학교 근무경력도 공무원연금법상 재직기간으로 합산 인정되었다면 근속기간에 포함됨

Q9

명예퇴직수당을 지급받지 않고 원에 의하여 명예퇴직이 가능한지?

- 현행 명예퇴직제도는 인사적체 해소와 조직의 신진대사 촉진이라는 목적을 구현하기 위하여 명예퇴직수당의 지급을 전제로 하는 것으로서
- 수당의 지급여부와 관계없이 개인이 자유로이 명예퇴직을 선택할 수 있는 사항이 아님

Q10

비위 등 확인절차 지연으로 10일 이내 결정이 현실적으로 어려울 경우

- 명예퇴직 대상여부를 10일 이내에 결정토록 한 것은 임의적으로 명예퇴직처리가 지연 되는 것을 방지하기 위한 규정으로 의원면직 처리시 수사기관의 비위 등 확인 및 통보기간이 10일 이내인 점 등을 고려하여 기한을 설정한 것임
- 다만, 비위사실 확인절차가 완료될 때까지는 명예퇴직이 불가하므로 수사기관 회보서 지연 등으로 확인절차가 늦어질 경우 명예퇴직 대상여부 결정은 10일을 초과할 수 있을 것임 (서울행정법원 판결)

 사례

※ 편의상 ‘임기제가 아닌 경력직’을 ‘경력직’으로 표시 / 괄호 안의 계급은 최종시점의 계급을 의미

〈사례 1 : 경력직 → 경력직 → 퇴직〉

A:전보		B:퇴직		정년		
구분	경력직(고공 나)	경력직(고공 가)		비공무원		
월봉금액 (예시)	4,700,000원	5,000,000원		지급		
재직기간	20년	21년	22년	23년	24년	25년

○ B시점에서 신청 후 (B시점 월봉금액×1/2×36개월(잔여월수)) 지급 - 5,000,000 × 1/2 × 36개월 = 90,000,000원

〈사례 2 : 경력직 → 임기제 or 별정직→ 퇴직〉

A:전보·채용		B:퇴직		정년		
구분	경력직(고공 나)	임기제(고공 가)		비공무원		
월봉금액 (예시)	4,700,000원	5,000,000원		지급		
재직기간	20년	21년	22년	23년	24년	25년

A:채용		B:퇴직		정년		
구분	경력직(고공 나)	별정직		비공무원		
월봉금액 (예시)	4,700,000원	5,000,000원		지급		
재직기간	20년	21년	22년	23년	24년	25년

○ B시점에서 신청 후 (A시점 월봉금액×1/2× 36개월(잔여월수)) 지급 - 4,700,000 × 1/2 × 36개월 = 84,600,000원

〈사례 3 : 경력직 → 정무직 → 퇴직〉

	A:채용	B:퇴직	정년
구분	경력직(고공 나)	정무직(선거직X)	비공무원
월봉금액 (예시)	4,700,000원	5,000,000원	미지급
재직기간	20년	21년 22년	23년 24년 25년

- 경력직공무원이 정무직공무원(선거직 제외)이 되기 위하여 퇴직하는 경우는 지급제외 대상이므로 명예퇴직수당 미지급

〈사례 4 : 경력직 → 임기제 → 경력직 → 퇴직〉

	A:전보·채용	B:채용	C:퇴직	정년
구분	경력직(고공 나)	임기제(고공 가)	경력직(고공 가)	비공무원
월봉금액 (예시)	4,700,000원	5,000,000원	5,000,000	지급
재직기간	20년	21년	22년	23년 24년 25년

- C시점에서 신청 후 (C시점 월봉금액 $\times$ $1/2 \times$ 36개월(잔여월수)) 지급 - 5,000,000 $\times$ $1/2 \times$ 36개월 = 90,000,000원

〈사례 5 : 경력직 → 비공무원(1년) → 임기제 → 퇴직〉

	A:퇴직	B:채용	C:퇴직	정년
구분	경력직(고공 나)	비공무원	임기제(고공 가)	비공무원
월봉금액 (예시)	4,700,000원	지급	5,000,000원	지급
재직기간	20년	21년	22년 23년	24년 25년

- A시점에서 명예퇴직 신청을 하지 않은 경우는 수당 미지급
- A시점에서 신청 시, (A시점 월봉금액 $\times$ $1/2 \times$ 60개월(잔여월수)) 지급 - 4,700,000 $\times$ $1/2 \times$ 60개월 = 141,000,000원
- B시점에서 (A시점 월봉금액 $\times$ $1/2 \times$ 48개월(잔여월수)) 환수 - 4,700,000 $\times$ $1/2 \times$ 48개월 = 112,800,000원
- C시점에서 (A시점 월봉금액 $\times$ $1/2 \times$ 24개월(잔여월수)) 정산 지급 - 4,700,000 $\times$ $1/2 \times$ 24개월 = 56,400,000원

총 지급액 : 84,600,000원

〈사례 6 : 경력직 → 비공무원(1년) → 별정직 → 퇴직〉

(1) 지급특례 적용

		A:퇴직	B:채용	C:퇴직	장년
구분	경력직(고공 나)	비공무원	별정직	비공무원	
월봉금액 (예시)	4,700,000원	미지급	5,000,000원	지급	
재직기간	20년	21년	22년	23년	24년 25년

- A시점에서 경력직 퇴직 후 특수경력직이 되기로 하고 퇴직
- C시점에서 신청 후 (A시점 월봉금액 $\times 1/2 \times 24$ 개월(잔여월수)) 지급 - $4,700,000 \times 1/2 \times 24$ 개월 = 56,400,000원

(2) 환수 및 정산 지급 : 사례 6과 동일(총 84,600,000원 지급)

		A:퇴직	B:채용	C:퇴직	장년
구분	경력직(고공 나)	비공무원	별정직	비공무원	
월봉금액 (예시)	4,700,000원	지급	5,000,000원	지급	
재직기간	20년	21년	22년	23년	24년 25년

〈사례 7 : 경력직 → 비공무원(3년) → 별정직 → 퇴직〉

		A:퇴직	B:채용	정년
구분	경력직(고공 나)	비공무원	별정직	
월봉금액 (예시)	4,700,000원	지급	5,000,000원	
재직기간	20년	21년	22년	23년 24년 25년

- A시점에서 명예퇴직 신청을 하지 않은 경우는 수당 미지급
- A시점에서 신청 시 (A시점 월봉금액 $\times 1/2 \times 60$ 개월(잔여월수)) 지급 - $4,700,000 \times 1/2 \times 60$ 개월 = 141,000,000원

B시점에서 (A시점 월봉급액 $\times 1/2 \times 24$ 개월(잔여월수)) 환수 - 4,700,000 $\times 1/2 \times 24$ 개월 = 56,400,000원

총 지급액 : 84,600,000원

〈사례 8 : 경력직 → 정무직(선거직X) → 퇴직〉

		A:퇴직	B:채용		C:퇴직	정년
구분	경력직(고공 나)	비공무원	정무직(선거직X)		비공무원	
월봉급액 (예시)	4,700,000원	지급	5,000,000원		미지급	
재직기간	20년	21년	22년	23년	24년	25년

○ A시점에서 명예퇴직 신청을 하지 않은 경우는 수당 미지급

○ A시점에서 신청 시, (A시점 월봉급액 $\times 1/2 \times 60$ 개월(잔여월수)) 지급 - 4,700,000 $\times 1/2 \times 60$ 개월 = 141,000,000원

B시점에서 (A시점 월봉급액 $\times 1/2 \times 48$ 개월(잔여월수)) 환수 - 4,700,000 $\times 1/2 \times 48$ 개월 = 112,800,000원

C시점에서 정무직 퇴직 시 정산금은 지급하지 않음

※ 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정 제9조의3(명예퇴직수당의 환수금 및 정산금)

② 법 제74조의2제3항제2호의 사유로 제1항의 환수금을 납부한 사람이 재임용된 후 근무한 기간이 환수금의 산정 대상기간(경력직공무원 퇴직 당시의 정년잔여기간에서 명예퇴직한 날부터 재임용일까지의 기간을 제외한 기간을 말한다)보다 짧은 경우에는 별표 4에 따라 명예퇴직수당을 정산하여 지급한다. 다만, 정무직공무원으로 퇴직하는 사람에게는 정산금을 지급하지 아니한다.

〈사례 9 : 경력직 → 선거직 → 퇴직〉

		A:퇴직	B:채용		C:퇴직	정년
구분	경력직(고공 나)	비공무원	선거직		비공무원	
월봉급액 (예시)	4,700,000원	지급	지급		지급	
재직기간	20년	21년	22년	23년	24년	25년

○ A시점에서 명예퇴직 신청을 하지 않은 경우는 수당 미지급

- A시점에서 신청 시, (A시점 월봉금액×1/2×60개월(잔여월수)) 지급
 - 4,700,000 × 1/2 × 60개월 = 141,000,000원
- B시점에서 선거로 당선된 정무직공무원에 대해서는 수당 미환수

(5) 조기퇴직 및 자진퇴직(법 제74조의2·3, 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급규정)

제도취지	- 조직개편으로 인한 인원감축 경우 초과인원의 적극적 해소 - 조기퇴직에 따른 수당지급으로 합리적 퇴직 유도
근거	- 국가공무원법 제74조의2 제2항, 제5항 및 제74조의3 - 국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정(대통령령) - 공무원 임용규칙 제92조
대상	- 조기퇴직 : 경력직 공무원으로서 1년이상 20년 미만 근속한 자(임기제 제외) - 자진퇴직 : 1년 이상 근속한 별정직(비서관·비서 제외) * 근속기간 1년 이상의 계산은 실제 재직기간(정직, 휴직, 직위해제기간은 제외)
수당지급 요건	직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때 그 폐직 또는 과원이 된 날로부터 3개월 이내에 자진 퇴직하는 자 * 직제와 정원의 개편과는 관계없이 퇴직하는 경우, 징계 또는 당연퇴직사유에 해당되어 퇴직하는 경우에는 이에 해당하지 않음
지급제외	- 조기퇴직 : 규정 제3조 제3항 각 호의 어느 하나 해당되는 사람 - 자진퇴직 : 승진임용 제한기
지급액	퇴직당시 월봉금액의 6월분에 상당하는 금액 * 정년 혹은 근무상한 연령까지의 잔여기간이 6월 미만인 경우에는 그 잔여기간에 상당하는 금액
업무처리 절차	사유발생 (중앙행정기관의 장) ➡ 수당지급 계획수립 -지급 대상 및 인원 등 (중앙행정기관의 장) ➡ 수당 지급신청접수 (소속기관의 장) ➡ 수당 지급대상자 심사·결정 (중앙행정기관의 장) ➡ 조기퇴직수당 및 자진퇴직수당지급 (중앙행정기관의 장)
참고사항	'98. 2 : 조기퇴직제도 도입 '02. 1 : 자진퇴직제도 도입

(6) 징계면직

- 징계위원회의 의결절차를 거쳐 파면·해임시키는 경우
 - 파면 : 공무원 관계로부터 배제, 5년간 공무원임용 제한
 - 해임 : 공무원 관계로부터 배제, 3년간 공무원임용 제한

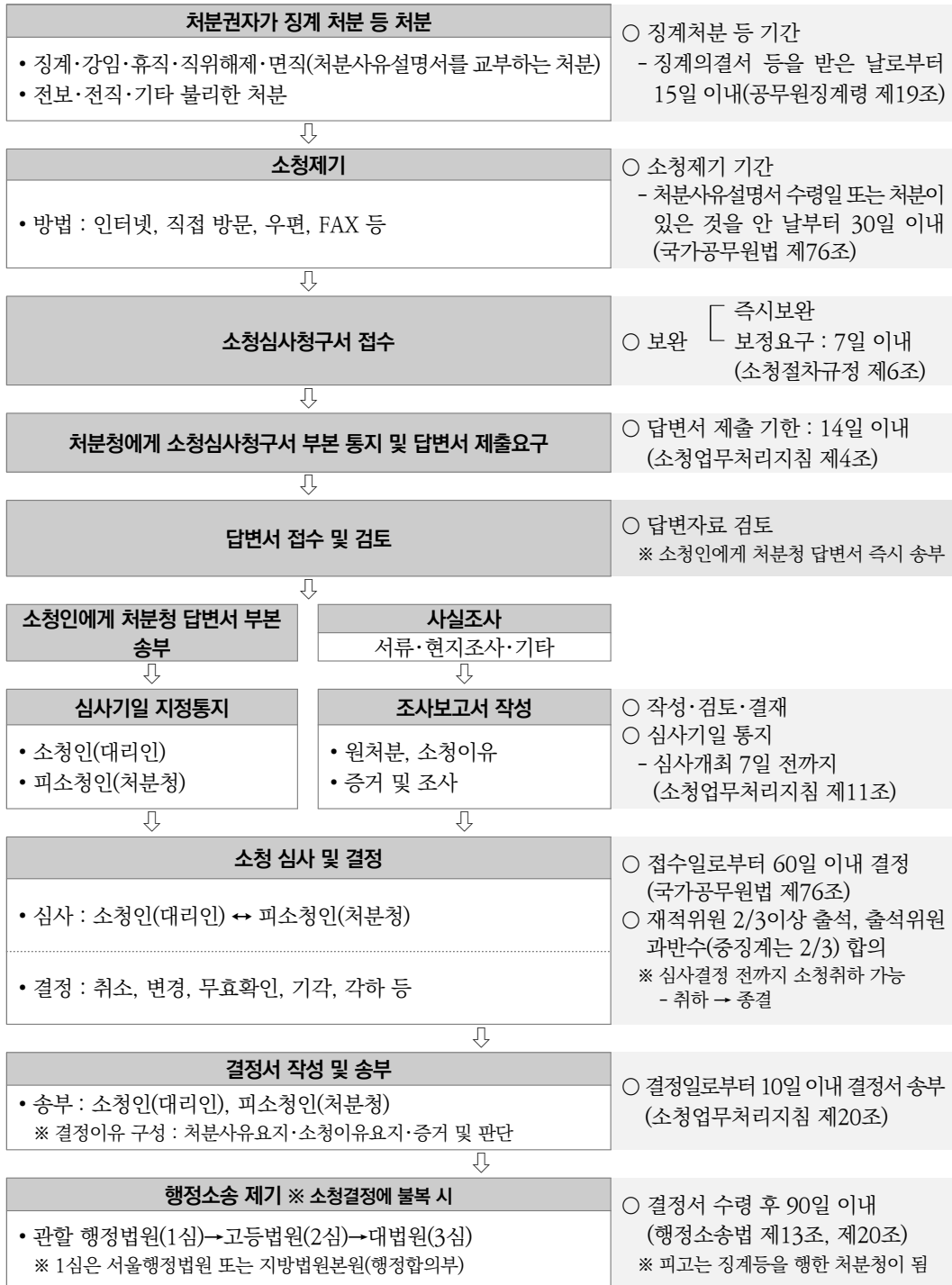
5. 소청

제도목적	- 공무원이 징계처분, 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분이나 부작위에 대하여 이의를 제기하는 경우 이를 심사·결정하는 특별행정심판제도 - 공무원의 신분보장 및 권익을 보장함으로써 직업공무원 확립에 기여
근거	- 국가공무원법 제9조 내지 제16조, 제76조 - 소청절차규정(대통령령), 소청업무처리지침(소청심사위원회 예규)
제도내용	〈적용대상〉 - 경력직공무원(일반직, 특정직) 〈소청심사위원회〉 - 인사혁신처에 설치 - 위원장 포함 5 ~ 7인이내 상임위원과 상임위원 수의 2분의 1이상인 비상임위원으로 구성 〈소청사유〉 - 징계처분, 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분, 부작위 〈심사청구기간〉 - 징계처분, 강임, 휴직, 직위해제 또는 면직처분 등 처분사유설명서를 교부받는 경우 : 처분사유 설명서를 받은 날로부터 30일 이내 - 기타 처분사유서를 받지 않는 경우 : 처분이 있는 것을 안 날로부터 30일 이내 * 소청인에게 책임이 없는 사유로 소청제기기간이 도과된 경우 그 기간을 소청제기기간에 산입하지 아님(규정 제3조) ** 기간계산은 민법의 계산 규정 적용, 처분사유서를 받은 날인 초일은 제외, 위원회에 청구서가 도 달한 날을 제기일로 보며, 토·공휴일이 말일일 경우 익일 만료함 〈심사 및 결정〉 - 심사 : 60일 이내 심사(30일 연장 가능) - 결정 : 재적 위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수의 합의에 의하여 결정하되 의견이 나뉠 경우에는 출석 위원 과반수에 이를 때까지 소청인에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 그 중 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 봄 * 다만, 중징계 사건 인용 시에는 출석위원 2/3 이상의 합의 필요(2021.12.9.시행) 〈결정종류 및 효력〉 - 종류 : 각하, 기각, 취소, 변경, 효력유무확인, 존재여부확인, 의무이행명령 - 효력 : 처분행정청을 기속함 - 행정소송 제기 : 소청결정에 불복할 경우 소청인은 결정서 수령일로부터 90일 이내 관할 행정법원에 행정소송 제기 가능
절차	소청사유 발생 (행정기관) → 소청제기 (공무원) → 소청심사 및 결정 (소청심사위원회) → 소청결정 통 보

제9장

신분 및 권익 보장

○ 소청심사 업무흐름도(처분→소청→행정소송)



○ 공무원 구분 및 소청심사기관

구분	소청심사기관						
행정부	국가공무원	경력직	일반직	인사혁신처 소청심사위원회			
			특정직	외무공무원	인사혁신처 소청심사위원회		
				경찰공무원	인사혁신처 소청심사위원회 ※ 단, 경찰관기동대의 경사, 경장, 순경은 당해 전투 경찰대가 소속된 기관에 설치된 경찰공무원징계위원회		
				소방공무원	인사혁신처 소청심사위원회		
				검사	소청제도 없음		
				교원	교원소청심사위원회		
				군인	장교 및 준사관	• 국방부 중앙군인사소청심사위원회(징계처분 외) • 항고심사위원회(징계처분)	
					부사관	• 각 군 본부의 군인사소청심사 위원회(징계처분 외) • 항고심사위원회(징계처분)	
			군무원	• 국방부 군무원인사소청심사위원회(징계처분 외) • 항고심사위원회(징계처분)			
			국가정보원	인사혁신처 소청심사위원회			
	대통령경호실	인사혁신처 소청심사위원회					
	특수경력직	원칙적으로 소청대상에 포함되지 않음(정무직·별정직)					
지방공무원	경력직	• 각 시·도 지방소청심사위원회 • 교육소청심사위원회(지방교육청 소속 공무원)					
	특수경력직	원칙적으로 소청대상에 포함되지 않음					
입법부	국회사무처 소청심사위원회						
사법부	법원행정처 소청심사위원회						
헌재	헌법재판소사무처 소청심사위원회						
선관위	중앙선거관리위원회사무처 소청심사위원회						

제9장



판례

CASE
1

기타 그 의사에 반하는 불리한 처분의 범위

- 국가공무원법 제9조제1항의 ‘그 의사에 반하는 불리한 처분’이라 함은 인사행정의 근본기준을 규정한 국가공무원법의 제정목적과 징계처분, 강임, 직위해제, 직권면직 등 불리한 처분을 소청심사 대상으로 하고 있는 위 규정의 제정취지에 비추어 볼 때, 이때의 불이익은 단순한 사실상의 불이익이 아니라 법적으로 보호되어야 하는 구체적인 신분상 불이익이어야 함(소청결정 1998-864)
- 처분의 범위에 대하여는 행정청의 공법상의 행위로서 특정사항에 대하여 법률에 의해 권리를 설정하고 의무를 명하며, 기타 법률상 효과를 발생케 하는 등 국민의 권리의무에 직접 관계가 있는 행위이어야 하고, 그 자체로서 구체적인 권리의무에 직접적인 변동을 초래하는 것이라고 할 것임(대판 '02. 7. 26, 2001두3532)
- 승진후보자 명부에 포함된 후보자는 임용권자로부터 정당한 심사를 받게 될 것에 관한 절차적 기대를 하게 되는데 임용권자 등이 자의적인 이유로 승진후보자 명부에 포함된 후보자를 승진임용에서 제외하는 처분을 한 경우, 이러한 승진임용제외처분을 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보지 않는다면, 달리 이에 불복하여 침해된 권리 또는 법률상 이익을 구제받을 방법이 없으므로, 교육공무원법상 승진후보자 명부에 의한 승진심사 방식으로 행해지는 승진임용에서 승진후보자 명부에 포함되어 있던 후보자를 승진임용인사발령에서 제외하는 행위는 불이익처분으로서 항고소송의 대상인 처분에 해당한다고 보아야 함(대판 '18.3.27, 2015두47492)

CASE
2

소청제기기간의 진행시점

- 공무원이 파면처분을 받은 경우에 그 소청제기기간은 피징계자가 그 처분사유설명서를 받은 날로부터 진행하는 것이지 그 파면된 사실을 안 날로부터 진행하는 것이 아님(대판 '78. 9. 26, 78누223)
- 지방공무원법 제67조 제1항의 규정은 징계처분이 정당한 이유에 의하여 한 것이라는 것을 분명히 하고 또 피처분자로 하여금 불복이 있는 경우에 출소의 기회를 부여하는데 그 법의가 있다고 할 것이므로 그 처분사유설명서의 교부를 처분의 효력발생요건이라고 할 수 없을 뿐만 아니라 직권에 의한 면직처분을 한 경우 그 인사발령통지서에 처분사유에 대한 구체적인 적시 없이 단순히 당해 처분의 법적 근거를 제시하는 내용을 기재한 데 그친 것이더라도 그러한 기재는 위 법조 소정의 처분사유설명서로 볼 수 있음(대판 '91. 12. 24, 90누1007판결)
- 이때 행정처분의 효력발생요건으로서의 도달이란 상대방이 그 내용을 현실적으로 양지할 필요까지는 없고, 다만 양지할 수 있는 상태에 놓여짐으로써 충분하다고 할 것임(대판 '89. 9. 26, 89누4963)

CASE
3

소청청구기간 불고지의 경우 청구기간

- 공무원에게 해임처분사실을 통지하면서 소청심사청구기간을 알리지 아니하였다면 행정심판법 제18조제3항, 제6항의 규정에 의거하여 해임처분이 있는 날로부터 180일 이내에 소청심사청구를 할 수 있다고 할 것임(대판 '92. 5. 26, 92누206)

CASE
4

소청결정에 대한 불복으로 행정소송을 제기할 경우 피고

- 행정소송은 원칙적으로 당해 처분을 대상으로 하나, 당해 처분에 대한 재결 자체에 고유한 주체, 절차, 형식 또는 내용상의 위법이 있는 경우에 한하여 그 재결을 대상으로 할 수 있다고 해석되므로, 징계혐의자에 대한 감봉1월의 징계처분을 견책으로 변경한 소청결정 중 그를 견책에 처한 조치에 대해 재량권의 남용 또는 일탈로서 위법하다는 사유는 소청결정 자체에 고유한 위법을 주장하는 것으로 볼 수 없어 소청결정의 취소사유가 될 수 없다 할 것임(대판 '93.8. 24, 93누5673)

CASE
5

소청인이 사망한 경우 소송 진행

- 공무원으로서의 지위는 일신전속권으로서 상속의 대상이 되지 않으므로, 의원면직처분에 대한 무효 확인을 구하는 소송은 당해 공무원이 사망함으로써 종료됨(대판 '07. 7. 26. 선고 2005두15748)

제9장

신분 및 권의 보장



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

징계처분이 취소되거나 감경되면 그 효력은 언제부터 발생하는지?

- 소청결정은 원칙적으로 원처분이 발생한 시점으로 소급하여 효력을 발생하게 됨. 다만, 의무이행청구와 같은 경우는 처분청이 구체적인 처분을 한 날로부터 그 효력이 발생한다고 할 것임.

Q2

징계처분에 의해 해임되었던 자가 소청결정에 의해 정직3월로 변경된 경우 근무상황처리 및 보수지급에 대하여?

- 당해인의 귀책사유가 아닌 기관에서 적정한 징계처분을 하지 아니하여 그 결과 실제 근무하지 못하였으므로 정직3월의 기간이 끝난 이후에는 정상적으로 근무한 것으로 보아 근무상황을 처리하여야 하며, 정직기간 만료일 이후부터는 보수의 전액이 지급됨.

Q3

중징계 처분에 대하여 위원 간 의견이 나뉠 때 소청심사 결정방법은?

(사례) 파면 처분에 대하여 출석위원 8인이 기각 2명, 해임 2명, 강등 2명, 정직 3월 2명 의견을 제시한 경우 최종 결정

- 「국가공무원법」제14조 제2항에 의해, 중징계 처분을 취소하거나 변경하려는 경우와 효력 유무 또는 존재 여부에 대한 확인을 하려는 경우에는 재적위원 2/3이상의 출석과 출석위원 2/3이상의 합의가 있어야 함. 이 경우 구체적인 결정의 내용은 출석위원 과반수의 합의에 따르되, 의견이 나뉘어 출석위원 과반수의 합의에 이르지 못하였을 때에는 과반수에 이를 때까지 소청인에게 가장 불리한 의견에 차례로 유리한 의견을 더하여 그 중 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 봄.
- 기각 2명을 제외하고 나머지 6명이 감경의견이므로 출석위원 8명 중 2/3 이상이 파면 처분 변경에 합의하였고, 의견이 나뉘어 있으므로 소청인에게 가장 불리한 의견인 기각 2명, 해임 2명, 강등 2명을 순차적으로 더하여 8명의 반수가 넘는 다섯 번째 의견인 강등이 최종 결정이 됨.

6. 고충처리

의의	공무원이 인사·조직·처우 등 각종 직무 조건과 그밖에 신상문제 등에 대하여, 고충상담 또는 고충심사를 청구하는 경우 이를 소속 공무원에게 상담하게 하거나 고충심사위원회를 통해 심사하여 적절한 해결책을 강구하는 제도																
근거	- 국가공무원법 제76조의2 - 공무원고충처리규정(대통령령), 중앙고충업무처리지침(소청심사위원회 예규)																
제도내용	〈고충처리 대상〉 - 근무조건 관련 고충 - 봉급·수당 등 보수에 관한 사항 - 근무시간·휴식·휴가에 관한 사항 - 업무량, 작업도구, 시설안전, 보건위생 등 근무환경에 관한 사항 - 출산·육아·자녀교육, 질병치료, 주거·교통 및 식사편의 제공 등 후생복지에 관한 사항 - 인사관리 관련 고충 - 승진·전직·전보 등 임용에 관한 사항 - 근무성적평정·경력평정·교육훈련·복무 등 인사운영에 관한 사항 - 상훈·제안 등 업적성취에 관한 사항 - 상·하급자나 동료, 그 밖에 업무 관련자 등의 행위로 인한 고충 등 기타 신상문제 - 성폭력 범죄, 성희롱 - 위법·부당한 지시나 요구 - 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 직장 내 괴롭힘 - 성별·종교별·연령별 등에 의한 차별대우 - 기타 개인의 정신적·심리적·신체적 장애로 인하여 발생하는 직무수행과 관련된 고충 ※ 다른 법령에 의하여 처리되는 대상이나 고충(소청의 대상이 되는 사항, 감사원의 변상판정 기타 결정에 관한 사항, 연금급여에 관한 사항 등)이 접수된 때에는 적절한 처리가 될 수 있도록 조치 〈고충처리 방법〉 - 공무원은 고충상담을 신청하거나 고충심사를 청구할 수 있음 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>고충상담</th><th>고충심사</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대상</td><td>제도 관련 질의, 따돌림, 갑질, 성희롱 등 개인적·일상적 문제에 대한 상담</td><td>인사관리, 근무조건, 처우, 성희롱, 갑질 등에 대한 인사상·행정상 조치를 요구</td></tr> <tr> <td>신청·청구</td><td>유선, 온라인, 직접 면담 등</td><td>법령에 정한 청구서 양식 제출</td></tr> <tr> <td>절차</td><td>소속 공무원 지정하여 상담</td><td>위원회에 회부하여 심사·결정</td></tr> <tr> <td>처리</td><td>제도안내/기관통보/의견전달 등 종결</td><td>필요할 경우 처분청에 시정 요청</td></tr> </tbody> </table>		구분	고충상담	고충심사	대상	제도 관련 질의, 따돌림, 갑질, 성희롱 등 개인적·일상적 문제에 대한 상담	인사관리, 근무조건, 처우, 성희롱, 갑질 등에 대한 인사상·행정상 조치를 요구	신청·청구	유선, 온라인, 직접 면담 등	법령에 정한 청구서 양식 제출	절차	소속 공무원 지정하여 상담	위원회에 회부하여 심사·결정	처리	제도안내/기관통보/의견전달 등 종결	필요할 경우 처분청에 시정 요청
구분	고충상담	고충심사															
대상	제도 관련 질의, 따돌림, 갑질, 성희롱 등 개인적·일상적 문제에 대한 상담	인사관리, 근무조건, 처우, 성희롱, 갑질 등에 대한 인사상·행정상 조치를 요구															
신청·청구	유선, 온라인, 직접 면담 등	법령에 정한 청구서 양식 제출															
절차	소속 공무원 지정하여 상담	위원회에 회부하여 심사·결정															
처리	제도안내/기관통보/의견전달 등 종결	필요할 경우 처분청에 시정 요청															
대상	- 경력직공무원: 일반직, 특정직 - 특수경력직공무원: 별정직(법 76조의3, 규정 제13조의2)																

제9장

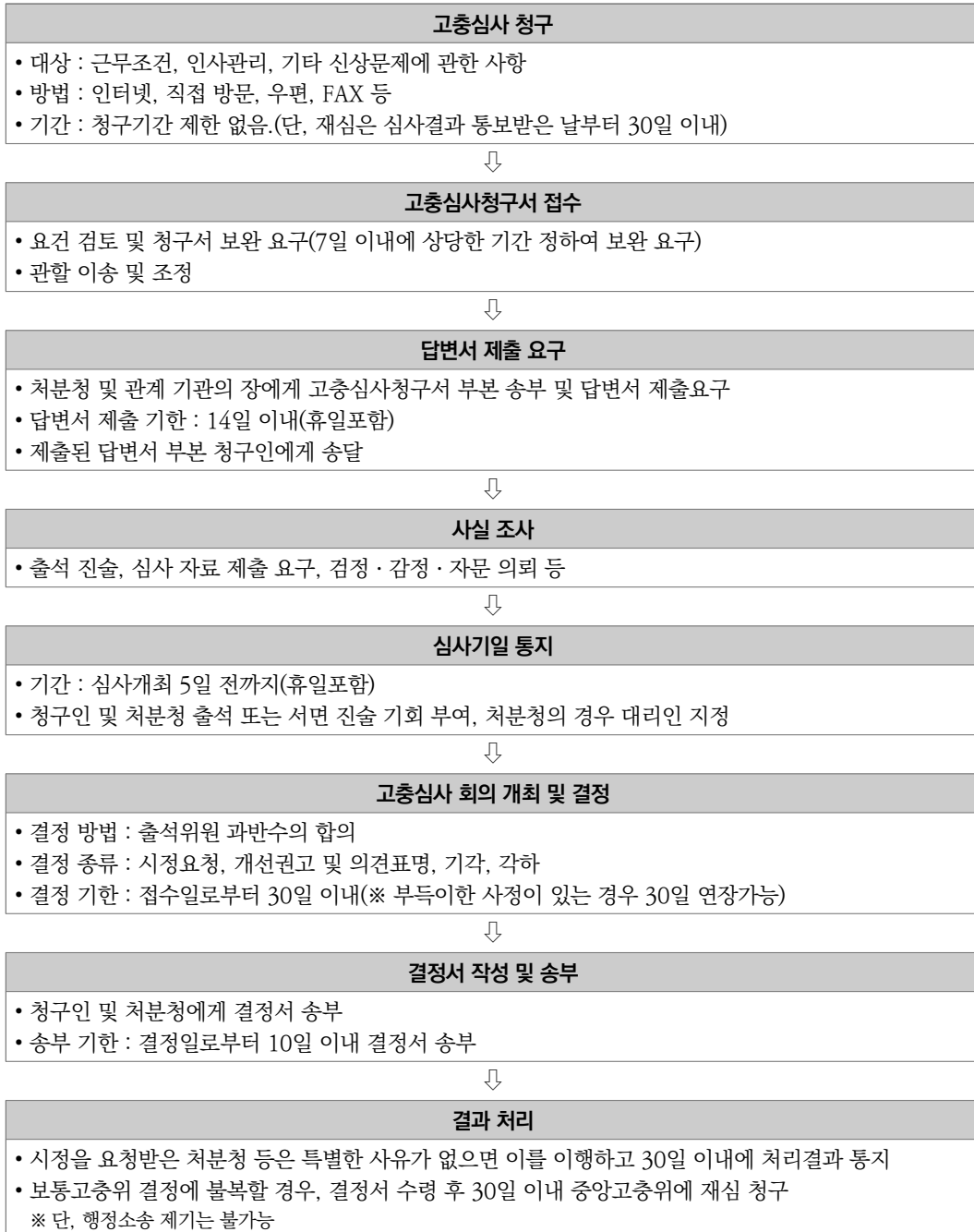
신분 및 권리보장

심사 · 처리	• 민간위원 - 자격 : 퇴직 공무원, 법학·행정학 등 분야 조교수 이상, 변호사·공인노무사, 의료인 - 임기 : 2년(1번 연임 가능) • 위원장: 설치기관 소속 공무원 중 인사 또는 감사 업무 담당 과장 • 회의개최: 위원장과 위원장이 지정하는 5명 이상 7명 이하 위원(성별 고려, 민간위원 1/3이상) • 간사: 고충심사 의안 작성 및 처리, 회의 진행 준비, 회의록 작성·보관 등 〈보통고충심사위원회 심사절차〉 • 고충심사 청구 : 제기기간 제한 없이 언제든지 가능 - 청구서 접수 시 처분청 및 관계 기관의 장에게 청구서 부분 송부 • 처분청의 답변서 제출(14일 이내) : 답변서 부분 등은 지체없이 청구인 송달 • 고충심사위원회의 사실조사 : 출석 진술, 심사 자료 제출 요구, 자문 등 의뢰 등 • 심사기일 통지 : 심사일 5일전까지 청구인 및 처분청에 심사일시 및 장소 통지 - 심사일 통지 시 청구인 및 처분청에 진술권 반드시 부여 (출석 또는 서면) • 고충심사위원회의 결정: 위원 5명 이상 출석 및 출석위원 과반수 합의 - 결정종류: 시정요청/개선권고·의견표명/기각/각하 구분 • 처리기간: 청구서를 접수한 날부터 30일 이내 (단, 위원회 의결로 30일 연장 가능) 〈결과처리〉 • 심사결과 통보 : 결정서는 지체없이 설치기관의 장에게 송부하여야 하며, 결정서를 송부받은 설치기관의 장은 청구인, 처분청 또는 관계 기관의 장에게 심사결과 통보 • 시정요청 결정에 대한 처리결과 확인: 시정을 요청받은 처분청 또는 관계기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이를 이행하고, 시정요청을 받은 날로부터 30일 이내에 그 처리결과(또는 불이행 사유)를 설치기관의 장에게 알려야 함 ※ 개선권고 받은 처분청 또는 관계 기관의 장은 이를 이행하도록 노력해야 함.
결정에 대한 불복	• 보통고충심사위원회의 고충심사 결정에 불복하는 때에는 심사결과를 통보받은 날로부터 30일 이내에 중앙고충심사위원회에 재심을 청구할 수 있음 ※ 중앙고충심사위원회의 고충심사 결정이 최종결정이므로 이에 불복하는 재심 청구는 불가하며, 고충심사결정은 행정상 쟁송의 대상이 되는 행정처분이 아님

※ 주요 사례

- ① [청구 이유] 현행 인사규정 상 역량평가 응시기회 제한 규정이 과도하므로 제도개선 청구
 - [결정 : 개선권고] 역량평가 응시제한 제도의 취지를 고려하더라도 현행 규정은 다른 상위직급 역량평가와 비교해 볼 때 과도하게 응시기회를 제한하는 것으로 보이고, 유능한 5급 승진자 양성을 위해 역량평가 제한의 근간을 유지하더라도 예측이 가능한 고정기간으로 규정을 개정하는 등 제도개선 할 것을 권고
- ② [청구 이유] 부당 업무 지시 및 직장 내 괴롭힘 피해자에 대한 조사 및 부서복귀 요구
 - [결정 : 시정요청] 부당한 업무 지시가 인정되므로, 처분청은 청구인에 대한 직장 내 괴롭힘 행위를 철저히 조사하고 그에 따라 적절한 조치를 취할 것을 요청함

고충심사처리절차 전체 흐름도



나. 고충상담

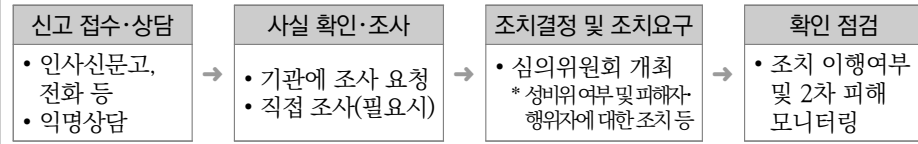
운영	공무원의 고충상담은 해당 기관 내부에서 임용권자 단위로 이루어지는 것이 원칙이나, 소청심사위원회『온라인 고충상담채널』등을 이용할 수도 있음 고충상담 = 기관별 고충상담 + 소청심사위원회 고충상담
상담대상	인사·조직·처우 등 직무 조건과 관련된 신상문제 및 성폭력 범죄, 성희롱, 부당한 행위 등으로 인한 신상문제 등
기관장 책무	4급 이상 또는 이에 상당하는 공무원을 장으로 하는 기관별 전담부서 설치 및 고충상담원 지정 - 고충상담 창구(온라인 또는 오프라인) 운영, 상담처리대장 비치 - 상담 신청인의 인적사항 누출을 방지하기 위한 조치, 연 1회 이상 고충실태 조사 및 현황 보고 등
상담원 권한과 임무	〈권한〉 - 관계인·관계부서에 대한 고충사정 청취 및 자료제출 요구 - 감사부서에 통보 및 조사 요청 - 기타 고충 해소에 필요한 사항 〈임무〉 - 고충상담 접수, 고충청취·요구사항 파악 및 관련제도 설명 - 사실관계 확인 및 관계기관 협조요청 - 신청인의 직급·성명·상담내용 등의 비밀유지 조치 - 상담내용 기록 및 처리대장 작성·관리 - 유형별 통계작성 및 관리 등
상담신청 및 조사	신청인 신청서 작성 또는 구두 신청 ① 인적사항 ② 고충내용 ③ 필요조치 상담신청 ← 조언·제도설명, 사정청취 상담원 • 상담 개요 및 처리상황 기록 사실조사 → 휴가·병가 등 필요 조치 요청 관계자 • 조사에 협조 • 필요조치 시행
상담결과 처리	상담신청인 결과통보 ← 상담원 필요조치·심사청구 → 관계부서 (감사, 고충심사위원회 등) 결과보고 → 소속기관장 ※ 담당자는 상담결과 필요하다고 인정되면, 신청인에게 고충심사 청구를 권유할 수 있음

※ 주요 사례

- ① [상담 내용] 부모님 건강 및 자녀 육아 문제로 연고지로 전보가 가능한지 고충을 상담
 → 기관 인력운영 사정상 연고지로의 전보는 어려워 연고지에서 출퇴근이 가능한 지역으로 전보 조치하여 육아 등을 겸하여 근무가 가능하게 됨

나. 「국가공무원 성희롱성폭력 신고센터」

- (신고대상) 국가공무원(일반·외무·경찰·소방 등)에 의한 기관 내 성희롱·성폭력 사건
- (처리업무) 공직 내 성비위에 대한 상담·조사·심의, 사건발생 기관에 대한 당사자 조치 및 재발방지대책 등 요구
- (처리절차)



가. 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리 규정」

(1) 적용범위(영 제1조)

- 이 영의 적용 범위는 원칙적으로는 모든 직종의 행정부 국가공무원에 해당
 - 다만, 가해자등·신고자 및 피해자등에 대한 각종 인사조치는 「국가공무원법」, 「공무원임용령」, 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따른 것으로서,
 - 각 직종별 인사 관계 법령상 규정과 충돌 되지 않는 한 이 영에서 정하는 바에 따름
 - ※ 가해자·피해자 중 어느 한쪽만 공무원일 시에는 본 법령 내용과 「남녀고용평등법」을 고려하여 적절한 조치 이행

(2) ‘성희롱’ · ‘성폭력’ 정의(영 제2조)

- “성희롱”(「양성평등기본법」 제3조제2호)
 - 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
 - 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위
- “성폭력”(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항 각 호)

✓ 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항 각 호

- ※ 「형법」 제2편제22장 성풍속에 관한 죄 중 제245조(공연음란)의 죄 등
- ※ 「형법」 제2편제31장 약취(略取), 유인(誘引) 및 인신매매의 죄 중 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제288조 등
- ※ 「형법」 제2편제32장 강간과 추행의 죄 중 제297조(강간), 제297조의2(유사강간), 제298조(강제추행) 등
- ※ 「형법」 제339조(강도강간)의 죄 및 제342조(제339조의 미수범으로 한정한다)의 죄
- ※ 이 법 제3조(특수강도강간 등)부터 제15조(미수범)까지의 죄

(3) 성희롱·성폭력 발생 사실 신고 및 조사(영 제3조 및 제4조)

① 신고

- 성희롱 또는 성폭력 직접 피해자뿐만 아니라 관련 사실을 알게된 공무원은 누구든지 그 사실을 임용권자등에게 신고 가능

② 조사

- 임용권자등은 신고를 받거나 성희롱 등 관련 사실을 알게 된 경우에는 지체 없이 사실 확인 조사를 하여야 하며, 수사 필요시 수사기관에 통보하여야 함

조사시 유의 사항

- 조사 과정에서 피해자등이 불쾌감 느끼지 않도록 유의
- 조사기간 동안 피해자등이 요청시 필요하다고 인정되면 피해자등 또는 가해 행위자에 대한 근무지 변경, 휴가 사용 권고 등 적절한 복무상 조치 실시
 - ※ 사실 확인 전까지는 가급적 복무상 조치를 통해 피해자 보호 필요

(4) 피해자·신고자 보호, 가해자 인사조치(영 제5조 및 제6조)

※ 성희롱 또는 성폭력 신고에 대한 내부 확인조사 또는 수사기관의 수사에서 객관적 사실로 확인되었을 때 아래의 피해자·신고자 보호 및 가해자 인사조치를 실시

- (피해자·신고자 보호) 임용권자등은 피해자의 의사에 반하지 않는 한 가해자로부터 격리 및 피해자에 대한 보호 조치로서 파견 근무, 전보, 근무 장소 변경, 휴가 사용 권고 등 적절한 조치 가능
 - 신고자가 정신적·신체적 피해 호소하는 경우에도 동일 조치 가능
- (가해자 인사조치) 임용권자등은 가해자에 대해 직위해제, 징계 의결 요구 및 징계 의결 요구전 승진 심사시 대상에서 제외, 전보, 성과평가 등에서 최하위 성과등급 부여, 감사·감찰·인사·교육훈련 등 주요보직 제한 조치 가능

※ 징계의결 요구 중이 아니라 징계의결 요구 전이라도 승진임용 심사 대상에서 제외 가능

(5) 피해자등에 대한 인사상 불이익시 처리 절차(영 제7조~10조)

- 임용권자등은 피해자등 또는 신고자에게 피해 발생 사실이나 신고를 이유로 각종 인사상 불이익 조치* 금지

※ 징계 의결 요구 및 징계처분, 주의·경고, 본인 의사에 반하는 전보 조치, 직무 미부여 또는 부서내 보직 변경, 승진임용 심사시 불이익 조치, 성과평가 및 성과연봉·성과상여금 지급 등에서의 불이익 조치, 교육훈련 기회 제한 등

- 불이익 발생시 피해자등 또는 신고자는 인사혁신처장에게 ‘신고’하거나, 「국가공무원법」 제76조의2에 따라 ‘고충 상담 신청’ 또는 ‘고충 심사 청구’를 할 수 있음

신고, 고충상담 및 고충심사

- (신고) 피해자등이 인사혁신처장에 신고하면 인사혁신처에서는 수시 인사감사 실시 가능
 - ※ 이 경우 입증책임은 임용권자 등이 부담
 - ※ 피해자등이 아닌 사람으로부터 신고를 받았을 때는 인사혁신처장은 피해자등에게 그 사실을 통보하고 의견 들어 인사 감사를 실시
- 인사혁신처장은 감사결과 발견된 위법·부당 사실이 중대하고, 그 원인이 행정기관의 장의 지시 등에 있다고 인정되면, 행정기관의 장의 임명권자(제청권자) 및 여성가족부장관에게 통보 가능
- (고충상담) 피해자등이 소속장관에게 상담신청을 하면 소속장관은 소속 공무원을 지정하여 상담하게 함
- (고충심사) 피해자등이 소속장관에게 심사청구를 하면, 중앙 또는 보통 고충심사위원회에서 심사 처리
 - 심사 결과 필요시 처분청 등에 그 시정을 요청하고, 처분청 등은 특별한 사유가 없으면 이를 이행하고, 그 처리결과를 알려야 함

중앙 및 보통고충심사위원회 심사 처리 구분

구분	처리 대상(「국가공무원법」 제76조의2)
중앙고충심사위원회	• 보통고충심사위의 심사 거친 재심 청구 • 5급 이상 공무원의 고충 • 6급 이하의 공무원의 고충이 성폭력 범죄 또는 성희롱 사실에 관한 고충 등 보통고충심사위원회에서 심사하는 것이 부적당하다고 대통령령으로 정한 사안이거나 임용권자를 달리하는 둘 이상의 기관에 관련된 경우 중앙고충심사위원회에서 심사 가능
보통고충심사위원회	• 6급 이하의 공무원의 고충 - 다만, 원 소속 기관의 보통고충심사위원회에서 고충을 심사하는 것이 부적당하다고 인정된 경우 직근 상급기관의 보통고충심사위원회에서 심사 가능

- 임용권자등은 성희롱 및 성폭력 예방을 위한 교육 및 계획 수립, 성희롱·성폭력 신고센터 운영 및 2차 피해 방지 노력 등을 실시하여야 함

나. 「국가공무원 성희롱·성폭력 신고센터」

(1) 적용범위

- 「국가공무원법」 제76조의2(고충처리) 및 「공무원고충처리규정」에서 정하는 국가공무원(일반·외무·경찰·소방) 등, 이하 ‘일반직 등 국가공무원’이라 함)에 의한 기관 내 성희롱·성폭력 사건

※ 교육, 군인 및 군무원 등 특정직 공무원은 각각의 개별 규정에 의해 적용

※ 지방공무원은 「지방공무원법」 적용

- 기관 내 사건 피해자 범위에는 ①국가공무원, ②기관과 근로계약관계에 있는 사람(예: 무기계약근로자, 기간제근로자), ③업무와 관련하여 기관의 관리·통제 범위 안에 있는 것으로 인정되는 사람(예: 용역·파견근로자, 산하기관 근로자 등)을 포함

(2) 신고처리 절차

1단계 : 신고접수 및 상담	
① 신고	- 신고 대상 : 국가공무원(일반, 외무, 소방, 경찰 등)에 의한 기관 내 성희롱·성폭력 사건 - 신고 방법 : ‘인사신문고(www.mpm.go.kr)’, 전화, 이메일, 방문 등
② 상담	상담직원은 신고 내용을 파악한 뒤, 진행절차 및 피해구제 등 관련정보 제공(익명 상담 가능)
↓	
2단계 : 사실확인 및 조사	
① 해당 기관 조사	해당기관에서 조사를 실시했는지 확인하고, 조사를 하지 않은 경우 조사 실시 요청
② 직접조사	- 해당기관의 조사가 미흡한 경우 신고센터에서 직접조사 ※ 다른 신고센터 및 수사기관에서 조사 중인 경우 조사 보류
↓	
3단계 : 조치 결정 및 조치 요구	
- 심의위원회는 조사결과를 토대로 성희롱 성립 여부와 사건의 경중 등을 판단하고, 피해자*와 피신고인**에 대한 조치 및 재발방지대책 등 심의 * (피해자) 피해자 동의하에 파견근무, 전보, 근무 장소 변경, 휴가 사용 권고 등 ** (피신고인) 징계 의결 요구, 승진·보직 제한, 전보, 성과평가 최하위등급 부여 등	
↓	
4단계 : 확인 점검	
- 해당기관의 조치이행 여부 확인 및 2차 피해 모니터링 실시 - 피해자에 대한 인사상 불이익이 발생한 경우 인사 감사 실시	

○ 신고접수·상담

- 인사혁신처 홈페이지 ‘인사신문고’의 온라인 익명 신고창구, 전화, 메일, 방문 등의 방법으로 신고
- 피해자뿐만 아니라 공직 내 성폭력 범죄 또는 성희롱 발생사실을 알게 된 경우 누구나 (동료직원, 가족, 지인 등) 신고 가능

○ 사실확인·조사

- 피해자 또는 피해자의 동의를 받은 신고인(이하 “피해자등”이라 한다)이 ‘조사신청서’를 신고센터에 제출하면 곧바로 조사 개시
- 해당기관에서 조사를 기실시한 경우 사실 확인에 필요한 기초자료 중 요구 목록을 정하여 제출 요청
- 조사를 실시하지 않는 경우 등에는 해당기관에 공문으로 조사실시 요청
- 해당기관은 조사를 요구받은 날로부터 20일 이내 조사를 완료함(필요시 신고센터와 협의 후 10일의 범위에서 연장가능)
 - ※ 해당기관이 조사를 이행하지 않거나, 조사 결과가 미흡한 경우 인사혁신처 신고센터에서 직접 조사 실시 가능

○ 조치결정 및 조치요구

- 조사결과에 대한 ‘조치 결정’을 위해 ‘국가공무원 성희롱·성폭력 심의위원회’ 운영
 - ※ 심의위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이상 10인 이하의 민간위원과 공무원 위원으로 구성
- 성희롱 등 성립여부 및 사건의 경중 등을 판단하여, 피해자·피신고인에 대한 조치 및 해당기관의 재발방지대책 등 심의
- 심의가 완료되면 그 결과를 피해자 및 피신고인에게 서면으로 통보하고 해당기관에 조치 요청

○ 확인점검

- 심의결과를 통보받은 기관은 10일 이내 조치계획을 인사혁신처로 제출
- 최소 반기별로 이행여부를 점검, 기한 내 조치를 이행하지 않은 경우 불이행 사유 제출을 요청하고, 해당기관 또는 그 상급기관에 조치 이행 재요구



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

피해자가 아닌 제3자의 경우에도 성희롱·성폭력 사실을 알게 되어 신고하게 되면 관련 조사 등을 진행해야 하는지?

- 피해자는 물론 제3자인 사람도 성 비위 사실을 알게 된 경우 기관 내 인사권자(임용권자)에게 신고할 수 있도록 하고, 신고를 받은 인사권자(임용권자)는 반드시 조사를 하거나 필요 시 수사기관에 통보하는 등의 의무를 규정하고 있음

Q2

피해자 등 및 가해자에 대한 조치 중 '전보' 조치를 두고 있는데, 「공무원임용령」 제45조에서 정한 필수보직기간의 예외 중 어디에 해당하는지?

- 피해자 등 및 가해자에 대한 조치 중 '전보'는 「공무원임용령」 제45조에서 정하는 필수보직기간의 예외에 해당하는 전보가 아니라, 이 영(「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리 규정」에서 정하는 바에 따른 별도의 전보 조치임(e-사람에도 별도 입력)

Q3

조사가 진행 중인 사건의 경우에도 피신고인에 대해 전보 등 인사 조치를 할 수 있는지?

- 조사가 진행 중인 경우 제4조제3항에 따라 피해자등이 요청한 경우 피해자등을 보호하기 위해 필요하다고 인정하는 경우, 피해자등 또는 피신고인에 대한 근무 장소의 변경, 휴가 사용 권고 등 적절한 조치를 취할 수 있음

Q4

피해자가 공무원 등 근로자인 경우에도 「국가공무원 성희롱·성폭력 신고센터」에 신고할 수 있는지?

- 공무원 등 근로자가 국가공무원에 의한 성희롱·성폭력 피해를 입은 경우 「국가공무원 성희롱·성폭력 신고센터」에 신고할 수 있음
- 다만, 공무원 등 근로자 간의 성희롱·성폭력 사건은 근로계약을 맺은 기관장 등에게 신고하여 처리하여야 함



제10장

복무, 징계 및 공직자의 윤리

1. 공무원의 의무와 책임
2. 복무
3. 징계
4. 공직자의 윤리

1. 공무원의 의무와 책임

가. 공무원의 의무

(1) 신분상 의무

(가) 선서의무(법 제55조)

- 최초 임용되어 임명장을 수여받을 때 소속 기관의 장 앞에서 선서
 - 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 임명장을 수여받은 후에 선서
- 취임식을 개최하는 정무직 공무원의 경우에는 취임식에서 선서
 - 공직에 처음 임용되었는지 여부와 관계없이 선서
 - 취임식을 개최하지 않는 경우 별도의 선서식을 개최하여 선서
 - ※ 선서문 : 복무규정 별표 1

선서

- 나는 대한민국 공무원으로서 헌법과 법령을 준수하고, 국가를 수호하며, 국민에 대한 봉사자로서의 임무를 성실히 수행할 것을 엄숙히 선서합니다.

(나) 영예제한(법 제62조)

- 외국정부로부터 영예 또는 증여를 받을 경우에는 대통령의 허가를 얻어야 함

(다) 품위유지의무(법 제63조)

- 직무내외를 불문하고 체면·위신을 손상하는 행위 등을 하여서는 아니됨

제10장

 판례

CASE
1

공무원의 품위의 의미

- ‘품위’라 함은 주권자인 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말하는 것이므로 공무원이 모든 국민에게 보장된 기본권을 행사하는 행위를 하였다 할지라도 그 권리행사의 정도가 권리를 인정한 사회적 의의를 벗어날 정도로 지나쳐 주권자인 국민의 입장에서 보아 바람직스럽지 못한 행위라고 판단되는 경우라면 공무원의 그와 같은 행위는 그 품위를 손상하는 행위에 해당한다고 할 것임.(대법원 '87. 12. 8, 선고, 87누657, 판결)
- 국민으로부터 널리 공무를 위탁하여 국민 전체를 위해 근무하는 공무원의 지위를 고려할 때 공무원의 품위손상행위는 본인은 물론 공직사회에 대한 신뢰를 실추시킬 우려가 있으므로 지방공무원법 제55조는 국가공무원법 제63조와 함께 공무원에게 직무와 관련된 부분은 물론 사적인 부분에 있어서도 건실한 생활을 할 것을 요구하는 ‘품위유지의무’를 규정하고 있고, 여기에서 품위라 함은 주권자인 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말한다고 할 것임.(대법원 '98.2.27, 선고, 97누18172, 판결)

(라) 영리업무 및 겸직금지(법 제64조, 복무규정 제25조·제26조)

① 영리업무의 금지

- 공무원은 기본적으로 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못함
- 영리업무란 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위를 말함
 - 계속성이 없는 일시적인 행위로 계속적인 수입이 발생하는 경우는 업무가 아니므로 금지 또는 허가의 대상이 아님
 - 공무원은 겸하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면, 반드시 소속 기관의 장에게 겸직허가를 신청하여야 함
- 금지되는 영리업무(복무규정 제25조)
 - 아래에 해당하는 업무에 종사함으로써 직무상 능률저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우

- 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무
- 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사·무한책임사원·지배인·발기인 기타 임원이 되는 것
- 직무와 관련 있는 기업에 투자하는 행위
- 기타 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 업무를 행하는 것

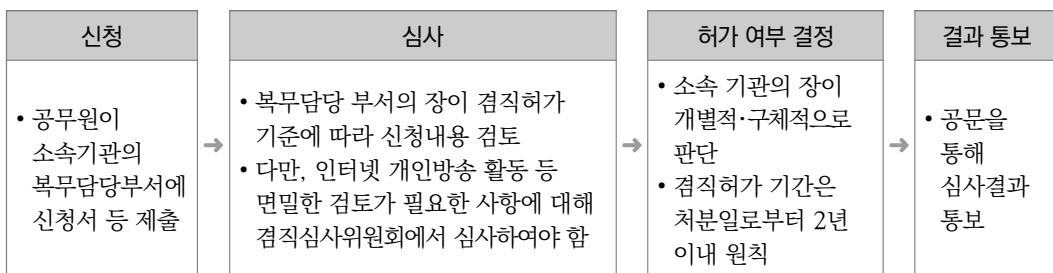
② 겸직금지

- 소속기관장의 사전 허가 없이 다른 직무를 겸하지 못함
 - ‘소속기관장’은 고위공무원 이상의 경우는 임용제청권자, 3급 이하의 경우는 임용권자를 말함

③ 겸직허가

- 겸직허가 범위
 - (영리업무) 복무규정 제25조에서 정한 금지되는 영리업무에 해당하지 않는 영리업무
 - (비영리업무) 영리를 목적으로 하지 않는 지속성이 있는 업무
 - ※ 어떤 업무가 금지되는 영리업무인지 또는 겸직을 허가 할 것인지의 여부는 해당 공무원이 소속된 기관의 장이, 해당 공무원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격, 담당직무의 내용과 성격 및 영리업무 금지와 겸직허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 함

○ 겸직허가 절차



제10장



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

공무원이 서적을 편집, 출판함에 있어 공무원 자신이 편집대표를 맡아 자기의 소속·직책·성명을 기재함과 동시에 판권에 실인을 날인하여 판매할 수 있는지?

- 공무원이 서적을 저술하고 인세를 받는 등 일시적 행위로 계속적인 수입이 발생하는 경우는 업무가 아니므로 겸직허가 대상이 아님
- 다만 직접 서적을 출판·판매하는 행위나 주기적으로 서적을 저술하여 원고료를 받는 행위는 영리업무에 해당하여 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함

Q2

선친으로부터 상속받은 건물을 처분하여 은행융자·세액공제 등을 위하여 세무서에 임대사업자로 등록한 후 다가구주택을 지어 관리인을 두고 임대할 경우 동 행위가 공무원의 영리업무금지 조항에 저촉되는지 여부?

- 공무원이 임대사업자로 등록하고 주택·상가를 임대하는 행위가 지속성이 없으면 영리업무에 해당되지 않으나 주택·상가 등을 다수 소유하여 관리하거나 수시로 매매·임대하는 행위는 영리업무에 해당되므로 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함
- 다만 지나치게 과도한 부동산 임대로 담당직무 수행에 지장을 초래하거나 관련법령에 저촉되는 부당한 이익을 취득할 경우에는 금지된 영리행위에 해당된다고 볼 수 있음

Q3

겸직허가의 판단기준은 무엇인지?

- 어떤 업무가 금지되는 영리업무인지 또는 겸직을 허가할 것인지의 여부는 해당 공무원이 소속된 기관의 장이 해당 공무원이 하고자 하는 업무의 내용과 성격, 담당직무의 내용과 성격 및 영리업무 금지와 겸직허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적·구체적으로 판단하여야 함

Q4

국립대학 교원이 관계법에 따라 등록된 기업체의 사외이사로 겸직하는 것이 법 제64조, 복무규정 제25조에 위배되는지 여부?

- 사외이사는 그 목적이 외부전문가를 활용하여 대주주의 전횡으로부터 회사를 보호하고 건전한 발전을 도모하기 위한 것이기는 하나 상법상 이사로서 이사회의 영업상 주요결정에 참여하고 회의록에 기명날인하는 등 이사로서의 권리의무가 있을 뿐만 아니라 공무원이 특정회사와 특수한 관계를 맺음으로써 공무에 대한 부당한 영향을 초래하거나 직무상의 능률을 저해할 우려가 있으므로 법규상 금지된 영리업무에 해당됨

- 다만, 고등교육법 제14조제2항에서 규정하는 교수·부교수·조교수 및 전임강사는 학생의 교육·지도와 학문의 연구에 지장이 없는 범위안에서 소속기관의 장의 허가를 받아 상업·공업·금융업 기타 영리를 목적으로 하는 사기업체의 사외 이사를 겸직할 수 있음 (교육공무원법 제19조의 2)

Q5

공무원이 공동주택의 입주자 대표회의의 임원을 맡고자 할 경우 사전에 소속기관장의 겸직허가를 받아야 하는지?

- 공동주택의 입주자 대표회의 및 자치관리기구는 단지내의 제반 공적인 업무를 수행하므로 그 임원이 되기 위해서는 사전에 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함

Q6

공무원의 외부강의

- 외부강의 출장은 반드시 강의요청기관의 공문에 근거하여 소속 부서장으로부터 사전 결재를 받아 출강하여야 함. 다만, 겸직허가를 받은 경우는 제외함
- 근무시간 내 외부강의는 원칙적으로 금지하되 다음과 같은 경우에만 허용함 ① 해당공무원의 담당직무 수행과 관련이 있는 경우 ② 해당기관의 기능수행 및 국가정책목적상 필요한 경우 ③ 기타 해당 기관장이 필요하다고 인정하는 경우
- 대학(교)의 시간강사·겸임교수 등으로 위촉되어 출강하는 경우와, 대가의 유무 및 월간 강의횟수와 관계없이 1월을 초과하여 지속적으로 출강하는 경우에는 소속기관장으로부터 겸직허가를 받아야 함

(마) 정치운동 및 집단행위의 금지(법 제65조·제66조)

- 정당, 정치단체 결성에 관여하거나 선거에 있어서 특정 정당, 특정인의 지지 또는 반대 행위를 하여서는 아니됨
 - “법 제3조제3항의 공무원의 범위에 관한 규정”(대통령령 제17663호, '02. 7. 10)에 정한 다음의 공무원은 예외로 함

- ※ 대통령, 국무총리, 국무위원, 국회의원, 처의 장, 각 부·처의 차관 및 비서실장(비서관) 등
- ※ 교원 중 총장·부총장·학장·부학장·교수·부교수·조교수인 교육공무원은 정당에 가입할 수 있음(정당법 제22조)

- 사실상 노무에 종사하는 공무원을 제외하고는 노동운동 등 집단행위를 하여서는 아니 됨
 - 복무규정 제28조에 의하여 사실상 노무에 종사하는 다음 공무원은 예외로 함

※ 과학기술정보통신부 소속의 현업기관의 작업 현장에서 노무에 종사하는 우정직공무원(일반임기제 포함), 단, 서무·인사·기밀·경리·경비·감독·운전업무 종사자 제외

판례

CASE 1

선거운동에 참여한 공무원의 징계

- 공무원이 특정 정당의 후보자에 대해서 선거운동 등의 특단의 행위를 하였다고 인정되는 경우에는 관계 선거법에 의하여 처벌되어야 함은 물론 징계사유가 됨.(대법원 '68.12.11, 선고, 67수5, 판결)

CASE 2

공무 외의 집단적 행위

- 국가공무원법 제66조제1항에서 금지하고 있는 “공무외의 집단적 행위”라 함은 공무원으로서 직무에 관한 기강을 저해하거나 기타 그 본분에 배치되는 등 공무의 본질을 해치는 특정 목적을 위한 다수인의 행위로써 단체의 결성단계에는 이르지 아니한 상태에서의 행위를 말하며, 장관주재의 정례조회에서의 집단퇴장행위는 공무원으로서 직무에 관한 기강을 저해하거나 기타 그 본분에 배치되는 등 공무의 본질을 해치는 다수인의 행위라 할 것이므로 비록 그것이 건설행정기구의 개편안에 관한 불만의 의사표시에서 비롯되었다 하더라도 공무외의 집단적 행위에 해당되는 주도적 역할을 한 공무원에 대하여 정직1월 처분을 한 것은 적정한 것으로 보여짐.(대법원 '92.3.27, 선고, 91누9145, 판결)

(2) 직무상 의무

(가) 성실의무(법 제56조)

- 모든 공무원은 담당직무를 수행함에 있어서 법령을 준수하여야 함

CASE 3

성실의무의 내용

- 성실의무는 공무원에게 부과된 가장 기본적인 중대한 의무로서 최대한으로 공공의 이익을 도모하고 그 불이익을 방지하기 위하여 전인격과 양심을 바쳐서 성실히 직무를 수행하여야 하는 것을 내용으로 함(대판 88누3161, '89. 5. 23)

(나) 복종의무(법 제57조)

- 소속 상관의 직무상의 명령에 복종하여야 함

CASE 4

복종의 의무 위반 판단시 고려사항

- 국가공무원법 제57조는 공무원이 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다고 규정하고 있는바, 공무원의 어떤 행위가 소속 상관의 직무상 명령에 위반된 것인지 여부를 판단하기 위해서는 해당 관청이 행하는 공무의 종류, 당해 직무상 명령이 발하여진 동기, 상황, 추구하는 공익의 내용, 당해 직무의 성질, 담당 공무원의 재량 또는 판단여지의 존부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것임(서울고법 2014.7.15., 선고, 2013누25193, 판결)

(다) 직장이탈 금지(법 제58조)

- 소속 상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장이탈을 하지 못함

CASE 5

연가신청 승인전 근무지 이탈의 경우

- 공무원복무규정 제17조제1항에 의하면 결근일수를 연가일수에 산입하도록 되어 있지만 이는 사용가능한 연가일수중 결근일수만큼 연가를 사용한 것으로 보아 그 이후로는 연가일수에서 결근일수를 공제한 그 나머지 일수의 범위내에서만 연가를 실시한다는

취지이고, 결근일수가 연가일수에 산입되는 경우에 그 결근을 승인받은 연가의 사용과 같이 취급하여 결근으로 인한 어떠한 책임도 묻지도 않는다는 취지는 아님(대판 '96. 6. 14, 96누2521)

- 공무원이 법정연가일수의 범위내에서 연가신청을 하였고 그와 같은 연가신청에 대하여 행정기관의 장은 공무수행상 특별한 지장이 없는 한 이를 승인하여야 한다고 되어 있더라도 그 연가신청에 대한 승인도 있기 전에 근무지를 이탈한 행위는 특단의 사정이 없는 한 법 제58조에 위반되는 행위로서 징계사유가 됨(대판 '87. 12. 8, 87누657, 658)

(라) 친절·공정의무(법 제59조)

- 종교 등에 따른 차별 없이 친절·공정하게 직무를 집행하여야 함

(마) 종교중립의무(법 제59조의2)

- 공무원은 직무를 수행할 때 종교 등에 따른 차별 없이 공정하게 업무를 처리하여야 하고, 소속 상관이 종교와 관련하여 중립적인 직무수행을 저해하는 지시를 한 경우에는 이에 따르지 않을 수 있음
- 헌법이 보장하는 종교의 자유와 평등권 침해를 예방하고 정교분리의 원칙에 따른 정부와 종교의 바람직한 역할구분 및 협력관계를 재정립하여 국가발전과 국민화합에 기여하고자 하는 취지에서 공무원은 종교 편향 없이 직무를 수행하도록 법적의무를 부여한 것이고, 이에 위반될 경우 징계사유가 됨

(바) 비밀엄수의무(법 제60조)

- 재직 중 또는 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 함. 이 의무위반은 징계사유가 될 뿐만 아니라 법령에 의한 직무상 비밀을 누설한 경우 범죄를 구성함(형법 제126조·제127조)

(사) 청렴의무(법 제61조)

- 직무와 관련 직·간접적으로 사례·증여·향응을 수수할 수 없음
- 직무상의 관계여하를 불문하고 소속 상관에 증여하거나 소속공무원으로부터 증여를 받아서는 아니 됨

나. 공무원의 책임

(1) 행정상 책임

(가) 징계책임(법 제78조)

- 국가공무원법 및 동법에 의한 명령에 위반하였을 때
- 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 때
- 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때

(나) 변상책임

- 국가재산상에 손해를 끼쳤을 경우
 - ※ 국가배상법 및 회계 관계 직원 등의 책임에 관한법률에 의함

(2) 형사상 책임

- 공무원의 행위가 특별권력관계에 있는 공무원으로서의 책임외에 일반법익을 침해하는 경우
 - 징계벌을 과하는 이외에 형벌을 병과할 수 있음

(3) 민사상 책임

- 공무원이 공무집행상의 위법행위로 인하여 타인에게 손해를 입힌 경우
 - 공무원에게 고의 또는 중과실이 있는 때에는 공무원 개인에게 배상책임이 있음
 - ※ 민법과 국가배상법에 의함
 - 공무원에게 경과실뿐인 때에는 배상책임 없음
- 공무원이 직무상 자동차를 운전하다가 교통사고를 일으켜 타인에게 손해를 입힌 경우에는 자동차손해배상보장법상의 손해배상 책임 있음
 - 경과실도 인정
 - ※ 특별법으로서 민법과 국가배상법에 우선하여 적용

2. 복무

가. 근무시간

- 주 40시간 근무제의 실시(복무규정 제9조)
 - 공무원의 1주간의 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 하며, 1일의 근무시간은 9시부터 18시까지로 하고, 점심시간은 12시부터 13시까지로 함
 - 행정기관의 장은 직무의 성질·지역 또는 기관의 특수성 등을 감안하여 점심시간을 달리 정하여 운영할 수 있음
- 근무시간 및 근무일의 변경
 - 중앙행정기관의 장은 직무의 성질·지역 또는 기관의 특수성에 의하여 필요하다고 인정할 때에는 통상의 근무시간 또는 근무일 변경가능하며, 사전에 변경내용과 이유를 인사혁신처장에 통보(복무규정 제10조)
 - 공무원은 통상의 근무시간·근무일·근무장소를 변경하는 '유연근무'를 신청할 수 있고, 소속 행정기관의 장은 공무수행에 특별한 지장이 없으면 이를 허가하여야 하며, 유연근무를 이유로 보수·승진·근무성적평정 등에 부당한 불이익을 주어서는 안됨
 - 현업기관 그 밖에 직무의 성질상 상시근무체제를 유지할 필요가 있거나 토요일 또는 공휴일에도 정상근무를 할 필요가 있는 기관 및 책임운영기관의 근무시간과 근무일은 기관장이 소속 중앙행정기관의 장의 승인을 얻어 따로 정할 수 있음(복무규정 제12조)
- 현업공무원 지정기준
 - 직무의 성질상 상시근무 체제를 반드시 유지해야 할 필요가 있는 업무를 수행하는 공무원
 - 해당 직무의 특성상 상시근무, 즉 업무에 공백이 없도록 24시간 근무(교대근무* 등)를 할 필요가 있는 경우,
 - * 근무 조를 나누어 일정한 사전 계획에 의한 반복주기에 따라 업무에 공백이 없도록 교대로 업무를 수행하는 근무형태를 의미함
 - 사유발생 시에 근무하는 것이 아니라 상시적으로 초과근무가 제도화(동일한 시간대에 지속적으로 근무하여야 하는 근무형태)되어 있어야 함
 - 따라서, 일시적인 필요 또는 기관장의 단순 지시·명령에 따른 근무를 의미하지 않음

- 상시근무 체제에 준하는 근무를 해야 할 필요가 있으나 교대근무를 시행할 경우 행정 비효율성이 예측되는 근무형태의 공무원
 - 예측하기 어려운 행정수요 또는 긴급하고 증대한 상황에 대응하기 위해 상시적인 초과근무가 제도화·정형화 되어 있는 근무형태를 유지하면서,
 - 주로 당번제 등을 활용해서 대국민 직접접촉 업무를 수행하는 경우 및 항만·공항 등 이른 새벽 또는 야간에 행정 서비스가 정상적으로 공급될 필요가 있는 경우 등
- 직무 성질상 토요일 또는 공휴일에도 반드시 정상근무를 할 필요가 있는 업무를 수행하는 공무원
 - 기관 운영(이용) 시간이 토요일 또는 공휴일도 포함되어 있으며,
 - 상시적으로 토요일 또는 공휴일에도 초과근무를 하는 것이 제도화·정형화 되어 있는 경우
 - 일시적으로 사유가 발생할 경우에 근무하는 것이 아니라 토요일 또는 공휴일에도 장기적이고 규칙적으로 정상근무를 할 필요가 있어야 함

○ 시간외근무 및 공휴일 등 근무(복무규정 제11조)

- 행정기관의 장은 민원편의 등 공무 수행상 필요시 시간외근무, 휴일 또는 공휴일 근무 명령 가능
- 휴일에 근무하게 한 경우는 다음 정상근무일을 휴무하게 할 수 있으며, 부득이한 사유가 있을 때에는 다른 정상근무일을 지정하여 휴무 부여 가능
 - ※ 다른 정상근무일로 지정하여 휴무하게 할 경우 그 사유가 종료된 날로부터 6주일 이내 기간 중 지정
- 대체휴무를 부여하기 곤란한 사정이 있는 경우 또는 공무원이 대체휴무를 원하지 않는 경우에는 초과근무수당을 지급하는 것으로 대신할 수 있음



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

일과시간중의 공무원 출강 및 수강 : 공무원 신분으로서 근무시간중에 일반대학에 출강할 수 있으며, 석사과정을 이수하기 위하여 본인에게 주어진 연가범위내에서 주간대학원 수학이 가능한지?

- 공무원 신분으로서 근무시간 중 일반대학에 출강할 수 있는지의 여부는 해당 공무원의 담당 직무 수행과 관련이 있거나, 해당기관의 기능수행 및 국가정책수행 목적상 필요한 경우에 한하여 소속 기관의 장의 승인을 얻어 출강이 가능
- 공무원의 대학원수학여부에 관하여는 소속기관이 관여할 사안이 아니며, 연가는 소속기관장 또는 부서장의 승인을 받아 활용할 수 있음. 다만 연가에 대해 부서장 승인을 받지 아니하고 무단으로 대학원을 수강하는 것은 법 제58조(직장이탈금지)에 위반됨

나. 휴가

(1) 휴가제도의 운영

○ 휴가의 실시원칙

- 공무원의 휴가는 연가·병가·공가·특별휴가로 구분함
- 행정기관의 장은 휴가를 승인함에 있어 소속공무원이 원하는 시기에 법정 휴가일수가 보장되도록 하고, 휴가로 인한 업무공백이 발생하지 않도록 업무대행자 지정·인계인수 등 필요한 조치를 취하여야 함

○ 휴가 등의 승인권자 및 절차

- 공무원이 휴가·지각·조퇴 및 외출 및 출장하려는 때에는 위임전결규정이 정하는 승인권자에게 근무상황부 또는 근무상황카드 및 출장신청서(출장하려는 때에 한정함)에 의하여 미리 신청을 하여 사유발생전까지 승인을 받아야 함. 다만, 불가피한 경우에는 당일 정오까지 필요한 절차를 취하여야 하며 이 경우 다른 공무원으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있음
- 공무원이 승인을 받지 아니하고 출근하지 아니한 때에는 근무상황부 또는 근무상황카드에 결근으로 처리함
- 행정기관의 장의 휴가 등은 직근 상급기관의 장의 승인을 받아 실시함
 - 휴가의 신청과 승인은 문서로 하되, 부득이한 경우 구두보고 후 실시하고 이를 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 관리함
 - ※ 근무상황부는 과·부·담당관실별(필요시 기관전체·실·국·계별)로 비치하고 개인별로 관리함

○ 휴가일수의 계산

- 연가·병가·공가 및 특별휴가는 별개의 요건에 따라 운영되므로 그 휴가일수의 계산은 휴가종류별로 따로 계산함
- 연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(토·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일에 토요일과 공휴일을 산입함
 - 반일연가는 14:00시를 기준으로 하여 오전·오후로 구분함
- 퇴직 후 당해 연도 재임용된 공무원의 휴가일수 산정 시 근무의 연속성이 없는 경우 퇴직 전 근무기관에서 사용한 휴가일수를 공제하여야 하고, 재임용 이후 실근무기간에 비례하여 연가일수 부여
 - 필요한 경우 퇴직 전 근무기관에 휴가사용내역을 확인 후 조치

- 업무특성상 교대 근무하는 공무원이 근무일에 휴가를 실시할 경우 근무조 변경 또는 근무일의 익일 휴가처리에 관한 사항과 지각·조퇴·외출 및 반일연가의 연가일수 산정기준 등에 관하여는 당해 중앙행정기관(또는 소속기관)의 장이 기관실정·업무특성 등을 감안하여 별도로 정한 내부기준에 의함
 - 경찰·소방·교정(보호포함) 등 교대근무 공무원에 대하여는 경찰청·법무부 등 당해 중앙행정기관에서 별도로 내부기준을 마련하여 시행
 - 법정휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 처리하며, 공휴일은 근무일이 아니므로 결근일 사이의 공휴일은 결근으로 처리하지 않음

○ 휴가실시 등에 있어 유의할 점

- 휴가 중에는 긴급 시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 함
- 공무원이 휴가를 실시함에 있어서는 그 담당사무를 소속기관의 장이 정한 자에게 사전에 인계하여 업무의 연속성을 유지하여야 함
- 근무상황부 또는 근무상황카드를 관리하는 부서의 장은 근무상황을 수시로 확인하여 다음과 같은 사례가 발생하지 않도록 하여야 함
 - 연가사유의 고의적 병가처리
 - 연가보상비 수령을 위한 연가사실 미기록
 - 지각·조퇴·외출 사실의 묵인
 - 연간 6일을 초과하는 병가(진단서 미첨부)일수의 연가 미공제 등
- 지각·조퇴·외출의 정의
 - 지각 : 근무장소에 근무시작 시간 이후에 출근하는 것
 - 조퇴 : 근무종료 시간 이전에 퇴근하는 것
 - 외출 : 근무시간 중 개인용무를 위하여 청사외부로 나간 후, 근무종료시간 이전에 돌아오는 것

※ 출근이라 함은 정해진 근무시작시간 전까지 근무장소(사무실 또는 현장)에 도착하는 것을 말하며, 정해진 시간까지 출근할 수 없을 때에는 소속기관에 미리 신고하여야 하고 그 후 출근한 때에는 출근 즉시 지각으로, 출근하지 않은 때에는 결근으로 처리함

- 단위부서장은 소속직원이 전보·파견·파견복귀 및 전출된 때에는 전년도 및 당해년도의 근무상황부(또는 근무상황카드) 사본을 원본대조 확인하여 해당기관 또는 부서로 즉시 통보하여야 함

(2) 연가(복무규정 제15조 ~ 제17조)

○ 재직기간별 연가일수

재직기간	연가일수	재직기간	연가일수
1월 이상 1년 미만	11일	4년 이상 5년 미만	17일
1년 이상 2년 미만	12일	5년 이상 6년 미만	20일
2년 이상 3년 미만	14일	6년 이상	21일
3년 이상 4년 미만	15일	-	-

※ 「국가공무원법」 제28조제2항제2호·제3호·제10호에 따라 임용된 경력직공무원 및 특수경력직 공무원의 재직기간이 5년 미만인 경우로서 인사혁신처장이 정하는 공무원 경력 외의 유사경력이 있는 경우에는 5년 미만의 재직기간별 연가일수에 각각 3일을 더함

- 재직기간에는 휴직·정직·직위해제 기간 및 강등처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 기간은 산입하지 아니함. 단, 법령상 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 산입하며, 육아휴직의 경우 자녀 1명에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우 최초의 1년(첫째 자녀에 대하여 부모 모두 각각 6개월 이상 사용할 경우 사용 기간 전부 인정, 둘째 자녀부터는 휴직기간 전부)을 산입한다.
- 재직기간이라 함은 공무원연금법 제25조제1항 내지 제3항에서 규정한 재직기간(연금 합산신청 또는 기여금 불입여부에 관계 없음)을 말함. 따라서 공무원 임용전의 군복무 경력이나 공무원 신분이 단절된 과거의 공무원 경력도 연가일수 산정 재직기간에 포함됨
- 당해 연도에 결근·휴직·정직·강등·직위해제된 사실 및 인사혁신처장이 정하는 사실상 직무에 종사하지 않은 기간이 없는 공무원으로서 병가를 활용하지 않은 경우와 연가보상비를 지급받지 못한 잔여 연가일수(1일 이상)가 있는 경우에는 다음해에 한하여 각각 연가 1일(합계 : 2일)을 가산함
 - 연가가산은 1년간 성실히 근무한 데에 대한 보상이므로, 연도 중 임용되어 1년 미만 근무한 공무원은 해당하지 않음
- 각급 기관장 또는 부서장은 기관의 업무형편을 고려, 연가가 균형있게 연중 분산 실시되도록 연가계획을 수립하여야 함

- 공무원(교원 및 재직기간이 1년 이상인 자로서 연도 중 퇴직예정자 제외)에게 연가 일수가 없는 경우 또는 당해 재직기간의 잔여연가 일수를 초과하는 휴가사유가 발생한 경우에는 그 다음 재직기간의 연가일수를 다음 표의 한도에 따라 미리 사용하게 할 수 있음
 - 당해 재직기간의 잔여 연가 일수와 저축연가일수를 모두 사용 또는 사용 신청한 후에 다음 재직기간의 연가 일수를 사용 신청할 수 있음
 - ※ 연가 미리당겨쓰기의 경우 다음연도 재직기간 쏠기간을 근무해야 당겨쓰기가 가능함
 - 미리 사용한 연가 일수는 다음 재직기간의 연가 일수에서 뺀

재직기간	연가일수	재직기간	연가일수
1년 미만	5일	3년 이상 4년 미만	8일
1년 이상 2년 미만	6일	4년 이상	10일
2년 이상 3년 미만	7일	-	-

- 행정기관의 장은 소속 공무원의 연가 사용을 촉진하기 위하여 매년 3월 31일까지 소속 공무원이 그 해에 최소한으로 사용하여야 할 권장연가 일수를 10일 이상 정하여 공지하여야 함
 - 또한, 행정기관의 장은 연가사용을 촉진하기 위하여 연가보상비를 지급하지 않는 권장연가일수를 제외한 연가일수의 전부 또는 일부에 대해 다음의 조치를 하였음에도 불구하고 소속 공무원이 해당 연가를 사용하지 않는 경우에는 그에 해당하는 연가보상비를 지급하지 아니할 수 있다.
 - 중앙행정기관의 장은 매년 6월 1일부터 7월 31일 사이에 소속 공무원별로 사용하지 아니한 연가 일수 중에서 사용해야할 연가일수를 알려주고, 소속 공무원이 그 사용 시기를 정하여 10일 이내에 소속 기관장에게 통보
 - 소속 공무원이 그 사용 시기를 통보하지 아니하는 경우 소속 기관장은 촉구한 연가 중 사용하지 아니한 연가의 사용 시기를 정하여 그 해 10월 31일까지 소속 공무원에게 통보하여야 함
 - ※ 다만, 복무규정 제12조 제1호 또는 제2호의 기관에 소속된 공무원으로서 그 근무시간과 근무일이 따로 정하여진 공무원에 대해서는 연가사용촉진제 적용을 제외하거나 적용일수를 따로 정할 수 있음

- 공무원은 사용하지 아니하고 남은 연가 일수를 그 해의 말일을 기준으로 최대 10년까지 이월·저축하여 사용할 수 있음
 - 다만, 연가보상비 지급대상인 연가일수에 한해 이월·저축이 가능함

예시

- 권장연가일수가 13일이고 미보상하는 기관 소속인 공무원이 부여받은 연가일수가 21일인 경우 → 21일 - 13일 = 최대 8일까지 이월·저축 가능

- 5급이하 공무원이 시간외근무 및 공휴일 등에 근무를 한 경우 시간외근무수당을 지급받는 대신에 이에 해당하는 시간을 적립하여 연가로 사용할 수 있음
 - ※ 시간외근무를 연가로 저축한 경우 저축연가에 관한 규정을 동일하게 적용함
- 부서장은 소속 직원이 당해연도의 연가 일수 또는 저축연가일수를 활용하여 충분한 휴식, 가족화합 또는 자기개발 등을 위하여 3개월 이전에 토요일과 공휴일을 제외하고 10일 이상 연속된 장기휴가를 신청한 경우에는 부서의 업무운영에 특별한 지장이 없으면 이를 승인하여야 함
- 연가일수의 공제(복무규정 제17조 등)
 - ① 결근·정직·직위해제일수는 당해연도 잔여 연가일수에서 공제하고, 공제가 적용되어 연가일수를 초과한 경우에는 이를 결근으로 보지 아니함
 - ② 휴직(국가공무원법 제71조제1항제5호에 의한 법정업무수행 휴직이나 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우는 제외), 연도 중 임용된 경우 임용되기 이전 기간 등 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간이 있는 경우에는 해당 기간을 제외하고 다음 산식에 의하여 산출된 일수를 부여함
 - 이 경우 해당연도 중 사실상 직무에 종사한 기간은 월로 환산하여 계산하되, 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 이를 산입하지 아니하며, 산식에 의하여 산출된 소수점 이하의 일수는 반올림함

$\frac{\text{해당연도 중 사실상직무에종사한기간(월)}}{12(\text{월})} \times \text{해당연도 연가일수}$

※ 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간

- 퇴직자의 경우 미 근무기간
 - * 다만, 사실상 근무기간의 연속성이 유지되면서 일반직 ⇄ 특정직, 국가직 ⇄ 지방직 공무원으로 임용 등 다른 직종의 공무원으로 임용되기 위해 퇴직하는 경우는 제외
- 연도중 임용자의 경우 미 근무기간

- 1개월 이상 연속된 교육파견 기간(공무원임용령 제41조제6항에 따른 수습행정관 파견기간은 제외)
- 연간통산 병가(공무상병가 제외)
- 정년퇴직 예정자 퇴직준비교육 기간
- 연도 중 군입대한 경우 입대 후의 미근무기간과 복직시 군에서 근무했던 기간
- 1개월 이상 연속한 국외교육훈련파견 등의 경우 그 파견기간
- 대기발령 등으로 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간(소속 기관장으로부터 특정한 업무(국정과제 등)를 부여받은 경우 제외)
- 직제와 정원의 개폐나 예산의 감소 등에 따른 폐직·과원 등의 사유로 보직을 받지 못한 기간(소속 기관장으로부터 특정한 업무를 부여받은 사람은 제외)

예시

- 7월 1일자로 공로연수에 들어간 공무원(재직기간 28년)의 경우 실근무기간은 6개월이므로, 연가부여일수는 21일이 아닌 11일을 부여받음
 * 연가부여일수 : 6월/12월(해당연도 사실상 직무에 종사한 기간) × 재직기간별 연가일수 21일
 = 10.5(반올림하여 11일)
- 연가일수가 21일인 공무원이 1년간의 육아휴직 후 2019. 2. 1일에 복직한 경우 당해연도에 근무할 수 있는 근무월수인 10월분에 해당하는 18일의 연가일수를 부여
 * 연가부여일수 : 10월/12월(해당연도 사실상 직무에 종사한 기간) × 재직기간별 해당연도 연가일수 21일
 = 17.5(반올림하여 18일)

- ③ 반일연가는 1회는 4시간으로 계산하고, 반일연가 2회는 연가 1일로 계산하여 공제함
(반일연가가 5회인 경우 연가 2일과 반일연가 1회가 됨)
 - ④ 연가로 처리되는 지각·조퇴·외출, 반일연가는 각각의 시간을 모두 합산하여 누계 8시간은 연가 1일로 계산하여 공제
 - ⑤ ①~④의 절차에 따라 공제되고 남은 연가일수를 초과하여 사용한 경우 저축연가에서 차감하며, 저축연가가 없을 경우에 결근으로 처리함
- 공무상 복무규정 제15조의 규정에 의한 연가를 승인할 수 없거나 당해 공무원이 연가를 활용하지 아니한 경우 예산의 범위 안에서 연가일수에 해당하는 연가보상비를 지급하고 연가에 갈음할 수 있음
- 이 경우 연가보상비를 지급할 수 있는 연가대상일수는 20일을 초과할 수 없음

예시

- 누계시간의 연가 일단위 계산방법
 1년간 외출 15시간, 조퇴 9시간, 지각 1시간, 오후 반일연가 1회가 있는 공무원의 경우
 - (15시간 + 9시간 + 1시간 + 4시간) / 8시간 = 3일 5시간
 - 연가공제일수는 3일, 잔여 5시간은 가산하지 않음

제10장

복무·징계
및
공직자의
윤리

(3) 병가(복무규정 제18조)

○ 병가사유

- 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
- 감염병에 걸려 그 공무원의 출근이 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

○ 병가기간 등

- 일반적 질병 또는 부상 : 연 60일의 범위내
- 공무상 질병 또는 부상 : 연 180일의 범위내

※ 병가일수는 1월 1일부터 12월말일까지 1년 단위로 계산하며, 전년도 병가사용일수에 관계없이 연도가 바뀌면 새로 시작함. 다만, 공무상 병가에 있어서 병가사유가 동일한 경우에는 그러하지 아니함

○ 진단서를 제출하지 않더라도 연간 누계 6일까지는 병가를 사용할 수 있으나, 연간 누계 6일을 초과하게 되는 경우에는 의료법 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 함(시간단위로 실시하는 외출, 조퇴 등의 경우에도 진단서를 제출)

- 의료법 제17조의 규정에 의한 의사의 진단서를 의미함
- 동일한 사유의 병가는 최초 제출한 진단서로 갈음할 수 있음. 다만, 행정기관의 장은 직무수행 가능여부 판단을 위해 필요시 진단서 제출을 요구할 수도 있음

○ 질병 또는 부상으로 인한 지각·조퇴·외출의 누계 8시간은 병가 1일로 계산



병가 사용 시 진단서 첨부 의무 : 연초에 진단서를 첨부하여 A질병에 대해 3.5일의 병가를 사용한 뒤, 추후 B질병으로 3일의 병가를 사용하려고 하는 경우 진단서 첨부 없이 가능한지?

- 동일 질병인지 여부 및 진단서 첨부 여부와 관계없이 연간 누계 6일이 산정되므로, 이전에 진단서를 첨부하였더라도 연간 누계 6일을 초과하는 병가(A질병 3.5일, B질병 3일 합산하여 6.5일)부터는 반드시 진단서를 첨부하여야 함



병가기간 : 소속공무원이 질병으로 인하여 2월 미만의 병가원을 제출하여 기관장이 이에 대해서 병가승인을 하고 일정기간 정상근무 후, 동일사유로 다시 병가원을 제출하였을 경우에 재차 2월의 범위내에서 수차 반복 승인 가능여부?

- 복무규정 제18조에 규정된 병가사유에 해당함이 증명된 자인 경우에는 연 60일을 초과하지 않는 범위내에서 동일한 사유에 대하여 반복하여 승인할 수 있음. 그러나 연 60일을 초과할 때는 연가사용 또는 휴직의 조치를 취하여야 할 것임

Q4

병가 일수 산정 처리 : A 질병으로 4일간(화, 수, 목, 금) 병가를 쓰고, 다음 주 월요일 1일 출근 한 후 화요일부터 B질병으로 25일(토요일과 공휴일 합산 시 36일)의 병가를 사용한 경우 병가일수는 며칠인지?

- 총 병가 일수는 각 병가 시작일부터 종료일까지의 병가기간(토요일과 공휴일을 포함)을 모두 합산함. 사례의 경우 “각 병가기간의 총합”이 30일 이상이 되므로 토요일과 공휴일을 포함하여 총 40일의 병가를 사용한 것임

Q5

공무상 병가의 승인 : '18년도에 공무상 부상으로 병가를 6개월 사용하고 1년간 휴직한 후 '19년도에 복직 하였으나 동일질병의 후유증으로 5 ~ 6개월의 요양이 더 필요할 경우 또 다시 공무상 병가 6개월을 승인받을 수 있는지?

- 복무규정 제18조제2항의 공무상 병가를 180일 모두 사용하였으면 비록 연도가 바뀌었다고 하더라도 같은 질병으로 인하여 또 다시 공무상 병가를 승인할 수 없음(참고사항)
- 공무상 병가의 실시에 있어서 공무상 질병·부상사실 여부, 병가기간은 「공무원재해보상법」의 규정에 의한 요양승인 결정 범위 내에서 기관장이 진단서와 해당 공무원의 직무수행 가능 여부 등을 감안하여 결정함

Q6

공무상 병가기간 만료 후의 복무처리 : 공무상 병가기간(연 180일) 만료 후에도 재수술 등으로 직무수행이 어렵고, 계속 요양이 필요한 경우 일반병가(연 60일) 사용가능 여부?

- 현행 복무규정 제18조에 의하면 행정기관의 장은 소속공무원이 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없을 경우 연 60일의 범위 안에서(제1항), 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우에는 180일의 범위 안에서(제2항) 각각 병가를 승인할 수 있도록 규정함으로써 병가의 요건과 기간을 별개의 사항으로 운영하고 있음
- 따라서 연간 승인 가능한 병가기간은 위 규정 제18조제1항 및 제2항의 병가기간을 합한 240일이 될 것이므로 공무상재해보상법상 공무상 질병 또는 부상으로 인정되어 동 규정 제18조제2항에 의한 병가를 연180일 동안 다 사용하여도 직무수행이 어렵거나 계속 요양할 필요가 있으면 동규정 제18조제1항에 의한 병가도 승인받을 수 있음

Q7

공상승인 이전의 복무처리 : 공상승인신청 후 승인이전에 병가기간 60일이 지나게 되어 연가 10일을 사용하던 중 공상승인이 난 경우 사용한 연가를 소급해서 병가처리로 환원이 가능한지?

- 소급하여 공무상병가로 처리할 수 있음. 다만, 본인의 희망에 따라 소급처리하지 않거나, 일부 기간만 공무상병가로 처리하는 것도 가능함
- 공무상 병가사유 발생 즉시 공상승인신청 필요
- 공무상 요양승인시 신청에 따라 휴직처분 소급취소 후 공무상 병가로 처리

제10장

복무·징계 및
공직자의 윤리

(4) 공가(복무규정 제19조)

○ 공가사유

- 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
- 공무에 관하여 국회·법원·검찰·경찰 또는 기타 국가기관에 소환된 때
- 법률에 따라 투표에 참가할 때
- 승진·전직시험에 응시할 때
- 원격시간의 전보발령을 받고 부임할 때
- 「산업안전보건법」제129조부터 제131조까지의 규정에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」제52조에 따른 건강검진을 받을 때 및 「결핵예방법」 제11조제1항에 따른 결핵검진등을 받을 때
- 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
- 「공무원 인재개발법 시행령」 제32조제5호에 의한 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때
- 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때
- 천재지변·교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능한 때
- 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」제9조에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석하거나 같은 법 제17조 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공무원 노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정)에 참석할 때
- 공무국외출장, 파견 또는 교육훈련을 위하여 「검역법」 제5조제1항의 ‘검역관리지역’ 및 ‘중점검역관리지역’으로 가기 전에 같은 법 제2조제1호에 따른 검역감염병 예방접종을 할 때
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급감염병에 대하여 같은 법 제24조 또는 제25조에 따라 필수예방접종 또는 임시예방접종을 받거나 같은 법 제42조제2항 제3호에 따라 감염 여부 검사를 받을 때

○ 공가일수 : 최소한의 실제 소요기간 또는 필요기간(시간)

예시

- 「국가기술자격법」에 의한 기술자격취득자의 경우 개별법령에 따른 자격유지를 위한 보수교육에 대하여는 공가처리. 단, 공무원 임용시 국가기술자격법 기타 개별법령에 의한 자격 취득이 공무원 임용요건으로 의무화된 경우에는 교육파견절차에 따라 처리
- 구속된 경우 기소전까지는 공가처리
* 유죄판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정되는 헌법정신을 감안하고, 불기소·기소유예 등의 경우에 대비. 다만, 직위해제 또는 징계요구 등 인사조치를 신속히 취하여 공가기간을 최소화시켜야 함
- 징계·소청·행정소송 등에 있어서 업무담당 공무원의 출석은 출장으로 처리하고, 당사자 및 참고인은 공가처리
- 민사소송의 당사자로서 출석할 때는 연가를 사용하여야 하며, 업무와 관련하여 참고인 또는 증인이나 감정인 자격으로 출석요구에 응할 때는 공가처리
- 「국민건강보험법」제52조에 따른 건강검진의 확진검사는 공가 대상이 아님

(5) 특별휴가(복무규정 제20조)

○ 경조사별 휴가일수

구분	대상	일수
결 혼	본인	5
	자녀	1
출 산	배우자(한 번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우)	10(15)
사 망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	3
	자녀와 그 자녀의 배우자	3
	본인 및 배우자의 형제·자매	1
입 양	본인	20

- ※ 경조사 휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하여야 함.
단, 본인 결혼 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날(결혼식일 또는 혼인신고일)부터 30일 이내의 범위에서 사용 가능하고, 배우자 출산 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 90일 이내의 범위에서 1회에 한정하여 나누어 사용 가능함(둘 이상의 자녀 출산 시 120일 이내 2회 나누어 사용 가능)
사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날 또는 그 다음날에 휴가를 사용할 수 있음
- ※ 입양은 「입양특례법」에 의한 입양에 한하며, 입양이외의 경조사휴가를 실시함에 있어 원격지일 경우에는 2일 범위 내에서 왕복소요일수를 가산할 수 있음, 이 경우 원격지라 함은 가장 빠른 교통수단으로도 왕복 8시간 이상 소요되는 지역을 말함

○ 기타 특별휴가

구분		대상	일수
출산휴가		임신 또는 출산한 여자공무원	90일 (다태아의 경우 120일)
유·사산 휴가	여성	여성공무원이 유산하거나 사산한 경우 ※ 임신 15주 이내(10일), 16주 ~ 21주(30일), 22주 ~ 27주(60일), 28주 이상(90일)	90일 이내
	남성	배우자 유산·사산시 남성공무원에게 부여	3일
난임치료 시술휴가	여성	인공수정 : 2일(시술일 1일 포함) 체외수정 : 3~4일(난자채취일 1일, 시술일 1일 포함)	2~4일
	남성	정자채취일	1일
임신검진휴가		임신 중 검진을 위하여 사용	임신기간 동안 10일
여성보건휴가		매 생리기	매월 1일(무급)
모성보호시간		임신 기간 동안 휴식이나 병원 진료 등이 필요한 임신 중인 여성공무원	1일 2시간 (임신 초기간)
육아시간		만5세 이하(생후 72개월 전까지)의 자녀를 둔 부모 공무원	1일 2시간 (24개월 범위)
수업휴가		한국방송통신대학에 재학중인 공무원	연가일수를 초과하는 출석수업일수
재해구호휴가		재해피해공무원, 재해지역 자원봉사공무원	5일 이내 (대규모 재난시 10일)
포상휴가		국가 또는 당해기관의 주요 업무를 성공적으로 수행하여 탁월한 성과와 공로가 인정되는 공무원	10일 이내
가족돌봄휴가		• 고등학생 이하 자녀를 둔 공무원의 학교행사 등 참여, 병원진료 등 • 자녀 외 가족에 대한 돌봄 필요시(무급)	10일 이내(자녀돌봄 사유시 2일~3일 유급)
심리안정휴가		위험직무 수행 중 인명피해가 발생한 사건·사고로 인하여 심리적 안정과 정신적 회복이 필요한 경우	4일 이내

○ 출산휴가 유의사항

- 임신 중의 공무원에 대하여 출산의 전후를 통하여 90일의 출산휴가를 승인하여야 하고, 휴가기간의 배치는 산후에 45일 이상이 되어야 함
 - ※ 휴가기간의 배치는 의료기관의 진단서에 의한 출산 예정일을 기준으로 하되, 조산의 우려 등 특별한 경우는 예외인정
- 다만, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일의 출산휴가를 승인할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 60일 이상이 되게 함
 - ※ 출근의 의무가 없는 휴직 중에는 휴가 신청이 불가하므로, 출산전에 육아휴직 중인 경우에는 실제 출산일에 맞추어 인사부서에 복직신청을 한 후 출산휴가를 신청하여야 함

- 행정기관의 장은 임신 중인 공무원이 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유로 출산휴가를 신청하는 경우에는 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 함
 - 임신 중인 공무원이 유산(「모자보건법」 제14조제1항에 따라 허용되는 경우 외의 인공임신중절에 의한 유산은 제외)·사산의 경험이 있는 경우
 - 임신 중인 공무원이 출산휴가를 신청할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우
 - 임신 중인 공무원이 유산·사산·조산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우
- 임신 중 유산 또는 사산한 경우로서 공무원이 신청하는 때에는 다음 기준에 따라 유산·사산휴가를 주어야 함
 - 1) 유산 또는 사산한 공무원의 임신기간(이하 “임신기간”이라 한다)이 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 10일까지
 - 2) 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일까지
 - 3) 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지
 - 4) 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지
 - 5) 유산·사산 휴가일수 계산 : 2)~4)의 경우에는 토요일 또는 공휴일 포함하여 부여

※ 참고로 1주는 7일 이므로 임신 106일부터 147일까지는 30일, 임신 148일부터 189일까지는 60일, 임신 190일 이후는 90일이 되는 것임

• 휴가기간은 유산·사산한 날부터 기산하므로 유산·사산한 날 이후 일정기간이 지나서 청구하면 그 기간만큼 휴가기간이 단축됨

- 임신중에 심한 입덧이나 부작용 또는 안정의 필요성이 있을 경우는 일반병가를 승인할 수 있음
- 육아시간 및 모성보호시간 활용기준
- 육아시간 및 모성보호시간 사용하는 날에는 근무시간 전·후의 시간외근무를 명할 수 없음
 - 육아시간 및 모성보호시간 사용시 日 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 육아·모성보호시간 사용은 연가로 처리함

예시

구분	월	화	수	목	금
출·퇴근시간 (日 근무시간)	09:00~21:30 (10H 30')	09:00~21:30 (10H 30')	09:00~21:00 (10H)	09:00~15:00 (5H)	09:00~14:00 (4H)
육아·모성보호 시간 사용	0~2시간	0~2시간	0~2시간	0~1시간	사용불가

제10장

복무·징계 및
공직자의 윤리

- 자녀를 대상으로 하는 유급 가족돌봄휴가 활용기준
 - 자녀 1인당 연간 2일의 가족 돌봄휴가가 부여되는 것은 아님
 - 유급 가족돌봄휴가는 시간단위로 분할하여 사용할 수 있음

(6) 시간선택제공무원 등에 대한 휴가에 관한 특례

- 적용대상 : 「국가공무원법」 제26조의2에 따라 임용된 시간선택제공무원, 시간선택제 임기제공무원 및 한시임기제공무원
- 시간선택제공무원 등의 휴가 산정기준이 되는 공무원의 주당 근무시간은 40시간으로 함
- 모성보호시간 및 육아시간 사용시 日 최소근무시간은 3시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 및 육아시간 사용은 연가로 처리함

■ 시간선택제공무원 등에 대한 휴가 기준 (제24조의3 관련)

1. 휴가일수 계산 등

- 가. 근무시간에 비례하여 산정하는 등 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 휴가는 일(日) 단위로 계산한다.
- 나. 휴가기간 중의 근무하지 않는 날과 토요일 및 공휴일은 그 휴가일수에 산입(算入)하지 아니한다. 다만, 연가를 제외한 휴가기간이 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 근무하지 않는 날과 토요일 및 공휴일을 산입한다.
- 다. 휴가기간 산정 시 소수점 이하는 반올림하고, 휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

2. 연가

- 가. 연가는 시간 단위로 실시하며, 근무시간에 비례하여 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우 시간선택제공무원 등의 주당 근무시간이 연도 중 변경된 경우에는 주당 근무시간이 같은 기간별로 비례하여 계산한 연가 시간을 각각 합산하여 산정한다.

$$\text{「국가공무원 복무규정」 제15조에 따른 재직기간별 연가일수} \times \frac{\text{시간선택제공무원 등의 주당근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}} \times 8\text{시간}$$

- 나. 질병이나 부상 외의 사유로 인한 지각조퇴 및 외출은 이를 합산한 시간을 연가에서 공제한다.
- 다. 시간선택제공무원등의 권장 연가 시간은 해당 공무원의 근무시간에 비례하여 다음 계산식에 따라 산정한다.

$$\frac{\text{「국가공무원 복무규정」 제16조의2제1항에 따라 공정한 권장 연가 일수}}{\text{공무원의 주당 근무시간}} \times \frac{\text{시간선택제공무원등의 주당 근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}} \times 8\text{시간}$$

3. 병가

가. 병가는 시간 단위로 실시하며, 근무시간에 비례하여 다음 계산식에 따라 산정한다.

$$\frac{\text{「국가공무원 복무규정」 제18조제1항 또는 제2항에 따른 병가일수}}{\text{시간선택제공무원등의 주당 근무시간}} \times \frac{\text{시간선택제공무원등의 주당 근무시간}}{\text{공무원의 주당 근무시간}} \times 8\text{시간}$$

나. 가목의 경우 시간선택제공무원등의 1일 평균근무시간에 해당하는 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴 및 외출을 합산한 시간은 병가 1일로 계산하고, 「국가공무원 복무규정」 제17조제5항에 따라 연가에서 공제하는 병가는 이를 병가일수에 포함하여 계산하지 않는다.

4. 특별휴가

가. 임신 중인 여성공무원은 연속하여 4시간을 초과하여 근무하는 날에는 1일 2시간의 범위에서, 4시간 이하 근무하는 날에는 1일 1시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을 받을 수 있다. 이 경우 모성보호시간의 사용 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 인사혁신처장이 정한다.

나. 만 5세 이하의 자녀가 있는 공무원은 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 4시간을 초과하여 근무하는 날에는 1일 최대 2시간의 육아시간을, 4시간 이하 근무하는 날에는 1일 최대 1시간의 육아시간을 받을 수 있다. 이 경우 육아시간의 사용 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 인사혁신처장이 정한다.

구분	모성보호시간	육아시간
반일제 (주5일, 일4시간)	可 (일1시간)	可 (일1시간)
격일제 (월·수 8시간, 금 4시간)	可 (월·수 2시간, 금 1시간)	可 (월·수 2시간, 금 1시간)

5. 시간외근무 및 공휴일 등 근무

가. 행정기관의 장은 시간외근무를 하거나 토요일 또는 공휴일, 정상근무일이 아닌 날(이하 “토요일등”이라 한다)에 근무를 한 공무원에 대해서는 그 다음 정상 근무일을 휴무하게 할 수 있다. 다만, 해당 행정기관의 업무 사정이나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 다른 정상근무일을 지정하여 휴무하게 할 수 있다.

나. 시간외근무 시간이나 토요일등에 근무를 한 시간이 휴무하게 하는 정상근무일의 근무 시간보다 적을 경우에는 가목을 적용하지 아니한다.

(7) 차관급이상 공무원의 휴가실시

○ 승인권자별 대상

허가권자	대상
대통령	- 국무총리 - 대통령소속기관의 장
국무총리	- 국무위원 - 국무총리 소속기관의 장 - 중앙노동위원회위원장 등 부처소속 장관급 공무원
직근상급감독자 또는 직근상급기관의 장	- 대통령 또는 국무총리의 승인대상이 아닌 차관급이상 공무원

○ 유의사항

- 차관급이상 공무원의 휴가신청은 사전에 공문서로 하며, 부득이한 경우에는 구두보고 후 실시하고 이를 소속기관에서 기록 관리함
- 국무회의 및 차관회의 구성원의 연가에 있어서는 회의 참석에 지장이 없는 기간을 택하여 실시하도록 함

다. 출장

- 상사의 명에 의하여 정규 근무지 이외의 장소에서 공무를 수행하는 것
- 공무수행 전념(사사로운 업무금지)
- 귀청시 출장결과보고서 제출(경미한 사항에 대해서는 구두로 결과보고 가능)
- 국내출장의 경우 시간외근무수당·야간근무수당 및 휴일근무수당은 원칙적으로 지급할 수 없으나, 출장의 목적상 필연적으로 시간외근무의 발생이 예상되는 경우에 한해 예외적으로 지급가능
 - ※ 국외출장의 경우 시간외근무수당 지급 불가

3. 징계

제도목적	- 공무원의 의무위반 등에 대하여 행정상 제재를 과함으로써 - 공무원관계의 질서를 유지하고 공직기강을 바로하여 공무원으로써 책임과 의무를 다하도록 하는 데 있음
근거	- 국가공무원법 제78조 ~ 제83조의3 - 공무원 징계령(대통령령), 공무원 징계령 시행규칙(총리령) - 공무원 비위사건 처리규정(대통령 훈령), 비위면직(파면·해임)자 공직 재임용 제한에 관한 규정(국무총리훈령)
대상	- 경력직공무원 - 일반직공무원(시보공무원 포함) - 특정직공무원 : 별도의 법령에 징계종류와 절차를 규정 - 특수경력직공무원 : 별정직공무원(정무직공무원은 징계대상 아님)
제도내용	〈징계사유〉 - 국가공무원법 및 동법에 의한 명령위반 - 직무상의 의무위반 및 직무태만 - 직무내외를 불문하고 그 체면 또는 위신 손상 〈징계 등의 종류 및 효력〉 - 파면 : 공무원관계로부터 배제 및 5년간 공무원임용 제한 - 퇴직급여(수당)의 1/2 감액(단, 5년 미만 재직자는 퇴직급여의 1/4 감액) - 해임 : 공무원관계로부터 배제 및 3년간 공무원임용 제한 - 금품·향응수수, 공금 횡령·유용으로 해임된 경우 퇴직급여(수당)의 1/4 감액(단, 5년 미만 재직자는 퇴직급여의 1/8) - 강등 : 1등급 아래로 직급을 내리고, 공무원 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못함 - 고위공무원은 3급으로 임용, 연구관 및 지도관은 연구사 및 지도사로 함 - 외무공무원은 1등급 강등(8 ~ 6등급 → 5등급), 교육공무원은 하위직위에 임명 - 처분기간(3월) + 18개월간 승진 및 승급 제한 - 정직(1 ~ 3월) - 공무원신분은 보유하나 직무에 종사하지 못함 - 정직기간중 보수는 전액을 감함 - 처분기간(1 ~ 3월) + 18개월간 승진 및 승급 제한 - 감봉(1 ~ 3월) - 감봉기간중 1/3 감액 - 처분기간(1 ~ 3월) + 12개월간 승진 및 승급 제한 - 견책 : 6개월간 승진 및 승급 제한 ※ 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 소극행정, 음주운전, 성폭력범죄, 성희롱, 성매매 비위로 강등·정직·감봉·견책을 받은 경우 승진 및 승급제한 6월 추가 가산 - 징계부가금 : 징계 사유가 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계 외에 법 제78조의2제1항 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이익의 5배 이내 징계부가금 병과

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리

〈징계위원회 종류, 관할, 설치 및 구성〉			
종류	관할	설치	구성
중앙 징계 위원회	- 고위공무원단 ‘5급 이상공무원 등’ - 5급 이상공무원 - 전문경력관 가군 - 연구관 및 지도관 - 우정2급 이상 공무원 - 나급 이상 전문임기제공무원 (시간선택제전문임기제 포함) - 5급 상당 이상 별정직 - 국무총리가 징계의결 요구한 ‘6급 이하공무원 등’ - 6급 이하 공무원 - 전문경력관 나군 및 다군 - 연구사 및 지도사 - 우정3급 이하 공무원 - 다급 이하 전문임기제 공무원 - 한시임기제공무원 - 6급 상당 이하 별정직 - 중앙행정기관소속 ‘6급 이하 공무원 등’의 중징계 요구사건	국무총리 소속	- 위원장 1명, 부위원장 1명을 포함 17명 이상 33명 이하의 공무원 위원과 민간위원으로 구성 - 위원장 : 인사혁신처장 - 위원 : 고위공무원단에 속하는 공무원 중 직무등급 가등급(제1호 상당 특정직 공무원 포함)에 해당하는 직위 중 국무총리가 정하는 직위에 근무하는 사람을 임명(위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1 이상은 민간위원을 위촉하여야 함/ 위원의 임기는 3년, 1회 연임 가능) - 민간위원 특정 성(性)이 60%를 초과하지 않도록 구성 - 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 8명의 위원으로 구성 - 민간위원을 5명 이상 포함하여야 하며, 동일한 자격요건으로 위촉된 민간위원만 지정해서는 아니됨 - 성폭력, 성희롱 사건은 피해자와 같은 성별 위원이 위원장 제외 위원의 1/3 이상 포함
제도내용 보통 징계 위원회	‘6급 이하공무원 등’의 징계 등 사건	중앙 행정 기관 (필요시 소속 기관에도 설치 가능)	- 위원장 포함 9인 이상 15인 이내로 구성 - 위원장 : 설치기관의 장의 차순위자 - 위 원 : 공무원 위원은 상위자로부터 차례로 임명기관장이 임명(위원장을 제외한 2분의 1 이상을 민간위원으로 위촉하여야 함) - 민간위원 특정 성(性)이 60%를 초과하지 않도록 구성 - 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 6명의 위원으로 구성 - 민간위원을 4명 이상 포함하여야 하며, 동일한 자격요건으로 위촉된 민간위원만 지정해서는 아니됨 - 성폭력, 성희롱 사건은 피해자와 같은 성별 위원이 위원장 제외 위원의 1/3 이상 포함

〈징계의결요구권자〉

- ‘5급 이상 공무원 등’ : 소속장관
- ‘6급 이하 공무원 등’ : 소속 기관의 장 및 소속 상급기관의 장
- 파견 및 겸임공무원 : 본직기관의 장

〈징계위원회의 의결 및 기한〉

- 의결 : 위원장 포함 5인 이상 출석과 출석위원 과반수의 찬성
- 의결기한 : 접수일로부터 30일 이내(중앙징계위원회는 60일), 단 30일(중앙징계위원회는 60일) 이내 연장가능

〈징계시효 및 시효기산〉

- 징계시효 : 3년(법 제78조의2제1항 각 호의 경우에는 5년, 법 제83조의2제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10년)
- 시효기산 : 징계의결요구서 접수일로부터 기산

가. 징계사유

- 국가공무원법 및 동법에 의한 명령위반(대통령령·총리령·부령·훈령·지침, 조례·규칙 등)
- 직무상의 의무위반, 직무태만
 - 성실 의무, 복종의 의무, 직장이탈금지, 친절·공정의 의무, 종교중립의 의무, 비밀 엄수의 의무, 청렴의 의무, 품위 유지의 의무, 영리업무 및 겸직 금지, 정치 운동의 금지, 집단 행위의 금지 등
- 직무내외를 불문하고 그 체면 또는 위신 손상

■ 징계사유의 승계 (제78조 제2항)

- 공무원(특수경력직공무원 및 지방공무원을 포함한다)이었던 사람이 다시 공무원으로 임용된 경우에 재임용 전에 적용된 법령에 따른 징계 사유는 그 사유가 발생한 날부터 이 법에 따른 징계 사유가 발생한 것으로 봄

나. 징계대상

모든 공무원이 징계의 대상이 되는 것은 아니고 경력직공무원과 특수경력직공무원 중 별정직공무원이 그 대상이 됨.

- 경력직공무원(시보공무원 포함)
 - 일반직공무원
 - 국가공무원법 소정의 징계절차에 의한
 - ※ 감사원 소속 직원은 감사원법 소정의 징계절차, 지방의 일반직 공무원은 지방공무원법 소정의 절차에 의한
 - 특정직공무원 : 별도의 법령에 징계종류와 절차를 규정
 - 검사(검사징계법), 경찰공무원(경찰공무원법), 소방공무원(소방공무원법), 외무공무원(외무공무원법), 교육공무원(교육공무원법)
 - 군인·군무원(군인사법 및 군무원인사법)
 - 국가정보원 직원(국가정보원직원법), 대통령 경호처 직원(대통령 등의 경호에 관한 법률)
 - ※ 시보공무원의 징계(법 제29조제2항)
 - 시보공무원의 행위가 징계사유에 해당될 경우에는 정규공무원과 동일하게 징계처분이 가능하며, 징계에 의한 정직 또는 감봉처분을 받은 기간은 시보임용기간에 산입되지 아니함
- 특수경력직공무원
 - 별정직공무원 : 징계사유가 발생하면 직권면직처분을 하거나 일반직공무원징계절차에 의하여 징계처분 할 수 있음(법 제83조의3, 별정직공무원 인사규정 제9조)
 - ※ 정무직공무원은 징계대상이 아님

다. 징계의 종류와 효력

- 배제징계 : 공무원신분을 완전히 해제함을 내용으로 하는 파면과 해임은 그 효력을 법 제80조에서 규정하지 않고 법 제33조(결격사유), 공무원연금법 제64조 및 같은 법 시행령 제61조에서 처분효과를 정하고 있음

종류	효력
파면	- 공무원관계로부터 배제하고 5년간 공직재임용 제한 - 퇴직급여의 1/2감액(재직기간이 5년 미만인 자는 1/4감액), 퇴직수당 금액의 1/2감액
해임	- 공무원관계로부터 배제하고 3년간 공직재임용 제한 - 금품·향응수수, 공금횡령·유용으로 해임된 경우 퇴직급여(단, 재직기간이 5년 미만 재직자는 1/8감액) 및 퇴직수당의 1/4 감액

- 교정징계

① 신분상의 효력

종류	효력	신분상의 효력		
		승진	경력평정	연가
강등		1계급 내림+정직 3월 - 처분기간(3월)에는 신분은 보유, 직무에 종사 하지 못함 - 처분기간(3월)+18개월은 승진소요최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진임용을 제한(법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산)	실제 직무에 종사 하지 않은 처분 기간(3월)은 제외	처분일수는 연가 일수에서 제외
정직 (1~3월)		- 처분기간(1~3월)에는 신분은 보유, 직무에 종사하지 못함 - 정직처분기간+18개월은 승진소요최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진임용을 제한(법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산)	실제 직무에 종사 하지 않은 처분 기간(1~3월)은 제외	처분일수는 연가 일수에서 제외
감봉 (1~3월)		감봉처분기간+12개월은 승진소요최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진임용을 제한(법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산)		
견책		6개월은 승진소요최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진임용을 제한(법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산)		
근거 규정		공무원임용령 제31조, 제32조 및 제35조의2	공무원성과평가 등에 관한 규정 제 25조	국가공무원 복무 규정 제17조

② 보수상의 효력

효력 종류	보수상의 효력			
	보수	승급	수당	기타
강등	강등된 후의 보수를 기준으로 3개월간 보수 전액 삭감	처분기간(3월)+ 18개월간 승급제한 ※ 법제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산	3개월간 정근수당 가산금, 가족수당, 가족수당 가산금, 자녀학비보조수당 및 주택수당은 수당액의 전액 감액 - 대우공무원이 강등된 경우에는 다시 대우공무원이 될 때까지 대우공무원 수당을 전액 지급하지 않음 - 정근수당 지급대상 기간 중에 강등처분을 받은 경우에는 정근수당을 지급하지 아니함 - 월중에 강등처분을 받거나 복직한 경우 특수지근무수당, 위험근무수당, 특수 업무수당, 업무대행수당, 군법무관수당, 관리업무수당, 정액급식비 및 직급 보조비는 실제 근무한 일수에 따라 일할 계산하여 지급 - 월중에 강등처분을 받거나 복직한 경우 시간외수당·야간근무수당·휴일 근무수당은 실제 근무한 실적에 따라 지급 - 명절휴가비: 지급기준일(설날, 추석) 현재 강등에 따라 직무에 종사하지 않은 경우 지급 하지 아니함 - 연가보상비: 강등에 따라 직무에 종사하지 않은 일수를 연가일수에서 공제후 지급	- 정근수당 및 정근수당가 산금지급시 징계처분기간 (1~3월)+승급 제한기간 (강등·정직 18월, 감봉 12월, 견책 6월)은 근무 연수에 산입되지 않음 - 모범공무원 수당은 징계처분 후 다음 달부터 수당을 지급하지 않음 - 징계처분의 집행이 종료한 날부터 징계 기록말소기간이 경과한 후 각각의 승급 제한(강등·정직 18월, 감봉 12월, 견책 6월) 기간을 승급기간에 산입함 ※ 징계처분 기간은 산입 되지 아니함
정직 (1~3월)	처분기간 중 보수 전액 감액	처분기간(1~3월)+ 18개월간 승급제한 ※ 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계 처분의 경우에는 각각 6개월을 가산	- 처분기간(1~3월) 동안 대우공무원 수당, 정근수당 가산금, 가족수당, 가족 수당 가산금, 자녀학비보조수당 및 주택수당액의 전액 감액 - 정근수당의 지급대상 기간 중에 정직 처분을 받은 경우에는 정근수당을 지급하지 아니함 - 월중에 강등처분을 받거나 복직한 경우 특수근무지수당, 위험근무수당, 특수 업무수당, 업무대행수당, 군법무관 수당, 관리업무수당, 정액급식비 및	

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리

효력 종류	보수상의 효력			
	보수	승급	수당	기타
			직급보조비는 실제 근무한 일수에 따라 일할계산하여 지급 - 월중에 강등처분을 받거나 복직한 경우 시간외수당·야간근무수당·휴일근무수당은 실제 근무한 실적에 따라 지급 - 명절휴가비: 지급기준일(설날, 추석) 현재 정직중인 경우 지급하지 않음 - 연가보상비: 정직일수를 연가일수에서 공제후 지급	
감봉 (1~3월)	처분기간 중 보수의 1/3 감액	처분기간(1~3월)+12개월 승급제한 ※ 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주 운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산	- 처분기간(1~3월) 동안 대우공무원수당, 정근수당 가산급, 가족수당, 가족수당 가산급, 자녀학비보조수당, 주택수당액의 1/3 감액 - 정근수당의 지급대상 기간 중에 감봉 처분을 받은 경우에는 정근수당을 지급하지 아니함 - 특수근무지수당, 위험근무수당, 특수 업무수당, 업무대행수당 및 군법무관 수당액의 1/3 감액 - 시간외근무수당·야간근무수당·휴일근무수당 및 관리업무수당 전액 지급	
견책		6개월 승급제한 ※ 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주 운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산	수당 등을 전액지급함, 다만, 정근수당 지급대상 기간 중에 견책처분을 받은 경우에는 정근수당을 지급하지 않음	
근거 규정	- 법 제80조 - 공무원보수 규정 - 공무원수당 등에 관한 규정 - 모범공무원규정			

○ 징계의결 요구중인 자에 대한 제한

- 승진임용의 제한(공무원임용령 제32조)
- 타 기관으로의 전보제한
 - 징계위원회에 회부중인 공무원에 대한 타 기관으로의 전보는 징계절차가 종료된 후에 이를 실시하여야함(총인사 292-4363, 1964)
- 의원면직 제한(국가공무원법 제78조의4, 공무원 비위사건 처리규정 제5조)
- 명예퇴직수당 지급제한 대상(국가공무원 명예퇴직수당 등 지급 규정 제3조)
- 국내 위탁교육훈련 및 국외훈련의 제한·중단(공무원 인재개발 업무처리지침)
- 정부포상 추천제한(정부포상업무지침)

■ 징계효력의 승계

- 공무원(특수경력직공무원 및 지방공무원을 포함한다)이었던 사람이 다시 공무원이 된 경우에는 재임용 전에 적용된 법령에 따라 받은 징계처분은 그 처분일부터 이 법에 따른 징계처분을 받은 것으로 봄(법 제80조 제7항)

〈예시〉

- 감봉 3월의 처분을 받고 1월만 집행된 지방공무원이 면직 후 동일 날짜로 국가공무원으로 된 경우에는 2월간의 봉급과 수당을 감액 지급하여 그 징계처분을 집행종료하고 그 집행이 종료한 날로부터 12월간 승진, 승급할 수 없음
- 다른 법률의 적용을 받는 공무원이 징계처분을 받고 일반직국가공무원이 되었으나 그 징계처분이 국가공무원법에서 규정한 징계 종류와 다른 징계처분을 받은 경우의 효력은 다음과 같음(임용령 제32조제2항, 보수규정 제14조제1항)

징계처분	효력
강등처분	처분종료일로부터 18개월간 승진·승급 제한
근신·군기교육 또는 이와 유사한 징계처분	처분종료일로부터 6개월간 승진·승급 제한

제10장

라. 징계부가금

(1) 징계부가금 부과 대상

- 직무관련성 유무와 상관없이 국가공무원법 제78조의2제1항 각 호의 비위의 경우 징계처분 외에 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이익의 5배 이내 징계부가금 부과결을 요구하여야 함

■ 징계부가금 대상 (법 제78조의2 제1항)

제78조의2(징계부가금) ① 제78조에 따라 공무원의 징계 의결을 요구하는 경우 그 징계 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계 외에 다음 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이익의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)의 5배 이내의 징계부가금 부과 의결을 징계위원회에 요구하여야 한다.

1. 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익*을 취득하거나 제공한 경우
2. 다음 각 목에 해당하는 것을 횡령(橫領), 배임(背任), 절도, 사기 또는 유용(流用)한 경우
 - 가. 「국가재정법」에 따른 예산 및 기금
 - 나. 「지방재정법」에 따른 예산 및 「지방자치단체 기금관리기본법」에 따른 기금
 - 다. 「국고금 관리법」 제2조제1호에 따른 국고금
 - 라. 「보조금 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 보조금
 - 마. 「국유재산법」 제2조제1호에 따른 국유재산 및 「물품관리법」 제2조제1항에 따른 물품
 - 바. 「공유재산 및 물품 관리법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 공유재산 및 물품
 - 사. 그 밖에 가목부터 바목까지에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것

* 대통령령이 정하는 재산상 이익(공무원 징계령 제17조의2)

1. 유가증권, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산상 이익
2. 골프 등의 접대 또는 교통·숙박 등의 편의 제공
3. 채무면제, 취업제공, 이권 부여 등 유형·무형의 경제적 이익

(2) 징계부가금 부과 절차

- ① 징계의결등 요구권자는 징계사유가 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계 외에 법 제78조의2제1항 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득의 5배내에서 징계의결 요구와 동시에 징계부가금 부과의를 요구하여야 함
- ② 관할 징계위원회에서 법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득의 5배 내에서 징계부가금을 부과 의결하며 부과 의결 전 형사처벌, 변상책임 등을 이행 또는 다른 법령에 따라 환수나 가산징수 절차에 따라 환수금이나 가산 징수금을 납부한 경우에는 벌금, 변상금, 몰수, 추징금, 환수금 또는 가산징수금의 합계액과 부가금의 합계액이 금품수수액의 5배를 초과할 수 없음
 - 벌금외의 형을 선고 받은 경우 형의 종류, 형량 및 실행, 집행유예 또는 선고유예 여부 등을 종합적으로 고려하여 징계부가금을 조정 의결하여야 함
- ③ 징계처분권자가 의결서 받은 날로부터 15일 내에 징계처분 등을 하여야 하고, 징계처분 등을 할 때 징계부가금 금액을 분명하게 적은 납부 고지서를 교부하여 부과처분
- ④ 징계부가금 의결을 받은 자는 60일 이내에 징계부가금 처분권자가 지정하는 금융기관을 통해 납부하여야 함
- ⑤ 감면절차 : 부과의를 후 법원판결 확정, 변상책임 이행 시 등
 - 부과의를 받은 자의 감면신청이 있거나(임의적 절차) 환수금 등이 납부된 것을 안 경우 징계의결 요구권자는 감면의결을 요구
 - 징계위원회에서는 변상 등 이행금액과 징계부가금의 합계액이 금품비위 등의 5배를 초과하지 않는 범위내에서 감면 의결해야 함
 - 의결 결과에 따라 차액 환급 또는 감면 납부하도록 조치

제10장



이런 경우 어떻게 할까?

Q1

징계처분에 따른 인사업무처리

- 정직처분을 받은 자의 복직명령 여부에 대하여?
- 징계처분을 받은 자의 필수보직기간내 전보에 대하여?
- 징계처분에 의해 해임되었던 자가 소청결정에 의해 정직 3월로 변경된 경우 근무상황 처리 및 보수지급에 대하여?

- 정직처분은 복직을 전제로 미리 기간을 명시하여 명령한 것으로서 기간만료시점에서 복직 여부를 판단할 필요가 없으므로 별도의 복직명령을 하지 않더라도 그 만료일이 지나면 직무에 복귀하는 것임 다만, 원래의 직위에 다른 직원이 보직되어있어 원 직위로의 복직이 어려운 경우에는 적절한 보직을 부여하여야 할 것임
- 일반직공무원은 원칙적으로 당해 직위에 임용된 날부터 3년 이내에는 다른 직위에 전보할 수 없으나 징계처분을 받은 경우에는 필수보직기간 내에 전보가 가능(임용령 제45조)하므로 현 직위임용일부터 3년이 경과되지 아니하여도 사전 전보승인없이 전보가 가능함
- 당해인의 귀책사유가 아닌, 기관에서 적절한 징계처분을 하지 아니하여 그 결과 실제 근무하지 못하였으므로 정직 3월의 기간이 끝난 이후에는 정상적으로 근무한 것으로 보아 근무상황을 처리하여야 하며, 정직기간동안은 보수를 전액 삭감하고 정직기간 만료일 이후부터는 보수의 전액이 지급됨

Q2

법원에서 해임처분이 취소된 경우의 인사처리는?

- 해임처분을 받은 자가 법원에서 해임처분 취소판결을 받은 경우 법원의 취소판결은 해임처분을 기왕에 소급하여 취소시키는 효력을 가지므로 당초의 해임처분을 처분 일자로 소급하여 취소하여야 함

Q3

해임처분에 대하여 법원의 효력정지결정이 선고되었을 경우 조치는?

- 처분청에서 ‘해임처분 효력정지 결정’을 송달 받은 후 해당 공무원을 복직시켜야 하는지, 또는 현재 ○○고등법원에 항고하여 소송 중이므로 최종 사건 판결 확정 시까지 복직을 시켜서는 안 되는지 여부
- 만약, 복직을 시켜야한다면 복직절차를 거쳐서 복직을 시켜야하는지, 또는 법원의 결정문 자체로 효력이 발생하니 별다른 처분을 하지 않아도 되는지의 여부
- 복직을 시켜야한다면 보수지급을 해임처분 한 날로부터 소급하여 지급하여야 하는지, 또는 법원의 결정일을 기준으로 지급하여야 하는지의 여부

※ 강등처분에 대하여 법원의 효력정지가처분 결정이 선고되었을 경우 조치

- 법원의 ‘해임처분 효력정지결정’에 의하여 행정청의 해임처분은 그 효력이 정지되고 해당 공무원의 법적 지위는 별도의 절차가 없더라도 본안판결이 있을 때까지 잠정적으로 해임처분이 있기 이전과 동일한 상태로 됨
 - 따라서 이미 복직이 되어 있는 상태로 보아야 하므로 별도의 복직처분은 필요하지 않음
 - 해임처분 효력정지결정의 효력은 장래에 향하여 발생하므로,
 - 보수지급은 법원의 결정이 행정청에게 고지된 날을 기준으로 합이 타당하다고 판단됨
- ※ 강등처분 효력정지가처분 결정의 경우의 조치도 동일
(즉, 집행정지 인용결정일로부터 취소소송의 판결 선고시까지 대상자는 원계급을 회복하고, 원계급에 맞는 보수를 지급하여, 승진임용제한이 동 기간 동안 정지됨, 또한 집행정지결정의 형성력 및 기속력으로 인해 동 결정으로 당연히 강등처분의 효력이 정지되는 것으로 별도의 취소처분 등 임용행위 불요)

Q4

주의·경고처분 후 징계처분 가능 여부 : 징계사유에 해당하는 비위(음주운전)를 범한 경우 서면경고 후 징계사유에 해당함을 발견하여 징계의결요구할 경우 일사부재리의 원칙에 저촉되는지 여부

- 기관장이 서면에 의한 경고장을 발부하는 것은 공무원의 신분에 영향을 미치는 국가공무원법상 징계의 종류에 해당하지 아니할 뿐만 아니라 위와 같은 경고는 혐의자에 대하여 앞으로 근무에 충실하라는 내용의 권고행위 내지 지도행위에 지나지 않고 공무원으로서 신분에 불이익이 초래되는 법률상 효과가 나타나는 행정처분이라고 할 수 없으므로 서면경고한 내용과 동일한 사유로 징계의결을 요구하여도 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니함

Q5

징계처분에 대한 집행의 시작과 종료 : 징계처분 후 처분에 대한 집행이 시작되어 종료되는 날까지 기간은?

- 징계처분에 대한 집행이 종료되는 날의 의미는 견책은 처분일, 감봉1월 및 정직1월은 처분일로부터 1개월이 경과하는 날, 감봉2월 및 정직2월은 처분일로부터 2개월이 경과하는 날 감봉이나 정직처분에 따른 인사발령장에 그 기간을 명시하여야 함

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리



판례

CASE
1

수개의 징계사유 중 일부만이 징계사유가 인정되어 행한 징계처분의 효력

- 수개의 징계사유중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계사유만으로도 당해 징계처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계처분을 유지한다하여 위법하다고 할 수 없음(대판 '89. 12. 26, 89누589)

CASE
2

위법한 상사의 명령에 대한 복종행위

- 공무원이 그 직무를 수행함에 즈음하여 상관은 하관에 대하여 범죄행위 등 위법한 행위를 하도록 명령할 직권이 없는 것이며, 또한 하관은 소속 상관의 적법한 명령에 복종할 의무는 있으나 그 명령이 명백히 위법 내지 불법한 명령인 때에는 이는 직무상의 지시명령이라 할 수 없으므로 이에 따라야 할 의무가 없음(대판 '99. 4. 23, 99도 636)

CASE
3

직무상 비밀의 정의

- 국가공무원법상 직무상 비밀이라 함은 국가 공무의 민주적, 능률적 운영을 확보하여야 한다는 이념에 비추어 볼 때 해당 사실이 일반에 알려질 경우 그러한 행정의 목적을 해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 하며, 구체적으로는 행정기관이 비밀이라고 형식적으로 정한 것에 따를 것이 아니라 실질적으로 비밀로서 보호할 가치가 있는지, 즉 그것이 통상의 지식과 경험을 가진 다수인에게 알려지지 아니한 비밀성을 가졌는지, 또한 정부나 국민의 이익 또는 행정목적 달성을 위하여 비밀로서 보호할 필요성이 있는지 등이 객관적으로 검토되어야 함.(대판 '96.10.11, 94누 7171)

CASE
4

청렴의 의무에 있어 직무의 범위

- 직무와 관련하여 의미는 당해 공무원이 직무의 결정권을 갖고 있지 않더라도 그 직무행위와 밀접한 관계가 있는 경우 및 사실상 관리하는 직무행위도 포함됨(대판 '92. 11. 27. 92누 3366)

CASE
5

향응수수액의 인정범위

- 피고인이 일정 기간 사이에 룸싸롱 등에서 수회에 걸쳐 술값 등 접대 명목으로 일정 금액 상당의 향응을 제공받았다면, 이러한 경우 피고인의 수취액을 인정함에 있어서는 먼저 피고인의 접대에 요한 비용과 향응 제공자가 소비한 비용액을 가려내어 피고인의 접대에 요한 비용을 피고인의 수취액으로 인정하여야 하고 만일 각자에 요한 비용액이 불명일 때에는 이를 평등하게 분할한 액을 가지고 피고인의 수취액으로 인정하여야 할 것임.(대판 '95. 1. 12. 94도 2687)

CASE
6

품위의 범위

- '품위'라 함은 주권자인 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말하는 것이므로 공무원이 모든 국민에게 보장된 기본권을 행사하는 행위를 하였다 할지라도 그 권리행사의 정도가 권리를 인정한 사회적 의의를 벗어날 정도로 지나쳐 주권자인 국민의 입장에서 보아 바람직스럽지 못한 행위라고 판단되는 경우라면 공무원의 그와 같은 행위는 그 품위를 손상하는 행위에 해당함(대판 '87. 12. 8. 87누 657685)
- 공무원의 비위사실이 공무집행과 관련된 것이 아니라 그 소속 노동조합지부의 직무와 관련된 것이라 하여도 공무원으로서의 체면 또는 위신을 손상한 때에 해당하면 국가공무원법상의 징계사유에 해당함.(대판 '82.7.13, 80누 198)

CASE
7

집단행위의 금지 의무 규정이유

- 국가공무원법이 제66조 제1항에서 "공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단행위를 하여서는 아니 된다."고 하여 공무원의 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유를 제한하고 공무원에 대하여 공무 외의 일을 위한 집단행위를 금지하고 있는 것도 공무원의 집단행동이 공무원 집단의 이익을 대변함으로써 국민전체의 이익추구에 장애가 될 소지가 있기 때문이고, 이는 국민전체의 봉사자라는 공무원의 특수한 신분에서 나오는 의무의 하나를 규정한 것이라고 할 것임.(헌법재판소 결정 '07. 8. 30, 자2003헌바51)

제10장

CASE
8

형사상 책임이 없는 행위에 대한 징계사유 인정

- 국가공무원법 제78조 제1항 제3호가 정하는 징계사유인 직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때라 함은 공무원의 신분상의 의무로서의 품위 유지의 의무에 반하는 것으로 주권자인 국민의 수임자로서 또는 국민에의 봉사자인 직책을 다하는 공직자로서 공직의 체면, 위신을 손상하는데 직접적인 영향이 있는 행위를 한 때를 말하는 것이므로 이와 같은 의무위반의 행위가 있었다면 비록 그것이 형사상 책임이 없는 것이라고 하더라도 형사책임의 유무에 불구하고 징계사유가 된다고 할 것임.(대판 '85.4.9, 84누 654)

마. 징계위원회의 설치 및 운영

(1) 징계위원회의 성격

- 공무원의 징계처분 등은 반드시 징계위원회의 의결을 거쳐 위원회가 설치된 소속기관의 장이 하되 중앙징계위원회의 의결에 대해서는 중앙행정기관의 장이 행함(법 제82조)
 - ※ 징계위원회를 두는 이유는 인사권자의 자의적 징계운동을 견제하여 혐의자의 권익을 보호하고 공정한 징계운동을 도모하는 데 있음
- 징계위원회의 성격은 의결기관이라고 하여야 할 것이고, 징계권자는 징계위원회의 의결에 기속되어 징계의결 된 양정을 변경할 수 없음

(2) 징계위원회의 종류 및 관할

- 중앙징계위원회 및 보통징계위원회로 구분함(징계령 제2조제1항)
- 징계위원회의 관할(징계령 제2조2항 내지 제5항)

징계위원회	징계관할
중앙징계위원회	• 고위공무원단에 속하는 공무원, 5급 이상 공무원, 전문경력관 가군 연구관 및 지도관, 우정2급 이상 공무원, 나급 이상 전문임기제공무원, 5급 이상 일반직 공무원의 보수에 상응하는 별정직 공무원의 징계 또는 징계부가금(이하 “징계등”이라 함) 사건 • 다른 법령에 따라 중앙징계위원회에서 징계의결 또는 징계부가금 부과 의결을 하는 특정직 공무원의 징계등 사건 - 공사급 이상의 직위의 외무공무원 - 경무관 이상의 경찰공무원 - 소방준감 이상의 국가소방공무원 • 대통령 또는 국무총리의 명령에 의한 감사 결과 국무총리가 징계의결등을 요구한 6급 이하 공무원, 전문경력관 나군 및 다군, 연구사 및 지도사의 징계등 사건 등 • 중앙행정기관 소속의 6급이하 공무원 등의 중징계 또는 중징계관련징계부가금 요구사건

징계위원회	징계관할
보통징계위원회	6급 이하 공무원 등의 징계등 사건 ※ 6급 이하 공무원 등에 대한 중징계요구사건은 중앙행정기관에 설치된 보통징계위원회(중앙징계위원회 관할사건 제외)

(3) 징계위원회의 설치 및 구성

(가) 중앙징계위원회

- 국무총리 소속으로 설치함.(징계령 제3조1항)
- 위원장을 포함하여 17명 이상 33명 이하의 공무원위원과 민간위원으로 구성(징계령 제4조)
- 위원장 : 인사혁신처장
- 공무원 위원은 국무총리가 정하는 직위에 근무하는 사람으로 함.
 - 고위공무원단 직위 중 「직무분석규정」 제8조제2항에 따른 직무등급 중 가등급에 해당하는 직위
 - 제1호에 상당하는 특정직 공무원으로 보하는 직위
- 민간위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 국무총리가 위촉(영 제4조)
 - 법관, 검사 또는 변호사로 10년 이상 근무한 자
 - 대학에서 법학 또는 행정학을 담당하는 부교수 이상으로 재직 중인 자
 - 공무원으로서 중앙징계위원회 위원으로 임명될 수 있는 직위에 근무하고 퇴직한 자
 - 민간부문에서 인사·감사 업무를 담당하는 임원급 또는 이에 상응하는 직위에 근무한 경력이 있는 사람

☞ 민간위원 수의 특정 성(性)이 10분의 6을 초과하지 않도록 구성
민간위원의 임기는 3년, 1회에 한하여 연임 가능(징계령 제5조의2)
- 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 8명의 위원으로 구성하되, 이중 민간위원이 5명 이상 포함되어야 함.
 - 「공무원 징계령」 제4조제3항 각호의 사람 중 동일한 자격요건으로 위촉된 민간위원만 지정해서는 안됨.
 - 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄, 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱 징계 사건의 경우 피해자와 같은 성별의 위원이 위원장을 제외한 위원 수의 3분의 1 이상 포함되어야 함.

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리

(4) 보통징계위원회

- 위원장 1명을 포함하여 9명 이상 15명 이하의 공무원위원과 민간위원으로 구성
- 위원장
 - 해당 위원회가 설치된 기관의 장의 다음 순위인 사람(징계령 제5조제2항)
 - 다만, 중앙행정기관에 설치된 보통징계위원회의 위원장은 고위공무원단 또는 이에 상당하는 특정직 공무원 직위 중에서 중앙행정기관의 장이 임명(징계령 제5조제2항)
- 공무원 위원은 징계등 대상자보다 상위계급의 소속 공무원 중에서 해당 기관의 장이 임명하되, 특별한 사유가 없으면 최상위인 사람부터 차례로 임명하여야 함.(징계령 제5조제2항)
- 민간위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 성별을 고려하여 보통징계 위원회가 설치된 행정기관의 장이 위촉(징계령 제5조제4항)
 - 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 자
 - 대학에서 법학 또는 행정학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 자
 - 공무원으로서 20년 이상 근속하고 퇴직한 사람[퇴직 전 5년부터 퇴직할 때까지 소속되었던 적이 있는 중앙행정기관(그 소속기관에 소속되었던 경우를 포함한다) 또는 소속기관(소속 중앙행정기관 또는 소속 중앙행정기관의 다른 소속기관에 소속되었던 경우를 포함한다)의 경우에는 퇴직일부터 3년이 경과한 사람을 말한다]
 - 민간부문에서 인사·감사 업무를 담당하는 임원급 또는 이에 상응하는 직위에 근무한 경력이 있는 사람
- ☞ 민간위원 수의 특정 성(性)이 10분의 6을 초과하지 않도록 구성
 민간위원의 임기는 3년, 1회에 한하여 연임 가능(징계령 제5조의2)
- 회의는 위원장과 위원장이 회의마다 지정하는 6명의 위원으로 구성하되, 이중 민간위원이 4명 이상 포함되어야 함.(징계령 제5조제5항)
 - 「공무원 징계령」 제5조제4항 각호의 사람 중 동일한 자격요건으로 위촉된 민간위원만 지정해서는 안됨.
 - 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력 범죄, 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱 징계 사건의 경우 피해자와 같은 성별의 위원이 위원장을 제외한 위원 수의 3분의 1 이상 포함되어야 함.

(5) 징계위원회의 직무

(가) 위원장

- 징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 사무를 총괄하며, 회의를 소집하고 그 의장이 됨.(징계령 제13조)
- 위원장은 표결권을 가짐.(징계령 제13조제3항)
- 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원, 먼저 임명받은 위원의 순서로 그 직무를 대행함.(징계령 제14조)

(나) 위원

- 징계위원회의 구성원으로서 출석한 징계등 혐의자에게 혐의내용에 관하여 심문을 행하고 필요하다고 인정할 때에는 관계인의 출석을 요구하여 심문할 수 있음.(징계령 제11조)

(다) 간사

- 위원장의 명을 받아 징계등에 관한 기록이나 그 밖의 서류의 작성 및 보관에 관한 사무에 종사하며(징계령 제6조제4항), 사실조사를 행함(징계령 제12조제3항)
※ 각급 징계위원회는 징계사건의 접수·처리 상황을 관리하기 위하여 징계등 처리대장을 갖추어야 함.(징계령 제25조)

바. 징계위원회 운영

(1) 출석통지(징계령 제10조)

- 징계위원회 개최 3일전에 출석통지서가 도달되도록 하여야 함
- 징계혐의자의 소재가 분명하지 아니한 때에는 출석통지서는 관보에 의하여야 함이 경우 관보에 게재한 날로부터 10일이 경과함으로써 그 출석통지서가 송달된 것으로 봄(영 제10조제6항)
- 징계혐의자가 출석통지서의 수령을 거부할 경우에는 징계위원회에서 진술권을 포기한 것으로 봄. 이때 수령을 거부한 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 징계위원회에 송부하여야 함

(2) 심문과 진술권(징계령 제11조)

- 징계위원회 : 혐의자에 대한 심문과 진술권 부여 및 관계인의 출석요구 심문
- 징계혐의자 : 서면 또는 구술로 사실진술, 증인의 심문신청 가능
 - ※ 징계혐의자가 해외체재, 형사사건으로 인한 구속, 여행, 기타 사유로 징계의결요구일로부터 50일 이내에 출석할 수 없을 때에는 서면에 의하여 진술하게 하여 징계의결할 수 있음. 이 경우 서면에 의하여 진술하지 아니할 때에는 그 진술없이 징계의결할 수 있음(영 제10조제5항)
- 징계의결등 요구자·신청자 : 필요하다고 인정할 때에는 징계위원회에 출석하거나 서면으로 의견을 진술할 수 있음. 다만, 중징계등 요구사건의 경우에는 특별한 사유가 없는 한 징계위원회에 출석하여 의견을 진술해야 함.
 - ※ 징계의결등 요구자·신청자는 「감사원법」 제32조제1항 및 제10항에 따라 감사원이 파면, 해임, 강등 또는 정직 중 어느 하나의 징계처분을 요구한 사건에 대해서는 징계위원회 개최 일시·장소 등을 감사원에 통보하여야 함

(3) 징계의결기한(징계령 제9조)

- 접수일로부터 30일 이내(중앙징계위원회의 경우는 60일)
 - 징계위 의결로 30일(중앙징계위원회의 경우는 60일)의 범위에서 연장가능

(4) 의결(징계령 제12조 ~ 제18조)

- 위원장을 포함한 위원 5인 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성
 - 의견이 분립하여 출석과반수에 달하지 못한 때에는 출석위원 과반수에 이르기까지 징계혐의자에게 가장 불리한 의견에 차례로 가장 유리한 의견을 더하여 가장 유리한 의견을 합의된 의견으로 봄
 - ※ 위원장도 표결권 행사
- 징계위원회는 징계의결요구된 사항에 대하여만 심리·의결권이 있다 할 것이나, 징계의결 요구사유인 기초사실의 동일성에 변함이 없는 한 징계의결요구사유의 범위를 확대하여 징계의결하는 것도 가능하다 할 것임
- 의결통보
 - 징계의결요구권자, 징계처분권자에게 통보
 - 징계의결서 정본 첨부

Q6

징계위원회 서면의결 가능성 : 징계위원회 소집 없이 징계의결서를 소지하고 있는 의원들을 개별 방문하여 의결서에 서명을 받아 의결할 수 있는지?

- 징계위원회는 징계혐의자를 출석하여 진술권을 보장하도록 되어 있고 징계위원장은 징계위원회를 소집하여 위원회 사무를 총괄토록 규정하고 있음. 또한 공무원 징계령 제12조에서 징계위원회는 위원 5명 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하도록 규정하고 있고 공무원 징계령 제17조에서는 징계위원회가 징계등 사건을 의결할 때에는 혐의자의 뉘우치는 정도 등을 참작하도록 하고 있으므로 징계위원회는 원칙적으로 서면의결은 불가능할 것임. 특히, 혐의자가 공무원 징계령 제11조의2에 따라 징계혐의자가 우선심사를 신청한 경우에도 이는 혐의자의 출석 없이 징계위원회를 개최할 수 있다는 의미이므로 징계위원회의 의결을 위해서는 반드시 5명 이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결해야 할 것임
- ※ 공무원 징계령 제12조제6항에 따라 관할 이송 및 기한 연기에 관한 사항은 예외적으로 서면의결 가능

CASE
9

불문경고가 행정소송의 대상이 되는 지 여부

- “불문경고”는 법률상의 징계처분은 아니나 위 처분을 받지 아니하였다면 차후 다른 징계처분이나 경고를 받게 될 경우 징계감경사유로 사용될 수 있었던 표창공적의 사용 가능성을 소멸시키는 효과와, 1년 동안 인사기록카드에 등재됨으로써 그 동안은 표창대상자에서 제외시키는 효과 등이 있다는 이유로 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당함.(대판 '02.7.26 2001두3532)

CASE
10

징계의결기한 규정의 법적 성격

- 징계의결의 기한 규정은 징계사유의 시효와는 달리 신속한 징계의결을 도모하고 그에 따른 후임자의 충원 등에 의해 행정작용이 계속적으로 원활히 행해지도록 하는 등으로 행정법관계의 장기간에 걸친 불안정 상태를 방지하려는 것을 주안으로 하는 훈시적 규정이고 징계의결기한이 지나서 징계의결을 하였다 하여 관계자의 책임문제는 별문제로 하고 위법한 것은 아님(대판 '93. 2. 23, 92누16096)

CASE
11

징계위원회 출석통지 규정의 의미

- 출석통지는 징계혐의자로 하여금 징계위원회가 언제 개최되는가를 알게 함과 동시에 자기에게 이익되는 사실을 진술하게 하거나 증거자료를 제출할 기회를 부여하기 위한 조치에서 나온 강행규정임(대판 92누16096, '93. 2. 23)

CASE
12

공무원 징계위원회의 의결사항의 범위

- 국가공무원 징계위원회는 징계의결요구권자로부터 징계의결이 요구된 징계사유 아닌 사유를 들어 징계의결을 할 수 없으나 징계 요구사유가 무단결근인 경우에 이 무단결근이 징계의결시까지 계속되고 있었다면 징계위원회가 당초 요구한 일수보다 많은 무단결근일수를 징계사항으로 하였다 하더라도 기초사실이 동일하고 원고들의 방어권 행사에도 지장이 없으므로 적법함(대판 '84. 9. 25, 84누299)

CASE
13

징계의결요구서 사본 송부절차 없이 한 징계의결의 효력

- 징계의결요구서 사본 송부의 취지는 징계혐의자로 하여금 어떠한 사유로 징계에 회부되었는가를 사전에 알게 함으로써 징계위원회에서 그에 대한 방어준비를 하게 하려는 것으로 징계위원회에 출석하여 진술할 수 있는 권리와 함께 징계혐의자의 방어권 보장을 위한 주요규정으로써 강행규정이므로 징계의결요구서 사본의 송부 없이 진행된 징계절차는 징계혐의자의 방어권 준비 및 행사에 지장이 없었다거나 징계혐의자가 이의 없이 징계위원회에 출석하여 변명하였다는 등의 특단의 사정이 인정되지 않는 이상 위법임.(대판 '92누17426, 1993.6.25.)

사. 징계의결요구 및 집행

(1) 요 구

징계의결요구권자(행정기관의 장)는 소속공무원이 징계사유에 해당하는 비위를 범하였다고 인정할 때에는 관할징계위원회에 징계의결요구서와 관계증빙자료 등을 첨부하여 징계의결 요구함

■ 징계의결요구시 구비서류

- 징계령 제7조제6항
 - ① 별지 제1호 서식의 공무원 징계의결등 요구서
 - ② 공무원인사 및 성과 기록 출력물
 - ③ 다음 각 목의 사항에 대해 총리령(공무원 징계령 시행규칙)으로 정하는 확인서가. 비위행위 유형
 - 나. 징계등 혐의자의 공적(功績) 등에 관한 사항
 - 다. 그 밖에 인사혁신처장이 징계의결등 요구를 위해 필요하다고 인정하는 사항
 - ④ 혐의 내용을 입증할 수 있는 공문서 등 관계 증거자료
 - ⑤ 혐의 내용에 대한 조사기록 또는 수사기록
 - 자체조사를 실시한 결과 징계의결을 요구하는 경우 : 자체조사결과보고서, 혐의자 및 관련자에 대한 문답서, 자인서 또는 확인서
 - 감사원에서 조사한 건 : 공무원징계처분요구서, 혐의자·관련자에 대한 문답서 및 확인서 등 조사기록
 - 수사기관에서 수사한 건 : 공무원범죄처분결과통보서, 공소장, 혐의자·관련자·관계증인에 대한 신문조서 및 진술서 등 수사기록
 - 기타 타기관 통보 : 징계혐의사실통보서 및 혐의사실을 입증할 수 있는 관계자료 (징계령 제7조제2항)
 - ⑥ 관련자에 대한 조치사항 및 그에 대한 증거자료
 - ⑦ 관계법규·지시문서 등의 발췌문
 - ⑧ 징계등 사유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정신건강의학과 의사, 심리학자, 사회복지학자 또는 그 밖의 관련 전문가가 작성한 별지 제1호의3서식의 전문가 의견서
 - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
 - 나. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

* 위 증빙자료중 사본에 대하여는 인증기관의 인증 또는 작성책임자의 원본대조 날인이 있어야 함

(2) 징계의결요구권자

구분	징계의결요구권자
고위공무원단에 속하는 공무원, 5급 이상 공무원 등(5급 이상공무원, 전문경력관 가군, 연구관 및 지도관, 우정 2급 이상 공무원, 나급 이상 전문임기제공무원(시간 선택제전문임기제 포함), 5급 상당 이상 별정직 공무원) 중앙행정기관 소속공무원의 중징계사건	소속장관(부·처·청의 장) 등 공무원임용령 제2조에 규정된 기관의 장
6급 이하 공무원 등(6급 이하 공무원, 전문경력관 나군 및 다군, 연구사 및 지도사, 우정3급 이하 공무원, 다급 이하 전문임기제 공무원, 한시임기제공무원, 6급 상당 이하 별정직 공무원)	소속 기관의 장 또는 소속 상급기관의 장
파견 및 겸임공무원	본직기관의 장
해외주재관	외교부장관
다수인 관련 징계사건	상위자에 대한 징계의결요구권자 또는 상급 감독기관의 장

(3) 징계의결요구의 특례

- 보통징계위원회가 설치된 행정기관의 장은 징계사건의 내용이 중대하거나 당해기관에 설치된 징계위원회에서는 공정한 의결을 하지 못할 우려가 있다고 인정한 때에는 직근 상급기관에 설치된 보통징계위원회에 징계의결을 요구할 수 있음
- 대통령 또는 국무총리의 명에 의한 각종 감사결과 징계사건은 국무총리가 직접 관할 징계위원회에 징계의결을 요구할 수 있음
- 소속을 달리하는 동일직급의 공무원이 관련된 징계사건으로 관할징계위원회가 대등할 때에는 그 직근상급기관에 설치된 보통징계위원회에서 심의·의결함
- 다만, 징계위원회의 의결로서 관련자에 대한 징계를 분리하여 심의·의결하는 것이 타당하다고 인정된 때에는 관련자를 그 관할 징계위원회로 이송할 수 있음

(4) 징계절차의 중지(법 제83조)

○ 사실통보(법 제83조제3항)

- 감사원과 검찰 경찰 기타 수사기관은 공무원에 대하여 조사나 수사를 개시한 때와 이를 종료한 때에는 10일내에 소속기관의 장에게 당해 사실을 통보하여야 함

○ 진행중지(법 제83조제1, 2항)

- 감사원으로부터 소속 공무원에 대하여 조사를 개시하였다는 통보를 받으면 징계의결의 요구 기타 징계절차를 진행하지 못함
- 수사기관으로부터 소속 공무원에 대하여 수사를 개시하였다는 통보를 받으면 징계의결의 요구, 기타 징계절차를 진행하지 아니할 수 있음

※ 행정기관의 장은 법 제83조 제3항에 따라 수사 개시 통보를 받으면 지체 없이 징계의결 등의 요구나 그 밖에 징계 등 절차의 진행 여부를 결정하고, 그 사실을 징계 등 혐의자에게 통보하여야 함(징계령 제8조의2)

(5) 징계의 집행(징계령 제19조)

○ 징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내

- 파면·해임처분시 40일 이내 후임자 보충발령 유예

○ 징계처분사유설명서 교부

- 불복시
 - 30일 이내 : 소청심사위에 심사청구
 - 90일 이내 : 행정소송 제기



소청결정에 따른 인사업무처리 : 징계처분에 의해 해임되었던 자가 소청결정에 의해 정직 3월로 변경된 경우 근무상황처리 및 보수지급에 대하여?

- 당해인의 귀책사유가 아닌 기관에서 적정한 징계처분을 하지 아니하여 그 결과 실제 근무하지 못하였으므로 정직3월의 기간이 끝난 이후에는 정상적으로 근무한 것으로 보아 근무상황을 처리하여야 하며, 정직기간동안은 보수는 감하고 정직기간 만료일 이후부터는 보수의 전액이 지급됨

Q8

재징계처분의 효력 : 해임처분 후 법원의 취소판결로 2001. 9. 10. 정직1월로 재징계 의결되었을 경우 소급하여 징계발령을 하는 것인지?

- 재징계처분을 하는 경우 공무원징계령 제19조에 의거 징계처분권자는 징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 징계처분을 행하여야 하고, 이 경우 징계처분일자는 재징계처분을 하는 날(2001. 9. 10.)이며, 징계처분일자를 소급하여 적용할 수는 없음

CASE 14

징계요구를 철회한 후 다시 징계요구를 할 수 있는지 여부

- 징계권자가 소속 공무원에 대하여 징계요구를 하였다가 이를 철회하고 다시 징계요구를 하는 것을 법이 금하고 있지 않음(대판 '81. 1. 13, 80누28)

CASE 15

권한없는 기관에 의한 파면처분이라고 본 예

- 서울특별시 사무위임규칙 제2조에 의하여 4급 이하 공무원에 대한 임용권이 구청장에게 내부 위임되어 있고 그 임용권 가운데 징계권이 포함되어 있다 하더라도 그 위임이 내부위임에 불과한 이상 구청장이 행한 당해 공무원에 대한 파면처분은 권한없는 기관에 의한 것으로서 당연무효임(대판 '82. 7. 27, 82누62)

CASE 16

수사결과 통보에 따른 징계요구의 적법성 여부

- 피고 서울특별시장은 원고에 대한 뇌물수수 피의사건이 검찰에 수사중이었으므로 지방공무원법 제73조제2항에 따라 원고에 대한 징계의결의 요구 기타 징계절차를 진행하지 아니하다가 '79. 3. 13 검찰로부터 위 피의사건에 대해 '79. 3. 13자로 기소중지결정을 하였다는 사실을 통보받고 그로부터 위 법 제73조의2제2항의 규정에 의하여 1월 이내인 '79. 3. 16 원고에 대한 징계의결을 요구하였음은 적법함(대판 '81. 7. 28, 80누515)

CASE
17

징계집행의 취소 변경 가능 여부

- 징계권자로서는 징계의결대로 징계처분을 집행한 다음에는 특단의 사정이 없는 한 스스로 이를 취소하거나 변경할 수 없다 할 것이고 이는 징계위원회의 의결내용에 하자가 있는 경우에도 마찬가지라 할 것임(대구고법 '79. 6. 5, 78구92)

CASE
18

교부권자 아닌 자가 징계처분사유설명서를 교부한 경우 징계처분의 효력

- 징계처분사유설명서의 교부권자가 아닌 ○○경찰서장이 본건 징계처분사유설명서를 원고에게 교부하였다고 하더라도 그것이 원고에게 교부된 이상 본건 징계처분은 유효함(대판 '80. 12. 9, 80누353)

CASE
19

처분사유설명서의 교부방법

- 처분사유설명서의 교부방법에 관하여는 다른 특별규정을 두지 아니하였으므로 이를 받을 당해 공무원이 볼 수 있는 상태에 놓여짐으로써 교부되었다고 볼 것임(대판 '82. 3. 23, 81누348)

CASE
20

형사사건 진행중의 징계절차 진행 여부

- 공무원에게 징계사유가 인정되는 이상 관계된 형사사건이 아직 유죄로 인정되지 아니 하였거나 수사기관에서 이를 수사중에 있다 하여도 징계처분은 할 수 있음.(대판 '84.9.11 84누110)
- 징계혐의 사실의 인정은 형사재판의 유죄확정 여부와는 무관한 것이므로 형사재판 절차에서 유죄의 확정판결을 받기 전이라도 징계혐의 사실은 인정될 수 있는 것이며 그와 같은 징계혐의 사실인정은 무죄추정에 관한 헌법 제26조제4항 또는 형사소송법 제275조의2 규정에 저촉된다고 볼 수 없음.(대판 '86.6.10 85누407, 판결)

아. 징계에 관한 기간계산

사유	기간
① 징계시효(법 제83조의2)	징계사유발생일로부터 3년(법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년, 법 제83조의2제1항 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10년)
② 징계효력(법 제80조) • 정직 및 감봉 • 해임(공무원 임용제한) • 파면(")	처분일로부터 집행 처분일로부터 3년을 경과하지 아니한 자 처분일로부터 5년을 경과하지 아니한 자
③ 감사원과 검찰·경찰 기타 수사기관이 공무원에 대한 조사나 수사를 개시 또는 종료한 때 (법 제83조)	10일 이내에 소속기관의 장에게 통보
④ 징계위원회의 구성 징계의결 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 소청심사 위원회 또는 법원에서 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 때(법 제78조의3, 제83조의2)	결정 또는 판결이 확정된 날로부터 3월 이내에 재징계 의결을 요구하여야 하고, 시효가 도과하였더라도 재징계 의결 요구 가능
⑤ 감사원, 수사기관의 통보로 징계절차를 진행하지 못하여 시효기간이 경과하거나 잔여기간이 1월 미만인 경우(법 제83조의2)	조사 또는 수사의 종료통보를 받은 날로부터 1월이 경과한 날에 징계사유의 시효가 만료되는 것으로 봄
⑥ 징계요구권이 없는 행정기관의 장으로부터 징계사유를 통보받은 경우(징계령 제7조)	상당한 이유가 없는 한 통보받은 날로부터 1월 이내에 징계 의결요구
⑦ 징계의결기한(징계령 제9조)	징계의결요구서를 접수한 날로부터 보통징계위원회는 30일 이내, 중앙징계위원회는 60일 이내 * 징계위원회의 의결로 그 기간을 30일(중앙징계위원회는 60일)에 한하여 연장가능
⑧ 징계혐의자의 해외체재, 형사사건으로 인한 구속, 여행, 기타 사유에 의거 서면심사가 가능한 기간(징계령 제10조)	징계요구일로부터 50일 이내에 출석할 수 없다고 인정될 때 서면진술 등에 의거 징계
⑨ 출석통지기한(징계령 제10조)	징계위원회 개최 3일전까지 혐의자에게 도달되도록 하여야 함
⑩ 징계혐의자의 소재가 분명하지 아니할 때 (징계령 제10조)	출석통지서를 관보에 게재하고 게재한 날로부터 10일이 경과함으로써 출석통지서는 송달된 것으로 봄
⑪ 징계의결결과 통보(징계령 제18조)	의결을 한 때에는 지체 없이 징계의결서 정본을 징계의결 요구자에게 통고
⑫ 징계의 집행(징계령 제19조)	징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 집행
⑬ 심사 또는 재심사 청구(징계령 제24조)	징계의결서를 받은 날로부터 15일 이내에, 그 처분을 하기 전 직근상급기관에 설치된 징계위원회(국무총리 소속하에 설치된 징계위원회의 의결에 대하여는 그 징계위원회)에 심사 또는 재심사청구
⑭ 직권면직 동의(법 제70조제2항, 징계령 제23조)	징계령에 의한 절차 준용(중징계 관할)
⑮ 직권면직 의견(법 제70조제2항, 징계령 제23조)	징계령에 의한 절차 준용(경징계 관할)



공금횡령한 직원의 감독책임에 대한 시효 : 공금횡령을 실무직원 단독으로 하였을 시 감독자에게 감독소홀 책임을 묻어 징계할 때 징계시효는?

- 부하직원의 공금횡령 비위에 공모하거나 기타 연루된 사실이 없고 단순히 상급감독자로서의 감독소홀에 대하여 징계책임을 묻는 것이라면 다른 일반 업무의 감독책임과 마찬가지로 징계시효기간은 3년임.



징계요구기간 계산

- 징계의결요구기간의 계산에 관하여는 경찰공무원 징계령에 특별한 규정이 없으므로 보충적으로 그 계산방법을 규정하고 있는 민법 제155조, 제157조의 규정에 따라 징계 사유가 발생한 초일은 기간계산에 산입하지 아니하여야 한다고 해석할 것임(대판 '72. 12. 12. 71누149)

자. 징계사유의 시효와 특례

(1) 징계시효

- 징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(법78조제2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년, 법 제83조의2제1항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 10년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못함(법 제83조의2 제1항)

※ 금품 및 향응수수의 경우 징계시효가 5년이라는 이유로 징계의결 요구를 지체하다 소송에 의해 직무 관련성이 부인되는 판결이 나왔을 경우(뇌물수수 → 사기죄, 변호사법 위반 등) 징계시효가 3년으로 변경될 소지가 있으므로 징계의결 요구를 지체하지 말아야 함

- “징계사유가 발생한 날”이란 비위행위가 종료된 때를 의미함.
- 징계시효기간의 계산은 징계의결요구일로부터 역산하며, 일단 징계의결을 요구하면 시효의 문제는 사라지며, 이때의 징계의결요구일은 징계의결요구서가 관할 징계위원회에 도달(접수)된 때를 말함.
- 비위행위가 계속적으로 행하여진 일련의 행위라면 징계의결요구사유 중에 징계시효 기간이 경과한 것이 일부 있다 할지라도 징계시효의 기산점은 일련의 행위 중 최종의 것을 기준하여야 함.

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리

(2) 징계시효에 관한 특례

○ 감사원 등의 조사와의 관계

감사원에서 조사중인 사유로 또는 검찰, 경찰 등 수사기관에서 수사중임을 사유로 징계절차를 진행하지 못하여 징계시효기간이 경과하거나, 그 잔여기간이 1개월 미만인 경우에는 그 조사나 수사의 종료통보를 받은 날로부터 1월이 경과한 날에 만료되는 것으로 봄(법 제83조의2제2항)

○ 징계절차 등 하자로 인한 재징계

징계위원회의 구성·징계의결등, 그 밖에 절차상의 흠이나 징계양정 및 징계부가금의 과다(過多)를 이유로 소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분등의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결등을 요구할 수 있음(법 제83조의2제3항)

CASE 22

징계시효제도의 취지

- 「징계의결요구는 징계사유가 발생한 날부터 2년을 경과한 때에는 이를 요구하지 못한다」라는 규정의 취지는 징계사유 발생 후 사용자가 징계권을 행사할 것인지를 확정하지 아니함에 따라 근로자가 상당기간 불안정한 지위에 있게 하는 것을 방지함과 아울러 오랜 기간이 지났기 때문에 사용자가 징계권을 행사하지 않으리라는 근로자의 기대를 보호하기 위한 것이라 할 것임(대판 97누 16084, '98. 6. 12)

CASE 23

감사원의 징계사유 적발과 징계사유 시효와의 관계

- 국가공무원의 징계사유가 되는 비위사실이 그 소속청 자체에 의하여 인지된 것이 아니고 감사원의 감사에 의하여 비로소 적발된 경우에는 법 제83조제1항의 경우와 같이 볼 수 없어서 위 징계사유 적발 사실만으로는 징계사유의 시효진행 기간이 중단된다고 볼 수 없음(대판 '78. 9. 12, 78누231)

CASE
24

징계의 원인된 형사사건이 무죄확정된 경우 징계가 당연무효인지 여부

- 징계처분 후 징계사유에 대한 형사사건으로 1심에서 유죄판결이 선고되었으나 그후 항소심에서 무죄판결이 선고되고, 이 판결이 대법원에서 확정되었다면 그 징계처분이 근거없는 사실을 징계사유로 삼은 것이 되어 위법하다고는 할 수 있으나 그 하자가 객관적으로 명백하다고는 할 수 없으므로 징계처분이 당연무효가 되는 것은 아님(대판 '94. 1. 11, 93누14752)

CASE
25

징계시효 도과 후 형사사건으로 언론에 보도된 경우의 징계가능 여부

- 징계시효 기간이 경과한 다음 검찰수사결과 범죄사실이 밝혀져 그 후 신문에 게재되었다 하더라도 그때에 새로운 징계사유가 발생한 것이라고 볼 수 없으므로 징계책임도 물을 수 없음.(서울고법 '76.6.2. 76구14)

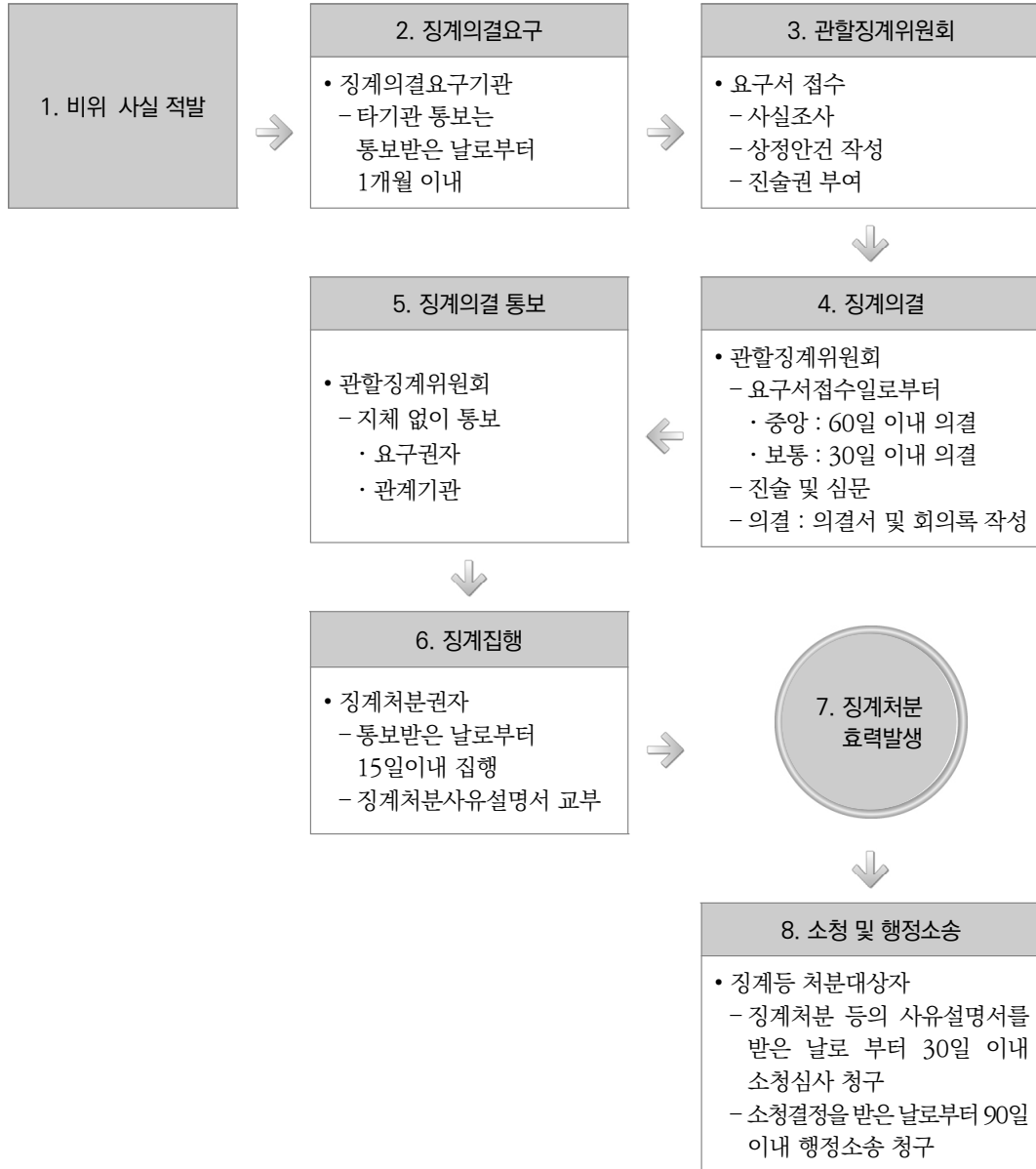
CASE
26

징계시효가 도과된 비위행위도 징계양정에 있어서 참작할 수 있는 지 여부

- 면책합의 되었거나 징계시효가 지난 비위행위라 하더라도 그러한 비위행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니므로, 그러한 근무내역도 해고처분의 정당성을 판단하는 자료로 삼을 수 있음.(대판 '95.9.5, 94다52294)

제10장

차. 징계업무처리흐름도



※ 징계의결 등을 요구한 기관의 장은 징계위원회의 의결이 가법다고 인정하면 그 처분을 하기 전에 심사나 재심사를 청구(법제82조제2항)

4. 공직자의 윤리

가. 재산의 등록·공개 및 심사

※ 재산등록의무자(공개대상자)가 본인, 배우자 및 본인의 직계존비속의 재산을 등록(공개)함으로써 재산형성과정의 투명성을 확보하고 부정한 재산증식을 사전에 예방

1) 재산등록

가) 재산등록의무자(공직자윤리법 제3조, 영 제3조)

구분	세부 내용	
정무직	대통령, 국무총리, 국무위원, 국회의원, 지방자치단체장, 지방의회의원 등	
4급 이상 공무원	국가공무원(일반직·별정직), 지방공무원(일반직·별정직)	
	외무공무원(6등급이상), 국정원 직원, 대통령경호처 경호공무원	
	연구관·지도관, (지방)전문경력관, 수석전문관, 장학관·교육연구관	
	경찰공무원(총경·자치총경 이상), 소방공무원(소방정 이상)	
	법관, 검사, 헌법재판소 헌법연구관	
	대령 이상 장교, 2급 이상 군무원	
	교육감·교육장, 교육공무원 중 총장·부총장·대학원장·학장 및 대학에 준하는 각종 학교의 장, 처장·실장	
5~9급 공무원	직종	경찰공무원(경사·자치경사 이상), 소방공무원(소방장 이상) ※ 단, 소방위, 소방장 중 화재진압·구조·구급 등의 현장 업무 또는 상황관리 업무를 전담하는 공무원으로서 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받은 사람은 제외
	기관	감사원 5급~7급 공무원
		국세청·관세청 5급~7급 공무원
	부서	법무부·검찰청 및 고위공직자범죄수사처 공무원 중 5급~7급 검찰직·마약수사직 공무원
		국방부 및 방위사업청의 군사시설·국방관련 계약 및 접수, 방위력 개선, 군사법원 및 군검찰, 수사·감찰업무 담당 부서 5급 공무원, 중령, 3급 군무원
		국민권익위원회 부패방지국 및 심사보호국 소속 5급~7급 공무원
		공정거래위원회 기업에 대한 조사·심사, 시정조치 또는 과징금 부과 등 사건 관련 업무를 담당하는 부서의 5~7급 공무원
		감사부서 5급~7급 공무원
		건축·토목·환경·식품위생 분야의 대민관련 인·허가, 승인, 지도단속 등 부서 5급~7급 공무원(다만, 대민업무를 직접 수행하지 않고 공직자윤리위원회의 승인을 받은 사람은 제외)
		회계부서의 회계관련 5급~7급 공무원

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리

구분	세부 내용
	식품의약품안전처 소속 위해사범 수사업무 담당 부서의 5급~7급 공무원
	부동산과 관련된 업무를 담당하거나 해당 업무 관련 정보를 취급하는 부서에 근무하는 5급 이하 공무원(다만, 부동산과 관련된 업무를 직접 수행하지 않고 공직자윤리위원회의 승인을 받은 사람은 제외)
	지방자치단체 소속 공무원 중 조세 부과·징수·조사·심사관련 부서의 5급~7급 공무원
공직 유관 단체	공기업의 장·부기관장·상임이사·상임감사
	공직유관단체의 상근(이사·감사이상) 임원
	한국은행 총재·부총재·감사·2급 이상 직원, 금융통화위원회 추천직 위원
	금융감독원 원장·부원장·부원장보·감사, 4급 이상 직원
	농업협동조합중앙회·수산업협동조합중앙회 회장 및 상임감사
	예금보험공사, 한국무역보험공사, 국가철도공단 2급 이상 직원
	원자력발전 관련 공직유관단체의 2급 이상 직원
	국방부 또는 방위사업청의 감독을 받는 공직유관단체 직원 중 국방부장관이 임명하는 직원 (다만, 국방과학연구소 및 국방기술품질원은 수석급 이상 직원)
	한국토지주택공사·새만금개발공사·「지방공기업법」에 따른 인사혁신처장이 고시하는 부동산전담기관 직원
	인사혁신처장이 고시하는 부동산 유관기관 직원 중 부동산유관부서에 근무하는 직원과 그 상급 감독자

나) 등록대상재산(공직자윤리법 제4조)

※ 본인, 배우자 및 본인의 직계존비속이 보유한 부동산·동산 등의 모든 재산

(1) 친족의 범위

○ 본인, 배우자 및 본인의 직계존비속(출가한 女와 외조부모 및 외손자녀 제외)

※ 직계존비속 : 부모, 자녀, 조부모, 손자녀 등(계부모, 양부모, 계자녀, 양자녀, 며느리, 형제자매 등은 직계존비속이 아니므로 재산등록대상이 아님)

고지거부(법 제12조제4항)

- 등록의무자의 부양을 받지 아니하는 직계 존비속에 대해 공직자윤리위원회의 허가를 받아 재산등록을 하지 않을 수 있음
- 기준일로부터 1개월 이내 독립생계 관련 자료를 첨부하여 공직자윤리위원회에 허가 신청(고지거부 허가는 3년간 유효)

(2) 등록대상 재산의 종류

신고항목	내용
① 토지	▶ 소유권·지상권·전세권 (면적, 공시지가 등)
② 건물	▶ 소유권·지상권·전세권 (면적, 공시가격 등)
③ 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리와 자동차·건설기계·선박 및 항공기	▶ 광업권·어업권·양식업권, 그 밖에 부동산에 관한 규정이 준용되는 권리
④ 현금	▶ 소유자별 1천만 원 이상 소유 시 신고
⑤ 예금 (보험, 양도성예금증서 등 포함)	▶ 소유자별 1천만 원 이상 소유 시 신고
⑥ 정치자금법에 따른 정치자금의 수입 및 지출을 위한 예금계좌의 예금	▶ 정치자금법 제3조 제1호에 따른 정치자금 (당비, 후원금, 기탁금 등)
⑦ 증권 (주식·국채·공채·회사채·백지신탁·주식매수선택권 등)	▶ 소유자별 1천만 원 이상 소유 시 신고 (주식매수선택권은 금액에 상관없이 신고)
⑧ 채권 (사인 간 채권)	▶ 소유자별 1천만 원 이상 소유 시 신고
⑨ 채무 (사인 간 채무, 건물임대채무, 금융채무)	▶ 소유자별 1천만 원 이상 소유 시 신고
⑩ 금 및 백금 (금제품 및 백금제품 포함)	▶ 소유자별로 500만원 이상 소유 시 신고
⑪ 보석류	▶ 품목당 500만원 이상 소유 시 신고
⑫ 골동품 및 예술품	▶ 품목당 500만원 이상 소유 시 신고
⑬ 회원권	▶ 회원권당 500만원 이상 소유 시 신고
⑭ 지식재산권	▶ 소유자별 연간 1천만원 이상 소득이 있는 경우 신고
⑮ 합명·합자·유한회사 출자지분	▶ 출자가액, 지분비율, 회사연간매출액
⑯ 비영리법인에 출연한 재산	▶ 출연재산, 보유직위
⑰ 가상자산(23.12.시행 예정)	▶ 특정금융정보법 제2조제3호에 따른 가상자산

다) 재산등록의 종류 및 시기

○ 최초 재산등록(법 제5조제1항, 제10조제2항)

- 채용·승진 등으로 최초로 등록의무자가 되거나 재산등록 후 승진·전보 등으로 공개대상자가 된 경우 기준일로부터 2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 신고

○ 변동신고(법 제6조제1항)

- 매년 1월1일부터 12월31일까지의 재산변동사항을 다음해 2월말까지 신고

종류	등록대상	등록기한	고지거부 신청기간	등록내용
최초 신고	신규자	기준일로부터 2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지	1개월 이내	등록기준일 현재의 재산
	승진자			
변동 신고	정기변동	다음해 2월말까지	※ 신규 : 1. 31.까지 ※ 재심사 : 2월말까지	12. 31. 기준 현재 재산 (매년 재산변동 사항)
	의무면제자	기준일로부터 2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지	1개월 이내	변동일 기준 현재 재산(최종 재산 등록 이후 변동사항)
	유예복귀자			
	재등록의무자 퇴직자			

라) 등록 기관

○ 소속기관 및 공직유관단체 감독 부·처·청

※ 단, 정부 재산공개대상자는 인사혁신처

마) 등록 방법

○ 의무자가 공직윤리시스템(<http://www.peti.go.kr>)에 접속하여 온라인으로 등록

금융거래 및 부동산 정보 제공

- 재산등록의무자 등의 요청에 따라 재산등록·신고에 필요한 금융거래 잔액 및 부동산 정보를 사전에 조회·제공하여 재산등록의무자는 재산등록을 쉽고 정확하게 할 수 있음
- 명의인의 동의를 받은 정보제공동의서를 공직윤리시스템에 입력
- 동의서 제출시기
 - (수시신고) 등록기준일이 속하는 달의 다음달 15일까지
등록기준일이 매월 1일인 경우 그 달 15일까지
 - (정기변동 신고) 매년 11월 말까지

바) 재산신고의 유예·면제

구분	신고유예	신고유예 및 면제
사유	1. 법령의 규정에 따라 외국에 파견근무하게 된 경우 2. 법령의 규정에 따라 휴직하게 된 경우 3. 재외공관 또는 해외 주재 사무소에서 근무하게 된 경우 4. 육아휴직과 출산휴가를 연속하여 사용하게 된 경우	1. 구금 등으로 신고가 곤란하다고 인정된 경우 2. 실종 등으로 행방이 불분명한 경우 3. 위에 상당한 사유로 사실상 신고가 곤란하다고 인정된 경우
허가기간	3년의 범위 내 사유가 해소될 때까지 ※ 유예사유가 3년을 초과할 경우 3년 동안의 재산 변동사항 신고 후 다시 유예 신청	사유 해소 시까지
허가기관	등록기관의 장	공직자윤리위원회
유예기간 종료 시	유예사유가 소멸된 날부터 2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 최종 재산등록 또는 변동사항 신고 이후의 재산변동사항을 신고	

2) 재산공개

가) 재산공개대상자(법 제10조)

- 정무직 및 1급(고위공무원 가급) 이상 공무원, 고등법원 부장판사급 이상의 법관 및 대검찰청 검사급 이상의 검사, 중장 이상의 장교, 총장·부총장·학장, 치안감 이상의 경찰공무원, 소방정감 이상의 소방공무원, 공기업의 장·부기관장·상임감사, 지방국세청장 및 3급 공무원, 재산공개 대상 공직유관단체의 장 등

나) 공개 시기

- 재산신고기간 만료 후 1개월 이내

다) 공개 내용 및 방법

- 본인과 배우자, 직계 존비속의 재산에 관한 등록사항 및 변동사항 신고내용을 관할 공직자윤리위원회가 관보·공보 등에 게재

3) 재산심사

가) 심사의 내용

- (등록사항 심사) 등록재산의 거짓기재, 잘못 기재한 내역 및 중대 과실 여부, 재산의 성실 등록 여부 등
- (형성과정 심사) 직무관련 부정한 재산 증식 여부, 타법 위반하여 부정하게 재산상 이익 취득 여부, 특별한 사유 없이 재산의 과다 증감 여부 등

나) 심사 기한

- (공개대상자) 재산공개 후 3개월 이내
 - * 관할 공직자윤리위원회 의결로 3개월 범위 내 연장 가능
- (비공개대상자) 당해 연도 심사 완료 원칙
 - * 수입기관 심사대상 중 법적조치 이상의 경우 위원회 일정 고려 9월말 이전까지 심사 완료

다) 심사결과와 처리

- 심사결과 등록대상 재산을 ① 거짓으로 기재, ② 중대한 과실로 빠트리거나 잘못 기재, ③ 불성실하게 재산등록을 하거나 심사에 응한 경우, ④ 직무상 알게 된 비밀을 이용하여 재물 또는 재산상 이익을 취득한 사실이 있을 경우 법적 조치*

* 경고 및 시정조치, 과태료 부과, 일간신문 광고란을 통한 허위등록사실의 공표, 해임 또는 징계의결 요구



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

이혼한 배우자가 본인의 친자녀를 양육하고 있는 경우 친자녀의 재산을 신고해야 하는지?

- 양육주체에 관계없이 친자녀는 직계비속에 해당되므로 신고해야 함.

Q2

형제가 모두 신고의무자인 경우 부모의 재산은 누가 신고하는지?

- 모두 신고하는 것이 원칙임. 다만, 형제 중 실제로 부모를 봉양하지 않는 신고의무자는 관할 공직자윤리위원회에 고지거부 허가를 신청할 수 있고, 허가를 얻는다면 부모의 재산을 신고하지 않을 수 있음

Q3

파견자의 경우 재산등록대상인지?

- 재산등록부서에 파견되어 장기간(6월 이상) 정규업무를 담당하는 경우에는 소속에 관계없이 재산등록대상에 해당되며(원 소속기관에 재산등록), 재산등록부서에서 재산등록부서가 아닌 부서로 장기간(6개월) 파견되는 경우에는 재산등록대상에서 제외됨.(원소속기관에서 의무면제자로 관리)

※ 파견기관에서 윤리업무 담당을 하는 경우에는 파견기관으로 소속 변경 후 윤리업무 담당자 권한을 부여할 수 있음



재산등록대상자가 승진 등으로 재산공개대상자가 되어 재산등록기간(2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지) 중에 퇴직하였을 때 재산신고방법은(공개자 최초등록을 해야 하는지 아니면 퇴직자 변동신고를 해야 하는지)?

- 재산공개자가 된 경우 공개대상자가 된 날로부터 2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 공개대상자가 된 날 현재의 재산을 등록하여야 하나,
- 법 제5조제1항 단서에서 등록의무자가 된 날부터 2개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 등록의무를 면제받은 경우는 재산등록을 하지 않도록 하고 있음. 따라서 공개대상자로 되어 재산등록기간 중 퇴직하였다면 공개자 최초등록의무는 면제되며 법 제6조제2항에 따라 비공개자의 퇴직자 변동신고를 해야 함.

나. 퇴직공직자 취업제한

※ 공직자가 재직 중에는 퇴직 후 재취업을 목적으로 취업심사대상기관에 특혜를 주는 부정한 유착관계 형성을 사전에 차단하고, 재취업한 후에는 퇴직 전에 근무했던 기관에 부당한 영향력을 행사하는 것을 방지하여 공무원집행의 공정성 제고

1) 취업심사대상자(법 제17조제1항)

- ('20.6.3. 이전 퇴직공직자) 재산등록의무자에서 퇴직한 공무원과 공직유관단체 임직원
- ('20.6.4. 이후 퇴직공직자) 법 제3조제1항제1호부터 제12호의 공직자와 국회·대법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회 규칙 또는 대통령령(영 제31조제1항)으로 정하는 공무원과 공직유관단체의 직원

2) 취업제한기간(법 제17조제1항)

- 퇴직일부터 3년간

3) 취업의 범위(법 제17조제4항)

- 직위·직책 여부, 계약의 형식에 관계없이 취업심사대상기관의 업무를 처리·지원하고 주기적으로 또는 기간을 정하여 그 대가를 받는 경우에는 취업한 것으로 봄

제10장

4) 취업심사대상기관

- 다음 요건에 해당되는 취업심사대상기관을 인사혁신처장이 매년 말 관보 고시
- 취업심사대상기관의 규모·범위
 - 자본금이 10억원 이상이고 연간 외형거래액이 100억원 이상인 영리 사기업체
 - 자본금이 1억원 이상이고 연간 외형거래액이 1,000억원 이상인 영리를 목적으로 하는 사기업체
 - 영리사기업체의 공동이익과 상호협력 등을 위하여 설립된 법인·단체로서 그 영리 사기업체가 가입하고 있는 협회·조합 등
 - 연간 외형거래액이 100억원 이상인 법무법인·회계법인 및 외국법자문법률사무소·합작법무법인, 연간 외형거래액이 50억원 이상인 세무법인
 - 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 시장형 공기업
 - 안전 감독, 인·허가 규제 또는 조달 업무 등을 수행하는 공직유관단체
 - 사립학교와 그 설립 학교법인, 다만, 「고등교육법」 제14조제2항에 따른 교수·부교수·조교수 등으로 취업하는 경우 해당 학교법인 또는 학교는 제외
 - 종합병원과 그 설립법인
 - 기본재산이 100억원 이상인 사회복지법인 등
 - 방산·식품·의약품 등 특정분야의 사기업체 또는 법인·단체

5) 취업제한기준

- 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서(2급 이상은 소속기관)의 업무와 취업심사대상기관과의 밀접한 관련성 여부
 - 재정지원, 인·허가·면허·특허·승인, 검사·감사, 조세의 조사·부과·징수, 계약·검사·검수, 법령상 감독, 사건수사·심리·심판, 취업심사대상기관의 재산상 권리에 직접적으로 상당한 영향을 미칠 수 있는 업무 등(법 제17조제2항각호)

6) 취업심사 종류

- 심사대상자는 취업제한기간 내에 취업심사 대상기관으로 취업하고자 하는 경우 ‘취업제한 여부 확인’ 또는 ‘취업 승인’ 중 택일하여 심사 신청

구분	취업제한 여부 확인	취업 승인
개념	퇴직 전 5년간 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 취업심사대상기관 간의 밀접한 관련성을 조사·판단하여 취업가능 또는 제한 여부를 확인하는 것	퇴직 전 5년간 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 취업심사대상기관 간에 관련성이 있어 취업이 제한되는 경우이나, 특별한 사유가 인정되어 취업을 승인
요건	〈취업제한 요건〉 - 직·간접의 재정보조 제공 - 인가·허가·면허·특허·승인 등에 직접 관계 - 생산방식·규격 등에 대한 검사·감사 직접 관계 - 조세의 조사·부과·징수에 직접 관계 - 공사·용역·물품 구입의 계약·검사·검수 직접 관계 - 법령에 근거한 직접 감독 - 사건의 수사·심리·심판과 관계 - 취업심사대상기관의 재산상 권리에 직접적으로 상당한 영향	〈취업승인 요건〉 - 국가안보·대외경쟁력 강화·공공의 이익을 위해 필요 - 직제·정원의 개정·폐지, 직위 폐지·정원 초과로 인한 면직 - 국가·지자체 (재)출자 취업심사대상기관의 경영 개선상 필요 - 기술 분야 자격증 소지자로 해당 산업분야 발전과 과학기술 진흥에 기여 - 법원의 결정 또는 법령의 규정에 따라 선임되는 경우 - 전문지식·기술 필요 직위에 채용되었다가 임용 전 종사분야에 재취업 - 과의 소속 직원의 경우 본인이 직접 담당하였던 업무와 취업심사대상기관 간에 밀접한 업무관련성이 없고 취업 후 영향력 행사 가능성이 적은 경우 - 기관업무기준 심사대상자 등이 퇴직 전 5년 동안 소속기관에서 처리한 업무의 성격·비중 및 처리 빈도와 취업하려는 기관에서 담당할 업무의 성격을 고려할 때 취업 후 영향력 행사 가능성이 적은 경우 - 전문지식·자격증·근무경력 또는 연구성과 등을 통하여 그 전문성이 증명되는 경우로, 취업 후 영향력 행사 가능성이 적은 경우 등

7) 취업제한 의무 위반자 제재

- 취업승인을 받지 않고 밀접한 관련성이 인정되는 취업심사대상기관에 취업한 경우 : 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 및 해임요구(법 제29조제1호, 제19조)
- 취업제한 여부의 확인을 요청하지 아니하고 취업심사대상기관에 취업한 경우 : 1천만원 이하 과태료(법 제30조제3항제8호)

8) 퇴직공직자 취업사실 신고 및 취업이력 공시

○ 대상자

- 2급 이상 공무원, 공직유관단체 임원, 한국은행·예금보험공사·금융감독원·한국토지주택공사 및 원자력 발전 관련 공직유관단체의 1급 이상 직원 등 기관업무기준 취업심사대상자

○ 신고대상 및 방법

- 퇴직일로부터 10년 동안은 취업심사대상기관에 취업한 현황을 취업일로부터 1개월 이내 퇴직 전 소속기관에 신고

○ 신고의무 위반 시 제재

- 기관업무기준 취업심사대상자가 취업심사대상기관에 취업한 사실을 취업일부터 1개월 이내에 신고하지 아니한 경우 : 1천만원 이하 과태료(법 제30조제3항제11호)

○ 취업이력공시

- 공직자윤리위원회는 기관업무기준 취업심사대상자의 퇴직일로부터 10년 동안 취업심사대상기관에 취업한 현황을 매년 조사하여 다음해 6월 30일까지 인터넷에 공시*

* 성명, 퇴직일, 퇴직 당시 소속기관명과 직위 또는 직급, 취업한 취업심사대상기관명, 취업일 및 직위 또는 직급 등



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

5급에서 4급으로 명예퇴직한 사람도 취업심사를 받아야 하는지?

- 5급에서 명예퇴직 하는 경우 인사발령상 퇴직 직급은 4급으로 기재되나, 공무원 신분은 퇴직일 전날 24:00까지만 유지되고 그 때는 5급이며, 대통령령으로 정하는 특정분야 취업심사대상자에 해당하지 않는다면 취업심사 대상이 아님.

Q2

퇴직을 앞두고 있는 재직 중인 공직자가 미리 취업심사를 받을 수 있는지?

- 취업제한제도는 공직에서 퇴직한 자를 전제로 하고 있으므로, 재직공직자의 취업심사 신청은 허용되지 않음.

Q3

5급에서 4급으로 승진하여 재산등록 의무자가 되었으나, 재산등록 기간인 2개월 이내 퇴직하여 재산등록 신고서가 제출되지 않은 경우에도 취업심사대상에 해당되는지?

- 공직자윤리법 제5조제1항에 따라 재산등록의무 발생 후 2개월 이내 퇴직하는 경우, 재산등록(신고) 의무가 면제되지만, 취업심사대상자는 법 제17조제1항에 따라 정하고 있으므로 실제 재산등록(신고) 여부에 관계없이 재산등록의무 면제일(퇴직일) 3년 이내 취업제한 기관에 취업하는 경우에는 모두 심사대상에 해당됨.

Q4

퇴직공직자의 취업이 제한된다는 것은 해당 기업에는 아예 취업을 할 수 없다는 의미인지?

- 취업심사 대상인 퇴직공직자가 취업심사대상기관에 취업하기 위해서는 관할 공직자윤리위원회의 취업심사를 받아야 하고, 퇴직 전 5년 이내 소속하였던 부서(2급 이상은 기관)의 업무와 취업하려는 기관 간에 밀접한 관련성이 있는 경우에는 취업이 제한됨을 의미함.
- 다시 말해, 퇴직 전 5년 동안 소속하였던 부서 또는 기관의 업무와 밀접한 관련성이 없다는 공직자윤리위원회의 결정이 있는 경우에는 취업심사대상기관이라도 취업이 가능함

다. 퇴직공직자 행위제한

- ※ 연고주의와 정서적 유대관계를 중요시하는 우리나라의 문화적 풍토로 인하여 발생하고 있는 부당한 민관유착 문제와 불공정한 전관예우 문제 등 공직 퇴직 이후에 발생할 수 있는 부패행위를 사전에 예방하고 공무수행의 공정성 확보

1) 퇴직공직자 업무취급 제한

(가) 본인업무기존 업무취급심사대상자(법 제18조의2제1항)

- 모든 공무원 또는 공직유관단체 임직원은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 재직 중에 직접 처리한 법 제17조제2항 각 호의 업무*를 퇴직 후 취급할 수 없음

* 재정지원, 인·허가·면허·특허·승인, 검사·감사, 조세의 조사·부과·징수, 계약·검사·검수, 법령상 감독, 사건수사·심리·심판, 취업심사대상기관의 재산상 권리 등에 관계된 업무 등

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리

(나) 기관업무기준 업무취급심사대상자(법 제18조의2제2항)

- 기관업무기준 업무취급심사대상자는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 퇴직 전 2년부터 퇴직할 때까지 근무한 기관이 취업한 취업심사대상기관에 대하여 처리하는 법 제17조제2항 각 호의 업무를 퇴직한 날부터 2년간 취급 금지
- 업무내역서 제출 의무
 - 기관업무기준 취업심사대상자는 퇴직 후 2년 동안 취업심사대상기관에서의 업무활동 내역 등이 포함된 업무내역서*를 작성하여 소속 취업심사대상기관의 장의 확인을 거쳐 관할 공직자윤리위원회에 제출하여야 함
 - * 퇴직공직자가 관여한 사건·사무 등 취업한 취업심사대상기관에서의 월별 활동내역, 퇴직 전 2년부터 퇴직할 때까지 근무한 기관과 관련하여 취급한 업무내역 등 기재
 - 퇴직 후 2년간 매 1년이 경과된 후 1개월 이내
- 소속기관장 및 중앙행정기관의 장 조치사항
 - 업무활동내역에 취급할 수 없는 업무가 포함되어 있는지를 확인한 후 의견서를 첨부하여 관할 공직자윤리위원회에 이송
- 관할 공직자윤리위원회의 확인
 - 제출받은 업무내역서를 검토하여 업무취급 제한 위반여부 확인

(다) 업무취급승인(업무취급제한의 예외)

- 업무취급 제한에도 불구하고 해당업무를 취급하는 것이 필요한 경우에는 관할 공직자윤리위원회의 승인을 받아 해당 업무 취급 가능
- 승인사유
 - 국가안보, 공공의 이익 등 해당 업무를 취급하는 것이 필요할 것
 - 업무 취급이 해당 업무의 공정한 처리에 영향을 미치지 않는다고 인정될 것
 - ※ 두 가지 사유가 모두 충족되어야 함

(라) 업무취급 위반 시 제재

- 재직 중 본인이 처리한 업무를 퇴직 후 취급한 경우 : 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금(법 제29조제2호)
- 기관업무기준 취업심사대상자가 퇴직 전 소속기관의 업무를 취급한 경우 : 5천만원 이하 과태료(법 제30조제1항)

- 기관업무기준 취업심사대상자가 업무내역서를 제출하지 아니하거나 거짓으로 제출한 경우 : 1천만원 이하 과태료(법 제30조제3항제9호)
- 취업승인을 받고 취업한 사람이 업무취급승인을 받지 않고 본인이 직접 처리한 업무를 퇴직 후 취급한 경우 : 해임 요구(법 제19조제1항제2호)



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

모든 공직자가 재직 기간 동안 처리한 업무 전부를 퇴직 후에 취급할 수 없는 것인지?

- 재직기간 동안 처리한 업무 중 공직자윤리법 제17조제2항 각 호의 업무가 취급금지의 대상이고, 소속기관 또는 부서가 처리한 업무가 아닌 자신이 직접 처리한 업무만 해당됨.
- 예를 들어, 재직 중 A업체에 하천 골재채취 허가를 하고 퇴직 후 A업체에 취업하여 해당 업무를 취급하는 경우임. 다만, 재직 중 직접 처리내역과 취업 후 취급내역 등에 대하여 구체적인 자료를 바탕으로 종합적으로 검토하여 위반 여부를 판단하게 됨.

Q2

업무취급 승인 신청은 취업하기 전에 미리 해야 하는 것인지?

- 업무취급 승인은 취업한 후 제한업무의 취급이 필요한 때를 감안하여 미리 신청하면 되므로, 취업심사처럼 취업 전 꼭 받아야 하는 것은 아님. 다만, 업무취급 승인을 취업심사와 함께 받게 되면 취업 후 업무공백을 최소화할 수 있고, 업무취급 제한 위반(제재 : 과태료 또는 벌금·징역)을 방지할 수 있음.

Q3

기관업무기준 취업심사대상자가 업무내역서 작성 시 퇴직 후 2년 동안 2개 이상의 취업심사 대상기관에서 근무하였을 경우는 어떻게 해야 하는지?

- 퇴직 후 2년간 소속기관의 일정 업무 취급제한이 목적이므로 기관업무기준 취업심사대상자가 퇴직 후 매 1년이 지난 1개월 이내 취업한 모든 취업심사 대상기관 업무내역서를 각각 작성하여 제출해야 함

제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리

2) 부정한 청탁·알선 금지

(가) 부정한 청탁·알선행위 금지(법 제18조의4제1항)

○ 대상자

- 퇴직한 모든 공무원 및 공직유관단체 임직원

○ 금지행위

- 본인 또는 제3자의 이익을 위하여 퇴직 전 소속기관의 공무원과 임직원에게 법령위반, 지위 또는 권한을 남용하게 하는 등 공정한 직무수행을 저해하는 행위

부정한 청탁·알선 여부 판단 시 고려사항

- 법령을 위반하여 업무를 처리하도록 했는지
- 지위·권한을 벗어나거나 권한에 속하지 않은 사항을 행사하도록 했는지
- 직무상 비밀을 요구하거나 위법한 사항을 묵인하게 했는지
- 공정한 경쟁을 저해하거나 정상적인 관행에서 벗어나 업무를 처리하도록 했는지
- 위의 행위들 중 하나를 알선했는지

(나) 부정한 청탁·알선행위 신고(법 제18조의4제2항 및 제3항)

○ 신고대상자

- (재직자) 퇴직공직자로부터 직무와 관련한 청탁·알선을 받은 경우 소속기관의 장에게 신고하여야 함(법 제18조의4제2항)
- (제3자) 누구든지 퇴직공직자의 재직자에게 청탁·알선했던 사실을 알게 된 경우 해당기관의 장에게 신고할 수 있음(법 제18조의4제3항)

○ 신고내용 및 방법

- (신고내용) 신고자, 청탁·알선을 한 퇴직공직자 및 청탁·알선을 받은 재직자의 인적사항, 청탁·알선을 한 일시 및 장소, 청탁·알선 내용 등
- (신고방법) 신고서를 소속기관의 장에게 제출(정보통신망 등으로도 가능)

○ 소속기관장의 처리

- 신고내용 확인 결과 수사의 필요성이 있다고 인정되는 경우 수사기관에 통보 및 이 사실을 관할 공직자윤리위원회에 통보
- 신고내용이 명백하게 허위인 경우에는 종결가능(수사기관 미통보)

○ 신고자 보호

- 신고자의 신분은 본인의 동의 없이 공개 불가
- 누구든지 신고자에게 신고를 이유로 불이익조치 금지
※ 단, 거짓으로 신고한 경우는 제외함

(다) 재직자 등의 취업청탁 등 제한(법 제18조의5)

○ 취업청탁 금지

- 재직 중인 취업심사대상자는 퇴직 전 5년 동안 처리한 업무 중 법 제17조제2항 각 호*에서 정하는 업무와 관련있는 취업심사대상기관을 상대로 하여 재직 중 본인의 취업을 위한 청탁행위 금지
* 재정지원, 인·허가, 검사·감사, 조세의 조사·부과·징수, 계약·검사·검수, 법령상 감독, 사건수사·심리·심판, 취업심사대상기관의 재산상 권리 등에 관계된 업무 등

○ 취업알선 금지

- 국가기관, 지방자치단체 또는 공직유관단체의 장은 소속 취업심사대상자에 대해 퇴직 전 5년 동안 처리한 업무 중 법 제17조제2항 각 호의 업무와 관련한 취업심사대상기관으로의 취업을 위한 알선행위 금지

(라) 부정한 청탁·알선행위에 대한 제재

- 퇴직공직자가 퇴직 전 소속기관의 공무원과 임직원에게 부당한 청탁 또는 알선했을 경우 : 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금(법 제29조제3호)
- 공무원과 공직유관단체 임직원이 청탁 또는 알선을 받은 사실을 신고하지 아니한 경우 : 해임 또는 징계의결 요구(법 제22조제20호)
- 재직 중인 취업심사대상자가 취업심사대상기관을 상대로 하여 본인의 취업을 청탁한 경우 : 해임 또는 징계의결 요구(법 제22조제21호)
- 소속기관장이 재직 중인 취업심사대상자를 취업심사대상기관으로 취업을 알선했을 경우 : 시정권고(법 제23조)
- 취업승인을 받고 취업한 사람이 퇴직 전 소속기관의 공무원과 임직원에게 부정한 청탁 또는 알선을 한 경우 : 해임 요구(법 제19조제1항제2호)
- 취업심사대상기관의 장이 법 제19조제2항에 따른 해임요구를 거부한 경우 : 1천만원 이하 과태료(법 제30조제3항제10호)

제10장

라. 주식의 매각 또는 신탁

※ 고위공직자 본인 및 이해관계자가 주식을 보유한 경우 공무수행과정에서 발생할 수 있는 공·사적 이해충돌 가능성 방지

1) 대상자

- 재산공개 대상자(정무직 및 1급 이상 공무원 등), 기획재정부 금융사무 관장 국 및 금융위원회 소속 4급 이상 공무원

2) 대상 주식

- 본인 및 이해관계자 보유 주식 총 가액이 3천만원을 초과하는 경우 해당 주식

주식백지신탁제도 적용 예외 주식

- ✓ **주식백지신탁 심사위원회에서 직무관련성이 없는 것으로 결정·고시한 주식**
 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 투자회사(뮤추얼펀드) 주식
 - 「부동산투자회사법」상의 부동산투자회사 주식
 - 「선박투자회사법」상의 선박투자회사 주식
 - 외국에 주된 영업소 소재지를 두고 국내시장에 그 주식이 상장되지 아니한 외국기업의 주식
 - 「해외자원개발사업법」상의 해외자원개발투자회사 주식
 - 「문화산업진흥기본법」상의 문화산업전문회사 주식
 - 「공직자윤리법」제14조의4제1항의 본인 및 이해관계자 모두가 보유한 주식 중 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 소액주식
 1. 한국거래소가 개설한 유가증권(KOSPI) 및 코스닥시장에 상장된 주식일 것
 2. 보유 주식 중 동일한 회사가 발행한 주식의 합산 가액이 100만원 이하이면서, 합산 수량이 해당 회사 발행주식 총수의 1만분의 1 미만일 것

기타 주식의 대상 여부

- ✓ **근로복지기본법상 우리사주**
 - 의무예탁기간 중인 경우 근로복지기본법에 따라 매각이 제한되므로 주식백지신탁 대상주식에서 제외
 - 의무예탁기간이 만료된 우리사주는 주식백지신탁 대상주식에 포함
- ✓ **상법상 주식매수선택권(일명 스톡옵션)**
 - 주식매수선택권을 행사할 수 있는 기간이 도래하여 실제로 행사하기 전까지는 주식백지신탁 대상주식에서 제외
- ✓ **랩어카운트(증권사와 계약하여 운영중인 일임형 랩, 자문형 랩)**
 - 종목당 3천만원을 초과한 경우에만 주식백지신탁 대상주식으로 봄(위원회 결정)

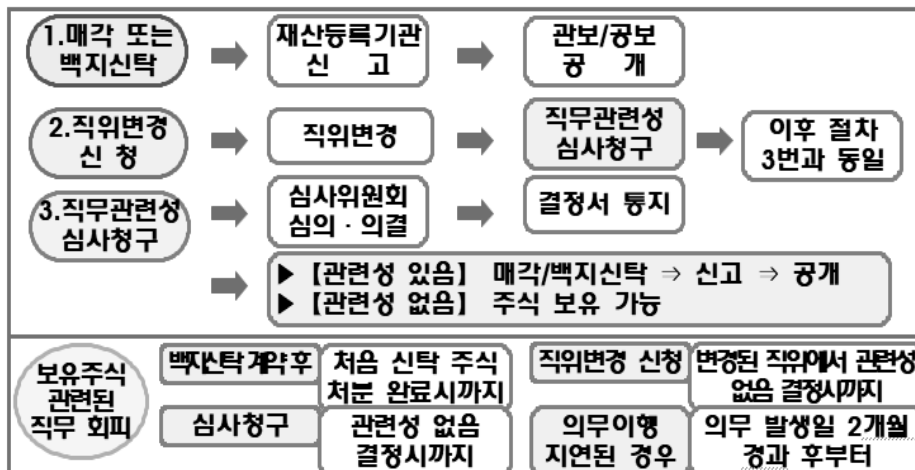
3) 의무 발생일

- 보유 주식이 3천만원을 초과하게 된 날(기존 주식이 상승하여 3천만원을 초과한 날 포함), 공개대상자 등이 된 날, 변동사항 신고 유예사유가 소멸된 날, 직무(상임위원회, 보직 등)가 변경된 날, 직무관련성 심사 결과 “관련성 있음” 결정을 통지받은 날, 주식백지신탁 계약 체결 후 상속·증여 등의 사유로 주식을 신규 취득한 날

4) 조치사항

- 기준일로부터 2개월 이내에 다음 조치사항 중 이행 필요
 - (매각 또는 백지신탁) 매각 또는 백지신탁 후 재산등록기관에 신고
 - (직무관련성 심사청구) 주식백지신탁 심사위원회(인사혁신처 설치)에 직무관련성 심사 청구
 - ※ 직무관련성 심사에서 “관련성 있음” 결정 받은 주식의 총 가액이 3천만원을 초과하는 경우 2개월 이내에 매각 또는 백지신탁
 - (직위 변경) 보유주식과 현재 직위가 관련성이 있다고 판단되는 경우, 직위변경 후 직무관련성 심사 청구

주식의 매각 또는 백지신탁의 절차



5) 주식의 직무관련성 심사

(가) 심사 청구 사유 및 시기

- 원래 직위에서의 심사 청구(법 제14조의5제6항)
 - 보유주식이 담당 직무와 관련성이 없다고 생각되어 매각 또는 백지신탁 의무를 면제받고자 하는 자는 기준일로부터 2개월 이내에 심사 청구
- 직위변경 후 심사 청구(법 제14조의13)
 - 보유주식이 담당 직무와 관련성이 있다고 판단되는 경우, 직위변경을 신청하여 직위변경 후 2개월 이내에 심사 청구
 - ※ 직위변경 신청일부터 1개월 안에 직위 변경이 완료되지 않은 경우에는 직위변경 신청일로부터 1개월이 경과한 날부터 2개월 이내에 심사청구

(나) 주식백지신탁 심사위원회(법 제14조의5)

- 백지신탁 대상자 보유주식의 직무관련성 심사를 위하여 인사혁신처에 설치
- 위원회는 대통령이 임명 또는 위촉하는 9명의 위원(위원장 포함)으로 구성하되, 3명은 국회, 3명은 대법원장이 추천

(다) 직무관련성 심사

- 심사기간
 - 청구일로부터 1개월 이내
 - ※ 필요시 위원회 의결로 심사기간을 1개월의 범위에서 연장 가능
- 직무관련성 판단기준(법 제14조의5제8항)
 - 주식 및 주식발행기업 관련 정보에 관한 직접적·간접적인 접근 가능성 및 영향력 행사 가능성을 기준으로 판단

직무관련성 판단기준

- 관련 업종에 관한 정책 또는 법령의 입안·집행 등에 관한 직무
- 각종 수사·조사·감사 및 검사에 관한 직무
- 인가·허가·면허 및 특허 등에 관한 직무
- 조세의 조사·부과 및 징수에 관한 직무
- 법령상 지도·감독에 관한 직무
- 예산의 편성·심의·집행 또는 공사와 물품의 계약에 관한 직무
- 법령상 사건의 심리 또는 심판 등에 관한 직무
- 그 밖에 위원회가 직무관련성 있는 것으로 인정하는 직무

○ 심사결과에 따른 조치방안

- 직무관련성 ‘없음’ 결정 : 보유 및 거래 가능
- 직무관련성 ‘있음’ 결정 : 총가액 3천만원 초과 시 2개월 이내 전부 매각 또는 백지신탁 후 신고, 3천만원 이하는 보유 가능

6) 직무회피

- 다음의 경우 해당 주식과 관련된 직무 관여가 금지되며, 회피가 불가능한 경우 관여 사실을 사후에 신고 및 공개
 - 주식백지신탁계약을 체결하여 처음 신탁된 주식의 처분이 완료되지 않은 경우
 - 직무관련성 심사를 청구하고 직무관련성 심사가 완료되지 않은 경우
 - 직위변경을 신청한 후 변경된 직위에서 직무관련성 심사가 완료되지 않은 경우
 - 매각이나 백지신탁계약 체결 또는 직무관련성 심사청구를 지연하는 경우



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

“직무관련성 있음” 결정 주식의 가액이 3천만원 초과시 모두 처분해야 하는지?

- 전부를 처분(매각 또는 백지신탁)하거나 일부만 처분하여 “직무관련성 있음” 결정 주식을 3천만원 이하로 보유하는 것 모두 가능함.

Q2

“직무관련성 없음” 결정된 주식을 2천만원 추가 매입하고 새로운 주식을 2천만원 신규 매입한 경우 직무관련성 심사를 받아야 하는지?

- 직무가 변경되지 않는 한 “관련성 없음” 결정 주식은 얼마든지 추가매입이 가능하며, 신규 매입 주식은 3천만원 미만이므로 심사 청구 대상이 아님.



의무예탁기간은 지났지만 인출하지 않고 장기간 보유만 하고 있는 우리사주도 주식백지신탁 제도 적용 대상인지?

- 의무예탁기간이 만료되면 인출 여부와 관계없이 주식백지신탁 제도의 대상이 되므로, 2개월 이내 처분 또는 직무관련성 심사 청구 등의 조치를 취해야 함.



출자지분 등도 처분이나 심사청구를 해야 하는지?

- 주식백지신탁 제도는 ‘주식’만을 대상으로 함. 합명·합자·유한회사 등의 출자지분은 대상이 아니므로 기준일로부터 2개월 이내에 처분하거나 심사를 청구할 필요는 없음. 다만, 공직자로서 공·사익 간 이해충돌 상황이 발생하지 않도록 유의해야 함.

마. 기관별 주식 신규취득 제한

※ 기업 등에 대한 정보를 획득하거나 영향력을 행사하는 등 공익과 사익의 이해충돌이 발생할 우려가 있는 업무를 수행한다고 인정되는 부서의 재산등록의무자는 관련 분야의 주식 신규취득 제한

1) 적용 범위

○ 주식 신규취득이 제한되는 부서

- ① 특정 산업 또는 기업 등의 내부 정보에 대한 접근가능성, ② 특정 산업의 발전 또는 기업의 경영·재산상 권리 등에 실질적 영향력 행사가능성을 고려하여 지정
 - 관련 업종에 관한 정책 또는 법령의 입안·집행 관련 업무
 - 각종 수사·조사·감사·검사 관련 업무
 - 인가·허가·면허·특허 관련 업무
 - 조세의 조사·부과·징수 관련 업무
 - 법령상 지도·감독 업무
 - 예산의 편성·심의·집행 또는 공사와 물품 계약 관련 업무
 - 법령상 사건의 심리 또는 심판 등에 관련되는 업무

- 주식 신규취득의 제한을 받는 자
 - 이해충돌 우려가 있다고 지정된 부서의 재산등록의무자(본인)와 그 상급감독자

2) 취득이 제한되는 주식

- 상법상 주식회사의 주식
 - 다만, 기관별 업무성격 등을 고려하여 금융투자상품(주권 관련 사채권, 파생상품 등)으로 확대·지정할 수 있음
 - 기관장이 판단하여 3천만원 이하의 범위에서 하한액을 설정하여 운영 가능
- 예외적 취득 허용
 - 상속·증여(유증 포함) 등의 사유로 인한 주식의 신규취득은 예외적으로 허용할 수 있음. 다만, 이 경우 이해충돌 방지를 위한 적절한 조치를 해야 함



이럴 경우 어떻게 할까?



이해충돌 우려가 있는 부서(직무), 주식의 범위는 어떻게 지정하는지?

- 기관별로 직제 시행규칙상 부서별 업무범위와 기능 등을 고려해서 검토하되, 내부직원과 외부 전문가의 의견을 폭넓게 수렴하여 이해충돌 우려가 있는 부서(직무)와 주식의 범위를 지정



계약이나 회계·경리업무 담당부서의 경우 모두 제한대상이 되는지?

- 예산의 편성·심의·집행 또는 공사와 물품 계약관련 업무를 수행하면서 ① 특정 산업 또는 기업 등의 내부 정보에 대한 접근가능성, ② 특정 산업의 발전 또는 기업의 경영·재산상 권리 등에 직접적 영향력 행사가능성을 고려하여 기관장이 지정하는 경우 적용

바. 기관별 부동산 신규취득 제한

※ 부동산에 대한 정보를 획득하거나 이와 관련된 업무를 수행한다고 인정되는 부서의 재산등록의무자는 관련 업무 분야 및 관할의 부동산 신규취득 제한

1) 적용범위

- 부동산 신규취득이 제한되는 부서
 - 부동산에 대한 정보를 획득하거나 이와 관련된 업무를 수행한다고 인정되는 부서
- 부동산 신규취득의 제한을 받는 자
 - 부동산 전담기관·유관부서의 직원·상급 감독자 본인과 그 이해관계자

2) 취득이 제한되는 부동산

- 아래의 업무 분야 및 관할, 각 기관·부서의 특성 등을 고려하여 각 기관의 장이 정함
 - 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 수행이나 이와 관련된 계획의 수립
 - 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따른 지역·지구등의 지정(변경 및 해제 포함)
 - 「주택법」 제58조에 따른 분양가상한제 적용 지역의 지정·해제, 같은 법 제63조에 따른 투기과열지구의 지정·해제 또는 같은 법 제63조의2에 따른 조정대상지역의 지정·해제
 - 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제10조에 따른 토지거래허가구역의 지정·해제 및 축소
 - 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가, 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가 등 법령에 따라 의무적으로 거쳐야 하는 영향평가
 - 「국가재정법」 제38조에 따른 예비타당성조사
 - 그 밖에 부동산 관련 개발·규제·연구 또는 조사 등의 업무
 - ※ 취득이 제한되는 대상은 토지와 건물 등 부동산의 소유권에 한함

3) 예외적 취득 및 신고

- 제한되는 부동산을 취득한 날로부터 1개월 이내에 소속기관의 장에게 신고
- 예외적 취득이 인정되는 경우(시행령 제27조의14제2항)
 - 증여(유증 포함)로 부동산을 취득하는 경우
 - 담보권 행사나 대물변제의 수령 등으로 부동산을 취득하는 경우
 - 근무·취학 또는 결혼 등 일상생활을 영위하는 데 반드시 필요한 부동산을 취득하는 경우로서 업무 관련 정보를 사적 이익을 위하여 부당하게 이용한 것이 아니라고 인정되는 경우



이런 경우 어떻게 할까?



Q1 상급 감독자에 대한 신규취득이 제한되는 부동산의 범위는 무엇인지?

- (기관장·부기관장) 소관기관 전체를 통할하는 직위로서 직제상 관할 범위에 속하는 기관에서 이해충돌 우려가 있다고 지정한 모든 부서의 직무관련 부동산
- (실·국장) 직무상 지휘·감독하는 부서의 직무 관련 부동산

사. 선물 신고

※ 공직자는 직무와 관련하여 직·간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수할 수 없으나, 외교 및 국제 관례상 외국(외국인)으로부터 받는 선물은 거절하기 어려우므로 직무와 관련하여 선물을 받은 경우 이를 신고토록 하여 공직윤리 확립

1) 대상자

- 공무원(지방의회의원 포함)·공직유관단체 임직원 및 그 가족

2) 대상선물

- 외국정부로부터 받은 10만원(미화 100달러) 이상의 선물
- 외국인(외국단체)으로부터 직무와 관련하여 받은 10만원(미화 100달러) 이상의 선물

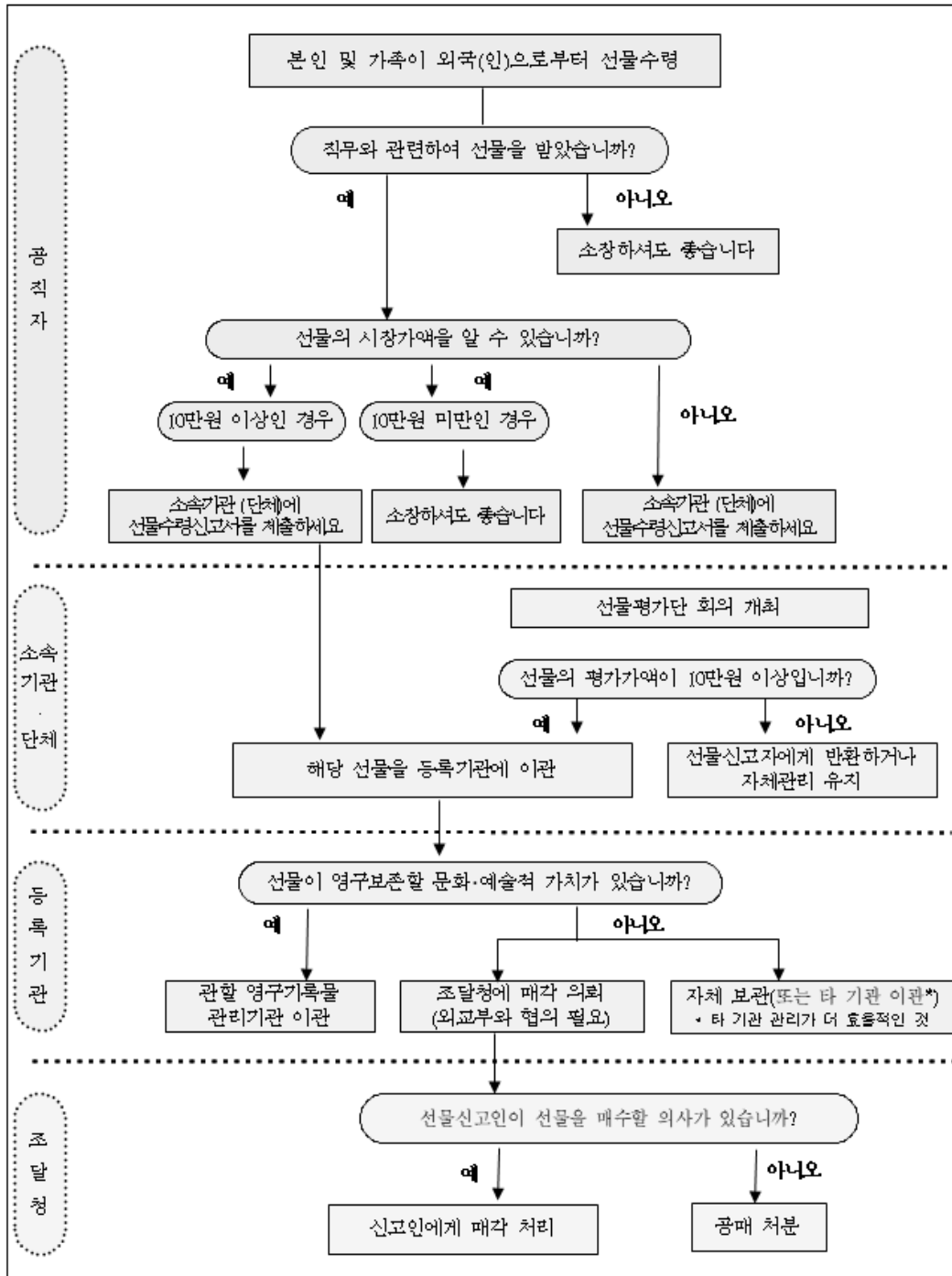
3) 조치사항

- 위 요건에 해당하는 경우 또는 시장가액을 알 수 없는 경우에는 공직자윤리법 시행규칙 별지 제16호 서식에 의해 소속기관(단체)의 장에게 신고
- 다만, 가액을 알 수 없으나, 누가 보아도 10만원 미만(기념품 수준 등)으로 보이는 경우에는 신고 불필요
 - ※ 가액을 판단할 수 없는 경우에는 선물평가단 회의를 거쳐 접수·결정하므로 기관 윤리담당자에게 문의 후 조치

4) 소속기관의 조치

- 시장가액이 10만원 이상인 경우 : 선물신고 접수
- 시장가액을 알 수 없는 경우 : 선물평가단 회의를 거쳐 접수여부 결정
 - 평가액이 10만원 이상인 경우 : 선물신고 접수
 - 평가액이 10만원 미만인 경우 : 신고자에게 반환하거나 기관 자체 관리·유지

선물신고 및 관리 절차



제10장

복무·징계 및 공직자의 윤리



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

선물신고 대상이지만 개인적으로 소장하고 싶은데 방법이 없는지?

- 10만원을 초과하는 선물이라면 소속기관에 신고 및 제출해야 하므로, 개인이 소장할 수 없음이 원칙임.
- 다만, 해당 선물을 국유재산으로 관리·유지할 필요가 없다고 인정되는 경우는 조달청장에게 이관하여 처분하게 할 수 있는데, 이 경우 선물의 수령을 신고한 사람이 그 선물의 매수를 원하는 경우에는 전문기관에서 감정한 가액으로 우선하여 매도하여야 하므로(시행령 제30조 제2항), 그런 경우에 한해 본인이 매수하는 방법으로 소장할 수 있음.

Q2

국으로부터 받은 선물이 생물 또는 부패될 수 있는 식품인 경우에는 어떻게 처리해야 하는지?

- 소속기관·단체에 선물수령 신고서를 제출, 소속기관·단체는 등록기관(인사혁신처 등)에 자체 보관 요청을 하면, 소속기관·단체에서 자체 관리·유지하도록 승인
⇒ 소속기관·단체 장의 판단에 따라 인도자의 동의를 받아 기부, 폐기 등 자체 처리 가능

아. 공직유관단체 지정

※ 공공성이 큰 기관·단체를 공직유관단체로 지정하여 해당 임직원에게 재산등록·공개의무 등을 부과함에 따라 부정한 재산증식 방지 등 도모

1) 공직유관단체 개요(법 제3조의2, 영 제3조의2)

- 정부·지방자치단체의 재정지원 규모, 임원선임 방법 등을 고려하여 정부공직자윤리위원회가 지정한 기관·단체로 인사혁신처장이 매 반기말까지 고시

2) 지정효과

- 공직유관단체 임(직)원은 재산등록, 퇴직자 취업·행위제한, 선물신고 의무가 부과되며, 특히 등록재산을 공개하는 임원으로 지정되면 재산공개 및 주식백지신탁 의무가 추가 부과
- 공직유관단체로 지정된 기관은 타 법률에 의해 공직자행동강령 제정 등 부패방지시책 추진 의무, 성희롱 예방교육 의무 등이 발생

3) 지정 대상 및 기준

- 한국은행, 공기업, 지방공기업법에 따른 지방공사·지방공단
- 정부나 지방자치단체로부터 연간 10억원 이상 출자·출연·보조를 받는 기관·단체(재출자·재출연 포함)
- 정부나 지방자치단체 업무를 위탁받아 수행하거나 대행하는 기관·단체 중 예산규모가 100억원 이상인 기관·단체
- 임원 선임 시 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장의 승인·동의·추천·제청 등이 필요한 기관·단체나 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 임원을 선임·임명·위촉하는 기관·단체
- 정부나 지방자치단체로부터 출자·출연을 받은 기관·단체가 단독 또는 공동으로 재출자·재출연한 금액이 자본금의 전액이 되는 기관·단체
 - ※ 재재출자·재재출연 기관·단체는 지정 대상이 아님
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 영 제3조의2제1항 제3호부터 제5호까지의 규정에 해당하지 않는 공공기관



이럴 경우 어떻게 할까?

Q1

정부나 지방자치단체로부터 재정지원을 받거나 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 임원을 선임·임명·위촉하는 기관·단체 중 관련 법률 및 정관상 기관장 및 임원을 비상임으로 운영하는 기관·단체에 대해서도 공직유관단체로 지정할 수 있는지?

- 비상임으로 운영하는 기관·단체에 대해서도 공직유관단체의 범위에 해당하는 경우 지정할 수 있음. 다만, 지정여부는 정부공직자윤리위원회에서 결정됨.

Q2

소관 기관의 1회성 행사 보조금을 포함한 재정지원규모가 10억원 이상인 경우 공직유관단체로 지정해야 하나?

- 공직유관단체 지정시 임원 재산등록(공개), 취업제한, 선물신고, 주식백지신탁 등 공직자 윤리법상 의무가 부과되는 바, 안정적인 공직유관단체 지정·관리를 위해 최근 3년간 재정지원이 10억원 이상인 경우 공직유관단체 지정범위에 해당됨.



제11장

공무원노동조합

1. 공무원노동조합

1. 공무원노동조합

가. 공무원노조에 관한 법적 체계

(1) 공무원노조에 대한 현행법상의 규율 체계

- 헌법 제33조 제2항은 공무원의 노동기본권(단결권·단체교섭권 및 단체행동권) 보장을 법률에 유보하고 있으며, 공무원의 노동조합설립및운영등에관한법률(이하 ‘공무원 노동조합법’이라 함)이 2005. 1. 27 제정되고, 1년 후인 2006. 1. 28부터 시행되어 공무원의 노동조합 활동이 법적으로 보장되었음
- 다만, 국가공무원 제66조(지방공무원법 제58조) 제1항에서 공무원의 집단행위에 대해서는 엄격히 제한하고 있음(사실상 노무에 종사하는 공무원 제외)

(2) 노동조합 관련법령의 중첩적 적용

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노동조합법’이라 함)과 공무원노동조합법은 공무원 노사관계에 대한 일반법-특별법적인 지위를 가지고 있음
- 따라서 공무원노동조합에서 정하지 아니한 사항은 원칙적으로 노동조합법이 정하는 바에 따르며 공무원 노사관계에 적용하기 곤란한 조항에 대하여는 예외적으로 그 적용을 배제하고 있음

나. 단결권 보장

(1) 공무원노동조의 의의

- 공무원노동조합이란 공무원이 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 공무원의 경제적·사회적 지위의 향상을 도모함을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합단체를 말함

※ 공무원노동조합으로 인정되지 않는 경우

- 사용자 또는 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자의 참가를 허용하는 경우
- 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 경우
- 공제·수양 기타 복리사업만을 목적으로 하는 경우
- 주로 정치운동을 목적으로 하는 경우

(2) 공무원노조의 설립 단위

- 공무원노조는 최소 설립단위인 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 행정부, 특별시, 광역시, 특별자치시·도, 특별자치도·시, 군, 구(자치구를 말함), 시·도 교육청(이상 자치단체) 단위로 설립이 가능함
- ※ 노조 최소설립단위 이상을 포괄하는 노동조합 또는 연합단체의 설립도 가능

(3) 공무원노조의 가입 범위

- 노조가입이 가능한 공무원은
일반직공무원, 별정직공무원과 특정직공무원 중 외무영사직렬·외교정보기술직렬 외무공무원, 소방공무원 및 교육공무원(다만, 교원은 제외)이며, 이에 해당하는 공무원이었던 사람으로서 노동조합 규약으로 정하는 사람임(2021.1.5. 공무원노조법 개정)
- 단, 업무의 주된 내용이 다른 공무원에 대하여 지휘·감독·총괄업무에 종사하는 공무원이거나 인사·보수 또는 노동관계의 조정 감독 등 조합원의 지위를 가지고 수행하기에 적절하지 않은 업무에 종사하는 공무원, 교정·수사 업무에 종사하는 공무원 등은 가입이 제한됨

다. 단체교섭의 보장

(1) 단체교섭권 보장

- 단체교섭은 노동조합이 정부교섭대표와 노동조합에 관한 사항 및 보수·복지 기타 근무조건에 관한 사항에 대하여 교섭하는 기본적 활동임
- 공무원노조법과 노동조합법에서는 정부교섭대표가 단체교섭을 정당한 이유없이 거부·해태하는 행위를 부당노동행위로 보아 공무원노조의 단체교섭권을 보호하고 있음

(2) 단체교섭의 유형

실무명칭	주체		교섭사항
	노동조합	정부교섭대표	
정부교섭	연합단체·단위노조 (공노총, 시·도노조 등)	인사혁신처장	연금·보수 등 국가·지방공무원 근무조건 중 공통 적용 사항
행정부교섭	행정부단위 노조 (국공노 등)	인사혁신처장	국가공무원 근무조건

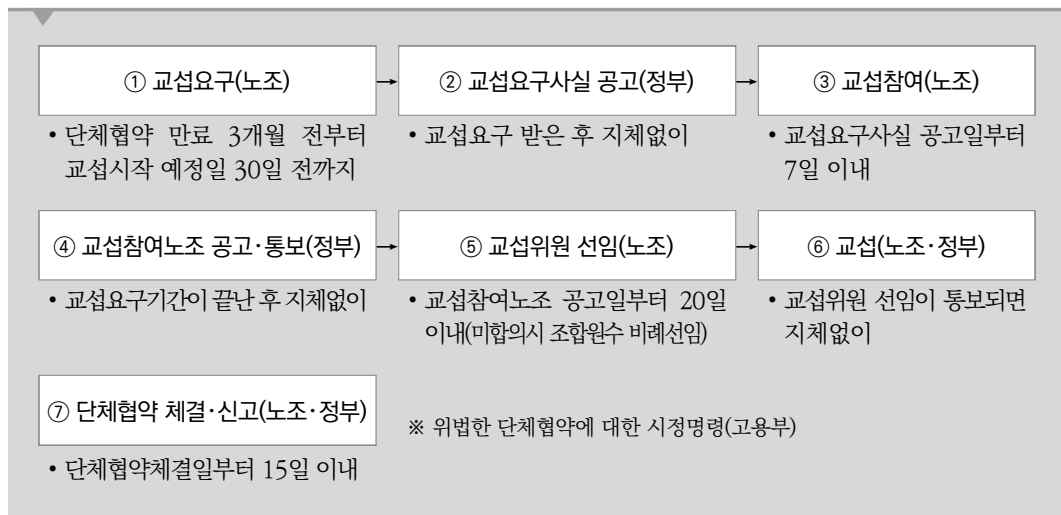
※ 국가·지방 단위노조별 단체협약 별도 체결

(3) 단체교섭의 대상

- 단체교섭 대상은 노동조합에 관한 사항 또는 보수·복지 그 밖의 근무조건에 관한 사항이며, 법령 등에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권한으로 행하는 정책결정사항 및 임용권의 행사 등 기관의 관리·운영사항으로서 근무조건과 직접 관련없는 사항은 단체교섭의 대상이 아님

(4) 단체교섭의 절차

- 노동조합은 교섭권한을 가진 정부교섭대표에게 서면으로 교섭을 요구하여야 하며, 교섭을 요구받은 정부교섭대표는 이를 지체없이 공고하여 교섭에 참여하고자 하는 노동조합에게 교섭 요구사실을 알려야 함
- 교섭에 참여하고자 하는 노동조합은 7일 이내에 정부교섭대표에게 교섭 요구를 하여야 하며 정부교섭대표는 교섭요구기간 만료 후 교섭요구를 한 노동조합을 인터넷 홈페이지 또는 게시판에 공고하고 이를 교섭노동조합에게 통보하여야 하며, 통보를 받은 노동조합이 복수일 경우 교섭위원이 10인 이내가 되도록 단일화하여 교섭노동조합의 대표자가 각각 서명 또는 날인한 서면으로 정부교섭대표에게 알려야 함



(5) 단체교섭 결과 합의사항

- 공무원노조에 대하여 근무조건 등에 대한 단체교섭 권한과 함께 합의사항을 단체협약으로 체결할 수 있는 권한을 보장하고 있음
- 단체협약의 내용 중 법령·조례·예산에 의해 규정되는 내용은 법에서 정하는 입법절차나 예산편성절차를 거쳐 결정되기 때문에 단체협약의 효력을 인정하지 않고, 정부교섭대표에 성실한 이행의무만 부여하고 있음

라. 노동조합 활동의 보장과 한계

(1) 정당한 조합활동의 보장과 한계

- 공무원노조법상 정당한 조합활동에 대하여는 국공법 및 지공법상 집단행동 금지규정을 적용하지 아니하여, 이를 이유로 공무원에게 징계·기타 불이익을 주는 행위는 부당노동행위로 보아 노동위원회를 통한 구제를 받을 수 있음
- 다만, 공무원은 노조활동을 하더라도 그 신분에 위배되는 행위를 하여서는 아니되며 국공법 등 관련법령 상 각종 의무를 준수해야 하는 한계가 있음

※ 정당한 노조활동 여부 판단 기준 및 사례

- 근무시간 외, 사업장 밖 집회 등은 원칙적으로 허용. 다만, 정치운동은 금지되므로 특정 정당 지지·반대 목적의 집회는 위법함
- 점심시간 중이라도 청사 내의 노조 총회 등은 관리자 승낙 필요
- 쟁의행위가 금지되므로 이를 권유하는 피케팅은 위법함
- 단체복 착용은 시위의 성격이므로 성실의무·품위유지의무 위반의 소지가 있음

(2) 노조 전임자 인정

- 노조 전임자란 임용권자의 동의를 얻어 노동조합 업무에만 종사하는 자를 말하며, 임용권자는 전임자에 대해 그 기간 중 국공법 제71조 또는 지공법 제63조의 규정에 따라 휴직을 명하여야 함
- 국가와 지방자치단체는 전임자에게 그 전임기간 중 보수를 지급할 수 없으며, 전임자임을 이유로 승급 그 밖의 신분에 관한 불이익한 처우를 하여서는 아니됨

(3) 쟁의행위 및 정치활동 금지

- 공무원노동조합 및 조합원은 근무조건 개선과 관련하여 내부적인 의견 수렴, 정부교섭대표 교섭 등 정당한 조합활동을 할 수 있으나, 파업·태업 기타 업무의 정상적인 운영을 저해하는 일체의 행위를 금지하고 있음
- 공무원의 정치적 중립을 보장하기 위하여 공무원노조법에서 정치활동 금지하고 있음

마. 공무원노사관계의 분쟁 해결

(1) 공무원노동관계조정위원회 구성 및 운영

- 공무원노동조합 및 조합원의 쟁의행위를 금지하는 대신 중앙노동위원회에 별도의 “공무원노동관계조정위원회”를 구성하여 공무원 노사관계의 분쟁을 전담케 하고 있음

(2) 조정제도

- 단체교섭 결렬 시 당사자 일방 또는 쌍방의 조정 신청으로 개시되며, 조정기간은 30일 (30일 연장 가능)이며, 조정안을 수락한 경우 단체협약과 동일한 효력이 있음

(3) 중재제도

- 단체교섭 결렬시 당사자 쌍방의 중재신청 또는 조정 불성립으로 공무원노동관계조정위원회 전원회의에서 중재회부를 결정한 경우에 중재를 개시함
- 중재재정시 관계 당사자는 이에 따라야 하며, 15일 이내에 행정소송을 제기하지 않을 경우 중재재정은 확정되며 단체협약과 동일한 효력이 있음

2024 공무원 인사실무

발 행 일	2024년 1월
발 행 처	인사혁신처 인사혁신기획과 TEL : 044-201-8294~8296, 8319 FAX : 044-201-8318
총 괄	인사혁신국장 김성훈
주 관	인사혁신기획과장 신혜라 윤지하, 임경리, 남상민, 최규석, 문성준
인 쇄 처	덕성기획
발간등록번호	11-1760000-000040-11

※ 이 책자의 내용에 관한 문의 또는 의견이 있는 경우 인사혁신처로
연락하여 주시면 친절히 답변하여 드리겠습니다.

